



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO VII

MAYO 2024



REDACTOR
TOMO VII
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M.Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patthy Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blantnik
Pascuala Layme Carita
Giorgina J. Santander Velasquez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-93-2025 P.O.

PRESENTACIÓN

La presente publicación "El Redactor", es la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural, que refleja el trabajo realizado por las Senadoras y los Senadores de este Ente Camaral, durante el mes de mayo del año 2024.

La publicación "El Redactor" cumple lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; por ello, es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates desarrollados en las Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral.

La importancia de este material en la función legislativa, radica en la construcción de la memoria institucional, plasmado en las facultades ejercidas por el primer Órgano del Estado; toda vez que, refleja la participación fidedigna de Senadoras y Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la Agenda establecida para el efecto.

En tal sentido, es grato para la Presidencia de la Cámara de Senadores, presentar la publicación de El "Redactor"- Tomo VII, correspondiente a la legislatura 2023 - 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÜEZ ALGARÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUÁREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUJO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUITAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÜEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONIA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

116ª SESIÓN ORDINARIA	1
Miércoles, 8 de mayo de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

117ª SESIÓN ORDINARIA	157
Jueves, 9 de mayo de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

121ª SESIÓN ORDINARIA	229
Miércoles, 15 de mayo de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

126ª SESIÓN ORDINARIA	305
Miércoles, 22 de mayo de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

131ª SESIÓN ORDINARIA	577
Miércoles, 29 de mayo de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.
(Suspendida)



CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



116ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 8 de mayo de 2024

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta:	Sen. ^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen. ^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:40, correspondiente al día miércoles 8 de mayo de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de senadoras y senadores suplentes.

Sen. Secretario: No existe solicitudes de habilitación, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de senadoras y senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. (Adjunta Certificado Médico).

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, solicita licencia por 24 horas de acuerdo el artículo 28. Motivo: Baja Médica.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita licencia por 48 horas de acuerdo el artículo 27. Baja Médica.

La Senadora Claudia Elena Egúez Algarrañaz, solicita licencia por 48 horas de acuerdo el artículo 27. Motivo: en Comisión Oficial, 20ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas y Octavo Encuentro de Red Parlamento Abierto. Adjunta la documentación correspondiente.

El Senado Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo el artículo 27. Motivo de la licencia: Para participar en la Tercera Reunión del Comité de Integración Fronteriza, Guayaramerín -Brasil y Guayaramerín – Bolivia. Adjunta la documentación correspondiente.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita licencia por 48 horas. Motivo: Viaje en Comisión Oficial a la ciudad de Asunción de Paraguay, para asistir a la Vigésima 20ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas y Octavo Encuentro de Red Parlamentario Abierto. Adjunta la documentación correspondiente.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita licencia de acuerdo el artículo 27. Motivo de la licencia: Invitación para socializar la Ley N° 370 del 8 de marzo del 2013 "Migración en Buenos Aires". Adjunta la invitación correspondiente.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita tolerancia por 2 horas. Motivo: Participar en una reunión correspondiente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores y la tolerancia de la Senadora. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Buenos días, Presidente y queridos colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Henry Omar Montero Mendoza por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria, miércoles 8 de mayo; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias Presidente. Primero saludar a todos los senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca por el Departamento de Santa Cruz.



Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase a dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta el Proyecto de Ley que “Eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 405, de 20 de enero de 2010”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta el Proyecto de Ley que “Declara prioridad nacional la gestión del financiamiento para la Construcción del puente sobre el Río Mamoré y sus accesos”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya y el Senador Rodrigo Paz Pereira, presentan el Proyecto de Ley de la “Bandera Flor de Patujú, emblema de las Naciones y Pueblos Indígena Originario del Oriente, Chaco y Amazonía del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta el Proyecto de Ley que “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, como tradición y expresión viva de nuestra identidad a la letra y música de la canción ‘Morenada la Aromeñita’”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.5 Las senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Trinidad Rocha Robles y los senadores Santiago Ticona Yupari y Roberto Padilla Bedoya, presentan el Proyecto de Ley que “Declara Prioridad nacional la implementación de un Plan de Forestación en el Distrito 8 del Municipio de Sucre”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias Presidente. Buenos días a todos los colegas assembleístas, senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Ángel Rejas Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen. Secretario:

1.6 El Senador William Torrez Tordoya, presenta el Proyecto de Ley que "Abroga el Decreto Supremo 5143, de 10 de abril de 2024".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente buenos días, un saludo a Usted y a todos a mis colegas.

Nuevamente me extraña que no esté en correspondencia la misiva que hemos mandado; explicando los problemas de los plazos de los Contratos Mineros. Esa carta debía ser leída en la anterior Sesión, el Senador Walter Justiniano la reclamó, reclamó su lectura y no fue leída, ahora nuevamente no aparece en Correspondencia y es muy importante que esa carta se lea. Me puede aclarar esa situación por favor Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Correspondería dar la lectura cuando esté en Agenda el Proyecto, pero, de todas maneras, de todas maneras, lo podemos dar lectura en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, a mí me parece importante que, pese a que no estemos tratando los contratos mineros, esa misiva se lea. Le explico por qué, porque podría evitarnos, ojalá el Presidente entrar a un tratamiento completamente viciado de nulidad de esos Proyectos de Ley, perdón, de ese Proyecto de Ley. Entonces, por eso es que de manera preventiva hay que leer, para poner a consideración de este Pleno, cuáles son los problemas de tratar ese Proyecto de Ley, que es puedo mencionar de manera muy rápida; no solo ha incumplido plazos y esta Cámara entraría en una gran contradicción, porque el año pasado por esos mismos plazos que el Senador Ajpi estaba estableciendo desde su Comisión, hemos rechazado el tratamiento, ahora resulta que aceptamos una argumentación completamente insostenible; que los plazos corren desde que las comisiones emiten sus informes. Eso es lo que nos ha contestado desde la Cámara de Diputados, tampoco esa, la carta se leyó en su momento Presidente y yo le reclamé, no se leyó inextenso para que la gente aquí entienda en este caso los senadores y las senadoras de lo que estamos hablando.

Ese es un grave problema de ilegalidad en nuestra opinión Presidente y por eso es que quiero que quede establecido y leído, no en momento en que tratamos los contratos que ya va a ser probablemente demasiado tarde si es que los agendan, ojalá que no y hay los otros problemas más, que tienen que ver con el tema ambiental; si no tienen ningún tipo de informe ambiental, -por favor, Senadora-, que no tiene ningún tipo de informe ambiental y que tampoco cumplen adecuadamente con la Consulta Previa.

Pero bueno, son los tres argumentos Presidente, eso es lo que está descrito en la carta adicionalmente al informe, porque nosotros obviamente como Comisión de Medio Ambiente hemos hecho un informe de casi 70 páginas para que todos entiendan por qué esta Cámara de Senadores no debería, no podría y es grave si es que no solo inicia el tratamiento, sino que ojalá peor aprobará. Presidente, le pido por favor que no conecte la lectura de esta carta al tratamiento de los contratos.

Finalmente, Presidente ya que tengo la palabra y con esto cierro, entiendo que también ha mandado una carta el Diputado Venegas de La Paz a la Presidencia y tiene el mismo asunto. Entonces, Presidente, le pido por favor que vean cómo se puede hacer para no dejar esto para las calendas griegas o para el momento crítico cuando ya sea demasiado tarde. Es un interés preventivo de evitar preventivamente que cometamos un grave error, una grave ilegalidad y que le hagamos un grave daño en este momento al Departamento de La Paz, al agua del Departamento de La Paz, pero finalmente de ahí entrarían muchos contratos con ese Presidente funesto.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba, por su 50 aniversario, por su invaluable aporte al desarrollo económico, empresarial, profesional y social del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Francisco Fajardo”, por sus 76 años de creación, por su compromiso con la educación inculcando valores y principios en la población estudiantil.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales – UTOP, por sus 11 años de creación, por contar con recursos humanos disciplinarios, altamente capacitados y entrenados de manera permanente para garantizar la paz social.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

2.3 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “25 de Mayo”, por sus 50 años de servicio, fomentando la formación técnica – humanística a jóvenes estudiantes, motivando e innovando su desarrollo educativo y tecnológico.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento de la Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo II”, por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes con principios y valores altamente comprometidos.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.4 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz – F.T.P.L.P., por su 70 aniversario, por su invaluable lucha en favor de su organización y defendiendo el derecho a la libertad de prensa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.5 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Institución Teresiana – I.T., asociación internacional de profesionales laicos de la Iglesia Católica, fundada en 1911.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa “6 de Junio - Nivel Inicial”, por sus 60 años de trabajo dedicado y de compromiso con la formación de estudiantes en sus primeros años.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.6 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación “Tte. Armando de Palacios” – INCOS La Paz, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de profesionales a nivel técnico superior.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.7 El Senador Misrael Mamani Arenas, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Río Colorado” del Municipio de San Borja del Departamento del Beni, por sus 40 años de fundación, a celebrarse el 28 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa Quiquibey del Municipio de San Borja del Departamento del Beni, por sus 31 años de fundación, a celebrarse el 24 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.8 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, por su destacado aporte al servicio de educación y formación de profesionales en la región.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.9 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio Católico Particular “Santa María”, por su 50 aniversario, a celebrarse el 27 de mayo del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.10 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Oscar Alfaro" del Distrito Educativo de Villazón del Departamento de Potosí, por sus 32 años de vida institucional, por inculcar valores humanos y su incansable aporte a la enseñanza.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Alfonzo de Ibáñez B" del Distrito Educativo de Villazón del Departamento de Potosí, por sus 43 años de vida institucional y su incansable aporte a la enseñanza.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Educación, informe cuántas unidades educativas en el país tienen el servicio de internet en la Gestión 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe si personas naturales o actores productivos mineros deben realizar gestiones o trámites para obtener autorización de la Dirección General de Sustancias Controladas, para la adquisición y transporte de combustible; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe si la ABT tiene atribuciones para modificar la Ley Forestal N° 1700 o el Decreto Supremo N° 24453; informe si se logró las metas en materia de recaudaciones de la ABT en la Gestión 2023; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe si el Ministerio a su cargo tiene un programa o repartición de apoyo a la producción de cacao en unidades productivas rurales o campesinas; informe por qué el INIAF no desarrolla investigaciones conclusivas sobre el potencial oleífero de especies nativas de la Amazonía boliviana; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuáles son las carreteras, rutas y tramos que corresponden a la Red Vial Fundamental de Bolivia en territorio del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1496, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe qué actividades supervisaban los funcionarios responsables de poner en marcha las plantas de litio en el Salar de Uyuni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita:

a) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe cuántas Salas componen el Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, informe con cuántos centros de salud a nivel nacional cuenta la Caja Nacional de Salud, entre hospitales y centros de atención; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe qué tipo de proceso de licitación y adjudicación se realizó para la adquisición del puente de abordaje o manga de abordaje del Aeropuerto Internacional de Alcantarí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



d) Al Alcalde Municipal de Sucre, informe en base a qué reglamentación y normativas municipales se procedió a contratar el servicio de catering para los "Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024"; informe con qué reglamentación y normas municipales se procede a realizar la contratación del servicio escolar en el Municipio de Sucre; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

e) Al Alcalde Municipal de La Paz, informe en base a qué reglamentación y normativas municipales se procede a realizar la contratación del servicio de refrigerio y materiales escolares en el Municipio de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

f) Al Fiscal General del Estado, informe en base a qué reglamentación se procede a contratar a los psicólogos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente de la Fiscalía General del Estado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de Achocalla, informe cuántas unidades educativas fueron construidas y ejecutadas por proyectos dotados por parte del Órgano Ejecutivo en el Municipio de Achocalla; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuáles fueron los resultados finales de la exploración efectuada en el pozo denominado Boyuy X2, ubicado en el área de Caipipendi en el Departamento de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de La Paz, informe cuántos animales han fallecido en las gestiones 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe si la Sociedad Minera Illapa cuenta con licencia ambiental para realizar actividad minera en el territorio del Ayllu Acre Antequera, Provincia Poopó del Departamento de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si la Empresa Minera "Meraki SRL" tiene derechos de explotación minera otorgados en el territorio del Ayllu Acre Antequera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Alcaldesa Municipal de El Alto, informe sobre los detalles de la Resolución Administrativa emitida para la posible homologación de nuevos asentamientos de gremiales en la calle 8 de Villa Dolores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

e) Al Presidente del Concejo Municipal de El Alto, informe cuál es el estado actual de la Resolución Administrativa emitida para la posible homologación de nuevos asentamientos de gremiales en la calle 8 de Villa Dolores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente. Buenos días, saludar a todos mis colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Continúe Senador Secretario.

Sen. Secretario:

f) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe cuál es el estado de avance del Plan de Trabajo de la Mesa de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg-Bolivia) 2022; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:



3.7 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe qué cooperativas se encuentran realizando actividades mineras en el área de “La Roca Aviza” de la Comunidad de Huarimarca del Municipio de Uyuni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, informe cómo y bajo qué disposiciones la Gerencia General de la Caja Nacional de Salud, procedió a la designación de ítems y cargos administrativos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuántos procesos de supervisión in situ y extra situ realizó con el propósito de verificar el cumplimiento de las normativas en cuanto al tipo de cambio desde febrero de 2023 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe cuál es la magnitud y extensión exacta del evento de mortandad de peces en el Río Orthon entre las comunidades de Puerto Morales, Nacebe y otros sectores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Sucre, informe respecto a las mascotas y su situación, como responsables del Centro Municipal de Zoonosis de la Ciudad de Sucre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuál fue la distribución de las becas lanzadas el 26 de diciembre de 2023, entre las diferentes áreas de estudio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe si dentro de los registros del Órgano Electoral está el Pacto de Unidad inscrito como partido político u órgano político; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre el desabastecimiento de diésel para el sector agroproductor del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe cuál es el estado actual respecto a la inspección ambiental de la Empresa Minera Tres Amigos – Sinchi Wayra S.A., de la zona de Cachitambo del Departamento de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe cuál es el estado actual respecto a la inspección ambiental en cumplimiento a la Ley N° 1333, sobre la Empresa Minera Tres Amigos – Sinchi Wayra S.A., de la zona de Cachitambo del Departamento de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La Senadora Centa Lothy Rek López y el Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicitan al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe cuáles fueron las recomendaciones realizadas por las respectivas misiones de la Organización de Estados Americanos – OEA, y otras misiones internacionales en relación a la evaluación del Padrón Electoral; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.15 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Rector de la Universidad Amazónica de Pando, informe a cuánto ascienden los programas operativos anuales 2023 y 2024, por partida de gasto y fuente de financiamiento, que fueron asignados por el gobierno central; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Universidad Amazónica de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.16 El Senador Leonardo Loza, solicita al Fiscal General del Estado, informe sobre la denuncia de actos irregulares y violencia familiar en contra del militar Sof. Ruddy Quispe Flores, presentada ante la Fiscalía de Viacha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.
Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

4. Respuesta a Minuta de Comunicación:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 27/2023-2024, enviada por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Incorporación de un artículo adicional en los contratos de préstamo).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Simona Quispe Apaza.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite 80 respuestas a Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y los senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

5.2 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral a.i., remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 420/2023-2024 y 424/2023-2024. (Temas: Acciones que asumió el Tribunal Supremo Electoral, con relación a la denuncia penal realizada por la Dirección Nacional del MAS-IPSP; convocatoria realizada por el Pacto de Unidad al supuesto Décimo Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo (MAS) convocado para los días 3, 4 y 5 de mayo de 2024 en la ciudad de El Alto).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios Senador Hilarión Mamani Navarro y la Senadora Simona Quispe Apaza.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Senador, Presidente. Buenos días, saludar por intermedio de Usted a todos los assembleístas de aquí.

Debido a que tengo una participación en la primera jornada de diagnóstico y evaluación de la Ley N° 348, debo ausentarme por un momento, quería pedirle una hora de permiso hermano Presidente, también que nos pueda acompañar mi hermano de la Comisión y su persona Presidente.

Sen. Presidente: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 270/2023-2024. (Tema: Registro de personas que se asientan en vía pública a realizar ventas).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador petionario Fernando Dehne Franco.

Sen. Secretario:

5.4 El Defensor del Pueblo, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 402/2023-2024. (Tema: Cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0969/2022-2023).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario Julio Diego Romaña Galindo.

Sen. Secretario:

5.5 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 447/2023-2024 y 493/2023-2024. (Temas: Personas que se beneficiaron del Decreto Presidencial N° 4461; procedencia de lingotes de oro).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios Henry Omar Montero Mendoza y Elizabet Zoya Zamora Arce.

Sen. Secretario:

5.6 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 264/2023-2024. (Tema: Lugares de venta de animales).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.7 El Gobernador del Departamento de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 398/2023-2024. (Tema: Motivos por los que el gobierno departamental no brindó asistencia a las personas y comunidades indígenas del Norte del Departamento de La Paz, afectadas por los incendios del año 2023).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Walter Jesús Justiniano Martínez.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite las Actas correspondientes a la Séptima y Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Décima Segunda, Décima Tercera y Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, remite el Acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.



Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, remite el Acta correspondiente a la Octava Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Solicitud de Adscripción:

7.1 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita su adscripción a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión Solicitada.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposición:

8.1 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D., Que aprueba la transferencia de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, Provincia Manuripi del Departamento de Pando, a favor de la Fiscalía General del Estado.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

8.2 La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 022/2020-2021 C.S., "Declaratoria de Patrimonio Cultural Arquitectónico, Histórico y Artístico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la 'Iglesia Colonial de Santiago de Andamarca' de la Provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Petición de Informe Oral:

9.1 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan a la Ministra de la Presidencia, que informe si el nivel central realizó acciones de coordinación con las entidades autónomas municipales, detalle los municipios que participaron y explique la modalidad de coordinación, el número de reuniones técnicas que tuvieron, observaciones, sugerencias; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Remisión:

10.1 El Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, remite el Informe COM.C.DD.HH.L.y SE N° 006/2023-2024, referente al tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 CD.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "El Charal" del Municipio de San Borja, por sus 45 años de vida institucional, presentado por el Senador Misrael Mamani Arenas.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "El Charal" del Municipio de San Borja, del Departamento del Beni por sus 45 años de vida institucional y por su invaluable aporte al servicio de la educación boliviana.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:



a) De reconocimiento a las hermanas y hermanos que pertenecen a la Organización Territorial de Base – OTB “Villa Israel” del Departamento de Cochabamba, por su 44 aniversario, por su aporte día a día en el crecimiento económico del Departamento.

Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Organización Territorial de Base – OTB “Villa Israel” del Departamento de Cochabamba, por su 44 aniversario, por el esfuerzo de sus habitantes que aportan día a día en el crecimiento económico del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Omereque, Tercera Sección de la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba, por sus 42 años de creación, a celebrarse el 9 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Buen día, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba. Saludar a los demás colegas a través suyo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quispe.

Sen.^a Quispe Apaza: Gracias, hermano Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Simona Quispe Apaza por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: ¿Presentaron su nota de tolerancia senadoras?

Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Omereque de la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba, por sus 42 años de creación, a celebrarse el 9 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Puerto Rico del Departamento de Pando, por su 134 aniversario de fundación como pueblo, a celebrarse el 18 de mayo del presente año, presentado por el Senador Ermenegildo Llavera Chusgo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Un saludo para su persona y a través suyo a todos los miembros en esta Sesión.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Puerto Rico del Departamento de Pando, por su 134 aniversario de fundación como pueblo, a celebrarse el 18 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Lindauro Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:



a) De reconocimiento al Carnaval de Oruro como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", por sus 23 años de proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, hermana Presidenta. Un saludo cordial a todos los colegas senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Carnaval de Oruro como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", por sus 23 años de proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias Presidenta. Buenos días, un saludo cordial a su persona por su intermedio a todos los senadores y senadoras. Había solicitado permiso Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "José María Sierra Galvarro", de la Ciudad de Oruro, por sus 76 años de vida institucional, a celebrarse el 8 de mayo del presente año y por los diferentes servicios prestados en bien de la educación boliviana._

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "José María Sierra Galvarro", de la Ciudad de Oruro, en su conmemoración a sus 76 años de vida institucional y por su invaluable contribución al servicio de la educación boliviana._

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder", por sus 50 años de vida institucional, promocionando, fomentando y defendiendo la identidad cultural reflejada en diferentes danzas expresadas en la Festividad del Señor del Gran Poder, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder", por sus 50 años de vida institucional, a celebrarse este 12 de mayo del año en curso.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.6 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "10 de Mayo", del Municipio de Uriondo del Departamento de Tarija, por sus 105 años de vida institucional, a celebrarse este 10 de mayo del presente año, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "10 de Mayo", del Municipio de Uriondo del Departamento de Tarija, por sus 105 años de vida institucional, a celebrarse este 10 de mayo del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.7 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Unidad Educativa Eduardo Avaroa" en conmemoración a sus 50 años de creación, por su compromiso y vocación para que sus estudiantes puedan desarrollar todo su potencial y construir cimientos sólidos, presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidenta. Buenos días.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Unidad Educativa Eduardo Avaroa" del Departamento de Oruro, en conmemoración a sus 50 años de creación, a celebrarse el próximo 14 de mayo del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.8 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Aniceto Arce”, de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro por sus 75 años de vida institucional y su incansable aporte a la enseñanza a los estudiantes de la sociedad boliviana.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Aniceto Arce”, de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro por sus 75 años de vida institucional a celebrarse el 12 mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Cooperativa de Educación “Juan Pablo II” del Distrito Educativo de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 40 años de vida institucional.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Cooperativa de Educación “Juan Pablo II” del Distrito Educativo de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 40 años de vida institucional, a celebrarse el 15 de mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.9 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mariscal Sucre B”, por su 50 aniversario, a celebrarse este 15 de mayo del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Municipio de Potosí, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermana Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mariscal Sucre B”, del Departamento de Potosí por su 50 aniversario, a celebrarse este 15 de mayo del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.10 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante” del Municipio de Desaguadero, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, por su 28 aniversario, formando estudiantes altamente competitivos, presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.



Sen. Pérez Sandoval: Gracias Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante” del Municipio de Desaguadero, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, por sus 28 años de vida institucional a celebrarse este 15 de mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las Propuestas de Condecoración “Símbolos Patrios”.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 8 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

“Artículo 8. (Comisión de Evaluación). I. Se conformará una Comisión Especial de análisis y evaluación, para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senadoras o los Senadores.

II. La Comisión estará presidida por la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.”

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase a dar lectura al Proyecto de Resolución para la Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración “Símbolos Patrios”.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE SENADORES,

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 8 y 9, del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores,



RESUELVE:

PRIMERO. Conformar la Comisión Especial de análisis y evaluación de las propuestas a la **Condecoración "Símbolos Patrios"**, designándose a los siguientes senadores:

- | | |
|--|---|
| 1. Sen. Simona Quispe Apaza | Primera Vicepresidenta. |
| 2. Sen. Miguel Ángel Rejas Vargas | Presidente de la Comisión de Constitución Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral. |
| 3. Sen. María Vania Rocha Muñoz | Presidenta de la Comisión de Política Social, Educación y Salud. |

SEGUNDO. Esta Comisión deberá emitir los informes, estableciendo la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas para la Condecoración "Símbolos Patrios", hasta el 30 de junio del año en curso.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Acabo de tomar en cuenta que se ha derivado el Proyecto de Ley N° 079 a la Comisión de Planificación. Es el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo 9545 para Financiar el Proyecto de Construcción Doble Vía Caracollo-Colomi.

Ese proyecto Presidenta, está a la espera de un Informe de la Comisión de Constitución que entiendo todavía no se ha derivado al Pleno a la Cámara de Senadores y ayer se ha tocado en la Comisión de Constitución, pero no ha sido derivado, por lo tanto, no podría Usted mandar a la Comisión de Planificación todavía.

Hoy día en la mañana yo he hecho entrega de la nota de la Bancada de Comunidad Ciudadana, siendo yo miembro de la Comisión donde rechazamos el informe de la Comisión, deberían leerse ambos antes de que este proyecto pueda ser derivado. Les recuerdo esta Cámara de Senadores ha sacado una Resolución donde se manda a la Secretaría General a recolectar toda la información correspondiente sobre dicho proyecto para que pueda ser tratado.

Le solicito que se ponga en pausa la derivación a la Comisión de Planificación hasta que no se lea el Informe de la Comisión de Constitución, y la nota que hemos enviado y que se ha tocado en este Pleno de la Cámara de Senadores, hay una aprobación ilegal en la Cámara de Diputados que tiene que ser considerada, además, a este Senado ha emitido una Resolución al respecto. Solicito por favor que no se derive el Proyecto a la Comisión de Planificación, mientras no se toque el Informe de la Comisión de Constitución en Plenaria.

Sen.ª Presidenta: Senadora ese tema ya pasó en el anterior punto, además, ya fue remitido a la Comisión ayer el Informe y hoy se está remitiendo, bueno se ha dado lectura a la Resolución de la Conformación de la Comisión Especial.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral, que conforma la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración "Símbolos Patrios".

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Ayer a las 19:00 de la noche con facsímil he firmado yo el Informe a la Comisión, 19:00 de la noche, mi persona firmó con facsímil el Informe de la Comisión, acabo de firmar yo el Informe a la Comisión ¿Cómo lo puede tener Usted si yo lo acabo de firmar? y faltaba la firma de la Senadora Patricia Arce, yo le pido que hagamos las cosas bien, ustedes no pueden derivar a la Comisión de Planificación sin que se lea aquí está la Resolución y sin que se lea mi nota, no pueden hacer eso Presidenta, le pido por favor, respeto al Pleno de la Cámara, si Usted va a derivar a la Comisión de Planificación, el Pleno de esta Cámara ha decidido por mayoría de sus miembros que no se toca el Proyecto de Ley N° 079 mientras no se tenga el Informe de Secretaría General de la Cámara de Diputados, Secretaría General de la Cámara de Diputados le ha respondido a nuestro Secretario General, qué les importa, nos han dicho Presidenta, la Secretaría General de la Cámara de Diputados nos ha dicho: que les importa, ustedes no tienen por qué observar mi procedimiento. Eso han dicho.

La Cámara de Diputados tenía 105 diputados presentes en esa Sesión con 52 votos la Presidenta en Ejercicio Challco ha mandado esa Ley de manera ilegal a la Cámara de Senadores, se lo ha tocado ayer en la Comisión de Constitución, lamentablemente, por mayoría, el Senador Rejas y la Senadora Arce han aprobado ese Informe solicitando que se adecué, pero nosotros como Bancada de Comunidad Ciudadana, hemos mandado una nota donde se rechaza esa posibilidad porque hay una aprobación ilegal de la Ley y Usted pasándose por encima al Pleno de la Cámara de Senadores está decidiendo que va a la Comisión de Planificación, eso se tiene que discutir Presidenta, Usted tiene que leer el Informe de la Comisión de Constitución, que no puede estar en sus manos porque yo lo acabo de firmar y ayer yo lo mande con facsímil a las 19:00 de la noche he puesto mi facsímil y la oficina de Secretaría General recibe hasta las 18:00 de la tarde, es imposible que Usted lo tenga, es imposible que Usted lo tenga, yo acabo de firmar, no lo tienen y le pido por favor que hagamos las cosas bien.

Yo he presentado mi nota a las 08:37 esta mañana, si van a hacer valer mi facsímil de ayer okay, lea el Informe de la Comisión, lea la nota que hemos presentado y que se debata abiertamente en este Pleno, si el Pleno decide que hay que tocarlo, lo tocamos y mándelo a la Comisión de Planificación, pero si el Pleno decide que no, porque tiene una aprobación ilegal, que yo quiero demostrar y argumentar por qué tiene la aprobación ilegal. Le pido respetemos los conductos que establece el mismo Pleno en la Cámara de Senadores, es mi solicitud puede ir a Asuntos Varios, no tengo problema, pero le pido que hagamos las cosas en norma.

Sen.^a Presidenta: Senadora Barrientos, se le entiende como también ya pasó este tema anteriormente en otro tema, pero entró a las 08:37 la nota, entonces solicito más bien como se ha aprobado y derivado que se trate este tema en Asuntos Varios, para no desordenar nuestro Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.



Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 065/2023-2024 C.S., de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudañez, del Departamento de Chuquisaca. (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en Grande y en Detalle.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

Proyecto de Ley Delimitación intradepartamental
INF/ALP/CS/ COTEyA/ PL No. 7 /2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023-2024
Octava Sesión Ordinaria de Comisión
23 de abril de 2024

ASUNTO:

**PL. 065/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA
OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO
DE CHUQUISACA.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 15 de diciembre de 2023, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA Proyecto presentado** por el Órgano Ejecutivo.

En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 23 de enero de 2024 años, se remite a conocimiento del Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA** Proyectado por el Órgano Ejecutivo para su consideración y tratamiento, instancia Legislativa que determina su remisión al Comité de y Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales para elaboración de informe de Comité.

En fecha 3 abril de 2024 años la Secretaria del Comité de y Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales remite el informe de Comité signado INF/ALP/CS/CAM /SFV-Nº 04/2024 referido al Proyecto de ley **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA** el mismo que recomienda al pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación con Modificaciones.

En la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 23 de abril de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final signado **INF/ ALP/ CS/ COTEy A/ PL No. 7/2024.**

Emitido por Secretaria Técnica referido a la ley **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo determinando su **aprobación** con Modificaciones por unanimidad y su prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El parágrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
7-febrero-2009



Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ. 19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES. 18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

D.S. N° 1560,

Procedimientos administrativos 18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Interdepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013 17 de mayo de 2013,

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.

Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

- a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28
- b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la: a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción. b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal. Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.



Artículo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). I. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara de Origen serán archivados y podrán ser propuestos nuevamente en la legislatura siguiente. II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados.

Artículo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, a la normativa Legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y a todos los documentos de respaldo adheridos al presente Proyecto de Ley y en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes, Dirección de Límites de la Gobernación, el Instituto Geográfico Militar IGM, el Vice Ministerio de Autonomías y Secretaria Técnica de COTEyA CS. sobre el Proyecto de Ley signado **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**, en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores se estableció que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en el procedimiento de conciliación administrativa en sus tres etapas en apego estricto a la Constitución Política del estado la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y su Decreto Supremo 1560 en tal razón Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores emite el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 7/2024** el mismo que recomienda al pleno de senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su **Aprobación con Modificaciones**.

A continuación, se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**. Proyectado por el Órgano Ejecutivo

Mediante nota de solicitud de inicio de procedimiento administrativo de delimitación presentado por el Honorable Alcalde Municipal de Sucre, del Departamento de Chuquisaca, elegido por voto directo y de acuerdo a Resolución Autonómica del Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre N° 23/2012, de fecha 30 de enero de 2012, en su calidad de representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante el cual solicita el inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental del límite entre los Municipios de Sucre – Presto; de acuerdo a coordenadas georreferenciadas y datos técnico legales que acompañan la propuesta de solicitud de inicio de Procedimiento de Conciliación Administrativa que interpone ante el Sr. Gobernador del Departamento de Chuquisaca.

La Ley N° 339 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, la Jefatura de Límites dependiente de la Dirección de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, es la Autoridad Conciliadora del nivel Departamental para llevar adelante los Procedimientos de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales que involucren Límites Intradepartamentales.

Como resultado de la etapa de inicio, las partes habrían acordado iniciar el proceso previas reuniones acordando realizar en principio el recorrido de límites municipales en el Mojón tripartito entre los municipios de Sucre, Presto y Tarabuco, donde han participado todas las autoridades de acuerdo al acta de reunión de coordinación y planificación que cursa en el expediente.



En la etapa de ejecución de campo que se apertura en fecha 04 de mayo de 2015 de acuerdo al acta de apertura de trabajo de campo emitida por la Autoridad Conciliatoria, de la Dependencia Técnica de la Jefatura de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, mismo que se llevó adelante de forma voluntaria y bilateral, entre los representantes de los Municipios involucrados como también los comunarios y autoridades de las comunidades colindantes.

Durante el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se han llevado adelante reuniones de conciliación y se suscribieron actas de acuerdo, cuyos resultados se encuentran descritos en las actas de fechas 5 y 6 de mayo de la gestión 2015 y 15 y 16 de noviembre de 2017, mismas que son parte integrante del presente procedimiento, respectivamente.

En el proceso de Demarcación realizada por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), ha sido remitido el Informe Técnico Sección DGS.: Nº 95/20, de fecha diciembre 02 del 2020, donde se han demarcado 19 vértices, en los tramos 1, 3 y 5, de acuerdo a las actas de acuerdo y conciliación elaboradas durante el procedimiento.

El Informe Técnico Legal G.A.D.CH. J.L. Nº 47/2021, establece haber concluido de manera satisfactoria el procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Presto.

El Informe Jurídico CITE: J.G.J. Nº 019/2022, concluye señalando; que de la revisión de los antecedentes se advierte que el presente Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre - Presto se enmarca en lo establecido en las normas vigentes. Consiguientemente recomienda al Sr. Gobernador del Gobierno Autónomo Departamento de Chuquisaca que en uso de sus atribuciones: Emitir la RESOLUCIÓN DE DELIMITACIÓN QUE HOMOLOGA LOS ACUERDOS ALCANZADOS DENTRO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL, entre los municipios de Sucre - Presto, ambos del departamento de Chuquisaca, dentro los 10 días hábiles siguientes de recibida la documentación, de conformidad al Art. 92 del D.S. Nº 1560.

Estando a la fecha la carpeta procesal al corriente con actas de conformidad suscritos al 100%, y los informes respectivos establecidos dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Presto, enmarcado en la Ley Nº 339 y el Decreto Supremo Reglamentario Nº 1560. De igual manera, existe el consentimiento de las autoridades Ejecutivas de los Gobierno Municipales de Sucre – Presto, mediante un acta suscrita de conformidad en fecha 02 de enero de 2018, para que se dé continuidad para la conclusión del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Presto; no existiendo óbice legal a su prosecución de conformidad al artículo 269, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado; toda vez que se ha verificado el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Presto, en base al análisis jurídico emitido conforme a Informe Jurídico CITE: J.G.J. Nº 019/2022, el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y el Decreto Supremo Reglamentario Nº 1560, además de la aplicación de los principios rectores de este tipo de procedimientos como es la Voluntad Democrática, Buena Fe y Flexibilidad Metodológica.

El Gobernador de Chuquisaca Sr. Damián Condori Herrera en uso de sus atribuciones Departamentales emite la **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CH/Nº 163 en fecha** 16 de mayo de 2023 Resolviendo:

PRIMERO. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS en las actas suscritas por las partes dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Presto, en el límite intradepartamental solicitado de acuerdo al Informe Técnico Legal Final G.A.D.CH.J.L. Nº 47/2021, quedando definidas la Delimitación conforme el siguiente detalle:



TABLA DE COORDENADAS

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
300D0048	18° 40' 33.5199"S	64° 03' 24.9244"W	283056.143	7933776.923	20
10107011	18° 42' 39,06972"S	65° 03' 54,49973"W	282233.987	7929906.219	20
10107012	18° 42' 50,34201"S	65° 03' 51,22718"W	282333.885	7929560.699	20
10107013	18° 46' 29,05650"S	65° 01' 43,87958"W	286141.809	7922877.998	20
10107014	18° 46' 49,86134"S	65° 01' 40,26935"W	286254.844	7922239.451	20
10107015	18° 47' 09,63075"S	65° 02' 45,11232"W	284362.653	7921609.788	20
10107016	18° 47' 28,72568"S	65° 03' 01,03338"W	283903.124	7921017.239	20
10107017	18° 48' 01,05137"S	65° 03' 17,73927"W	283425.345	7920017.556	20
10107018	18° 48' 01,46158"S	65° 03' 18,66328"W	283398.430	7920004.629	20
10107019	18° 48' 05,28763"S	65° 03' 06,48923"W	283756.315	7919891.096	20
10107020	18° 48' 44,20530"S	65° 02' 47,56476"W	284324.332	7918699.211	20
10107021	18° 49' 03,69895"S	65° 02' 39,07994"W	284579.681	7918104.171	20
10107022	18° 49' 39,08079"S	65° 02' 12,96255"W	285356.950	7917024.955	20
10107023	18° 50' 05,15985"S	65° 02' 04,00640"W	285628.389	7916226.022	20
10107024	18° 50' 32,08116"S	65° 01' 31,92651"W	286577.125	7915408.932	20
10107025	18° 50' 11,3096" S	65° 01' 14,5130" W	287079.682	7916053.478	20
10107026	18° 49' 39,79844"S	65° 00' 11,59515"W	288910.907	7917043.339	20
10107027	18° 50'28,67667"S	64° 59' 50,37994"W	289549.016	7915547.343	20
10107028	18° 51' 18,20103"S	64° 58' 56,80511"W	291134.596	7914042.086	20
10107029	18° 52' 18,20515"S	64° 59 '44,88279"W	289747.893	7912181.167	20

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE:**SISTEMA DE REFERENCIA: WGS 84****SISTEMA DE PROYECCIÓN: UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR)****ZONA: 20**

El límite entre los Municipios de Sucre y Presto inicia a partir del **Vértice 300D0048** con coordenada (Este 283056.143 y Norte 7933776.923, Latitud 18°40' 33.5199"S y Longitud 64°3' 24.92440"W), vértice



consolidado por la Ley N° 431 del 9 de noviembre del 2013 LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL CHUQUISACA-COCHABAMBA, ubicado en el río Grande, continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107011** con coordenada (Este 282233.987 y Norte 7929906.219, Latitud 18°42'39,06972"S y Longitud 65°03'54,49973"W), ubicado en el eje Río Changueral - Quebrada Jucumario (Mojón Jucumariyuc Puncu), continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107012** con coordenada (Este 282333.885 y Norte 7929560.699, Latitud 18°42'50,34201"S y Longitud 65°03'51,22718"W), ubicado en el eje Río Changueral - Quebrada Jayaj Yacu (Mojón Ajyacu Puncu), continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107013** con coordenada (Este 286141.809 y Norte 7922877.998, Latitud 18°46'29,05650"S y Longitud 65°01'43,87958"W), ubicado en el eje Río Presto (Mojón Quebrada), continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el **Vértice 10107014** con coordenada (Este 286254.844 y Norte 7922239.451, Latitud 18°46'49,86134"S y Longitud 65°01'40,26935"W), ubicado en la desembocadura de la quebrada Mala Vista al Río Presto (Mojón Purga Thullu), continua por el eje de la quebrada Mala Vista hasta ubicar el **Vértice 10107015** con coordenada (284362.653 Este y 7921609.788 Norte, Latitud 18°47'09,63075" S y Longitud 65°02'45,11232" W), ubicado en la quebrada Mala Vista (Mojón Tunas Mayu), continua por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10107016** con coordenada (Este 283903.124 y Norte 7921017.239, Latitud 18°47'28,72568" y Longitud 65°03'01,03338"W), ubicado en el cerro Jatun Mokho (Mojón Jatun Mokho), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107017** con coordenada (Este 283425.345 y Norte 7920017.556, Latitud 18°48'01,05137"S y Longitud 65°03'17,73927"W), ubicado en el cerro Carrera (Mojón Jarcka Loma), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10107018** con coordenada (Este 283398.43 y Norte 7920004.629, Latitud 18°48'01,46158"S y Longitud 65°03'18,66328"W), ubicado en el cerro Carrera (Mojón Jarcka Loma), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107019** con coordenada (Este 283756.315 y Norte 7919891.096, Latitud 18°48'05,28763"S y Longitud 65°03'06,48923"W), ubicado en el cerro Jarca (Mojón Jarcka Loma), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107020** con coordenada (Este 284324.332 y Norte 7918699.211, Latitud 18°48'44,25530"S y Longitud 65°02'47,56476"W), ubicado en el cerro Jarca (Mojón Jucumariyuc ckasa), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el Vértice 10107021 con coordenada (Este 284579.681 y Norte 7918104.171, Latitud 18°49'03,69895"S y Longitud 65°02'39,07994"W), ubicado en el cerro Pucara (Mojón Pucara Punta), continua la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107022** con coordenada (Este 285356.95 y Norte 7917024.955, Latitud 18°49'39,08079"S y Longitud 65°02'12,96255"W), ubicado en el cerro Chacaloma (Mojón Niñoj Yacu Punta), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107023** con coordenada (Este 285628.389 y Norte 7916226.022, Latitud 18°50'05,15985"S y Longitud 65°02'04,00640"W), ubicado en el Cerro Chacaloma, continua por la divisoria de aguas este hasta ubicar el **Vértice 10107024** con coordenada (Este 286577.125 y Norte 7915408.932, Latitud 18°50'32,08116"S y Longitud 65°01'31,92651"W), ubicado en el cerro Chacaloma (Mojón Chacaloma), continua por el eje de quebrada hasta ubicar el **10107025** con coordenada (Este 287079.682 y Norte 7916053.478, Latitud 18°50'11,30960" S y Longitud 65°01'14,51300" W), ubicado en la quebrada Carapari, continua por el eje de quebrada hasta ubicar el **Vértice 10107026** con coordenada (Este 288910.907 y Norte 7917043.339, Latitud 18°49'39,79844"S y Longitud 65°00'11,59515"W), ubicado en el eje Río Presto - Quebrada Carapari, continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el Vértice 10107027 con coordenada (Este 289549.016 y Norte 7915547.343, Latitud 18°50'28,67667"S y Longitud 64°59'50,37994"W), ubicado en el eje del Río Presto, continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el **Vértice 10107028** con coordenada (Este 291134.596 y Norte 7914042.086, Latitud 18°51'18,20103"S y Longitud 64°58'56,80511"W), ubicado en la desembocadura de la quebrada Copacabana al Río Presto (Mojón sin denominación), continua por el eje de la quebrada Copacabana en dirección sur oeste hasta ubicar el **Vértice 10107029** con coordenada (Este 289747.893 y Norte 7912181.167, Latitud 18°52'18,20515"S y Longitud 64°59'44,88279"W), ubicado en la quebrada Copacabana (Mojón sin denominación), tripartito entre los municipios de Sucre, Presto y Tarabuco.

SEGUNDO.- Dentro del Procedimiento de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Presto, se han identificado las siguientes comunidades:



LISTADO DE COMUNIDADES:**LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE**

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°42'13.23326" S	65°10'05.52529" W	271352.475	7930571.843	20	COMUNIDAD CAMPESENA OBEJERIAS
2	18°46'42.56040" S	65°02'42.51840" W	284429.053	7922443.086	20	COMUNIDAD PAMPAS AGUILA CKASA
3	18°48'43.74032" S	65°02'50.47531" W	284238.918	7918714.065	20	COMUNIDAD QUIQUIJANA
4	18°51'28.29291" S	65°01'14.18444" W	287116.282	7913686.334	20	COMUNIDAD KOLLPANA

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE PRESTO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°40'59.86868" S	64°58'56.11271" W	290943.129	7933055.677	20	SINDICATO AGRARIO CHAROBAMBA RUMI CANCHA
2	18°43'27.16206" S	65°02'28.74938" W	284763.494	7928456.268	20	SAN LUCAS DE UÑUCURI
3	18°50'05.74436" S	64°57'01.04300" W	294499.029	7916307.671	20	PUEBLO INDÍGENA ORIGEN CORRALON
4	18°49'12.68846" S	65°01'49.43906" W	286036.453	7917844.420	20	SINDICATO AGRARIO MALA VISTA
5	18°51'44.20227" S	64°56'49.06287" W	294883.036	7913284.028	20	SINDICATO AGRARIO HUAYLLA PAMPA
6	18°52'10.28078" S	64°58'52.62886" W	291274.767	7912442.017	20	SINDICATO AGRARIO JARKA PAMPA

TERCERO.- Se establece como parte indisoluble del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación, el mapa temático que está elaborado en base a las coordenadas y acuerdos establecidos en las actas.

CUARTO.- Se dispone la remisión de toda la documentación del presente Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación en el Límite Intradepartamental con los datos antes referidos entre los Municipios de Sucre – Presto y el anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su correspondiente trámite legislativo.

QUINTO.- Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución

SEXTO.- REVOCAR la Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 329 de fecha 05 de septiembre de 2022 y se establece que la presente Resolución no es susceptible a impugnación ni recurso ulterior.

SÉPTIMO.- La Jefatura de Límites, dependiente de la Dirección de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, es responsable del cumplimiento de la presente Resolución.

V. CONCLUSIÓN.

La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores concluye lo siguiente:

De acuerdo al análisis y la revisión de la normativa en materia de Delimitación de Unidades Territoriales Intradepartamentales Constitución Política del Estado Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales Decreto Supremo 1560 que reglamenta la Ley 339, Resolución Ministerial 057/2023 Normas técnicas del Procedimiento de conciliación Administrativa para la delimitación de Unidades Territoriales al igual que a la documentación adherida al proyecto de Ley presente informes Técnicos, Legales, Resolución Administrativa Departamental, al igual que la conclusión y recomendación emitida por Secretaria del Comité de y Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales, plasmadas en el informe signado **INF/ALP/CS/CAM /SFV-N° 04/2024** referido al Proyecto de ley **PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA** el mismo que recomienda su aprobación con Modificaciones y en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes en la consolidación del Proyecto de Ley Dirección de Límites de la Gobernación, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar y Secretaria Técnica de la C.S. En tal razón Secretaria Técnica emite el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 7/2024** el mismo que recomienda al pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías la Aprobación del Proyecto de Ley antes Descrito **con Modificaciones** en su calidad de instancia de origen procediendo a emitir la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES EL PROYECTO DE LEY SIGNADO PL. 065 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.**

Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislación.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase a dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en Grande.

Sen. Secretario:

Rio

PROYECTO DE LEY N° 065/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:



LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudáñez del Departamento de Chuquisaca.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental entre los municipios de Sucre y Presto del Departamento de Chuquisaca.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). Las coordenadas de las descripciones realizadas corresponden al Sistema Geodésico de Referencia Mundial WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 20 Sur y coordenadas geodésicas.

El límite entre los Municipios de Sucre y Presto inicia a partir del **Vértice 300D0048** con coordenada (Este 283056.143 y Norte 7933776.923, Latitud 18°40' 33.5199"S y Longitud 64°3' 24.92440"W), vértice consolidado por la Ley N° 431 del 9 de noviembre del 2013, LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL CHUQUISACA-COCHABAMBA, ubicado en el río Grande, continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107011** con coordenada (Este 282233.987 y Norte 7929906.219, Latitud 18°42'39,06972"S y Longitud 65°03'54,49973"W), ubicado en el eje Río Changueral - Quebrada Jucumario (Mojón Jucumariyuc Puncu), continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107012** con coordenada (Este 282333.885 y Norte 7929560.699, Latitud 18°42'50,34201"S y Longitud 65°03'51,22718"W), ubicado en el eje Río Changueral - Quebrada Jayaj Yacu (Mojón Ajyacu Puncu), continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107013** con coordenada (Este 286141.809 y Norte 7922877.998, Latitud 18°46'29,05650"S y Longitud 65°01'43,87958"W), ubicado en el eje Río Presto (Mojón Quebrada), continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el **Vértice 10107014** con coordenada (Este 286254.844 y Norte 7922239.451, Latitud 18°46'49,86134"S y Longitud 65°01'40,26935"W), ubicado en la desembocadura de la quebrada Mala Vista al Río Presto (Mojón Purga Thullu), continua por el eje de la quebrada Mala Vista hasta ubicar el **Vértice 10107015** con coordenada (284362.653 Este y 7921609.788 Norte, Latitud 18°47'09,63075" S y Longitud 65°02'45,11232" W), ubicado en la quebrada Mala Vista (Mojón Tunas Mayu), continua por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10107016** con coordenada (Este 283903.124 y Norte 7921017.239, Latitud 18°47'28,72568" y Longitud 65°03'01,03338"W), ubicado en el cerro Jatun Mokho (Mojón Jatun Mokho), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107017** con coordenada (Este 283425.345 y Norte 7920017.556, Latitud 18°48'01,05137"S y Longitud 65°03'17,73927"W), ubicado en el cerro Carrera (Mojón Jarcka Loma), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10107018** con coordenada (Este 283398.43 y Norte 7920004.629, Latitud 18°48'01,46158"S y Longitud 65°03'18,66328"W), ubicado en el cerro Carrera (Mojón Jarcka Loma), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107019** con coordenada (Este 283756.315 y Norte 7919891.096, Latitud 18°48'05,28763"S y Longitud 65°03'06,48923"W), ubicado en el cerro Jarca (Mojón Jarcka Loma), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107020** con coordenada (Este 284324.332 y Norte 7918699.211, Latitud 18°48'44,25530"S y Longitud 65°02'47,56476"W), ubicado en el cerro Jarca (Mojón Jucumariyuc ckasa), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107021** con coordenada (Este 284579.681 y Norte 7918104.171, Latitud 18°49'03,69895"S y Longitud 65°02'39,07994"W), ubicado en el cerro Pucara (Mojón Pucara Punta), continua la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107022** con coordenada (Este 285356.95 y Norte 7917024.955, Latitud 18°49'39,08079"S y Longitud 65°02'12,96255"W), ubicado en el cerro Chacaloma (Mojón Niñoj Yacu Punta), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107023** con coordenada (Este 285628.389 y Norte 7916226.022, Latitud 18°50'05,15985"S y Longitud 65°02'04,00640"W), ubicado en el Cerro Chacaloma, continua por la divisoria de aguas este hasta ubicar el **Vértice 10107024** con coordenada (Este 286577.125 y Norte 7915408.932, Latitud 18°50'32,08116"S y Longitud 65°01'31,92651"W), ubicado en el cerro Chacaloma (Mojón Chacaloma), continua por el eje de quebrada hasta ubicar el **Vértice 10107025** con coordenada (Este 287079.682 y Norte 7916053.478, Latitud 18°50'11,30960" S y Longitud 65°01'14,51300" W), ubicado en



la quebrada Carapari, continua por el eje de quebrada hasta ubicar el **Vértice 10107026** con coordenada (Este 288910.907 y Norte 7917043.339, Latitud 18°49'39,79844"S y Longitud 65°00'11,59515"W), ubicado en el eje Río Presto - Quebrada Carapari, continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el Vértice 10107027 con coordenada (Este 289549.016 y Norte 7915547.343, Latitud 18°50'28,67667"S y Longitud 64°59'50,37994"W), ubicado en el eje del Río Presto, continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el **Vértice 10107028** con coordenada (Este 291134.596 y Norte 7914042.086, Latitud 18°51'18,20103"S y Longitud 64°58'56,80511"W), ubicado en la desembocadura de la quebrada Copacabana al Río Presto (Mojón sin denominación), continua por el eje de la quebrada Copacabana en dirección sur oeste hasta ubicar el **Vértice 10107029** con coordenada (Este 289747.893 y Norte 7912181.167, Latitud 18°52'18,20515"S y Longitud 64°59'44,88279"W), ubicado en la quebrada Copacabana (Mojón sin denominación), tripartito entre los municipios de Sucre, Presto y Tarabuco.

TABLA DE COORDENADAS.

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
300D0048	18° 40' 33,5199"S	64° 03' 24.9244"W	283056.143	7933776.923	20
10107011	18° 42' 39,06972"S	65° 03' 54,49973"W	282233.987	7929906.219	20
10107012	18° 42' 50,34201"S	65° 03' 51,22718"W	282333.885	7929560.699	20
10107013	18° 46' 29,05650"S	65° 01' 43,87958"W	286141.809	7922877.998	20
10107014	18° 46' 49,86134"S	65° 01' 40,26935"W	286254.844	7922239.451	20
10107015	18° 47' 09,63075"S	65° 02' 45,11232"W	284362.653	7921609.788	20
10107016	18° 47' 28,72568"S	65° 03' 01,03338"W	283903.124	7921017.239	20
10107017	18° 48' 01,05137"S	65° 03' 17,73927"W	283425.345	7920017.556	20
10107018	18° 48' 01,46158"S	65° 03' 18,66328"W	283398.430	7920004.629	20
10107019	18° 48' 05,28763"S	65° 03' 06,48923"W	283756.315	7919891.096	20
10107020	18° 48' 44,20530"S	65° 02' 47,56476"W	284324.332	7918699.211	20
10107021	18° 49' 03,69895"S	65° 02' 39,07994"W	284579.681	7918104.171	20
10107022	18° 49' 39,08079"S	65° 02' 12,96255"W	285356.950	7917024.955	20
10107023	18° 50' 05,15985"S	65° 02' 04,00640"W	285628.389	7916226.022	20
10107024	18° 50' 32,08116"S	65° 01' 31,92651"W	286577.125	7915408.932	20
10107025	18° 50' 11,3096"S	65° 01' 14,5130"W	287079.682	7916053.478	20
10107026	18° 49' 39,79844"S	65° 00' 11,59515"W	288910.907	7917043.339	20
10107027	18° 50' 28,67667"S	64° 59' 50,37994"W	289549.016	7915547.343	20
10107028	18° 51' 18,20103"S	64° 58' 56,80511"W	291134.596	7914042.086	20
10107029	18° 52' 18,20515"S	64° 59' 44,88279"W	289747.893	7912181.167	20



ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades:

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE.

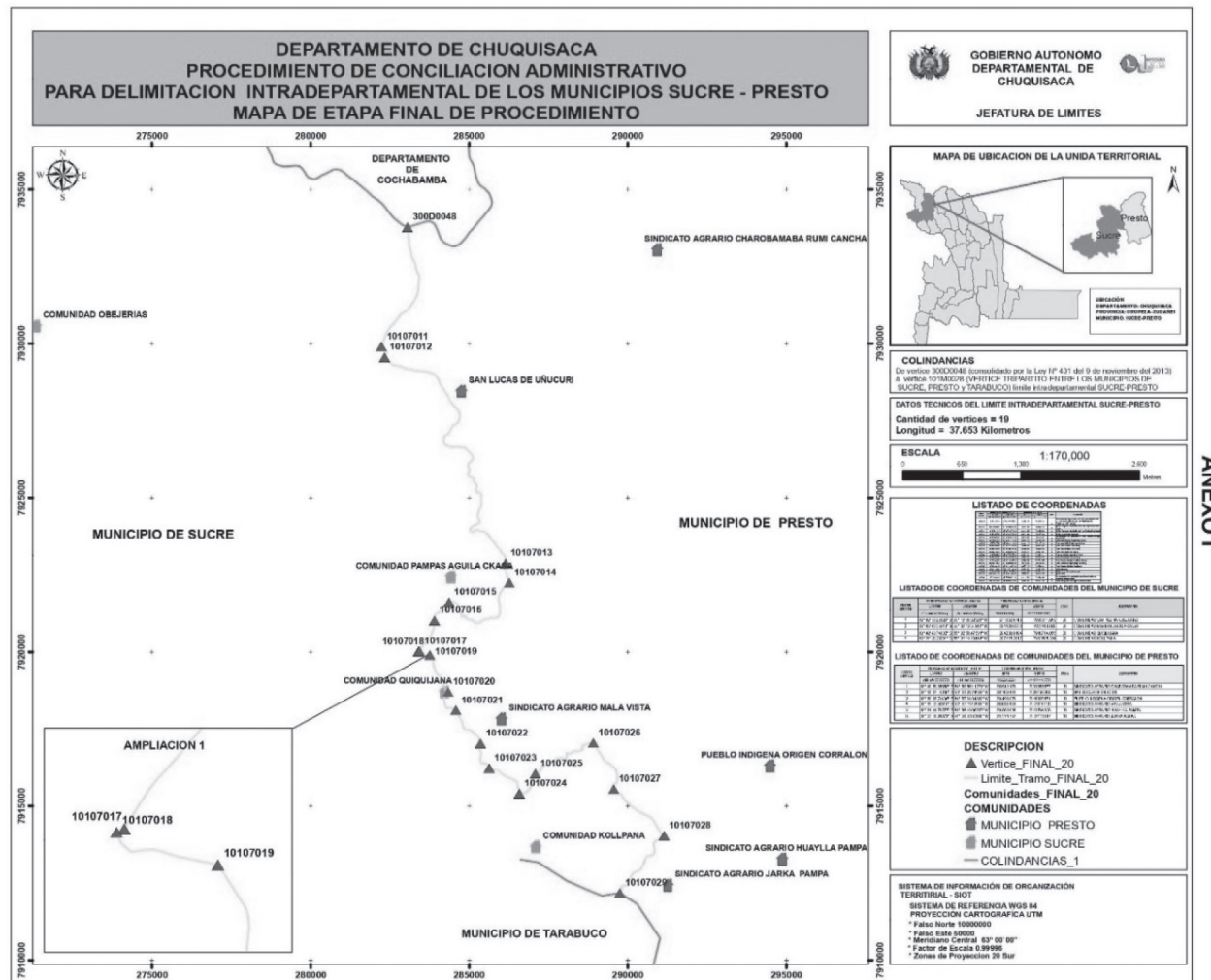
Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°42'13.23326" S	65°10'05.52529" W	271352.475	7930571.843	20	COMUNIDAD CAMPESENA OBEJERIAS
2	18°46'42.56040" S	65°02'42.51840" W	284429.053	7922443.086	20	COMUNIDAD PAMPAS AGUILA CKASA
3	18°48'43.74032" S	65°02'50.47531" W	284238.918	7918714.065	20	COMUNIDAD QUIQUIJANA
4	18°51'28.29291" S	65°01'14.18444" W	287116.282	7913686.334	20	COMUNIDAD KOLLPANA

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE PRESTO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°40'59.86868" S	64°58'56.11271" W	290943.129	7933055.677	20	SINDICATO AGRARIO CHAROBAMBA RUMI CANCHA
2	18°43'27.16206" S	65°02'28.74938" W	284763.494	7928456.268	20	SAN LUCAS DE UÑUCURI
3	18°50'05.74436" S	64°57'01.04300" W	294499.029	7916307.671	20	PUEBLO INDÍGENA ORIGEN CORRALON
4	18°49'12.68846" S	65°01'49.43906" W	286036.453	7917844.420	20	SINDICATO AGRARIO MALA VISTA
5	18°51'44.20227" S	64°56'49.06287" W	294883.036	7913284.028	20	SINDICATO AGRARIO HUAYLLA PAMPA
6	18°52'10.28078" S	64°58'52.62886" W	291274.767	7912442.017	20	SINDICATO AGRARIO JARKA PAMPA



ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudáñez del Departamento de Chuquisaca, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las Senadoras y los Senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE DE LA PROVINCIA OROPEZA Y PRESTO DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudáñez del Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental entre los municipios de Sucre y Presto del Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). Las coordenadas de las descripciones realizadas corresponden al Sistema Geodésico de Referencia Mundial WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 20 Sur y coordenadas geodésicas.

El límite entre los Municipios de Sucre y Presto inicia a partir del **Vértice 300D0048** con coordenada (Este 283056.143 y Norte 7933776.923, Latitud 18°40' 33.5199"S y Longitud 64°3' 24.92440"W), vértice consolidado por la Ley N° 431 del 9 de noviembre del 2013, LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL CHUQUISACA-COCHABAMBA, ubicado en el Río Grande, continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107011** con coordenada (Este 282233.987 y Norte 7929906.219, Latitud 18°42'39,06972"S y Longitud 65°03'54,49973"W), ubicado en el eje Río Changueral - Quebrada Jucumario (Mojón Jucumariyuc Puncu), continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107012** con coordenada (Este 282333.885 y Norte 7929560.699, Latitud 18°42'50,34201"S y Longitud 65°03'51,22718"W), ubicado



en el eje Río Changueral - Quebrada Jayaj Yacu (Mojón Ajyacu Puncu), continua por el eje del Río Changueral hasta ubicar el **Vértice 10107013** con coordenada (Este 286141.809 y Norte 7922877.998, Latitud 18°46'29,05650"S y Longitud 65°01'43,87958"W), ubicado en el eje R Río Presto (Mojón Quebrada), continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el **Vértice 10107014** con coordenada (Este 286254.844 y Norte 7922239.451, Latitud 18°46'49,86134"S y Longitud 65°01'40,26935"W), ubicado en la desembocadura de la quebrada Mala Vista al Río Presto (Mojón Purga Thullu), continua por el eje de la quebrada Mala Vista hasta ubicar el **Vértice 10107015** con coordenada (284362.653 Este y 7921609.788 Norte, Latitud 18°47'09,63075" S y Longitud 65°02'45,11232" W), ubicado en la quebrada Mala Vista (Mojón Tunas Mayu), continua por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10107016** con coordenada (Este 283903.124 y Norte 7921017.239, Latitud 18°47'28,72568" y Longitud 65°03'01,03338"W), ubicado en el cerro Jatun Mokho (Mojón Jatun Mokho), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107017** con coordenada (Este 283425.345 y Norte 7920017.556, Latitud 18°48'01,05137"S y Longitud 65°03'17,73927"W), ubicado en el cerro Carrera (Mojón Jarcka Loma), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10107018** con coordenada (Este 283398.43 y Norte 7920004.629, Latitud 18°48'01,46158"S y Longitud 65°03'18,66328"W), ubicado en el cerro Carrera (Mojón Jarcka Loma), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107019** con coordenada (Este 283756.315 y Norte 7919891.096, Latitud 18°48'05,28763"S y Longitud 65°03'06,48923"W), ubicado en el cerro Jarca (Mojón Jarcka Loma), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107020** con coordenada (Este 284324.332 y Norte 7918699.211, Latitud 18°48'44,25530"S y Longitud 65°02'47,56476"W), ubicado en el cerro Jarca (Mojón Jucumariyuc ckasa), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el Vértice 10107021 con coordenada (Este 284579.681 y Norte 7918104.171, Latitud 18°49'03,69895"S y Longitud 65°02'39,07994"W), ubicado en el cerro Pucara (Mojón Pucara Punta), continua la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107022** con coordenada (Este 285356.95 y Norte 7917024.955, Latitud 18°49'39,08079"S y Longitud 65°02'12,96255"W), ubicado en el cerro Chacaloma (Mojón Niñoj Yacu Punta), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10107023** con coordenada (Este 285628.389 y Norte 7916226.022, Latitud 18°50'05,15985"S y Longitud 65°02'04,00640"W), ubicado en el Cerro Chacaloma, continua por la divisoria de aguas este hasta ubicar el **Vértice 10107024** con coordenada (Este 286577.125 y Norte 7915408.932, Latitud 18°50'32,08116"S y Longitud 65°01'31,92651"W), ubicado en el cerro Chacaloma (Mojón Chacaloma), continua por el eje de quebrada hasta ubicar el **Vértice 10107025** con coordenada (Este 287079.682 y Norte 7916053.478, Latitud 18°50'11,30960" S y Longitud 65°01'14,51300" W), ubicado en la quebrada Carapari, continua por el eje de quebrada hasta ubicar el **Vértice 10107026** con coordenada (Este 288910.907 y Norte 7917043.339, Latitud 18°49'39,79844"S y Longitud 65°00'11,59515"W), ubicado en el eje Río Presto - Quebrada Carapari, continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el Vértice 10107027 con coordenada (Este 289549.016 y Norte 7915547.343, Latitud 18°50'28,67667"S y Longitud 64°59'50,37994"W), ubicado en el eje del Río Presto, continua por el eje del Río Presto hasta ubicar el **Vértice 10107028** con coordenada (Este 291134.596 y Norte 7914042.086, Latitud 18°51'18,20103"S y Longitud 64°58'56,80511"W), ubicado en la desembocadura de la quebrada Copacabana al Río Presto (Mojón sin denominación), continua por el eje de la quebrada Copacabana en dirección sur oeste hasta ubicar el **Vértice 10107029** con coordenada (Este 289747.893 y Norte 7912181.167, Latitud 18°52'18,20515"S y Longitud 64°59'44,88279"W), ubicado en la quebrada Copacabana (Mojón sin denominación), tripartito entre los municipios de Sucre, Presto y Tarabuco.

TABLA DE COORDENADAS

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
300D0048	18° 40' 33,5199"S	64° 03' 24.9244"W	283056.143	7933776.923	20
10107011	18° 42' 39,06972"S	65° 03' 54,49973"W	282233.987	7929906.219	20



10107012	18° 42' 50,34201"S	65° 03' 51,22718"W	282333.885	7929560.699	20
10107013	18° 46' 29,05650"S	65° 01' 43,87958"W	286141.809	7922877.998	20
10107014	18° 46' 49,86134"S	65° 01' 40,26935"W	286254.844	7922239.451	20
10107015	18° 47' 09,63075"S	65° 02' 45,11232"W	284362.653	7921609.788	20
10107016	18° 47' 28,72568"S	65° 03' 01,03338"W	283903.124	7921017.239	20
10107017	18° 48' 01,05137"S	65° 03' 17,73927"W	283425.345	7920017.556	20
10107018	18° 48' 01,46158"S	65° 03' 18,66328"W	283398.430	7920004.629	20
10107019	18° 48' 05,28763"S	65° 03' 06,48923"W	283756.315	7919891.096	20
10107020	18° 48' 44,20530"S	65° 02' 47,56476"W	284324.332	7918699.211	20
10107021	18° 49' 03,69895"S	65° 02' 39,07994"W	284579.681	7918104.171	20
10107022	18° 49' 39,08079"S	65° 02' 12,96255"W	285356.950	7917024.955	20
10107023	18° 50' 05,15985"S	65° 02' 04,00640"W	285628.389	7916226.022	20
10107024	18° 50' 32,08116"S	65° 01' 31,92651"W	286577.125	7915408.932	20
10107025	18° 50' 11,3096" S	65° 01' 14,5130" W	287079.682	7916053.478	20
10107026	18° 49' 39,79844"S	65° 00' 11,59515"W	288910.907	7917043.339	20
10107027	18° 50'28,67667"S	64° 59' 50,37994"W	289549.016	7915547.343	20
10107028	18° 51' 18,20103"S	64° 58' 56,80511"W	291134.596	7914042.086	20
10107029	18° 52' 18,20515"S	64° 59 '44,88279"W	289747.893	7912181.167	20

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades:

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°42'13.23326" S	65°10'05.52529" W	271352.475	7930571.843	20	COMUNIDAD CAMPELINA OBEJERIAS
2	18°46'42.56040" S	65°02'42.51840" W	284429.053	7922443.086	20	COMUNIDAD PAMPAS AGUILA CKASA
3	18°48'43.74032" S	65°02'50.47531" W	284238.918	7918714.065	20	COMUNIDAD QUIQUIJANA
4	18°51'28.29291" S	65°01'14.18444" W	287116.282	7913686.334	20	COMUNIDAD KOLLPANA

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE PRESTO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°40'59.86868" S	64°58'56.11271" W	290943.129	7933055.677	20	SINDICATO AGRARIO CHAROBAMBA RUMI CANCHA
2	18°43'27.16206" S	65°02'28.74938" W	284763.494	7928456.268	20	SAN LUCAS DE UÑUCURI
3	18°50'05.74436" S	64°57'01.04300" W	294499.029	7916307.671	20	PUEBLO INDIGENA ORIGEN CORRALON
4	18°49'12.68846" S	65°01'49.43906" W	286036.453	7917844.420	20	SINDICATO AGRARIO MALA VISTA
5	18°51'44.20227" S	64°56'49.06287" W	294883.036	7913284.028	20	SINDICATO AGRARIO HUAYLLA PAMPA
6	18°52'10.28078" S	64°58'52.62886" W	291274.767	7912442.017	20	SINDICATO AGRARIO JARKA PAMPA

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades:



LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°42'13.23326" S	65°10'05.52529" W	271352.475	7930571.843	20	COMUNIDAD CAMPELINA OBEJERIAS
2	18°46'42.56040" S	65°02'42.51840" W	284429.053	7922443.086	20	COMUNIDAD PAMPAS AGUILA CKASA
3	18°48'43.74032" S	65°02'50.47531" W	284238.918	7918714.065	20	COMUNIDAD QUIQUIJANA
4	18°51'28.29291" S	65°01'14.18444" W	287116.282	7913686.334	20	COMUNIDAD KOLLPANA

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE PRESTO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA	DESCRIPCIÓN COMUNIDAD/ LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE		
1	18°40'59.86868" S	64°58'56.11271" W	290943.129	7933055.677	20	SINDICATO AGRARIO CHAROBAMBA RUMI CANCHA
2	18°43'27.16206" S	65°02'28.74938" W	284763.494	7928456.268	20	SAN LUCAS DE UÑUCURI
3	18°50'05.74436" S	64°57'01.04300" W	294499.029	7916307.671	20	PUEBLO INDIGENA ORIGEN CORRALON
4	18°49'12.68846" S	65°01'49.43906" W	286036.453	7917844.420	20	SINDICATO AGRARIO MALA VISTA
5	18°51'44.20227" S	64°56'49.06287" W	294883.036	7913284.028	20	SINDICATO AGRARIO HUAYLLA PAMPA
6	18°52'10.28078" S	64°58'52.62886" W	291274.767	7912442.017	20	SINDICATO AGRARIO JARKA PAMPA

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

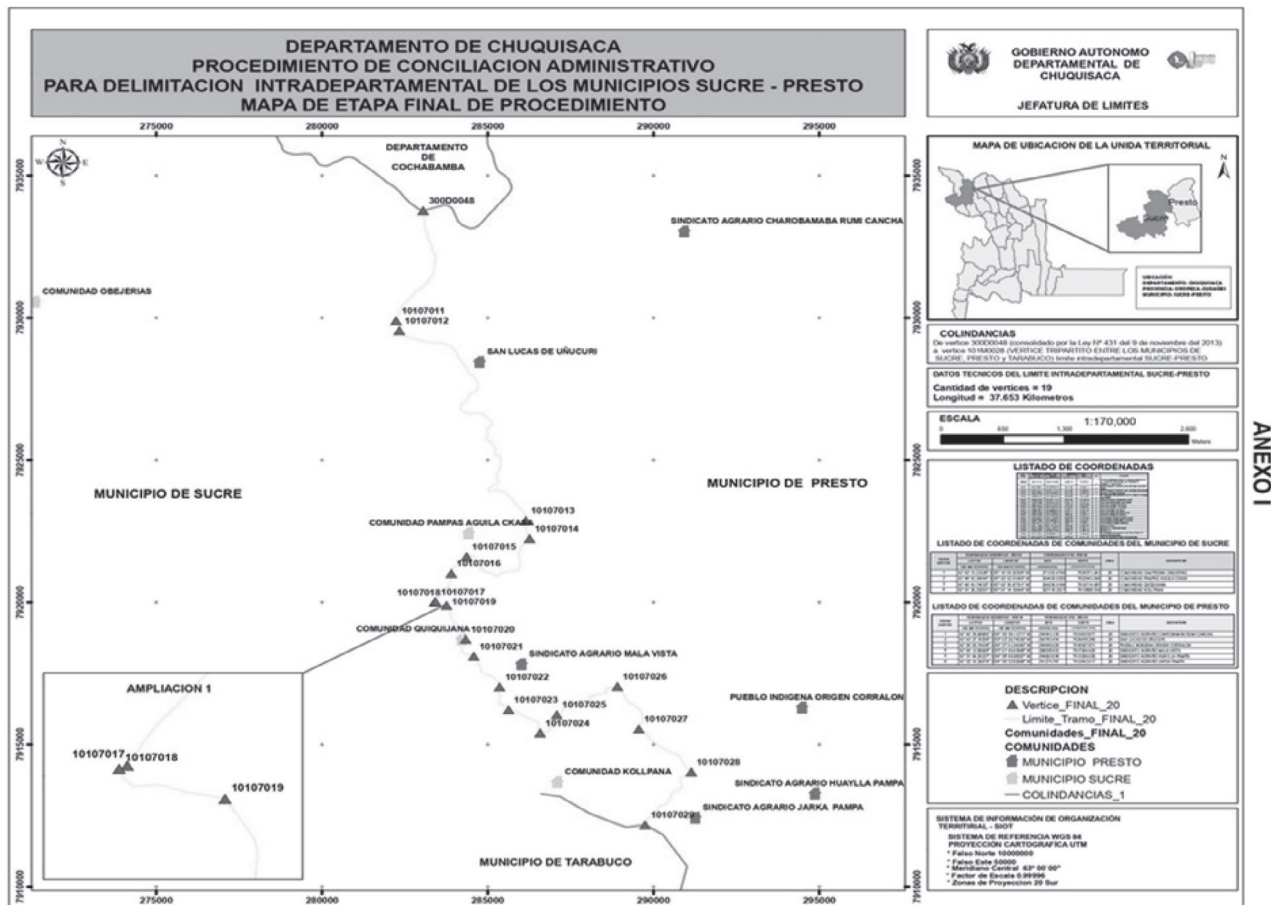
Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudáñez del Departamento de Chuquisaca, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudañez, del Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de Ley de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Sucre de la Provincia Oropeza y Presto de la Provincia Zudañez, del Departamento de Chuquisaca, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 115/2023-2024 C.S., de Delimitación Intradepartamental Tramo III, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó, del Departamento de Oruro. (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:



**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ALP/CS/COTEy A/ PL No. 6 /2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023-2024**

**Octava Sesión Ordinaria de Comisión
Fecha Nuestra Señora de La Paz 18 de abril de 2024**

ASUNTO:

**PL. 115/2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO
III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN
DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaria General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 23 de febrero de 2024, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Cuarta Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 05 de marzo de 2024 años, secretaria técnica remite a conocimiento del Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL. 115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo, para su consideración y tratamiento, instancia Legislativa que determina su dedicatoria en Secretaria Técnica de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para elaboración de informe final de Comisión.

En la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores desarrollada en el Municipio de Poopó departamento de Oruro en fecha 18 de abril de 2024 años , el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaría Técnica signado **ALP/ CS/ COTE y A / PL No 06/ 2024** referido al Proyecto de Ley **PL. 115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo determinando su **aprobación sin modificaciones** por unanimidad y su prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.



Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El parágrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN.

ANDRÉS IBÁÑEZ

19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.



LEY N° 339
DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.
18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

D.S. N° 1560,
Procedimientos administrativos
18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013
17 de mayo de 2013,

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.

Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

- a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- 28



- b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la: a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción. b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal. Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.

Artículo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). I. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara de Origen serán archivados y podrán ser propuestos nuevamente en la legislatura siguiente. II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados.

Artículo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CAMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, a la normativa Legal Vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia en materia de Delimitación de Unidades Territoriales y a todos los documentos de respaldo adheridos al presente Proyecto de Ley, técnicos y legales emitidos por las instancias intervinientes en la consolidación del Proyecto de Ley y en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes Dirección de Límites de la Gobernación, el Instituto Geográfico Militar IGM, el Vice Ministerio de Autonomías, Secretaría Técnica de COTeYA CS sobre el Proyecto de Ley **PL.115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**, en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores se determinó, que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en las normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y su decreto Supremo reglamentario 1560 para su consideración, tratamiento y aprobación, en plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización



Territorial del estado y Autonomías, en tal razón Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores emite el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 6/2024** el mismo que recomienda al pleno de senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su **Aprobación sin Modificaciones**.

A continuación, se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL. 115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE URURO**. Projectado por el Órgano Ejecutivo

Mediante memorial presentado y recepcionado en fecha 25 de agosto de 2022; el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, solicita al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo III entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de conformidad al artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, concordante con el Artículo 41 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013.

Mediante Nota signada CITE:GADOR/SDAJ/DDLT N° 732/2022 y conforme a la última parte del parágrafo I del artículo 67 del D.S.R. N° 1560, se remite la documentación presentada por el representante legal del Municipio de Poopó al Viceministerio de Autonomías para su registro en el Sistema de Información de Organización Territorial (SIOT) en respuesta mediante CITE: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0127/2022, el Viceministerio de Autonomías dependiente del Ministerio de la Presidencia, emite el reporte de registro SIOT N° 210922-MP-VA-DGOT-M-0134/2022 tramo III.

De acuerdo al Informe Técnico Legal D.D.L.T. N° 134/2022 de fecha 17 de octubre de 2022, emitido por la Dirección Departamental de Límites Territoriales de la Gobernación de Oruro, recomienda elaborar la NOTA DE ADMISIÓN a la solicitud de inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro signado como expediente administrativo N° 04/2022, habiéndose dado cumplimiento al Artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560.

En fecha 20 de octubre de 2022, se emite la Nota de Admisión DDLT N° 07/2022, notificándose al Representante Legal del Municipio de Huanuni, mediante formulario de notificaciones, en fecha 28 de octubre de 2022 y al representante Legal del Municipio de Poopó en fecha 04 de noviembre de 2022, en conformidad de los artículos 71 y 72 del Decreto Supremo N° 1560.

En cumplimiento al artículo 73 del Decreto Supremo N° 1560, el Alcalde del municipio Poopó, mediante memorial de fecha 02 de diciembre de 2022, se apersona y presenta pronunciamiento de conformidad en el proceso delimitación Intradepartamental tramo III entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

Conforme al artículo 74 del D.S.R N° 1560, se emite informe de pronunciamiento DDLT N° 155/2022 de fecha 16 de diciembre de 2022, que identifica la inexistencia de límites y/o tramos en conflicto en su pronunciamiento, habiendo cumplido con los requisitos exigidos en la citada norma vigente y recomienda la prosecución del procedimiento de delimitación.

En aplicación del artículo 75 del D.S. N° 1560 Reglamento de la Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales, se emite nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación D.D.L.T. N° 10/2022 de fecha 22 de diciembre de 2022, donde se dispone la asistencia en un máximo de diez personas por cada Municipio, pudiendo acompañar Autoridades políticas (Alcalde y/o Alcaldesa, Concejales); autoridades originarias. Que mediante formulario de notificaciones de fecha 22 de diciembre de 2022, se adjuntó informe de pronunciamiento, nota de admisión del pronunciamiento y nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación, donde señala la asistencia de representantes y/o acreditados colindantes



de los Municipios de Huanuni y Poopó a la Reunión de Coordinación y Planificación, de conformidad al párrafo III del artículo 75 del D.S.R. N° 1560, de la misma forma se emiten avisos radiales de fechas 26,27 y 28 de diciembre de 2022, dirigidos a las comunidades y vecinos del límite y/o tramo invitando a la reunión de coordinación.

En aplicación al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 29 de diciembre de 2022, se procede con la Reunión de Coordinación y Planificación, donde se suscribe el Acta de Establecimiento de Reglas para el Procedimiento de Conciliación Intradepartamental tramo III entre el Municipio de Huanuni con el Municipio Poopó, Acta de No Agresión y Acta de Cierre de la Etapa de Inicio, de la misma forma se describe el cronograma de actividades de la etapa de ejecución en campo.

Mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ-DDLT N° 130/2023, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su segundo registro en el Nodo del SIOT, conforme establece el Art. 76 del D.S.R. N° 1560, en respuesta mediante nota MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0197-CAR/22, se adjunta el registro SIOT N° 190523-MP-VA-DGOT-M-0134/2022, correspondiente al Artículo 76.

En la etapa de ejecución en campo mediante acta de apertura de trabajo en campo de delimitación entre los Municipios de Huanuni y Poopó, suscrito en fecha 14 de febrero de 2023, entre las autoridades políticas, originarias y colindantes de los Municipios de Huanuni y Poopó, se inicia el trabajo de campo y suscripción de actas.

Conforme a cronograma de actividades aprobada mediante acta de Cierre de la Etapa de Inicio de fecha 29 de diciembre de 2022, se inició la Etapa de Ejecución en Campo en fecha 14 de febrero de 2023, en el lugar denominado (Tripartito Kewallani Cruz) con la participación de representantes de los Municipios de Machacamarca y Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, representantes y/o acreditados de las comunidades colindantes en el límite intradepartamental donde se procedió a la suscripción del acta de acuerdo por vértice límite y acta de acuerdo por límite y/o tramo desde el vértice 41920025 denominado Tripartito Kewallani Cruz en el proceso intradepartamental entre los municipios Huanuni y Machacamarca (Tramo II) hasta el bipartito entre los municipio de Huanuni y Poopó (Tramo III) vértice 41916011 denominado Esquina Desmonte, acordando doce (12) vértices, cumpliendo el Artículo 37 y 38 de la Ley N° 339, artículo 82 del D.S.R. N° 1560 y artículo 51 de las Normas Técnicas aprobado mediante Resolución Ministerial 057/2013.

En fecha 14 de febrero de 2023 y fecha 15 de mayo de 2023 se suscribe el acta de acuerdo por vértice y acta de acuerdo por límite y/o tramo, dando cumplimiento a los Arts. 77, 80 y 82 del D.S. No 1560, Ley No 339 y Normas Técnicas del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de Unidades Territoriales, con el Municipio de Huanuni y Municipio Poopó, asimismo en fecha 20 de junio de 2023, se firmó el acta de cierre de ejecución en campo, dando cumplimiento al Art. 82 y 83 del D.S. N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En cumplimiento al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 23 de junio de 2023, se elabora Informe Técnico Legal de Resultados de la Etapa de campo DDLT N° 50/2023, que recomienda remitir mediante nota al Instituto Geográfico Militar documentación correspondiente.

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 83 del Decreto Supremo N° 1560, en fecha 20 de junio de 2023, a la conclusión de la Etapa de Ejecución en Campo, se suscribió el Acta de Cierre de la Etapa de Ejecución en Campo en presencia de la Autoridad Conciliatoria, Autoridades Municipales y originarias, representantes de ambos Municipios y conforme a la última parte del Art. 83 del D.S.R. N° 1560, mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ-DDLT N° 337/2023, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su tercer registro en el Nodo del SIOT, en respuesta mediante nota MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0373-CAR/23, se adjunta el registro SIOT N° 250723-MP-VA-DGOT-M-0134/2023, correspondiente al Artículo 83.

Mediante nota CITE: GAD-ORU/GAB-DESP N° 1197/2023, se remite informe técnico legal de resultados DDLT N° 50/2023, actas inherentes al proceso de delimitación Intradepartamental tramo III entre el

municipio de Huanuni con el municipio de Poopó, al Jefe del Distrito Oruro del Instituto Geográfico Militar, en cumplimiento del artículo 84,85,86 y 87 del D.S.R. N° 1560.

Conforme dispone el artículo 16 de la Ley N° 339, el Instituto Geográfico Militar está encargado de realizar la demarcación de las unidades territoriales, en base a las actas suscritas dentro el presente procedimiento administrativo de conciliación Intradepartamental, además que la demarcación de vértices en tramo y/o límite será realizada en base a la información de las actas suscritas, sin modificación o alteración tal como establece el Artículo 86 del Decreto Supremo N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En mérito al artículo 85 del D.S.R. N° 1560, se realizó la reunión de planificación de la demarcación con representantes de los Municipios de Huanuni y Poopó y el Instituto Geográfico Militar – Distrito Oruro, en ambientes de la Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

En mérito al artículo 86,87 y 88 del D.S.R. N° 1560, el Jefe de Distrito Geográfico de Oruro, remite carpetas de once (11) vértices demarcados del tramo III entre los municipios de Huanuni y Poopó mediante nota CITE: Sección DGMO-S N° 110/23 con fecha de recepción 18 de octubre de 2023.

De acuerdo al artículo 90 del D.S.R. N° 1560, señala: la dependencia técnica de límites del órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental, una vez recibido el informe técnico de demarcación del Instituto Geográfico Militar, emitirá el informe técnico legal que contendrá la evaluación de la etapa de inicio, etapa de ejecución en campo y resultados del procedimiento de conciliación administrativa, de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Viceministerio de Autonomías, informe que será aprobado por la autoridad técnica correspondiente y registrado en el nodo del SIOT en un plazo de diez (10) días hábiles.

En cumplimiento al Art. 90 del D.S.R. N° 1560, se eleva el informe técnico legal DDLT N° 91/2023 de fecha 27 de octubre de 2023.

El párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, señala excepcionalmente el plazo previsto en el párrafo anterior podrá ser ampliado en un máximo de sesenta (60) días calendario. Previo informe técnico legal de justificación y resolución de ampliación. El Párrafo III señala el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en casos particulares, podrá ser suspendido mediante norma expresa que establezca la causa y el tiempo, sin exceder los treinta (30) días calendario. El tiempo de suspensión no se contabilizará en el plazo máximo de duración del procedimiento. El cual se dispuso su aplicación previa justificación correspondiente dentro el presente procedimiento.

Mediante el informe jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 166/2023 de 22 de diciembre de 2023, en sus conclusiones señala el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo III en el límite y/o tramo entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el Municipio Poopó de la Provincia Pantaleón Poopó del Departamento de Oruro y recomienda la aplicación del artículo 92 y 93 previsto en el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 y Ley N° 339 de delimitación de Unidades Territoriales.

El Gobernador del Departamento de Oruro, de conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 3, 13 párrafo II del artículo 27 de la Ley N° 339 y en aplicación del numeral 2 del artículo 5; 92 y 93; del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560. Resuelve:

PRIMERO.- DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS plasmados en las Actas suscritas por las partes dentro del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación Intradepartamental tramo III entre el municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el municipio Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a Informe Técnico Legal DDLT N° 91/2023 de fecha 27 de octubre de 2023 y el Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 166/2023 de fecha 22 de diciembre de 2023, quedando definida la delimitación conforme el siguiente detalle:



I.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE:

El tramo III entre los Municipios de: Huanuni y Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:

Se inicia a partir del tripartito entre los municipios de Huanuni, Poopó y Machacamarca con el VÉRTICE 41920025 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 11.97236" S y Longitud 66° 54' 48.98873" W y coordenadas UTM: Este 720634.922, Norte 7984218.664 denominado KEWALLANI CRUZ, ubicado al borde de la carretera a Huanuni, conciliado en el proceso intradepartamental entre los municipios Huanuni y Machacamarca (Tramo II) continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916001 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 20.00035" S y Longitud 66° 54' 40.44697" W y coordenadas UTM: Este 720883.110, Norte 7983968.947 denominado QUELLA QHELLA VINTO, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916002 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 38.03377" S y Longitud 66° 54' 26.87434" W y coordenadas UTM: Este 721275.606, Norte 7983409.874 denominado JACHA LACTA PATA, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916003 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 01.31382" S y Longitud 66° 53' 59.49118" W y coordenadas UTM: Este 722072.029, Norte 7982684.806 denominado QHANLLY PAMPA, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916004 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 25.57958" S y Longitud 66° 53' 35.39900" W y coordenadas UTM: Este 722771.347, Norte 7981930.502 denominado LOJHO ESQUINA, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916005 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 49.64128" S y Longitud 66° 53' 14.40988" W y coordenadas UTM: Este 723379.511, Norte 7981183.495 denominado JANCO KALA, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y una quebrada sin nombre continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916006 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 50.10220" S y Longitud 66° 53' 12.85573" W y coordenadas UTM: Este 723425.010, Norte 7981168.794 denominado JANCO KALA 2, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y una quebrada sin nombre continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916007 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 01.90424" S y Longitud 66° 53' 01.54445" W y coordenadas UTM: Este 723753.150, Norte 7980802.039 denominado TARUCA WAJRAÑA, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916008 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 08.71282" S y Longitud 66° 52' 54.72418" W y coordenadas UTM: Este 723951.109, Norte 7980590.355 denominado ALMA ALMA, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916009 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 11.77776" S y Longitud 66° 52' 52.77884" W y coordenadas UTM: Este 724007.172, Norte 7980495.445 denominado ALMA ALMA 2, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916010 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 24.53703" S y Longitud 66° 52' 44.27648" W y coordenadas UTM: Este 724252.422, Norte 7980100.200 denominado CHAUPY DESMONTE, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41916011 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 41.59496" S y Longitud 66° 52' 36.30923" W y coordenadas UTM: Este 724480.404, Norte 7979572.949 denominado ESQUINA DESMONTE, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni.

II.- TABLA DE COORDENADAS TRAMO III:

Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41920025	18° 13' 11.97236" S	66° 54' 48.98873" W	3856.9810	720634.922	7984218.664	19



41916001	18° 13' 20.00035" S	66° 54' 40.44697" W	3857.2613	720883.110	7983968.947	19
41916002	18° 13' 38.03377" S	66° 54' 26.87434" W	3862.2695	721275.606	7983409.874	19
41916003	18° 14' 01.31382" S	66° 53' 59.49118" W	3872.6388	722072.029	7982684.806	19
41916004	18° 14' 25.57958" S	66° 53' 35.39900" W	3881.8536	722771.347	7981930.502	19
41916005	18° 14' 49.64128" S	66° 53' 14.40988" W	3896.2457	723379.511	7981183.495	19
41916006	18° 14' 50.10220" S	66° 53' 12.85573" W	3898.9647	723425.010	7981168.794	19
41916007	18° 15' 01.90424" S	66° 53' 01.54445" W	3902.3087	723753.150	7980802.039	19
41916008	18° 15' 08.71282" S	66° 52' 54.72418" W	3902.2002	723951.109	7980590.355	19
41916009	18° 15' 11.77776" S	66° 52' 52.77884" W	3899.5592	724007.172	7980495.445	19
41916010	18° 15' 24.53703" S	66° 52' 44.27648" W	3911.2379	724252.422	7980100.200	19
41916011	18° 15' 41.59496" S	66° 52' 36.30923" W	3907.6098	724480.404	7979572.949	19

III.- CARACTERÍSTICAS DEL LÍMITE:

DISTANCIA	VÉRTICES
6. 0836 Km	Total de doce (12) vértices con actas de acuerdo.

IV. RELACIÓN DE ACUERDOS SUSCRITOS:

Descripción de Actas	CANTIDAD
Acta de acuerdo por vértice	1
Acta de acuerdo por límite y/o tramo	2
Actas de acuerdo	Total: 3

SEGUNDO. - LISTADO DE COORDENADAS DE LAS COMUNIDADES TRAMO III.

Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 13' 20.03081" S	66° 53' 23.23461" W	723152.000	7983942.000	19	Pharapia	Huanuni
2	18° 14' 37.39981" S	66° 53' 02.86731" W	284763.494	7981556.000	19	Viluyo	Huanuni
3	18° 15' 18.76337" S	66° 52' 06.98865" W	725350.000	7980265.000	19	Sajsani	Huanuni



Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			Nombre de la comuni- dad	Nombre del munic- ipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 14' 20.45836" S	66° 54' 31.83285" W	721115.000	7982107.000	19	Acomar- ca	Poopó
2	18° 15' 05.59728" S	66° 53' 35.50701" W	722754.000	7980700.000	19	K h a s a Pata	Poopó
3	18° 15' 33.09285" S	66° 53' 01.58014" W	723741.000	7979843.000	19	Totoroco	Poopó

TERCERO. - El mapa temático elaborado con base de las coordenadas y los acuerdos establecidos en las actas del tramo III, forman parte indisoluble de la presente Resolución.

CUARTO. - Se dispone la remisión del presente procedimiento de conciliación administrativa de delimitación Intradepartamental tramo III entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó, así como el Anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su correspondiente trámite legislativo.

QUINTO. -Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución.

SEXTO. - La presente resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.

SÉPTIMO. - La Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

El Gobernador de Cochabamba en uso de sus atribuciones Departamentales emite la Resolución Administrativa Departamental signada **No. 718/2023.**

V. CONCLUSIÓN.

La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores concluye lo siguiente:

Habiéndose procedido a la revisión y análisis de la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia en materia de Delimitación de Unidades Territoriales Intradepartamentales Constitución Política del Estado, Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, decreto Supremo Reglamentario 1560 y Resolución Administrativa Departamental y a todos los documentos de respaldo adheridos al Proyecto de Ley, informes técnicos y legales de las instancias intervinientes, en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias correspondientes para la consolidación del Proyecto de Ley, Dirección de Límites de la Gobernación, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar y Secretaria Técnica de la C.S. sobre el Proyecto de Ley signado **PL.115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**, en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores se determinó que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y legales jurídicos para su consideración, tratamiento y aprobación, en la Cámara de Senadores, en tal razón que Secretaria Técnica emite el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/CS/ COTEyA/PL No**

6/2024 el mismo que recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su **Aprobación sin Modificaciones** como instancia de origen procediendo a emitir la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR sin Modificaciones EL PROYECTO DE LEY SIGNADO PL.115 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**

Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Alagarnaz, Presidenta de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez; Secretaria del Comité Autonomías Municipales Indígena, Originario Campesinas y Regionales; (No firma por Licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 115/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y EL MUNICIPIO DE POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

ARTÍCULO 1.(OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación Intradepartamental Tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACION). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la Delimitación Intradepartamental Tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE) El Tramo III entre los Municipios de: Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:

Se inicia a partir del tripartito entre los municipios de Huanuni, Poopó y Machacamarca con el **VÉRTICE 41920025** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 11.97236" S y Longitud 66° 54' 48.98873" W y coordenadas UTM: Este 720634.922, Norte 7984218.664 denominado **KEWALLANI CRUZ**, ubicado al borde de la carretera a Huanuni, conciliado en el proceso intradepartamental entre los municipios Huanuni



y Machacamarca (Tramo II) continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916001** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 20.00035" S y Longitud 66° 54' 40.44697" W y coordenadas UTM: Este 720883.110, Norte 7983968.947 denominado **QUELLA QHELLA VINTO**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro – Potosí, continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916002** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 38.03377" S y Longitud 66° 54' 26.87434" W y coordenadas UTM: Este 721275.606, Norte 7983409.874 denominado **JACHA LACTA PATA**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916003** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 01.31382" S y Longitud 66° 53' 59.49118" W y coordenadas UTM: Este 722072.029, Norte 7982684.806 denominado **QHANLLY PAMPA**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916004** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 25.57958" S y Longitud 66° 53' 35.39900" W y coordenadas UTM: Este 722771.347, Norte 7981930.502 denominado **LOJHO ESQUINA**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916005** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 49.64128" S y Longitud 66° 53' 14.40988" W y coordenadas UTM: Este 723379.511, Norte 7981183.495 denominado **JANCO KALA**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y una quebrada sin nombre continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916006** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 50.10220" S y Longitud 66° 53' 12.85573" W y coordenadas UTM: Este 723425.010, Norte 7981168.794 denominado **JANCO KALA 2**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y una quebrada sin nombre continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916007** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 01.90424" S y Longitud 66° 53' 01.54445" W y coordenadas UTM: Este 723753.150, Norte 7980802.039 denominado **TARUCA WAJRAÑA**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro – Potosí, continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916008** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 08.71282" S y Longitud 66° 52' 54.72418" W y coordenadas UTM: Este 723951.109, Norte 7980590.355 denominado **ALMA ALMA**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916009** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 11.77776" S y Longitud 66° 52' 52.77884" W y coordenadas UTM: Este 724007.172, Norte 7980495.445 denominado **ALMA ALMA 2**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916010** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 24.53703" S y Longitud 66° 52' 44.27648" W y coordenadas UTM: Este 724252.422, Norte 7980100.200 denominado **CHAUPY DESMONTE**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro – Potosí, continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916011** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 41.59496" S y Longitud 66° 52' 36.30923" W y coordenadas UTM: Este 724480.404, Norte 7979572.949 denominado **ESQUINA DESMONTE**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni.

ARTÍCULO 4.(LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo III se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41920025	18° 13' 11.97236" S	66° 54' 48.98873" W	3856.9810	720634.922	7984218.664	19
41916001	18° 13' 20.00035" S	66° 54' 40.44697" W	3857.2613	720883.110	7983968.947	19
41916002	18° 13' 38.03377" S	66° 54' 26.87434" W	3862.2695	721275.606	7983409.874	19
41916003	18° 14' 01.31382" S	66° 53' 59.49118" W	3872.6388	722072.029	7982684.806	19
41916004	18° 14' 25.57958" S	66° 53' 35.39900" W	3881.8536	722771.347	7981930.502	19

41916005	18° 14' 49.64128" S	66° 53' 14.40988" W	3896.2457	723379.511	7981183.495	19
41916006	18° 14' 50.10220" S	66° 53' 12.85573" W	3898.9647	723425.010	7981168.794	19
41916007	18° 15' 01.90424" S	66° 53' 01.54445" W	3902.3087	723753.150	7980802.039	19
41916008	18° 15' 08.71282" S	66° 52' 54.72418" W	3902.2002	723951.109	7980590.355	19
41916009	18° 15' 11.77776" S	66° 52' 52.77884" W	3899.5592	724007.172	7980495.445	19
41916010	18° 15' 24.53703" S	66° 52' 44.27648" W	3911.2379	724252.422	7980100.200	19
41916011	18° 15' 41.59496" S	66° 52' 36.30923" W	3907.6098	724480.404	7979572.949	19

ARTÍCULO 5.(LISTADO DE CORDENADAS DE COMUNIDADES) Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo III, se encuentran en El Sistema de Referencia.

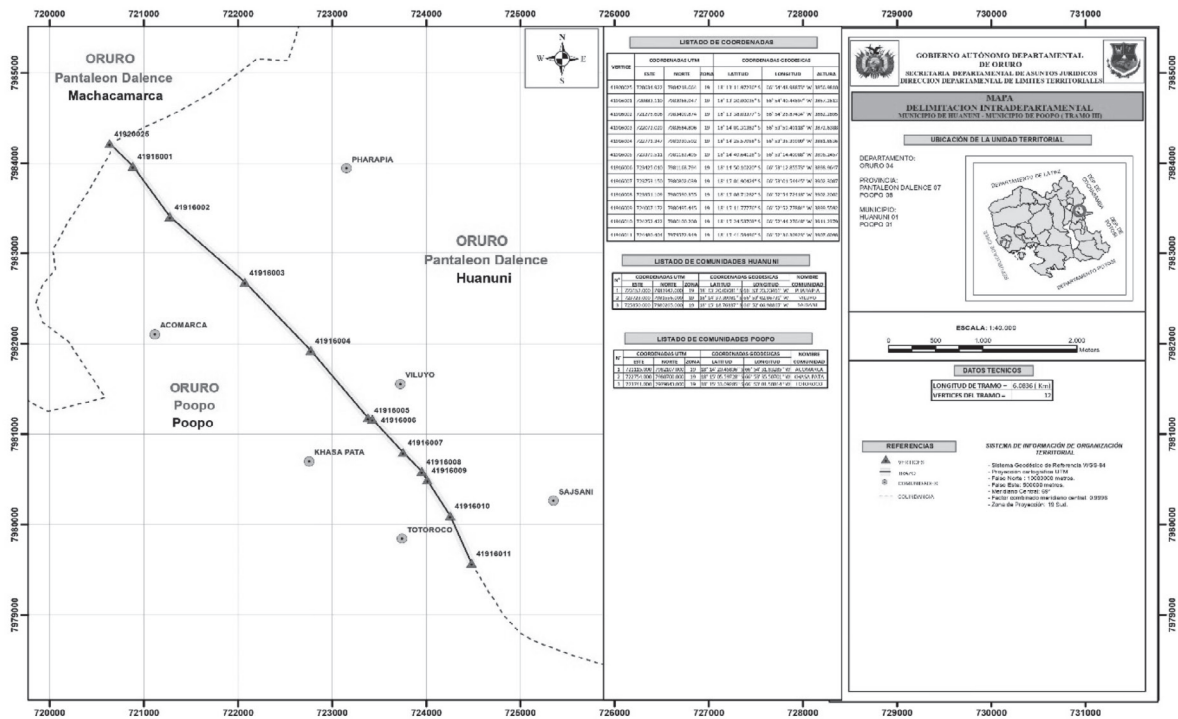
WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 14' 20.45836" S	66° 54' 31.83285" W	721115.000	7982107.00	19	Acomarca	Poopó
2	18° 15' 05.59728" S	66° 53' 35.50701" W	722754.000	7980700.00	19	Khasa Pata	Poopó
3	18° 15' 33.09285" S	66° 53' 01.58014" W	723741.000	7979843.00	19	Totoroco	Poopó

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 13' 20.03081" S	66° 53' 23.23461" W	723152.000	7983942.000	19	Pharapia	Huanuni
2	18° 14' 37.39981" S	66° 53' 02.86731" W	723723.000	7981556.000	19	Viluyo	Huanuni
3	18° 15' 18.76337" S	66° 52' 06.98865" W	725350.000	7980265.000	19	Sajsani	Huanuni



ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL) Se aprueba el mapa oficial de delimitación Intradepartamental Tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y Derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO III ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y EL MUNICIPIO DE POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación Intradepartamental Tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la Delimitación Intradepartamental Tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE) El Tramo III entre los Municipios de: Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera: Se inicia a partir del tripartito entre los municipios de Huanuni, Poopó y Machacamarca con el **VÉRTICE 41920025** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 11.97236" S y Longitud 66° 54' 48.98873" W y coordenadas UTM: Este 720634.922, Norte 7984218.664 denominado **KEWALLANI CRUZ**, ubicado al borde de la carretera a Huanuni, conciliado en el proceso intradepartamental entre los municipios Huanuni y Machacamarca (Tramo II) continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916001** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 20.00035" S y Longitud 66° 54' 40.44697" W y coordenadas UTM: Este 720883.110, Norte 7983968.947 denominado **QUELLA QHELLA VINTO**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro – Potosí, continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916002** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 38.03377" S y Longitud 66° 54' 26.87434" W y coordenadas UTM: Este 721275.606, Norte 7983409.874 denominado **JACHA LACTA PATA**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916003** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 01.31382" S y Longitud 66° 53' 59.49118" W y coordenadas UTM: Este 722072.029, Norte 7982684.806 denominado **QHANLLY PAMPA**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916004** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 25.57958" S y Longitud 66° 53' 35.39900" W y coordenadas UTM: Este 722771.347, Norte 7981930.502 denominado **LOJHO ESQUINA**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916005** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14'



49.64128" S y Longitud 66° 53' 14.40988" W y coordenadas UTM: Este 723379.511, Norte 7981183.495 denominado **JANCO KALA**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y una quebrada sin nombre continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916006** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 14' 50.10220" S y Longitud 66° 53' 12.85573" W y coordenadas UTM: Este 723425.010, Norte 7981168.794 denominado **JANCO KALA 2**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y una quebrada sin nombre continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916007** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 01.90424" S y Longitud 66° 53' 01.54445" W y coordenadas UTM: Este 723753.150, Norte 7980802.039 denominado **TARUCA WAJRAÑA**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro – Potosí, continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916008** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 08.71282" S y Longitud 66° 52' 54.72418" W y coordenadas UTM: Este 723951.109, Norte 7980590.355 denominado **ALMA ALMA**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916009** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 11.77776" S y Longitud 66° 52' 52.77884" W y coordenadas UTM: Este 724007.172, Norte 7980495.445 denominado **ALMA ALMA 2**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro - Potosí continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916010** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 24.53703" S y Longitud 66° 52' 44.27648" W y coordenadas UTM: Este 724252.422, Norte 7980100.200 denominado **CHAUPY DESMONTE**, se encuentra en una planicie entre el río de Huanuni y carretera Oruro – Potosí, continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE 41916011** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 15' 41.59496" S y Longitud 66° 52' 36.30923" W y coordenadas UTM: 724480.404, Norte 7979572.949 denominado **ESQUINA DESMONTE**, se encuentra en una planicie al borde del río de Huanuni.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4.(LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo III se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41920025	18° 13' 11.97236" S	66° 54' 48.98873" W	3856.9810	720634.922	7984218.664	19
41916001	18° 13' 20.00035" S	66° 54' 40.44697" W	3857.2613	720883.110	7983968.947	19
41916002	18° 13' 38.03377" S	66° 54' 26.87434" W	3862.2695	721275.606	7983409.874	19
41916003	18° 14' 01.31382" S	66° 53' 59.49118" W	3872.6388	722072.029	7982684.806	19

41916004	18° 14' 25.57958" S	66° 53' 35.39900" W	3881.8536	722771.347	7981930.502	19
41916005	18° 14' 49.64128" S	66° 53' 14.40988" W	3896.2457	723379.511	7981183.495	19
41916006	18° 14' 50.10220" S	66° 53' 12.85573" W	3898.9647	723425.010	7981168.794	19
41916007	18° 15' 01.90424" S	66° 53' 01.54445" W	3902.3087	723753.150	7980802.039	19
41916008	18° 15' 08.71282" S	66° 52' 54.72418" W	3902.2002	723951.109	7980590.355	19
41916009	18° 15' 11.77776" S	66° 52' 52.77884" W	3899.5592	724007.172	7980495.445	19
41916010	18° 15' 24.53703" S	66° 52' 44.27648" W	3911.2379	724252.422	7980100.200	19
41916011	18° 15' 41.59496" S	66° 52' 36.30923" W	3907.6098	724480.404	7979572.949	19

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5.(LISTADO DE CORDENADAS DE COMUNIDADES) Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo III, se encuentran en El Sistema de Referencia. WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 14' 20.45836" S	66° 54' 31.83285" W	721115.000	7982107.00	19	Acomarca	Poopó
2	18° 15' 05.59728" S	66° 53' 35.50701" W	722754.000	7980700.00	19	Khasa Pata	Poopó
3	18° 15' 33.09285" S	66° 53' 01.58014" W	723741.000	7979843.00	19	Totoroco	Poopó



Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – W GS 84		Nombre de la comunidad		Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 13' 20.03081" S	66° 53' 23.23461" W	723152.000	7983942.000	19	Pharapia	Huanuni
2	18° 14' 37.39981" S	66° 53' 02.86731" W	723723.000	7981556.000	19	Viluyo	Huanuni
3	18° 15' 18.76337" S	66° 52' 06.98865" W	725350.000	7980265.000	19	Sajsani	Huanuni

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

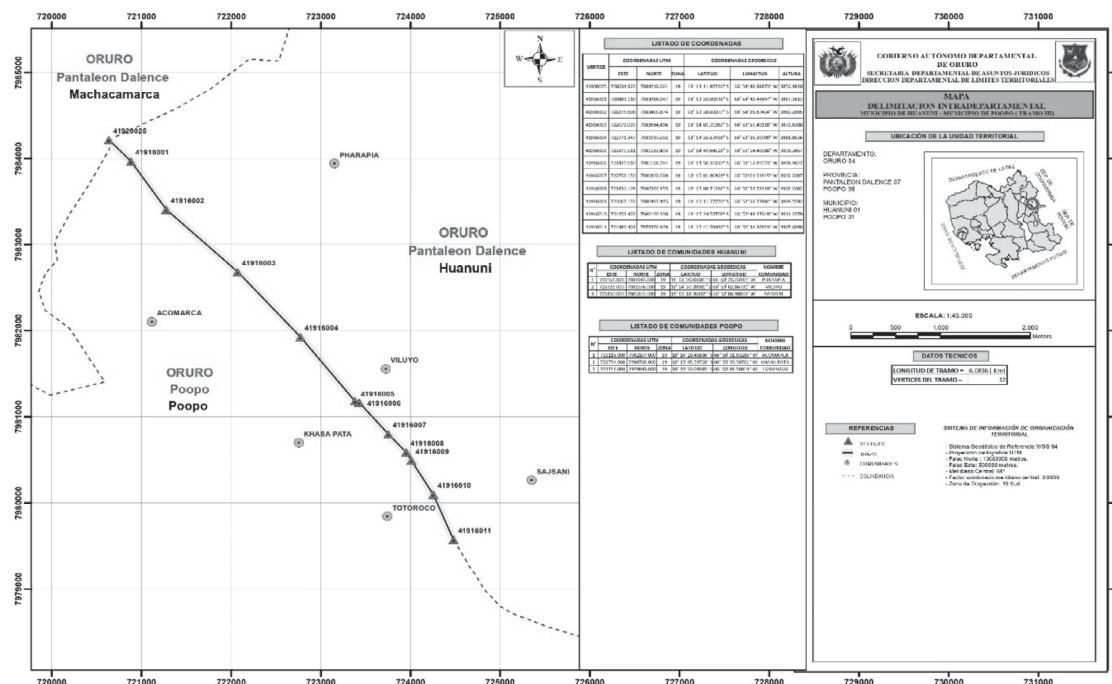
Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL) Se aprueba el mapa oficial de delimitación Intradepartamental Tramo III entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y Derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental Tramo III, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de Ley de Delimitación Intradepartamental Tramo III, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo para Reconsideración, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 C.D. "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia su tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 003 C.N.P.I.O.C.I.
P.L. N° 140/2022-2023 C.D.
8° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPELINOS CULTURA E INTERCULTURALIDAD
LEGISLATURA 2023 - 2024**

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 140/2023-2024 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".

Fecha: La Paz, 30 de abril de 2024.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 9 de abril de 2024, mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción se recibe en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el P.L. N° 140/2023-2024 C.D. "Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro" a fojas 198.

De la documentación adjunta al mencionado P.L. N° 140/2023-2024 C.D., se acompaña la siguiente documentación:

1) Que el presente Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 C.D.; ha sido repuesto con los N° 251/2022-2023; 286/2021-2022; 412/2019-2020, desde el año 2019; fue tratado en la 7ma. Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Diputados Legislatura 2022-2023 el día 13/03/2024, APROBÁNDOSE CON MODIFICACIONES en su estación en grande y en detalle bajo la siguiente denominación: "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL - INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".

2) Del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Informe Técnico INF/VDD/DGDD N° 0481/2022 emitido por la Unidad de Promoción de Saberes y Conocimientos Ancestrales y el Informe Legal INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0175/2022 emitido por la Unidad de Análisis Jurídicos.

3) Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIEPDRS/0115-2022 30806-2022 emitido por la Unidad de Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Sostenible y el Informe Legal INF/DGAJ/UAJ N° 0437-2022 emitido por la Unidad de Análisis Jurídicos.

4) Del Ministerio de Salud y Deportes, Informe Técnico MSyD/VPVEyMT/DGMT/IT/384/2022 emitido por la Dirección General de Medicina Tradicional y el Informe Legal MSyD//DGAJ/UAJ/IL/1767/2022 emitido por la Unidad de Análisis Jurídicos.

5) Nota con CITE: ALP/CD/DN/OPSS N° 005/2022-2023 de fecha 06/02/2023, del Dip. Omar P. Sánchez Soto, dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados, solicita la reposición del P.L. N° 286/2021-2022, mismo que fue signado como P.L. N° 251/2022-2023.

6) Nota con CITE: AL/CD/CPYNIOCI N° 753/2021-2022 de fecha 02/09/2019, de la Presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados, solicitando se remita en consulta a los Ministerios de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de Salud y Deportes el P.L. N° 286/2021-2022.

7) Nota con CITE: ALP/CD/CN/OPSS N° 19/2021-2022 de fecha 15/06/2022, del Dip. Omar P. Sánchez Soto, dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados, solicita la reposición del P.L. N° 412/2019-2020, mismo que fue signado como P.L. N° 286/2021-2022.

8) Nota con CITE: C.N.P.I.O.C.C.I N° 424/2019-2020 de fecha 02/09/2019, del Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados, solicitando se remita en consulta al Órgano Ejecutivo, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y Gobierno Autónomo Municipal de Oruro el P.L. N° 412/2019-2020.

9) Nota con CITE: BM-OR 091/2019-2020 de fecha 14/08/2019, del Dip. Eleuterio Huallpa Janco, presentando el Proyecto de Ley "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO" al Presidente de la Cámara de Diputados, mismo que fue signado como P.L. N° 412/2019-2020.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: **Numeral 3.** "Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional...".

Artículo 42. Parágrafo I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos y

Parágrafo II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.



Artículo 98. Pár. **I.** La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional de Bolivia Comunitario. Pár. **III.** Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el País.

Artículo 99. Par. **I.** El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. Par. **II.** El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley; Par. **III.** La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 100. Par. **I.** Es patrimonio de la naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado.

Artículo 101. "Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible".

Artículo 108. Numeral 14. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: "Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia".

Artículo 158. Par. **I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley: Núm. **3.** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 162. Par. **I.** Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Num. **2.** Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras.

Artículo 298. Par. **II.** Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: Num. **25.** Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.

Artículo 300. Par. **I.** Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: Núm. **18.** "Promoción y conservación del patrimonio natural departamental". Núm. **19.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.

Artículo 302. Par. **I.** Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su jurisdicción: Núm. **15.** "Promoción y conservación del patrimonio natural municipal". Núm. **16.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. Núm. **31.** Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 304. Parágrafo I. Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: Núm. **10.** "Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos".

2.2. LEY N° 031 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ" 19/07/2010

Artículo 86. (Patrimonio Cultural). Par. **I.** El nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas: Núm. **1.** Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural; Num. **2.** Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la

humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional; **Num.4.** Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental; **Num.5.** Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural; **Num.6.** Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado, **Par. II.** Los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: **Núm. 1.** Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. **Num.2.** Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. **Num.3.** Apoyar y promover al consejo departamental de culturas de su respectivo departamento. **Num.4.** Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales. **Par. III.** Los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: **Núm. 1.** Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. **Num.2.** Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. **Num.3.** Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales.

2.3. LEY 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

Artículo 1. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.

Artículo 2. (Finalidad). “La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales el dinamismo intercultural la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano”.

Artículo 4.- (Definiciones). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por: **Núm. 1. Bienes Culturales.** Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural. **Núm. 2.** Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia. **Núm. 3.** Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto, de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes y el **Num. 19.** Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional. Es el reconocimiento formal del Patrimonio cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico”.



Artículo 5. (Patrimonio Cultural Boliviano). El Patrimonio Cultural Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 6. (Clasificación). El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

Artículo 7. (Patrimonio Cultural Inmaterial) Par. I. Se entiende por Patrimonio cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad; **Par. II.** El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos; **Núm. 1.** Se transmite de generación en generación; **Núm. 2.** Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; **Núm. 3.** Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. **Par. III.** De manera enunciativa y no limitativa, se manifiesta en los siguientes ámbitos: **Núm. 1.** Conocimientos y saberes relacionados con la sociedad, naturaleza y universo. **Núm. 2.** Tradiciones y expresiones orales. **Núm. 3.** Artes escénicas y prácticas sociales. **Núm. 4.** Formas tradicionales de organización socio cultural. **Núm. 5.** Espiritualidad, ritualidad y actos festivos. **Núm. 6.** Música y danza. **Núm. 7.** Formas de expresión, transmisión y técnicas tradicionales”.

Artículo 12. (Propiedad del Patrimonio Cultural Comunitario, Inmaterial y Etnográfico). I. “Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y genéticas”.

Artículo 24. (Gestión Descentralizada) Par. I. “Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente”. **Par. II.** “El Ministerio de Culturas y Turismo actualmente nominado como Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, es el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano”.

Artículo 34. (Declaratorias de Patrimonio). Par. I. Los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural. **Par. II.**, Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afro boliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. **Par. III.** La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

Artículo 35. (Declaratorias de Patrimonio Cultural Nacional). Par. I. Es el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material.

Artículo 36. (Declaratorias de las Entidades Territoriales Autónomas). I. Los Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, en razón del interés que, revista un bien o manifestación cultural, podrán emitir declaratorias de Patrimonio Cultural, en

el marco de su jurisdicción y competencia. **Par. II.** Las declaratorias de Patrimonio cultural de las entidades territoriales autónomas, pueden ser ratificadas como patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a su reglamentación específica.

Artículo 40. (Promoción del Patrimonio Cultural Boliviano). **Par. I.** "La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, se ejecutará a través de un conjunto de actividades de difusión de sus valores inmateriales y materiales". **Par. II.** "La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, tendrá lugar cuando la protección y salvaguardia estén siendo correctamente implementadas a través de la presente Ley y su reglamentación".

Artículo 41. (Exhibición y Difusión del Patrimonio Cultural Boliviano). **Par. I.** "En el marco de la promoción de la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, los bienes culturales, inmateriales y materiales, integrantes del Patrimonio Cultural Boliviano, podrán ser exhibidos y difundidos dentro y fuera del país". **Par. II.** "Los planes generales y específicos contendrán los lineamientos, programas, acciones y actividades para estimular en la población la apropiación de los significados, valores, prácticas y expresiones culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, generando procesos de identificación, revitalización y perdurabilidad del mismo". **Par. III.** "La exhibición de los bienes culturales muebles componentes del Patrimonio Cultural Boliviano en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su reglamentación y el régimen aduanero vigente".

2.4. DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias; y modificar el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

Artículo 2. (Creación) "Se crea el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, conforme la estructura, atribuciones y competencias específicas establecidas en el presente Decreto Supremo".

Artículo 14.- (Atribuciones y Obligaciones). **Par. I.** "Las Ministras y los Ministros, del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado tienen las siguientes atribuciones: **Núm. 7)** Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten".

Artículo 115.:(Atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización). Las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran: **Inc. a)** "Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país". **Inc. b)** "Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación" y el **Inc. c)** "Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales".

2.5. LEY DEPARTAMENTAL N° 169 DE 18 DE ABRIL DE 2019.

Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari, de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro.

2.6 LEY MUNICIPAL N° 102 DE 13 DE MARZO DE 2018.

Ley de Declaración Patrimonial, Cultural e Inmaterial a la Feria de la Medicina Natural, Ancestral (Jampi) del Municipio de Santiago de Huari.



2.7 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y que los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 124. (Presentación y requisitos). Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Si la Comisión no remite su Informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno. Las consultas a los diferentes órganos y entidades estatales deberán ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de su recepción por parte de la autoridad jerárquica.

Artículo 130 (Informe de Comisión). Parágrafo I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 135. (Impresión y Distribución). La Presidencia dispondrá la impresión y distribución inmediata de los informes de Proyectos de Ley a todas las Senadoras y Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de su inclusión en el Orden del Día.

3. INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 140/2023-2024 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".

De acuerdo a la revisión del legajo documental remitido del presente Proyecto de Ley, se pudo corroborar que el mismo cuenta con respuestas de las instancias correspondientes a las cuales fue remitida para su consulta, de acuerdo al siguiente detalle:

3.1 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

- **Informe Técnico: INF/VDD/DGDD N° 0481/2022 E-MCDyD/2022-06617 de fecha 27/10/2022,** emitido por la Jefa de Unidad de Promoción de Saberes y Conocimientos Ancestrales vía Directora General de Descolonización y Despatriarcalización; y el Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización dependientes del Ministerio de Culturas, Descolonización

y Despatriarcalización sobre el Proyecto de Ley en Consulta en sus conclusiones señala que es **VIABLE** porque: "Cuenta con una declaratoria municipal patrimonial, cultural e inmaterial y con una declaratoria departamental de patrimonio cultural inmaterial". "Es una feria única en su tipo, a través de la cual se revalorizan y promocionan los saberes y conocimientos ancestrales de las NPIOC relacionados a la medicina tradicional, pero también de prácticas como el trueque, por ello merece ser reconocida como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

- **Informe Legal:** INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0175/2022 E-MCDyD/2022-06617 de fecha 09/11/2022, elaborado por la Abogada (o) de Análisis Jurídico vía el Jefe (a) de Unidad de Análisis Jurídico y el Director General de Asuntos Jurídicos dependientes del Ministerio de Culturas Descolonización Despatriarcalización sobre el Proyecto en Consulta en sus conclusiones indica que: es **PROCEDENTE**, exhortando al proyectista tome en consideración las sugerencias emitidas en el presente informe".

3.2. INFORMES DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.

- **Informe Técnico:** MSyD/VPVEyMT/DGMT/IT/384/2022 de 18/10/2022, elaborado por el Profesional Técnico II vía Directora General de Medicina Tradicional y Viceministra de Promoción Vigilancia Epidemiológica y Medicinal Tradicional dependientes del Ministerio de Salud y Deportes sobre el Proyecto de Ley en Consulta en sus conclusiones señala que es **VIABLE** para el desarrollo de la medicina tradicional". "El Ministerio de Salud y Deportes en el marco de la normativa vigente, en coordinación intrasectorial e intersectorial y con las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos, establecerán de acuerdo a sus sentires, usos, costumbres, saberes y conocimientos propios de sus cosmovisiones, mecanismos de protección y preservación de espacios naturales considerados sagrados y/o terapéuticos y mecanismos de promoción de cultivo y uso sostenible de la flora y fauna en el marco del equilibrio ecológico y cosmovisión de cada región, de acuerdo a las necesidades terapéuticas debe ser uno las instancias que promocióne y fomente la Feria la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi", sugiere: Por tratarse de criterios de respeto a la madre tierra, se ve la necesidad de agregar un artículo que tome en cuenta la sustentabilidad en el Proyecto de Ley PL - 140/2023-2024, solicita la consideración de la Ley N° 459 y la normativa vigente.
- **Informe legal:** MSyD/DGAJ/UAJ/IL/1767/2022 DE 10/11/2022, emitido por el Abogado de Unidad de Análisis Jurídico vía Jefa de la Unidad de Análisis Jurídico y el Director General de asuntos Jurídicos dependientes del Ministerio de Salud y Deportes sobre el proyecto de Ley en Consulta Indican: se considere los aspectos señalados en el informe técnico de la Dirección General de Medicina Tradicional y el presente informe legal.

3.3 INFORMES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS.

- **Informe Técnico:** INF/VDRA/DGDR/UIEPDRS/0115-2022 30806-2022 de fecha 24/10/2022, emitido por el Profesional UIEPDRS y el Jefe de Unidad UIEPDRS vía Director General de Desarrollo Rural dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras sobre el Proyecto de Ley en Consulta, en sus conclusiones señala: **Que no existe facultades para evaluar este tipo de proyectos, toda vez que no es competencia del MDRyT esta temática**, por lo tanto, se encuentran limitados de emitir el criterio técnico al respecto.
- **Informe Legal:** INF/DGAJ/UAJ/0437-22 de fecha 12/12/2022, aprobado por el Ministro de Desarrollo Rural y de Tierras sobre el Proyecto de Ley en Consulta en sus conclusiones expone que: "Es importante fortalecer la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari, de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro",



por la cultura que representa a nivel Municipal, Departamental y Nacional, siendo una expresión de saberes y prácticas ancestrales, del mismo rubro a las que se debería tomar en cuenta para poder fortalecer remedios naturales medicinales ancestrales". "Asimismo, conforme lo establecido en el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIEPDRS/0115-2022 30806-2022 de 24 de octubre de 2022, emitido por el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se tiene que el Proyecto de Ley planteado, tiene varias observaciones técnicas, en las que se estableció que no respalda la información brindada con datos: geográfico para la propuesta, socioeconómicos y permisos ambientales inherentes al rubro". "Por lo expuesto, corresponde evaluar los extremos vertidos al momento de considerar el Proyecto de Ley; empero siendo que es atribución del Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización el conocer este tipo de proyectos en el marco de sus competencias y atribuciones llamadas por ley, por lo que corresponderá que esas dos carteras de Estado emitan el criterio correspondiente sobre el objeto central del Proyecto de Ley". En sus recomendaciones señala, remitir el presente Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIEPDRS/0115-2022 30806-2022 de 24 de octubre de 2022, emitido por el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Se tiene que el Proyecto de Ley planteado, tiene varias observaciones técnicas en las que se estableció que no respalda la información brindada con datos geográficos para la propuesta, socioeconómicos y permisos ambientales inherentes al rubro". "Por lo expuesto, corresponde evaluar los extremos vertidos al momento de considerar el Proyecto de Ley; **empero siendo que es atribución del Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización el conocer este tipo de proyectos en el marco de sus competencias y atribuciones llamadas por ley**, por lo que corresponderá emitir criterio por esas dos carteras de Estado sobre el objeto central del Proyecto de Ley". En sus recomendaciones señala, remitir el presente **Informe Técnico** INF/VDRA/DGDR/UIEPDRS/0115-2022 30806 -2022 del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y el **Informe Legal** INF/DGAJ/UAJ/0437-22, mediante nota al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, para su posterior consideración y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

3.4 ACTA DE REUNIÓN DE MESA TÉCNICA, DE ENMIENDA AL PROYECTO DE LEY SEGÚN OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN Y EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.

En fecha 10 de agosto de 2023, se instaló la reunión de mesa técnica, a objeto de tratar el Proyecto de Ley en Consulta, con la participación el Diputado proyectista junto a su asesor, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, los técnicos del Ministerio de Salud y Deportes además de la asesora del Comité de la Hoja de Coca de la Cámara de Diputados, donde se expusieron las observaciones que realizaron ambos Ministerios en sus informes tanto técnico como legal.

Para el tratamiento del presente Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 se consideraron los siguientes aspectos: Los antecedentes, la normativa legal vigente, los informes emitidos por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; y el Ministerio de Salud y Deportes.

Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización:

- **El Informe Técnico** INF/VDD/DGDD N° 0481/2022 E-MCDyD/2022-06617 de fecha 27/10/2022 en sus conclusiones señala que es VIABLE el Proyecto de Ley porque:
 - Cuenta con una declaratoria municipal patrimonial, cultural e inmaterial y con una declaratoria departamental de patrimonio cultural inmaterial.



- Es una feria única en su tipo, a través de la cual se revalorizan y promocionan los saberes y conocimientos ancestrales de las NPIOC relacionados a la medicina tradicional, pero también de prácticas como el trueque, por ello merece ser reconocida como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

- El **Informe Legal** INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0175/2022 E-MCDyD/2022-06617 de fecha 09/11/2022 en sus conclusiones indica que:

- “El Proyecto de Ley P.L. N° 140/2023-2024, tiene observaciones de forma que el mismo debe ser revisado por el proyectista, tomando en consideración los criterios vertidos en el informe técnico, así como aquellas observaciones realizadas en el análisis legal del presente informe.

- Finalmente señalar que el Proyecto de Ley P.L. N° 140/2023-2024 es PROCEDENTE, exhortando al proyectista tome en consideración las sugerencias emitidas en el presente informe”.

Ministerio de Salud y Deportes:

- El **Informe Técnico** MSyD/VPVEyMT/DGMT/IT/384/2022 de 18/10/2022 del Proyecto de Ley consultado, en sus conclusiones señala:

- “En el marco de, que es responsabilidad del Estado la protección del conocimiento como prioridad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, el Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 esta enmarcados en criterios de VIABILIDAD para el desarrollo de la medicina tradicional.

- El Ministerio de Salud y Deportes en el marco de la normativa vigente, en coordinación intrasectorial e intersectorial y con las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos, establecerán de acuerdo a sus sentires, usos, costumbres, saberes y conocimientos propios de sus cosmovisiones, mecanismos de protección y preservación de espacios naturales considerados sagrados y/o terapéuticos y mecanismos de promoción de cultivo y uso sostenible de la flora y fauna en el marco del equilibrio ecológico y cosmovisión de cada región, de acuerdo a las necesidades terapéuticas debe ser uno las instancias que promocióne y fomente la Feria la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi.

- Por tratarse de criterios de respeto a la madre tierra, se ve la necesidad de agregar un artículo que tome en cuenta la sustentabilidad en el proyecto de ley PL - 140/2023-2024.

- El **Informe Legal** MSyD/DGAJ/UAJ/IL/1767/2022 de 10/11/2022 en sus conclusiones y análisis jurídico realizado, indican que:

- Para la prosecución del trámite del Proyecto de Ley P.L. N° 140/2023-2024 C.D. que “DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO” corresponde sean debidamente considerados los aspectos señalados en el informe técnico de la Dirección General de Medicina Tradicional y el presente informe legal.

En reunión de mesa técnica aprobada y firmada mediante acta entre el Órgano Ejecutivo, el Diputado proyectista y el área Técnica del Comité de la Hoja de Coca de la Cámara de Diputados, recomendaron en estricto cumplimiento y en el marco del Artículo 158. Parágrafo I. Numeral 3 y el Artículo 162 Parágrafo I. Numeral 2 de la Constitución Política del Estado, así como artículos. 7 Numeral 1, 54 y 55 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** del Proyecto de Ley **P.L. N° 140/2023-2024**.



PROYECTO DE LEY LEGISLATURA ANTERIOR PL 140/2023-2024 C.D.	PROYECTO DE P.L. N° 140/2023 2024 C.D. CON MODIFICACIONES PROPUESTO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ
“DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI, DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO ARTÍCULO 1.- Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia “a la feria de la medicina natural, tradicional y ancestral del Jampi. ARTÍCULO 2.- El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas correspondientes, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de protección, promoción, difusión, recuperación y salvaguardia, “a la feria de la medicina natural, tradicional y ancestral del Jampi.	“SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO” ARTÍCULO 1. (Objeto). Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la feria de la medicina natural, tradicional y ancestral del Jampi, del municipio de Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del departamento de Oruro. ARTÍCULO 2. (Salvaguardia). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, quedan encargadas de formular el plan de salvaguardia para la recuperación, protección, promoción y difusión de la feria de la medicina natural, tradicional y ancestral del Jampi.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPELINOS CULTURA E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 140/2023-2024 C.D.

1) El Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 “SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA FERIA DE LA MEDICINA NATURAL, TRADICIONAL Y ANCESTRAL DEL JAMPI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DE LA PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO” tratado por el COMITÉ DE LA HOJA DE COCA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, cuenta con la correspondiente exposición de motivos, el marco jurídico y el articulado respectivo para su aprobación.

2) La feria del Jampi, (una autoridad originaria de Huari Clotildo Martínez Pizarro afirma que la feria del Jampi data del año 1.500 aproximadamente, puesto que el año esta anotado en una piedra feria milenaria muy grande a la cual venia gente de Argentina, Perú); se dio en Huari, una población ubicada a menos de 150 Km. de Oruro, sobre la carretera que conduce desde Oruro a la zona de los salares, históricamente; desde la colonia e incluso durante la república represento un lugar de descanso obligatorio de viajeros que atravesaban el altiplano, por esta razón se instituyo la Feria de Huari donde se concentraban en el pasado productos agropecuarios, comerciales e industriales, sin embargo, tiene una particularidad, es el único lugar donde se concentran y circulan una diversidad de productos curativos y medicinales propios de las sociedades andinas, en pequeñas cantidades o al por mayor que llegan de los “Jampi qatus” de La Paz, Cochabamba, Potosí y otros departamentos del país. Productores, comerciantes, consumidores y jampis llegan de todas partes, lo que también significa un importante espacio para la circulación e intercambio de saber, conocimientos y practicas sobre la medicina tradicional; actualmente esta feria del Jampi ocurre una semana después de Semana Santa, donde se ofrece productos curativos de manera natural y tradicional; Las plantas son la muña, lampaya, yareta, silu sillu, retama manzanilla, etc.

3) Se debe tener en cuenta que el P.L. 140/2023 - 2024, guarda relación y se encuentra acorde a lo dispuesto en los artículos 99 - I, II y III; 100-1; 108 - 14; 158-1-3 de la Constitución Política del Estado por

cuanto es una función y fin del Estado, garantizar el registro protección, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural del pueblo boliviano, como también de todos los bolivianos es un deber resguardar y defender el patrimonio cultural ya que forma parte de la expresión e identidad del Estado.

4) Asimismo, se debe tener presente la aplicación de la Ley 459 de 19/12/2013 Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana como del D.S. 2436 de 01/07/2015 Reglamentario de la Ley N° 459, normas de cumplimiento obligatorio, con la finalidad de aplicar el P.L. N° 140/2023-2024 por su importancia histórica, tradicional y cultural.

5) La 8° Sesión ordinaria de fecha 10/10/2023 del COMITÉ DE LA HOJA DE COCA ha momento de considerar el texto del Proyecto de Ley N° 140/2023-2024, ha evaluado los antecedentes, subsanado las observaciones realizadas por el Órgano Ejecutivo: **MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES; MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS; VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO; y MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN**, ha considerado la normativa Gubernamental y Municipal existente al respecto, como también las consideraciones y determinaciones tomadas en mesa técnica, realizando un análisis exhaustivo al Proyecto de Ley N° 140/2023-2024, valorándose los informes que respaldan, sus antecedentes, recomendando su aprobación incluyendo las enmiendas correspondientes.

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CAMARA DE SENADORES.

Para el tratamiento e informe del **Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 C.D.**, Se procedió a la revisión y análisis de los antecedentes documentales remitidos por la Cámara de Diputados, legajo que contiene las Respuestas Informes del Órgano Ejecutivo, Acta de Mesa Técnica, Informe del Comité de la Hoja de Coca de la Cámara de Diputados e Informe de Aprobación emitido por la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados a fs. 198, del Proyecto de **Ley N° 140/2023-2024 C.D. "Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro"**, el mismo que cuenta con la documentación respaldatoria suficiente para su Aprobación.

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, considera que el referido Proyecto de Ley N° 140/2023-2024 C.D., remitido por la Cámara de Diputados, mismo que en su momento e instancia correspondiente, ya fue elevado en consulta al Órgano Ejecutivo y Entidades Territoriales Autónomas, y que a la fecha, cuenta dentro del legajo documental de respaldo con las correspondientes respuestas, informes y observaciones, las cuales merecieron en su momento la realización de una (1) Mesa Técnica de fecha 10/08/2023 como resultado de las sugerencias y observaciones realizadas por el Ministerio de Cultural Descolonización y Despatriarcalización y Ministerio de Salud y Deportes, la cual fue promovida por el Comité de la Hoja de Coca de la Cámara de Diputados, con la participación del Diputado Proyectista, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y Técnicos del Ministerio de Salud y Deportes, donde se subsanaron las observaciones y se propuso modificaciones de forma en la redacción del Título y los 2 artículos del Proyecto de Ley, culminando con la conformidad y aceptación de dar VIABILIDAD a la iniciativa Legislativa por todos los participantes, haciendo hincapié en la aceptación y conformidad del Ministerio de Culturas de Culturas Descolonización y Despatriarcalización como ente Rector dentro del Estado Plurinacional del Bolivia, quien tiene como misión y visión el reconocimiento y valoración de nuestras culturas, expresiones artísticas y el diálogo intercultural de los pueblos y naciones indígena originario campesino y comunidades interculturales de las ciudades, campos y afro bolivianos.

Bajo este lineamiento la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, habiendo verificado que existen los suficientes elementos y respaldos técnicos - legales que dan VIABILIDAD al referido Proyecto de Ley en cuestión, y en estricto apego a la normativa



legal vigente, realizo la valoración de todos los informes, respuestas, mesa técnica y documentación de respaldo que acompañan al presente Proyecto de Ley objeto de análisis y tratamiento del **P.L. N° 140/2023-2024 C.D. "Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro"**, el cual cuenta con la aprobación y viabilidad del Órgano Ejecutivo a través del ente Rector con tuición directa en estos temas y asuntos de declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial como lo es el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Salud y Deporte y las Entidades Territoriales Autónomas, quienes son los llamados por Ley y sectores involucrados en la revisión, tratamiento, viabilidad y aprobación en esta materia, y que además los informes respaldatorios fueron emitidos por los Entes Rectores de actual Gobierno, en pleno ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias. Por lo que, no es necesario enviar nuevamente en consulta el referido Proyecto de Ley objeto de análisis y solicitar que las ya referidas autoridades del Órgano Ejecutivo consultadas, emitan nuevo criterio técnico – legal y/o ratifiquen los informes de viabilidad sobre el mismo asunto objeto de tratamiento y análisis en cuestión.

Por todo lo precedentemente expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta las características únicas en su tipo e importancia de la Feria del Jampi, siendo la más relevante en la región altiplánica, la misma que cuenta con normativa de protección y reconocimiento a través de Ley Departamental N° 169 de 18 de abril de 2019 y Ley Municipal N° 102 de 13 de marzo de 2018, considera que es transcendental reconocer y fortalecer esta Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro, por ser una expresión de saberes y practicas ancestrales milenarias que vienen transmitiéndose de generación en generación, por la cultura y tradición que representa a nivel Municipal, Departamental y Nacional, cuyo objetivo es el de revalorizar y promocionar los saberes y conocimientos ancestrales de la Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, por lo que merece ser reconocido como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo necesario resguardar, promocionar, valorar y precautelar la medicina tradicional y ancestral de las naciones y pueblos indígenas de tierras altas y bajas en nuestro país, y siendo que el referido Proyecto de Ley cumple con las formalidades y requisitos para ser declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial en beneficio de la sociedad boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia, se considera la aprobación y viabilidad sin modificaciones del presente Proyecto de Ley.

6. CONCLUSIÓN.

Por lo precedentemente expuesto, normativa vigente, informes técnicos y jurídicos del Órgano Ejecutivo, documentos de respaldos, Acta de Mesa Técnica, Informe del Comité de la Hoja de Coca de la Cámara de Diputados e Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, que respaldan y apoyan al presente proyecto de ley y, que además existe normativa Departamental y Municipal con referencia al Proyecto de Ley, en consecuencia la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, **CONCLUYE** en la importancia de **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Ley **N° 140/2023-2024 C.D. "Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro"**, toda vez que es necesaria y vital la protección, conservación, promoción, resguardo y puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores en el Marco de la normativa vigente como ser la Constitución Política del Estado, Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", Reglamentos General de la Cámara de Senadores, Acta de Mesa Técnica, Informe del Comité de la Hoja de Coca la Cámara de Diputados, Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario



Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, Ley Departamental N° 169 y Ley Municipal N° 102, recomienda la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del **P.L. N° 140/2023 -2024 C.D. "Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro",**".

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Trinidad Rocha Robles; Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; (No firma por Licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 140/2023-2024 C.D.

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA,

DECRETA:

ARTÍCULO 1 (OBJETO). Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la feria de la medicina natural tradicional y ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. (SALVAGUARDIA). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Deportes, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, quedan encargadas de formular el plan de salvaguardia para la recuperación, protección, promoción y difusión de la feria de la medicina natural, tradicional y ancestral del Jampi.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Diputada Rosario García Onofre; Primera Secretaria; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: Antes de poner en consideración, queremos dar la bienvenida a los hermanos y hermanas del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro. Bienvenidos hermanos que están aquí presentes; la hermana Margarita Aiza Soto, Presidenta del Concejo Municipal de Santiago de Huari; José Luis Pérez Cárdenas Vicepresidente del Concejo Municipal; Deime Paca Adrián, Secretaria del Concejo Municipal y su comitiva que los acompañan, bienvenidos hermanos y hermanas.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1 (OBJETO). Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la feria de la medicina natural tradicional y ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (SALVAGUARDIA). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Deportes, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, quedan encargadas de formular el plan de salvaguardia para la recuperación, protección, promoción y difusión de la feria de la medicina natural, tradicional y ancestral del Jampi.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora queda aprobado la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: En principio quiero hacer llegar un saludo por parte de la Cámara de Senadores a todos mis hermanos quienes están presentes, a nuestras Tata autoridades, pero también quiero hacer mención que Santiago de Huari es un municipio pujante y por las cuales necesariamente es este Proyecto de Ley es beneficioso para la región.

En ese sentido, solicito la Reconsideración de la Ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o Senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe apoyo, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Agradecemos nuevamente a nuestros hermanos autoridades del Departamento de Oruro, del Municipio de Santiago de Huari. Feliz retorno, que se ha aprobado la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Quisiera unirme a la bienvenida que dio el Senador Pérez a los representantes, pobladores comunarios y comuniarias del Municipio de Santiago de Huari, todos conocemos a Huari por la cerveza por ejemplo y es la mejor, no todos conocemos el lugar, pero sí conocemos al producto que viene de ahí y quiero felicitarlos por este logro han visto unanimidad hoy en el Senado, ustedes han visto que nos podemos poner de acuerdo todos Oposición, Oficialismo, cuando se trata de nuestro país y quiero que se lleven ese mensaje de la Cámara de Senadores, porque a veces hay muchos mensajes que dicen; que aquí hay maldad o ganas de perjudicar, no es así hermanos y hermanas ustedes han visto, no hay problema cuando las cosas están bien hechas se aprueba, ese es un primer mensaje que se lleven, yo soy de la Oposición de Comunidad Ciudadana y estamos aquí para apoyar estas cosas.

Quiero darles un segundo mensaje hermanos y hermanas, ustedes vienen de un lugar donde el agua no abunda y el agua de Huari es muy importante y les quiero pedir desde las comunidades a cuidar el agua porque el agua está en peligro hermanas y hermanos, particularmente en estos momentos por la minería que está muy descontrolada. La minería es importante, no va a desaparecer la minería del país, pero la minería tiene que hacerse cuidando el agua y también los ecosistemas en general, a veces nos tenemos el apoyo suficiente, aquí por ejemplo estamos luchando por esas cosas y quería darles este mensaje a ustedes, porque sé que la gente de los lugares nos ayuda y entre todos logramos una minería que haga las cosas bien y que no destruya peor en un Municipio como Huari, vamos a avanzar de verdad, no cualquier minería está bien y por eso es que les digo probablemente aquí vamos a discutir contratos mineros pronto y ustedes van a escuchar, tal vez escuchen que unos malvados no quieren aprobar, sepan que es por el agua, sepan que estamos defendiendo el agua, no solo la Oposición, muchos también del MAS están defendiendo el agua. Sepan porque aquí estamos haciendo las cosas, necesitamos que ustedes nos apoyen, tienen la conciencia, agarren esa conciencia del lugar que es tan importante.

Ese es mi mensaje como Senadora por La Paz en este caso, pero al final es por todo el país que trabajamos aquí. Gracias y bienvenidos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: (Habla Mojeño Trinitario)



Gracias, Presidenta y agradecer sobre todo a su Directorio y a los colegas senadores y senadoras que estamos presentes. Dar buenos días y un saludo fraternal a las hermanas y hermanos del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro, bienvenidos a esta Cámara de Senadores hermanos y hermanas.

Esta es la Casa Grande donde se tiene que trabajar la Comisión ha trabajado fuertemente por el bien de todos los departamentos y como no decirlo a sus provincias, nos alegra, que con todos los senadores y senadoras podamos ver llevar adelante la feria de la Medicina Ancestral y eso es inolvidable, porque en todos los departamentos tenemos medicina naturales y ancestrales, que hasta hoy en día lo mantenemos. Gracias a eso, por ejemplo, cuando hubo el azote fuerte del COVID-19 muchas de las comunidades se han curado con medicina naturales, entonces, eso es lo que tenemos que realzar.

Solo quiero darles la bienvenida y las gracias a todas las colegas que hemos aprobado este Proyecto de Ley y en adelante a trabajar en unanimidad. Gracias autoridades que están presentes, gracias Presidenta y a todos los colegas.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Por intermedio de su Presidencia saludar a todos los hermanos que están aquí de Santiago de Huari a las Mama Tallas, a los Tata Autoridades, es muy importante resaltar la preservación de la medicina tradicional.

La medicina tradicional a veces en otros departamentos no estamos dando el valor y es importante valorar porque a través de la medicina tradicional hay países que han sobresalido no solamente con las farmacias y hoy por hoy incluso porque no hay dólar la medicina en las farmacias subieron, pero la medicina tradicional podemos decir que es gratuito, solo tenemos que escoger, recoger, conocer e investigar nuestras medicinas tradicionales.

Las plantas tradicionales están en el territorio ancestral, en el territorio boliviano y es importante conocer y quizás avanzar mucho más allá con las leyes, para investiga nuestras medicinas tradicionales.

Felicitar hermanos hermanas quienes están aquí, ellos conocen las plantas y seguramente su feria va a ser muy grande, que sea para los 9 departamentos y desde ahí avanzar, quiero felicitar a la hermana Presidenta de la Comisión correspondiente, que ha aprobado esta Ley que es muy importante.

Presidenta, a veces no podemos confundir rápidamente y utilizar a nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas están intactos, tiene su territorio, tienen su soberanía, tienen sus propias normas y procedimientos, quiero felicitarlos a los hermanos, no podemos confundir y no podemos aplazarlos a ellos, en base de su cosmovisión, en base de su tecnología, los hermanos pueblos indígenas e incluso ya no están explotando las minas como antes explotaba un Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora ya se han convertido agro mineros, cooperativas, ellos mismos cuidan su territorio, ellos mismos cuidan el agua, el agua por supuesto es vida para nosotros, el que habla también es de una comunidad verdad, entonces no podemos hacer política con nuestros pueblos indígenas merecen respeto con su territorio, con sus recursos naturales, con su cosmovisión, con su medicina tradicional, en ese contexto cuidar el agua es una obligación.

No podemos ser liricos, eso si hay que incentivarles a ellos también ¿quién va a trabajar, si en el territorio no trabajan ellos? ¿o vamos a invitar nuevamente a los que han saqueado los recursos naturales? no, yo pondero a los hermanos que ya tiene sus propios incentivos, sus propios trabajos en base de la libre determinación autogobierno de los pueblos indígenas.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senadora Presidenta.

Acaban de distribuirnos el Proyecto de Ley N° 142, cuando vi el Orden del Día, yo le pregunté al Senador Gutiérrez, ¿Cómo figuraba que la Comisión Política Social había aprobado este Proyecto de Ley? yo este Proyecto de Ley es la primera vez que lo veo y lo que valdría la pena es que ahora en primer lugar nos pongamos de acuerdo, si un Proyecto de Ley es aprobado en otra Legislatura, se sobreentiende que por lo menos tendrían que hacernos conocer a la Comisión o si no, tendrían que poner: aprobado por la ex Comisión porque yo no puedo, no es que desconfíe del trabajo de mis colegas, pero nosotros acabamos de sacar un Proyecto de Ley para las psicólogas y algunos aspectos no están acordes con ese Proyecto de Ley.

Entonces, yo voy a pedir de acuerdo al artículo 105, diferimiento del tratamiento para que vaya a la Comisión de Política Social, Educación y Salud para que podamos por lo menos leerlo, por lo menos saber de qué se trata y después recién vuelva con un informe actualizado de nuestra Comisión.

Sen.ª Presidenta: Para su aclaración, gracias, Senadora Silvia, yo también tenía esa duda ayer, yo también decía, por qué, pero la Ley ya había estado aprobada desde el 2022 y ya se ha distribuido en ese año y se ha repuesto el 14 de mayo del 2023, y por esta razón se ha agendado porque ya tienen el Proyecto de Ley en 2024 cada Senador, claro, al pasar el tiempo nos olvidamos yo de la misma manera Senadora, para su aclaración.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Estoy pidiendo Aplazamiento, porque puede ser que el 2022 no dudo, nos hayan distribuido, pero han pasado dos años Senadora Presidenta y por lo menos no puede figurar como que esta Comisión ha aprobado Senadora Presidenta, yo no conozco este proyecto; no puedo de ninguna manera avalar, puede ser que sea perfecto, que sea maravilloso, pero por lo menos déjenme leerlo, si acaban de distribuirme y yo he llamado la atención a mi personal y mi personal me ha dicho: que no está, ni siquiera el Secretario de la Comisión sabía, **sabía que el 2022 se aprobó**, yo creo que lo más saludable para nosotros, para ser realmente un trabajo responsable es que se difiera, nos lo remita a la Comisión, nosotros nos comprometemos de inmediato a hacer un análisis y la próxima semana lo aprobamos.

Sen.ª Presidenta: Hay una sugerencia de la Senadora Salame.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Sí, Presidenta apoyo la Moción de la Senadora Salame, pero además quisiera preguntarle ¿Cuándo ha dicho que se ha repuesto el Proyecto de Ley?

Sen.ª Presidenta: 2023.

Sen.ª Barrientos: ¿Qué fecha? Presidenta, si se ha repuesto en mayo del 2023, no corresponde el tratamiento, tiene que volver a reponer el proyecto porque hemos cambiado ya de Legislatura; una vez más hemos cambiado, se tendría que reponer nuevamente esta Legislatura; o sea, no hay problema en apoyar, me parece más nominal; no dudo del trabajo, pero le pediría, por favor, que la Secretaría nos haga a conocer en la fecha exacta de la Reposición y que se ponga en consideración la Moción que ha propuesto la Senadora Salame.

Sen.ª Presidenta: El Proyecto de Ley ha sido repuesto el 9 de abril del 2024, por esta razón se ha agendado.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Me parece que la petición de la Senadora Salame es razonable, al final, lo que estamos haciendo es demorar una semana más para aprobar todos tranquilos, creo que este Senado tiene que darse a sí mismo el ejemplo de que hacemos las cosas bien, no hacemos las cosas a las apuradas porque, claro, confiamos, pero nuestro rol es cumplir los procedimientos y eso implica que la actual Comisión revise.



¿Cómo no? incluso pueden mejorar algo o evitar un problema, si no vamos a votar aquí, yo me siento un poco al aire, si es que no tengo ese respaldo de la Comisión vigente Presidenta, así que bueno, también respaldo la Moción.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta gracias. Buenas tardes.

Bueno, con relación al punto que se consultaba, quería intervenir voy a plantear lo siguiente: Este Proyecto de Ley Presidenta, colegas senadoras y senadores deviene de un anterior periodo constitucional, es un primer antecedente, un periodo constitucional que ya trabajó, ya en la primera Legislatura de este nuevo periodo constitucional se repuso para ir trabajando y por eso es que la Comisión de Política Social en su momento en la Legislatura anterior ya aprobó con un informe, efectivamente eso está en antecedentes Presidenta, sugiriendo, que se pueda aprobar con modificaciones porque se hizo un trabajo de revisión, los informes, las mesas técnicas y bueno, eso es en cuanto a los antecedentes Presidenta, como ya estaba el Informe ya aprobado, nosotros repusimos a solicitud y por cierto, quiero ponderar y saludar, el seguimiento que da el colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, el colegio cuya organización de profesionales que agrupa a las trabajadoras y a los trabajadores sociales solicitaron, consecuentemente el 5 de abril se presentó la solicitud de esta presente Gestión 2024, la Reposición del Proyecto de Ley y se dispone para su agenda, en fecha 9 de abril. Ese es el antecedente que quería corroborar, aunque Usted ya aclaró Presidenta con relación a este punto.

Sin embargo, nosotros somos la máxima instancia; vamos a ver cuál es el camino ahora, tomando en cuenta también de que el espíritu y de mi persona, así como de la Comisión, en su momento hemos trabajado, por ejemplo, la Ley del Ejercicio del Profesional en Psicología que aprobamos por unanimidad y aquí hay un trabajo muy importante que en definitiva valoramos a la anterior Comisión, también estaba como Presidenta nuestra actual Presidenta de la Comisión Política Social, la Senadora Vania Rocha, ella puede dar testimonio y ahí en la Comisión siempre tenemos un espíritu de trabajar y aprobar todos los Proyectos de Ley que hacen a los profesionales.

En este sentido, definamos aquí, por qué, en definitiva, este trabajo podemos verlo, analizarlo y si amerita alguna enmienda o alguna situación de mejora, no hay problema; eso lo vamos a incorporar porque también se encuentra presente aquí dando seguimiento la Directiva del Colegio de Profesionales de las Trabajadoras y los Trabajadores sociales, porque ellos están esperando imagínese desde una anterior Legislatura, que estaba el aprobado, ahora ya hemos repuesto lo que corresponde a su tratamiento en esta Legislatura, Presidenta es un poco para aclarar colegas y nada más.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta.

En primera instancia, felicitar a la Senadora Moyoviri y a todos los que han participado en lo de la medicina tradicional, recordemos que la Constitución y el modelo de salud mencionan la interacción de ambas medicinas por tener cualidades, por ejemplo, el tema del humanismo y el tema de la relación directa con las personas, la medicina tradicional y la biomedicina y su fortaleza con la investigación, ciencia y tecnología a través de los medicamentos y procedimientos médicos.

Segundo yo quiero hacer notar, por favor, y aclarar Senadora Requena, a los que han tomado la palabra en el tema de la Senadora también -con todo el respeto que se merece la Senadora Salame y todos- nosotros como Directorio no hemos agendado de irresponsables, si no nos lo permite el artículo 138 de nuestro Reglamento que menciona:

"Artículo 138. (Reposición de Proyectos). Todo Proyecto de Ley o Resolución que hubiese quedado pendiente de la Legislatura anterior podrá ser repuesto y actualizado a pedido de cualquier Senadora

o Senador y tratado por la Comisión respectiva” -y dice a continuación que-: “Si el proyecto ya hubiera merecido informe favorable, estará eximido de un nuevo trámite ante la Comisión”. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que se puede respetar, se debe respetar el Informe de la Comisión anterior, o sea, simplemente ahora nos toca, rechazar o aprobar prácticamente.

Sin embargo, si es que los colegas desean tener más tiempo para leer, lo que están en todo su derecho Presidenta, creo que lo correcto es la votación, como siempre nos hemos regido en este escenario, la votación de Aplazar o no, pero ya no va a Comisión, sino a Aplazamiento, entonces lo que correspondería es que cada Senador ya con sus asesores pueda leerlo y tienen todo el derecho de rechazarlo, votar a favor o votar en contra, los que participamos en la Gestión, no tenemos ningún interés personal a favor o en contra, sino simplemente que se aceleren los procesos que estaban en este caso retrasados. Solamente quería aclarar lo del artículo 138.

Sen.ª Presidenta: Senadores y senadoras por sus intervenciones, también se les ha aclarado porqué se ha agendado, como lo acaba de aclarar la Senadora Santa María.

Habiendo sugerencias de Moción de Aplazamiento, hemos sido siempre democráticos, vamos a poner en consideración la Moción de Aplazamiento, si el Moción de Aplazamiento ganará para su posterior tratamiento en la próxima semana, si no ganará la Moción de Aplazamiento continuamos con la Agenda aprobada del Orden del Día estamos de acuerdo.

Al haber escuchado las solicitudes y sugerencias de las senadores y senadoras, para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 14 votos, existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la solicitud de Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 058/2023-2024, de reconocimiento al Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire, al Biólogo Juan Carlos Catari Choque y al Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert, por descubrir una nueva especie de árbol de toborochi en Santa Cruz, denominada Ceiba Camba. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

**INFORME PDC/TTRNyMA
No. 002/2023-2024**



ASUNTO: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL N° 58/2023-2024 "HOMENAJE AL AGRÓNOMO ALEJANDRO ALCIBIADES ANGULO ALPIRE, AL BIÓLOGO JUAN CARLOS CATARI CHOQUE Y AL INGENIERO AMBIENTAL HEINZ ARNO DRAWERT, POR DESCUBRIR UNA NUEVA ESPECIE DE ÁRBOL DE TOBOROCHI EN SANTA CRUZ DENOMINADA CEIBA CAMBA".

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Hoja de ruta con Nota CITE: CTRN N° 172/2023-24 fechado 12 de marzo 2024, presentada por la Senadora Centa Lothy Rek López dirigida al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando Proyecto de Declaración Camaral "Homenaje al Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire, al Biólogo Juan Carlos Catari Choque y al Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert, por descubrir una nueva especie de árbol de Toborochi en Santa Cruz denominada Ceiba Camba".

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 102. indica que: "El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley"

A su vez, y en concordancia con el precitado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 164 (Declaraciones) establece que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.*"

Por su parte el Artículo 165. (Trámite) parágrafo I del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "*Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.*"

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la carpeta, así como de los antecedentes y documentos del Proyecto de Declaración Camaral se evidencia que tiene por objeto rendir un justo y merecido "Homenaje al Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire, al Biólogo Juan Carlos Catari Choque y al Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert, por descubrir una nueva especie de árbol de Toborochi en Santa Cruz denominada Ceiba Camba".

A tal efecto, la exposición de motivos del Proyecto de Declaración Camaral describe una breve reseña histórica indicando que: El Toborochi, conocido como palo borracho o árbol de la lana, es nativo de las selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica. Este árbol, de la familia Bombacaceae y nombre científico *Chorisia*, es reconocido por sus grandes copas y flores rosadas en plena estación invernal.

Una leyenda boliviana asocia al Toborochi con la protección de una mujer llamada Araverá, que se refugió en un Toborochi para escapar de los espíritus malignos. Esta historia mitológica ha contribuido a la fascinación y misticismo que rodea al árbol.

Recientemente, tres investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno UAGRM, descubrieron y clasificaron una nueva especie de Toborochi en

Santa Cruz, denominada “Ceiba Camba”. Este hallazgo marca un hito en la botánica, siendo la primera planta en el mundo que incorpora la palabra “Camba” en su nombre científico.

Los investigadores, Alejandro Angulo, Juan Carlos Catari y Heinz Arno Drawert pertenecientes al Museo de Historia Natural, identificaron la Ceiba Camba como una nueva especie del género Ceiba (Malvaceae), perteneciente al complejo de Ceiba insignis. La distribución natural de esta especie abarca los bosques del Centro-Norte de la Chiquitania y la Amazonia.

El hallazgo fue documentado en la Revista Científica Phytotaxa, destacando la importancia del descubrimiento para la ciencia y el medio ambiente en Bolivia. Este reconocimiento se extiende más allá de los círculos científicos, siendo elogiado por la sociedad boliviana y considerado un valioso aporte a la conservación y la educación ambiental.

OPINIONES SOBRE LOS INVESTIGADORES:

La directora del Museo de Historia Natural, Luzmila Arroyo, resalta la combinación de habilidades de los tres investigadores, destacando su trabajo en equipo. El investigador Damián Rumiz elogia la pasión y esfuerzo de los científicos, mientras que la activista ambiental Eliane Torrico reconoce su trayectoria y contribuciones a la conservación y educación.

La bióloga Pamela Rebolledo destaca el compromiso de los investigadores con la generación de conocimiento, siendo un ejemplo para biólogos jóvenes que los ven como una inspiración.

IV. CONCLUSIONES.

Los miembros de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, han realizado un análisis sobre el Proyecto de Declaración, dada la relevancia del descubrimiento de la especie Ceiba Camba, que propone que la Cámara de Senadores otorgue un reconocimiento formal al Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire, al Biólogo Juan Carlos Catari Choque y al Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert, resaltando el impacto positivo de su labor en la botánica, la ciencia y el medio ambiente, colocando a Bolivia en el mapa mundial de la investigación biológica, llegando a concluir que el mismo se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Finalmente, se advierten imprecisiones en la redacción del Proyecto de Declaración Camaral que afecta al fondo del documento por lo que se requiere hacer modificaciones.

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, al existir observaciones, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones reglamentarias, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido Homenaje al Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire, al Biólogo Juan Carlos Catari Choque y al Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert, por descubrir una nueva especie de árbol de Toborochi en Santa Cruz denominada Ceiba Camba.

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senador Erik Morón Osinaga, Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, El Toborochoi, nombre que recibe en Bolivia la planta del género ceiba, es un símbolo de nuestra flora, que está incluido en el escudo cruceño y es objeto central de diversas leyendas, especialmente de la cultura guaraní, es un árbol nativo de las selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica.

Que, El Toborochoi es una especie de la familia Bombacaceae y su nombre científico es *Chorisia*; sus copas llegan a tener un diámetro de 10 a 12 metros y en plena estación invernal, cuando la mayoría de los árboles empiezan a perder sus hojas, los toborochis empiezan a dar flores de color rosado para anunciar la llegada del frío y del otoño.

Que, tres Investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), (El Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert, el Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire y el Biólogo Juan Carlos Catari Choque), descubrieron y lograron que la ciencia reconozca al Toborochoi Rosado de Santa Cruz, denominado "Ceiba Camba", como una nueva especie del género Ceiba (Malvaceae) perteneciente al complejo de Ceiba insignis.

Esta especie ha estado siempre a nuestro alrededor, la vemos todos los días y por todos lados está por toda la ciudad, la encontramos en casi todos los pueblos en tierras bajas y la encontramos seguido en nuestros campos y montes. *"Si tienes un billete de Bs 20, llevas sin saber su imagen contigo. Es 'más camba que la yuca' y dudo que exista alguien en el oriente boliviano que no la conozca"*, dijo Drawert.

Que, la Ceiba Camba se encuentra distribuida en los bosques del Centro-Norte de la Chiquitanía y la Amazonia, particularmente en los Bosques Chiquitanos Subhúmedos Pluviestacionales. Esta especie se encuentra de forma natural en varias provincias del Departamento de Santa Cruz, incluyendo Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santisteban, Sara, Ichilo, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, y partes de Chiquitos.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Homenaje al **Agrónomo Alejandro Alcibiades Angulo Alpire, al Biólogo Juan Carlos Catari Choque y al Ingeniero Ambiental Heinz Arno Drawert**, por descubrir una nueva especie de árbol de Toborochoi en Santa Cruz denominada "Ceiba Camba".

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Sanadora Rek.

Sen.ª Rek: Gracias, Presidente.

Bueno dirigirme al Pleno y decirles que esto es un avance muy importante, un estudio científico que han hecho biólogos y descubrieron que hay una nueva especie que no es el Toborochi sino que es un derivado y que se denomina "Ceiba Camba", tiene algunas características que lo diferencian es un aporte científico importante para la clasificación de la flora que hace al Departamento de Santa Cruz, del Beni donde se da este nuevo tipo de árbol, tiene características específicas y debemos premiar ese esfuerzo de toda la investigación realizada. Eso es lo que quería pedirle, son trabajos que es meritorio darles un respaldo.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 081/2023-2024, de reconocimiento a la Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad "Chope Piesta" por sus 349 años, en honor a la celebración de los hermanos indígenas que se reúnen para realizar ofrendas y agradecimientos, como aporte a la preservación de los valores. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 017/2023-2024
PDC N° 081/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 081/2023-2024 y N° 082/2023-2024 **"DE RECONOCIMIENTO A LA FIESTA PATRONAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD "CHOPE PIESTA".**

FECHA: La Paz, 30 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante notas de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 25 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad:



- El Proyecto de Declaración Camaral N° 081/2023-2024 de reconocimiento a la **Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad "Chope Piesta"** presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, en fecha 22 de abril del año en curso, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:
 - Antecedentes
 - Proyecto de Declaración Camaral
 - Ley N° 2612
 - Anexos bibliográficos
- El Proyecto de Declaración Camaral N° 082/2023-2024 de reconocimiento a la Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad "Chope Piesta" presentado por la Senadora María Roxana Naif Barboza, en fecha 23 de abril del año en curso adjuntando la siguiente documentación de respaldo:
 - Proyecto de Declaración Camaral
 - Ley N° 2612
 - Anexos bibliográficos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:



La Chope Piesta, que en su lengua misional Trinitario – Mojeño que significa “Gran Fiesta” donde las comunidades indígenas cristianizadas ofrendaban con el sincretismo de su devoción a la Santísima Trinidad, su razón de ser como pueblo y como ciudad.

La fundación de Trinidad por Cipriano Barace, “doce lenguas más bajo del río Loreto, fue un éxito del sincretismo, es decir un prolífico empate entre la religión católica y las creencias originarias indígenas. El esfuerzo de Barace fue recompensado por los Moxos que donaron su fe a la Santísima Trinidad; y fue así que nació la “Chope Piesta”, esa tricentenaria celebración indígena colonial que dura casi una semana entre el “Jocheo” de toros, el “Palo Encebado”, la danza de los macheteros y la elección de la bellas “Moperitas”.

Según Arnaldo Lijerón, historiador e investigador de las culturas mojeñas, “esta celebración ya se practicaba desde los años 1675 cuando los originarios celebraban en dos circunstancias, la primera cuando atrapaban a un tigre y luego cuando dominaban a alguna tribu (adversaria) de esa época”.

El historiador Jesús Nogales indica que la Chope Piesta en el idioma Mojeño – Trinitario que significa “Fiesta Grande” además se celebra un año más de la fundación de la ciudad “La festividad es una expresión cultural, porque muestra una entrada folklórica, donde se exponen diferentes danzas típicas de la región, es una fiesta sincrética religiosa”

La camijeta y el tipoy, que visten quienes se unen a esta fiesta, además de la imponente **danza de los macheteros**, se lucieron durante la fiesta del pueblo. Chobenas, taquiraris y el sancuti se escucharon en las diversas agrupaciones folclóricas.

Por lo en virtud a la importancia y relevancia que reviste esta “Fiesta Grande”, en el mes de diciembre de 2003 la “Chope Piesta”, es declara mediante Ley N° 2612 como “Patrimonio Cultural de Bolivia”.

Es menester hacer notar que, al existir vacío jurídico dentro del Reglamento General de la Cámara de Senadores, en el cual no se prevé criterio normativo en cuanto a los Proyectos de Declaraciones Camarales, bajo este lineamiento la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, luego del análisis normativo y bajo la analogía jurídica aplicada precedentemente respecto a estos mismos casos presentados al interior de la Cámara de Senadores, bajo mutuo acuerdo y consenso de las Senadoras Proyectistas quienes deciden reconocer a la Fiesta Grande de la Santísima Trinidad “Chope Piesta”, se determinó fusionar ambas declaraciones, de manera que vaya insertado el nombre de ambas Senadores en la Declaración Camaral.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad “Chope Piesta”**, solicitando, se les pueda hacer la entrega de copias personalizadas a cada una de las Senadoras Proyectistas.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria del Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; (No firma por Licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario de Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, la "Chope Piesta" es una celebración que se practicaba desde los años 1675 cuando los originarios celebraban en dos circunstancias, la primera cuando atrapaban a un tigre y luego cuando dominaban a alguna tribu (adversaria) de esa época". (Arnaldo Lijerón, historiador e investigador de las culturas mojeñas).

Que, la "Chope Piesta" en la lengua misional Mojeño-Trinitario significa "Fiesta Grande", donde las comunidades indígenas ofrendan con el sincretismo, su devoción a la Santísima Trinidad, su razón de ser como pueblo y como ciudad, la misma se celebra de 1675 cuando los originarios celebraban en dos circunstancias, la primera cuando atrapaban a un tigre y luego cuando dominaban a alguna tribu de esa época.

Que, la "Chope Piesta" es una celebración indígena colonial que dura alrededor de una semana actividades como "Jocheo de Toros", el "Palo Encebado", la "danza de los macheteros" y la elección de las bellas "Moperitas", la misma se celebra, entre las últimas fechas de mayo o las primeras de junio de cada año, con un aporte a las costumbres, tradición y folklore con identidad nacional.

Que, la "Chope Piesta" mediante la Ley N° 2612 de 18 de diciembre de 2003 fue declarado como "Patrimonio Cultural de Bolivia", a la celebración de la Fiesta Patronal de la ciudad de la Santísima Trinidad "Chope Piesta"

Senadoras proyectistas: Cecilia Moyoviri Moye y María Roxana Nacif Barboza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad "Chope Piesta"**, por sus trescientos cuarenta y nueve años, en honor a la celebración de los hermanos indígenas que se reúnen para realizar ofrendas y agradecimientos, como un aporte a la preservación de los valores, tradiciones culturales y religiosas de identidad para el Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.3. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 074/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "25 de Mayo", por sus 50 años de vida institucional y su valioso aporte formando estudiantes altamente competitivos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 35/2023-2024
PDC N° 074/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 74/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "25 DE MAYO" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS.PV/NI/104/2023-2024 de 17 de abril de 2024, presentada por la Senadora Simona Quispe Apaza, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de a la Unidad Educativa "25 DE MAYO" del departamento de La Paz por sus 50 años de vida institucional, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Acta de Refundación y Constitución de la Unidad Educativa "25 de Mayo"
- Resolución Administrativa Nro. 167/2020 de 04 de marzo de 2020, por la que, resuelve aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "25 de Mayo"
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Reconocimiento otorgado a la Unidad Educativa "25 de Mayo", otorgado por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, de fecha septiembre de 2023.



-Resolución Municipal Nro. 46/2023, emitida por el Consejo Municipal de La Paz que resuelve conferir el Reconocimiento Municipal al Esfuerzo y Constancia “Emilio Villanueva Peñaranda” a la Unidad Educativa “25 de Mayo” por sus 49 años de fundación, de fecha 28 de septiembre de 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “25 de Mayo”, fue fundada el 15 de abril de 1974 con el nombre de Colegio “Munaypata”, mediante la R.M. 508/76 en su modalidad de Bachillerato Industrial, pues se tenía planeado que fuera similar a la Unidad educativa Pedro Domingo Murillo, fue por ese motivo que la Cámara Nacional de Industria de forma decidida apoya con la construcción de 5 aulas.

La Unidad Educativa “25 de Mayo” inicia con un contenido curricular humanístico y técnico, en la que se incluye las materia de carpintería, mecánica, electricidad y dibujo técnico para estudiantes de ambos sexos.



En ese entonces, se tenía dos directores, uno académico y otro técnico, al año siguiente mediante RM 356/77 se toma el nombre de Colegio Nacional Integrado "25 de Mayo", con el pasar del tiempo se modificó nuevamente el nombre y actualmente lleva la denominación de Unidad Educativa "25 de Mayo".

Por su parte, la Resolución Administrativa N° 167/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, fue el documento que aprobó el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "25 DE MAYO", con el nivel secundario, dependiente de la Dirección Distrital de Educación La Paz.

La Unidad Educativa "25 de Mayo", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 048335, Código SIE Unidad Educativa N° 80730113 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730039, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con nivel secundario en el Distrito Educativo La Paz 1 del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa "25 DE MAYO", fue objeto de distintos reconocimientos otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por su participación en distintos programas, como también reconocimiento otorgado por la Brigada Parlamentaria Departamental de La Paz de la Cámara de Diputados.

Asimismo, la Unidad Educativa "25 de Mayo", fue galardonada a través de la Resolución Municipal Nro. 46/2023, emitida por el Consejo Municipal de La Paz que resuelve conferir el Reconocimiento Municipal al Esfuerzo y Constancia "Emilio Villanueva Peñaranda" a la Unidad Educativa "25 de Mayo" por sus 49 años de fundación.

Actualmente la Unidad Educativa "25 de Mayo" sigue siendo el centro educativo donde los estudiantes desarrollan una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**25 DE MAYO**" del departamento de La Paz por sus 50 años de vida institucional.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio de la Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz; Comisión de Política Social, Educación y Salud;

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación.*



Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.; III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.*

Que, la Unidad Educativa 25 de Mayo, fue fundada el 15 de abril de 1974, con el nombre de Colegio Munaypata, mediante la R.M. 508/76 en su modalidad de Bachillerato Industrial.

Que, la Unidad Educativa 25 de Mayo inicia con un contenido curricular humanístico y técnico, en la que se incluye las materias de carpintería, mecánica, electricidad y dibujo técnico para estudiantes de ambos sexos.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 167/2020 de 04 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa 25 de Mayo, con el nivel secundario, dependiente de la Dirección Distrital de Educación La Paz 1.

Que, la Unidad Educativa 25 de Mayo, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 048335, Código SIE Unidad Educativa N° 80730113 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730039, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con nivel secundario en el Distrito Educativo La Paz 1 del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa 25 de Mayo, fue objeto de distintos reconocimientos otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por su participación en distintos programas, como también reconocimiento otorgado por la Brigada Parlamentaria Departamental de La Paz de la Cámara de Diputados.

Que, Actualmente la Unidad Educativa 25 de Mayo sigue siendo el centro educativo, donde los estudiantes desarrollan una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 25 de Mayo**, por sus cincuenta años de vida institucional y su valioso aporte formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 075/2023-2024, de reconocimiento a la Maestra Normalista Lic. Blanca Nieves Matilla Hurtado, por su trayectoria profesional en el desarrollo educativo y por su gran contribución en la formación de nuestros niños y adolescentes en el Municipio de Trinidad. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 36/2023-2024
PDC N° 075/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 75/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA MAESTRA NORMALISTA LIC. BLANCA NIEVES MATILLA HURTADO DEL DEPARTAMENTO DE BENI.

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CNPIOCI-CNM N° 0318/2023-2024 de 22 de abril de 2024, presentada por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, mediante la cual, solicitan al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Maestra Normalista Lic. Blanca Nieves Matilla Hurtado, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Curriculum Vitae de la Lic. Blanca Nieves Matilla Hurtado
- Título de bachiller Universidad Técnica del Beni
- Título Profesional Maestra Normalista de Educación Urbana del Ministerio de Educación y Cultura.
- Título Profesional Grado licenciatura Maestra de Educación Primaria Comunitaria Vocacional
- Diplomado en Educación Superior realizado en la Universidad Autónoma de Beni.
- Reconocimiento al mérito docente emitido por la federación Internacional "Fe Alegría.
- Certificado de Agradecimiento emitido por el Comité Interinstitucional de Formación Integral, Prevención de Violencia, Drogadicción y Medio Ambiente en Unidades Educativas del Municipio de Trinidad.
- Certificado de Reconocimiento emitido por la Federación de Educación Urbana del Beni.
- Reconocimiento al Mérito emitido por la Dirección Departamental de Educación del Beni, de fecha 30 de noviembre de 2012.
- Fotocopia de Reconocimiento de la Universidad Autónoma de Beni Facultad de Humanidades.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Art. 71. La Educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del estado que tiene obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La profesora Blanca Nieves Matilla Hurtado, nació en Trinidad, el 5 de agosto de 1962. Hija de Don Manuel Matilla Fuertes, maestro de origen español y de doña María Andrea Hurtado Castedo. Está casada con el Lic. Rudolph Argandoña Martínez, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos: Rudolph, Raysa Karenina, Desirée y Blanca Andrea Argandoña Matilla.

Realizó sus estudios de nivel primario en la escuela "18 de noviembre" y el secundario, en el Colegio "Metodista Panamericano" de su pueblo natal, donde se graduó en 1980. Titulándose después en la academia "25 de julio" como Dactilógrafa Comercial Ejecutiva en 1982.

Continuando sus estudios superiores en la Escuela Normal Integrada Trinidad, hoy Instituto Normal Superior, como Profesora Normalista culminando en 1986. También cuenta con la Licenciatura en Educación de la Universidad Técnica del Beni, ahora Universidad Autónoma del Beni, en 1997. Egresando también con otra Licenciatura de la Universidad Salesiana el 2005. Finalmente cuenta con un Diplomado en Educación Superior de la Universidad Autónoma del Beni.

La inquietud de mejorar día a día y la superación profesional la Lic. Blanca Nieves Matilla Hurtado, le permitió en diversos cursos de actualización, conferencias, talleres, jornadas de la educación, congresos, seminarios y otros eventos realizados en la ciudad de Trinidad como en otras ciudades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Se puede mencionar los siguientes: curso sobre Métodos y Técnicas de Lectura y Escritura, realizado en Trinidad en junio de 1983 y otro en julio de 1984; curso de actualización de Docente realizados en Guayaramerín en mayo y junio de 1990 y de Mejoramiento Docente realizado en Trinidad en diciembre de 1992; 1993 hizo los cursos de Actualización y Mejoramiento Docente en la misma capital beniana

En sus casi 30 años de servicio formando a la juventud beniana para asegurarle un futuro mejor, pasó por diversos exámenes como requisito para acceder a las direcciones de colegios católicos. De ahí que obtuvo el Certificado de aprobación del examen de Competencia en noviembre de 1999, otorgado por la Universidad Católica Boliviana. Otro Certificado obtenido en Temas Curriculares y de Gestión para Directores de Unidades Educativas en diciembre de 2003.



Y entre su amplia carrera pedagógica, fue profesora de la escuela "Nicolás Suárez" de Guayaramerín en 1990. Profesora de primaria en la escuela "Santa María" de Fe y Alegría desde 1991 al 2000. Profesora de primaria en la escuela "La Inmaculada Concepción" de Fe y Alegría desde el 2001 a junio del 2003.

Desde junio del 2003 hasta la fecha, con mucha responsabilidad es Directora de la Unidad Educativa "Pedro Ignacio Muiba" de Fe y Alegría.

Por toda esa vida dedicada a la educación, Blanca Nieves Matilla Hurtado ha sido acreedora a distintos reconocimientos, distinciones y agradecimientos por parte de instituciones relacionadas con su incansable actividad.

Por ello, en junio del 2003 recibió en premio por su abnegada labor educativa y humanista un Diploma al Mérito y Cumplimiento, otorgado por la Unidad Educativa "Inmaculada Concepción"; recibiendo otro Reconocimiento de la misma Escuela en septiembre del mismo año.

También fue acreedora a otro Reconocimiento otorgado por la Junta Nacional de Fortalecimiento de la Educación, recibido en La Paz en noviembre del 2005. Más otras distinciones de mayor o menor importancia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Maestra Normalista "**LIC. BLANCA NIEVES MATILLA HURTADO**" por la labor de formación educativa de nuestros Niños y Adolescentes del Municipio de Trinidad.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Presidente en Ejercicio de la Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz, Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, Blanca Nieves Matilla Hurtado realizó sus estudios de nivel primario en la escuela "18 de noviembre" y, el secundario, en el Colegio "Metodista Panamericano" de su pueblo natal, donde se graduó en 1980.

Que, Blanca Nieves Matilla Hurtado continuo sus estudios superiores en la Escuela Normal Integrada Trinidad, hoy Instituto Normal Superior, como Profesora Normalista culminando en 1986.



Que, Blanca Nieves Matilla Hurtado cuenta con la Licenciatura en Educación de la Universidad Técnica del Beni, ahora Universidad Autónoma del Beni, y cuenta con un Diplomado en Educación Superior de la Universidad Autónoma del Beni.

Que, Blanca Nieves Matilla Hurtado realizó y participó en diferentes cursos de actualización, así como talleres y jornadas de educación a lo largo de su carrera que le permitieron mejorar en el aspecto académico, así mismo le permitieron ser un referente en la educación en el Municipio de Trinidad.

Que, entre su amplia carrera pedagógica, fue profesora de la escuela "Nicolás Suárez" de Guayaramerín en 1990; profesora de primaria en la escuela "Santa María" de Fe y Alegría desde 1991 al 2000; profesora de primaria en la escuela "La Inmaculada Concepción" de Fe y Alegría desde el 2001 a junio del 2003.

Que, por toda esa vida dedicada a la educación, Blanca Nieves Matilla Hurtado ha sido acreedora a distintos reconocimientos, distinciones y agradecimientos por parte de instituciones relacionadas con la actividad educativa.

Que, en junio del 2003 recibió por su abnegada labor educativa y humanista el Diploma al Mérito y Cumplimiento, otorgado por la Unidad Educativa "Inmaculada Concepción"; recibiendo también un Reconocimiento de la misma Escuela en septiembre del mismo año.

Que, actualmente sigue dedicando su vida a la enseñanza, pasando sus conocimientos a todos los jóvenes que pasan por sus aulas, inculcando valores y principios para su desarrollo personal.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moya.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Maestra Lic. Blanca Nieves Matilla Hurtado**, por su trayectoria profesional en el desarrollo educativo y por su gran contribución en la formación de nuestros niños y adolescentes en el Municipio de Trinidad del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 076/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lindauro Anzoátegui de Campero 2" por su valioso aporte pedagógico, con la misión y visión de una educación productiva, formando generaciones aptas para contribuir al desarrollo del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 37/2023-2024
PDC N° 076/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 76/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "LINDAURA ANZOATEGUI DE CAMPERO 2" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: 2da Vice Presidencia Nro. 353/2023-2024 de 22 de abril de 2024, presentada por la Senadora Daly C. Santa María Aguirre, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de a la Unidad Educativa "LINDAURA ANZOATEGUI DE CAMPERO 2" del departamento de Tarija, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa Nro. AS-0190/09 de 8 de septiembre de 2009, otorgado por el Director de SEDUCA – Tarija. Por la que, resuelve aprobar la regularización de Apertura Legal de la Unidad Educativa".
- Resolución emitida por la Comisión de Educación, Salud y Deportes de la Cámara de Diputados, que resuelve rendir un homenaje a la Unidad Educativa, de fecha 5 de mayo de 2016
- Resolución de distinción "INSIGNIA LIBERTADORES DEL SUR", emitida por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, de fecha 13 de mayo de 2016.
- Ordenanza Municipal 015/2016 emitida por el Consejo Municipal Deliberante de arija y la Provincia Cercado que declara como INSTITUCIÓN MERITORIA a la Unidad Educativa "Lindauro Anzoátegui de Campero 2", confiriéndole la "MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO EN EL GRADO DE ORO". de 9 de mayo de 2016.
- Declaraciones Camarales de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lindauro Anzoátegui de Campero 2", signadas con los números 209/2016-2017 y 157/2020-2021. Emitidas por la Cámara de Senadores.
- Registro fotográfico

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Liceo señoritas “Lindauro Anzoátegui de Campero 2”, fue fundada el 15 de mayo de 1941, nace de manera imperiosa para satisfacer las necesidades de formación humanística del sector femenino de la juventud estudiosa tarijeña, que asistía al único colegio de educación secundaria existente en ese entonces.

Las autoridades de esa época, Dr. Bernardo Navajas Trigo, senador de la Republica y Dr. Julio Arce Castrillo, alcalde municipal, gestionaron la creación de un liceo exclusivamente para señoritas, gestión que fue aceptada por las autoridades del Ministerio de Educación.

El 15 de mayo de 1941, en el salón Rojo de la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija se reunieron las siguientes personalidades: Dr. Bernardo Navajas Trigo, Senador por Tarija, Dr. Julio Arce Jastrillo Alcalde Interino; Alfredo Ponce León, Prefecto del departamento de Tarija, Sr. Jacinto Pérez, Jefe de Educación pública departamental, Prof. Castelfor Castellanos y Prof. Luis Carrasco, Inspectores de educación, Prof. Federico Ávila y Ávila, Prof. María Rita Romero y Prof. Castulo Paz Añez, representantes del personal docente del nuevo colegio, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 18/02/1941 que disponía la creación en la ciudad de Tarija de un Centro Educativo, con la razón social de Liceo Señoritas Carmen Echazú.



En el año 1943, a sugerencia del entonces profesor del establecimiento, Sr. Federico Ávila y Ávila, se realizó el cambio de nombre por el de la poeta y escritora Lindaura Anzoátegui de Campero, esposa del expresidente Narciso Campero y primera dama de la nación entre 1880 y 1884.

La importancia y transcendencia de la creación de esta institución educativa, se evidencia en la activa participación de la mujer tarijeña en los distintos escenarios y campos del quehacer profesional, al que ennoblecen no solo por su capacidad, si no por el profundo sentido humano de sus actos tan propios de su seño, la cual evidencia el extraordinario aporte de este establecimiento educativo a la formación de la mujer tarijeña y a su proyección y profesional.

A partir de 1998, atendiendo a las innovaciones de la reforma educativa, el colegio albergó a jóvenes de ambos sexos, pasado veintidós promociones mixtas hasta el día de hoy; en su mayoría profesionales que han entrado exitosamente a competir al mercado laboral. Otros todavía en las aulas universitarias, pero todo llevan en alto el nombre Lindaura Anzoátegui de Campero 2.

Desde su fundación, hasta la actualidad la Unidad Educativa "Lindaura Anzoátegui de Campero 2", ha honrado el nombre que lleva; en sus aulas decenas de maestros que han entregado los mejores años de sus vidas al servicio de la educación, enseñando con humildad, responsabilidad, altruismo y abnegado tesón; miles de jóvenes han recibido formación espiritual e intelectual, son ellos los actuales forjadoras de la patria, a quienes se ve en las oficinas, en las instituciones, en la docencia, en los tribunales, en el parlamento, en el municipio, en fin, donde vamos, allí está sirviendo a su país un ex alumno del Liceo, cuyo prestigio se identifica.

La resolución Administrativa N° AS-0190/2009 de 08 de septiembre de 2009 legaliza su funcionamiento con el nombre de Unidad Educativa "Lindaura Anzoátegui de Campero 2" nivel secundario comunitario productivo.

En cumplimiento a la Ley N° 070, en la actualidad funciona como nivel secundario comunitario productivo, con grados de primero a sexto. A mediados de 2014 atendiendo al constante incremento de la población estudiantil, el alcalde municipal, Lic. Oscar Montes, inició la construcción de una moderna infraestructura, la cual fue entregada el 7 de marzo de 2016 por la nueva autoridad edilicia, Lic. Rodrigo Paz Pereira.

Actualmente, el flamante edificio cuenta con laboratorios de física, química, biología, computación, teatro, cancha poli funcional, salón de actos, sala de profesores, dirección, secretaría y dependencias para el personal de servicio.

El 15 de mayo de 2016, celebrando sus bodas de diamante, 75 años de servicio a la comunidad, el concejo municipal impone al estandarte la medalla al Mérito Académico en el grado de Oro; la asamblea departamental la "Insignia Libertadores del Sur", la Cámara de Diputados, le reconoce como "Institución meritoria" del Estado Plurinacional de Bolivia y el pleno de la Cámara de Senadores, por resolución camaral N° 209/2016-2017, declara "Rendir un justo y merecido Reconocimiento a Liceo Lindaura Anzoátegui de Campero 2" por su trayectoria al servicio de la educación.

El 15 de mayo de 2021, celebrando 80 años bodas de Roble, el pleno de la Cámara de Senadores, por Resolución Camaral N° 157/2020-2021, declara rendir un justo y merecido reconocimiento de la Unidad Educativa Lindaura Anzoátegui de Campero 2 (turno mañana) de la ciudad de Tarija, por sus ochenta aniversarios al servicio de la educación, así como por su incesante trabajo y aporte integral a la sociedad boliviana, formando estudiantes altamente competitivos.

El próximo 15 de mayo, la Unidad Educativa "Lindaura Anzoátegui de Campero 2", cumplirá 83 años de fecundo y tesonero trabajo, institución que, callada humildemente, se constituye en uno de los fundamentos trascendentales de la evolución cultural y en baluarte de la educación tarijeña.



V. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**LINDAURA ANZOÁTEGUI DE CAMPERO 2**" del Departamento de Tarija.

VI. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz; Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Unidad Educativa Lindaaura Anzoátegui de Campero 2, fue fundada el 15 de mayo de 1941, naciendo de manera imperiosa para satisfacer las necesidades de formación humanística del sector femenino de la juventud.

Que, la Unidad Educativa Lindaaura Anzoátegui de Campero 2 el año 1943, a sugerencia del entonces profesor del establecimiento, Sr. Federico Ávila y Ávila, adopta el nombre de la poeta y escritora Lindaaura Anzoátegui de Campero, esposa del expresidente Narciso Campero.

Que, la importancia y transcendencia de la creación de esta institución educativa, se evidencia en la activa participación de la mujer tarijeña en los distintos escenarios y campos del quehacer profesional, al que ennoblecen no solo por su capacidad, si no por el profundo sentido humano de sus actos

Que, la Unidad Educativa Lindaaura Anzoátegui de Campero 2 a partir de 1998, alberga a jóvenes de ambos sexos, llegando a ser mas de veintidós promociones mixtas, en su mayoría profesionales que han entrado exitosamente a competir al mercado laboral. Otros todavía en las aulas universitarias, pero todos llevan en alto el nombre de la Unidad Educativa.

Que, desde su fundación, hasta la actualidad la Unidad Educativa Lindaaura Anzoátegui de Campero 2, ha honrado el nombre que lleva; en sus aulas decenas de maestros que han entregado los mejores años de sus vidas al servicio de la educación.

Que, la Unidad Educativa Lindaaura Anzoátegui de Campero 2 enseña con humildad, responsabilidad, altruismo y abnegado tesón, dando una formación espiritual e intelectual, a quienes son los actuales forjadoras de la patria.



Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Lindaura Anzoátegui de Campero 2**, por su valioso aporte pedagógico, con la misión y visión de una educación productiva, formando generaciones aptas para contribuir al desarrollo del departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.6. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 077/2023-2024, de reconocimiento al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, por sus 61 años de vida institucional por su gran aporte a la información veraz, eficaz y de relevancia durante muchos años y aun en la actualidad del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 38/2023-2024
PDC N° 077/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 077/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRENSA DE ORURO.

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 188/2023-2024 de fecha 23 de abril de 2024, presentada por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, por sus 61 años de vida institucional, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña Histórica.
- Acta de Fundación.
- Resolución Prefectural N° 068/2001, que resuelve reconocer la personalidad jurídica del "SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRENSA ORURO", de fecha 21 de marzo del 2001.
- Reconocimiento especial conferido por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, en homenaje al 10 de mayo Dial del Periodista Boliviano, de 10 de mayo 2018.
- Reconocimiento otorgado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de mayo de 2018.
- Reconocimiento especial conferido por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, por su 56 aniversario, de fecha 14 de marzo 2019.
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por su 58 aniversario, de fecha marzo de 2021.
- Reconocimiento conferido por la Brigada Parlamentaria de Oruro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en conmemoración al día del periodista, del 10 de mayo del 2021.
- Reconocimiento conferido por la Brigada Parlamentaria de Oruro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en conmemoración al día del periodista, del 10 de mayo del 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.

IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.

Art. 106. I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Por espacio de varios años los periodistas habían intentado infructuosamente organizarse de manera gremial, en entidades que les sirva como medio de expresión de sus intereses, mejoramiento social y económico y a la vez ponerse de igual con los entes patronales, para discutir sus problemas específicos o bien para proteger a los trabajadores de la prensa y defender la libertad de expresión contra amenazas de grupos de poder de ese entonces.

El primer intento de los periodistas orureños por organizarse sindicalmente. ocurrió en 1960, cuando se tuvo la presencia del impulsor del movimiento sindical de los periodistas bolivianos, Renato Tapia Caballero, en ese entonces Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que impulsó la conformación de un Comité Sindical, donde fue elegido como su Secretario Ejecutivo, el Dr. Augusto Dávila Sanabria, sin embargo, el comité no pudo funcionar regularmente.

A fines de febrero de 1963 se recibió la visita de los periodistas Mario Marañón y Alberto Zuazo, dirigente del Sindicato de la Prensa de La Paz, para sugerir la pronta fundación de un ente similar en Oruro, ya que se encontraba en plena gestación la futura Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia

La fundación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro tuvo como origen mediante una citación publicado en la página 4 del Diario LA PATRIA, del 14 de marzo de 1963, la publicación alcanza a un espacio de una columna por ocho centímetros. Su título, "Reunión de los periodistas hoy", esta primera reunión efectuada en los ambientes del Diario LA PATRIA fue pasada las 18 horas. Tuvo el denominativo de Comité Sindical, no sé podía formar un sindicato por el reducido número de periodistas asalariados.

Los objetivos de esta primera reunión de los periodistas fue designar el Comité Sindical de los trabajadores de la prensa y nombrar delegados para la Conferencia Nacional de Periodistas, que se realizaría en la ciudad de La Paz a convocatoria del Sindicato de la Prensa de dicha ciudad del 23 al 25 de marzo de 1963.

En ese contexto el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro nació, el 14 marzo de 1963 primero como un Comité Sindical y que se consolidó al poco tiempo.

El S.T.P.O. desde su inicio fue un referente del periodismo nacional y actualmente con las nuevas generaciones se debe mantener en esa línea bajo los principios que rige el Estatuto Orgánico vigente.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRENSA DE ORURO**, por sus 61 años de vida institucional.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz; Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*; asimismo, el parágrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

El Artículo 107 en su numeral I. *El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Estos derechos se ejercerán de acuerdo con el principio de responsabilidad, mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación, y su ley. IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información."*

Que, Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, por espacio de varios años los periodistas habían intentado infructuosamente organizarse de manera gremial, en entidades que les sirva como medio de expresión de sus intereses, mejoramiento social y económico para discutir sus problemas específicos o bien para proteger a los trabajadores de la prensa y defender la libertad de expresión.

Que, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro nació el 14 marzo de 1963, primero como un Comité Sindical y que se consolidó al poco tiempo, para posteriormente ser reconocida por la Central Obrera Boliviana.

Que, el aporte de los trabajadores de la prensa es el de la democratización de la información, así como los procesos de desarrollo social y cultural de la sociedad que se ven representados en los diferentes formatos actuales de difusión.

Que, los periodistas son guardianes de la verdad y transmite seguridad hacia los medios de comunicación para convertirse en promotores de la paz y de la verdad.

Que, se debe destacar el trabajo que desempeñan los periodistas y trabajadores de la prensa, quienes contribuyen con una labor cotidiana en la realización del pleno ejercicio del derecho a estar informado, resultando una función indispensable para el buen desarrollo y funcionamiento del sistema democrático.

Que, el Sindicatos de Trabajadores de la Prensa de Oruro, desde su inicio fue un referente del periodismo nacional y actualmente con las nuevas generaciones se debe mantener en esa línea bajo los principios que rige su Estatuto Orgánico vigente.

Senador proyectista: Rubén Gutiérrez Carrizo



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento al **Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro**, en sus sesenta y un **años de vida institucional**, por su gran aporte a la comunicación, brindando información veraz, eficaz y de relevancia a la comunidad, actividad que viene realizando a lo largo de muchos años y por su compromiso al engrandecimiento del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.7. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 078/2023-2024, de reconocimiento al médico cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, por su valioso apoyo y desempeño como profesional en el área de la Pediatría en el Municipio de Trinidad. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 39/2023-2024
PDC N° 078/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 78/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL MÉDICO CIRUJANO DR. GASTÓN WILSON MEDRANO AÑEZ DEL DEPARTAMENTO DE BENI.**

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CNPIOCI-CNM N° 0323/2023-2024 de 23 de abril de 2024, presentada por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, mediante la cual, solicitan al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral al Médico Cirujano Dr. Gastón Wilson Medrano Añez, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida
- Título en Provisión Nacional Médico Resolución Rectoral NG1-79
- Título especialidad médica en Pediatría Hospital de Córdoba –Argentina.
- Título Profesional de médico especialista Pediatría otorgado por el Colegio Médico de Bolivia y Sociedad Boliviana de Pediatría
- Condecoración MEDALLA DE ORO PRÓCER NACIONAL PEDRO IGNACIO MUIBAEN en el grado de Comendador en Palmas, otorgada por el Consejo Municipal de Trinidad, por servicios sobresalientes en el área de la Salud, mayo 2023.
- Declaración de Huésped de Honor de la ciudad de Magdalena, otorgada por el gobierno municipal de Magdalena, en fecha 21 de julio de 2004.
- Ordenanza Municipal que declara Huésped de Honor de la ciudad de Riberalta, otorgada por el Alcalde Municipal de Riberalta, en fecha 03 de febrero de 1994.
- Ordenanza Municipal N° 20 de 1994 de la honorable Alcaldía Municipal que declara Huésped Ilustre y Honor de la ciudad de Santa Ana de Yacuma, de fecha 22 de octubre de 1994.
- Resolución Municipal emitida por la Honorable Alcaldía municipal de San Francisco de Borja que declara Huésped de Honor de San Borja, de fecha 10 de octubre de 1993.
- Resolución de Directorio Ejecutivo Departamental de la Federación de Profesionales del Beni, que otorga la distinción al MÉRITO PROFESIONAL BENIANO, de fecha 20 de noviembre de 2023

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

Art. 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Dr. Gastón Wilson Medrano Añez, nació en la ciudad de Trinidad del departamento del Beni, el 06 de marzo de 1952, hijo del Dr. Félix Medrano Ortiz médico - cirujano y excombatiente de la Guerra del Chaco y Héroe Nacional, - y de la señora Adela Añez Gutiérrez de Medrano, ama de casa.

Realizó sus estudios primarios en el colegio "Metodista Panamericano", el nivel secundario hasta el 5° año en el Colegio "Don Bosco de Sucre", debido a que su señor padre fue enviado a San Joaquín a combatir la fiebre hemorrágica, volvió a la ciudad de Trinidad a finalizar sus estudios secundarios en el Colegio "6 agosto".

Posteriormente continuó sus estudios en la facultad de medicina de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde egreso con el título de Médico Cirujano. En 1978 habiendo cumplido con el servicio rural obligatorio de un año en la ciudad de Loreto capital de la Provincia Marbán del Beni. Es así que retorna a la ciudad de Trinidad donde se adscribió al hospital de niños "Alberto Reyes D'ávies" combatiendo la epidemia de la fiebre Tifoidea que asoló Trinidad causando gran mortalidad.

Es así que el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, realiza su especialidad en la ciudad de Córdoba de la República de Argentina en el hospital de niños, concluyendo luego de 3 años su formación como pediatra, siendo un orgullo para los benianos el grato honor de ser el primer Pediatra formado que llegó al Beni.

Gracias a que la misión japonesa JICA entregaba a la ciudad de Trinidad como donación equipado con la más alta tecnología de la época el Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés, fue el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez que movido por su compromiso social organizó el Primer Servicio de NEONATOLOGÍA del departamento del BENI, trabajando durante 10 años sin ITEM, realizando ese servicio Ad-honorem.

Continuando su labor fue solicitado por el hospital Obrero N° 8 de la Caja Nacional de Salud, donde también organizó el servicio de NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA, siendo a la fecha este servicio el más moderno del departamento, donde continúa su actividad profesional.

Durante sus 43 años de profesionalismo, solidaridad, empatía, dedicación ha asistido a numerosos seminarios, talleres, jornadas, congresos, tanto locales como Nacionales; Destacando su asistencia a todos los congresos mundiales de Neonatología durante más de 18 años continuos.

La dedicación por superarse día a día como profesional médico- cirujano y el espíritu de servir a sus hermanos benianos ha propiciado numeroso reconocimiento de prestigiosas instituciones del Beni.

En la Universidad Autónoma del Beni, fue instructor de pregrado del internado rotatorio de pediatría entre otras universidades como la de San Simón, San Francisco Xavier de Chuquisaca.

También fue Presidente del Comité Cívico del Beni y gracias a la movilización del pueblo Beniano entre muchas obras de importancia resalta el primer asfalto de la carretera Trinidad - Santa Cruz.

Actualmente, continúa trabajando como jefe del servicio de neonatología del Hospital Obrero N°8 y sigue siendo instructor del servicio de pregrado de la universidad Autónoma del Beni, formando a las nuevas generaciones de médicos del Beni.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Médico Cirujano **Dr. Gastón Wilson Medrano Añez** por la labor de formación y atención a la Salud del Municipio de Trinidad.



V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Presidente en Ejercicio, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz, Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado*".

Que, Gastón Wilson Medrano Añez, de profesión Médico Cirujano con especialidad en Pediatría, nació en la ciudad de Trinidad del departamento del Beni, el 06 de marzo de 1952, hijo del Dr. Félix Medrano Ortiz médico cirujano, excombatiente de la Guerra del Chaco y "Héroe Nacional", y de la señora Adela Añez Gutiérrez de Medrano.

Que, el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, como profesional estuvo al frente combatiendo la epidemia de la Fiebre Tifoidea que asoló a la ciudad de Trinidad, causando gran mortalidad por la década de los 80, siendo un orgullo para los benianos por tener al primer pediatra.

Que, el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, organizó el primer servicio de Neonatología del departamento del Beni, gracias a donación de la misión japonesa JICA, con equipo de alta tecnología al Hospital Materno Infantil Boliviano - Japonés.

Que, el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, durante sus 43 años de servicio profesional, siempre ha estado en constante capacitación, participando en seminarios, talleres, jornadas académicas, congresos mundiales sobre neonatología, también participo como relator, moderador en trabajos científicos.

Que, el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, por su dedicación, solidaridad, empatía y dedicación con sus hermanos benianos ha recibido distintos reconocimientos como: Condecoración con la medalla de Oro Prócer Nacional Pedro Ignacio Muiba en el grado de Comendador en Palmas, por servicios sobresalientes en el área de la Salud, otorgado por el Consejo Municipal de Trinidad, (2023); así como otras que destacan su gran profesionalismo.

Que, el Médico Cirujano Gastón Wilson Medrano Añez, actualmente, continúa trabajando como jefe del servicio de Neonatología del Hospital Obrero N° 8 y sigue siendo instructor del servicio de pregrado de la Universidad Autónoma del Beni, formando a las nuevas generaciones de médicos del Beni.

Senadora Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Médico Cirujano Dr. Gastón Wilson Medrano Añez**, por su valioso desempeño como profesional en el campo de la medicina, brindando atención a niñas y niños y adolescentes, en las especialidades de Neonatología y Pediatría dentro el Municipio de Trinidad en el Departamento del Beni, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 079/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "3 de Mayo Mañana", por sus 56 años de vida institucional y su valioso aporte pedagógico, formando generaciones aptas para contribuir al desarrollo del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 40/2023-2024
PDC N° 079/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 79/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "3 DE MAYO MAÑANA" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA**

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/COM.C.DD.HH.L.y S.E/INT/MARV N° 161/2023-2024 de 22 de abril de 2024, presentado por el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "3 DE MAYO MAÑANA" del departamento de Tarija por sus 56 años de vida institucional, adjuntando la siguiente documentación:



- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camarl
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Acta de Fundación
- Resolución Administrativa, por la cual, se resuelve aprobar la regularización de la Apertura Legal de la Unidad Educativa Pública Fiscal "3 DE MAYO MAÑANA"
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución de distinción y reconocimiento a la Unidad Educativa "3 de Mayo turno Mañana" emitida por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija que otorga LA MEDALLA CORONEL EUSTAQUIO MÉNDEZ, de fecha 19 de septiembre de 2018.
- Resolución Camarl N° 060/2018-2019, de la Cámara de Senadores, que resuelve otorgar la CONDECORACION FRANZ TAMAYO, de fecha 18 de octubre de 2018.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camarl la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “3 de mayo-mañana”, fue fundada el 3 de mayo de 1968, a inquietud y con la presencia del Prof. José Alarcón, Autoridades y Padres de Familia que decidieron solicitar la Creación de un Núcleo Escolar Campesino de Caraparí del Municipio del mismo nombre, en razón de una necesidad social debido al crecimiento vegetativo de población estudiantil de las comunidades aledañas, ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con un centro educativo para iniciar sus estudios de nivel inicial, primaria y secundaria.

El 2 de agosto del mismo año, fue oficializada la creación del Núcleo educativo que fue creado con 21 escuelas seccionales entre las cuales se encuentra actualmente la Unidad Educativa “3 de Mayo Mañana”, a través de la Resolución Ministerial N° 01158 del Ministerio de Asuntos Campesinos y de la Dirección General.

Cabe resaltar que la Unidad Educativa “3 de Mayo Mañana”, en la actualidad trabaja bajo la dirección de la Lic. Lourdes Patricia Guzmán Fernández como Directora, con un plantel docente de 38 maestros normalistas, 1 secretaria, 1 regente, 1 portera 1 auxiliar de aula, 2 auxiliares de limpieza, con un total de 917 alumnos distribuidos en 33 cursos.

Finalmente, corresponde remarcar, que mediante Resolución Ministerial N° 01158, emitida por el Ministerio de Asuntos Campesinos y la Dirección General, se aprueba la apertura legal de la Unidad Educativa Pública o Fiscal “3 de Mayo Mañana”, con su Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario, del área concentrada Distrito Educativo del Municipio de Caraparí, de la Provincia Gran Chaco Segunda Sección del Departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa “**3 DE MAYO MAÑANA**” del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Presidente en Ejercicio de la Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz; Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación.*

Que, el parágrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación*



indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.; III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Que, la Unidad Educativa 3 de Mayo Mañana, fue fundada el 3 de mayo de 1968, a inquietud de los padres de familia de la zona que conjuntamente a la presencia del Prof. José Alarcón, y Autoridades de ese entonces, decidieron solicitar la Creación de un Núcleo Escolar Campesino de Caraparí del Municipio del mismo nombre.

Que, la Unidad Educativa 3 de Mayo Mañana, atendió una necesidad social que se generó debido al crecimiento vegetativo de población estudiantil, de las comunidades aledañas, ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con un centro educativo para iniciar sus estudios de nivel inicial, primaria y secundaria

Que, la Unidad Educativa 3 de Mayo Mañana, en la actualidad trabaja bajo la dirección de la Lic. Lourdes Patricia Guzmán Fernández como Directora, con un plantel docente de 38 maestros normalistas, 1 secretaria, 1 regente, 1 portera 1 auxiliar de aula, 2 auxiliares de limpieza, con un total de 917 alumnos distribuidos en 33 cursos.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 01158, emitida por el Ministerio de Asuntos Campesinos y la Dirección General, se apertura legalmente la Unidad Educativa Publica o Fiscal 3 de Mayo Mañana, con su Nivel Inicial de 1° a 2° años, Nivel Primario de 1° a 6° años y Nivel Secundario de 1° a 6° años, con modalidad de docencia del área concentrada Distrito Educativo del Municipio de Caraparí, de la Provincia Gran Chaco Segunda Sección del Departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa 3 de Mayo Mañana, cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 041438, Código SIE de Unidad Educativa N° 71710003 y Código SIE de Edificio Escolar N° 71710003, constituyéndose en una institución líder en educación en el municipio de Caraparí.

Que, la Unidad Educativa 3 de Mayo Mañana, desde su creación formo a la mayoría de la población del Municipio de Carapari, y en sus aulas se graduaron estudiantes que hoy en día son agricultores, autoridades y excelentes profesionales.

Senador proyectista: Miguel Ángel Rojas Vargas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 3 de Mayo Mañana**, conmemorando sus cincuenta y seis años de vida institucional, por su valioso aporte pedagógico, formando generaciones aptas para contribuir al desarrollo del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.9 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 080/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Paicho Centro", por su destacado aporte al servicio de la educación y su compromiso con la identidad cultural contribuyendo al desarrollo del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 41/2023-2024
PDC N° 080/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 80/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "PAICHO CENTRO" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/COM.C.DD.HH.L.y S.E/INT/MARV N° 227/2023-2024 de 22 de abril de 2024, presentada por la Senadora Natividad Aramayo Pérez, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de a la Unidad Educativa "PAICHO CENTRO", del municipio de El Puente, provincia Eustaquio Méndez, segunda sección del departamento de Tarija, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Acta de Fundación del núcleo Escolar Campesino de "Paicho" Oscar Gonzales Alfaro.
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa Nro. 0175/06 que resuelve aprobar la regularización de la apertura legal de la Unidad Educativa "Paicho Centro" de 21 de diciembre de 2006.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “Paicho Centro”, fue fundada el 4 de mayo de 1974, con la presencia del Prof. Geraldino Guerrero, Padres de Familia de la Comunidad del mismo nombre, perteneciente al Municipio El Puente en razón de una necesidad social debido al incremento vegetativo de población estudiantil de las comunidades aledañas, ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con un centro para iniciar sus estudios de nivel inicial, primaria y secundaria.

Asimismo, cabe resaltar que, en cuanto a la Unidad Educativa “Paicho Centro” se trata, mediante resolución ministerial respectiva, se apertura legalmente la Unidad Educativa Pública o Fiscal “Paicho Centro”, con su Nivel Inicial, Nivel Primario de 1° a 6° y Nivel Secundario de 1° a 6°, con modalidad de docencia del área concentrada distrito educativo del municipio El Puente, de la Provincia Eustaquio Méndez Segunda Sección del Departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia.

En la Unidad Educativa “Paicho Centro”, en la actualidad, se trabaja académicamente bajo la dirección de la Lic. Elfi Taca Zuazo, como Directora, conformada con un plantel docente de 10 maestras/os normalistas, 1 portera, con un total de 60 alumnos distribuidos en 10 cursos.



La Unidad Educativa "Paicho Centro" ha formado estudiantes con alto grado de responsabilidad, valores morales, éticos y religiosos, trabajando muy de cerca con la universidad Juan Misael Saracho, Normal de Canasmoro e Institutos Profesionales.

Del mismo modo la Unidad Educativa "Paicho Centro" se ha caracterizado por participar en eventos deportivos y culturales de carácter departamental y nacional, demostrado las tradiciones y costumbres de la región.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**PAICHO CENTRO**" del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio de la Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz, Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación.*"

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: "*La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.*"; "*III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.*"

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado

Que, la Unidad Educativa Paicho Centro, fue fundada el 4 de mayo de 1974, con la presencia del Prof. Geraldino Guerrero, padres de familia de la comunidad del mismo nombre, perteneciente al Municipio El Puente.

Que, la Unidad Educativa Paicho Centro se fundó a razón de una necesidad social debido al incremento vegetativo de población estudiantil de las comunidades aledañas, ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con un centro para iniciar sus estudios de nivel inicial, primaria y secundaria.

Que, la Unidad Educativa Paicho Centro, mediante resolución ministerial se apertura legalmente con el Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario, perteneciente al distrito educativo del Municipio El Puente,



de la Provincia Eustaquio Méndez Segunda Sección del Departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa Paicho Centro, en la actualidad trabaja con un plantel docente de 10 maestros normalistas, acogiendo un total de más de 60 alumnos distribuidos en 10 cursos.

Que, la Unidad Educativa Paicho Centro, cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 025610, Código SIE de Unidad Educativa N° 71690020 y Código SIE de Edificio Escolar N° 71690017, constituyéndose en una institución líder en educación en el municipio El Puente.

La Unidad Educativa Paicho Centro ha formado estudiantes con alto grado de responsabilidad, valores morales, éticos y religiosos, caracterizándose por participar en eventos deportivos y culturales de carácter departamental y nacional, demostrado las tradiciones y costumbres de la región.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Paicho Centro**, por su destacado aporte al servicio de la educación y su compromiso con la identidad cultural, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.10 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 084/2023-2024, de reconocimiento al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) en reconocimiento a su larga trayectoria y su importante contribución en el desarrollo de la ciencia en Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 42/2023-2024

PDC N° 084/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 84/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO FRANCÉS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO.

FECHA: La Paz, 29 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CRZ/CMABAAPCC N°175/2023-2024 de 16 de abril de 2024, presentada por los Senadores Cecilia Requena Zárate y Fernando Alfonso Vaca Suarez, mediante la cual, solicitan al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la República de Francia relativo al instituto francés de investigación científica para el desarrollo en cooperación.
- Protocolo Complementario al Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la República de Francia hecho en La Paz el 26 de mayo de 1966 y relativo al Estatuto en Bolivia de los Agentes e Instituciones de Investigación Francés que ejercen su actividad en Bolivia.
- nota verbal de la Cancillería Boliviana dirigida a la Embajada de Francia en Bolivia, solicitando la remisión del Decreto Supremo, por el cual, se cambia el nombre a la Institución.
- nota del Embajador de Francia en Bolivia, dirigida al Canciller, por la que, explica y fundamenta el cambio de nombre del Instituto, por: Instituto de Investigación para el Desarrollo.
- Nota de Impuestos Nacionales, de fecha 15 de marzo de 2019, por la que, certifica, que en el Sistema Sirat, no se encuentra registrado el representante Legal del Instituto de Investigación para el Desarrollo.
- Certificado de Registro de la Gestora, por la que, certifica que el Instituto de Investigación para el Desarrollo, se encuentra registrado en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo desde el 28 de abril de 2023.
- decisión de la prolongación de mandato del representante legal del Instituto de Investigación para el Desarrollo, de Bolivia.
- Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto de Investigación para el desarrollo.
- Convenio General de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Universidad Mayor de San Andrés.
- Acuerdo Marco de Cooperación Científica y Técnica entre la Universidad Gabriel René Moreno y el Instituto de Investigación para el Desarrollo.
- Compromiso de buenas prácticas en investigación para el desarrollo, suscrito entre el Rector de la UARGM y el Presidente del IRD.
- Adenda Nro. 1 al Convenio de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre el Rector de la UARGM y el Presidente del IRD.
- Convenio marco de cooperación técnica entre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y el Instituto de Investigación para el Desarrollo.
- Convenio suscrito entre el SENAMHI y la ORSTOM, en idioma francés.



- Convenio suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la ORSTOM para la realización de programas conjuntos de investigación.
- Convenio suscrito entre SENAMHI y ORSTOM para el estudio hidrológico de la Cuenca Amazónica en Bolivia.
- Anexo 1982-1983 al Convenio suscrito entre el SENAMHI y la ORSTOM.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) es un establecimiento público francés de cooperación científica y tecnológica, cuya misión es contribuir, mediante la investigación, a la emergencia, el fortalecimiento y la autonomía de las comunidades científicas y de los sistemas de enseñanza superior y de investigación en los países y territorios en los que opera.

Los programas de investigación del IRD se organizan en seis grandes temáticas: Variabilidad y cambio climático, ecosistemas terrestres de gran altitud, biodiversidad acuática, calidad ambiental, salud: entomología y ecología de vectores y gobernanza: trabajo, educación y conocimientos, dinámicas sociales y espaciales.

Las investigaciones de este Instituto están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Asamblea de las Naciones Unidas y en particular sobre las consecuencias y las adaptaciones a los cambios globales (climáticos y de presiones antrópicas), la gestión sostenible de recursos y de uso de los territorios.

Los proyectos se realizan en colaboración con instituciones de los países (académicas en primer lugar), estableciendo redes de investigación a nivel nacional e internacional e incentivando las cooperaciones entre países de la región.

La cooperación con el IRD en Bolivia inició en 1968 a través del Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Bolivia y Francia, suscrito en La Paz, el 26 de mayo de 1966. Ratificado mediante la Ley N° 363, del 11 de diciembre de 1967.

El IRD durante los primeros años en el país trabajó bajo la denominación ORSTOM (siglas francesas para "Oficina de Investigaciones Científicas y Técnicas de Ultramar") y realizó estudios en estudios de geología



estructural, de tectónica de la cordillera oriental, estudios paleontológicos y sedimentológicos, así como también, en investigaciones limnológicas y pesqueras en el Lago Titicaca.

En la década de 1970, ORSMTOM (ahora IRD), la Universidad Mayor de San Andrés, el entonces Ministerio de Minas y el Servicio Geológico Minero (SERGIOMIN) establecieron una red de cooperación firmando convenios de cooperación.

ORSTOM (ahora IRD) trabajó en la ictiofauna de la Amazonia boliviana, en colaboración con la Universidad Autónoma del Beni y el proyecto CORDEBENI (1981-1987).

Entre 1983 a 1988 ORSTOM (ahora IRD) estudió la relación entre el clima, los rendimientos de los cultivos en el altiplano y las estrategias de los campesinos frente a los riesgos climáticos.

A raíz de estas actividades se suscribió un nuevo Acuerdo de Cooperación, en La Paz, el 10 de noviembre de 1983, que tuvo por objetivo “llevar a cabo investigaciones científicas fundamentales o aplicadas en Bolivia en las aéreas de las ciencias de la tierra, naturales de la salud, y de las ciencias sociales”.

ORSTOM (ahora IRD) entre los años 1983 a 1992 coadyuvó en el inventario de los recursos hídricos de Bolivia por medio de la constitución del balance hidrológico de sus principales cuencas de drenaje hidrográfica vía el Proyecto PHICAB, plasmado en el libro: Balance Hídrico Superficial de Bolivia (1992), en alianza con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SENAMHI).

En los años posteriores, la red de cooperación fue ampliada con investigaciones de sedimentología, estratigrafía secuencial, geología estructural y geoquímica, realizando aportes significativos en coordinación con Organismos industriales públicos como Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).

Junto al Instituto de Hidrología e Hidráulica de la UMSA y el SENAMHI estableció un observatorio regional de hidrología en la cuenca Amazónica (Proyecto HYBAM desde 1998 hasta la actualidad).

ORSTOM en 1998 cambio de denominación y de siglas, pasando a ser “Instituto de Investigación para Desarrollo” abreviado IRD. Desde esta época se impulsó nuevas áreas de investigación en Bolivia tal como en glaciología, dirigiendo investigaciones de los glaciares de Zongo, Chacaltaya y Charquini Sur, que permitieron establecer un observatorio para medir el impacto del Cambio Climático sobre el retroceso glaciar (Proyecto GREAT ICE 1996-2006), continuado por un Laboratorio Mixto Internacional en 2012 y en la actualidad con el proyecto de observatorio GLACIOCLIM).

Desde 1995 hasta la actualidad, el IRD realiza estudios sobre la contaminación por el mercurio en las aguas, en los organismos vivos y en las comunidades humanas, en colaboración con el Instituto de Investigación Química y el Instituto de Ecología de la UMSA, y la Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

El IRD continuará aportando en investigaciones sobre las temáticas del clima, de los glaciares y de la hidrología través de los observatorios existentes. Nuevos trabajos se están iniciando en las temáticas de agronomía en el altiplano, en los impactos de las actividades mineras sobre el medio ambiente y la salud (oro y litio en particular) y sobre las adaptaciones al cambio climático en Rio Pilcomayo.

En cada uno de los proyectos de la gran variedad de áreas científicas descritas previamente, el IRD demostró una notable capacidad de colaboración con diversas instituciones académicas, de investigación y gubernamentales del país, convirtiéndose en un digno y honorable ejemplo de la diplomacia científica puesta en práctica a lo largo del territorio del Estado Plurinacional.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **"INSTITUTO FRANCÉS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio de la Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma por Licencia) Senadora María Vania Rocha Muñoz, Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, en el párrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"... La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla;"*.

Que, el numeral 2, del artículo 1 de la ley 070 Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, a la letra dice: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionar"*.

Que, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) es un establecimiento público francés de cooperación científica y tecnológica, cuya misión es contribuir, mediante la investigación, a la emergencia, el fortalecimiento y la autonomía de las comunidades científicas y de los sistemas de enseñanza superior y de investigación en los países y territorios en los que opera.

Que, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, desde 1983 coadyuvó en el inventario de los recursos hídricos de Bolivia por medio de la constitución del balance hidrológico de sus principales cuencas de drenaje hidrográfica y contribuyó a la difusión de estudios multidisciplinarios del Lago Titicaca y sus ecosistemas.

Que, durante los 56 años de trabajo en Bolivia, el IRD contribuyó al desarrollo de políticas públicas basadas en ciencia y datos para la correcta revalorización de ecosistemas importantes en la construcción de la resiliencia climática boliviana y regional.

Que, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo trabajó en comunidades rurales respetando sus valores y revalorizando en publicaciones académicas el conocimiento y las prácticas ancestrales de nuestros pueblos.

Que, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo durante los 56 de cooperación en Bolivia, formó un equipo de profesionales científicos bolivianos con conciencia social, comprometidos en la construcción del desarrollo sostenible del país e indispensables para los retos del siglo XXI.

Que, su equipo de científicos se esforzó por contribuir a una cooperación orientada al desarrollo de la ciencia nacional e internacional, que acompañe y responda a los grandes desafíos socio - ambientales de Bolivia, para construir un futuro sostenible con mayor desarrollo social y protección ambiental.

Que, por sus producciones académico-científicas de alta calidad, la formación de científicos bolivianos a lo largo de 56 años, la notable y perseverante colaboración con diversas instituciones académicas, de investigación y gubernamentales del país y su clara visión de protección a los ecosistemas del Estado Plurinacional, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) contribuyó de manera inmensurable al desarrollo del país.

Senadores proyectistas: Cecilia Isabel Requena Zárate y Fernando Vaca Suarez

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)**, por su larga trayectoria y su importante contribución en el desarrollo de la ciencia en Bolivia, para la protección de los ecosistemas y en la construcción de la resiliencia climática, en práctica a lo largo del territorio del Estado Plurinacional.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "El Charal".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:



Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honres públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, El 1º de mayo de 1979, un grupo de personas provenientes de la comunidad de Palos Blancos del Departamento del Beni, Asentados en este lugar, el señor Juan Valle Juata, junto con su esposa señora Seferina Antesana juntamente con sus hijos y Nietos, fundaron la primera escuelita del lugar con el Nombre de Federico Román, 2 Ingeniero de Caranavi.

Que, la Unidad Educativa El Charal en el cuarto año funciono con ITEM y en el año 1996 el gobierno nacional en la gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y gestión del alcalde Edmundo Gitera construye la actual escuelita.

Que, por Resolución Ministerial N°046043, un 1º primero de mayo 1979 se firma el acta de fundación, con el nombre de Unidad Educativa Federico Román, "2" de Ingeniero de Caranavi, con un 60 estudiante y con profesores pagados por los padres de familia, fue construido con techo de una hoja de palma y en las paredes con chonta.

Que, posteriormente fue modificando a su actual nombre, Unidad Educativa El Charal, mediante Resolución Administrativa No RA.537/09 de 04 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación certifica que la Unidad Educativa El Charal, pertenece al área curricular de educación regular de dependencia fiscal o estatal y funciona con el nivel/sub áreas de atención Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional en el Distrito Educativo de San Borja del Departamento de Beni.

Que, la Unidad Educativa El Charal, cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 46043, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 72210020 y código SIE de Edificio Escolar N° 72210050.

Que, la Unidad Educativa El Charal, a lo largo de su vida institucional, fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa El Charal**, del Municipio de San Borja del Departamento de Beni, en conmemoración a sus cuarenta y cinco años de fundación, a celebrarse el 1 de mayo del año en curso, por su invaluable aporte al servicio de la Educación Boliviana Formando a sus estudiantes con ímpetu para ser profesionales de alta competitividad para el engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a las hermanas y hermanos que pertenecen a la Organización Territorial de Base – OTB “Villa Israel”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *“Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos,*

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de *“Reconocer Honores Públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”.*

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *“Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.*

Que, en el Departamento de Cochabamba, Municipio de Cercado de la zona sud, en el año 1980 se fundó la junta vecinal de “Israel”, distrito N° 9, cercanías de la zona de pucara sector zona sud. Ya para el año 1996 se realizó los trámites correspondientes según el protocolo que corresponde, después de un tiempo oportuno se recibe la personería jurídica de la organización territorial de base con el nombre de “Villa Israel”, nombre que hasta la actualidad se fue difundiendo y conociendo a nivel departamental por su gente sencilla y trabajadora, la OTB queda registrada en la zona del sud, distrito N° 9, con la resolución municipal N° 1914/96.

Que, la OTB de Villa Israel en la actualidad está conformando por más de 8000 habitantes aproximadamente dentro su perímetro cuenta con dos unidades educativas de nivel primario y secundario en ambos turnos, pero utilizando la misma infraestructura, cuenta con un mercado y una feria de abasto, el centro de Salud de “Villa Israel” dos centros de Salud privados.

Que, su población sin duda es de gente trabajadora, emprendedora, que aporta al desarrollo del departamento, contamos con infinidad de gente visionaria en el rubro de la mecánica, cerrajería, panadería, pastelería, gastronomía, carpintería en madera y aluminio, peluquería negocios como tiendas de barrio, ferreterías, farmacias venta de lubricantes, abarrotes carnicerías, artesanos y también fue creciendo nuestra población de jóvenes profesionales hijos de vecinos que en sus inicios se fueron asentando en la zona siendo ahora ellos parte de la construcción de la OTB de “Villa Israel”.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **OTB Villa Israel**, perteneciente al Distrito N°9, de la Ciudad de Cochabamba, en conmemoración a sus cuarenta y cuatro aniversarios de fundación, a celebrarse el 1 de mayo del presente año, por el esfuerzo y por las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Cochabamba y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Omereque.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL.**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES.****CONSIDERANDO:**

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución política del estado establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

Que, el Municipio de Omereque, guarda las huellas del pasado precolombino, antiguamente en esta zona, florecieron culturas como la: Omereque, Mojocoya y Yampara, las cuales dejaron rastros arqueológicos que aún perduran. Que el nombre de Omereque tiene toponimia aymara. Significa "Vida entre ríos y valles". Tierra de valles fértiles que son atravesados por el río Mizque, que nace cerca de la población que le da nombre y recorre la provincia Campero, para luego seguir su curso por los valles cruceños y finalmente unirse al Río Grande.

Que, el Municipio de Omereque fue creado mediante Ley N° 520 de 9 de mayo de 1980, durante la Presidencia de Lidia Gueiler Tejada, con sus cinco comunidades: Huancacuni Grande, Peñacolorada,



Perereta, Elele y Chariri. Se encuentra ubicado al Sur del Departamento de Cochabamba; limita al Norte con el municipio Pojo, al Este con Saipina del Departamento de Santa Cruz, al Sureste con Pasorapa; al Sur y al Oeste con Aiquile y al Noroeste con Totorá. Su clima varía entre cálido a templado, con una temperatura promedio anual de 20°C y una precipitación de 500 mm., la vía de acceso desde la ciudad de Cochabamba, sigue el trayecto Epizana-Aiquile-Omereque, transitable durante todo el año, el origen de la población es quechua, la organización social se basa en los sindicatos agrarios, las centrales y subcentrales campesinas.

Que, la principal actividad económica del Municipio de Omereque es la agricultura, los productos que se destacan son el tomate, papa, maíz (grano), cebolla, hortalizas, caña de azúcar y especies como el anís, comino, ají, etc. La producción pecuaria privilegia la cría de ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral. Su actividad frutícola produce sandía, cítricos, pina y otros. La comercialización de estos productos se realiza en la feria local de Aiquile y en los mercados de las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Sus pobladores también se dedican complementariamente a la elaboración de artesanías en hilo, lana y trabajos en chala de maíz, destinadas principalmente al uso doméstico. La pesca también está orientada al consumo familiar. Omereque tiene producción de chicha de maíz. Como también yacimientos de minerales sin explotar.

Que, la riqueza turística de la región, ha sido capturada en el Municipio de Omereque, lugares como el Cerro Pukara, colina al norte del río Mizque, donde se construyó una ciudadela durante la cultura Omereque, ahí existen restos de construcciones ceremoniales. En el sector denominado Tojlla, sur de la colina, se encuentran las pinturas rupestres milenarias. En la ciudad Palacios, se encuentran restos urbanos de una gran población, de donde sale un camino de herradura que lleva al denominado sitio de Ventanas, donde se encontraron mausoleos hechos de piedras y que guardaban los cuerpos momificados. La fortaleza de Tunas Mok'o, en la comunidad de San Carlos, es un sitio de murallas extensas construidas de piedra.

Que, en el Municipio de Omereque, como también en los valles interandinos de Potosí, Sucre y Santa Cruz. tienen su hogar una variedad única de parabas que tienen frente roja, manto verde y llamativos lunares de color rojo vivo como distintivo, especie de aves que está entrando en el umbral de la extinción.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en aplicación del art 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Omereque**, tercera sección de la Provincia Campero, del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a los cuarenta y dos años de creación, a celebrarse el 9 de mayo del 2022, por ser tierra valerosa, productiva y que brinda su aporte al desarrollo y engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Puerto Rico.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos,*

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, Puerto Rico es una población y municipio de la provincia Manuripi, departamento de Pando, con una población de 6239 habitantes y una superficie territorial de 4.574 metros cuadrados.

Que, Puerto Rico fue fundado el 18 de mayo de 1890, como un puerto para el acopio y embarque de goma de la Casa Suarez; la misma se encuentra ubicado en el corazón del departamento de Pando, en la confluencia de los ríos Manuripi, Orthon y Tahuamanu; contando actualmente con 51 comunidades.

Que, Puerto Rico actualmente la pintoresca confluencia de los ríos Manuripi, Tahuamanu y Orthon se convierten en el escenario ideal para actividades turísticas en Puerto Rico, como el turismo de aventura y la visita a lugares paradisiacos que han sido de interés de bolivianos y extranjeros.

Que, Puerto Rico cada año el mes de junio se realiza el Campeonato Internacional de Pesca y el Festival de Playa que atrae a cientos de visitantes, quienes, en búsqueda de la naturaleza, hacen uno de los eventos más concurridos de la región, lo que se traduce en un notable movimiento económico, social y cultural.

Que, Puerto Rico en el mes de septiembre la Feria de la Castaña es otro gran atractivo turístico, ya que el Municipio de Puerto Rico es bendecido con gran abundancia de árboles de castaña y que en época de zafra gran parte de sus habitantes se dedican a la recolección de ese producto, convirtiéndose en un eslabón de la cadena productiva de la castaña.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación a lo establecido en el Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico**, del Departamento de Pando, por sus 134 Aniversario de fundación a realizarse este 18 de mayo del presente año, por el esfuerzo y por las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Pando y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Carnaval de Oruro como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 99 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, establece "*Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II. Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y; Parágrafo III. Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley.*

Que, el artículo 160° de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado.

Que, Artículo 52° inciso g) del Reglamento de General de la Cámara de Senadores, "Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación".

Que, el Carnaval de Oruro es un tesoro cultural y folklórico, que ha logrado convertirse en uno de los carnavales más importantes a nivel mundial, tiene sus orígenes en invocaciones ancestrales que trascienden de generación en generación, mostrando la identidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, de acuerdo a la Ley 602 de fecha 23 de febrero de 1984, son organizadores del Carnaval de Oruro: La Alcaldía Municipal de Oruro, la Asociación de Conjuntos del Folklore (ACFO) y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro.



Que, cada 18 de mayo se conmemora el aniversario de la declaración del Carnaval de Oruro por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) declarándose como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”, ya son 23 años de haber recibido este reconocimiento.

Que, el Patrimonio Cultural de pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y forma parte de la expresión, identidad y legado de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de sus Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a los veintitrés años de la **Declaración del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”**, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “José María Sierra Galvarro”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."

Que, con el objetivo de satisfacer la demanda de un establecimiento educativo cercano para los Estudiante de la Zona Sudeste de la ciudad de Oruro, a horas 10;00 a.m. del día 1° de mayo del año 1948 en presencia del Prefecto del Departamento de Oruro Sr. Octavio Moscoso, el Jefe de distrito Escolar Prof. Eduardo Dorado, la primera Directora del Establecimiento Prof. Esther Beltrán y el primer plantel de profesores: Pedro Zelaya Rodríguez, Fernando Bravo, Elsa Padilla, Eulogio Callejas, Carmela de Castellón, Berta Alí Caballeo, Raúl Miranda, Danitza Patricio, la primera Secretaria Sra. Elsa Coronel y la presencia de los primeros ochenta alumnos distribuidos en seis cursos del nivel primario, se procedió a la fundación del establecimiento educativo con el nombre del insigne Abogado y Jurisconsulto Dr. José María Sierra Galvarro.

Que, La Unidad Educativa José María Sierra Galvarro Según Decreto Supremo N° 01161 del 8 de mayo de 1998 y de acuerdo a la Resolución. Prefectural N° 140/98 se reconoce oficialmente como fecha de fundación del establecimiento el 8 DE MAYO DE 1948.

Que, la Unidad Educativa José María Sierra Galvarro, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 045810, de Inicial en familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional, contando a la vez con Código de Unidad Educativa No. 81230075 y Edificio Escolar No. 81230067.

Que, la Unidad Educativa José María Sierra Galvarro, de la ciudad de Oruro, con sus 76 años de vida Institucional ha sido participe de eventos pedagógicos, culturales y deportivos, recibiendo varias distinciones de diversas instituciones públicas y privadas.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa José María Sierra Galvarro**, de la ciudad de Oruro, en conmemoración a sus setenta y seis años de vida Institucional a celebrarse el 8 de mayo del presente año y por los diferentes servicios prestados en bien de la enseñanza y la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:



7. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el parágrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, fue fundada el 12 de mayo de 1974, según Resolución Suprema No. 209641, cumpliendo a la fecha 50 años, (Bodas de oro), de vida institucional, fomentando y promocionando las danzas folclóricas y la cultura de nuestro Estado Plurinacional.

Que, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, logró a través de su gestión institucional que la fiesta de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, sea nombrada como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, siendo un antecedente muy importante en la promoción a nivel internacional.

Que, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, defiende la identidad boliviana, la preservación de valores, tradiciones y defensa del Patrimonio Cultural Boliviano, el legado cultural de nuestros ancestros, la conservación de las expresiones folclóricas de Fe, de música, danzas y la manifestación católica y religiosa al señor Jesús del Gran Poder.

Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder**, conmemorando sus bodas de oro en sus cincuenta años, de vida institucional, promocionando, fomentando y defendiendo la identidad cultural reflejada en diferentes danzas expresadas en la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, declarada "Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad" por la UNESCO.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “10 de Mayo”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación.

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.; III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Que, la Unidad Educativa 10 de Mayo, fue fundada el 10 de mayo de 1919, en el municipio de Uriondo, provincia Avilés del departamento de Tarija, fundación que tiene como origen la lucha por una educación justa en razón de las necesidades sociales por el crecimiento del alumnado debido a que una gran cantidad de niñas y niños no podían acceder a la educación por falta de espacio en la infraestructura para que funcione los niveles inicial y primario.

Que, la Unidad Educativa 10 de Mayo, en la actualidad trabaja bajo la Dirección del Núcleo Educativo de Chocloca, bajo la dirección del Lic. Edil Castillo Cardozo y como Director Encargado de la Unidad Educativa el Lic. Edil Castillo Cardozo, con un plantel docente de 12 maestras/os normalistas y administrativos, con un total de 95 alumnas/os.

Que la Unidad Educativa 10 de Mayo, basado en los libros de actas y las reseñas de personas mayores de la comunidad se establece que fue la primera escuela en la comunidad y data de 1919 años, donde funciono con un solo maestro y renumerado por los padres de familia; es así, que dicha actividad educativa fue pasando clases en domicilios particulares por el cual los padres de familia se organizaban para realizar gestiones ante las autoridades educativas del departamento para oficializar la creación de la escuela, después de varios intentos y esfuerzos se regulariza la situación, pasando a consolidar su funcionamiento



como Escuela Fiscal a cargo del profesor Delfín Pino Ichazu, en el cual fueron formados como primeros alumnos, Oscar Gutiérrez, José y Margarita Artunduaga, Pedro Cuenca, Abel y Samuel Ruiz.

Que, la Unidad Educativa 10 de Mayo del Municipio de Uriondo, al ser reconocida por el Ministerio de Educación, con la Resolución Administrativa N° AS-00334/09 de 10 de agosto de 2009, cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 031252, Código SIE de Unidad Educativa N° 81700008 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81700008, constituyéndose en una institución líder al servicio de la educación en el Municipio de Uriondo.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación a lo establecido en el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 10 de Mayo**, del Municipio de Uriondo, primera sección de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, por sus ciento cinco años de vida institucional, a celebrarse este 10 de Mayo del presente año, por su invaluable aporte al servicio de la educación en el Municipio de Uriondo del Departamento Tarija en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Unidad Educativa Eduardo Avaroa".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 80, en su párrafo I de la constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia, establece: La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de



la conciencia social crítica en la vida y para la vida (...) II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, los orígenes de la Unidad Educativa Eduardo Avaroa comienzan un 14 de mayo de 1974 hito que marca la historia en el municipio de Santiago de Andamarca.

Que, la Unidad Educativa Eduardo Avaroa a lo largo de los años, ha destacado por su compromiso con la excelencia educativa y su contribución al desarrollo de la comunidad y del municipio de Santiago de Andamarca, en este día especial, la comunidad educativa se reúne para celebrar los logros alcanzados y renovar su compromiso con la educación de calidad para todos.

Que, la Unidad Educativa Eduardo Avaroa fue fundada con la visión de brindar oportunidades educativas a niños y jóvenes del municipio de Santiago de Andamarca, el colegio ha cultivado un ambiente de aprendizaje inclusivo y solidario, a lo largo de los años.

Que, el personal docente y administrativo la Unidad Educativa Eduardo Avaroa a desempeñado un papel fundamental en el éxito de la institución, dedicando su tiempo y esfuerzo para proporcionar una educación de calidad y cuidado a cada estudiante que pasa por sus aulas. Su compromiso y vocación han dejado una huella indeleble en la vida de los estudiantes del municipio de Santiago de Andamarca.

Que, la Unidad Educativa la Unidad Educativa Eduardo Avaroa cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa Código SIE unidad educativa N.º 81120017. y Código SIE de edificio escolar N.º 81120017 otorgado por el Ministerio de Educación bajo Resolución Administrativa N.º 289/2009 emitido el 07 de julio de 2009.

Senadora proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Eduardo Avaroa**, en conmemoración a sus cincuenta años de creación, por su compromiso y vocación que permite brindar la certeza que seguirá siendo un lugar donde sus estudiantes puedan desarrollar todo su potencial y construir cimientos sólidos para un futuro brillante en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Aniceto Arce".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.*

Que, la Unidad Educativa Aniceto Arce, fue creada por D. S. N° 29/49 el día 10 de febrero de 1949, en el norte de la ciudad de Oruro, por la necesidad de la juventud que veían cuartado su derecho a la formación humanística, ya que en ese entonces en los colegios ya existentes Bolívar y Saracho era difícil conseguir una plaza por el excesivo crecimiento vegetativo y demográfico para el nivel secundario, y había la imperiosa necesidad de crear una institución educativa para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de las zonas marginales, centros mineros y las provincias aledañas, e inicio sus actividades en inmuebles prestados hasta 1956 que se logró conseguir una infraestructura propia ubicado en las calles 6 de octubre y lira, gracias a la gestión de su director, Maestros y padres de familia.

Que, la Unidad Educativa Aniceto Arce, si bien su fecha de creación es el 10 de febrero de 1949, se acordó fijar como fecha de aniversario el 15 de mayo como homenaje al ingreso del primer ferrocarril a la ciudad de Oruro realizado por el presidente de entonces el Dr. Aniceto Arce Ruiz cuyo nombre lleva esta institución educativa, sobresaliendo en la excelente educación de los estudiantes en su formación eficiente en las materias de ciencias exactas que llevo adelante las actividades científicas que en 1973 la Dirección Distrital convoca a la primera feria de ciencias y tecnología presentándose a la exposición en su cuarta versión y su tercera pre feria de ciencias, pues en la actualidad los estudiantes se convierten en los únicos de la educación fiscal que ocupan puestos de privilegio en las diferentes olimpiadas del nivel departamental y nacional participando orgullosamente en eventos internacionales. Así también destacándose con la permanente participación en el deporte a nivel nacional e internacional destacándose en atletismo.

Que, la Unidad Educativa Aniceto Arce, fue acreedor de los siguientes logros En sus Bodas de Plata por resolución N° 174674 de 01 de noviembre de 1974 Resuelve: conceder la Condecoración de la Gran Orden Boliviana de la Educación en el Grado de OFICIAL al colegio Aniceto Arce, por resolución N° 218759 de 18 de mayo de 1999 y el D. S. N° 06453 de 03 de mayo de 21963 el supremo gobierno de la Nación a instituido la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación en el Grado de COMENDADOR como justo reconocimiento, la Presidencia de la Republica por Resolución Suprema N° 219042 de 24 de abril de 2000 Resuelve: conferir la Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el Grado de Caballero al colegio Nacional Aniceto Arce. El pleno de la Cámara de Senadores por Resolución Camaral N° 058/2022-2023 Resuelve otorgar La Condecoración Especial Franz Tamayo a la unidad educativa Aniceto Arce.



Que, el Ministerio de Educación Prefectura del Departamento, Servicio Departamental de Educación resuelve: Artículo 1.- Aprobar el legal funcionamiento de la unidad educativa Aniceto Arce, con resolución Administrativa N° 679/2009 con el nivel secundario que funciona desde la gestión 1949 en el área de educación formal con dependencia fiscal o estatal, supervisado por el Servicio Departamental de Educación de Oruro, se encuentra signada con el código de SIE unidad educativa: 81230251, código SIE de edificio escolar 81230084 que pertenece al área curricular de educación Formal, Secundaria ubicada en la provincia cercado del municipio de Oruro.

Senador proyectista: Ing. Pedro Benjamín Vargas Fernández

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Aniceto Arce**, de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, por sus setenta y cinco años de vida institucional y su invaluable aporte en el campo de la educación y enseñanza en favor de la sociedad boliviana.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Cooperativa de Educación "Juan Pablo II".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*



Que, la Unidad Cooperativa de Educación Juan Pablo II, fue fundado el día 12 de mayo de 1983 en la ciudad de Sucre, con la denominativa de unidad escolar Bilingüe "Badi School" bajo responsabilidad de los esposos Bruce Maxwell Fox y Teresa Palacios de Fox con los ciclos Pre- Básico y básico creando paulatinamente los grados siguientes. La llegada del Papa Juan Pablo II en 1988 que dejó mensajes de paz, inspiración y misericordia en muchas personas de los cuales 12 profesionales inspirados en el mensaje del papa se hicieron cargo bajo la consigna de "la educación es un derecho de todos" y al amparo de la resolución secretarial N.º 200 el 18 de abril de 1996 se amplió el funcionamiento al nivel secundario y se autoriza el cambio de nombre, a Unidad cooperativa de educación "Juan Pablo II" trabajando en turnos mañana y tarde en el inmueble actual de la calle Ayacucho de la ciudad de Sucre.

Que, la Unidad Cooperativa de Educación Juan Pablo II, con la finalidad de organizar y administrar el servicio educativo cuyos trámites se han seguido ante el instituto nacional de cooperativas, obteniendo la personería jurídica reconocida mediante resolución de concejo de INALCO N.º 04510 de 29 de marzo de 1993 que así mismo se cumplió con el depósito bancario a la cuenta de la secretaria Nacional de Educación conforme corresponde el funcionamiento de la educación privada en el marco de la Reforma Educativa.

Que, la Unidad Cooperativa de Educación Juan Pablo II, fue acreedor de los siguientes reconocimientos y/o certificados En sus "Bodas de Plata" realizado por ANDECOP- SUCRE en junio de 2009, a la gran Labor Educativa hecha por la directiva de padres de Familia en mayo de 2012, Con mucho cariño y agradecimiento a mi Colegio "Juan Pablo II" de Ma. Fernanda Duran Coria en 2012 Reconocimiento por su brillante participación en la 2da feria de salud de niñas y niños en abril de 2014 realizada por el gobierno autónomo municipal de Chuquisaca.

Que, la jefatura Nacional del departamento de educación privada y descentralizada y dirección Nacional de educación Urbana, ratificados por la dirección general de educación urbana resuelve: 1.- Autorizar con carácter oficial la apertura y funcionamiento de la Cooperativa de Educación "Juan Pablo II" con Resolución N.º 044/2018

Que, El Ministerio de Educación Certifica que la Unidad cooperativa de educación Juan Pablo II, se encuentra signada con el código de SIE unidad educativa: 80480216, código SIE de edificio escolar 80480171 que pertenece al área curricular de educación Regular, es de dependencia Privada y funciona con los niveles Primaria Comunitaria Vocacional, Secundaria Comunitaria Productiva en el distrito educativo de Sucre del departamento de Chuquisaca ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el registro de unidades educativas RUE. Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, otorga el presente certificado de registro en La Paz el 29 de mayo de 2019.

Senador Proyectista: Ing. Pedro Benjamín Vargas Fernández

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Cooperativa de Educación Juan Pablo II**, del distrito educativo de Sucre en el Departamento de Chuquisaca, por sus cuarenta años de vida institucional y su incansable aporte a la enseñanza a los estudiantes de la sociedad boliviana.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mariscal Sucre B”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, en el parágrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: “...La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación; III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio...”.

Que, el Colegio Sucre nace a la vida el año de 1974 por la necesidad que tenían los jóvenes del pueblo y a inquietud de algunas personalidades como ser el Señor Filemón Méndez, el Profesor Urbano Estrada, quien era director por ese entonces, profesores de la escuela que en su totalidad eran oriundos de Tinguipaya y por los padres de familia que veían con mucho dolor como sus hijos no proseguían sus estudios, ya que en la escuela solo se impartía conocimientos hasta el sexto curso de primaria, funcionando con la autorización de la Dirección Departamental de Educación y con el apoyo de los profesores de la escuela que trabajaron ad honorem, siendo su primer plantel docente el Profesor Urbano Estrada Director; Profesor Roberto Espinoza Ciencias Sociales; Profesor Walter Michel Química y Física; Profesora Maruja Araujo Matemáticas, el nombre y la fecha de fundación refiere a rendir un justo y merecido homenaje al Libertador Antonio José de Sucre que fue uno de los precursores de la libertad y el día 15 de mayo ya que se recuerda el fallecimiento de uno de los grandes precursores potosinos de la emancipación el señor José Alonso de Ibáñez.

Que, el año 1976 el Colegio tuvo que cerrar sus puertas por falta de ítems, y sus estudiantes tuvieron que migrar para continuar su bachillerato en distintos colegios de la Ciudad de Potosí, posteriormente gracias al impulso de los padres de familia, autoridades del pueblo el Colegio Nacional Mixto Mariscal Sucre “B”, retorno a sus actividades pedagógicas en beneficio de los jóvenes del municipio el año 1976, logrando egresar la primera promoción el año 1979, siendo sus primeros bachilleres las señoritas Fanny Cárdenas Roca, Virginia Choque Araujo, Nelly Arias Pamiño, Rossemay Choque Araujo, María Talavera Vera y Joel Vera Talavera.



Que, el artículo 1 de la Resolución Administrativa N° 1601/2009 de 08 de julio de 2009, aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Mariscal Sucre "B", con el nivel secundario, que funciona desde el año 1974 del área de educación formal con dependencia Fiscal Publica, supervisada por el Servicio Departamental de Educación de Potosí, ubicada en el departamento de Potosí, Provincia Tomas Frías, Municipio de Tinguipaya, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código SIE de Unidad Educativa N°71480114 y código SIE de Edificio Escolar N°71480121, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia Fiscal con el nivel Secundario, en el Distrito Educativo de Tinguipaya del Departamento de Potosí.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Mariscal Sucre "B"**, por su quincuagésimo aniversario, a celebrarse este 15 de mayo del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Potosí y de todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Daniel Sánchez Bustamante".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”.

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: “El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional...”.

Que, el artículo 8 de la Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, determina: “El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.”

Que, la Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante”, fue fundada el 15 de mayo de 1966 en la población de Desaguadero de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz”.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 755/2010 de 20 de diciembre de 2010, emitido por el Servicio Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante”, con el nivel primario, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Desaguadero.

Que, la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 034817, Código SIE Unidad Educativa N° 50660015 y Código SIE de Edificio Escolar N° 50660012, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal y funciona con nivel primaria en el Distrito Educativo Desaguadero del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante, fue objeto de distintos reconocimientos otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, por su participación en distintos programas, donde los estudiantes desarrollan una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante**, del Municipio de Desaguadero, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, por sus veintiocho años de aniversario, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

14. Petición de Informe Oral a la Ministra de la Presidencia.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a las senadoras peticionarias o Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidente.

Es importante que la población boliviana sepa los principales argumentos tanto técnicos y legales que ha tenido para emitir ese Decreto Supremo que está generando bastante reacción de la población, nosotros queremos saber ¿cuál ha sido el argumento legal? sobre todo porque la Ley antigua establece que: debe ser una Ley especial que debería generar cualquier cambio, además como la base de datos que tiene derechos reales van a ser transmitidos a una instancia del Gobierno y eso es muy preocupante.

La propiedad privada es algo sagrado que todos deben defender Presidente, por eso voy a pedir que se convoque a la Ministra de la Presidencia con carácter de urgencia Presidente, que no se aquí un mes, que sea dentro de los plazos que se establece; dentro de los 15 días, que la Ministra de la Presidencia venga, informe y responda a todas las preguntas que le estamos realizando nosotros como legisladores y más que respondernos a nosotros que le responda al pueblo boliviano, porque nos parece una acción desatinada y está generando bastante preocupación en la población boliviana.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

En atención a la solicitud de la Senadora Requena, Senador Secretario, sírvase a dar lectura a la nota solicitada.

Sen. Secretario:

"La Paz, 23 de abril de 2024.

CITE: CRZ/CMABAAPCC N° 178/2023-2024

Señor

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

PRESIDENTE

CÁMARA DE SENADORES

Presente.-

REF.: SOLICITAN IMPIDA EL ILEGAL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY N° 036/2023-2024 EN LA 107ª SESIÓN ORDINARIA

De nuestra mayor consideración:



Mediante la presente, tenemos a bien dirigirme a usted con preocupación respecto al Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 CD y los diecinueve (19) contratos mineros que contiene, solicitando respetuosamente que reconsidere su decisión de la sesión previa de tratar este proyecto en la próxima Sesión de la Cámara de Senadores.

Esta petición se fundamenta en varias irregularidades, entre las cuales destacamos la falta de observancia al plazo de 90 días establecido por el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia, el cual ya se cumplió el pasado 27 de marzo de 2024 y fue objeto de pronunciamiento vinculante del Pleno Camaral. El tratamiento de este proyecto de ley, dando por válido el criterio de la Cámara de Diputados con respecto al plazo, se constituye en una ilegalidad en la que usted estaría incurriendo y que puede generar responsabilidad por no contemplar lo establecido en la norma.

La Ley N° 535 - Ley de Minería y Metalurgia fue promulgada el 28 de mayo de 2014 tras su tratamiento y sanción por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Pleno de la Cámara de Senadores se ha pronunciado a través de Resolución Camaral en al menos dos ocasiones respecto al plazo de 90 días descrito en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535.

En la primera ocasión (2023), el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 y en consecuencia la Resolución Camaral N° 031/2022-2023 por el que resolvió rechazar y devolver a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 C.D., en razón a que la Cámara de Diputados remitió la propuesta normativa a la Cámara Revisora fuera del plazo.

En la segunda ocasión (2024), el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024 por la que se remitieron los antecedentes del Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Diputados, al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014.

Si bien es cierto que, en 2023, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización y el Pleno Camaral interpretaron el plazo de 90 días establecido en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 computando días calendario, en 2024, el Pleno Camaral interpretó el mismo plazo computando días hábiles, en sujeción a lo establecido en el Artículo 60 de la misma norma.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que en ambas ocasiones y de forma indistinta, el cómputo de plazos partió del día en el que la Asamblea Legislativa Plurinacional tomaba conocimiento de estos proyectos de ley, debido a que se había presentado la propuesta normativa en Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional o bien porque el proyecto ingresaba nuevamente a tratamiento, al haber sido repuesto dado el inicio de una nueva legislatura.

En ninguna de las oportunidades, la Cámara de Senadores, en su rol de Cámara Revisora, interpretó el inicio del cómputo del plazo de 90 días desde su aprobación en la comisión camaral de la cámara de origen, criterio seguido por el Secretario General de la Cámara de Diputados en el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024. De hecho, bajo esa lógica, queda en evidencia que el Pleno de la Cámara de Diputados habría tardado cuarenta y siete (47) días hábiles en aprobar el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, desde su aprobación en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria el 25 de enero de 2024.

De hecho, la interpretación de la Cámara de Senadores se respalda en dos resoluciones camarales, instrumentos de gestión legislativa, que de acuerdo al Artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Senadores son: "(...) *disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

En el marco del mismo ejercicio de interpretación, a diferencia del Informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024 del Secretario General de la Cámara de Diputados, ambas resoluciones camarales fueron pronunciadas por el Pleno Camaral, conformado por senadores y senadoras elegidas por voto popular y



en atención a su naturaleza y rol establecido en el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores: "Artículo 34. (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento".

Por lo que haber remitido el PL N° 036/2023-2024 CD desde Presidencia de la Cámara de Senadores a ambas comisiones para su consideración, constituye un incumplimiento a las Resoluciones Camarales N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024, en tanto estas fueron pronunciadas por la máxima instancia de decisión y con carácter obligatorio y vinculante.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al Principio de Certeza de la Ley, reconocido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0016/2021, de 17 de marzo de 2021 y la doctrina jurídica aplicable, en el marco de la seguridad jurídica, toda ley requiere de un nivel de certeza que debe cumplir ciertos requisitos (publicidad, claridad, irretroactividad y estabilidad) que aplicados al Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 - Ley de Minería y Metalurgia, de 28 de mayo de 2014 dan el siguiente resultado:

- ✓ **Publicidad.** - La Ley N° 535 es pública y de conocimiento de los órganos de poder y del pueblo boliviano, ya sea en el caso específico del plazo de 90 días del Artículo 132 parágrafo II o en el resto su contenido normativo.
- ✓ **Claridad.** - Tanto en su contenido semántico como normativo, la Ley N° 535 es lo suficientemente clara al señalar, a través de sus artículos 60 y 132 parágrafo II, que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el plazo de 90 días hábiles para pronunciarse sobre un proyecto de ley de contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo.
- ✓ **Irretroactividad.** - El plazo de 90 días hábiles establecido en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 rige para lo venidero, es decir desde el 28 de mayo de 2014 en adelante.
- ✓ **Estabilidad.** - El plazo de 90 días hábiles establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 desde su promulgación en 2014 no ha sido modificado y se encuentra plenamente vigente. Asimismo, en cuanto a su eficacia, es decir en el acto de que la norma es efectivamente aplicada y seguida; la circunstancia de que una conducta humana conforme a la norma se verifica en el orden de los hechos, el plazo de 90 días ya fue previamente aplicado para rechazar y devolver proyectos de ley de aprobación de contratos administrativos mineros en dos ocasiones (2023 y 2024) por el Pleno de la Cámara de Senadores. En ambas ocasiones el plazo se computó a partir del día en el que la Asamblea Legislativa Plurinacional tomó conocimientos de estos proyectos de ley para su tratamiento, sea porque se presentó la propuesta normativa en Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional o porque el proyecto de ley ingresaba nuevamente a tratamiento, al haber sido repuesto dado el inicio de una nueva legislatura.

Por lo tanto, en 2024 y para fines del tratamiento y consideración del presente informe que rechaza y devuelve el PL N° 036/2023-2024 CD, sea que se compute el plazo en días hábiles o calendario para su tratamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, este ya se cumplió, en el mejor de los casos, el 27 de marzo de 2024.

La consideración de otro tipo de cómputo que no se encuentre acorde a lo ya aprobado con carácter obligatorio y vinculante en esta y la pasada legislatura por parte de la Cámara de Senadores constituiría una vulneración al Principio de Certeza de la Ley, al verse comprometida la estabilidad, eficacia y seguridad jurídica del inicio, transcurso y cumplimiento del plazo de 90 días establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535.

Además de la ilegalidad que se estaría cometiendo al desconocer el plazo establecido, hay diversas observaciones de fondo que hemos identificado, gracias al trabajo de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente y sus dos comités, y que impiden la aprobación de este Proyecto de Ley. Es crucial destacar que la aprobación de estos contratos mineros no puede contravenir normas



constitucionales, en particular los Artículos 358 y 370 que establecen que el uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como la otorgación de derechos mineros, deben sujetarse al cumplimiento de la ley y las normas ambientales.

Por ejemplo, la viabilización de la minería sobre ríos con uso de mercurio constituye una clara violación del Convenio de Minamata, suscrito y ratificado por el Estado boliviano a través de la Ley N° 759, de 18 de noviembre de 2015. Este convenio busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Considerando este marco legal, los 19 contratos omiten su deber de especificar cómo se controlará el uso de estas sustancias para evitar daños al medio ambiente y a la salud pública. Permitir la actividad minera sobre ríos y sin estos recaudos implica una grave amenaza para la calidad del agua y la biodiversidad, así como para la salud de las comunidades que dependen de estos recursos hídricos.

Resulta alarmante que todos estos contratos mineros busquen aprobar operaciones sobre ríos, lo cual no está plenamente permitido por el artículo 93 parágrafo III inciso c) de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia. Además, dicha norma establece que esta restricción está sujeta a estudios ambientales con enfoque multisectorial, los cuales no han sido adjuntados a los contratos correspondientes con el argumento de que no han sido reglamentados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en contra de los principios de certeza y eficacia de la Ley.

Asimismo, es imperativo señalar que estos contratos no fundamentan a plenitud el cumplimiento del requisito de consulta previa a las poblaciones indígenas, como lo exige la legislación nacional e internacional. Si bien cursan en las carpetas las resoluciones del Tribunal Electoral Departamental (TED), no cursan copias de los informes del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) sobre los acompañamientos en los procesos de consulta previa del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Estos documentos debieron ser adjuntados a las carpetas de antecedentes a fin de establecer si se dio cumplimiento a las normas y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento para la Observación y el acompañamiento en procesos de consulta previa, aprobado mediante Resolución TSE N° 118/2015 de Sala Plena del OEP de fecha 26 de octubre de 2015. Ante la falta de los mismos, la Cámara legislativa de Origen debió haberlos solicitado. La falta de respaldos sobre la consulta adecuada, pública e informada a las comunidades afectadas vulnera los derechos fundamentales de estas poblaciones y socava los principios de justicia y equidad.

En vista de lo expuesto, que son solo algunas de las observaciones que se podrán encontrar en el informe correspondiente de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, instamos a su autoridad que reconsidere su postura de la sesión previa y se dé lectura de esta nota en el Pleno camarl para evitar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 CD y los 19 contratos administrativos mineros incluidos en él llevar a cabo este tratamiento, sin cumplir con los debidos requerimientos legales como hemos explicado previamente, sentaría un precedente nefasto para el tratamiento de futuros proyectos de ley que impliquen contratos administrativos mineros, y causarían consecuencias adversas para nuestro país.

Con este particular, agradeciendo su gentil atención a este asunto de gran importancia y quedando a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que pueda requerir, le hacemos llegar a usted nuestras consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente, Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate; Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia Áreas Protegidas y Cambio Climático; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino; Senador Nacional; Javier Franz Martínez Espinoza; Senador Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.ª Requena: Voy a ser breve, solamente quería explicar a mis colegas ¿cuál es la utilidad de esta carta? lo que está tratando esta carta –digamos- prevenir un problema legal muy grave que es proceder al tratamiento que nunca debió haberse remitido a comisiones en nuestra opinión. Pero bueno, eso ya se hizo, pero todavía no hemos tratado aquí en el Pleno los 19 contratos mineros, como se ha leído, yo no sé, es muy difícil atender a una lectura larga y demás llena de datos, básicamente los plazos bajo cualquier conteo sensato se han cumplido, y no sé si ustedes recuerdan colegas que hemos votado aquí por mayoría, devolver todo lo que nos había mandado la Cámara de Diputados y preguntarles ¿cómo están contando ustedes el plazo? y lo que nos han contestado colegas, que el plazo en este caso especial y completamente extraordinario se contaría, no desde que el PL llega a la correspondiente Cámara, en este caso la de Diputados, sino desde que la Comisión respectiva emite el informe, eso es lo que nos han contestado diputados, lamentablemente en una previa Sesión no se ha leído esa carta de Diputados porque si ustedes la leyeran porque sí la han leído en la Comisión del Senador Pérez, es increíble, la gimnasia, las acrobacias que hacen para tratar de decir que eso es legal.

Cómo vamos a aceptar eso cuando nosotros el año pasado como Cámara de Senadores ya habíamos dicho claramente, el Senador Ajpi lo argumentó en su Comisión que se habían superado todos los plazos bajo el criterio de que el plazo se cuenta desde que el PL entra -en este caso- a la Cámara de Diputados. Bueno, eso, por ejemplo, eso sería una gran contradicción de la Cámara de Senadores que en una legislatura acepta un plazo y en otra Legislatura otro plazo. No voy a entrar en muchos más detalles, pero les quiero explicar ¿por qué es tan importante hacer esto de manera preventiva? y no cuando esto, ojalá que no, pero si deciden agendar nos ponen en el brete de tener que tratar y ese es un problema legal en sí, además del problema de plazos, se explica en la carta que otros problemas graves como el hecho de que no hay un estudio ambiental como manda la Ley, están queriendo decir que como no hay reglamento de ese estudio, entonces no van a presentar estudio ambiental y se van a ganar derechos mineros por 30 años en cabeceras de cuenca, en ríos, en lagunas y además van a utilizar mucho mercurio.

¿Cómo es Presidente? ¿cómo podemos aceptar algo así? no se puede aceptar algo así, no y lo que quiero decir muy claramente aquí es que no solo estamos diciendo no, yo hasta mañana he hablado con el Presidente y quiero que todos ustedes lo sepan y que quede en Acta, lo mismo que con algunos otros colegas y voy cerrando para buscarle solución a esto, porque no solo es no, muchos de estos mineros están esperando como sabe el Senador Hilarión Mamani y como sabe el Senador Miguel Pérez años esos han sido los primeros que han hecho después de la aprobación de la Ley N° 2015 eso tampoco está bien ¿cómo pues la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) va a hacer esperar 8 o 9 años a la gente?, eso no está bien, pero ¿cómo la AJAM en 10 años no va a reglamentar un estudio ambiental con enfoque multisectorial en minería sobre cuerpos de agua? me pueden explicar, ¿cómo podemos aceptar eso como Legislativo?

Entonces, por ejemplo, debíamos obligar a la AJAM a aprobar de ese Reglamento y desarrollarlo por supuesto y además ayudar a las cooperativas mineras para que tengan un estudio porque lo tendrían que tener de todos modos, pero no solo es la Ley Minera sino también es la Constitución, la Ley de Madre Tierra, en fin, sin mencionar convenios internacionales.

El punto que quiero hacer conocer -y con esto cierro- es que deberíamos encontrar una solución antes de tratar aquí los contratos mineros, porque el rato que tratemos aquí es muy probablemente por miedo o por otras razones más defendibles, los colegas que decidan votar a favor y con eso colegas vamos a abrir una puerta muy peligrosa porque si estos 19 contratos mineros se aprueban sin un estudio ambiental que proteja el agua, los 3000 que me ha dicho un dirigente minero, el Senador Pérez es testigo que vienen detrás van a decir: aprueben, pues igualito todos. ¿qué vamos a hacer con el agua de este país en plena crisis climática?; no podemos hacer eso, no, no, cómo, o sea, realmente va a pesar en nuestras conciencias Presidente, y por eso es que hay que encontrar la solución y es lo que yo le he pedido al Presidente.

Yo me pongo a disposición, no es cuestión de oponerse a todo, si no encontrar las salidas, pero que la salida no sea una votación sobre cosas que tienen vicios de nulidad, incluso de los propios contratos mineros que

se podrían aprobar ojalá no aquí. Terminó Presidente haciendo un pedido muy especial de que distribuya esta carta a todos los colegas para que la puedan leer con un poco más de calma sus equipos y que traten de entender cuál es el problema tal cual nosotros lo vemos.

No sé si se vale la carta del Diputado Venegas, pero que también esa carta se distribuya, es una carta sobre el mismo sentido, ya de un Diputado y que tomen en cuenta esto, además es una especie de síntesis del informe de casi 70 páginas que hemos hecho en la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, es un trabajo serio colegas, pueden no estar de acuerdo, pero si lo leen van a entender cuáles son nuestros motivos por eso también pido que se distribuya. Nosotros hemos entregado ese Informe, y que se lo distribuya, porque es demasiado importante lo que está en juego aquí es el agua de Bolivia, estamos hablando de la vida, no solo del agua como ustedes deben saber. Eso es lo que quería añadir, Presidente.

Sen. Presidente: Distribuiremos las copias y también derivaremos a la Unidad de Análisis Legal.

Tiene la palabra, la Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, a ver para tal vez analizar el tema que es de alto riesgo, lo que es con mucho respeto aquí a la Senadora, pero nosotros hemos visto desde el punto de vista social y técnico, esto necesariamente tiene sus aristas y conoce aquí a la Senadora en la Comisión que se ha analizado han estado presentes tanto la AJAM, el Ministerio de Minería como también ha estado presente directamente en este caso los cooperativistas mineros. Y en esto solamente quiero basarme y quedar en concreto en la Comisión de Economía Plural se ha aprobado, pero más allá se ha recomendado que en la Comisión de Medio Ambiente que es parte la Senadora tengan que evaluar este carácter que está pidiendo el estudio ambiental, donde necesariamente también al Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que dar pues su criterio, nosotros dijimos en su momento que no vamos a entorpecer, pero lo que yo sugiero Senadora, es que también el documento que se ha aprobado aquí en el Pleno de la Resolución Camaral nos atribuye y nos faculta de acuerdo a los plazos establecidos que se tenía.

Seguramente Presidente esa Resolución de igual manera nos tienen que entregar a cada uno de los senadores y bueno pues en su momento debatiremos, pero también por recomendación yo quisiera que aquí en el Pleno en el momento que se tenga que tratar los 19 contratos mineros esté la presencia del Ministro de Minería, del Ministro de Medio Ambiente porque son ellos quienes le tienen que responder también a la sociedad boliviana, no hacer pelear directamente a diputados, a senadores cuando ellos brillan por su ausencia.

En este sentido Presidente, el término lo ha puesto aquí la Senadora es con interés preventivo, seguramente tiene sus aristas, ella como Senadora ha argumentado el carácter medioambiental, pero el carácter técnico es lo más saludable que se ha podido presentar. En ese sentido que hemos aprobado en la Comisión de Economía y para posterior yo no quisiera que se deje también ese precedente funesto que dice la Senadora, sino debatamos aquí, que sea el Pleno quien solucione los problemas que no se han solucionado casi en las dos últimas legislaturas y conoce también el Senador Ajpi que, en su momento, los problemas eran muy complejos, pero que también de 23 se rebajó a 19 y lo que queda Senadora, también en esto quedemos bien claro. ¿cuánto es a nivel nacional? Solamente estamos hablando de La Paz de los 19 contratos; cuidado que con el carácter social tengamos medidas de presión, los cooperativistas mineros en la ciudad de La Paz o tal vez lo que están argumentando el cierre de la Asamblea Legislativa sea por estos pequeños inconvenientes que estamos teniendo, pero le reitero nuevamente Presidente existe la predisposición y solamente yo me voy a basar sobre la Resolución Camaral que se ha aprobado aquí en el Pleno.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: No quiero extenderme porque es amplio hablar este tema, pero debo hacer conocer porque aquí creo estamos queriendo obstaculizar, si la Comisión ya ha hecho trabajos, mesas técnicas tanto con el Ministerio de Minería y Metalurgia, AJAM y otros que han participado, qué fundamenten,



si no quieren aprobar ni modo pues, no aprobarán pues, pero para mí no está fundamentado esa carta, esa carta la que ha mandado.

Primero ¿cómo es la cosa? primero para obtener el Contrato Administrativo Minero, se presenta una carpeta en base técnicamente y legalmente, evalúan y recién en cada Departamento sea Cochabamba, sea Oruro o sea o Potosí cumplen recién mandan a la nacional, pero ahora en la nacional por ejemplo están 7 años, 10 años, 3 años, 4 años ¿estamos diciendo que siga la minería ilegal? ahora sin Ley o con Ley están trabajando, eso es minería ilegal, eso está mal más bien, digo está clara la cosa ¿cuándo viene el control del medio ambiente, monitoreo medio ambiente? ¿cuándo viene? si no está trabajando, recién está pidiendo las minas ¿cómo va a identificar si hay o no hay el monitoreo medio ambiental? no todos, claro, algunos están trabajando algunos no, no conozco en La Paz, yo no soy de La Paz ¿Cómo estará estós contratos mineros? pero es perjudicar; yo de ninguna manera puedo obstaculizar a mi sector, ahora si es que ya está monitoreado y aquí no está cumpliendo ya pues, fiscalicen y díganle al Ministerio de Medio Ambiente que no está cumpliendo el monitoreo ambiental y además, el monitoreo ambiental tiene que hacerse trimestralmente y presentar eso.

Si no están cumpliendo, digan que no está cumpliendo, pero no solamente en la nota digan, que ni siquiera está adjudicando, ya estás pidiendo monitoreo ambiental, ¿en qué parte del artículo te dice que monitoreo ambiental tienes que presentar para cateo para adjudicarse un contrato administrativo minero? No dice, que nos digan, y ahora se dice en decreto que nos digan pues; el artículo te dice que pide monitoreo ambiental y no está cumpliendo y no ha cumplido, no, no es así, porque en las auríferas todavía no están trabajando, están pidiendo el yacimiento, recién van a trabajar y recién van a presentar los primeros meses su monitoreo ambiental ¿más antes quién va a presentar?, ni siquiera no hay inversión, ni siquiera no lo han identificado todavía ¿cómo van a presentar? no obstaculicen, yo creo que va a llegar el momento, ahorita no estamos en los momentos, no estamos ahorita aprobando los contratos mineros, no nos adelantaremos, yo creo que en vano vamos a hablar mejor, yo digo que en el momento cuando estamos hablando desglosaremos punto por punto aquí.

Y aquí la mayoría dirá, se aprueba, no se aprueba verdad en vano, vamos a entrar ahorita con una carta que ya se ha leído ahora que se distribuya a todos, a los diputados más si es posible manden, eso no es problema; conoceremos, el que quiera conocer esa nota; pediremos con nota también, no es distribuir nomás, yo, por ejemplo, voy a pedir, yo quiero conocer qué de fondo tiene esa nota, verdad. Entonces voy a pedir yo con nota también, con mucho respeto a la Directiva. Respeto a la Directiva, no puedo decir nomás distribuya, voy a pedir personalmente, desde la instancia correspondiente para revisar esa nota, qué contenido tiene y para analizar en el día de la aprobación. No quiero extenderme más, porque en vano vamos a discutir este tema en el punto pertinente cuando va a estar la aprobación vamos a discutir en este Plenario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: No, no me voy a extender Presidente. Solo que no podemos confundir, el Senado tiene que tener un trabajo de calidad y no podemos desconocer la norma, el Senador está confundiendo monitoreo ambiental, que es efectivamente lo que se hace ex post, pero lo que exige el artículo 93, inciso c) de la Ley Minera para no mencionar todas las leyes ambientales y la Constitución es un estudio ambiental con enfoque multisectorial, antes ¿sabe por qué Senador? porque los derechos mineros están pidiendo sobre cuencas sobre cabeceras de cuenca, lagos y lagunas, entonces porque se sabe que la minería contamina, se hace de manera preventiva y se establece de manera preventiva, qué medidas van a tomar para mitigar el daño, no es que se hace una vez que inicia la operación solamente.

Por favor, no quiero que confundan a mis colegas de que estamos pidiendo algo que debería venir después, no, la Ley Minera en su artículo 93 inciso c) insisto, exige ese estudio ambiental y la única razón por la que no están adjuntando eso a todos estos contratos mineros, todos están en cursos de agua es porque la AJAM no reglamentó ese estudio, esa es la razón imagínese, no es una razón aceptable porque lo que está en juego –insisto– es el agua, entonces hay que tratar de resolver el problema de la AJAM y bueno,

no veo ninguna mala fe en pedir que se distribuya la carta, yo no sé, Senador la verdad que le puede ver eso Usted, pero está bien, Usted también tiene derecho a pedir todo lo que quiera pedir y de buena fe, yo estoy tratando. Cierro con esto, antes de tratar los contratos en Pleno encontremos soluciones para que no se traten, porque para mí hay vicios de nulidad que incluso van a afectar esos propios contratos mineros, porque obviamente se los va a poder impugnar después.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Yo creo que es un falso debate, que poco tiene que ver con las necesidades que tengamos sectoriales y todo tiene que ver con procedimientos y el cumplimiento a la Ley.

Más allá de eso, yo había pedido Presidente, que se toque en Asuntos Varios -entiendo que ya está por cerrar la Sesión- el tratamiento, se ha derivado del Proyecto N° 079/2023-2024 a la Comisión de Planificación, pero se lo ha derivado sin leer la nota o el Informe de la Comisión de Constitución, ayer a las 19:00 de la noche Presidente, yo he firmado con facsímil el Proyecto de Ley N° 079, el Informe de la Comisión de Constitución ¿a qué hora habrá entrado a la Secretaría General? no tengo idea, pero yo lo he firmado a las 19:00 de la noche y hasta mañana lo he firmado oficialmente después de que se lo ha derivado. Entonces no podrían haberlo tenido como me dijo la Senadora Simona, he presentado yo a las 08:37 de la mañana del día de hoy la nota de mi parte y de la parte de la Bancada de Comunidad Ciudadana, donde aclaramos por qué rechazamos el tratamiento el Proyecto de Ley N° 079 que no tiene nada que ver con el contenido del proyecto, si no tiene que ver con el procedimiento en la Cámara de Diputados.

Para que se derive a la Comisión de Planificación estamos solicitando que se lea y se debata ambos informes, no tengo problema no es necesario que lo hagamos hoy entiendo que mañana va a haber Sesión Usted me corregirá, se lo puede hacer mañana, pero le exijo por favor que antes de que sea derivado a la Comisión de Planificación se lea el Informe de la Comisión de Constitución que no podría ser leído esta Sesión porque no han pasado a 24 horas, debería leerse mañana junto con la nota que yo he presentado, es lo correcto antes de que se derive a la Comisión de Planificación. Le pido que se ponga en el Orden del Día de mañana para que lo toquemos por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Montero.

Sen. Montero: Hay que ser sinceros y claros con el pueblo, este Proyecto de Ley tiene presión política, así que no nos mintamos que la discusión es técnica, hay una presión política que tiene que aprobarse y se lo digo Presidente me han obligado a decirlo. En la reunión de Bancadas hace dos semanas o tres semanas, que yo soy parte de esta Comisión, la Comisión ya tenía el Informe ¿se recuerdan? ya tenía el Informe y hoy están solicitando que vengan los ministros porque hay que escucharlo, no nos mintamos pues hablemos con sinceridad y yo soy miembro de esta Comisión así que digan estamos presionados, nos están presionando las dos alas, estamos listos queremos aprobarlo, porque si nos vamos a la Ley no tendría que aprobarse y aquí también no puede ser que un técnico -sin de merecer a la persona, pero sí el cargo- pese más que lo que decidió una Sesión de la Cámara de Senadores.

Sacamos una Declaración Camaral, que lo devolvíamos y un técnico decidió que ellos cuentan, es decir, el trabajo de la Comisión no vale, no inicia, no abre la parte legislativa sino después de que lo aprueban. Por supuesto, porque no llegaban los días ya se había pasado. Presidente esa es la situación y el pueblo boliviano tiene que saber, esto es una presión política porque si no vamos a la Ley y Técnica, esto no debería ir. Así que no nos mintamos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Primero saludar a todos los senadores y senadoras, buenas tardes.

Mi sugerencia en el tema de la minería, lo que presenta la Senadora; no me convence mucho porque si alguien observa, debería señalar cuáles de los 19 proyectos que pueden afectar mucho. Es bueno, aclarar del tema no en general perjudicar también, es que tiene que ver una salida aquí como ella misma dijo y



para esa salida tiene que presentar el documento, ya indicando por lo menos de un 50%, así nosotros para darle lugar también.

De repente muchos conocemos el lugar, de repente no es así también, o de repente lo están haciendo, de repente lo están trabajando; lo han hecho también todo lo que corresponde, todos los informes, lo que él menciona, yo pienso que todo esto hay veces, la verdad, mi sugerencia: Lo que es la Cámara de Diputados debería agilizar para que llegue a su tiempo aquí para poder debatir tanto en Comisión y en el Plenario también, es que llega muy a destiempo; ellos se lo comen todo el tiempo, entonces para nosotros no nos deja nada de tiempo, hay varias cosas para ver, tengo hartas observaciones en tema de minería he visto 20 años de trámite hasta mucho más, considero que esas minas ya ni siquiera existen, por eso lo han dejado no hacen ni seguimiento. Vi en una oportunidad eran más de 90 carpetas, y en una parte y otra parte había más de ciento y tantos; no sé de todo Departamento, de los nueve departamentos no.

Considero senadores que reflexionemos el tema, no, la verdad que también no nos perjudiquemos más, hay que ver parte por parte, tiene que ver una sugerencia, si alguien conoce de medio ambiente, darle soluciones en tema de minería. Se pueden dar soluciones. Yo he visto, yo he ido a Norte La Paz donde nuestros compañeros; he visitado todas las minas, se pueden dar soluciones, también hay filtros para no dañar al agua, dos, tres filtros se pueden colocar no va a afectar también.

Entonces hoy por hoy la tecnología está avanzada, si no que nosotros nos hagamos en un vaso de agua, no, no, tiene que haber propuestas, soluciones. Yo pienso que todos los mineros van a estar de acuerdo, ¿Quién no quiere filtrar su agua, no ve?, entonces todos van a estar de acuerdo. Tiene que manejarse esas estrategias políticas, no podemos ir no nomás, trás de estas minerías de transferencia tenemos otro tipo de minería nosotros por ejemplo el Calcáreo. Nos estamos perjudicado, 4 años estoy aquí, ya voy a cumplir cuatro años y nada se ha dado hasta hoy día ¿en que perjudica pues el Calcáreo? Nada, por lo que está junto con esas minerías, perjudicado y ahora que pongan esto más no pues, yo no estoy de acuerdo.

Yo como productor; ¿qué es el Calcáreo? nosotros necesitamos. Tenemos el Departamento de Santa Cruz, ahí está el municipio ¿Por qué tiene que salir de Brasil o de otros países? estamos mal aquí, hay muchas cosas que revisar parte por parte, proyecto por proyecto, pero no obstaculicemos a todos en general, no estoy de acuerdo, esto voy a informar en Santa Cruz a todos los productores ellos que digan la última palabra, no voy a estar conforme toda la vida he venido peleando el Proyecto de Ley de transferencia, no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo como productor, como representante, como Senador del sector del agro no va a estar de acuerdo porque todos los empresarios, todos trabajamos con ese Calcáreo muchos de ellos tanto en el pasto, tanto en los cañeros, arroceros, oleros a todos ayuda hartísimo en las en las tierras cansadas que tenemos en nuestro Departamento. Nada más, gracias Presidente.

Sen. Presidente: Bueno, ¿estamos hablando de la nota de la Senadora Requena?, creo que hay otra nota de la Senadora Barrientos, me confundieron y hablan de Calcáreo.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Sí, Presidente, son dos cosas, la nota de la Senadora Requena que Usted ya ha establecido la ruta crítica; Usted ha dicho que ya va a distribuir la nota y que sea lo que se va a tomar en consideración que lo va a derivar jurídica, eso ya lo ha dicho Usted, me parece que es una buena ruta crítica pertinente para el contenido de la nota que ha referido a la Senadora Requena.

El otro punto que le he solicitado, antes de que se derive a la Comisión de Planificación el PL N° 079 mañana se lo introduzca en el Orden del Día para analizar y discutir el Informe de la Comisión de Constitución y la nota que también ha enviado desde la Bancada de Comunidad Ciudadana, eso sería Presidente, por favor, si fuera tan amable. Son esas dos cosas.

Sen. Presidente: La N° 079 la nota que presentó esta mañana da la lectura mañana, de acuerdo, pero del Senador Isidoro es lo mismo.



Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, quisiera pedirle por favor, nosotros en Chuquisaca tenemos un Proyecto de Ley que conocemos, ya ha sido aprobado en la Comisión correspondiente sobre el tema de Gandarillas, que por favor mañana se pueda programar porque creo que se ha aprobado, pero con observaciones y así para que en la Cámara de Diputados igual puedan hacer las correcciones necesarias. Entonces rogaría, por favor Presidente, que mañana se programe este Proyecto de Ley, para que en la Cámara de Diputados haga las correcciones y el 25 de mayo podamos entregar algo de Sucre de lo poco que se puede tener para nuestra región. Uno es eso, Presidente.

Dos yo quiero hacerle conocer mi preocupación Presidente, estamos desde el 2022 o el 2023 con el proyecto del Instituto de Estudios Legislativos que tenía ya su Resolución de la Directiva y todo y si hay una Resolución de la Directiva es de cumplimiento obligatorio, Presidente yo les rogaría por favor a la Directiva mismo pongan sus buenos oficios porque es un instrumento que nos puede permitir trabajar de mejor manera a la asamblea, bueno, en este caso a la Cámara de Senadores, por ende, Presidente, solicito que se hagan las exigencias necesarias o bueno, vamos a tener que hacer una Petición de Informe al Oficial Mayor para que nos brinde un informe qué ha sido de este proyecto -que reitero- tiene ya una Resolución de la Directiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Creo que está viendo una confusión por la parte administrativa, primero en el tema de la lectura de correspondencia. Es evidente que sería interesante porque hay cosas internas en que uno manda solicitud de algo, no tengo el detalle, pero creo que el Senador que quiere que se lea su carta tiene que poner ahí: se pide al Presidente de lectura en Pleno, porque a veces uno no es adivino, sinceramente digo, o sea para ordenarnos un poco, para que no nos estemos hasta estas horas. solamente decirles; pido que se lea, entonces la Secretaría General ahí va a agendar; se va a leer porque al estar en un espacio democrático todos tienen derecho a que se lea su carta, sea cual sea el contenido.

Segundo Presidente, creo que se está vulnerando, no vulnerando, creo que no se está considerando otra vía, que son las Bancadas. Además, cada fuerza política tenía su representante en Directorio ayer nosotros hemos tenido una reunión de CC y nadie dijo de la importancia de estas cartas, que yo no dudo que son importantes, pero sino es vía al representante de Directorio, tienen que ser las Bancadas para que le digamos a Usted este reclamo hay, agende, no sé si me dejó entender. Si no, no nos vamos a poder comprender sinceramente -todos, no son así- tenemos que irnos ordenando al respecto de la parte administrativa.

Después, Presidente considero que en el tema de la 079 ha habido un error administrativo, porque es evidente que el Pleno le ha pedido al Secretario General que elabore el Informe, luego él ha presentado el Abg. Vallejos, hemos leído aquí donde Diputados no daba ninguna información si mal lo recuerdo y el Pleno también ha pedido que se derive a la Comisión de Constitución.

Por lo tanto, es informe no debe pasar directamente a Planificación debe ser leído aquí en Pleno nuevamente, yo entrego tengo mis observaciones personales con el contenido, pero eso no, para ordenarnos tiene que volver a entrar aquí y tiene que leerse nuevamente en el Pleno y ahí se debatirá; conviene, no conviene sí o no que vaya a la Comisión directamente de Planificación, porque recordemos que una Comisión en la estructura está como que por debajo a la Directiva en un sentido administrativo jerárquico digamos, si pidió la Directiva con apoyo de todos los senadores de la misma manera tiene que volver y ser leído nuevamente Presidente.

Entonces mañana no excluye que se lea el informe como pidieron algunos senadores y ya ahí habrá el debate dirán; a favor o en contra. Solamente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Mamani.



Sen. Mamani Navarro: Presidente, no es con ganas de molestar a veces hay también reuniones, quizás pedimos reuniones anticipadas, posteriormente llegamos y después nuestras notas reclamamos, no se ha leído, después en puntos varios estamos llevando, eso estoy viendo, parece importante como decían, cada fuerza política tiene que también coordinar con sus Jefes de Bancadas, pero al margen de situación, este tema el Proyecto de Ley N° 079 nos está generando desde la Cámara de Diputados, quizás el procedimiento no estamos cumpliendo, que la hermana Andrea decía, yo ese ratito he firmado, anoche he firmado o no sé qué cosa han firmado, no estamos aclarando bien o también nos estarán haciendo o están metiendo de contrabando los técnicos, no sé, a veces sorprende; hace falta coordinación, los técnicos también tiene que coordinar.

Yo creo que este tema en vano vamos a discutir que se lee nuevamente en debate; yo creo que tendremos que agendarlo este tema porque ¿dónde es la prisa?, porque si no vamos a llegar, como el Senador Montero decía alguien les está obligando, que de una sola vez por todo aprueben y ya están haciendo pensar otras cosas.

Puede ser que la parte técnica esté fallando, algo está pasando, pero antes de entrar en discusión, yo propongo que con calma se trate este tema, según lo que corresponda nomás, que se derive los tiempos establecidos las 24 horas. ¿por qué prisa?, ¿qué está pasando? ¿o qué ha pasado?, yo creo que hay que aclarar eso, en esa consideración, yo consideraría que se trate el día de mañana o la semana que viene según lo que corresponda, porque de lo contrario vamos a apurarnos; no va a ser bueno. En esa dirección, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Mañana entonces entraremos la lectura de esta nota.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Han manifestado que mañana va a haber Sesión, los senadores de Chuquisaca teníamos una reunión programada, entonces les rogaría por lo menos a dos darnos tolerancia para venir a la Sesión.

Sen. Presidente: Tolerancia hora y media hora perfecto.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: De la misma manera, quisiera que exista una tolerancia, empecemos a las 10:00 de la mañana, tomando en cuenta de que también en la Comisión se va a tratar el tema del Proyecto de Litio, que también es un tema muy complejo y que recién ha empezado a salir y aparecer documentación. Esto nos va ameritar también su análisis correspondiente en la Comisión, cuando para el día de mañana se ha convocado prácticamente a una reunión de Comisión.

Sen. Presidente: Ya está la convocatoria para las 09:00 de la mañana; a las 09:30 tenemos el Informe Oral con Ministra, deberíamos estar puntuales de repente después del mediodía programar las reuniones o sesiones que tengan. A las 09:30 el Informe Oral hasta las 11:00.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria; jueves 9 de mayo; horas 09:00; Orden del Día; 1. Correspondencia; 2. Asuntos del Día; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informes de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas 13:50.

117ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 9 de mayo de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma.
Primera Vicepresidenta: Sen^a. Simona Quispe Apaza.
Segunda Vicepresidenta: Sen^a. Daly Santa María Aguirre.

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández.
Sen. Julio Diego Romaña Galindo.
Sen^a. Lindaura Rasguido Mejía.

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrete Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:35, correspondiente al día jueves 9 de mayo de 2024.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Un saludo cordial para su persona, y a todos los asambleístas presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario: No existe solicitudes de habilitación de suplentes, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo de la licencia: Baja Médica.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.



El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita permiso de acuerdo al artículo 30, para ausentarse durante la Sesión para participar en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de los senadores y los senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente, Tenga Usted buenos días y a todos los colegas senadores.

Presidente, con mucha preocupación, en las últimas sesiones vemos poca asistencia de los colegas senadores, yo quisiera Presidente pedirle vía Usted a nuestro Primer Secretario, el analizar bien el tema de las licencias, no puede ser posible que estemos dando permiso por cuatro horas cuando la Sesión ya termina y resulta que sigue vigente los permisos y la gente porque ha pedido cuatro horas no tiene descuento, sigue como que hubiera participado en la Sesión y creo que eso no puede estar pasando.

El Reglamento dice 45 minutos de espera y se debería cumplir eso, no se tendrían ni siquiera porqué aceptar 46 minutos de retraso, no. Yo pediría por favor, que seamos estrictos en ese sentido, de lo contrario vamos a tener que retrasar cada Sesión porque no va haber Quórum y además de ello, que cada Senador sabiendo que tenemos Sesión programan Sesión de Comisiones justo en el día y en el horario que tenemos la Sesión del Pleno y están pidiendo permiso, que se van a retirar y al último en las imágenes que salen al país vemos terminando la Sesión con pocos senadores y los curules prácticamente vacíos.

Yo quisiera que se tome en cuenta Presidente, si hay que hacer los descuentos respectivos y hacer un informe desde la Primera Secretaría debería de procederse, ya es hasta ilegal que pongan en consideración retrasos de dos horas, retrasos de cuatro horas, eso no existe en el Reglamento y nosotros estamos dando por aprobado, también somos cómplices en ese sentido. Así que yo le pido por favor, 45 minutos dice el Reglamento, el retraso será esos 45 minutos, al minuto 46, creo que ya conlleva pedir que se retire el Senador que llega fuera de horario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Saludar por su intermedio a la Directiva, a todas las senadoras, senadores, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidente. Buenos días a todo el Directorio, también a todas las senadoras y senadores. La verdad, me sumo a la sugerencia de la Senadora Gladys Alarcón. Yo veo que las personas que hoy piden licencia cada vez escucho pedir licencia de 48 horas, de 24 horas, no es la primera vez, pero cuando yo pido licencia para mí nunca se puede, es rara vez, creo que al mes no me dan ni un día por lo menos, ¿qué privilegio gozan ellos?, yo les he visto ayer cuando llegaron, ya estábamos en la Sesión



más de dos horas, creo que han habilitado su presencia. Entonces, creo que no está bien eso, a todos nos desmoralizan, ya no hay educación, ya no hay respeto a la institución, a la misma Sesión.

Yo pienso que debería haber un poco más de orden, la Sesión de Comisión no puede haber cuando estamos en Plenario, hay otro día pues, hay desde el martes a jueves para haber Sesión, todos sabemos eso, y esos días que no hay se puede sesionar en Comisión. Creo que aquí de algunos proyectos de ley nos escapamos, parecería que es así, escapamos y no queremos dar la cara, buscamos formas para poder salir, parecemos de enfermos, después las mismas personas son las que más hablan, observan de cualquier cosa, son valientes para gritar hasta con malcriadezas nos discuten, creo que hay que tomar en cuenta esto, no debe pasar esta situación.

Aquí debe ser para todos igual no para otros sí, y otros no, exageraciones de aguantarse sus palabras, todavía ni siquiera cumplen con su trabajo ¿no?, entonces yo no estoy de acuerdo con esa parte, desde hoy debería haber un acta, no sé qué, la Sesión de Comisión debería llevarse a cabo otro día, cuando no hay Plenaria de nosotros, estamos mal, mal, mal, estamos debilitando más, a su Autoridad estamos haciendo quedar mal, no el que pidió licencia, no el que buscó la forma de irse, o qué hacer. No estamos bien así, comparto con la sugerencia de la Senadora.

Sen. Presidente: Se tomará en cuenta en la próxima Sesión, no se debería de repente aceptar más licencias, a partir de dos, tres, cuatro horas, evidentemente hasta 4 horas piden de retraso, permisos y hay algunos miembros de comisiones que también convocan a Sesión de comisiones justo cuando tenemos Plenaria. Se procederá bajo conocimiento del Pleno, ¿no?, con seguridad porque hay senadores que también después se estrellan con el Primer Secretario, no me quieren recibir, en fin, a través de sus notas.

En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, si puede por favor leer nuevamente el Senador Secretario los motivos de las licencias, yo he pedido tolerancia Presidente, porque tengo una audiencia con uno de los muchos juicios que me ha iniciado el Gobierno nacional, mi audiencia es a las 10:00, voy a tener aquí mi audiencia porque si me voy no hay Quórum, pero le pediría que, por favor, el Senador Paz también tiene audiencia. Entonces, Presidente le pido que por favor nos explique el Senador Secretario los motivos de las licencias, porque entiendo si tenemos audiencias por persecución política, deberíamos tener la posibilidad mínimamente de tener la audiencia en nuestras oficinas.

Sen. Presidente: Pero, bueno, aprobado ¿no?, son casos excepcionales, ya dio lectura, no sé si otra vez.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Lo que sugiero es que se saque una circular en la que se haga conocer todo lo que se está determinado para que sea una regla para todos y tengamos cumplimiento obligatorio y nadie se esté quejando y aquel que quiera licencia tendrá que justificar y respaldar por qué se está yendo, si se retrasa más de 45 minutos que se aplique el Reglamento, y una circular para todos Presidente.

Sen. Presidente: Perfecto, desde la próxima entonces.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Buenos días colegas senadores.

Yo creo que es la oportunidad que tenemos de mejorar el Reglamento, en Secretaría nosotros de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Senadores tenemos licencia o permiso, no hay otra cosa más, lamentablemente así está, pero dónde está la Baja Médica, dónde está cuando un Senador está en representación del Senado

y del país, tiene que pedir licencia. Entonces, tenemos que mejorar porque cuando alguno de nosotros está en una representación, como es el caso en este momento de la Senadora Claudia Egüez Algarrañaz y la Senadora Nacif, están en representación del Senado y del país ante otro país, no tienen que pedir licencia, ellas están en representación, varios de los senadores están con Baja Médica, tienen que hacer conocer es un derecho que todos tenemos.

Entonces, es la oportunidad Senador Presidente para que como Directiva trabajemos y podamos desglosar qué es una licencia, qué es un permiso, por cuánto tiempo se tiene, quién está en representación, qué es Baja Médica y qué es por Fuerza Mayor, para que así quede claro y ningún Senador se sienta beneficiado ni perjudicado para cuando vaya a regresar. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tenemos una larga lista de oradores senadoras y senadores, yo quisiera pedir tal vez al final de la Sesión, ya tenemos la presencia de la Ministra, porque queda claro también con la respectiva participación de cada uno sobre las licencias si están bien fundamentadas y justificadas de manera excepcional se concede, pero si ya es muy constante y están simplemente pidiendo retrasos de dos, de tres, de cuatro horas y cuando ya la Sesión está acabando recién están apareciendo o llegando. Entonces, haremos ese circular como Directiva y haremos llegar a cada uno de los senadores para el respectivo cumplimiento.

Se procede conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria, jueves 9 de mayo; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Proyecto de Ley.

1.1. La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre y los senadores Luis Guillermo Seoane Flores y Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, presentan el Proyecto de Ley que "Abroga el Decreto Supremo N° 5143, de fecha 10 de abril de 2024 (Que reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales de fecha 15 de noviembre de 1887)".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.^a Requena: Gracias, Presidente. Buenos días a todos mis colegas senadores y a Usted.

Solamente una cosa muy breve con respecto a lo previo y el punto que quiero tocar es de manera central, creo que necesitamos un mecanismo formal en que se respeten los derechos como ha dicho el Senador Romaña, hay momentos en que se necesita pedir licencia, pero obviamente tienen que ser muy bien justificadas y cuando son reiterativas y la gente viven realmente con problemas de salud y qué se yo, hay que hacer lo que corresponda la Directiva para que no tengamos estos problemas.

En segundo lugar, Presidente quiero volver a hacer un reclamo, no se está poniendo en Agenda las cartas que se están mandando, ayer mencioné que había una carta del Diputado Venegas con relación al problema de la aprobación de contratos mineros que incumplen la Ley y la Constitución. Una vez más ayer pedí que se leyera esa carta, ayer se leyó la mía, pero no se leyó esa, entonces le pido Presidente que como ayer, para encontrar una solución a esto, se lea la carta del Diputado Venegas en Asuntos Varios como Usted hizo ayer con el caso de la mía, para que los senadores estén informados sobre los problemas que ha habido también en Diputados. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1. La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Resolución Camaral que abroga la Resolución Camaral N° 128/2019-2020.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1. La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje póstumo al Lic. Oscar Saavedra Arteaga, por su valioso aporte, capacidad intelectual y su contribución al desarrollo y conservación a la investigación de la civilización hidráulica del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la destacada profesional beniana Tatiana Paniagua Zabala, por su trayectoria, entrega laboral y por su aporte al desarrollo y defensa de los intereses del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.



Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al gestor cultural, dibujante y poeta Erick Eloy Rossendy Castedo figura destacada en el mundo de la cultura, por la recuperación de trabajos a través de ilustraciones culturales, poesías regionales históricas y hacer prevalecer la cultura del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**4. Peticiones de Informe Escrito:**

4.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Presidente del Concejo Municipal de Oruro, informe cuál es el cronograma de trabajo de los concejales municipales para realizar una revisión minuciosa de la Carta Orgánica Municipal de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.2 El Senador Hilarión Mamani Navarro, solicita a la Ministra de la Presidencia, informe cuáles son los argumentos técnicos y legales para la emisión del Decreto Supremo N° 5143, de 10 de abril de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Respuesta a Minuta de Comunicación:**

5.1 El Gobernador del Departamento de Pando, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 24/2023-2024. (Tema: Reasignación de recursos económicos).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Proyectista, Luis Adolfo Flores Roberts.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**6. Petición de Informe Oral:**

6.1 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe a cuánto ascienden las reservas de gas en TFC de las gestiones 2013, 2017, 2018 y 2024 del Estado Plurinacional de Bolivia, en base a la Ley N° 3740; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Solicitudes de Condecoración "Símbolos Patrios":

7.1 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta las siguientes solicitudes de Condecoración "Símbolos Patrios":

- a) A la Unidad Educativa "Simón Bolívar N° 1", por sus 100 años de trayectoria institucional.
- b) A la Central Obrera Boliviana, por sus 72 años de trayectoria institucional.

7.2 A la Escuela de Formación de Maestros de Warisata, por haber realizado servicios meritorios eminente al Estado, presentada por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.

7.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta las siguientes solicitudes de Condecoración "Símbolos Patrios":

- a) A la ciudadana Isabel Domínguez Meneces, por los servicios meritorios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.
- b) Al Ciudadano Feliciano Vegamonte Vergara, por los servicios meritorios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.
- c) A la ciudadana Flora Aguilar Fernández, por los servicios meritorios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.

7.4 El Senador Miguel Pérez Sandoval, presenta las siguientes solicitudes de Condecoración "Símbolos Patrios":

- a) A la ciudadana Zulma Yugar Párraga, cantautora de música folclórica y política boliviana.
- b) Al ciudadano Yuri Orlando Ortuño León, cantante y autor reconocido de Bolivia y el mundo.
- c) Al Centro de Apoyo a la Educación Popular – C.A.E.P., como persona jurídica establecida en el Municipio de Huanuni.
- d) Al ciudadano Crisólogo Remberto Quintanilla Almendro, compositor, pianista y profesor de música reconocido en Bolivia.

7.5 Las senadoras Cecilia Moyoviri Moye, Silvia Gilma Salame Farjat, Nely Verónica Gallo Soruco, Sarai B. Reinaga La Madrid y los senadores Santiago Ticona Yupari, Fernando Alfonso Vaca Suarez, Luis Guillermo Seoane Flores y Andrónico Rodríguez Ledezma, presentan las siguientes solicitudes de Condecoración "Símbolos Patrios":

- a) Póstuma a José Bernardo Monteagudo, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- b) Póstuma a José Joaquín Lemoine, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- c) Póstuma a José Vicente Camargo, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.



- d) Póstuma a Manuel Ascencio Padilla, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- e) Póstuma a Manuel Zudañez de la Torre, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- f) Póstuma a Eustaquio Méndez Arenas, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- g) Póstuma a Jaime Zudañez de la Torre, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- h) Póstuma a Andrés de Santa Cruz y Calahumana, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- i) Póstuma a Esteban Mariano Arce, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- j) Póstuma a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- k) Póstuma a Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- l) Póstuma a Juan Manuel Lemoine, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- m) Póstuma a José Ballivián Seguro, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- n) Póstuma a Francisco Ríos, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- o) Póstuma a José Mariano Serrano, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- p) Póstuma a Juan Huallparrimachi, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- q) Póstuma a Antonio Vicente Seoane de los Santos, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- r) Póstuma a Pedro Domingo Murillo, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- s) Póstuma a Antonio Álvarez de Arenales, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- t) Póstuma a Ignacio Warnes, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.
- u) Póstuma a Juana Azurduy Llanos de Padilla, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.



v) Póstuma a Antonio José Miguel Lanza, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.

w) Póstuma a José Manuel Baca Cañoto, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.

x) Póstuma a Casimiro Olañeta y Güemes, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.

y) Póstuma a Bernardo Monteagudo Cáceres, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.

z) Póstuma a Cornelio Saavedra, por los servicios meritorios eminentes al Estado en el ámbito internacional, nacional, departamental y municipal.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Comisión de Análisis y Evaluación de la Condecoración "Símbolos Patrios".

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 Petición de Informe Oral N° 04/2023-2024, a la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre las acciones que se llevaron a cabo para responder las denuncias del personal de la Caja Petrolera de Salud, respecto a las severas falencias de equipamiento, insumos, recursos humanos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidente, en aplicación del artículo 24 de la Constitución Política del Estado y también de nuestro Reglamento, Presidente y también a todo el Pleno de la Cámara de Senadores, tenemos una reunión programada, a ver si puedo alcanzar, el día de ayer intenté solicitar, pero siempre respetando las reglas de nuestra Cámara, solicito permiso por el resto de la Sesión Presidente, por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Buenos días, colegas senadores.

De la misma forma ayer he mandado una notita y he pedido permiso, voy a demorar por lo menos unos 20 minutos a 30 máximo Presidente, pese a que el Reglamento señala que dos horas pueden pedir los senadores, pero voy a demorar media hora Presidente y retorno a mi curul.

Sen. Presidente: Bien, vamos a continuar, de repente el Senador Gutiérrez por la importancia, si es, o la Senadora Velasco.

Voy a solicitar a la Senadora Quispe pueda invitar a pasar a la hermana Ministra de Salud para dar inicio a la Petición de Informe Oral.

A nombre de las senadoras y los senadores le damos la bienvenida hermana Ministra de Salud, antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral, Senador Secretario sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 párrafos cuatro y cinco del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

"Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

- a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.
- b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.
- c) Réplica de los peticionarios. d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.
- e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se trate de este ámbito.
- f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.
- g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento. h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

"Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: Con el procedimiento determinado en el Reglamento damos inicio al acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

1. Informe su autoridad, con documentación de respaldo, qué acciones se llevaron a cabo a responder las denuncias del personal de la Caja Petrolera de Salud, respecto a las severas falencias de equipamiento, insumos, recursos humanos, (especialistas) y otros aspectos, informados a su autoridad por medio de las notas SIMRA-DC-69/2023 y nota CITE: SIMRA-D-C-78/2023, remitida por el Dr. René Porcel Millares, Dr. Nelson Mamani Cabrera y otros, ante el ex ministro de Salud Jeyson Auza Pinto, en fecha 18 de abril de 2023 y 24 de abril de 2023, sea con documentación de respaldo...**2.** Informe su autoridad, con documentación de respaldo, que políticas públicas se maneja a la fecha el Ministerio de Salud y Deportes, dentro de los establecimientos que brindan salud pública para evitar la malversación de fondo, el uso indebido de influencia y la negligencia en la administración pública...**3.** Informe su autoridad, cuántos ítem de trabajadores especialistas en salud, de los asignados a la Caja Petrolera de Salud de La Paz y Sucre, están sin uso, cuántos de estos fueron asignados a otros departamentos u otras instancias de la misma Caja Petrolera de Salud, cuántos no fueron asignados a especialistas en materia de salud...**4.** Informe su autoridad, desde su deber inscrito en el artículo 84, inciso d) del Decreto Supremo N° 4857, cuáles fueron



las acciones de regulación, planificación, control y conducción del sistema de salud social de corto plazo público de toda la Caja Petrolera de Salud, sea enfatizando respecto a la Caja Petrolera de Salud de La Paz, referidos específicamente a las irregularidades en el manejo de presupuesto y la excesivas compras de servicios particulares que realiza la CPS La Paz, contrarios a la filosofía de la administración pública, por la cual se debe maximizar los resultados y minimizar los gastos, sea informado con fechas de inspecciones, auditorías e informes que se tengan de la Caja Petrolera de Salud de todos los departamentos y enfatizando la Caja Petrolera de Salud La Paz...**5.** Informe su autoridad, desde su deber inscrito en el artículo 84, inciso g) del Decreto Supremo N° 4857, cuáles fueron las acciones y propuestas de implementación del modelo de gestión y atención en salud, siendo que este propone la atención prioritaria de los sectores más desprotegidos de la sociedad, que son los mismos que ahora padecen las carencias de recursos humanos, insumos, medicamentos y equipamiento de la CPS y específicamente de La CPS La Paz. Consulta fundamentada en las notas...**6.** Informe su autoridad, desde su deber inscrito en el artículo 84, inciso m) del Decreto Supremo N° 4857 Qué coordinación se realizó con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, para la detección, seguimiento y sanción de casos de corrupción en la Caja Petrolera de Salud, siendo que se cuenta con suficientes indicios de conducta penalmente sancionable por parte sus máximas autoridades, en casos como ser causas abiertas en contra de los señores: a) Sr. David Silvestre Martínez Flores, actual Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud; b) Sr. Miguel Ángel Delgado Vascones, actual Administrador Departamental de la Caja Petrolera de Salud, c) Sr. Hans Arauco Alcoreza, actual Director Médico Nacional de la Caja Petrolera de Salud; d) Norman Tito Rodríguez, actual Asesor Legal de la Caja Petrolera de Salud. Oficina Nacional; e) Ronald Alemán Dorado, actual Jefe Nacional de Recursos Humanos; f) Vanesa González Velasco, actual Asesoras de Oficina Nacional de la Caja Petrolera de Salud...**7.** Informe su autoridad, desde su deber inscrito en el artículo 84, inciso n) del Decreto Supremo N° 4857 cuántas auditorías médicas y en qué fecha se realizaron a la Caja Petrolera de Salud Nacional, a las cajas petroleras de salud departamentales y específicamente a la CPS de La Paz, para conocer de sus presuntas irregularidades administrativas...**8.** Informe su autoridad, desde su deber inscrito en el artículo 84, inciso p) Decreto Supremo N° 4857 Qué políticas de desarrollo de recursos humanos en la salud fueron propuestas por su autoridad, para la Caja Petrolera de Salud de La Paz y todas a nivel nacional en el entendido que actualmente atraviesa una crisis por la ausencia de decenas de especialistas y personal necesario para la atención de los asegurados a esta...**9.** Informe su autoridad mediante qué normativa se evalúa a los servicios de salud públicos. Sea especificando, con qué normativa se ha evaluado a la Caja Petrolera de Salud y en cuantas ocasiones...**10.** Conoce su autoridad del déficit económico y a su alza, desde el año 2012, hasta la fecha, donde el mismo ha llegado a la elevada suma de 61 millones de bolivianos. De ser así qué medidas se han tomado para conocer y resolver esta deficiencia...**11.** Conoce su autoridad del elevado costo al que deben recurrir los asegurados de la Caja Petrolera de Salud, en cuanto a gasto por análisis de imagen, en vista que la entidad de Seguridad Social no cuenta con estos servicios. Es decir, tiene algún informe social respecto a la situación de los asegurados de la Caja Petrolera de Salud, en cuanto a la materialización de su derecho de acceso a la salud...**12.** Conoce su autoridad respecto a las denuncias elevadas en contra de la máxima autoridad de la Caja Petrolera de Salud, el Dr. David Silvestre Martínez Flores, en su calidad de Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud, quien tiene denuncias por acoso sexual y laboral en su contra por parte de la Sra. Carmiña Mirtha Bellido Torrez...**13.** Conoce su autoridad del Voto Resolutivo N° 02/2022 de 29 de marzo de 2022, del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz- Fuerza Telecomunicación, Aguas y Gas de Bolivia, quienes resolvieron la inmediata destitución del Dr. David Silvestre Martínez Flores, del cargo de Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud, en esta misma otorgan su apoyo a Miguel Ángel Natusch Cabrera, Representante Laboral en el Directorio de la Caja Petrolera de Salud, por las persecuciones judiciales que viene sufriendo, por defender los derechos laborales de los trabajadores afiliados a la CPS...**14.** Conoce su autoridad del informe de la Cámara de Diputados, remitido por el Lic. César Mamani Magne, de la Cámara de Diputados, dirigido a la Dra. Rosario García Onofre, Diputada Nacional, de fecha 27 de julio de 2023, en la cual se hace un extenso informe técnico respecto a la revisión de la contratación de paquetes de seguros de bienes institucionales a nivel nacional de la CPS, en la que se presume que la contratación del seguro, se llevó de forma contraria a la normativa vigente según el DS 0181; se presume la existencia de daño económico la Caja Petrolera de Salud, al no realizar la depreciación de los activos, entre otras irregulares, presumiendo posible incumplimiento de deberes de la MAE...**15.** Conoce su autoridad de la denuncia con CUD: 201102012203520 por el delito de



conducta antieconómica, en contra del Dr. David Silvestre Martínez Flores, Nancy Edith Barrientos de Rodríguez, Zulma Villaroel Guardia y Juan Carlos Capra Guerrero, denunciados por la Autoridad de Seguridad Social de Corto Plazo ASUSS, según la cual se habría procedido al préstamo de 7000 y 3500 bolivianos, a los trabajadores de la CPS, actuando así, como una entidad prestataria, siendo una entidad de salud...**16.** Conoce su autoridad de la denuncia con CUD: 201102012207688 de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Caja Petrolera de Salud, en contra del ciudadano Hans Herbert Arauco Alcoreza, de 13 de febrero de 2023, por la cual denuncia negligencia en la ejecución de la garantía del tomógrafo del Hospital Petrolero de Obrajes, en vista que, en vez de ejecutarla, procedió a contratar reparaciones de terceros, causando un daño económico al Estado de Bs.- 370.000 (trescientos setenta mil bolivianos)...**17.** Conoce su autoridad de la denuncia iniciada por el Dr. David Silvestre Martínez Flores, al Dr. Néstor Johnny Aquize Ayala, respecto al personal de enfermería que habría percibido sueldos sin prestar las 120 horas mensuales de trabajo, sin considerar la irregularidad de horarios en la pandemia del Covid 19, Así como la prestación de servicios de más de 120 horas mensuales, que realizó el personal de enfermería en la época de pandemia...**18.** Conoce su autoridad de las denuncias que realizó el Diputado del Movimiento Al Socialismo, Anyelo Céspedes, por la cual denuncia que en la Caja Petrolera "no existen medicamentos para los asegurados."

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Cedo la palabra a la Ministra de Salud. Ministra tiene la palabra.

Ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui: Gracias. Quiero saludar a todas y a todos los que están aquí.

Voy a empezar con la presentación. Nosotros queremos aclarar que las preguntas van a ser la transcripción literal del pliego de la Petición de Informal Oral que ha sido remitido al Ministerio de Salud y Deportes, es que encontramos algún error justamente en la lógica de la pregunta.

La pregunta N° 1 sobre la documentación de respaldo para responder a las denuncias del personal de la Caja Petrolera de Salud, especialmente aquí sobre el tema del Sindicato, nosotros hemos llevado las diferentes acciones de regulación, planificación, control y conducción del sistema de salud social de corto plazo público de la Caja Petrolera de Salud, en este caso, de acuerdo al artículo 86, del Decreto Supremo 28631 del 8 de marzo del 2006, que establece que el Ministerio de Salud y Deportes tiene bajo su dependencia y tuición a la Caja Petrolera de Salud, que se constituye en una Entidad totalmente Descentralizada bajo parámetros de independencia administrativa y patrimonio independiente.

Nosotros hemos realizado a través del Ministro de Salud, una vez que nosotros hemos tomado conocimiento de la denuncia de SIMRA La Paz, hemos convocado a través de ASUS a las mesas de trabajo con presencia del Ministerio de Salud para tratar las diferentes temáticas, el tema de Recursos Humanos, Salud, la Mesa Administrativa Financiera, el Equipamiento, la Mesa Financiera, específicamente, y la Mesa Legal. Todas estas mesas las hemos empezado a desarrollar desde el 27 de julio del 2023 y la última Mesa que es la última mesa se ha iniciado el 4 de agosto de 2023, por lo que nosotros nos hemos sentado con los interesados, justamente aquí el Sindicato, la ASUSS y también el Ministerio de Salud y Deportes.

Con respecto a la pregunta N° 2, sobre el tema de la malversación de fondos el uso indebido de influencias y la negligencia en la administración. Nosotros tenemos la normativa vigente, el Ministerio de Salud y Deportes a través de ASUSS que es el Ente fiscalizador, que para eso se lo ha creado, en el marco del Decreto Supremo N° 3561 del 16 de mayo de 2018 en su artículo 11, inciso c) especifica que tiene como atribución efectuar todas las tareas de Regulación, Supervisión, Control y Fiscalización a los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo y obviamente a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Decreto Supremo N° 4857 que tiene la obligación de diseñar políticas e implementar acciones en coordinación con las entidades pertinentes para la recuperación del Patrimonio del Estado sustraído por actos de corrupción, también coordinar con toda Entidad Estatal acciones concernientes a la prevención, control, investigación y sanción de actos de corrupción. Por eso es que nosotros hemos tomado acciones a través de la Ley N° 004 del 31 de marzo de 2010, Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e



Investigación de Fortunas, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Ley N° 974, Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Ley N° 1178 y sus subsistemas.

Respecto a la pregunta N° 3, sobre el tema de los Ítems de trabajadores, ahí nosotros en la tabla podemos ver, al respecto de la Caja Petrolera de Salud nos informa que a la fecha tiene 10 ítems acéfalos en la Administración Departamental de La Paz y 4 ítems acéfalos en la Administración Regional de Sucre. En la primera columna nosotros podemos ver los cargos y la carga horaria en la Departamental La Paz y los cuatro que están acéfalos en la Departamental de Sucre. Es importante aclarar aquí que ninguno de los ítems mencionados ha sido asignado a otro Departamento o instancias de la misma Caja Petrolera de Salud, por lo que los ítems permanecen en cada lugar específicamente.

Pregunta N° 4, sobre el tema de compras de servicios y presupuesto y la filosofía de la administración pública. Aquí hay atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS; la ASUSS, enmarcado en el Decreto Supremo N° 3561 del 16 de mayo de 2018 en su artículo 11, inciso c), efectúa todas las tareas de Regulación, Supervisión, Control y Fiscalización a los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo. Sobre las acciones de Regulación, Planificación, Control y Conducción del Sistema de Salud Social de Corto Plazo Público - Caja Petrolera de Salud; nosotros tenemos esas acciones que hemos venido realizando en cuanto a la emisión de Informes de Homologación POA y Presupuesto por Gestión que se han ido emitiendo una serie de informes, también tenemos la Emisión de Informes de Análisis a los Estados Financieros por Gestión. Presidente, no voy a leer los ítems de cada uno, también tenemos la Emisión de Seguimiento POA y Presupuesto de la Caja Petrolera de Salud, que son acciones que vamos desarrollando desde la ASUSS.

En las auditorías realizadas por la ASUSS a la Caja Petrolera, nosotros podemos ver ahí las 24 auditorías que se han desarrollado entre Auditorías Especiales, Supervisión, Primer Seguimiento, Segundo Seguimiento, las notas respectivas a diferentes regionales, además de la Caja Petrolera de Salud.

Con respecto a los trabajos realizados en la Caja Petrolera de Salud por Regional, nosotros tenemos específicamente ya que la pregunta eran cuántos, en La Paz son 6, que se han ido desarrollando, en Cochabamba 7, la Oficina Nacional tiene 2, Oruro 2, Santa Cruz 6, Tarija tiene 1. Entonces estas son las auditorías realizadas por la ASUSS a la Caja Petrolera de Salud.

Respecto a la pregunta N° 5, sobre las carencias de recursos humanos, insumos y medicamentos; que modelo de atención CU simplemente en la CPS, nosotros hemos desarrollado el Modelo de Atención Integral que se llama “MAIS”. Este modelo de Atención Integral ha sido desarrollado de manera conjunta y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, en cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo al Decreto Supremo N° 3561 artículo 11 el inciso z) elabora y supervisa la implementación de un Modelo de Atención de Salud Integral de la Seguridad Social de Corto Plazo ha elaborado este Modelo de Atención Integral en Salud de la Seguridad Social a Corto Plazo que se tiene que aplicar en todos, no solamente en la Caja Petrolera de Salud, y lo aprueban con Resolución Administrativa N° 080-2019 del 12 de abril de 2019. Tiene ciertos pilares, la rectoría y la gestión, los componentes del Modelo de Atención “MAIS” están enfocados en la atención en salud, la Atención Ambulatoria, la Hospitalización, la Unidad de Medicina del Trabajo, la Unidad de Gestión de Atención al Asegurado y la Gestión de Salud que ahora estamos implementando en todos los entes gestores.

Sobre otro tema, estamos trabajando para que ustedes sepan en lo que es la BDPA (Base de datos a la población asegurada) que la es parte de la gestión de la población asegurada.

-Proyección de video-

A corto Plazo de manera de cumplir con el modelo de atención integral, generar una plataforma en la que todos los asegurados a los diferentes entes gestores puedan estar registrados y todos con un solo sistema pueden ya recibir atención sin estar presentando cada vez los documentos o las boletas de pago que eso es un problema ahora para la población en general. Pero nosotros estamos ya en un porcentaje de avance,

todavía tenemos que seguir trabajando con la Caja Nacional sobretodo que es la Caja que tiene la mayor cantidad de asegurados, esto tiene un doble impacto además no solamente beneficia a la seguridad social, sino que también nos ayuda a apoyar y asegurarnos de la mejor atención también en el Sistema Único de Salud, entonces es un elemento que esta interrelacionado para beneficio de ambos subsectores del sistema de salud.

Con respecto a la pregunta N° 6, sobre coordinaciones con el Ministerio de Justicia en el tema de denuncias. El Ministro de Salud y Deportes a través del Área de Transparencia de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social - ASUSS, realiza la coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, lo mismo que Ministerio de Salud y Deportes, nuestro mecanismo de coordinación siempre va a ser a través de nuestras áreas o jefaturas de transparencia en el marco del artículo 15 de la Ley N° 974, que señala: "I. Es responsabilidad del nivel central del Estado, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional: 3). Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción (...) cuando la Máxima Autoridad en ejercicio de una entidad o empresa pública, sea denunciada o procesada por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones (...), correspondiendo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional la gestión correspondiente a este tema. Así mismo, el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Unidad de Transparencia remite y coordina con el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante la última plataforma que ha sido emitida por este Ministerio que es el sistema SITPRECO 2+plus. Por lo tanto, la gestión de denuncias de la Caja Petrolera de Salud también ha sido subidas a esta plataforma.

Informe su autoridad, desde su deber inscrito en el artículo 84, cuántas auditorías médicas se realiza en la Caja Petrolera en algunos lugares en específicos. De acuerdo al DS N° 4857 del 6 enero de 2023, refieren las atribuciones que nosotros tenemos como Ministerio de Salud que es elaborar normas de auditoría médica que garanticen la calidad de atención, que esa es la atribución del Ministerio de Salud en mi calidad de Ministra de Salud y Deportes y la ASUSS en cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo al Decreto Supremo N° 3561 artículo 11, inciso f) tiene que realizar auditorías médicas externas, previa auditoría médica interna, salvo casos excepcionales establecidos de acuerdo a reglamentación específica realiza auditorías médicas basadas en el Manual de Auditoría y Norma Técnica con Resolución Ministerial N° 0090 del 26 de febrero de 2008. Por lo tanto, para todo esto existe un procedimiento que no puede ser por nada vulnerado. Tenemos un total de auditorías médicas a la Caja Petrolera de Salud del 2019 al 2024 que suman un total de 25 auditorías médicas.

Con respecto a la especificidad del tema, preguntada al Ministerio de Salud, en La Paz se ha realizado el 44% de esas auditorías médicas que suman 11; Cochabamba el 20%; Santa Cruz 12%; Sucre 12%; Beni 8%; Pando 4%; que son el total de las veinticinco auditorías médicas que ha realizado la ASUSS a través del procedimiento que nosotros tenemos establecido.

Con respecto a la pregunta N° 8, sobre el artículo 84, que hay una crisis de decenas de especialistas y personal necesario para la atención de los asegurados a la Caja Petrolera. Nosotros vamos desarrollando una serie de políticas de desarrollo de recursos humanos en salud, vamos a detallar mucho más esto en la siguiente Petición de Informe Oral, Presidente, pero aquí vamos a dar solamente un pincelazo referido a lo que es la Caja Petrolera de Salud.

Nosotros tenemos un Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI) que es la máxima instancia nacional de formación de médicos, especialistas y subespecialistas, en coordinación con los Seguros Sociales a Corto Plazo que son parte del Sistema Nacional de Residencia Médica. En esto nos está el Ministerio de Salud entre los servicios departamentales de salud, las universidades y también el Colegio Médico con sus diferentes departamentales, que a la fecha contribuyen al Sistema Nacional de Salud con formación de médicos especialistas en establecimientos de salud de la Seguridad Social.

Para eso nosotros emitimos una convocatoria y alguna vez hemos logrado tener hasta dos convocatorias al año. El 2023 nosotros teníamos un total de 968 plazas para la formación de especialistas, las plazas para la Seguridad Social a Corto Plazo suman 268, por lo tanto, para el 2023 para la Caja Petrolera se ha tenido



un total de 17 plazas para la formación de especialistas que luego tienden a ser asimilados por cada ente gestor; eso va en dependencia de las gestiones que se vayan realizando.

El 2024 nosotros hemos subido las plazas a 997, para la Seguridad Social son 294 y las plazas para la Caja Petrolera han subido a 28 plazas para poder tener ahí la formación también de especialistas y subespecialistas que posteriormente deberían ser asimilados por el ente gestor.

Sobre la pregunta N° 9, con qué normativa se evalúa a los servicios de salud; nosotros tenemos diferentes tipos de normas que están establecidas para la evaluación de los servicios de salud. Tenemos la Política Nacional de Calidad en Salud que también está aprobada con Resolución Ministerial N° 0414 del 11 de julio de 2023, tenemos el Modelo de Atención Integral en Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo que es de 2019 por la ASUSS que es emitida de acuerdo a sus atribuciones.

El Reglamento Técnico para la Habilitación de Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, tenemos el: Reglamento de Acreditación de Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, el Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención de la Seguridad Social de Corto Plazo, también emitida por la ASUSS, el Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud de Segundo Nivel de Atención de la Seguridad Social de Corto plazo, el Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención de la Seguridad Social de Corto Plazo. Tenemos además el Reglamento del Comité de Acreditación para Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, tenemos la Guía Técnica para Evaluadores en el Proceso de Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, también emitido por la ASUSS, y este es uno de los últimos que nosotros hemos emitido justamente en enero de 2024 para ir completando todas las normas que necesitan para poder realizar las evaluaciones.

Pero además de eso hemos tenido algunas acciones por parte de la ASUSS, hemos trabajado con los establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud para poder ver la habilitación y la acreditación entre el 2019 y 2023 y ahí tienen un detalle aquí no hemos incorporado la última acreditación que hemos tenido, habilitación, este lunes que ha sido, al equipo de trasplante renal de la Caja Petrolera de Santa Cruz, que también ya ha sido supervisada y finalmente ha logrado esa acreditación.

Tenemos además el número de seguimientos al modelo de atención en salud MAIS que después de desarrollarlo, nosotros hemos empezado a trabajarlo de manera muy ferviente porque necesitamos que este modelo se vaya implementado en toda la Seguridad Social, no solo la Caja Petrolera, así que hemos ido haciéndoles seguimientos para ver cómo se va implementando este modelo de atención y ahí es como ustedes pueden ver en la pantalla, hemos tenido 12 seguimientos en las diferentes regionales durante los diferentes años de acuerdo como han ido cumpliendo también con los requerimientos para el modelo de atención.

La pregunta N° 10. Sobre el déficit económico y su alza, desde el año 2012, donde el mismo no ha llegado a la elevada suma de 61 millones de bolivianos, la fiscalización y el seguimiento de la ASUSS está enmarcado en cuanto a la norma, quienes son los que realizan el informe de análisis financieros y financieros sobre los estados financieros y nosotros al 31 de diciembre de 2022 hemos emitido también un informe a la Caja Petrolera donde se le pide tomar acciones o incrementar las acciones necesarias urgentes para revertir los resultados negativos y las administraciones regionales que ha registrado déficit, lo que denota que es necesario implementar el Plan de Contingencias para Reducción de Déficit - Gestión 2023.

Eso es lo que nosotros hemos emitido, no solamente a la Caja Petrolera, sino a los diferentes entes gestores, considerando las sanciones y la carga económica que han tenido por la pandemia de la COVID-19, porque la COVID-19 no solamente ha golpeado a la población a su conjunto con enfermedad, dolor y luto, sino que además ha golpeado económicamente a los diferentes entes gestores que obviamente han tenido que lo mismo que el Sistema Único de Salud en algún momento acudir a la compra de servicios.

Entonces esta compra de servicios, ha tenido también un efecto negativo dentro de las finanzas de los diferentes entes gestores. Es por esa razón que ustedes pueden ver en pantalla que nosotros hemos remitido ya la nota con el 2023 para el Plan de Contingencias en la etapa de elaboración por parte de la Caja Petrolera que nosotros seguimos trabajando, porque hemos tenido algunas observaciones por parte de la ASUSS que no ha permitido que todavía este Plan puede ser aprobado. Somos bastante exigentes en el tema, la ASUSS tiene una responsabilidad ahí muy fuerte, por lo tanto, no dejamos pasar cualquier documento, por lo tanto, lo hemos devuelto por las observaciones respectivas para que lo vuelvan a ajustar.

La pregunta N° 11, conoce su autoridad del elevado costo al que deben recurrir los asegurados de la Caja Petrolera. Con respecto a un informe social que hubiera sido remitido al Ministerio de Salud, Presidente, el Ministerio de Salud y Deportes a la fecha no ha tenido conocimiento de un informe social en cuanto a la vulneración del derecho a la salud por parte de la Caja Petrolera de Salud. Hemos hecho revisión de toda la documentación y no tenemos ningún documento que refiere a un informe social como estipula la pregunta.

Sin embargo, nosotros hemos detallado los equipos imagenología, o sea, los servicios que están habilitados en este momento y tenemos 71 en Rayos X; 1 Rayos X/Mamografía; 1 Ecógrafo/Mimógrafo; 58 Ecografía; 2 Mamografía; 1 Resonancia Magnética; 18 Otros de Gabinete; sumando un total de 152 en equipos en Servicios de Imagenología. Me disculpo porque en la cuarta columna dice "mimografía" y es "mamografía" y en las otras ya me corrigieron, mil disculpas por el error. Entonces, esto es lo que está funcionando actualmente dentro de la Caja Petrolera de Salud, considerando que todos los equipos siempre tienen el mantenimiento preventivo y correctivo.

N° 12. Si conocemos algunas denuncias elevadas en contra de la máxima autoridad de la Caja Petrolera de Salud el Dr. Silvestre Martínez Flores, en su calidad de Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud, quien tiene denuncias por acoso sexual y laboral en su contra por parte de la Sra. Carmiña Mirtha Bellido Torrez.

El Ministerio de Salud y Deportes a la fecha no ha tenido conocimiento de ninguna denuncia al respecto, Presidente, hemos hecho una revisión de toda la documentación remitida tanto de manera interna y como las notas externas para ver si en algún lugar teníamos algo y nosotros no tenemos conocimiento de aquello.

N° 13. Si nosotros conocemos el voto resolutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Luz y Fuerza. El Ministerio de Salud y Deportes a la fecha no acusa recepción de un voto resolutivo del 29 de marzo de 2022 emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz – Fuerza, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia. Hemos hecho la revisión a pesar de que no era en mi Gestión, hemos buscado toda la documentación en todos los archivos de acuerdo al sistema que nosotros tenemos y no tenemos conocimiento de ese documento Presidente.

Pregunta N° 14. Conoce su autoridad del informe de la Cámara de Diputados, remitido por el Lic. César Mamani Magne, dirigido a la Dra. Rosario García Onofre que habría un informe interno, entendemos nosotros.

El Ministerio de Salud y Deportes a la fecha no acusa recepción de informe de la Cámara de Diputados remitida por el Lic. César Mamani Magne, de la Cámara de Diputados dirigido a la Dra. Rosario García Onofre, Diputada Nacional de fecha 27 de julio de 2023. Ya era en mi Gestión Presidente, pero no hemos tenido conocimiento, no ha sido remitido dicho informe a nuestro Ministerio.

Conoce su autoridad de la Denuncia con CUD: 201102012203520 por el delito de conducta antieconómica, en contra del Dr. David Silvestre Martínez Flores. En esto Presidente, sí nosotros tenemos conocimiento, de hecho el Ministerio en algún momento se ha sumado como parte denunciante en este proceso, hemos hecho seguimiento a todas las acciones efectuadas por la ASUSS, hay una denuncia presentada por el Señor Jorge Méndez Buitrago, por malversación que al final termina en una Resolución de Rechazo de denuncia tal cual podemos ver nosotros en la pantalla, el documento ha sido, estado, justamente con el Señor Juez 6° de Instrucción Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quién ha realizado esta



resolución de rechazo de denuncia al no haber evidenciado ningún tipo de afectación económica a la Caja Petrolera de Salud.

Conoce su autoridad de la Denuncia con CUD: 201102012207688. El Ministerio de Salud y Deportes a la fecha no acusa recepción de la denuncia con ese CUD, Presidente; por lo tanto, nosotros vamos a esperar hasta tomar conocimiento de dicho documento.

La 17, conoce su autoridad de la denuncia iniciada por el Dr. David Silvestre Martínez Flores, al Dr. Néstor Johnny Aquize Ayala. Con respecto a esto Presidente, nosotros hemos buscado los antecedentes en el sistema, hemos buscado también en los sistemas de CONTROLET de la Contraloría General del Estado, hemos buscado en Justicia Libre del Ministerio Público y se establece que a la fecha no figura ninguna denuncia iniciada por el Dr. David Silvestre Martínez Flores, en contra del Dr. Néstor Johnny Aquize Ayala, hemos puesto también en pantalla, las capturas de los sistemas que hemos ido revisando, por lo tanto, no hay, no hemos encontrado absolutamente nada.

Conoce su autoridad de las denuncias que realizó el Diputado del Movimiento Al Socialismo Anyelo Céspedes por la cual denuncia que en la Caja Petrolera no existe medicamentos. Sí, Presidente nosotros sí hemos tomado conocimiento de esa denuncia y con referencia a una denuncia grave de atentado contra la salud, falta el medicamentos y equipamiento. Nosotros tenemos registrado con el número de Cite que ingresó del Ministerio de Salud, por lo cual nosotros hemos tomado acciones para poder ir evaluando la situación de la Caja Petrolera.

Nosotros hemos empezado con el tema de medicamentos y suministros, por lo tanto, hemos puesto a la ASUSS a fiscalizar y hacerle seguimiento a la Caja Petrolera de Salud como el resto de los entes gestores, pero con un enfoque especial a lo que es la Caja Petrolera. Por lo tanto, hemos emitido una serie de instructivos sobre los mecanismos de control a los procesos o procedimientos de adquisición y distribución de medicamentos; la elaboración e implementación de un Plan de Contingencia para la dotación de medicamentos. Hemos emitido un instructivo para garantizar la dotación de medicamentos esenciales, sobre todo la implementación de medidas de mitigación por inundaciones que también hemos tenido afectados de la Caja Petrolera; garantizar la dotación de medicamentos esenciales y hemos emitido, además, las circulares de la AGEMED donde tenemos también mecanismos en algunos casos acortados para la adquisición de medicamentos y hemos ido haciendo la consolidación, la supervisiones a farmacias, en laboratorios y suministros de quirófano a la Caja Petrolera de Salud a nivel nacional.

Hemos trabajado más en la capacitación del catálogo electrónico hecho en Bolivia para la adquisición de medicamentos que se supone debería ser un mecanismo que debería facilitarnos a todos la adquisición, supervisión y seguimiento del abastecimiento de medicamentos en el servicio de farmacia de los establecimientos de salud social a corto plazo. Ahí es cuando nosotros mandamos a todos los equipos a verificar insumo por insumo para ver cuánto realmente están abastecidos de medicamentos y qué insumos les estuvieran faltando. Seguimiento a los hallazgos encontrados y acciones correctivas en la supervisión de abastecimiento de medicamentos. Hemos trabajado nuevamente en la compra por catálogo electrónico que se ha ido implementado últimamente en cuanto al compro Bolivia; conformación del Comité, Consultivo de Farmacia y Terapéutica de la SSCP; Fortalecimiento de Capacidades en Regulación Farmacéutica; la Remisión de información respecto al abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos.

Todo eso es lo que hemos venido trabajando a través de la denuncia que sí hemos tomado conocimiento Presidente.

Esa serían las preguntas de esta Petición de Informe Oral antes del otro. Gracias.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidente, a través de su persona saludar a los colegas senadores como también a la Ministra de Salud. Buenos días.

Presidente y Señora Ministra, yo creo que las autoridades deben medirse por resultados y las diferentes Peticiones de Informe Oral que hacemos deben tener resultados Ministra, venimos y hacemos una exposición -bueno- no nos llevamos ninguna tarea ¿no? en esa línea Señora Ministra nosotros nos encontramos muy preocupados porque esta Petición de Informe Oral es del año pasado cuando nosotros éramos parte de la Comisión de Salud y Educación, las diferentes denuncias que nos han llegado ha sido sobre todo de la Caja Petrolera del Departamento de La Paz.

Pero yo quería hacer un paréntesis en esta Petición de Informe Oral, ya que, desde junio, julio del año pasado el Proyecto de Ley de tuberculosis está en el Ejecutivo. Usted puede mencionar y decir como Ministra de Salud ya hemos remitido a la instancia correspondiente. Ministra le hemos hecho igual un PIO a la Ministra de la Presidencia, igual se desentiende en ese tema.

Saben qué nos da a entender colegas senadores y pueblo boliviano, tenemos un Gobierno que es insensible con los que padecen esa enfermedad de la tuberculosis, tenemos un ministerio, y perdóneme, Ministra, falta de empatía de su persona con los que viven con este problema, porque su persona debería ser la principal impulsora en que este Proyecto de Ley sea aprobado de una vez. Y qué es lo que más preocupa Ministra, que, tenemos a la población, funcionarios, todas esas cosas, que hasta secuestran, toman la Asamblea para que se puedan aprobar algunos créditos; sería interesante Señora Ministra, que de la misma manera se pueda conversar con las instituciones, con la población civil, para que vengan aquí presionen, en este caso para que aprueben los proyectos de ley que van en beneficio de la población, pero lamentablemente no hay eso, pareciera que el tema económico es un tema prioritario para el Gobierno y no así la salud, el ejemplo es claro Ministra.

Por eso hemos preparado esta pequeña pancarta que les está diciendo cuántos casos de tuberculosis tenemos cada año y la mortalidad misma, ¿no?, por ende, Señora Ministra hemos hecho una PIO sobre este tema y mire tenemos que hacerle recuerdo nuevamente. Si una autoridad no muestra resultados, es una autoridad que está incumpliendo con sus obligaciones y más aún con un tema tan principal y tan fundamental como es la salud.

Señora Ministra, Usted sabe que en Chuquisaca hay una aspiración de la clase trabajadora que es el tema de la Caja Nacional, Ministra hay una ley que se debe cumplir lamentablemente su Gobierno se ha desentendido en ese tema. Yo sé que no es parte de la Petición de Informe Oral, pero las veces que hagamos Petición de Informe Oral, yo le voy a hacer recuerdo este tema porque Usted debe estar al tanto de lo que está pasando, no tenemos otro mecanismo más señora Ministra, realizamos otro tipo de acciones, coordinación, aquello, que el otro, no hay otro mecanismo, no hay otro mecanismo, nosotros representamos a la población y tenemos que hacer conocer la preocupación de la población.

Ministra las autoridades del Departamento de Chuquisaca nos encontramos preocupados por la no conclusión y el inicio de lo que es el Hospital de Tercer Nivel, que es un compromiso del Gobierno nacional con el Departamento de Chuquisaca, dentro del acuerdo las conversaciones que han tenido con la clase trabajadora, sobre todo con la Central Obrera Departamental, su institución en este caso, la Dirección General se ha comprometido en que el mes de junio debería estar licitándose ya esta obra, pero lamentablemente los avances no son, no están yendo en esa línea.

Le exijo Señora Ministra de que converse con el personal que le apoya con la instancia nacional de la Caja Nacional de Salud para que exija los informes correspondientes porque Ministra si no nos va a tener ahí en frente a los actos protocolares que va a tener en el mes de mayo para exigirle al Señor Arce de que cumpla con sus obligaciones, cumpla con la Ley, cumpla con la construcción del Hospital de Tercer Nivel de la Caja Nacional en el Departamento de Chuquisaca, porque los gobiernos subnacionales: la Alcaldía, y las organizaciones de allá ya han cumplido, ya han cedido los terrenos correspondientes. Por favor señora Ministra, le exijo el cumplimiento de estos compromisos.



De la misma manera Ministra ya entrando en el tema, yo le voy a pedir que se cumpla también con lo que se exige en las preguntas. Ministra en la anterior PIO, cuando decimos documentación de respaldo no es pues el tema de las diapositivas, está bien eso le sirve a Usted para poder respaldar su informe, pero su persona nos tiene que respaldar con los diferentes informes que usted ha solicitado a las jefaturas, a las direcciones nacionales, a todo el personal que le apoya, a la instancia jurídica y eso tiene que estar respaldado a cada pregunta que nosotros estamos realizando.

Ministra, en la anterior PIO nos ha mandado un tema de las diapositivas, esto no es una defensa de una monografía, Usted es autoridad dese su lugar también y dé el lugar a esta Asamblea, Ministra usted está rindiendo un informe a las autoridades que representamos al país y que estamos preocupados por un tema tan central como es la salud. Ministra el tema de la salud en las cajas petroleras en el país es muy preocupante, me hubiese gustado que en ese momento en el plazo que se establece se hubiese hecho presente su persona y nosotros le hubiésemos mostrado las imágenes de cómo el equipamiento está desactualizado, muchos ya han cumplido su vida útil, había imágenes en el que había equipos con fósforos ahí con palitos de fósforos que tienen, aquí en la Caja Petrolera de La Paz. Yo le aseguro que, estamos casi 20 senadores, le aseguro que los veinte senadores por lo menos 18 prefieren ir a una instancia privada a ir a la Caja Petrolera, yo le aseguro, le aseguro que Usted misma Ministra no iría a una Caja, le aseguro que usted a su hijo, o a alguien, a un ser que quiere bastante no le mandaría, ¿sabe por qué Señora Ministra? porque el equipamiento que se tiene en las Cajas sobre todo en la petrolera.

Y le voy a hablar con conocimiento de causa, sobre todo en Sucre están ya en desuso, ya han cumplido su vida útil, falta de profesionales, uno tiene que sacar ficha, puedes sacar tres, cuatro fichas, no se puede sacar más todavía, hacen algún acto, no hay atención, no hay medicamentos y Usted no nos puede decir que actualmente la población boliviana no está sufriendo por el tema de la falta de medicamentos. Ese tema que dicen que te recetan ibuprofeno, algún calmadol, cuando vas a la Caja, cuando muestras alguna dolencia es real, es real. Nosotros en carne propia lo vivimos, vamos con alguna dolencia a la Caja Petrolera y te recetan algún calmante, no te recetan más y tienes que hacer un trámite burocrático para que te deriven a un profesional especial, pero compran servicios, Ministra compran, por eso cuando Usted hacía mención de que existe una instancia que capacita al recurso humano, que esto, que lo otro; yo creo que esa instancia no está funcionando porque en Sucre hay varias especialistas que falta, y Usted en su informe dijo que hay 4 ítem que no se han cumplido, pero por qué Señora Ministra los que somos asegurados tenemos derecho a recibir una atención integral de todos los profesionales, por qué no se puede tener el personal especializado.

Una de las denuncias que hacían los que están organizados, los sindicalizados de la Caja Petrolera el tema de las instancias de decisión de las cajas se invierte en recursos más en personal administrativo y no así en el personal especializado, y eso lo debe conocer su persona, hay varias denuncias de que los ejecutivos de las cajas petroleras los recursos lo llevan más al personal administrativo y no así al personal que requiere que son los especialistas. Pareciera Ministra de que también estas instancias de dirección de las cajas petroleras no quieren contratar personal especializado, porque dan a entender que como compran servicios hubiese algo –digamos- una instancia por abajo, o sea, te da a entender esa situación, si hay ítems, yo creo que también hay la voluntad del Ministerio de Salud de que estas Cajas cuenten con personal especializado, sigamos comprando, sigamos comprando te da a entender otro tipo de situación y algunos trabajadores sindicalizados han denunciado que hay ciertas acciones de concomitancia con el personal que dirige estos centros de salud.

Ministra, yo quisiera pedirle por favor, que se dé una vuelta por las Cajas de forma sorpresiva, y va a ver todas las deficiencias que tiene la Caja Petrolera, -le reitero- de 10 personas yo me animo a decir que nueve prefieren ser tratados en una instancia particular, a ser tratado en la Caja Petrolera de Salud porque la atención no es de las mejores; en algunos casos hay nomás una falta de atención por parte del Ministerio que es el ente que regula, controla, fiscaliza, tiene sus instancias, ahí la ASUSS, todo lo que corresponde, pero parece que no están cumpliendo con su trabajos.

Y le voy a dar un ejemplo más, en Sucre hay dos pediatras, uno atiende en la mañana y otro atiende en la tarde, en el de la mañana nadie quiere ser atendido por el profesional, nadie quiere ser atendido, porque no muestra seguridad en atención que brinda, todos van y sacan ficha para la tarde. Entonces la evaluación que se tiene que hacer al personal Ministra, es muy importante porque se trata de la salud de los bolivianos y la gente que recurre a los centros de salud, en este caso a las Cajas petroleras es gente asegurada que no tiene recursos, pero que le generen duda en la atención que le dan, yo le reitero le estoy hablando en un caso específico, usted vaya y consulte con el Director de la Caja Petrolera de Sucre. El pediatra que atiende en la mañana no tiene pacientes, porque prefieren no ser atendidos por ese profesional, el de la tarde es el que más casos atiende porque muestra mayor profesionalismo y coadyuva en la atención de la salud sobre todo en la atención de los niños.

Señora Ministra, yo quiero pedirle también que cuando venga y brinde sus informes lo haga pues de una manera más profunda y no puede decirnos de que no existe documentación, no conocemos, aquello que lo otro; se supone que ustedes tienen una instancia jurídica que debería hacer las averiguaciones correspondientes, hemos remitido hasta con números de los QRs como corresponden del Ministerio Público que tienen el número de registro y todo, no es venir aquí y decir no, no, no conocemos, ya parecemos García Meza, no me acuerdo o yo no conocía Usted Ministra tiene que hacer o darle continuidad a todos los casos que ha conocido el anterior Ministro, ¿no?

Entonces, Ministra no voy a tardar más, tenemos todavía otra Petición de Informe Oral, yo le voy a pedir reiterándole este tema que los informes tengan el respaldo correspondiente no basta con las diapositivas, creo que es una falta de respeto hacia su persona como autoridad y también hacia nosotros como autoridades que cumplimos un rol de fiscalizadores.

Dos, Ministra -le reitero- estamos muy preocupados por el tema del no cumplimiento, sobre todo en cuanto el procedimiento se refiere a la Ley de la Tuberculosis, estamos muy preocupados por la lentitud que se tiene en el tema de la Ley de Alimentación Saludable, señora Ministra, que es parte que tenemos que coordinar con su persona, pero lamentablemente ya vamos a llegar a un año, la otra Comisión ya va a cumplir su gestión y no hemos podido avanzar nada, con temas, con proyectos de ley que son muy sencillos que van en una línea de prevención. O sea, hay que hacer los ajustes correspondientes, pero lamentablemente no he visto bueno de que esto avance ¿no? y reiterarle la preocupación que tenemos las autoridades chuquisaqueñas en cuanto al Hospital del Tercer Nivel de la Caja Nacional.

Entonces, yo con eso Presidente, concluyo mi intervención, ojalá que tengamos los respaldos correspondientes en cuanto al informe, yo le voy a pedir por favor, Señora Ministra sea pues dentro de los plazos establecidos, porque para entregarnos unas diapositivas han tardado más de dos semanas, así, o sea, una hoja sin firma alguna, sin una nota de referencia, nada, pareciera que no hay autoridades, entonces, dentro del marco del respeto que se merece su persona Señora Ministra y nosotros nos merecemos; vamos a exigirle que la documentación que se nos haga llegar sea como corresponde, con la nota correspondiente, con las firmas correspondientes. Porque este informe que Usted está remitiendo tiene que ver personas que asuman responsabilidad y se supone que Usted también ha remitido la solicitud de informe a todo el personal que le acompaña tanto el Viceministro, directores, instancias nacionales o las instancias descentralizadas; no creo que verbalmente le hayan hecho llegar las respuestas, se supone que usted ha solicitado los informes y por ende esos informes deben estar adjuntados en la documentación que nosotros estamos exigiendo en esta Petición de Informe Oral. Solamente es eso Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Ministra de Salud para la réplica.

Ministra de Salud y Deportes: Gracias, Presidente.

Sobre el tema de la Petición de Informe Oral del año pasado, creo que es importante que el Senador se acuerde que son ustedes los que me han suspendido la Sesión para poder responder la Petición de Informe Oral, recuerden ustedes que tenían problemas internos y que por eso ustedes han decidido postergarla, no fue el Ministerio de Salud.



Sobre el tema de los paréntesis Presidente, tenemos otra Petición de Informe Oral bastante larga, entonces, el Senador lamentablemente se ha salido de todas las preguntas, se ha ido por tuberculosis, por otros temas; sin embargo, para calmar también al Senador y que sepa que esta Ministra no tiene porqué mentir, en realidad no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Nosotros hemos remitido la nota a Presidencia tal cual corresponde, con, le voy a dar el número de Hoja de Ruta para que Usted la sepa, nosotros hemos remitido el año pasado el 3 de noviembre de 2023, la Hoja de Ruta N° 4068, para que Usted le pueda hacer seguimiento, así puede saber dónde está el documento, el cual ya no está con nosotros. Nosotros ya hemos remitido la respuesta oportunamente porque así somos responsables. En el marco de tuberculosis nosotros trabajamos muy ahondadamente, seguramente Usted también en algún un momento ha debido ser beneficiario de alguna prueba de Genexpert (prueba rápida de tuberculosis), o los medicamentos gratuitos que hemos ido incorporando en el sistema y debe saber también cómo le he comentado la anterior vez, espero que no se le olvide, que también nosotros hacemos, hemos ido asumiendo todos los temas de tuberculosis que anteriormente se compraban con otros fondos.

Entonces, como país ya hemos empezado a trabajar mucho en ello, hemos actualizado normas, hemos actualizado protocolos, hemos actualizado diagnóstico, que Usted debería más que nada saberlo. De todas maneras, cualquier rato nosotros le invitamos también a conocer nuestro laboratorio de referencia para que conozca las formas cómo trabajamos de la mejor calidad y con seguimiento, además, con un programa de evaluación externa de calidad también a los Genexpert, por lo tanto, tuberculosis es un tema que abordamos y que nosotros no descuidamos, Senador.

Ahora entrando un poco más sobre, me han referido el tema de que van a ir a las Fiestas Mayas a reclamar a los actos por el Hospital de Tercer Nivel. De la misma manera sería bueno que asista también a festejar la apertura de nuestro hospital de Lajastambo ahí no le he visto Senador, pero hubiera sido muy interesante que pueda estar ahí, es una infraestructura realmente impresionante el equipamiento listo, el personal de salud incorporado; realmente es un gran reto poder incorporar profesionales, en eso sí estamos de acuerdo, los especialistas y sus subespecialistas afortunadamente ya están en este lindo hospital y hemos podido contar, pues ahí con todo el mundo para poder avanzar en lo que es la atención en salud, sobre todo, en este caso de la parte pública.

Con respecto a la Caja Nacional, le comento que la Brigada de Chuquisaca, ya supongo que también le han debido convocar a Usted, la Brigada de Chuquisaca ya ha convocado en dos ocasiones a la Caja Nacional para conocer ese problema que existe legal con la empresa que no por acelerar un proceso nosotros nos vamos a zafar del tema legal y vamos a permitir que una empresa haga lo que sea, hay un proceso legal eso se llama transparencia como usted bien lo ha referido; eso es un tema que ya se les ha brindado el informe como le digo, en la Brigada de Chuquisaca en dos ocasiones.

Entrando más al tema Presidente, me ha preguntado el Senador si yo, asume que yo nunca he ido a una Caja, esa era una de las preguntas, Senador el año pasado yo he estado con shock anafiláctico dos veces internada en la Caja, mi hija ha nacido y estaba segura en la Caja Nacional y luego ha sido pasada a la Caja Petrolera por el seguro de su papá y mi hija ha sido atendida también en la Caja Petrolera en una incubadora porque había nacido de un kilo 40gr. a los casi seis meses de edad. Entonces sí hemos estado en la Seguridad Social, sí conocemos, sí hemos participado en todo lo que ha sido la atención médica, los medicamentos, en todo aquello, no es la primera vez que nosotros estamos en la Seguridad Social, el embarazo me lo han controlado en la Caja Nacional y también me han programado en algún momento una ecografía tardía, porque evidentemente la pequeña nació de manera muy prematura; Senador, respondo su pregunta, sí, sí estaba en la Caja Nacional, sí hemos pasado por la Petrolera y también ahora me ha tocado por la Banca Estatal donde he tenido que cursar los dos casos de shock anafiláctico el año pasado.

Sobre el tema de las recetas, los médicos son los que recetan en base a lo que ven pertinente no van a recetar en base a lo que el paciente solicita, sino en base a lo que el paciente requiere. Sobre el personal médico versus el personal administrativo Senador, eso ya hemos respondido en una anterior Petición de Informe Presidente, donde hemos hecho una cuantificación de cuánto tiene los hospitales de personal administrativo, considerando que el personal administrativo no solamente son los de las ventanillas, se

considera personal administrativo o personal manual a todos aquellos que llevan las camillas, que tienen que trabajar en la desinfección de los ambientes, la limpieza, el parte de la esterilización del instrumental, o sea, están en todo el hospital y lógicamente son los que más tiempo están, de echo en segundo lugar, viene las enfermeras, las auxiliares de enfermería que son el siguiente bloque que también son en mayor cuantía versus el médico, porque las enfermeras y las auxiliares de enfermería son quienes están generalmente la mayor parte del tiempo con el paciente, pues es el médico quien va a dar las indicaciones de lo que se tiene que seguir con el paciente para poder hacer que las enfermeras vayan cumpliendo el esquema de tratamiento con cada uno de los pacientes. Entonces esto Presidente ya habíamos respondido en una Petición de Informe anterior.

Hay un tema más, el Senador me dice que hay denuncias, han denunciado, me dice, el tema es que esas denuncias que refiere el Senador no son de conocimiento del Ministerio de Salud, y no son Senador porque a nosotros no nos ha llegado la denuncia. No sé si Usted la tiene ahora para que nos haga conocer las denuncias así yo me las llevo y las puedo ingresar hoy día mismo a la Unidad de Transparencia, pero Presidente, nosotros no podemos opinar sobre una denuncia que no ha llegado al Ministerio. Nosotros verificamos todas aquellas que llegan al Ministerio y tomamos las acciones con respecto a la institución tome como conocimiento, entonces nosotros podemos accionar.

Como les he demostrado en varias de las preguntas dicen que existe una denuncia que no existe, verificando las plataformas tal denuncia no está, entonces creo que es importante ser más precisos con este tema cuando hay denuncias, sobre todo por la delicadeza del tema, que siempre haya documentación de respaldo sobre las denuncias que hubieran sido ingresadas o que nos las hagan conocer aquí Presidente para que nosotros podamos ayudar aquí a ingresarlas por la ventanilla para que se pueda seguir el curso regular de tratamiento de este tipo de temas Presidente.

Como les decía sobre el tema de tuberculosis que lo volví a tratar, nosotros hemos remitido oportunamente porque sí estamos trabajando, también creo que es una problemática común ¿no? que todos estamos interesados de que avancemos con un tema, pero lamento nuevamente Presidente entrar en ese punto que no es parte de esta Petición de Informe Oral. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Bien, concluimos la Petición de Informe Oral N° 04, por lo tanto, Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 Petición de Informe Oral N° 05/2023-2024, a la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre las acciones y medidas adoptadas para la gestión de las vacunas para prevenir el Dengue; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Con el procedimiento determinado nuevamente en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, damos inicio al acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por los senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

"1. Informe su autoridad con documentación de respaldo cuáles son las acciones y medidas adoptadas para la gestión de las vacunas para prevenir Dengue. --- 2. Informe su autoridad con documentación de respaldo cuáles son las acciones que está realizando para la gestión de las vacunas bivalentes para covid 19. --- 3. Informe con documentación de respaldo cuáles son las acciones que está realizando para la gestión de vacunas para la población en general (no solo personal de salud) contra la Hepatitis Tipo "B". --- 4. Informe su autoridad con documentación de respaldo cuáles son las acciones que está realizando para la gestión de vacunas contra la Influenza para toda la población del país. --- 5. Informe su autoridad de manera detallada cuál es la tasa de mortalidad materna en el país y qué acciones se está realizando para reducirla según los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible en Salud). Asimismo, señale cuales son las



causas principales. --- **6.** Informe su autoridad de manera detallada cuál es la tasa de mortalidad neonatal y mortalidad en menores de 5 años y que acciones se está realizando para reducirla según las ODS. Asimismo, señale cuales son las causas principales. --- **7.** Informe su autoridad con documentación de respaldo cuáles son las acciones que está realizando para el control de epidemias y posteriormente poner fin de: Sida, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas, combatir la hepatitis B, C y otras enfermedades transmisibles. --- **8.** Informe su autoridad con documentación de respaldo cómo se está fortaleciendo la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol. --- **9.** Informe su autoridad con documentación de respaldo qué acciones se está realizando para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, información y educación en salud reproductiva. --- **10.** Informe su autoridad con documentación de respaldo qué acciones se está realizando para lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para toda la población. --- **11.** Informe su autoridad con documentación de respaldo qué acciones se está realizando para reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. --- **12.** Informe su autoridad con documentación de respaldo cómo el nivel nacional está realizando y apoyando las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles. --- **13.** Informe su autoridad con documentación de respaldo por gestión en los últimos 5 años cuántos ítems de salud se crearon y a dónde se destinaron estos, cuánto se invirtió en el desarrollo y la capacitación del personal de salud en Bolivia. --- **14.** Informe su autoridad con documentación de respaldo por gestión cuáles son los trabajos coordinados con las entidades territoriales autónomas para que estos puedan realizar compras y gestiones de adquisición de vacunas y medicamentos. --- **15.** Informe con documentación de respaldo cuáles son las acciones que está realizando para actualizar la Ley N° 3300 de 01 de diciembre de 2005 "Ley de Vacunas" en el contexto de pandemia de la covid-19 y la realidad actual. --- **16.** Informe su autoridad con documentación de respaldo si la normativa (ley, decreto supremo, resolución ministerial, etc.) vigente contempla la existencia de una autoridad sanitaria que ejerza la rectoría del programa de inmunizaciones con el objetivo de prevenir/erradicar enfermedades inmunoprevenibles y alcanzar niveles óptimos de vacunación. --- **17.** Informe su autoridad con documentación de respaldo si se cuenta con acciones coordinadas con el Ministerio de Educación e instituciones educativas para garantizar la vacunación en la niñez. --- **18.** Informe si en la normativa contempla a la inmunización como un derecho fundamental, ya sea en si misma o como parte de contenido del derecho a la salud u otros derechos. --- **19.** Informe su autoridad con documentación de respaldo si el Ministerio de Salud y Deportes tiene como prioridad estratégica del sistema de salud la inmunización, señale la normativa que se tiene al respecto. --- **20.** Informe su autoridad con documentación de respaldo si la normativa contempla el acceso a la vacunación del calendario oficial de manera obligatoria, existen sanciones o penalizaciones (penales, civiles, laborales o de cualquier índole) en caso de que no se cumpla con este requisito. --- **21.** Informe su autoridad cuales es el marco normativo que contempla acciones específicas para cumplir los objetivos de inmunización independientemente de factores geográficos, económicos, sociales, creencias, franja etaria o cualquier otra condición social o ambiental que impida el acceso. --- **22.** Informe su autoridad con documentación de respaldo a cuánto asciende el presupuesto para los programas de inmunización para cumplir los objetivos, señale por año desde la gestión 2018. --- **23.** Señale y explique su autoridad con documentación de respaldo si existe normativa vigente que establezca exenciones impositivas para las compras de vacunas que realice el Estado. --- **24.** Explique su autoridad si la normativa vigente contempla la existencia de mecanismos de participación de cooperación para la compra/recepción de vacunas mediante esquemas de solidaridad internacional. --- **25.** Informe su autoridad si el país cuenta con la legislación que le permite el otorgamiento de licencias obligatorias para biólogos patentados en casos de emergencias de salud, bajo los esquemas de flexibilidad reconocidos por la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. --- **26.** Señale su autoridad si se cuenta con normativa que establezca criterios de priorización, incluyendo criterios sobre dosis de refuerzo y enfoques diferenciados. --- **27.** Informe si se cuenta con el marco normativo que prevea la vacunación de personas durante emergencias humanitarias o después de ellas. --- **28.** Informe su autoridad si se cuenta con el marco normativo contempla los requisitos de calidad bajo los cuales se deben producir, ingresar, importar, exportar, distribuir, comercializar y utilizar las vacunas. --- **29.** Informe su autoridad si se cuenta con normativas que aseguren el mantenimiento de la cadena de frío y distribución de vacunas,



almacenamiento y transporte. --- **30.** Informe su autoridad si existe normativa que establezca la posibilidad del reconocimiento mutuo de registros sanitarios de otros países. --- **31.** Informe su autoridad si está previsto la necesidad de consentimiento informado para la aplicación de vacunas así mismo informe si hay requisitos especiales para los casos de los niños, niñas y adolescentes o personas con trastornos mentales y discapacidad psicosocial, intelectual o cognitiva, señale el marco normativo. --- **32.** Informe su autoridad cuáles son las acciones que está realizando para implementar la digitalización para que la población tenga acceso a un carnet, plataforma o sistema digital que le permita recibir notificaciones y realizar el seguimiento y control del programa de inmunizaciones. ---- **33.** Informe su autoridad cómo el Estado garantiza los derechos de las etnias y grupos vulnerables ante los esquemas de vacunación obligatorias. --- **34.** Informe su autoridad de manera precisa si se cuenta con norma que prevea la cobertura completa e inmediata del sistema de salud para la atención de las personas que fueron objeto de una reacción ad-versa a las vacunas. --- **35.** Informe su autoridad si se cuenta con acciones, promoción y publicidad respecto a los beneficios de la vacunación, asimismo señale la normativa desarrollada al respecto. --- **36.** Informe su autoridad si se cuenta con un marco normativo donde contenga exigencias específicas respecto a vacunas para el ingreso de extranjeros al país. --- **37.** Informe su autoridad cuáles son las acciones específicas para promover los beneficios de la vacunación en niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, grupos o comunidades indígenas, asimismo señale el marco normativo (Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales) protocolos desarrollado para tal efecto. --- **38.** Informe su autoridad si existen protocolos de adaptaciones interculturales para los programas de vacunación en territorios y comunidades indígenas y otros grupos ---- **39.** Informe su autoridad si se requiere algún tipo de certificación o acreditación especial para los vacunadores, señale el marco normativo. --- **40.** Informe su autoridad si se exige algún tipo de requisito para formación continua o sostenimiento de la competencia del personal de salud vinculado con los programas de vacunación, así mismo señale con qué frecuencia se actualiza al personal de salud. --- **41.** Informe su autoridad si existen normas que establezcan incentivos o estímulos para alentar la investigación y desarrollo en materia de vacunas, incluyendo facilidades o beneficios para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología”.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Señora Ministra.

Ministra de Salud y Deportes, María Renee Castro: Gracias, Presidente.

Este es uno de los PIOs largos nuevamente. Nosotros queremos aclarar nuevamente que las preguntas van a ser transcripción literal del pliego de la Petición de Informe Oral, remitida al Ministerio de Salud y Deportes, esto Presidente porque varias de las preguntas las hemos tenido que interpretar para poderlas responder y hay alguna en la que no hemos podido ni tocar, dilucidar a lo que se refería.

Voy a empezar con la pregunta N° 1 con documentación, ¿cuáles son las acciones y medidas adoptadas para la gestión de las vacunas para prevenir el Dengue? Presidente, creemos que aquí hay una mala información porque actualmente no existe una vacuna contra el Dengue aprobada, ya que de acuerdo a la OPS/OMS, las vacunas experimentales se encuentran en la fase 3 de estudios, por lo tanto, ahorita la OPS/OMS, que es a través de la cual nosotros obtenemos las vacunas de acuerdo a la Ley de Vacunas, no cuenta con una vacuna aprobada. Nosotros una vez que haya el levantamiento de la emergencia sanitaria que ya ha sucedido, volvemos nuevamente a restablecer todas las normativas y procedimientos para la adquisición de vacunas, por lo tanto, no existe una vacuna contra el Dengue actualmente aprobada que nosotros podamos incorporar al país.

Por lo tanto, el país no está realizando gestiones para adquirir una vacuna, sobre todo una que todavía no ha concluido sus fases de acuerdo a la OPS/OMS que tiene un Comité que hace justamente la evaluación de todas las vacunas, pero sí nosotros trabajamos en las gestiones que han demostrado tener una alta eficiencia, alta eficacia en la lucha contra el Dengue que es la vigilancia epidemiológica para monitorear la incidencia del Dengue, los programas de prevención y control de vectores que nos han permitido disminuir las cifras de Dengue durante esta gestión en este último brote, la promoción de medidas individuales de protección, el uso de repelentes y mosquiteros que son necesarios y la educación sobre la prevención del



Dengue que también están basados en todo lo que es el saneamiento ambiental, siempre van a ser en todas las enfermedades la prevención siempre va a tener que jugar un importante rol, Presidente.

Sobre la pregunta N° 2. Sobre la gestión de las vacunas bivalentes para COVID 19, las vacunas, el país ya cuenta con vacunas Bivalentes para COVID 19, están ahí en la foto Presidente.

Pregunta N° 3. Cuáles son las acciones que está realizando para la gestión de vacunas para la población en general (no solo para el personal de salud) contra la Hepatitis Tipo "B". Bueno es importante aclarar que dentro del esquema regular se aplica la vacuna pentavalente a todos los niños y niñas de acuerdo al esquema de vacunación, pues nosotros tenemos esto Presidente, donde están todas las vacunas y existe justamente una que es la pentavalente que tiene e incluye la protección contra el de la Hepatitis "B". Esta vacuna pentavalente nos protege contra la tosferina, difteria, tétanos, la hemophilus, influenza tipo b(Hib) y Hepatitis B. Adicionalmente, nosotros contamos en el país con la vacuna contra la hepatitis B en adultos que se administra a la población de riesgo como: personal de salud, inmunodeprimidos, pacientes con insuficiencia renal, personas con VIH, personal responsable de la gestión de residuos biológicos por ejemplo, porque las personas que trabajan con residuos biológicos pueden tener un accidente con un corto punzante por ejemplo y contagiarse. Por lo tanto, son personal que son prioritarios en su protección, Presidente.

Pregunta N° 4. Informe sobre la gestión de vacunas contra la influenza para toda la población del país. Bueno, la vacuna contra la influenza ya ha llegado al país, ahí tenemos nosotros el twitter Presidente, lo que justamente estaba especificando la cantidad que nosotros hemos recibido este año entre dosis de adultos y dosis pediátricas, las vacunas las hemos distribuido. Presidente, yo quiero aquí hacer una aclaración, las vacunas contra la influenza usualmente nos llegaban antes del '23, '22, '21, '20, '19 y desde que tenemos la vacuna contra influenza nos llega entre el mes de junio y julio. Son vacunas que se actualizan cada año, por lo tanto, nosotros remitimos las muestras de todos los países para la producción de estas vacunas hasta el mes de diciembre. Entonces, todas las cepas que han circulado hasta el mes de diciembre se incluyen para la producción de las vacunas, por lo tanto, no son vacunas de producción inmediata y nosotros estamos en dependencia de que se termine de producir en base a las cepas que todos los países hemos mandado, junio, julio era las fechas en que llegaban desde el año pasado, llega más o menos para mayo. Esta es la primera vez que nosotros logramos que llegue antes de la fecha que ha llegado justamente para el mes de abril, las mismas ya han sido distribuidas y de hecho Presidente ya está siendo administradas.

Pregunta N° 5. Sobre el tema de la tasa de mortalidad materna en el país y qué acciones se está realizando para reducirla; bueno, no hay una tasa de mortalidad materna eso es lo importante que hay que empezar a entender los términos, no hay una tasa sino aquí hay una razón de mortalidad materna, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en Bolivia para el año 2011 que es donde nosotros necesitamos trabajar justamente con el tema de los censos para este tipo de estudios, según la información obtenida del Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011, hemos tenido 160 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos; ahí nosotros podemos ver en la gráfica cuál ha sido el comportamiento de la mortalidad materna del 2011, en esta en etapa de planificación del siguiente estudio post censal, dado que el censo se realizó en ese año, y nosotros vamos a esperar al Censo de este año los resultados para tener ya los datos actualizados, esto es un tema importante, nosotros como Ministerio de Salud incorporamos también preguntas en el censo para poder tener datos específicos sobre mortalidad materna, mortalidad neonatal y mortalidad infantil.

Las causas directas de la muerte materna, es una pregunta. Nosotros en este caso justamente en este estudio tenemos, 405 muertes maternas, las causas directas han sido hemorragia (retención placentaria y atonía uterina), han sido 239 casos que han sido la mayoría; hipertensión 77; aborto 53; infecciones (sepsis puerperal) 28; parto prolongado 8, que suman en total de las 405 de ese estudio en el 2011. Nosotros ahora estamos esperando los datos del Censo para poder actualizar, de todas maneras, estas cifras.

Pregunta N° 6. Cuál es la tasa de mortalidad neonatal y mortalidad en menores de 5 años. Aquí estamos bien, la tasa de mortalidad neonatal que nosotros hemos tenido de acuerdo a los estudios del ENDISA

en 2003, 2008 y 2016, hemos visto que ha habido una reducción, nosotros podemos ver ahí la tasa de mortalidad que en el último ENDSA en el 2016 hemos tenido una reducción del 44%, por lo tanto, se ha evitado la muerte de aproximadamente de 3.698 recién nacidos, este es un tema importante, como les decía vamos a esperar los últimos resultados del Censo para tener los datos actualizados.

La tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año también ha tenido una reducción significativa hemos reducido del ENDSA 2003, ENDSA 2008, al ENDSA 2016 en 56%, realmente es un impacto bastante significativo lo que ha vivido nuestro país, desde el 2003 se ha evitado la muerte de 7.788 niños menores de 1 año, que afortunadamente de acuerdo a lo que me decía las acciones y normas que existen para evitar la mortalidad tenemos: la Constitución Política del Estado Plurinacional, en una primer instancia; el Plan General de Desarrollo Económico y Social "Agenda Patriótica 2025" Ley N° 650, enero de 2015; Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025; Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020.

Nosotros no nos quedamos ahí, sino que además venimos a mostrarles la acción prioritaria en respuesta a la muerte materna perinatal y neonatal, importante Presidente, el Ministerio de Salud tiene muchos ejes de trabajo, pero el eje central y de existencia de las labores del Ministerio siempre ha sido la Mortalidad Materno Infantil, entonces todas las acciones están centradas alrededor de este eje que para nosotros siempre va a ser uno de los principales, por lo cual nosotros hemos trabajado en la Socialización del "Plan de lineamientos estratégicos para la reducción de la mortalidad materna, perinatal y neonatal a corto plazo en Bolivia 2024-2025", hemos trabajado con la Implementación del "Plan de lineamientos estratégicos para la reducción de la mortalidad materna, perinatal y neonatal a corto plazo en Bolivia en el 2024-2025", en coordinación con los SEDES, GAM, GAD, GAIOS y otros, es importante construir también con ellos. Un tema importante -el siguiente- es las acciones más específicas, cómo hemos logrado reducir, cómo vamos avanzando con esa reducción y esto se ha centrado, por ejemplo, en el Bono Juana Azurduy para el Binomio madre niño, que ha fomentado que las madres hagan su control prenatal, que nos está facilitando inclusive hoy poder trabajar con el tema de la vacunación, que nos ha permitido abordar este tema, con el tema de la lucha contra el COVID 19 que también hemos desatado.

Por lo tanto, hemos trabajado en el fortalecimiento de establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento para el Binomio madre niño; hemos trabajado en la mejora de procesos en la calidad de atención durante el control prenatal, parto y post natal; en el fortalecimiento de competencias del RR.HH en caso de emergencias obstétricas, que también hemos venido abordando.

La vigilancia de mortalidad materna e implementación de la BIRMM, el subsidio Prenatal Universal por la Vida, que también motiva a que las madres vayan cumpliendo con ese tipo de controles; los proyectos de mejora de los servicios de salud materna y neonatal mediante el fortalecimiento de los sistemas de redes de salud.

Y algo importante la dotación del suplemento nutricional "Nutrimama" que está diseñado para la madre. Entonces, este tipo de suplementos nosotros formulamos a través de un equipo de nutricionistas que van buscando justamente lo que sería mejor para el Binomio madre niño. Pero, además, nosotros hemos trabajado en la Dotación de Micronutrientes y Suplemento Nutricional Nutribebe, hace poco hemos empezado a trabajar incorporando lo que es el Tamizaje Neonatal de Enfermedades Metabólicas que hemos logrado avanzar en 7 departamentos.

También hemos trabajado en la Aplicación de la Vigilancia del Desarrollo Infantil Temprano, un elemento que parece puede ser mínimo pero puede cambiar el destino de un pequeño este programa se llama "Mil días de Oro", donde nos permite a nosotros poder identificar y trabajar en ese desarrollo infantil temprano; la Reanimación Neonatal Básica y Avanzada, es algo que hemos venido fortaleciendo; la Aplicación del Método Canguro en respuesta a la prematuridad y bajo peso al nacer, como les refería un caso personal mío, es un elemento que se ha ido incorporando cómo tendríamos que trabajar con niños que son prematuros, este Método Canguro nos permite muchas veces salvar a estos pequeñitos, como el caso mío de que lleguen a fallecer; la Vigilancia de Mortalidades Fetales y Neonatales, hemos trabajado en Iniciativa de Hospitales amigos de la Madre y el Niño; en Vacunas a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones –



PAI; y también en la Vigilancia de Malformaciones Congénitas. Todo esto ha sido incorporado justamente para trabajar en este tema que ha sido motivo de la pregunta, Presidente.

Pregunta N° 7. Sobre poner fin a las enfermedades control de epidemias. Bueno el control de epidemias tiene diferentes tipos de enfoque, aquí hay que comprender que nosotros no vamos a poder frenar epidemias es lo más importante que todos tienen que conocer, porque mientras nosotros sigamos teniendo crecimiento poblacional y no va a depender solo de un país esto depende de toda la población humana en general, mientras exista cercanía con animales, mientras exista mercados húmedos, como se les llama, mientras existe riesgo, cambios, mientras exista este cambio climático global siempre vamos a tener epidemias y estamos siempre cercanos a poder conocer además un nuevo virus que venga de origen zoonótico. Es por eso que justamente la OPS OMS durante el año pasado fue que sacó en que hubo la siguiente la pandemia a causa de un virus X, muchos otros virus han empezado a aparecer a lo largo de este tiempo el año pasado hemos tenido casos del virus HENDRA, por ejemplo, que en algún momento había sido ya eliminado, otro ejemplo ha sido el virus SARS, el virus MERS, los mismos tipos de influenza A, que viene por diferentes animales. Por lo tanto, el frenar epidemias creo que ahí está mal formulada la pregunta, o tal vez es el hecho de no conocer en sí la parte técnica, no se pueda frenar las epidemias, lo que sí tenemos que trabajar es en prevenir o educar a la población y prevenir no va ser solamente trabajar en lo que les voy a mostrar, sino prevenir a nivel mundial de evitar ese paso de un huésped que alberga al virus a un intermedio por tanto, luego a un huésped final que es donde se detona la transmisión humana humano.

Hay muchos virus que están circulando actualmente y muchas otras bacterias que también se han empezado a reactivarse, hemos visto casos de cólera en el mundo, vamos viendo diferentes nuevas cepas, influenza que van circulando, seguramente en unos varios años nos encontraremos con un nuevo Coronavirus. Bueno eso es lo que va pasar, pero como les digo parte del cambio climático global, los mercados húmedos, el consumo de animales silvestres, viene por la misma contaminación que nosotros vamos generando como especie humana.

Con el objeto de disminuir la carga de la enfermedad, cortar la cadena de transmisión y bajar las tasas de incidencia de estas afecciones el Ministerio de Salud y Deportes lleva a cabo acciones bajo cinco pilares fundamentales, nosotros trabajamos en la promoción de la salud, generamos campañas de educación y sensibilización digitales, impresos y audiovisuales para el abordaje de estas patologías con enfoque en el cambio de comportamiento, dirigido a grupos vulnerables de la población. Enfatizando la aplicación de medidas preventivas como: el uso del condón y la realización de la prueba rápida del VIH, uso de barbijo, lavado de manos para el tema Influenza e IRAs, entre otras.

Nosotros trabajamos en capacitaciones dirigidos al personal de salud y a la población en general como iniciativa para reducir el estigma y la discriminación asociados a afecciones como el VIH, la Tuberculosis, Lepra y otras. Trabajamos en participación y monitoreo liderado por la comunidad mediante la estrategia de Promotores Educadores Pares (TB-VIH), como nosotros trabajamos en Tuberculosis y VIH, y eso nos sirve a nosotros cuando trabajamos con educadores pares, nos sirve para que entre nosotros mismos nos podamos ir orientándonos. Y también trabajamos con colaboradores voluntarios para el manejo de la malaria. Estos estos abordajes son estrategias que nos han venido dando más resultados.

En el tema de la prevención. En el marco del SUS, se garantiza el acceso gratuito a tamizaje de estas afecciones. Se garantiza el acceso a profilaxis a recién nacidos expuestos a VIH, incluyendo la dotación de leche de sucedánea. Trabajamos con la dotación gratuita de condones masculinos. Se encuentra también en elaboración a normativa para profilaxis pre exposición al VIH. Dotación gratuita de medicamentos para profilaxis a población en riesgo de transmisión de estas patologías, como contactos de casos PVPs, que personas que viven con el virus, personas inmunosuprimas, entre otras y según corresponde. Trabajamos con el control vectorial; un elemento importante, en cuanto a esto, nosotros generamos la distribución gratuita de biolarvicidas, insecticidas, mosquiteros y otros. La adquisición de Medios de Transporte, camionetas, motocicletas y lanchas para intervenciones oportunas en salud, las cuales van siendo transferidas a la parte operativa, en este caso, a los servicios departamentales de salud para poder realizar tipos de actividades, esto, por ejemplo, el caso de lanchas en el tema de la malaria ha sido bastante importante.

Nuestro tercer pilar está fundado en lo que es el diagnóstico. Nosotros tenemos el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios con infraestructura y equipamiento, hemos mejorado mucho lo que es el diagnóstico en nuestro país, y es algo que nunca va a parar de cambiar nosotros tratamos de llevar justamente de la mano con la nueva tecnología y las actualizaciones. La dotación gratuita de pruebas rápidas para VIH, Hepatitis virales tipo B y C y Leishmaniasis visceral que están disponibles en todo el sistema de manera gratuita. Dotación gratuita de insumos, reactivos y materiales para el diagnóstico de Tuberculosis y la vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas Graves a laboratorios de referencia departamentales y a laboratorios de la Red Centinela respectivamente.

Y es ahí, como le decía hace rato al Senador, nosotros vamos haciendo también la evaluación de control de calidad, ese fortalecimiento tiene que ir de la mano de una verificación de correcciones y también en algunos casos de recomendación de cambio de técnica y nosotros vamos dirigiendo esto desde los laboratorios de referencia para que funcione. En el marco del SUS, se caracteriza el acceso a medias de diagnóstico para casos sospechosos de Lepra, Chagas y otras enfermedades tropicales desatendidas. Fortalecimiento de la red de laboratorios de Arbovirosis, con la dotación de reactivos para NS1 para el diagnóstico agudo y reactivo IgM y la instrucción de la técnica PCR, en tiempo real también ha sido fundamental.

Nuestro cuarto pilar es el tratamiento. Nosotros trabajamos en la adquisición, dotación y distribución gratuita de medicamentos para el tratamiento de: VIH, Tuberculosis, Influenza, Lepra, Chagas, Dengue, Leishmaniasis y Malaria a nivel nacional desde nuestros programas nacionales. Trabajamos en la adquisición, dotación y distribución de medicamentos para tratamiento preventivo post exposición a la Tuberculosis, Lepra y VIH. Revisamos el seguimiento respectivo a la carga viral y poblaciones linfocitarias en casos de VIH, al tratamiento diario para la Tuberculosis y Lepra hasta su conclusión. Además del desarrollo de programas para mejorar la adherencia al tratamiento respectivamente; y en esto Presidente, nosotros estamos trabajando en las poblaciones linfocitarias tenemos inclusive un robot que está armado en INLASA que nos permite trabajar en la extracción en el procesamiento de las muestras mucho más rápido de lo que se podía hacer, ya tenemos dos robots en INLASA que nos permite trabajar, el segundo fue incorporado por el tema de COVID, lo que nos permite va a ser mucho más rápido.

No solamente nos hemos quedado ahí, sino que además el tratamiento lo estamos ligando ahora en la investigación, hemos incorporado, además, el análisis de secuencia para identificar las mutaciones que pudiéramos tener en las diferentes cepas o variantes de VIH, para conocer si hay algún tipo de resistencia, algún tipo de mutación que pudiera evitar que el paciente pueda responder correctamente el tratamiento. Por lo tanto, buscamos esos pacientes y trabajamos en la secuenciación que es lo que hemos prometido y estamos avanzando en esta gestión.

Además, estamos en la Vigilancia Epidemiológica, con la implementación de sistemas de vigilancia para monitorear el tamizaje de VIH, la notificación de casos, la atención continua de la atención del VIH de forma nominal mediante el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta al VIH/SIDA (SIMONE), que es una plataforma bastante restringida justamente por el tema de confidencialidad del paciente, pero que el sistema de salud ya lo tiene completamente implementado, es a través del cual nosotros podemos hacerle seguimiento a todos y a cada uno de nuestros pacientes. La Realización de Estudios Bioconductuales de 2^{da}. Generación en poblaciones y grupos clave; la vigilancia genómica de virus respiratorios; la vigilancia de la farmacoresistencia a medicamentos antituberculosos, son parte de nuestras líneas de acción de como nosotros vamos luchando contra las diferentes enfermedades.

Pregunta 8. Sobre las sustancias adictivas, el abordaje integral para la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas no es un tema específicamente del Ministerio de Salud, hay que aclararlo, existe un marco normativo la Ley N° 913 de "Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su entorno", en el capítulo 5 artículo 29 pospone al Ministerio de Salud como cabeza de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con adicciones y su entorno. La Estrategia de lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y contra la Expansión de Cultivo de Coca 2021-2023 que incide en el componente 3ro. "Diseño e implementación de la política integral de prevención de consumo de drogas con sus 2 Programas: uno es la Prevención del



consumo de drogas; y el otro es el Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción. Para eso nosotros tenemos un Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia 2023-2025 a nivel general y de acuerdo a las responsabilidades que nosotros tenemos como Ministerio de Salud y Deportes, nosotros damos respuestas con las siguientes acciones.

En el marco de la estrategia se realiza la coordinación con el Ministerio de Gobierno para la firma de Convenios Interinstitucional para la transferencia de presupuestos entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud y Deportes, que son ellos quienes nos transfieren a nosotros, en el Marco del Convenio de financiación N° la/2020040-118 suscrito con la Unión Europea para fortalecer la red de prevención integral de tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno. Tenemos también el Programa de Prevención de consumo de drogas, en el marco de la Ley N° 280 del 28 de junio de 2023, donde se promulgó el Decreto Supremo N° 4972 que reglamenta parcialmente la Ley de Prevención y Control al consumo de los productos de tabaco, poniendo énfasis en la señalización de ambientes 100% libre del humo del tabaco.

Tenemos, además el Programa de Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración, esto también es importante porque de acuerdo a la Ley N° 1152 hemos incluido el tema de salud mental, porque esto es salud mental; hemos incluido el sistema de salud mental dentro del Sistema Único de Salud para que podamos incorporarlo como una prestación gratuita para aquella población que no cuenta con un Seguro Social a Corto Plazo. Aquí nosotros contamos con un asesoramiento técnico para las atenciones y los servicios en los hospitales de tercer nivel. La salud mental no solamente va destinada específicamente a este tema, sino que lo ampliamos absolutamente para todos. Tenemos pacientes que requieren atención en salud mental porque les toca enfrentar, por ejemplo, una enfermedad o tienen que atenderse, vivir un trasplante renal, entonces estos pacientes tienen necesariamente que pasar por la atención psicológica, por lo tanto, nosotros tenemos un Convenio Interinstitucional con el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, por ejemplo, donde vamos realizando atención ambulatorias e internaciones en el marco de las adicciones.

La pregunta N° 9. En cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, información y educación en salud reproductiva qué es lo que estamos haciendo nosotros. Esta pregunta es una de las más bonitas, estamos realizando diferentes acciones para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; nosotros hacemos la elaboración y seguimiento a la aplicación de los documentos técnicos normativos que tienen alcance nacional y son de cumplimiento obligatorio en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros desarrollamos material de comunicación estratégica para el acompañamiento y fortalecimiento de acciones estratégicas relacionadas al trabajo de personal de salud, con la finalidad de mejorar el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva. Si ustedes ven en la pantalla, ahí tenemos la norma nacional, las reglas y protocolos y procedimientos de anticoncepción, tenemos la Norma Técnica de Atención Integral en Salud Sexual.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Adelante Ministra.

Ministra de Salud y Deportes. Gracias. Tenemos la Norma Técnica de Atención Integral en Salud Sexual y Salud Reproductiva para personas con discapacidad; tenemos la Norma de Atención Integral para la población LGBTIQ + en establecimientos de salud; la Guía Nacional de Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes; Cuadro de Procedimiento Atención Integrada al Continuo del Curso de Vida; las Cartillas de Anticoncepción Inmediata de Post Evento Obstétrico que nosotros tenemos aquí, estas cartillas que nosotros vamos desarrollando son justamente las que nosotros vamos incorporando al sistema de salud para que no solamente el personal de salud se pueda guiar, sino que también hemos trabajado con las AIDA para que los mismos jóvenes puedan conocer, no solamente sus derechos, sino que tengan la información a disposición de este tema, que para nosotros es más importante. La anticoncepción post parto, por ejemplo, es un tema que nosotros difundimos y está incorporado en el sistema, la identificación de factores de riesgo y adolescentes y jóvenes porque nosotros trabajamos mucho con la salud con lo que

es adolescencia y juventud para poder abordar estas temáticas, la atención integral de adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años también tiene su propia cartilla, tiene su propia información y su propio material.

Trabajamos por ejemplo, guiando a los jóvenes y a las niñas en el índice de masa corporal, tanto de varones como para mujeres para que tengan también un crecimiento saludable, la atención integral de adolescentes seguimiento información a los servicios, hemos incorporado los AIDAs diferentes servicios que ya no son de propiedad del Ministerio de Salud, no son de propiedad nuestra, los jóvenes se los han apropiado y nosotros hemos sido felices de soltarlos y estas AIDAs ya no son nuestras son de ellos se han empoderado de esto, así que tienen también su propio material que se diseña y se construye con ellos, nosotros les apoyamos para que puedan contar con la información. Vamos trabajando también con la consulta externas en AIDA tenemos un registro donde ellos se van registrando y van viendo qué es lo que necesitan y cómo vamos a avanzar, en este constructo hemos trabajado mucho en lo que es el índice de embarazo en adolescentes y jóvenes también con ellos, porque no es lo mismo hablar con una persona adulta que hablar con una adolescente un joven, entonces ellos tienen ahí su espacio, como ellos le dicen nuestro espacio seguro, donde pueden hablar de todo, donde tienen atención psicológica, donde tienen atención médica, donde tienen la guía en todo lo que es la salud sexual y reproductiva.

Entonces hemos trabajado, por ejemplo, en las tablas de presión arterial porque es un tema que también va vinculado en cuanto tienen enfermedades crónicas y a veces no quieren decirlo, no quieren preocupar a alguien, no quieren referirlos, nosotros les enseñamos, además, cómo tienen que avanzar con este tipo de temas. Entonces esto es parte del material que nosotros tenemos para trabajar en centros de salud, pero además, como les decía tenemos esta norma de atención integral para la población LGBTIQ + que es también nuestra población con la que tenemos que abordar esta temática y no es una construcción que hagamos individual, sino que es una construcción que hacemos con ellos, así que nosotros tenemos un espacio de reunión con ellos a través de nuestro mecanismo de coordinación país el MSP y con ellos podemos avanzar en todo el tema.

Además, nosotros vamos entregándole a los adolescentes información también sobre la salud sexual sobre los métodos anticonceptivos, "Protegernos es Cosa de Todos" se llama este pequeño librito que ellos lo pueden llevar en el bolsillo; nosotros lo distribuimos y ellos también se encargan de hacer la difusión donde les explicamos, además, sobre todos los métodos anticonceptivos qué son, qué efectos tienen y vamos trabajando también contra los mitos que pudieran existir.

Entonces esa infodemia nosotros la vamos absorbiendo para que ellos puedan tener al alcance de su mano la información necesaria, además hemos incorporado este cuadernillo de Atención Integral de Adolescentes y Jóvenes donde nosotros le entregamos esto a cada uno de los establecimientos de salud para que podamos tener los datos demográficos, la ubicación del establecimiento, las referencias de los adolescentes y esto nos ha permitido también establecer un mejor vínculo a través de las AIDA que en este momento voy a pasar a describirlas.

Por lo tanto, nosotros con esto hemos realizado capacitaciones dirigidas al personal de salud de establecimientos de salud públicos y personal operativo de los Programas Ministeriales, para fortalecer sus capacidades y habilidades sobre métodos anticonceptivos modernos y nuevas tecnologías anticonceptivas y puedan brindar información y orientación en planificación familiar.

Tenemos 781 proveedores de salud de establecimientos de salud públicos a nivel nacional capacitados en la nueva tecnología anticonceptiva del Acetato de Medroxiprogesterona que es un tema Subcutáneo el Sayana Press como se lo conoce; 318 médicos operativos del Programa Bono Juana Azurduy capacitados en la nueva tecnología anticonceptiva del Sayana Press; 97 profesionales de salud de los departamentos de: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni, Tarija, Pando, Chuquisaca y Potosí, capacitados en el tema de Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico; 39 profesionales de salud de primer y segundo nivel de atención a nivel nacional, capacitados en la inserción y retiro del DIU implante subdérmico en los departamentos de: La Paz, Santa Cruz y Beni.



Pero además nosotros desde el 2022 y la Gestión 2023, el MSyD con apoyo de UNFPA, ha implementado el Piloto de introducción de nuevas tecnologías anticonceptivas, el Sayana Press justamente en establecimientos de salud públicos seleccionados de los nueve departamentos, ahí hemos realizado nosotros nuestro Piloto que nos ha permitido ir avanzando hacia el resto de los departamentos, con el apoyo de ; Implementación de la Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico, para ampliar y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos luego de un evento obstétrico: parto, cesárea o aborto haciéndose énfasis en la oferta y colocación de los métodos de larga duración antes del alta médica. Hemos realizado la entrega de métodos anticonceptivos, donados por UNFPA, a establecimientos de salud públicos de diferentes municipios a nivel nacional hasta la Gestión 2023. Hemos tenido cerca de 116 municipios que han recibido al menos 5 dispositivos diferentes para poder empezar a implementar de este trabajo que vamos desarrollando. Entonces en la tabla ustedes pueden ver cuáles son los métodos los diferentes 5 métodos que hemos ido disponiendo a lo largo del tiempo, tenemos como: el Dispositivo Intrauterino (DIU), implantes subdérmicos, Acetado de Medroxiprogesterona Intramuscular (inyectable), píldoras anticonceptivas, condones masculinos que ha sido distribuidos en todo el país.

Además, nosotros hemos implementado la Estrategia de Atención Integral de Adolescentes que son las AIDA de Bolivia para mejorar los servicios de Salud Sexual y Reproductiva que incorpora productos y servicios de salud adaptados, accesibles, aceptables y apropiados para las necesidades de las y los adolescentes, que sean equitativos, inclusivos y que no discriminan a ningún grupo poblacional por razones de género, etnicidad, religión, discapacidad, condición social u otra razón. Nosotros para esto hacemos un reconocimiento con certificación de los EEES, establecimientos de salud, que logran cumplir con más del 80% de los estándares de calidad y cobertura que nosotros como Ministerio de Salud exigimos.

Nosotros tenemos diferentes criterios o indicadores como: accesibilidad, servicios, información, confidencialidad, redes y alianzas locales, sensibilización y capacitación, desempeño, disponibilidad de insumos, medicamentos y equipamiento y la retroalimentación de las y los adolescentes sobre los servicios recibidos. Este último indicador es importante porque necesitamos la información de los adolescentes para saber cómo se sienten con respecto a lo que está pasando en esa AIDA que pretende ser acreditada, Solamente con esto nosotros logramos acreditar y vamos avanzando con el tema.

Nosotros actualmente tenemos 247 AIDAs certificadas por el Ministerio de Salud y Deportes, a nivel nacional, entre las gestiones 2022 y 2023, en diferentes departamentos que han permitido ir avanzando en esta respuesta muy importante a nuestra adolescencia y juventud en el marco de la salud sexual y reproductiva.

Este es un video que nosotros tenemos de uno de los jóvenes, nosotros tenemos varios, lo hacen ellos mismos y luego nos los pasan para que nosotros los podamos compartir, así que es una construcción de ellos y de ellas a quienes nosotros siempre les agradecemos por ser partícipes en esto, en esta construcción y en el empoderamiento de las AIDAs.

-Reproducción de video-

Nosotros hacemos esas mesas redondas que ustedes han visto en el video con los adolescentes para poder ver realmente las necesidades, las dudas que pudieran tener y absorberlas, por eso es que nuevamente ratifico, las AIDAs ya no son nuestras, las AIDAs han pasado a ser de ellos y nosotros simplemente les apoyamos desde el Ministerio de Salud con la información. Ellos se han empoderado ese tema y para nosotros realmente es un gran éxito que lo hayan hecho ellos de hecho, eso debería haber sido el objetivo desde un inicio.

La pregunta N° 10. Qué acciones se está realizando para lograr la cobertura sanitaria universal eficaz, asequibles, medicamentos, vacunas. El Sistema Único de Salud desde el 1° de enero hasta la fecha, se han brindado 13.402.918 servicios de salud a los ciudadanos, los cuales abarcan atención médica, hospitalización y acceso a estudios complementarios. Durante este periodo, un total de 166.676 personas se han registrado en el Sistema Único de Salud (SUS), sumando así ya, hemos alcanzado 7.640,578 de personas adscritas al Sistema Único de Salud. Hemos otorgado alrededor de 14.3 millones de productos



relacionados con la salud en los Terceros Niveles. Se realiza además una transferencia de recursos por un total de 210,55 millones de bolivianos a los establecimientos de Salud de los de Tercer Nivel, eso es lo que hemos hecho hasta la fecha. Se efectuó un pago de 18,72 millones de bolivianos por atenciones en Terapia Intensiva; estamos destinando además un fortalecimiento a los hospitales de Tercer Nivel con material de osteosíntesis por un total de 26,99 millones de bolivianos, esto es algo que antes no teníamos.

Nosotros sí podemos ver cómo ha ido la evolución de este SUS que está referido a la pregunta, en 2019 es justamente cuando se lanza el Sistema Único de Salud es donde hemos tenido la mayor cantidad de adscritos, hemos tenido 3.874,106 millones de personas a nivel nacional que logran adscribirse; en el 2020 tenemos solamente 904.324; en el 2021 lógicamente por el tema del COVID-19 porque el Sistema Único de Salud ha salvado muchas vidas y ha evitado que haya el costo del bolsillo de los pacientes, hemos vuelto a recuperar nuevamente las adscripciones a 1.117.074 (millones de personas); en el 2022 tenemos 850.061 adscripciones más; en el 2023 tenemos 728.337 adscripciones; en el 2024 tenemos 166.676 adscripciones más. Lo que suma un total de 7.640.578 adscritos, de personas que ya están incorporados dentro del SUS.

Sobre las consultas que nosotros vamos realizando hemos logrado tener hasta la fecha desde la implementación del SUS, 272.635.429 de atenciones que hemos ido otorgando a la población que está adscrita al SUS; como pueden ver la mayor cantidad, el 2019 hemos entrado con ciertas prestaciones, el 2020 hemos tenido problemas, no había forma de que esto se vaya incrementando, ha habido desabastecimiento, no han dado recursos a los hospitales; el 2021 se recupera nuevamente el sistema, se le transfiere nuevamente recursos a los hospitales de Tercer Nivel y así se van incrementando paulatinamente las atenciones porque también las prestaciones han ido en incremento.

De acuerdo a los datos de un Estudio de Cuentas de Salud del MSyD del año 2019, en el periodo 2005-2019, el gasto total en salud muestra una evolución positiva muy significativa tanto en términos absolutos como relativos, principalmente del Subsector Público. Nosotros podemos ver ahí en la tabla lo que está en azul y en celeste y lo que tenemos en rojo; lo que está en rojo es el gasto privado, significa que es el gasto directo de bolsillo por la atención médica, lo que tenemos en azul y en celeste está incorporando lo que es el gasto público con la Seguridad Social a Corto Plazo, que en todos los países menos en el nuestro se considera como público, solamente nosotros los tenemos diferenciado como subsector de la Seguridad Social a Corto Plazo.

Como vamos viendo las proyecciones que se tiene, es que hay un reemplazo de ese gasto privado que va siendo sumido justamente por la parte pública, esto es bastante positivo lógicamente para la población porque eso evita también el empobrecimiento de las familias. El SUS evita que las familias gasten miles de dólares en el caso de la pandemia o en el caso miles de dólares en un trasplante, gasten miles de dólares en la atención renal o en el cáncer y esto ha permitido que no haya el empobrecimiento de las familias; eso obviamente nos va garantizando muchas cosas a nosotros como país. Si nosotros analizamos el porcentaje del gasto de bolsillo de las familias respecto al gasto corriente en nuestro país en la gestión 2005 y la proyección que tenemos hacia el 2025, podemos ver esa reducción que ha sido marcando, que va realmente en una importante disminución, hemos visto, además -si ustedes pueden ver- la curva como el 2009 hay un incremento de ese gasto de bolsillo de las familias y luego, posteriormente incorporamos nosotros al SUS vamos disminuyendo ese gasto directo del bolsillo, lo cual va como les decía en beneficio de las familias bolivianas.

Pregunta N° 11. En cuanto a reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos. Primero que nada, es importante aclarar que, en el marco del Decreto Supremo N° 4857 en fecha 6 de enero de 2023, es una atribución del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, diseñar y ejecutar políticas destinadas a la conservación del medio ambiente y los recursos hídricos. Sin embargo, nosotros trabajamos con respecto a los productos químicos de uso agrícola, tenemos el Programa Nacional de Gestión de Salud Ambiental, con el cual realizamos evaluaciones toxicológicas en el marco del Convenio de la Comunidad Andina N° 2075, ahí tenemos la resolución de la CAN. En el tema del agua, nosotros vamos también apoyando en la vigilancia del agua de consumo humano, de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos en la Norma Boliviana 512 y su Reglamento, en coordinación con la autoridad



de Fiscalización Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS), entidad que de hecho es la encargada de regula, fiscaliza y controla a las EPSAS.

También trabajamos de manera coordinada con las redes, la Red MoniCA, la Red MoniCA tampoco depende del Ministerio de Salud, depende de hecho y es controlado y verificado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Red MoniCA), es la que va midiéndonos la calidad del aire y el impacto en salud, ellos miden la calidad de aire y nosotros le damos el contexto de salud para poder brindar un informe y recomendación. Por lo tanto, aquí en base a los datos reportados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Red MoniCA), nosotros coordinamos y apoyamos en las acciones de prevención con instituciones involucradas referente a la calidad del aire con el objetivo de prevenir reducir y/o evitar mayor tiempo de exposición y posibles efectos a la salud, por lo tanto, esto para nosotros se traduce en una vigilancia epidemiológica. La Red MoniCA no solamente está establecida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua sino está incorporada dentro de diferentes municipios para poder hacer este tipo de verificación y obtener este tipo de datos.

El N° 12. Cómo estamos trabajando nosotros en investigaciones y desarrollo de vacunas. El Decreto Supremo N° 5040 de fecha 11 de octubre de 2023, crea -porque también hay una parte que habla de medicamentos- crea la "Empresa Pública Productiva Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana – LIFAB", a cargo del SEDEM, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, por lo tanto, ahorita bajo normativa en cuanto a medicamentos es una pregunta que se tiene que trasladar a otra entidad; pero nosotros además estamos trabajando en lo que es investigación.

En el marco de sus competencias el Ministerio de Salud y Deportes mediante el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA, se promueve la soberanía científica y sanitaria, produciendo la vacuna antirrábica de uso humano y la vacuna antirrábica de uso veterinario por cultivo celular. Durante todos estos años nosotros hemos sido quienes hemos provisto al país de este tipo de vacunas producidas en nuestro país, en nuestros laboratorios, con nuestra tecnología y nos ha tocado ahora migrar a una nueva tecnología de la CRL estamos migrando a cultivo celular. Hemos empezado a trabajar en el fortalecimiento de la implementación de un laboratorio que pueda tener todas las condiciones para la producción, comprar y demás tener las líneas celulares para poder realizar justamente la inoculación y poder tener todo el procedimiento de control de calidad que también es todo un laboratorio específico que se necesita y por eso es que nosotros hemos venido avanzando en este tema tan importante.

Ustedes pueden ver las vacunas antirrábicas de uso humano que producimos nosotros por año y que son adquiridas por nuestro programa nacional y que las producimos en el país y las administramos en nuestro país; la implementación de este cultivo celular representa un avance técnico-científico para tener en constante actividad células que reciben virus con este objetivo que van a ser profilácticos y de control de enfermedades de relevancia en salud pública en Bolivia. Es histórico que nosotros hayamos logrado levantar este sistema y bueno, ha sido realmente un orgullo poder haber sido quién haya iniciado en su momento en esta nueva línea de vacunas en cultivos celular.

Con respecto a la pregunta 13. En los últimos cinco años cuántos ítems de salud se han creado. En los ítems de salud de nueva creación del crecimiento vegetativo 2019-2023, nosotros tenemos un total de 6.624 que han sido destinados a lo largo de todo el país, pero nos preguntan además por año, el 2019 se han creado 2.005 ítems; el 2020 se han creado 0 (cero) ítems; el 2021 no se ve proyectado desde el 2020 nada, por lo tanto la economía en ese momento creo 0 (cero) ítems, por lo tanto en el 2020 y 2021 la creación ha sido nula, ni un médico, ni una enfermera, ni un odontólogo, ni un personal manual, ni absolutamente nada; el 2022 nuevamente empezamos a trabajar con los informes del 2021 para recuperar hemos tenido 2.340 ítems; y el 2023 se han creado 2.279 ítems que han ido justamente a todo el sistema de salud.

En cuanto a la pregunta sobre inversión en desarrollo y capacitación del personal de salud en Bolivia. Yo pido aquí que le pongan mucha atención, en cuanto a los programas nacionales, programas SAFCI, Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO), Programa 2822, Programa 4612; Redes de Servicios de Salud, en tema de la Residencia Médica SAPCI; Educación Permanente en SAPCI; el Diplomado en Gestión de Hospitales y Redes; Diplomado en Gestión Integral Proyectos de Inversión Hospitalaria; Diploma en

Gestión de Sistemas de Información Clínica y Epidemiológica; Diplomado en Gestión de Calidad y Auditoría Médica, que es el último que hemos sacado el año pasado, ya en mi gestión, los talleres de capacitación, las capacitaciones a personal de salud sin inversión, hemos erogado una importante cantidad de recursos; en la Unidad de Gestión de la Política de Discapacidad que también merece que se actualice; el Bono Juana Azurduy en la gestión participativa; el Congreso Científico Internacional Materno Infantil donde se ha generado actualización; los análisis de evaluación de parte institucional y la interculturalidad porque tenemos que saber cómo vamos a llegar también ahí con este Bono, cómo vamos a lograr trabajar ahí en ese espacio; las capacitaciones sobre indicadores de mortalidad neonatal; el Programa Nacional de Salud también con la activación de paquetes de videoconferencias, hemos generado también un desarrollo de la tele educación nos ha permitido avanzar también para formar a distancia a nuestros médicos en todo el sistema, no siempre representan seis millones de bolivianos.

Pero no nos quedamos ahí, la Inversión en Formación de Recursos Humanos de hospitales en Fase de Puesta en Marcha, que aquí tenemos la formación para el Hospital de Tercer Nivel de Chuquisaca, Tercer Nivel de Montero, Segundo Nivel de Challapata, el Instituto Gastroenterológico de La Paz; son cerca de 63.839.392 millones de bolivianos que nosotros estamos gastando en la formación tanto a nivel nacional como en el extranjero con las becas que se van otorgando. En la inversión e información en Formación de Residencia Médica y este es el dato más fuerte que tenemos sobre la inversión de capacitación que venía incluida en la pregunta. La Inversión Formación de la Residencia Médica a nivel nacional, nosotros invertimos más de 316.550.532 de bolivianos al año para poder formar en menor acumulado. En la Gestión 2019 hemos gastado 59.878,512; en el 2020 hemos gastado 48.033,000; en el 2021 hemos gastado 61.158,060; en el 2022 hemos gastado 62.128,272; en el 2023 hemos gastado 47.213,664; lo que suma un total como decía la pregunta, cómo hemos trabajando en los últimos cinco años 316.550,532 de bolivianos que se van gastando durante estos años para la formación de recursos humanos que va a la Seguridad Social de Corto Plazo, como decía el Senador hace un momento a la Caja Petrolera, van a la Caja Nacional, van a la Banca Estatal, van a la Caja de Caminos, van a todas las Cajas, van a la parte pública.

Y es ahí cuando estaba también nuestro Senador Montero en algún momento también ha sido Presidente de los CLIDAI también donde han trabajado, estaba con el CLIDAI Santa Cruz, los CLIDAI son quienes van desarrollando también el destino y lo que se va formando en cada uno de los departamentos en base a las necesidades. Entonces, esto es algo bastante importante en cuanto cifra de lo que se va invirtiendo a nivel país de lo que es la capacitación del recurso humano. Vamos formando especialistas, subespecialistas, vamos generando becas, vamos generando diplomados para darles oportunidad a todas y a todos de que se vayan actualizando. Por lo tanto, si nosotros sumamos de acuerdo a la información que nos decía la peticionante, el peticionante, hemos gastado, hemos invertido en realidad, es una inversión, es una ganancia para nuestro país, 386 millones de bolivianos en estos cinco años en todo lo que es la formación y actualización de nuestros recursos humanos.

La pregunta N° 14. Sobre los trabajos coordinados con las Entidades Territoriales Autónomas para que estos puedan realizar compras y gestión de adquisición de vacunas. Creo que aquí hay una, no hay una revisión que no la han realizado. En el marco de la Ley de Vacunas la N° 3300, la dotación de vacunas y jeringas para todo el territorio nacional es responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Salud y Deportes, las vacunas tienen un costo muy elevado, por lo tanto, es el Gobierno Nacional, el TGN, quien se hace cargo de la compra de este tipo de inmunobiológicos para su distribución en todo el país. Por lo tanto, nosotros las distribuimos a todas las Entidades Territoriales Autónomas. La operativización de las campañas de vacunación son obligaciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales; nosotros les otorgamos los insumos, las vacunas, las jeringas y todo lo que conlleva la vacunación para que ellos puedan desarrollar en el marco de la política nacional la vacunación en sus departamentos y municipios.

Respuesta a la pregunta N° 14. En el marco del artículo 81 de la Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización, es competencia de los GAM's, ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas y rurales. La Ley N° 1252, establece que los GAM's y los GAIOC's, administran los recursos provenientes del 15.5%, aquí quiero



ser clara, dice: al menos el 15.5% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinados a la atención del SUS, por lo que deben priorizar la provisión y reposición oportuna y continua de medicamentos, insumos y reactivos necesarios para garantizar la continuidad de la atención a los beneficiarios. Finalmente, la operativización de las campañas de vacunación es obligación de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, ya que nosotros les damos las campañas diseñadas los y los inmunobiológicos, las jeringas y todo lo demás que tenga que ver con la vacunación.

Con respecto a la pregunta N° 15. Cuáles son las acciones que está realizando para actualizar la Ley N° 3300. Actualmente la Ley se encuentra vigente y en el momento no tiene ninguna necesidad de ser actualizada en el marco de ningún requerimiento que hubiera surgido; quiero recordar que en el momento de la pandemia el COVID 19, que nos habían dicho que iban a comprar vacunas, vacunas que jamás se compraron; por lo tanto, hay que entender que mucho de la distribución de las vacunas viene siendo país a país o a través de la OPS OMS en el marco que nosotros tenemos como convenio con esta instancia.

Pregunta N° 16. Informe a su autoridad con documentación de respaldo si la normativa vigente contempla la existencia de una autoridad sanitaria que ejerza la rectoría del programa de vacunación. Voy a evitarle a todas las preguntas querida Senadora. La entidad que ejerce rectoría sobre las inmunizaciones es el Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa Ampliado de Inmunización -PAI, como estipula el artículo 1 de la Ley N° 3300, que es establecer una política sanitaria nacional de prevención en cumplimiento a su obligación constitucional; programar, organizar, ejecutar y controlar las acciones tendientes a garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles a través de los servicios de vacunación; y proveer los recursos económicos permanentes y necesarios para el logro y cumplimiento de los objetivos señalados. Considerando que aquí nos dice que la provisión de las vacunas y garantizar que estas estén en el servicio es completamente obligatorio para todos, por eso es que nosotros distribuimos siempre las vacunas para que estén a tiempo además en los diferentes establecimientos y puntos de vacunación regulares para que estén ahí listas para la población.

La pregunta N° 17. Trabajar con instancias educativas. La coordinación de los Ministerios de Salud y Deportes y de Educación es estrecha, ya que hace varios años nosotros hemos desarrollado un mecanismo de trabajo conjunto en el marco de garantizar el acceso a la educación, en el marco de que además haya la salud y garantizar que los niños estén además saludables para no perjudicarse en la salud, hemos emitido una Resolución Ministerial 01/2024, misma que es completada con instructivos nacionales que especifica las acciones operativas de vacunación en Unidades Educativas durante todo el calendario escolar. En el año 2022 se firmó además un Convenio Biministerial N° 0027 con el fin de articular más las estrategias que aseguren un retorno seguro a clases. En ese marco, nosotros hemos emitido y hemos venido trabajando como pueden ver en las imágenes, este año nosotros le hemos llamado: Bolivia, modo de vacunación activado, el lanzamiento de la semana de la vacunación de las Américas las realizamos en las unidades educativas para poder promover además la vacunación en las imágenes ustedes pueden ver que está tanto la Ministra de Salud y Deportes como el Ministro de Educación en este tipo de actividades y se han emitido como lo han visto en la anterior lámina los instructivos para que las Direcciones Departamentales de Educación Coadyuven con las diferentes unidades educativas para que acepten que nuestras brigadas a través del Servicio Departamental de Salud, Ministerio de Salud y Municipio puedan acceder a las unidades ejecutivas.

Hemos trabajado previamente con ellos, en lo que es la información a los padres de familia, hemos trabajado en las Unidades Educativas para poder informar sobre las vacunas y hacia dónde también estamos llevando nosotros la lucha de esta gestión, que esta lucha que tenemos en este año va a ser contra la Polio, pero eso no significa que el resto de las vacunas no las vayamos administrando, pero siempre de acuerdo al grupo etario que le corresponde a la vacuna. Por lo tanto, nosotros sí tenemos un trabajo coordinado entre Salud y Educación en estas actividades de vacunación, la participación conjunta en el nivel nacional y departamental del Ministerio de Educación en el lanzamiento de la semana de vacunación también es importante resultan al mismo tiempo que hemos lanzado la previa de modo de vacunación activado de hace unas semanas atrás hemos lanzado una campaña previa de información con los nueve servicios departamentales, articulados y con el Ministerio de Educación y luego hemos lanzado al mismo tiempo esa

semana de vacunación de las Américas junto con la OPS OMS junto con UNICEF, junto con la Educación y los nueve servicios departamentales al mismo tiempo las mismas actividades para fortalecer la vacunación y en esta lucha Bolivia modo de vacunaciones activado estamos luchando principalmente contra la Polio.

Le pregunta N° 18. La normativa contempla la inmunización. La vacunación no es un derecho fundamental, la salud es un derecho fundamental; entonces de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 3 párrafo II, dice: El Estado garantiza la inclusión y acceso a la salud de todas las personas, sin ningún tipo de exclusión y discriminación alguna", "párrafo III, dice: El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno". Ahí es que nosotros tenemos luego la Ley de Vacunas N° 3300 que en su artículo 1.

- ¿Tiempo?, pero tenemos 19, son 57 preguntas creo, ahora cómo hacemos con las otras, su Petición de Informe Oral es larga, terminaré con esto, traté de resumir las siguientes.

La Ley de Vacunas N° 3300 en su artículo 1, crea y regula el sistema de inmunizaciones en todo y para todos los habitantes de nuestro país, con el fin de permitir a nuestro Estado establecer una política sanitaria nacional de prevención en cumplimiento a su obligación y constitucional. Con eso nosotros programamos, organizamos, ejecutamos y controlamos las acciones tendientes a garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles a través de los servicios de vacunación.

Vamos a ir resumiendo la siguiente pregunta N° 19, si el Ministerio de Salud tiene como prioridad estratégica del sistema de salud la inmunización; claro que sí, nosotros tenemos ahí como prioridad está dentro de la planificación estratégica PDES, PSDI, contribución al PEI.

Pregunta N° 20. Si contempla el acceso a la vacunación del calendario oficial; aquí quiero aclarar que no existe un calendario oficial las vacunas están disponibles todo el año para todas las personas de acuerdo a su grupo de edad, la pentavalente tiene su grupo de edad, yo les voy a dejar aquí un folletito que dice a qué edad debe administrarse cada vacuna y nosotros no nos salimos de eso, pero está disponible todo el año.

En la N° 21. Para cumplir los objetivos inmunización qué factores geográficos, económicos que impidan el acceso. Nosotros trabajamos pueden ver en las imágenes con las comunidades indígenas y hemos empezado a entregar a más cadena de frío certificados solar para que puedan tener una cadena de frío como corresponde y trabajamos con ellos también en la construcción de la forma de comunicarnos, además, en el idioma nativo para poder promover la vacunación. En cuanto al presupuesto que se designa, miren solamente el 2024 son 125 millones de bolivianos que representa la adquisición de vacunas en total hemos gastado 792 millones de bolivianos desde 2018.

La N° 23. Exenciones impositivas. Sí, hay exenciones para las vacunas, así que nosotros tenemos en el marco del artículo 133 de la Ley N° 1990 la exención para la compra de vacunas en cuanto al tema impositivo.

La 24. La existencia de mecanismos de participación de cooperación para la compra de recepción de vacunas mediante esquemas de solidaridad internacional. Sí, también está en la Ley N° 3300 artículo 17 y 18 que nos dice cómo tienen que entrar las donaciones y cómo tiene que realizarse las compras, la compra va a ser siempre a través del Convenio del Fondo Rotatorio de la OPS/OMS. La 25, si el país cuenta con la legislación que le permite el otorgamiento de licencias obligatorias para biólogos patentados.

Los biólogos no estamos patentados, los biólogos ¿no? No hemos entendido muy bien la pregunta, pero hemos tratado de interpretarlo, tal vez, sobre que, si hay legislación que le permite el otorgamiento de licencias obligatorias para material biológico, tal vez, inmunobiológico, en casos de emergencias de salud, de acuerdo a la Ley N° 1002 de 12 de diciembre de 2017.



La N° 26. Sí tenemos alternativa que establece criterios de priorización. Claro que sí, la pregunta no es específica, sobre qué dosis y de qué me están hablando, criterios sobre dosis de refuerzo y enfoques diferenciados. No es clara la pregunta sobre los criterios y priorizaciones solicitadas, por lo tanto, no sabemos si se referían a vacunación o a los medicamentos, de todas maneras, nos quedamos con la duda, de todas maneras, si fuera vacunas nosotros emitimos criterio de priorización en base, criterio epidemiológico y poblacional.

Si cuenta con vacunación de personas durante emergencias humanitarias, el tema de emergencia humanitaria no estaba bien descrito, no sabemos a qué se refiere específicamente, de todas maneras, nosotros tenemos la Ley N° 602 que es la gestión de riesgos y la Ley N° 1359 para emergencias sanitarias, por lo tanto, en ambas está contemplada la vacunación. Informe a su autoridad si se cuenta con el marco normativo para los requisitos de calidad bajo los cuales se debe introducir ingresar comercializar vacunas. Bolivia no produce vacunas para exportación, por lo tanto, no existe normativa alguna nosotros recién vamos a empezar con cultivo celular y vamos a ver si alguien quiere exportarla, pero por lo pronto es para provisión nacional.

La importación de vacunas e insumos de vacunación el PAI está de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley y obviamente nosotros tenemos que garantizar la calidad que es a través de la OPS/OMS que tiene una comisión que se llama la SAGE o el Comité SAGE, como le dicen, donde se evalúan las calidades y las fases de estudio de las vacunas y recién recomiendan a los países miembros, de todas maneras, la garantía de cadena de frío está como ustedes pueden ver en la imagen totalmente garantizada. Si contamos con normativas que aseguren la cadena de frío. Por supuesto que sí, el Programa Ampliado de Inmunización cuenta con el Manual Técnico del PAI con Resolución Ministerial N° 0042 emitida el 8 de febrero de 2022 donde dice justamente todo el procedimiento del mantenimiento de la cadena de frío.

Sí, existe normativa que establece la posibilidad de reconocimiento mutuo de registros sanitarios. Nosotros hemos tenido, eso es un tema entre países, depende mucho entre países que quieran establecer el reconocimiento a la homologación. Nosotros en algún momento tuvimos con Cuba a través de CECMED de la República de Cuba y el Ministerio de Salud a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías, donde se ha sido un reconocimiento, además de eso, la Ley N° 1359 de Emergencia Sanitaria, cuando se declara la emergencia sanitaria se genera un procedimiento acortado de homologación de los registros sanitarios en base a los estudios y a veces la documentación que pudieran mandar al otro país con la instancia que quiera remitir medicamentos, o pudiéramos obtener medicamentos o vacunas de ellos. Sin embargo, en este momento la Ley de Emergencia Sanitaria no está activa.

La N° 31. La necesidad de consentimiento informado la aplicación. En tiempos de pandemia nosotros hemos aplicado un consentimiento informado para la vacunación contra la COVID 19, este consentimiento estaba basado justamente en el requerimiento que teníamos de los proveedores de vacuna, el diseño además ha sido de hecho realizado junto con la OPS/OMS junto con UNICEF, a través de los cuales también hemos recibido las vacunas de donación en algún momento o en la adquisición también nos han colaborado en algún tiempo.

La N° 32. Para implementar la digitalización para que la evaluación tenga acceso. Nosotros hemos trabajado en el (RNVe) es el Registro Nacional de Vacunación Electrónica que además de eso nos ha permitido tener el carnet de COVID-19 para que nosotros lo descargemos y podamos imprimir en cualquier lugar, a este nosotros hemos empezado a realizar todo el llenado de lo que es el registro de denominación de vacunación electrónica con el resto de las vacunas, pero todavía no ha sido posible imprimir.

La N° 33. Sobre el derecho a las etnias y grupos vulnerables ante los esquemas de vacunación. Nosotros no los podemos proteger de la vacunación, nosotros los protegemos con la vacunación, es por eso que realizamos campañas con SEGIP, PAI, Bono Juana Azurduy, con esos programas. Si se cuenta con norma que prevea la cobertura completa e inmediata del sistema de salud para la atención de las personas

que fueron objeto de una reacción ad-versa a las vacunas. Sí, está incorporado en el SUS de acuerdo a RM N° 0198. Si cuenta con acciones, promoción y publicidad respecto a los beneficios de la vacunación. Por supuesto que sí, nosotros realizamos campañas digitales, escritas y en todos los medios para que la vacunación se promocióne, así que estamos con Bolivia ponte modo vacunación lucha contra el Polio.

En la N° 36. Sobre las exigencias respecto a vacunas para el ingreso de extranjeros al país. No existe ningún tipo de exigencia en algún momento pudo haber, pero eso depende mucho de las condiciones epidemiológicas. Sobre las acciones específicas para promover los beneficios de la vacunación en niños, adolescentes, etc., etc. Sí, nosotros nos alineamos, tal vez es de desconocimiento de los peticionantes tenemos la política SAFCI, entonces, sí está incorporada en la política SAFCI, y todos los programas, el sistema se adopta y se adecua a la política SAFCI, por lo tanto, sí está incorporada.

La N° 38. Sobre los protocolos de adaptaciones interculturales. Nuevamente lo mismo, estamos enmarcados en la política SAFCI, por lo tanto, hacemos también estudios antropológicos para el desarrollo de actividades de interacción con las distintas comunidades que es lo que se recomienda. Si tenemos certificación o acreditación para los vacunadores. Por supuesto que sí, todos son profesionales, tienen que tener mínimamente título en provisión nacional.

Si existe algún tipo de requisito para formación continua. Por supuesto que sí, nosotros realizamos diplomados para todo el sistema, hemos tenido Diplomado de Gestión y Gerencia del PAI, Diplomado en Cadena de Frío, diplomado en Logística. Si existe normas que establezcan incentivos o estímulos para alentar la investigación. Por supuesto que sí, la Ley N° 611, la Ley N° 1407, Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología FONDECYT.

Y finalmente voy a cerrar con esto; la última diapositiva es el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que hemos ganado como Ministerio de Salud y Deportes a través de INLASA, justamente por el desarrollo de nuestra "Vacuna Antirrábica de uso veterinario en Cultivo Celular", el cual los estudios han sido remitidos al exterior para poder ver potencia y toxicidad. Así que gracias Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias Ministra por la información. Según al Reglamento tenemos una hora de exposición, bueno, casi al punto lo ha terminado. Ahora voy a ceder la palabra de un tiempo máximo de 20 minutos a las senadoras y senadores peticionarios.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Hermana gracias. Hemos presentado un escrito pidiendo permiso hermana Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Miguel Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidenta. De la misma manera, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Pérez Sandoval por el Departamento de Oruro. En el sentido de que hemos solicitado la tolerancia para los miembros de la Comisión de Economía Plural de acuerdo al Reglamento, artículo 30, las cuales nos faculta el tiempo perentorio de tolerancia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Señora Ministra a todos los colegas. También para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Silvia Gilma Salame Farjat por el Departamento de Chuquisaca. Teníamos un compromiso antelado, por esa razón, hemos pedido dos horas de tolerancia. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.



Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta. A través de Usted un saludo a los colegas, a la Señora Ministra; también solicité permiso para asistir a la Sesión de la Comisión de Economía Plural por el tema del proyecto del litio, Presidenta luego de la intervención haré mis comentarios sobre salud. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidenta.

Bueno, Ministra bienvenida nuevamente, muy bonito su informe, pero le vamos a exigir por favor, que nos deje más allá de las diapositivas los respaldos, ha hablado de algunos datos que nos gustaría, por ejemplo, el de los ítems que nos ha llamado mucho la atención, por favor, le vamos a pedir que los respaldos puedan ser entregados lo antes posible, mejor si es hoy mismo.

Ministra de la anterior intervención del anterior PIO, le había invitado al Senador Usted que esté presente o que él hubiera sido bueno que esté presente en la inauguración de Lajastambo, de la misma forma yo le voy a pedir que por favor nos haga la invitación, nos haga llegar la invitación a los senadores por Tarija, ya que nosotros estamos esperando hace más de cinco años o más la construcción de la infraestructura de la Caja Petrolera y es una situación bastante llamativa para nosotros, hemos estado haciendo algunas peticiones de informe y otras inspecciones y demás hasta el día de hoy no se avanza y eso es una muestra clara de lo deficiente que está este servicio de la Caja Petrolera.

Los medicamentos que nunca lo cubren por completo, por supuesto, muchos de los medicamentos si bien lo único que cubre es Ibuprofeno y Paracetamol los medicamentos de mayor tránsito se compra mucho servicio y el resto, pues es comprar de la farmacia de afuera y es ahí donde quiero asentar Ministra, hagamos que este tiempo que usted ha brindado y que por supuesto hay que relevarlo también que se dé el tiempo de venir a responder estas peticiones de informe, creo que es una de las pocas que viene y se da el tiempo y el respeto de poder responder las preguntas por más extensas que sean, hagamos que no sea un una pérdida de tiempo.

Como le decía muy bonito el informe, los datos que hay que corroborarlos, pero hay una situación muy importante que está sucediendo el día de hoy y es relacionado a la deficiencia de lo que significa el SUS y los otros servicios médicos que lamentablemente los bolivianos tenemos que estar sujetos a ellos porque no hay más. Lamentablemente estos días se ha visto una movilización por el alza de los precios de los medicamentos, incluso de aquellos básicos como de los altos, como son aquellos de ibuprofeno y paracetamol medicamentos que son de alto tráfico y demás, un alza que viene alrededor del 10% al 30%. Usted indicaba que, bueno es una obra de Dios de que pueda Usted estar dentro de un seguro médico que le cubra esto, pero imagínense, cómo esto va a afectar a aquellas personas que no tienen este Seguro que ya de por sí el seguro es malo, se va al seguro y lo único que le recetan es Paracetamol e Ibuprofeno que supuestamente ni eso van a poder conseguir ahora el Estado o el Gobierno y encima ahora van a tener que salir a una farmacia externa y a comprarse no solamente el Ibuprofeno y el Paracetamol, sino otros medicamentos que son de mayor alta gama y demás que sirven para otras afecciones mucho más graves.

Nosotros habíamos recibido unas denuncias Ministra, sobre la vulneración y de algunos medicamentos que se están utilizando en la Caja Nacional con sobreprecio y Usted mencionaba también que tenían garantizada la Cadena de Frío, lamentablemente en estas denuncias se evidencia y es un informe que creo, -si no mal recuerdo- es Usted misma es la que nos responde, en una Petición de Informe en la que nos dice que han encontrado varias irregularidades dentro de lo que significa la Cadena de Frío y el almacenamiento e incluso sobreprecio de algunos medicamentos. Esto sumado ahora lo que significa el alza de los precios, me gustaría Ministra y ahí vuelvo a decirle, que esto no sea una pérdida de tiempo, una hora, dos horas de haberla escuchado, muy bonito el informe, bonita las gráficas, pero que tiene que servir. La consulta Ministra es qué es lo que Usted como responsable de un Ministerio, uno de los ministerios más importantes para los bolivianos ¿qué es lo que ha pensado hacer?, cómo vamos a enfrentar esta situación del alza de los precios de los medicamentos considerando que esto deviene de la falta de dólares en el mercado, no sé cómo el Gobierno podrá sustentar esta compra de los medicamentos.



Dice que recién se están generando, no solamente algunos medicamentos, sino también algunas vacunas, pero lo real por lo pronto es que se está importando, cómo vamos a importar si no tenemos dólares y cómo vamos a sustentar esta situación tan emergente, tan preocupante para toda la población en cuanto, uno al alza de los medicamentos y la existencia o no existencia de sus medicamentos para sustentar estas afecciones médicas.

Y con esto cierro, le voy a dar paso al Senador Ticona una de las preocupaciones que el colega Senador también decía era, tenemos 10 años para tener datos de cómo está no solamente la mortalidad infantil, sino otros tipos de datos actualizados en cuanto a la salud de la población, no es posible que tengamos que seguir esperando y no solamente diez años, ahora entendemos que son más de doce y más años para tener datos certeros de cómo está la situación de la salud de la población boliviana, qué es, cómo se ha previsto abordar este tema, cómo ha pensado por lo menos Usted que vemos que está dentro de los márgenes aceptables de responsabilidad del cargo para poder afrontar esto y decir estamos bien o estamos mal porque todos esos datos que se ha mostrado en las diapositivas carecen de fiabilidad si es que no tenemos estos datos actualizados. Con eso termino Ministra y espero que nos invite a esa inauguración de la infraestructura de la Caja Petrolera que es realmente es lamentable para la ciudad de Tarija.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, Ministra me hubiese encantado participar en la inauguración del Hospital del Tercer Nivel, pero creo que como unas cuatro, cinco veces se ha postergado, entonces ya uno pierde credibilidad, es lo mismo como con la unidad de radioterapia que públicamente al Presidente le han hecho decir en mayo de 2023 que en agosto de 2023 se iba a iniciar las obras, pero al final a inicios de este año recién se ha adjudicado, entonces, también seamos transparentes con la información ¿no? o sea, nos gustaría participar, viendo fuera que nos inviten, pero ya hemos solicitado a la Presidenta de la Comisión de Salud y Educación para que hagamos una inspección conjunta ¿no? esperemos que todo esté bien con el personal, el equipamiento, los servicios básicos, todo lo que corresponde, como chuquisaqueños hemos solicitado eso y vamos a estar presentes en la inspección, siempre con el ánimo de mejorar, lógicamente no es nuestra intención perjudicar.

Colegas senadores, Presidente y Señora Ministra, esa Petición de Informe Oral es muy importante para el país, el país ha pasado por una etapa muy dolorosa, muy complicada como ha sido el COVID porque no estábamos preparados, no estábamos preparadas y creo que esa experiencia nos tiene que servir para qué, si bien no podemos evitar que haya pandemias, pero sí tenemos que estar preparados. Esta Petición de Informe Oral va en una línea de ver el trabajo de la inmunización que está haciendo el Gobierno nacional, el tema de investigación, si estamos haciendo investigación o no sobre este tema de las pandemias porque no nos puede agarrar en calzoncillos porque si vuelve a pasarnos lo mismo significa que no hemos aprendido y que lamentablemente el Gobierno nacional igual se ha aplazado.

Tenemos que ver el tema de la producción de vacunas, yo creo que es un tema muy importante Señora Ministra este tema y hay que profundizarlo por qué, porque los países que producen vacunas lógicamente van a priorizar su población y nosotros vamos a estar a la cola cuando sea atendido su población, en este caso, y el tema de la capacitación del personal, Ministra los intensivistas eran buscados como oro en la época del COVID ¿no?, habían centros de salud hasta que duplicaban los salarios y donde había mejor salario lógicamente se iban.

Entonces, tiene que haber la capacitación necesaria, ese ha sido el objetico y el espíritu de esta Petición de Informe Oral señora Ministra; miren yo reitero, comparto también la sorpresa de la colega Senadora Gallo, el papel aguanta todo y también las diapositivas, un poco más se parece a un informe de algún Ministro de Cuba, que Cuba está de maravilla, no se necesita nada, no hay ningún problema, ¡tuta! todo ya está subsanado ¿no?, pero la realidad es muy diferente, lo mismo pasa en nuestro país, Ministra si todo esta tan bien, tan bien por qué los porcentajes de embarazos en adolescentes siguen siendo tan altos, si hay



tantos programas, tanta inversión de recursos, estamos sobrepasando el 15% Señora Ministra en cuanto a porcentajes, son datos que ustedes mismos manejan en el Ministerio.

Ministra, si todo está tan bien por qué cada mañana a las seis de la mañana sigue habiendo colas en los centros de salud para recibir una ficha, Usted nos ha descrito aquí una maravilla, que el Estado está cumpliendo con todo, pero parece que la realidad Ministra es muy diferente.

Señora Ministra, Usted nos dice que se cumple con el tema del personal, con su capacitación, con todas esas cosas, pero la verdad Ministra, el tema del personal especializado es un tema que no se ha subsanado, sigue habiendo problemas, sigue habiendo vacíos, yo le aseguro que el Hospital de Tercer Nivel del Departamento de Chuquisaca, por eso vamos a hacer inspección, le aseguro que sigue faltando personal especializado y es un tema que creo que el Estado debe coordinar también con las universidades privadas y con otro tipo de instancias solos no van a poder resolver, tienen que coordinar sus acciones con instancias privadas también.

Señora Ministra, yo quisiera, concluir mi intervención para no cansarles mucho a mis colegas y esto en un ámbito de reflexión, el Gobierno del Señor Luís Arce va a caer por dos temas centrales, la crisis económica que están cosechando lo que han sembrado, no pueden decir que no ha sido su culpa, el Presidente ha sido Ministro de Economía, por ende tiene su grado de responsabilidad, pero hay un factor fundamental también por el cual va a caer el Gobierno de señor Arce, Ministra a mí me parece muy irresponsable, Usted de una manera muy alegre nos dice: saben qué la ley nosotros hemos remitido al Ministerio de la Presidencia y si quieren ustedes hagan seguimiento, Ministra Usted es la primera autoridad de este país, Usted tiene que hacer seguimiento es su obligación, oiga Ministra, Usted es parte de un gabinete, es una de las ministras de los tantos que tiene, su obligación es coordinar con la Ministra de la Presidencia, no nos puede a nosotros mandar a hacer seguimiento, lo que vamos hacer Ministra es iniciar un proceso al Señor Arce y le vamos a decir ¿sabe qué? su Ministra cuando le hemos hecho el reclamo correspondiente del por qué hasta ahora no ha vuelto el informe de la Ley de Tuberculosis al Senado, vamos a decir, su Ministra que se ha encargado del tema de la salud nos ha dicho que vayamos a averiguar al Ministerio de la Presidencia, le hemos convocado aquí a la Ministra de la Presidencia, ¿sabe qué nos dijo?, nos dice que, coordinen como UDAPE y ahí está la ley.

Entonces, vemos nomás la irresponsabilidad de cómo se maneja el Gobierno del Señor Arce; reitero si el Presidente Arce tiene un juicio de responsabilidades o se cae, va a ser por culpa de sus propios ministros que están demostrando en este tipo de Petición de Informe Oral que no tienen la capacidad de coordinar ni siquiera entre ellos mismos y no es prioridad el tema de salud, lo ideal hubiera sido Ministra que diga, saben está en el Ministerio de la Presidencia, yo voy a hacer el reclamo correspondiente, voy a hablar con el Presidente Arce, que lamentablemente la Señora Ministra de la Presidencia no está cumpliendo con sus obligaciones, ya es casi más de un año que está ahí el Proyecto de Ley que nosotros ya hemos hecho el informe correspondiente. Esa es la respuesta correcta Ministra; y nosotros hubiéramos dicho, muy bien le daremos el respaldo correspondiente, y le vamos a volver a convocar a la Ministra de la Presidencia del por qué está perjudicando la labor del Ministerio de Salud. Pero no puede decirnos, vayan y averigüen si quieren.

Oiga, es su obligación, Usted recibe su salario del Estado boliviano, los bolivianos le pagamos Ministra a usted para que cumpla con su trabajo, usted es autoridad designada, nosotros somos electos por el pueblo, yo estoy cumpliendo con mi obligación de fiscalizar su labor, su negligencia Ministra, de que Usted no está cuidando el tema de la salud y para usted no es prioridad el tema de la Ley de Lucha contra la Tuberculosis. Así que ambos cumplamos, nosotros estamos cumpliendo por eso la hemos convocado aquí porque estamos preocupados por la salud, estamos preocupados y no queremos que se repita el tema del COVID lo que hemos pasado, por eso hemos hecho esta Petición de Informe Oral que es muy importante, me parece muy importante las respuestas que nos ha dado. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer mejoras, hay que coordinar sí, Ministra hagamos el trabajo, pero en los hechos, le reitero, las diapositivas aguantan todo, los papeles también, le voy a reiterar Ministra por favor, el tema de sus respuestas que estén con los respaldos debidamente acompañados con informes de sus directores, de sus jefaturas, de



sus instancias nacionales, para que nosotros tengamos un documento y podamos hacer la evaluación correspondiente y podamos mejorar la fiscalización.

Gracias, Presidente, agradezco a la Señora Ministra por habernos visitado. Quiero por favor, hacer dos preguntas a la Ministra, es, el tema de la vacuna ASTRAZENECA ha admitido que puede provocar efectos secundarios, muchos bolivianos han recibido esa vacuna, ¿qué estamos haciendo Ministra con este tema, con estos efectos que ya es a nivel mundial?, nos han dicho que esto tiene ya efectos daños para la salud, como Estado boliviano ¿qué estamos haciendo? la otra pregunta es, si hemos logrado terminar con todas las vacunas que hemos adquirido como Estado boliviano y si no hemos terminado de vacunar y si hemos tenido sobrantes ¿qué se ha hecho con esas vacunas?, o sea, se han desechado o no se han desechado; qué pasó con los costos económicos, hay responsables o no hay responsables. Esas dos preguntas Ministra. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la hermana Ministra para la réplica.

Ministra de Salud y Deportes: Saludo primero a la Senadora Nely Gallo y agradecer por las preguntas y por los aportes también. Sin embargo, Presidente, se han salido del marco de la Petición de Informe Oral otra vez, voy a tratar de responderlas en cortito todas las que se puedan.

Primero que nada, cuando la Caja Petrolera, seguramente le invitaran, y en el tema de Lajastambo falso Senador yo nunca le he invitado y le he dicho que lo voy a hacer y luego lo he cancelado, he hecho cuando tenía que hacer la apertura de los servicios, por lo tanto, se abrió cuando se tenía que abrir después de que tuvimos el informe del Piloto, inmediatamente.

Sobre el tema de las, no sé por qué han hablado de la deficiencia del Sistema Único de Salud, llamándolo seguro, no es un seguro, es un Sistema Único de Salud, el SUS no es malo, habría que preguntarles a las miles de personas que han logrado salvar sus vidas durante la pandemia del COVID 19, habría que preguntarles a aquellos pacientes renales hoy, habría que preguntarles a los pacientes con cáncer también, si es que gastan plata, cómo harían si no hubiera un Sistema Único de Salud, qué pasaría con ellos, nunca se ha dicho que esto sea perfecto, lo que sí es que la Ley N° 1152 se acordarán es la Ley rumbo al Sistema Único de Salud, un rumbo que lamentablemente se vio truncado el 2020 y como ustedes han visto, no lo digo yo, lo dicen las cifras, sin ítem, sin plata; se trató de matar en ese entonces el Sistema Único de Salud y luego lo recuperamos y lo recuperamos para quién, para la gente.

Sobre las denuncias que dice la Senadora de la Caja Nacional ¿sobre vacunas? de la Caja, de la ¿Cadena de Frío?, le pediría que me las remita porque esta Petición de Informe Oral ha sido sobre la Cadena de Frío de Vacunas, eso es lo que me han preguntado Presidente, yo he respondido sobre la Cadena de Frío de Vacunas. Que nosotros tenemos un Sistema de Control del ingreso, distribución hasta llegar a los servicios departamentales de salud que también hemos ido fortaleciendo a la Cadena de Frío para inmunobiológicos, no sé, absolutamente nadie me ha preguntado sobre el tema de medicamentos, sin embargo, aclararle un poco a la Senadora, que nosotros como Ministerio de Salud y lo que hacemos nosotros es darle todos los recursos a los terceros niveles, nosotros no somos los que compramos los medicamentos, nosotros les damos plata, les transferimos a todos los Gobiernos Autónomos Departamentales, ellos distribuyen los recursos hacia sus hospitales y sus hospitales son los que tienen que levantar sus procesos administrativos para la compra de medicamentos.

En cuanto a los primeros y segundos niveles es el Alcalde con el 15% por eso había hecho una explicación bien clara sobre el tema para que todos tengamos la figura clara, 15.5% al menos en municipios para el primer y segundo nivel encargados los municipios; tercer nivel nosotros le damos todo el dinero, absolutamente todo el dinero y los transferimos y ellos cada hospital tiene su entidad administrativa que son los encargados de hacer las licitaciones de los medicamentos para la adquisición.

Me voy a referir un poco lo que dijo, CIFABOL tiene medicamentos, pero que ha habido algún problema en el tema administrativo para la adquisición de los mismos y muchos están saliendo.



Sobre la situación de la salud en Bolivia, nosotros monitoreamos la situación de la salud todos los días Senadora, hay ciertos estudios que se hacen a través del Censo porque ningún Ministerio podría ir a entrevistar casi el 100% de la población a través de un Censo, entonces aprovechamos cada etapa censal como lo hemos venido haciendo históricamente, eso es un estudio que nosotros hacemos, por lo tanto, en cada Censo nosotros incorporamos las preguntas de salud dentro de la boleta censal, a veces critican la boleta censal, pero lo que estamos haciendo es justamente eso Senadora, este estudio para poder conocer cómo se ha comportado la mortalidad materna, infantil, e inclusive este año hemos incorporado una pregunta para conocer lo más real que pudiéramos nosotros tener la aproximación de la verdadera mortalidad del COVID 19.

Bien decía el Senador, ha sido catastrófico, pero también se acordará el Senador que durante esa época ¿no ve Senador? no había ni pruebas, ni vacunas, ni nada, ni servicios, la mortalidad obviamente esta subestimada, entonces, queremos conocer eso, más que eso lo hemos incorporado en el estudio esta vez en el Censo para poder saber exactamente qué es lo que está pasando.

Con respecto al Senador Ticona que me ha dicho que yo soy autoridad del Senado, no soy autoridad del Senado, y no me corresponde a mí, yo ya he remitido y he hecho mi parte, hemos hecho el informe, hemos hecho el estudio, hemos remitido a quién correspondía, yo no fiscalizo a otro Ministerio Senador, sin embargo, como siempre me ha dicho –perdóneme yo no le he interrumpido- de todas maneras, no, yo tengo la copia de la nota aquí yo he dado la Hoja de Ruta. De todas maneras, hay que aclarar una cosa que a mí me llamó mucho la atención, perdóneme, pero yo he dado recientemente una charla sobre esto, sobre que si hay una nueva pandemia es culpa de este Gobierno, imagínense, cuántos gobiernos serían culpables de tantas pandemias que han pasado, cuántas hemos tenido: la fiebre española, hemos tenido el cólera, hemos tenido realmente la viruela, esto no, la gripe española como les decía, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, hemos tenido realmente la amenaza del SARS, la amenaza del MERS, hemos tenido una gran cantidad de enfermedades que se transmiten, esto no tiene nada que ver con el Gobierno. Tiene que ver con la población humana en sí, tiene que ver con todos nosotros como humanos independientemente de autoridades o no, Senador, tiene que ver con nuestro modo de vida, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver también en las costumbres que nosotros tenemos, tiene que ver en la forma como nos alimentamos, tiene que ver en los cuidados, tiene que ver también con la inocuidad, tiene que ver con muchos otros factores que dependen de nosotros y otros tantos que dependen en sí de cada uno de los virus; su tasa de mutación es totalmente intrínseca y el cambio es totalmente aleatorio y no creo que haya ningún Gobierno que pueda manejarlo.

Entonces es algo que tenemos que avanzar, uno de los grandes autores decía que, la forma de prevenir una gran pandemia es tener una gran imaginación; eso se significa que tenemos que pensar, saber, conocer y estudiar mucho más para poder acercarnos más o menos a lo que pudiera ser.

Sobre el tema de los embarazos en adolescentes es justamente lo que nosotros venimos luchando, pero ¿Usted cree que el embarazo en adolescentes es solamente responsabilidad del Ministerio?, para nada, es responsabilidad de todos nosotros, incluyéndolo Senador, de absolutamente de todos nosotros como sociedad, por lo tanto, es una temática par nosotros importante y desde el Ministerio de Salud nosotros abordamos esta temática lo mejor que podemos trabajando con nuestros adolescentes y con nuestra juventud. La lucha contra ese patriarcado es también parte de esta lucha contra el embarazo adolescente; no si, es verdad Senador hay que hacerlo, sí de manera conjunta para que podamos avanzar porque imagínese yo también tengo una hija y no quisiera que pase por eso y por eso es que hoy día me encuentro trabajando como Usted decía en todo lo que pueda para ver que cuando ella crezca tenga un país más seguro, un lugar más seguro donde vivir.

Con respecto a, esa pregunta de tuberculosis ya se lo había respondido, entiendo que tiene una alta preocupación por ella, pero le voy a dar una copia de la nota que nosotros hemos remitido para que Usted sepa y compruebe nuevamente que ya hemos remitido el año pasado la respuesta; creo que Usted no conoce el mecanismo, cuando ustedes mandan un Proyecto de Ley no solo responde Salud nos mandan a todos los ministerios, por lo tanto, habría que ver más bien que no ha sido el Ministerio de Salud que se

trancó, nosotros remitimos inmediatamente creo que por ahí tiene que dirigir su camino Senador. -Yo le voy a preguntar de todas maneras para ver en qué está para ver qué falta en ese documento- no, hay que ver Senador, creo que hay que tener ahí un poco de cautela con los documentos.

De todas maneras, Presidente, las preguntas han sido en su mayoría fuera de la Petición de Informe Oral, nosotros de todas maneras hemos brindado toda la información que se requería y tenemos, le voy a dejar también este material y quisiera que me ayude para dejarle este material que nosotros tenemos en digital, nosotros nos encargamos de los adolescentes y los jóvenes, pero si ustedes nos ayudan desde aquí imprimiendo en materia digital para difundir más información, estoy segura que todas y todos vamos a poder seguir avanzando en esta lucha que tenemos por nuestros adolescentes, por nuestra juventud y también por nuestra niñez. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias, hermana Ministra, saludo su presencia en la Cámara de Senadores a diferencia de sus otros colegas ministros, Usted siempre está por lo menos presente y cumpliendo a las Peticiones de Informe Oral. Gracias. Vamos a pedir a la Senadora Quispe, por favor pueda acompañarla a abandonar el Hemiciclo.

Bien, en consideración. Tiene la palabra, la Senadora Nelly Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, bueno, recalcar que esta Petición de Informe Oral como siempre con retraso, ¿no? con retraso y en esta ocasión por lo menos unos cuatro meses de retraso, pero por eso es que queríamos aprovechar nosotros de que este tiempo que, es cierto que ha sido bastante extensa las preguntas y la exposición, pues no quede en saco roto, ahora lo que estamos afrontando en este momento es justamente el alza de los precios de los medicamentos que es una cosa que deberíamos poner todos atención y resolverlo, qué pena que la Ministra no se sienta comprometida a resolver esta situación porque siendo ella la MAE de una institución, una de las instituciones más importantes que tenemos los bolivianos que es el Ministerio de Salud, que tiene que atender justamente la situación más compleja que es no solamente el atender la salud, los servicios médicos, sino también una parte importantísima de la salud que son los medicamentos.

Lamentablemente la Cámara Farmacéutica advirtió que la falta de dólares está incidiendo justamente en los precios de los medicamentos e incluso en la posiblemente escasez de los medicamentos, incluso los básicos los únicos que entregan en el Sistema Único de Salud que es el SUS, que solamente son Ibuprofeno y Paracetamol, incluso esos medicamentos están siendo afectados por esto, entre un 10 un 30% imagínense Presidente, colegas, cómo vamos a sufrir los bolivianos por falta de plata, uno no hay plata, otro, no hay dólares, y ahora tampoco vamos a tener medicamentos para sustentar nuestras afecciones médicas.

Entonces, para mí, por lo menos es una pena que la Ministra no tenga ese compromiso de decir, sí vamos a hacer algo, vamos a sentarnos con el Ministro de Economía o algo, algo lo mínimo posible para demostrar interés de resolver esa situación emergente. Después lamentablemente indicaba que ellos hacen monitoreo todos los días sobre la situación de salud, pero en sus informes, en su informe en las diapositivas que ha presentado mostraba datos que venían solamente de los censos, imagínense diez años a esperar y ahora más para tener un dato certero de cómo estamos en la salud los bolivianos. Realmente son situaciones bastante complejas, complicadas que debería ser una preocupación de todos nosotros Senador. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, yo como médica puedo decir que la Ministra les ha engañado a mis colegas, primero que en las cuatro, incluso creo que habíamos tenido un robot para el tema de la tuberculosis, el principal factor para prevenir y curar y avanzar la tuberculosis es la alimentación ¿no?, pero tiene que ser una alimentación de calidad en base a proteínas, aminoácidos, carbohidratos, por eso es que en países en desarrollo como el nuestro aún sigue existiendo la primoinfección que es la primera infección y el tema de la tuberculosis, lamento mucho quizá porque ella es bióloga que no lo haya incluido como una estrategia interministerial para la mejora de la alimentación. Recordarán fue con él Senador Hermenegildo y



empezó el Senadora Ajpi, cuando analizamos el tema del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre, precisamente nosotros Presidente tenemos el marco legal para poder avanzar en el control y la calidad de la alimentación.

Por ejemplo, en las escuelas de Bolivia no debía haber las pastilleras, tendría que haber el tema de la repartición de frutas, yogures, leche ¿no? y saben ¿quién es el ente que debe fiscalizar la alimentación?, la señora que ha salido y ojalá esté aquí su personal y le pase el dato y grábenme por favor, y pásenle esta información porque ella había sido el ente que debe fiscalizar, se cambió el frente y nos hemos trancado, -si vale la expresión- y ojalá podamos retomar con esta nueva Directiva y que el Ministerio de Salud cumpla con su deber del control de la alimentación; en instancias del Estado en los comedores Presidente, la cuarta parte del plato tendría que ser frutas y verduras, frutas y verduras, está en la Ley, hemos recibido felicitaciones internacionales y la instancia que debía controlar es la Señora Ministra.

Se ha hablado de la salud mental, la Ley N° 1152 ha dicho que ha habido más de cinco mil, o seis mil ítems, hay que preguntar, ahora sí lo voy a hacer yo creo porque al final ya perdí la esperanza en esto de salud veo que mis colegas pudiendo sin poder, siguen pensando que algo puede cambiar, pero bueno, le comento que el principal pilar para el tema de la salud mental es el Psicólogo, en la Caja Nacional tenemos por cada 200 mil asegurados un Psicólogo, un ítem, ¿así pensamos abarcar la salud mental? o es que nos vamos a hacer todos y vamos a diagnosticar las enfermedades, ¿vamos a prevenir la salud mental?, zapatero a tu zapato, aquí se necesita psicólogos y por suerte la Cámara de Senadores ya ha aprobado la Ley de Ejercicio del Psicólogo.

Luego en la Salud Sexual y Reproductiva, evidentemente no es que ella ha inventado la pólvora, yo desde el 2022 he trabajado ocho años en Salud Sexual y Reproductiva, saben cuál es la patita que falla que ni ella ha tocado porque sabe que falla, es el seguimiento, Usted va, se hace poner una T de cobre, un condón, de cien mujeres cuándo el personal está volviendo a hacer seguimiento para su reabastecimiento, me pregunto, es el indicador que no, ella sabe o le habrán dicho, me imagino sus asesores médicos que ese indicador debería ella presentar para decir, evidentemente este país está avanzando con el tema de la Salud Sexual y Reproductiva.

Ahora vámonos a la atención integral del adolescente, a mí como salubrista me daría vergüenza decir: hay no pues, los programas de los amados adolescentes son ahora ellos administran, cómo es posible acaso no sabemos que los adolescentes evolucionan en el tiempo y no sabemos que mañana ya no van a ser adolescentes, entonces a quién estamos confiando los servicios de salud, el Estado no puede renunciar a la obligación constitucional de controlar el sistema de salud, no podemos dejar en manos de adolescentes el seguimiento y control del sistema.

Vayamos al tema del SUS inteligentemente o para mí mañudamente ha presentado la suma de consultas, laboratorio, fisioterapia; a ver colegas, cuando ustedes van al médico es una consulta, pero qué deriva de la consulta, le mandan al laboratorio, le mandan a examen de sangre, le mandan examen de orina, le mandan a radiografía, lo ha sumado, si se han dado cuenta y ha contado sumando las atenciones médicas con las atenciones de laboratorio y la prestación de servicios. No se hace así en salud pública y díganle por favor, se presenta de manera separada, número de consultas y las consultas a cuántas atenciones de laboratorio dan lugar.

Por último, en el tema por ejemplo, el tema de la capacitación a los residentes, lógicamente se ha aumentado, pues aquí el monto, no me va a dejar mentir allá el Senador Montero, ahora se mata dos pájaros de un tiro, se cumple con la función del Estado de capacitar, formar personal médico en especialidad, pero también luego a ellos mismos se les está haciendo atender los hospitales de segundo y tercer nivel, o sea, acaban y se les hace hacer como año gratuito con bajo salario, donde la responsabilidad del Estado es generar ítems para esas especialidades y subespecialidades, por lo tanto, ahora ¿cuál ley de vacunas? acaso no tenemos que aprobar nosotros un crédito para pagar el tema del COVID y las vacunas, ya hemos aprobado dos; cuál sostenibilidad económica del tema de las vacunas si este país para el tema de vacuna se ha prestado plata.

Ahora menciona el tema de las vacunas que amorosamente que los frisideres van por los puentes, por los ríos, siempre ha sido así.

Segundo, aquí la falla técnica ha sido que no se han preguntado los indicadores que hacen al sistema de vacunación, por ejemplo es, el tema del indicador de vigilancia epidemiológica que es número de casos de enfermedades como el sarampión; sabían ustedes que hace 20 años en Tarija no hay sarampión y a fines de febrero de 2024 ha habido un caso de sarampión, qué significa eso colegas en la interpretación médica, que no hay seguimiento epidemiológico en la vacunación, por qué ha surgido ese caso que hace 20 años no había en Tarija, por lo tanto, se le cae todo el discurso de que este país hace seguimiento a la vacunación.

Hablamos de otro indicador en el tema de vacunación, que es el indicador de sostenimiento que habla del porcentaje de recursos existentes para el mantenimiento del sistema de vacunación, pero ha fallado terriblemente, acaso hay plata para vacunas en este país, por lo tanto, pues colegas respetando las palabras de la Ministra que no necesita plata, no aprobemos el crédito para vacunas, no paguemos, pero si está todo bien, si todos están amorosamente peinados y vacunados en los pueblos, no aprobemos el crédito y pongamos la grabación de ella. Yo no voy a aprobar en base a las palabras de la Señora Ministra, por lo tanto, el indicador de sostenibilidad ha fallado.

Por último, colegas contarles que existe el indicador de equidad y eso han querido decir los colegas que han preguntado. Qué quiere decir el indicador de equidad, han querido comparar cuánto se vacuna a los niños de las ciudades versus el campo, pero ella no ha presentado el indicador de equidad, porque en teoría un niño que está en un Municipio rural Tinguipaya de Potosí, tendría que tener la misma oportunidad de ser vacunado que un niño de la ciudad, ese es el indicador de equidad que se debe presentar para la pregunta que ellas y ellos han presentado y ella les ha engañado.

Por último, tenemos el indicador de oportunidad colegas, ella nos ha presentado el número de dosis que quiere decir el indicador de oportunidades, colegas para que no se vuelvan hacer engañar; quiere decir que las vacunas tienen primera, segunda, tercera dosis que a veces se repite a los años, se mide el indicador de oportunidad por la vacunación completa, no se suma solamente primeras dosis, no se cuenta solamente primeras dosis. Por lo tanto, aquí nos ha presentado por eso son pues millones de dosis. ¿no?

Y quiero también, me da mucha pena habría que analizar el perfil que tiene que tener una Ministra porque ella ha dicho que el 2020 ha bajado -no me acuerdo cuál indicador- y luego al final ha dicho dando a entender que el Gobierno de esa pobre Señora, de la señora Añez, no ha hecho no sé qué cosa, vamos a revisar las grabaciones, y luego ha dicho, a mí no me va a venir a decir que en el tema de la encuesta ¿no ve?, aquí ha habido un problema y que todo el mundo ha entrado; qué pena que no sepa lo que es una pandemia, un salubrista médico lo supiera, la pandemia es aquello que ha involucrado a todo el mundo, lo he dicho creo cuatro veces en este Senado, no puede una autoridad que se respeta ella misma decir, ha sido por el golpe de Estado porque ha estado esa señora, ¡caramba! todos los países del mundo han bajado su producto interno bruto porque han entrado en cuarentena y por qué la Presidenta ha emitido cuarentena, porque era una medida internacional, se estaba investigando qué tipo de bicho era, qué vacuna le iba a ser bien o no, si íbamos a morir, cuál es la tasa de mortalidad, cual es la incidencia de la enfermedad, cuál es la prevalencia de la enfermedad.

A si hubiera estado don Evo Morales, don Arce de Presidente, cualquiera, nuestros Carlos Mesa, hubiera tenido que hacer lo mismo, y es una vergüenza que la Ministra de Salud nuevamente utilice ese argumento en contra de la Gestión 2020 desconociendo qué es una pandemia, como ella les ha pedido a mis colegas que revisen la palabra epidemia, yo le digo que revise la palabra pandemia, y ojalá se le grabe y escriba cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia.

Por lo tanto, Presidente, yo creo que hay que pensar estamos en ese trabajo como Segunda Vicepresidencia, hemos presentado lo que es un reclamo de todos, las declaraciones camarales, segundo, hemos presentado yo creo que hoy día se ha debido leer el tema de los dos tercios que hay que analizarlo; tercero, se les ha pedido a cada uno titulares y suplentes de este Senado que haga llegar las complementaciones al



Reglamento, tenemos y alguien hasta a mano me han hecho llegar, le felicito al Senador, así tiene que ser cuando a uno le importa la institución en la que trabaja como es este Senado, independientemente del color político.

Tenemos que cambiar esa parte donde vienen a su petición y teniendo o no la razón se salen vanagloriados, sin que haya la réplica de los peticionarios si será verdad o no lo que nos dicen, yo creo que debería haber por lo menos unos diez minutos para que los peticionarios puedan decir, no, no, lo que usted acaba de decir no es cierto; por lo menos ahí deberíamos cerrar. Solamente eso quería aterrizar Presidente. Gracias, por darme la palabra.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, la verdad apenas la conducta de la Ministra -reitero- parecía ya un informe de algún personero de Cuba que decía que el país está en maravillas, pero su realidad es muy diferente, eso es lo que pasa cuando las autoridades no ven la realidad, se les sube el poder y lógicamente se olvidan de dónde vienen, cómo vive la población boliviana, la realidad de la salud en la población de a pie sobre todo en el sector rural, en los barrios periurbanos, la gente que necesita de estos servicios la verdad es una pena, hay gente que está muriendo, los índices sobre el tema del cáncer, de muchas enfermedades son muy altos, ¿no?

En esa línea, Presidente, yo igual voy a sumarme Presidente, de que sí o sí tiene que haber una modificación al Reglamento porque la documentación por lo menos con 24 horas de anticipación nos deberían entregar para que nosotros hagamos el estudio correspondiente de sus respuestas y la Petición de Informe Oral sea productivo, porque aquí el que tiene monopolio del uso de la palabra es la Ministra, es la que empieza, explica todo, nosotros tenemos 20 minutos tenemos que tratar de aprovechar ni siquiera en base a qué, porque no nos entregan la documentación, se lo lleva la documentación y después que pasa la Petición de Informe Oral recién de una semana, dos meses están entregando las diapositivas, lo correcto Presidente es que el peticionario mínimamente con 24 horas de anticipación se le entrega la documentación lo revise técnicamente y para que haya un debate productivo con la o el Ministro que está siendo peticionado.

Por eso también Presidente, yo me sumo al tema de la exigencia de que se debe modificar el Reglamento y ojalá que haya unidad en este caso para que entre todos podamos hacer la Petición de Informe Oral y sea productivo ¿no?

Lo otro Presidente, -reitero- a mí me apena porque el Proyecto de Ley de Tuberculosis no lo hemos presentado solo nosotros, sino también la Senadora Velasco también está ahí, nosotros hemos sido parte de la Directiva y ese proyecto no avanza, voy a ratificar si el Señor Arce cae uno de los principales culpables son sus ministros, sus ministros son los que le hacen quedar mal, se les reclama algo y empiezan ya a resentirse y ya lo toman de forma personal, es su trabajo de ellos, ellos tienen que cumplir con la población, lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro rol y ser portavoces de una realidad de toda la población boliviana. Yo le aseguro a usted Presidente, cuántos de sus compañeros conocidos le han pedido ayuda por el tema de salud, hasta le han debido pedir que por favor se le hable a algún administrador o alguna cosa y con lágrimas, hay personas que en los medios están pidiendo, recaudando fondos, están haciendo kermeses, todo para salvar sus vidas y dicen que la salud es gratuita, que aquello que el otro.

La verdad apenas cómo el Gobierno está llevando el tema de salud, lo peor es que no asumen acciones de autocrítica, para ellos todo está bien, todo está bien, pareciera que viven en otro país, eso es lo que más llama la atención, Presidente, lo más preocupante es que le hacemos preguntas concretas y no nos responden, a la Ministra le hemos preguntado los efectos secundarios que tienen algunas vacunas y que en otros países están empezando a generar ya problemas, qué estudios ha hecho la Ministra o qué tipo de acciones está llevando, le hemos preguntado con aquellos lotes de vacunas que no se han logrado utilizar, qué se ha hecho con eso, hay responsabilidades o no hay responsabilidades, les ha costado dinero a todos los bolivianos, pero lo que hace la Ministra es rehuir a las respuestas, se sale por la tangente y no asume su rol Presidente.

Entonces, en esa línea reitero nosotros estamos inconformes con esas respuestas y es más en el Reglamento deberíamos tomar una decisión de conformidad o de inconformidad y en base a eso debería haber también sanciones para los ministros que vienen, porque la verdad es como si tuvieran inmunidad y lógicamente como tienen más a la justicia por su lado están seguros que cualquier acción que hagamos legalmente le planteemos una denuncia, todas esas cosas, saben que nos lo van a rechazar, es como si gozarán de inmunidad por eso pueden hacer lo que quieran y les vale, lamentablemente la realidad y el sufrimiento del pueblo boliviano.

Presidente, para concluir yo reitero mi inconformidad con la respuesta que ha dado, ojalá, Presidente y ahí voy a pedir a toda la Directiva que sea muy tajante cuando nosotros planteamos Petición de Informe Oral en el que estamos exigiendo con respaldo documentado, en esa línea Presidente, haga respetar porque no es suficiente que nos dejen las diapositivas qué valor tiene eso, nos dejan eso y en la Directiva lo recibe y nos pasan copia, aquí esta unas diapositivas, mínimamente tiene que haber una nota donde asuma responsabilidades la máxima autoridad en este caso, las respuestas tienen que estar respaldadas por las diferentes instancias que maneja el Ministerio.

Solamente eso Presidente, reitero por favor, que cuando se exija la documentación al Ministerio de Salud lo haga con los debidos documentos de respaldo que tienen que ser. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Gracias, Presidente.

He podido escuchar toda la exposición de la Ministra de Salud, bueno, me parece nosotros los que somos del Movimiento Al Socialismo, si bien hemos peleado por la nueva Constitución Política del Estado, era construir un nuevo Estado, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad en la distribución, redistribución de productos sociales, en la búsqueda de vivir bien, pero lamentablemente tengo que decir es una exposición para mí vacía, no ha incluido porque nosotros inclusive tanto hablamos antes de 2009 solamente se aplicaba lo que era la medicina científica. En ningún momento se ha incorporado la medicina natural o tradicional, durante la pandemia cada uno de nosotros cómo nos hemos curado, ha sido con la medicina tradicional o natural, lamentablemente por eso yo creo para ser del MAS hay que conocer nomás lo que debería ser las políticas que nosotros hemos implementado.

En primer lugar, tanto hemos peleado para la nueva Constitución, está en los diferentes artículos, pero para nada mencionó la Ministra, qué dice en uno de los artículos: "...el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones pueblos indígenas originarias campesinos..." inclusive el 2006 cuando estábamos empezando en el Gobierno se nos obligó a diferentes profesionales hacer el diseño un espacio, lo que era medicina tradicional o la medicina natural y el parto humanizado, se había implementado con la primera Ministra del Movimiento Al Socialismo, pero lamentablemente cuando ha salido ya la segunda, todos se han olvidado de lo que era la medicina tradicional, en ningún momento he escuchado a la Ministra mencionar por lo menos, dónde estamos yendo, para qué hemos peleado tanto, mi pregunta ¿no? dónde está lo que nosotros tanto habíamos soñado, habíamos dicho la integración, la interculturalidad, el pluralismo, pero no, no hay, realmente yo creo sería bueno también sugerir a la Ministra que lea lo que dice la Constitución Política del Estado, porque ella está haciendo las prácticas como siempre como los otros ministros, que no tiene ideología, que no tiene principios.

Qué queremos nosotros los que somos del Movimiento Al Socialismo, hacer un cambio trascendental en lo que es la medicina, pero no, lamentablemente está igualito que los otros ministros, no hay cambios, y si Usted va principalmente al campo es lamentable, de qué sirve hay equipos, sí se ha implementado, pero no funcionan, no saben manejar, ahí están botados, hay buenos, hay algunos tengo que decir la verdad ¿no?, se ha implementado la construcción de diferentes hospitales de primer, segundo nivel, tercer nivel, pero hay algunos que no funcionan porque hay equipos, sí, tenemos buenos equipos, pero no hay personal capacitado, no se tiene personal necesario, por eso yo creo es necesario Presidente, que sea oportuno para hacer también la queja, lo que es la Caja Petrolera. Por lo menos me parece el año pasado o el anterior,



hace unos seis meses, por lo menos mi persona podía ir a consultar a la Caja Petrolera, ahora es imposible de agarrar una ficha, es un desastre que no hay especialistas, no hay equipos, no hay medicamentos, no hay personal especializada, es realmente pésimo; yo pensé, cuando me dijeron están asegurados en la Caja Petrolera, yo pensé que era mejor que el Hospital Obrero, en verdad, todavía en el Hospital Obrero hay especialistas, hay equipo, cuando uno quiere acudir a consultas te dan tu lugar, sacas ficha te dan, pero en la Caja Petrolera no.

Por eso Presidente, yo sugiero tal vez hacer un cambio también para asegurarnos porque no podemos continuar, estamos nosotros aportamos no es gratis la atención, no sé, cómo también, yo creo debe tener alguna Senadora, Senador ese problema porque no se puede consultar, no se puede agarrar ni una ficha. Es lamentable la Caja Petrolera. Nada más, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidente, voy a ser corto en mi intervención. Hay un problema estructural de la salud que como parte del sector salud siempre lo reclamamos, primero presupuesto, un presupuesto que no es de acuerdo a las necesidades del sistema de salud, hoy nos muestra un presupuesto del 11%, pero incluyendo a la seguridad a corto plazo, entonces no es real que todo ese presupuesto sea para gasto público, sector público y les pregunto aquí creo que hay personas que han sido alcaldesas y alcaldes habla y repitió unas dos veces o tres veces la Ministra, tienen 15% ustedes para insumos, infraestructura, primer y segundo nivel, cuánto invierten ustedes para recursos humanos, en el Departamento del Municipio de Santa Cruz de la Sierra hay por lo menos tres mil contratos, tres mil contratos que el Municipio para hacer gestión tiene que hacerlo competencia central.

Y lo que yo escucho de la atención eso se llama demanda insatisfactoria y eso hay que valorar, cuántos pacientes se quedan sin atender por que el servicio de salud no les presta los servicios necesarios y tiene que empezar a tener un gasto de bolsillo y todavía SUS tiene un gasto de bolsillo, -como les decían- no se encuentran los medicamentos y tienen que buscarlo en otro lugar.

Por supuesto pues que el 2000 y cuando hablaba de decir, cómo hacemos, cómo nos preparamos para la pandemia, para las epidemias, para las pandemias, efectivamente hay situaciones que usted no la va a poder controlar, aunque haya mejor control epidemiológico, pero los servicios de salud deben estar preparados y le pongo un ejemplo Presidente, en la época del COVID, solamente existía en el sector público 140 camas de unidad de terapia intensiva en todo Bolivia, 140 camas, que de acuerdo a la población, de acuerdo a la OMS, deberíamos tener mil cuarenta y nueve camas, es por eso que la población no encontró unidades de terapia intensiva. Segundo aspecto, la infraestructura hospitalaria tampoco estaba de acuerdo a las condiciones ni sin pandemia peor con pandemia y lastimosamente estaba todavía haciendo la medicina asistencial no pude, no pude atender en coliseos, en canchitas, ni en Museo que fue lo que construyeron, esa fue la realidad, nos dejaron en papeles un programa de hospitales que tampoco se cumplió y han hecho un PIO aquí también al respecto.

Entonces esa es la situación, si no se asume la realidad y que se tiene que hacer un cambio estructural en el sistema de salud y un trabajo coordinado y técnico lo político y ahí voy a responderle cuando decían que en la Caja Petrolera me atienden mal, en la Caja Nacional me atienden mal, cómo nombran a las autoridades que van a administrar estas instituciones, por favor político y no técnico, y seguramente, y voy a decir, seguramente colocan y buscan el mejor perfil de quién es el mejor recaudador, por ejemplo, el gerente que pueda recaudarle mejor. Entonces esa es la situación Presidente, creo que ha sido importante el PIO, hay datos que hay que estudiarlo, hay que analizarlo, yo a mi sugerencia a los peticionarios hay que ser más concretos, más corto ¿no? para poderle sacar más provecho a los temas que se quieran abordar y así después hacerle el seguimiento, pero felicidades por el trabajo que realizaron a los profesionales. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente.

Bueno, no quise hablar, pero yo creo que tenemos que saber corregir los errores, yo comparto con el Senador Henry Montero donde dice que hemos tenido errores en los 14 años, Senador Montero sí comparto eso, si hemos hecho canchas y todo eso, no nos ha traído ningún beneficio, pero también necesitamos corregir y lo estamos haciendo.

Yo creo que aquí el tema de salud es integral no es netamente de decir que el Gobierno central es el culpable, hay competencias nacionales, departamentales y municipales, y como es integral necesitamos ver en todo ámbito, en tema de alimentación, en tema de contaminación y etc., y en eso yo creo que debemos trabajar y jamás vamos a decir como Bolivia vamos a estar superbién si los países de potencia afectó el COVID 19 cuando realmente ni tenían vacunas y las enfermedades que van a venir no van a venir igualitas, jamás van a venir, yo no soy médica, pero jamás van a venir, o hemos pensado que el COVID iba a venir o estábamos preparados, no, ahora puede ser que se anuncian otras enfermedades, puede venir incluso más mejorado, e incluso yo diría hay empresas grandes que no sé, parece que preparan para que estas enfermedades puedan existir en nuestro país y de eso lucran.

Porque nosotros compramos y todos los países del mundo compren medicamentos de los países de potencia y si generan son pocos y sabemos qué países del mundo son los que generan. Entonces yo creo que ahorita decir que la Ministra no ha explicado, ha sido una exposición, también ahí sugiero que los que preparan el PIO, o PIE pues formulemos las preguntas precisas, concretas y si queremos que nos explique la Ministra, diez preguntas, pero bien formuladas, cuarenta y pico preguntas y al final hasta le faltó el tiempo a la Ministra para que explique todo.

Yo creo que aquí no podemos decir que no vamos a aprobar recursos para el tema salud, cualquier persona se puede equivocar en la exposición, nadie es perfecto. El tema de salud es parte de la vida, sin salud no hay vida compañeros, colegas senadores, aquí todos debemos tener incluso una enfermedad siempre tenemos a veces nos resfriamos y tenemos que prevenir, sé que estamos en el tema salud, está mal no está bien, en la Caja de Salud por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, los mismos funcionarios son ahí los que hacen mala administración técnica, incluso en los mismos funcionarios algunos, no todos, son los que hacen caer el tema de licitaciones, hay mucho que ver en el tema de salud, el tema de médicos, el tema de ítem, el tema de especialidades, los recursos humanos, la productividad, la calidad de atención, el tema de trato social, los médicos falsos en Santa Cruz.

Dónde está el Colegio de Médicos ahora, no dijo nada calladito ha estado, por qué no controlan los colegios de médicos, por qué no dicen por lo menos qué ha pasado con el falso médico, nadie dijo nada, entonces yo creo que ahí necesitamos que los colegios médicos se pronuncien, que si registran pues bueno, por eso yo creo que el tema de salud necesitamos trabajar mucho, necesitamos trabajar, yo creo que es el compromiso de todos y todas, de la sociedad en su conjunto de trabajar Presidente, en el tema de salud, porque sin salud no vamos a avanzar, sé que hemos avanzado, pero no hemos avanzado 100/100 ningún Estado pues, imagínense Estados Unidos es una potencia grande pero ustedes saben qué medicamento primero entrega, se supone que es un Estado con mayor potencia económica, como se dice y hay otros países, no solo es Bolivia. Yo diría como boliviana incluso hemos avanzado en tema salud, hemos avanzado, en tema económico, hemos avanzado compañeros yo me siento orgullosa de que hemos avanzado, sé que nos falta todavía avancemos entonces, pero no podemos decir que no hemos avanzado, hemos avanzado, nos toca avanzar sí, pero eso tiene que ser el compromiso de todos. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente.

La Ministra creo que está en otro país, está en Europa, Estados Unidos, para ella está todo bien; a veces, lo que nosotros vamos a pedir Peticiones de Informe Oral hasta dónde abarca yo quiero salir de esta situación, ¿no?, qué hemos hecho todita la mañana, qué hora es, dos de la tarde va a ser, dos menos cuarto, con cinco minutos nomás de mi adelantado mi hora es. A veces me duermo, pero la Ministra nos ha maquillado



bonito che, pero también yo digo a los peticionarios deberían preguntar más bien dónde se ha ido esa plata la que nos hemos prestado para el COVID, dónde se ha gastado, ahora aún todavía pareciera que existe COVID y sigue pidiendo, entonces, por supuesto nadie es enemigo de la salud, para la salud y para la educación no hay fronteras. Pero hermano Presidente, yo digo que para la Ministra hay ítems, parece que no pasa nada todo está bien, para la Ministra hay medicamentos todo está bien; para la Ministra hay equipamientos supuestamente a nivel nacional para terapia intensiva, hay equipamiento para operaciones, no conozco bien, pero definitivamente eso ha dicho, todo está de maravilla, pero para ella no falta nada.

No ha dicho por Departamento vamos a mejorar esto, vamos a comprar esto está faltando, platita falta para eso; por lo menos nos diría aprueben ese préstamo para COVID, va a servir para comprar esto, no hay nada, o han escuchado ustedes algo que va a comprar, no dice nada, está en Europa, todo para operar, para solucionar el cáncer está todo, para tuberculosis todo está para ella solucionado y ahora qué hacemos, aplaudamos todos entonces, qué vamos a hacer.

Por eso yo me pregunto cuál es la instancia hora, todita de la mañana hemos escuchado a la Ministra, ahora se ha ido feliz, más bien no se ha traído como el Ministro de Gobierno barras para hacerse aplaudir y después con guirnaldas, cómo han salido en las calles. No, estamos mal, estamos mal hoy por hoy, por falta de dólar, no hay medicamentos al 100% Una licenciada médica de Cochabamba salió claramente de que ha subido los medicamentos en las farmacias un 10% un 15%, no pues, ¿qué está pasando? Entonces yo diría que exijamos la verdad, exijamos la verdad, para los nueve departamentos, que haya de verdad equipamiento; a mí me sorprende cuando preguntaban los hospitales de tercer nivel y le dice que me gustaría podría acompañar a inaugurar, al hermano Senador Santiago Ticona, ¿será que va a permitir que va a ingresar a inaugurar ese hospital? que ha inaugurado supuestamente ese hospital de tercer nivel, de ninguna manera, ni a nosotros nos dejan ingresar.

Tiene gente seleccionada, gente chupa medias, que tiene el Gobierno, esos van a entrar, es real eso, difícil que nos haga entrar a nosotros, por eso en Potosí también han inaugurado, pero ahí van, se han llevado los equipos para terapia intensiva, de dónde han llevado, del hospital cubano del que está arriba, de San Cristóbal, y después de inaugurar han vuelto a subirlos esas máquinas a ese hospital cubano. ¿Qué bonito?, ¿cómo nos engañan a los potosinos? y después dice que está equipado. Yo voy a inspeccionar, hay que inspeccionar hay que hacer una inspección qué cosas falta, porque así nos engañan; cómo han llevado, por ejemplo, las bolsas de cemento de Oruro a la Planta de cemento, así igualito han llevado del hospital cubano han bajado y luego han subido, porque también tenemos nuestros hermanos, nuestras hermanas profesionales que están trabajando en el hospital cubano; también en el Bracamontes, ellas nos avisan que han bajado, ahora nuevamente estamos subiendo dicen, así fue, estamos así en este Gobierno estamos mal, si estamos mal hay que decir nomás, estamos mal, no, es por capricho que nosotros queremos aprobar, entonces vamos a aprobar nomás préstamo y préstamo y no va a haber recursos humanos, no va a haber tecnología, no va a haber ciencia.

Ha hablado de Ciencia y Tecnología, dónde está aplicando esa ciencia y tecnología en la medicina, qué grave, qué grave. Por eso yo no quiero extenderme creo que ya los hermanos senadores están ya cansados, están de hambre, también voy a solicitar un Cuarto Intermedio para almorzar y posteriormente continuar, porque de lo contrario en vano vamos a hablar, más bien hermano Presidente, Directorio, todos evaluaremos cuál es la instancia ahora para hacer cumplimiento, qué vamos a hacer, qué vamos a pedir, esa Ministra no sirve para mí tiene que renunciar, por qué, porque nos ha engañado y no nos pueden engañar porque no hay recursos humanos, no hay equipamiento, para mí no hay nada, entonces por lo tanto, debe renunciar esa Ministra.

Sen. Presidente: Bueno, no creo que estén cansados, hay una larga lista de oradores. Continuaremos después del Cuarto Intermedio, la lista tal cual por favor. Están la: Senadora Santa María, la Senadora Alarcón, la Senadora Requena, la Senadora Rocha, la Senadora Rasguido, el Senador Miguel Rejas. Cuarto Intermedio de 30 minutos.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio y continuamos con la Sesión.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 Proyecto de Resolución Camaral, por la cual conmina al Fiscal General del Estado que en cumplimiento al mandato constitucional y lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, asuma posición de garante realizando acciones penales debido a los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Vocales de la Sala Constitucional de Pando, dentro de la Acción Popular interpuesta en contra de la Comisión Mixta de Constitución, presentado por los Senadores Roberto Padilla Bedoya, Luis Adolfo Flores Roberts y Santiago Ticona Yupari.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias. Buenas tardes a todos los colegas.

Bueno, ustedes ya saben que nosotros estábamos en el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial, lamentablemente ya estamos sufriendo dos años, dos años de paralización de este proceso de preselección y el año 2023, y también de la misma manera que hoy han paralizado. 1. Con acción de Amparo Constitucional que se ha presentado en Santa Cruz y otro es tema de la Acción Popular que se ha presentado en Pando. Entonces, nosotros con la Comisión jurídica, hemos estado defendiendo la posición de las dos comisiones de la Asamblea Legislativa, donde la Acción Popular que ha presentado en Pando, que han planteado la Sala Constitucional no era un recurso idóneo para este tipo de paralización del proceso de elecciones judiciales, entonces la Acción Popular ha empezado a hacer paralizar y también decir que tenemos que empezar de nuevo el proceso de preselección.

Además, no era competencia de Salas Constitucionales, sino, más bien, la competencia es del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero más allá de eso pues han empezado de manera arbitraria e inconstitucional de ponernos las medidas cautelares dispuestas por autoridades que han paralizado este proceso. Por ese motivo, nosotros como Comisión hemos aprobado ayer a las ocho de la mañana en nuestra Sesión como Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, donde hemos identificado dos delitos que han cometido las Salas Constitucionales los Vocales, entonces de esa manera, nosotros hemos aprobado un Artículo Único para conminar al Fiscal General del Estado para que sea como garante para la realización de persecución política en los presuntos delitos que está en nuestra Declaración Camaral.

Entonces de esa manera vamos a, Persecución Penal –perdón- y de esa manera hermano Presidente, voy a solicitar la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Resolución Camaral que resuelve conminar al Fiscal General del Estado que asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los vocales de la Sala Constitucional de Pando. Es todo hermano, Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Pedro Domingo Murillo” de la Provincia Los Andes, Tercera Sección (Batallas) del Departamento de La Paz, por sus 50 años de fundación e ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación, presentado por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, a solicitud del Senador Porfirio Menacho, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Pedro Domingo Murillo” de la Provincia Los Andes, Tercera Sección (Batallas) del Departamento de La Paz, por sus 50 años de fundación e ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación, y esta próximo su festejo.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “República de Venezuela” del distrito educativo de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, por sus 50 años de fundación y por su invaluable aporte al servicio de la educación, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Santiago Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “República de Venezuela” del distrito educativo

de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 50 años de fundación y por su invaluable aporte a la educación boliviana.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Grupo Musical Folklórico "Los Awatiñas", por su 50 aniversario, promoviendo la práctica del arte musical a muchas generaciones y por su amplia trayectoria nacional y notable representación de la cultura y música boliviana, presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Buenas tares a todos los colegas senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Grupo Musical Folklórico "Los Awatiñas", por sus 50 años de aniversario, a celebrarse el 10 de mayo.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

3.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "24 de Julio" de Caracollo del Departamento de Oruro, por sus 70 años de fundación, a celebrarse el 15 de mayo del presente año, por su invaluable aporte a la formación escolar de las niñas, niños y adolescentes, presentado por el Senador Gilmar Huarachi Huarachi.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "24 de Julio" del Departamento de Oruro, en conmemoración a sus 70 años de fundación, a celebrarse el 15 de mayo de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:**3. Asuntos en Mesa.**

-Nada de carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:**4. Informes de Comisiones.**

1.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, remite el Informe COM.C.DD.HH.L.ySE N° 006/2023-2024, referente al tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 CD.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia su tratamiento en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y posteriormente a la nota presentada por la Senadora Barrientos.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 006/2023-2024
7 DE MAYO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE LEY N° PL N° 079/2023-2024 C.D. "QUE APRUEBA LA ADENDA
N° 1 AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO – COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL
- BOMBEO"**

I. ANTECEDENTES.

INFORME: S.G. N° 03/2023-2024 de fecha 25 de marzo de 2024, emitido por el Secretario General de la Cámara de Senadores, que remite el Proyecto de Ley N° PL 079/2023-2024 C.D. "**Que Aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para Financiar el Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2b Confital - Bombeo**", bajo Referencia "CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN CAMARAL N° 019/2023-2024" antecedentes remitidos a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, para su revisión y elaborar el informe correspondiente.

Que el Proyecto de Ley fue remitida para su análisis al Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional en fecha 7 de abril de 2024, emitiendo el Informe en referencia al Proyecto de Ley PL No. 079/2023-2024 C.D. que aprueba la adenda No. 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi: Tramo 2B Confital-Bombeo.

Por otra parte, cabe puntualizar que, la remisión del Proyecto de Ley no tiene que ver con el tratamiento del fondo del mismo sino se debe a la **forma de aprobación** en la Cámara de Diputados, en mérito a lo establecido en la Resolución Camaral N° 019/2023-2024 de fecha 29 de febrero de 2024, misma que en su parte Resolutiva dispone lo siguiente:

"INSTRUIR al Secretario General de la Cámara de Senadores, que previo al tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo", informe al Pleno Camaral sobre los distintos oficios y denuncias remitidas a Presidencia de este Ente Camaral, para lo cual deberá solicitar la información y respaldos necesarios a su homólogo de la Cámara de Diputados".

Consecuentemente el presente Informe tiene por objeto verificar si los distintos oficios y denuncias remitidas a Presidencia de la Cámara de Senadores tienen el sustento jurídico y probatorio que ameriten un pronunciamiento por parte de la Comisión.

II. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión del presente Informe es la siguiente:

➤ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Artículo 12.

I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en **la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.**



Artículo 115.

(…)

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

❖ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES****Artículo 4. (Atribuciones Constitucionales).**

I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas **en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado**, en lo que corresponda.

Artículo 46. (Naturaleza).

Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones).

Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

(…)

Artículo 130. (Informe de la Comisión)

I. Los Informes de los Proyectos de Ley **determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo** y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

9. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

El Artículo 46 dispone: “Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.”

Por su parte el **Artículo 52** dispone “Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: **a)** A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración,

Artículo 130 (Informe de la Comisión) **I.** Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los antecedentes referidos supra, corresponde a la Comisión realizar el análisis sobre la **forma de aprobación** del Proyecto de Ley N° PL 079/2023-2024 C.D. **“Que Aprueba la Adenda N°1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para Financiar el Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2b Confital - Bombeo”**, lo cual tiene que partir y enmarcarse en lo dispuesto por la Resolución Camaral N° 019/2023-2024 de fecha 29 de febrero de 2024, así como en el contenido del INFORME: S.G. N° 03/2023-2024 de fecha 25 de marzo de 2024.

En ese antecedente el informe remitido en su parte fundamental señala lo siguiente: “En fecha 01 de marzo de 2024, mediante nota CITE: S.G. 201/2023-2024, suscrita por Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, dirigida al Dip. Israel Huaytari Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados, solicita que: “(...) por Secretaría General de la Cámara de Diputados, remita información respaldatoria que permita conocer del cumplimiento del Artículo 163 numeral 4 de la Constitución Política

del Estado y el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados (...)” requiriendo distinta documentación necesaria, misma que, en el marco a los principios de transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación entre instituciones públicas, sea remitida a la brevedad posible.

En fecha 05 de marzo de 2024, mediante nota CITE: CD-SG 112/2023-2024, suscrita por el Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario General de la Diputados, dirigida a Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, recuerda que: “(...) la competencia como instancia de revisión de un proyecto de ley es únicamente al contenido del mismo, conforme prevé los numerales 5, 6 y 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 17 a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, pudiendo aprobarlo (sancionarlo), modificarlo o enmendarlo; mas no así, al procedimiento legislativo desarrollado en la instancia inicial (...)”, por lo que no se remitió ningún tipo de documentación solicitada mediante nota CITE: S.G. 201/2023-2024”.(Sic).

IV. CONCLUSIÓN.

En conclusión y tomando en cuenta lo señalado precedentemente y siendo importante que exista medios probatorios de valor constitucional a efecto de emitir un pronunciamiento expresando que al presente no se han remitido ninguna documentación oficial por parte de la Cámara de Diputados referente al problema planteado; por ello, esta Comisión se ve con las mismas limitaciones expresadas por Secretaría General de Presidencia de este ente Camaral.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

- ❖ Al Pleno Camaral de la Cámara Alta, que dé continuidad al procedimiento y tratamiento del proyecto de Ley remitido, salvo criterio diferente de las o los senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Reja Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; (No firma por rechazo) Senadora Andrea Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

“La Paz, 07 de mayo de 2024; **CITE: CSEDHES N° 249/2023-2024;** Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Hace conocer irregularidades y solicita su tratamiento en la 116 Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores; De mi consideración; Habiendo sido aprobado en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, el informe realizado por el Comité de Constitución, Legislación, e Interpretación Legislativa y Constitucional, respeto al PL 079/2023-2024 C.D. Que Aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para Financiar el Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2b Confital – Bombeo, considerado a solicitud del Secretario General a través del Informe SG N° 03/2023-2024, que señala lo siguiente: En fecha 01 de marzo de 2024, mediante nota CITE: SG. 201/2023-2024, suscrita por Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, dirigida al Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados, solicita que: “(...) por Secretaría General de la Cámara de Diputados, remita información respaldatoria que permita conocer del cumplimiento del Artículo 133 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados (...)” requiriendo distintas documentación necesaria, misma que, en el marco a los principios de transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación entre instituciones públicas, sea remitida a la brevedad posible; en fecha 05 de marzo de 2024, mediante nota CITE: CD-SG 112/2023-2024, suscrita por el Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario General de la Cámara de Diputados, dirigida a Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, recuerda que: “(...) la



competencia como instancia de revisión de un proyecto de ley es únicamente al contenido del mismo, conforme prevé los numerales 5, 6 y 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 17 a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, pudiendo aprobarlo (sancionarlo), modificarlo o enmendarlo; más no así, al procedimiento legislativo desarrollado en la instancia inicial (...)", por lo que no se remitió ningún tipo de documentación solicitada mediante nota CITE: S.G .201/2023-2024".(Sic); Es necesario cuestionar la falta de respeto hacia esta Cámara por parte del Secretario General de la Cámara de Diputados, más aún cuando se toma la atribución de determinar lo que deben o no hacer los senadores a y senadoras; Por otro lado, es mucho más necesario e importante recordar lo acontecido y el motivo de la disyuntiva respecto al tratamiento o no del mencionado proyecto de ley; El día jueves 22 de febrero de 2024, tuvo lugar la 56ª, Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, misma que se prolongó hasta la 57ª Sesión Ordinaria que concluyó la mañana del día viernes 23 de febrero de 2024. Al respecto, en la Sesión de referencia de forma ilegal se declaró aprobado el Proyecto de Ley en cuestión y se decretó su remisión a la Cámara de Senadores; El proyecto de ley de referencia no alcanzó la mayoría absoluta de votos requerida para ser aprobado de conformidad con el artículo 163 4) de la Constitución Política del Estado y Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados conforme se detalla a continuación: La Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Sra. Verónica Chalco Tapia, tras más de cinco horas de debate, sometió a votación electrónica el Proyecto Ley N° 079/2023-2024, concluida la votación dictaminó el siguiente resultado: 51 votos a favor de la aprobación del proyecto de ley y 40 en contra, quedando indiscutiblemente claro que no existía la mayoría absoluta de 59 votos de los 116 diputados presentes en Sala necesaria para la aprobación del Proyecto de Ley de referencia según disponen los artículos 163 4) de la Constitución Política del Estado y 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; Respecto al conteo y dictamen de votos, la Constitución Política del Estado, en el numeral 4) del Artículo 163 textualmente dispone: "Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. **Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes**". Esta disposición es recogida por el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, mismo que textualmente expresa: "Toda materia que se discuta en la Cámara **se decidirá por mayoría absoluta de votos**, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el presente Reglamento, disponga de otra manera." En este sentido, corresponde recordar que, a fin de no dejar duda alguna respecto al número de votos que constituye mayoría absoluta, el Reglamento General de la Cámara de Diputados lleva anexada una Tabla de Votaciones que señala con total exactitud el número de votos que se requiere para dictaminar que se ha alcanzado la mayoría absoluta o los dos tercios correspondientemente, en función a la cantidad de diputados en Sala a partir de la conformación del quórum mínimo para la instalación de la sesión. En ese sentido, por imperio del Reglamento General de la Cámara de Diputados, pero también en concordancia con las más básicas matemáticas, la mayoría absoluta de 116 diputados, que era el número de diputados presentes en sala al momento de la votación de conformidad con las verificaciones de quorum y la propia lista de votación, es de 59 votos. En este sentido, no existe criterio razonable ni mucho menos legal por el cual se pueda afirmar que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 habría quedado aprobado en grande si tan solo alcanzó el número de 51 votos favorables; Corresponde enfatizar que, para establecer la mayoría de votos en las decisiones de la Cámara de Diputados, se considera el Artículo 115 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, mismo que textualmente señala: "**ARTÍCULO 115º (Tabla de Votaciones), La Secretaria o Secretario encargada o encargado de registrar el resultado de las votaciones, deberán llevar una tabla secuencial y computada que le permita en forma inmediata, establecer la mayoría absoluta a los dos tercios de votos, en función del número de Diputadas o Diputados asistentes.**" Al respecto dicha tabla se adjunta al Reglamento General de la Cámara de Diputados y forma parte indivisible del mismo, extremo que permite de forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o los dos tercios de votos, en función del número de diputadas o diputados asistentes. Así mismo, el tratamiento de las Leyes al interior de la Cámara de Diputados, así como toda materia que se discuta en la misma, por imperio de Artículo 105 se decide por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el Reglamento lo dispongan de otra manera; Sin perjuicio de lo previamente señalado y a pesar de tener plena conciencia de la ilegalidad cometida en el dictamen del voto, la Presidenta en ejercicio, forzó al seguir adelante con la aprobación del proyecto Ley en su estación en detalle. Sin embargo, en esta segunda votación, no solo se ratificó la falta de votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, sino que se observaron nuevas irregularidades. En esta votación, el resultado fue de un supuesto empate de 51 votos a favor de la



aprobación del proyecto de ley y 51 votos en contra, por lo que en esta segunda votación se cometió una segunda irregularidad al permitir a la Presidenta votar por segunda vez, so pena de aplicar el voto dirimidor de presidencia, a pesar de haberse constatado visiblemente que la Presidenta ya había ejercido su voto en conjunto con el resto de los diputados. No obstante, incluso con el doble voto de la Presidenta en ejercicio, no se alcanzaron los 59 votos que corresponden a la mayoría absoluta, ratificándose el rechazo de proyecto de ley de referencia; En este sentido, corresponde señalar que el voto de dirimidor, también conocido como voto de calidad o voto de desempate, es un elemento crucial en los sistemas parlamentarios donde se requiere mayoría absoluta para la toma de decisiones. En el contexto de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, como en muchos otros cuerpos legislativos, este voto adquiere una importancia significativa cuando se presenta un empate en una votación, pero sin vulnerar la necesidad de obtención de la mayoría absoluta para aprobar en este caso un Proyecto de Ley. Durante la 57° Sesión Ordinaria, este voto permitió a la Presidenta en ejercicio romper el empate, sin embargo, no le otorgó una mayoría absoluta por sí solo, su función es crucial para avanzar en la agenda legislativa y evitar el estancamiento en el proceso de toma de decisiones, pero prevaleciendo el artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; Finalmente, ante las evidentes irregularidades que se venían cometiendo en el cómputo de los Votos, los diputados presentes en sala que nos decantamos por la opción de Rechazo al Proyecto Ley puesto en consideración, se procedió a realizar una verificación nominal de votación, producto de lo cual se verificó que 56 diputados en total habrían optado por el voto de rechazo, extremo que se puede verificar en la planilla de control firmada que se adjunta a la presente. Así también corresponde señalar que fue tan evidente la falta de votos para la mayoría absoluta que, ni siquiera los 52 votos dictaminados para el rechazo hacían mayoría absoluta de una cifra de 105 participantes que figuraba en las pantallas del conteo, toda vez, que, si fuera ese el caso, se necesitaba 53 votos para tener la mayoría simple, extremo que no guarda relación con el número de 116 diputados que estaban presentes; Es por todo lo expresado, en cumplimiento del principio constitucional del Debido Proceso y el procedimiento legislativo estipulado en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, en mi calidad de Secretaria del Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, solicité durante la sesión de la Comisión la modificación al informe puesto en consideración con el siguiente texto: Recomendación: Por lo previamente mencionado, se recomienda la devolución a la Cámara de Diputados el Proyecto Ley N° 079/2023-2024 C.D. "Que Aprueba la Adenda N° 1 al contrato de préstamo CFA 9545, para Financiar el Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2b Confital - Bombeo" toda vez, que no se tiene certeza legal respecto al procedimiento realizado por la Cámara de Diputados para su aprobación y se corre el riesgo de que el mismo esté viciado de nulidad"; Sin embargo, a pesar de que todos los miembros presentes tuvieron conocimiento pleno de lo acontecido en la Cámara de Diputado, se aprobó el informe en cuestión con dos votos de tres, y en consecuencia, se recomendó sin sustento técnico y legal el tratamiento del proyecto Ley mencionado en Pleno de la Cámara de Senadores; Es por todo lo expuesto, que solicito que se lea esta nota en la Sesión para hacer constar la posición de Comunidad Ciudadana al respecto y se ponga en consideración la modificación propuesta."

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, no voy a volver a repetir el tema de lo que ya ha mencionado la Senadora Andrea Barrientos, pero creo que se puede nomás ver observaciones que no son de temas administrativos solamente colegas, ¿no?, es un tema de posible incumplimiento de la aprobación de una ley en la Cámara de Diputados, incumplimiento de la Constitución Política del Estado, porque ahí dice claramente que debería haber sido aprobado este Proyecto de Ley por mayoría absoluta. Entonces yo creo que existe nomás observaciones fuertes suficientes para que este informe pueda ser No aprobado en este Pleno y más bien devuelto a la Comisión para que con esta remisión la Comisión de Constitución vuelva a barajar los argumentos presentados por la Senadora Barrientos, vuelvan a ver que no es una falla administrativa sino una probable incumplimiento de la Constitución Política del Estado, que es un proceso penal colegas, entonces nos ponemos en riesgo tanto la Comisión como todo el Pleno si dejamos así nomás pasar -digamos- este tema, no somos la entidad que va a juzgar ni que va a sacar sentencia; no nos corresponde, pero yo creo que por lo menos se debería identificar con mayor claridad estas seis denuncias que acompaña el informe cuando nos leyó aquí el Secretario Técnico en esa lógica eso le pediría Presidente y sinceramente



agradecerle profundamente la amplitud que se tuvo para poder volver a pensarlo una vez más este tema, ya que nos involucra tanto a la Directiva como a cada miembro de esta Cámara de Senadores. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, gracias. Primero desearía dejar constancia mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, por el Departamento de La Paz.

Por otro lado, quisiera apoyar la Moción de mi colega Daly Santa María y en tercer lugar Presidente, le quiero pedir permiso, porque tengo una reunión agendada hace un buen tiempo con las víctimas de Senkata y Sacaba y quisiera poder le hemos mandado una carta.

Sen. Presidente: En 10 minutos.

Sen.^a Requena: En diez minutos poder salir ¿dice Usted?, era a las tres mi reunión y tengo otra a las cuatro y otra a las cinco, cinco minutos okay, voy a quedarme todo lo que pueda. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, la solicitud de la Comisión es que se devuelva ¿no?

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la devolución del Informe de la Comisión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

-Asume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario: De 24 presentes, 18 votos a favor. Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la devolución del Informe a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Resolución Camaral, por la cual conmina al Fiscal General del Estado que en cumplimiento al mandato constitucional y lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, asuma posición de garante realizando acciones penales debido a los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Vocales de la Sala Constitucional de Pando.

Sen Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

VISTOS:

Los antecedentes de la Acción Popular presentada por la accionante YENI DURI BAUTISTA en contra de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Expediente: NUREJ:9032903), la Resolución de AP N° 004/2024 dictada por la sala Constitucional de Pando, lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 027 – Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley N° 254 – Código Procesal Constitucional, los Precedentes Constitucionales aplicables al presente caso, y todo cuanto convino ver, y;

CONSIDERANDO I:

Que, la Acción Popular planteada en fecha 17 de abril de 2024, alega que la Ley N° 1549 “Ley Transitoria para Garantizar las Elecciones Judiciales 2024” vulnera el derecho a la igualdad de las mujeres de Pando, para ACCEDER A LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, bajo los argumentos de que el derecho a la igualdad alcanza la categoría de un derecho colectivo cuando se discrimina a un grupo de personas afectados por una misma causa. Incluso derechos subjetivos por estar relacionados o vinculados con los derechos expresamente referidos por el art. 135 de la CPE o con los implícitos referidos por la cláusula abierta contenida en la misma norma constitucional en virtud al principio de interrelación de los derechos fundamentales contenido en el art. 13, I de la CPE.

Que, la Sala Constitucional de Pando, mediante Auto de fecha 18 de abril de 2024, sin mayor ahondamiento en la fundamentación jurídico – constitucional que funde su procedencia, resuelve ADMITIR la Acción Popular. Asimismo, resuelve OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR disponiendo la paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen, de la Convocatoria de Preselección de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta que se resuelva la referida acción tutelar.

Que, la Sala Constitucional de Pando en audiencia de fecha 30 de abril de 2024, resolvió conceder tutela desvirtuando la naturaleza jurídica de la Acción Popular, resolviendo ANULAR TODO EL PROCESO DE PRESELECCIÓN, dictaminando además la INAPLICABILIDAD DE LA LEY N° 1549, ordenando realizar un nuevo proceso de preselección para las elecciones judiciales.

CONSIDERANDO II:

Que, respecto a los presupuestos para la procedencia de la Acción Popular en el presente caso, es menester tomar en cuenta que, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1925/2012, ha establecido que, de acuerdo a la previsión constitucional establecida en el artículo 202.1 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conocerá y resolverá en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; norma concordante con el artículo 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bajo este razonamiento, se infiere que la acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el artículo 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos establecidos para ese fin. Por su parte, el artículo 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de la inconstitucionalidad, siendo esta la declaratoria de inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo el mismo efecto erga omnes; es decir surte plenos efectos respecto a todos. Teniéndose en consecuencia, que la Acción Popular no era el recurso constitucional idóneo para paralizar el proceso de preselección, así como que, también los vocales de la Sala Constitucional no tenían competencia para resolver la inaplicabilidad de la Ley N° 1549, siendo esta una atribución exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Que, respecto a los presupuesto o requisitos para conceder medidas cautelares que *constituyen determinaciones anticipadas para garantizar los efectos de una eventual tutela constitucional, las mismas se*



rigen **por los principios de excepcionalidad e inminencia de daño**, de acuerdo a los razonamientos expresados en fa SC 0664/2010-R de 19 de julio, que citando a su similar SC 1 213/2004 R de 30 de julio, señala **que el accionante de manera debidamente fundamentada, debe precisar** por lo menos los siguientes aspectos; "b) **El daño o perjuicio irreparable** que podría producirse de no adoptarse las medidas; c) **La vinculación del hecho** y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que denuncia como vulnerados"; sin embargo, en el caso particular no se cumplió con la justificación sobre la concurrencia de aquellos presupuestos; por consiguiente, no correspondía dar lugar a lo solicitado".

Que, con relación al principio democrático, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 034/2020 ha establecido que, con relación al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, determina claramente que se prohíbe a cualquier otra voluntad con menor entidad, entorpecer, corromper, envilecer o transgredir la voluntad popular o cualquier medida que mutile o tienda a hacerlo, del derecho al voto activo, de tal modo que ni la actividad legislativa, ejecutiva o electoral, pueden limitar el acto electoral que materialice la voluntad popular; emergiendo en sentido contrario, la obligación de respeto absoluto a la voluntad popular en todas las etapas del proceso de preselección y elección de rnasistradas y magistradas.

Que, respecto al principio de reserva legal, la SCP 0326/2019-S2 señala que las restricciones a los derechos: "sólo podrán ser regulados por una ley (. . .) no ser discriminatorias, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue. Efectivamente dichas condiciones forman parte del test de proporcionalidad que, en el marco del art. 32 de la CADH, fue desarrollado por la CIDH, con la finalidad de evaluar si una determinada restricción o limitación de derechos es legítima, test que contiene (...) los siguientes elementos: (...) 3) las restricciones deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo".

Que, el principio de proporcionalidad de acuerdo a la SCP 2299/2012 (citado por la SCP 0326/2019 S2): "se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por la cual una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y sólo en la medida necesaria". "este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales (...) y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, (...), con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. por lo cual, la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad (...): i) si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; ii) si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si, acaso, existen otras medidas menos graves (...); y, iii) analizar la proporcionalidad (...) que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

CONSIDERANDO III:

Que, la Constitución Política del Estado, establece; "Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Artículo 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Artículo 140. I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. Artículo 225. I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa



y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y Jerarquía”.

Que, el Código Penal Boliviano, establece en el Artículo 153. (RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES), que: “La servidora, servidor, empleada o empleado público que dicte resoluciones u órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado, Bloque de Constitucionalidad o de una Ley concreta, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, generando daño económico al Estado o afectando sus intereses, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años e inhabilitación”.

Que, la citada ley en el Artículo 173. (PREVARICATO DE JUEZ O FISCAL). Modificado por la Ley N° 1390; de fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y modificada por la Ley N° 1443, establece “La jueza o juez que, en el ejercicio de sus funciones, dicte resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la Ley, aplicables al caso concreto, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan, en la sustanciación de una causa, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos cincuenta y un (251) a cuatrocientos (400) días e inhabilitación”.

Que, el Artículo 163. (USURPACIÓN DE FUNCIONES), establece que “I. Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años y, en su caso, inhabilitación, la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas: 1. Ejercza funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente o sin haber cumplido los requisitos legalmente exigidos; 2. Ejercza funciones públicas después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo público o, después de habérsele comunicado oficialmente de la resolución que dispone su cesantía o suspensión, continúe ejerciéndolo en todo o en parte; 3. Ejercza ilegalmente funciones correspondientes a otro cargo siendo servidora o servidor público; o, 4. Usurpe la calidad de servidora o servidor público.

II. La sanción prevista en el Parágrafo precedente será agravada a privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años y, en su caso, reparación económica, cuando: 1. Se usurpe funciones jurisdiccionales, fiscales, policiales, públicas aduaneras, auxiliares de la función pública aduanera, de control aduanero o impositivas; o, 2. Se obtenga dinero o cualquier otra ventaja ilegítima como producto de la usurpación.”

Que, el artículo 12 de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que; “El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 1. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes”.

Que, La Corte Constitucional de la República de Colombia, mediante Sentencia C - 1184/08 de 3 de diciembre de 2008, ha establecido con relación a la POSICIÓN DE GARANTE: “Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Se aparta de la misma quien estando obligado incumple ese deber, haciendo surgir un evento lesivo que podía haber impedido. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas”.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34, 163 y 165 de su Reglamento General;



RESUELVE:

ÚNICO. CONMINAR al **FISCAL GENERAL DEL ESTADO**, que en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el Artículo 225. I de la Constitución Política del Estado y lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo deber es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitucional; **asuma la POSICIÓN DE GARANTE realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Vocales de la Sala Constitucional de Pando** en relación a lo obrado dentro la ACCIÓN POPULAR NUREJ:9032903 interpuesta en contra de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional, resuelta mediante Resolución de AP N° 004/2024 de fecha 30 de abril de 2024.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral, remítase a la Fiscalía General del Estado.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que resuelve conminar al Fiscal General del Estado que asuma la posición de garante, realizando las acciones de persecución penal de vida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Vocales de la Sala Constitucional de Pando.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo".

Sen Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, según la Resolución Administrativa N° 962/2011, donde la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, funciono desde el 14 de mayo de 1946 con el nivel inicial y Primario, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades, la gestión 2011 funciona con los Niveles Inicial y Primario.

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE para los Niveles Inicial y Primario, cuenta con Código SIE de la Unidad Educativa N° 60620025 y Código de Edificio Escolar N° 60620021, dependencia fiscal o estatal, supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, Ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Los Andes, Tercera Sección (Batallas), Canton Kerani, Localidad Kerani, perteneciente al Nucleo Kerani, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Batallas.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo**, de la provincia Los Andes, tercera sección (Batallas), del Departamento de La Paz, conmemorando sus cincuenta años de fundación, a realizarse el 14 de mayo del presente año, por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación de manera integral en favor del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "República de Venezuela".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa "República de Venezuela", fue fundada el 25 de marzo de 1974, en el Municipio de Monteagudo, por autoridades distritales y escolares, que ordenaron el desdoblamiento de la Escuela Bernardo Monteagudo, dando paso a la creación del nuevo centro educativo, denominado provisionalmente Bernardo Monteagudo "B".

Que, posteriormente, por disposición libre del pueblo y sus autoridades, un consejo de maestros determinó nominarla Escuela Mixta República de Venezuela, en atención a los lazos fraternales que unen a los países bolivarianos y el Sr. Felipe Zárate Alonzo, alcalde de Monteagudo de ese entonces, tramitó y obtuvo la Resolución Ministerial para la oficialización de dicho nombre.

Que, la Escuela Mixta República de Venezuela conto con tres niveles, hasta el sexto de secundaria, dando lugar en su oportunidad a la graduación de bachilleres en Humanidades y actualmente es una unidad educativa que cuenta con los niveles de nivel inicial y primario.

Que, la Unidad Educativa República de Venezuela pertenece al área curricular de educación formal de dependencia fiscal o estatal y cuenta con un certificado de registro de unidad educativa, otorgado por el Ministerio de Educación, Culturas y Deportes, con Código SIE de Unidad Educativa 80440063 y Código SIE de Edificio Escolar 80440058.

Que, la Unidad Educativa “República de Venezuela” cumplirá cincuenta años de vida al servicio de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la población de Monteagudo, como también de la provincia, como de provincias aledañas, realizando su trabajo educativo desarrollando un aprendizaje de calidad a través de una participación activa, creativa e innovadora.

Que, la Unidad Educativa República de Venezuela, es un Centro Educativo que ofrece a niñas, niños y jóvenes, una educación Inicial en Familia Comunitaria y Primaria Comunitaria Vocacional y la formación básica con orientación comunitaria vocacional, trabajando los saberes y conocimientos desde las experiencias cotidianas vividas de las y los estudiantes según su contexto territorial, natural, social y cultural donde exploran y experimentan sus potencialidades creativas y productivas en relación a las características de su región, las políticas estatales de soberanía alimentaria, la transformación de la matriz productiva con sentido comunitario, en articulación con las ciencias, las culturas, las artes, la naturaleza y el trabajo.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa República de Venezuela**, del distrito educativo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus cincuenta años de fundación y por su invaluable aporte al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Grupo Musical Folklórico “Los Awatiñas”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, el párrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) "responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."; asimismo, el párrafo III del artículo 99, determina al folklore como patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. Siendo este patrimonio parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional.

Que, el grupo musical folklórico Los Awatiñas fue fundado el 15 de mayo de 1974 por Mario Conde y Miguel Conde, originarios de Tiwanaku de Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, donde comenzaron a los 8 años de edad en el arte, siendo influenciados por las fiestas de Tiwanaku, Guaqui recibiendo esa sabiduría musical, milenaria, ancestral y la historia de los abuelos.

Que, el grupo musical folklórico Los Awatiñas, comenzó a principios de los setentas tocando en las típicas esquinas de los barrios, después del trabajo a horas 10:30 p.m. hasta la media noche, para poder comprar los primeros instrumentos musicales.

Que, el grupo musical folklórico Los Awatiñas, consagró la riqueza musical por su amplia trayectoria, meritoria y notable representación de la cultura boliviana en el contexto nacional e internacional, llevando la cultura de esta gran civilización de los aymaras como una expresión de hermanamiento en el ámbito mundial.

Que, el grupo musical folklórico Los Awatiñas, se constituyó en los últimos 50 años en embajador de la música boliviana, por su extraordinaria contribución al acervo cultural boliviano.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Grupo Musical Folklórico Los Awatiñas**, por sus cincuenta años de aniversario, promoviendo la práctica del arte musical a muchas generaciones y por su amplia trayectoria nacional y notable representación de la cultura y música boliviana, difundiendo nuestro acervo cultural a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "24 de Julio".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 80, en su párrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida (...) II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado"*,

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

"Que, la "Unidad Educativa 24 de JULIO" dependiente del distrito educativo de CARACOLLO, del departamento de Oruro, empezó con su funcionamiento en 1973, creándose como núcleo escolar, inaugurándose con 101 estudiantes, dicho establecimiento escolar se Modificó con relación a su capacidad de albergue a estudiantes, albergando a 204 estudiantes para la gestión escolar de 2000, siendo el servicio educativo, desde Primero a Octavo, con este elemento, se crea el nivel intermedio.

Que, en atención al aniversario de dicha Unidad Educativa y en mérito de su funcionalidad, es merecedora de un justo y merecido homenaje, por su invalorable apoyo y compromiso con la educación y por sus setenta (70) aniversario de vida institucional, otorgando educación inclusiva de calidad y excelencia a la niñez y adolescencia de Caracollo", del Departamento de Oruro.

Que, la Unidad Educativa 24 de JULIO con el Certificado de Registro de Unidad Educativa "Código SIE unidad educativa N° 71230017" y "Código SIE de edificio escolar N° 71230017" otorgado por el Ministerio de Educación el 25 de Agosto de 2018, tiene un largo recorrido de funcionalidad y servicio, a cuyo mérito, ha recibido diferentes condecoraciones por parte de Caracollo.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.



DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa 24 de Julio**, en conmemoración a sus setenta (70) años de fundación, a celebrarse el 15 de mayo de la presente gestión, por su invaluable aporte a la formación escolar de las y los niños y adolescentes, del núcleo educativo de Caracollo del departamento de Oruro.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General, se concede el uso de la palabra a las senadoras o senadores peticionarios para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización. Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, bien, para nosotros peticionantes de este PIO es bastante importante que el Ministro pueda presentarse a responder ciertas cuestionantes que lamentablemente, pese a ver una normativa en la que indica que debe exponer estos datos tan importantes para la economía de Bolivia no se ha realizado así; en cuanto necesitamos saber de aquellos datos certificados de las reservas de hidrocarburos que existen al momento en nuestro país. Es por esa la razón que nosotros hemos realizado esta Petición de Informe y le rogamos por favor que se dé curso. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los siete días siguientes.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, o había solicitado que se dé lectura a la carta del Diputado Venegas y quedamos en que se iba a leer en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: El documento es privado.

Sen.^a Requena: ¿Privado?, Presidente ahora no tiene mucho sentido discutir, porque yo tengo una copia que está dirigida a Usted ¿no?, pero como Presidente del Senado.

Sen. Presidente: No sé si damos lectura es bastante largo, pero según el Diputado es una observación muy personal, no es para el Pleno.



Sen.ª Requena: Yo sé que él tenía interés en que se lea también Presidente. No lo estoy haciendo de mutuo propio, solamente.

Sen. Presidente: Repartimos la copia o damos lectura.

Sen.ª Requena: Puede repartir la copia, pero que quede claro en actas que esa carta ha llegado y que se refiere a los contratos mineros y que es una objeción a su tratamiento. Que les reparta, de acuerdo, pero que quede en Acta Presidente, quedó recibida la carta.

Sen. Presidente: Sí, de acuerdo, que les reparta, por favor.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, quiero hacer conocer mi preocupación tenemos un Proyecto de Ley de pasaje Gandarillas que ha sido aprobado por la Comisión correspondiente, pero tiene observaciones, lo que me preocupa Presidente que no dan los tiempos, estamos a unos cuantos días para el aniversario del Departamento de Chuquisaca y no tenemos ninguna ley, está ley se está aprobando, pero con observaciones y tiene que devolverse de forma urgente a la Cámara de Diputados, así que le voy a reiterar Presidente a Usted y a la Directiva que la próxima Sesión se pueda aprobar, por favor, con urgencia esta ley que ya tiene informe de Comisión y todo Presidente, Pasaje Gandarillas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidente, quiero aprovechar el final de esta Sesión para socializar, tal vez un acto heroico de un boliviano de oro que se ha atrevido ya hace bastante tiempo, se ha atrevido a hacer prevalecer nuestra cultura Presidente.

Presidente, hace un tiempo atrás un boliviano de oro se ha atrevido a defender lo nuestro, defender una de nuestras danzas que está haciendo plagiada por uno de los países vecinos que lamentablemente esto nos está llevando a una situación compleja. Ha sido muy bien recibido en los medios, en las redes sociales y demás; en cuanto a la defensa de nuestra danza de los caporales, es en tanto que quiero no solamente anunciar, sino pedir que por favor se pueda realizar el tratamiento de los proyectos de ley que están pendientes, en cuanto a cultura que ya hemos presentado el año pasado que tienen informe positivo de la Comisión, socializado con todos los sectores necesarios y que están a la espera del favor de esta Sala para su aprobación y su pronta promulgación, si Dios así lo quiere, y con esto ayudar no solamente a este boliviano de oro, sino a todos los sectores que hacen la protección y la defensa de nuestra riqueza cultural. Gracias, Presidente por la atención y espero que se dé pronto.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a la Comisión, por favor, pueda aprobar para tratar la siguiente Sesión, Comisión correspondiente. Gracias. Ahora sí pueden ir tranquilos.

Al haber agotado el Orden del Día damos por concluida a la Sesión de hoy.

Senador Secretario sírvase dar lectura el Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Décima Octava Sesión Ordinaria; viernes 10 de mayo; Orden del Día; Sesión de Comisiones, La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Gracias. Ahora sí pueden ir tranquilos.

Concluye la Sesión a horas: 15:31



121ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 15 de mayo de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
 Sen. Julio Diego Romaña Galindo
 Sen.^a Lindaure Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Alagarnaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Flores Velásquez Soledad, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Escobar Velasco Lucy Sara, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Paxi de Suño Paula, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaure, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Senadora Roxana Nacif Barboza, en este punto quiero aclarar hermano Presidente la Senadora Maria Roxana Nacif Barboza ha solicitado licencia pero de acuerdo su anterior Sesión entre el 8 y el 9 ya había solicitado licencia de acuerdo al artículo 27 hermano Presidente en este caso ella tendría nomás que estar presente en esta Sesión, si la Sala Plena autoriza que debe haber licencia para la Senadora estaríamos dando la licencia hermano Presidente. Ya tuvo la licencia en el mes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Presidente, buen día a todos los colegas.

Presidente, creo que está algo ahí mal con nuestro Reglamento de licencias, cuando son viajes oficiales se va a trabajar y no se debería pedir licencia, no dice los viajes oficiales son trabajos que se hacen en el exterior, entonces no puede ser válido como licencia, tendría que cambiarse eso Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Mire con acuerdo exactamente, hace tiempo que tenemos que arreglar ese tema del Reglamento, que en esta presente Gestión se ha hecho más crítico, porque antes había la posibilidad siempre se tomaron esas licencias como otro tipo de licencias, no como el artículo 27; ahora en la presente Gestión ese tema se ha vuelto absolutamente crítico. No sé de dónde se han sacado y rebuscado esa situación de que hay una sola forma de pedir licencia, así sea viaje oficial, no puede ser, el viaje oficial es un viaje que viene con una invitación, que tiene un convite, que tiene un sentido tiene un objetivo se hace un trabajo, se está trabajando. Entonces, aunque no sé trabaje dentro del Hemiciclo se está trabajando para el país a través de ese viaje, no es posible que nos reduzcan a eso.

Disculpeme y yo no sé el Secretario, ya yo se lo he dicho muchas veces, he hecho cartas y vuelve a reincidir en la misma situación, porque yo estado también como Senadora 5 años antes, nunca los viajes oficiales

eran tomados como el artículo 27 ni ahora en la presente Gestión, hasta este momento creo que es algo que se debe regular, se debe ver porque da la coincidencia que Usted tiene que hacer un viaje, pero ese viaje es de representación. Estamos representando el país, vamos a trabajar, no vamos a pasear, entonces, por favor, considerémoslo el tema porque creo que nos está trayendo demasiados inconvenientes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

Mientras exista este Reglamento, así como ésta se tiene que cumplir y por otro lado no se olvide Usted que todos nuestros actos van a ser sometidos a fiscalización de parte de la Contraloría, cualquier inasistencia que se hubiera dado y que no esté dentro del marco del Reglamento, indudablemente el día de mañana pueden devolver el salario de ese día. Entonces colegas yo creo que en este tema, no es un tema de capricho del Senador Presidente, ni del Secretario, pero el Reglamento sé que está mal estoy de acuerdo, pero no hemos tenido la capacidad de presentar alternativas de Reglamento y ya ahora la Vicepresidenta Segunda, la Senadora Santa María, ha presentado yo he hecho mis observaciones el momento que se aplique se aprueba el nuevo Reglamento podemos cambiar las cosas, hoy por hoy Senador Presidente Usted tiene obligación de hacer cumplir el Reglamento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Bien gracias, no quería chipar, pero amerita aclarar las cosas, claras.

A ver, una cosa es una Comisión a otro país, entonces si es necesario hoy en esta Asamblea al final de la hora nos implica formarse una comisión, no sé qué, la verdad que hay corregir las cosas, pues no lo podemos equivocarnos también digamos, cuidado que tengamos problemas posteriores también, entonces para eso es bueno corregir, sí estamos aquí nosotros, los dos están de acuerdo las tres diferentes Bancadas, entonces amerita formar una comisión y corregir o ampliar, corregir no sé qué, pues entonces que se trabaje en ese paso, para no chiparse.

Yo estoy hablando de los senadores o de las senadoras las veces piden licencia entonces, eso estoy pidiendo, no está en otro país, está es su Departamento, no sé dónde, entonces a eso yo voy ¿no? Entonces hay veces a nosotros, igual mismo Senado perjudica pues no, en vez de que avancemos tengo muchos temas estamos ahí debatiendo ese tema todavía.

Entonces si hay esa participación, consciente, honesta, no puede pasar esa situación, todos podemos estar aquí presentes sin buscar pretextos, ni argumentos cosa que no es así, ¿no? Entonces tiene que haber responsabilidad aquí por la participación, hemos tomado un juramento cumplir y hacer cumplir, cumplamos pues nuestro trabajo, así no vamos a tener problema así nadie va a hablar mal, entonces con la participación con el trabajo, estamos cumpliendo de acuerdo a sus convocatorias, considero esto si tiene una licencia que no era exterior, yo creo como dicen ahorita que no tenemos un Reglamento que nos respalda tiene que cumplirse nomás pues, para no tener problemas posteriores, puede ser que la Senadora puede tener problema o puede tener el Directorio el Presidente, es complicada esta situación también. Entonces para eso hay que nomás agarrarse de nuestro Reglamento y continuar nada más quiero decirles, pero hagámoslo, pero si queremos algo modifiquémoslo, no nos sentemos nomás que se forme una comisión que se trabaje y se aprueba y listo posteriormente podemos hablar otros temas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente. Buenos días. Un saludo cordial a su persona, por su intermedio a todos los senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.



Sen. Paz: Presidente, no estoy entendiendo el debate, unas son de un tipo de licencias de orden personal y otras de orden de trabajo, Usted acaba de viajar al exterior, pero no fue con una licencia de orden personal de trabajo, asumía que eso está claro, no sé cuál es el debate o hay alguna confusión en la aplicación de la norma es otra cosa; porque de orden personal tenemos, tengo entendido dos licencias, ya sea por enfermedad o algún otro caso, pero después las licencias por trabajo eso está garantizado y reglamentado, no será de lo flexible que pensamos, pero ya está dado. Cuántos han viajado durante 4 años al exterior. Eso se asimila la licencia personal, no, no estoy entendiendo el debate. Creo que está bastante claro, solo que hay que generar una visión flexible de la aplicación de la norma, para eso es el Reglamento. Gracias.

Sen. Presidente: Sí aquí la confusión es que por el mismo artículo pedir licencia cada semana no es correcto. Eso hay que modificar, se pide licencia para viajes al exterior, misión o comisión.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Bien, yo representé a Bolivia en un viaje en el exterior que incluso fue el Vocero Presidencial era una Comisión de senadores en Chile, a mí no me querían hacer valer mi licencia, porque me decían que tenían que hacerla por el artículo 27, hasta a Usted lo he llamado Presidente esa vez, porque me hicieron pasar un momento que yo no podía, estaba en una reunión con el Canciller en Chile, no podía atender la reunión porque estaba atendiendo este tema que no me otorgaban en la licencia, que ya me la habían otorgado. Me la habían dado la licencia aquí para hacer ese viaje, como le digo era una comitiva y allá resultó, que luego la Secretaría definió que no existía ese tipo de licencia por Comisión por viaje y que me la tenían que dar solo por el artículo 27 y que me la negaban.

Entonces no es correcto, existen esas cosas, no estamos discutiendo cosas que no son contradictorias la contradicción está en la forma del otorgamiento de las licencias. Yo esa vez hice cartas, hice una representación, porque de verdad pasé malos momentos, uno está ocupado con otro tema y se tiene que ocupar todavía de desenredar esto y no me parece correcto, porque por ejemplo el Senador Paz ha dejado claro y es así como siempre se actuó; la licencia por viajes en Comisión es otra cosa, la licencia por el artículo 27 es otra cosa tiene otro sentido, pero aquí la confunden, la usan para lo mismo, el artículo 27 lo usan para viaje al exterior, porque dicen que no existe otra forma de otorgarlo el viaje exterior que no sea través de ese artículo.

Entonces pues no estoy entendiendo el tema y desde esa vez no sé desenreda, porque a pesar de las cartas que envié de toda la representación, que se preocuparan no solo por mí sino por otras personas a las que se le causa el mismo problema, tengo entendido por lo que escuché la anterior Sesión la Senadora Nacif, ella estaba en un viaje ahora pide la licencia y se las mezclan las dos, entonces tengo entendido que es la misma situación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente.

Creo que está claro y el Reglamento no es confuso al respecto ¿no?, lo que sí se diferencia es en los viajes al exterior si son en Comisión designados por la Cámara de Senadores, porque hay otros colegas senadores que viajan a invitaciones personales que les llegan y eso no está designado por la Cámara de Senadores, porque ya tienen gastos pagados, le pagan otras entidades, pero que no llegan las invitaciones al Senado; en ese caso, pues se deberá habilitar al suplente o se deberá pedir licencia, habría qué diferenciar esas dos clases de viajes que se han hecho, si es que el Senado, Usted, la Presidencia ha designado en Comisión, hay un artículo del Reglamento donde dice Declarado en Comisión y se lee. Yo cuando estaba de Secretaria, por ejemplo, los viajes decían Declarado en Comisión inclusive cuando tienen su FIC (Foro de Interés Ciudadano) igual se hace como que Declarado en Comisión, porque tienen el FIC en ese día.

Entonces yo creo que no hay confusión, lo que pasa es que no sé si el viaje que ha realizado la Senadora Nacif ha sido declarada en Comisión desde la Cámara de Senadores o tal vez ha sido a una invitación que

han obtenido en forma personal y tal vez por eso ella ha pedido licencia avalándose en ese artículo; yo creo que esa es la confusión que habría que aclarar, por lo demás, creo que todo está claro Presidente, yo pido, por favor, prosigamos con la presente Sesión.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe Quórum Reglamentario en senadores, pero no existe Quórum en Directiva.

Sen. Presidente: Se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario: Llama lista.

Verificación de Quorum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Flores Velásquez Soledad, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Escobar Velasco Lucy Sara, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Paxi de Suño Paula, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín.

Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:05, correspondiente al día miércoles 15 de mayo de 2024.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenos días. A través suyo saludar a todos los assembleístas presentes en esta Sesión. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente un saludo cordial a las colegas y a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rubén Gutiérrez Carrizo Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Maria Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde el 13 hasta 17 de mayo de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz desde el 13 hasta el 17 de mayo de 2024.



El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suxo, desde el 13 hasta el 17 de mayo de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, desde el 13 hasta el 17 de mayo de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, desde el 13 hasta el 17 de mayo de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, habilita su Semana Regional (sin suplente) desde el 13 hasta el 17 de mayo de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Humérez Álvez Eva Luz, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 2. Tema: Salud.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Tema: Inspección de Proyectos- Municipio de Yotala.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita, no dice de acuerdo a qué artículo en este formulario, solamente menciona realización de FIC de fecha de 14 de mayo en la ciudad de Riberalta, pero menciona por 48 horas Presidente, pero no menciona ningún artículo del Reglamento.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores y la solicitud de tolerancia de la Senadora. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Habiéndose vuelto a llamar la lista. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Secretario: Quiero aclarar Presidente, el formulario de la Senadora Nacif, no menciona ningún artículo del Reglamento para pedir su licencia.

Es fácil decir, aprobado, pero el problema es justificar para que les paguen a ustedes el sueldo, ese es el tema para que no tengan problemas más luego también. Rogaría a los técnicos de la Senadora Nacif que presenten de acuerdo al Reglamento que menciona, en ese sentido vamos a regularizar hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, por el Departamento de Tarija.

Referente el tema yo le sugeriría y le aconsejaría al Secretario, si él ve que no corresponde la licencia no debería concederle la licencia ni siquiera ponerlo en consideración del Pleno si no corresponde, directamente rechazar en Primera Secretaría. Esa sería mi sugerencia.



Sen. Presidente: Las licencias ya están aprobadas simplemente solicitan una regularización, meramente trámite solamente.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

Es complicado, porque a veces son muy papistas en la Primera Secretaría y se lo he manifestado a Pedro Benjamín y Pedro Benjamín debería predicar con el ejemplo, es una las personas que también está ausente por tema de salud. Entonces yo creo que debemos ser conscientes que, si cumplimos con el Reglamento de acuerdo a las licencias, hay que otorgarle el Reglamento establece las licencias que tenemos derecho todos los senadores. Si es verdad o es mentira ese otro asunto a debatir, pero yo sugiero que exista nomás una flexibilidad en relación al Reglamento, pero no a posiciones personales en ese sentido.

Sen. Presidente: Solo que en la nota no mencionan ningún artículo, ahí se equivocaron los técnicos, necesitamos que eso regularice no para que no tenga problemas, obviamente.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro, por el Departamento de Potosí.

Porque también la que estamos diciendo de los retrasos o de las licencias, no, tiene que ser lo más bien revisado. A veces felices están en otras cosas y se piden para otras cosas permisos. Pero supuestamente está mal. Si está mal tiene que estar hospitalizado, no puedo estar pidiendo con licencia y después haciendo reuniones en otro lado. Eso está mal y tenemos que tener un autocontrol entre nosotros. Entonces yo creo que nomás el Secretario tiene que revisar con toda seriedad, ¿no? También tenemos nuestro Reglamento y que se cumpla el Reglamento correspondiente y revisaremos y controlaremos. Eso nomás, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, bueno mire creo que el tema es renuente, ¿no? Pero yo veo que hay gente muy controladora, por qué no se dedican a trabajar y no a controlar, cada Senador sabe cómo tiene que ser su Gestión, cada Senador va a rendir al pueblo lo que hizo su Gestión y su acción aquí parece que estamos en un kínder, que no estamos en una Cámara de Senadores, ¿qué es lo que pasa? Pues la responsabilidad es personal el pueblo le va a cobrar a uno, si yo no trabajo en mi región, el pueblo me va a colgar, me lo va a reclamar.

Entonces yo sé discriminar y ustedes también, aquí parece que ni siquiera en la escuela nos controlaban de esa manera, de verdad que ya se han excedido, parece que el sine qua non es el control, no el trabajo, no la calidad del trabajo, uno puede tener calidad de diferente manera, si Usted considera Senador -el que me antecedió en la palabra- que su trabajo estar con su nalga en la silla y que eso le da beneficio, me parece excelente por qué esa es su Gestión, pero nosotros podemos considerar que tenemos acciones en nuestra



región, qué son acciones legislativas, qué son acciones de cara a la población, que estamos haciendo beneficio y que necesitamos hacerlas.

Y no puede ser que nos coarten de esa manera y que consideren que eso no es trabajo, trabajo es en el amplio sentido toda la Gestión que uno hace. Yo respeto a la gente que quiere estar aquí todos los días, así la Sesión sea inofensiva, pero bueno elección y es su decisión y está bien y también respeto a la gente que está haciendo gestión y que su gestión le exige a veces un acto de presencia, entonces creo que todo eso lo tenemos que valorar y yo les digo he estado en anteriores parlamentos y nunca he visto una opresión de esa naturaleza, porque aquí es como que quisieran hacer algo, un sindicato donde tiene que estar o paga 200 de multa o no sé qué, primero consideremos que somos gente responsable y que las cuentas se las tenemos que rendir al pueblo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente.

Lamento mucho esta discusión, yo creo que voy a pedir al Primer Secretario al recibir solicitud de permiso tiene que revisar todos los antecedentes que puede faltar que algún técnico haya obviado algún artículo, decir devolver, aclarar o es que no lo es cierto, a veces debatir aquí estamos perdiendo tiempo.

Referente a la Senadora Suka Nacif aprobé en mi Comisión 4 Foros de Interés Ciudadano que va a desarrollar, creo que en Ciudad de Riberalta y Guayaramerín en esta semana, entonces yo creo que sus técnicos no han sabido especificar porque el permiso de la Senadora, pero yo creo que eso tiene que revisar nuestro Secretario -con todo cariño-, le digo revisar y hacer conocer y para que rectifique, no estar debatiendo aquí y también los permisos tienen que ser reales también, no, no podemos nosotros inventar un permiso que yo estoy enfermo y decir por lo menos una receta médica de un kallawaya, lo que sea, hay que presentar aquí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente. Un saludo a todos los colegas.

Yo quiero recordar a los senadores presentes que existe la Ley N° 1178 y su Subsistema de Administración de Personal, por desgracia la norma nacional nos dice que debemos controlar la asistencia y por eso se les paga, este no es un espacio libre todavía; coincido con la Senadora Rek que algún día llegaremos a que no se controle cuando haya el autocontrol, pero todavía somos una sociedad empírica Senadora, lastimosamente no está si la normativa ¿n?

Entonces recordemos que las normas y las leyes a lo largo de la historia del hombre se han hecho según necesidad, o sea, de lo que fallamos se hace la norma para que evitemos esa falla, es lógico Entonces ese su Subsistema nos dice Presidente que debemos llamar lista y que se debe estar el Senador -con las palabras que no puedo repetir- que dijo la Senadora sentado en su asiento, lastimosamente es así y Presidente si nosotros como Directiva nuevamente recuerdo el rol que jugamos, nosotros damos un permiso incorrecto entra la auditoría. Recordemos que cada año se audita, nos van a repetir el gasto del salario indebido que se le dé a un Senador con un permiso incorrecto.

Y recordarle al Senador Ajpi que no es de una kallawaya lastimosamente, las normas dicen claramente que debe ser por el Seguro al cual estamos por qué pagamos por eso el 10% del salario entonces tiene que ser de la Caja Petrolera, si uno se hace atender en particular existe el trámite administrativo para la homologación del certificado médico del privado en la Caja y luego se lo presenta a la Cámara de Senadores, por lo tanto, no es tan sencillo.

Y quiero también para finalizar, recordar que hemos jurado ante la Constitución y sus leyes y lo único que nos queda pese a que nadie nos agrada, es permanecer en esta Sala cuando nos corresponde Quiero recordar también que los FIC son de programación personal, por qué no lo programan viernes y sábado,

por qué no lo programan domingo y lunes; todos sabemos qué miércoles y jueves probablemente haya Sesión colegas, a mí realmente me parece una irresponsabilidad con el respeto que se merecen programar los días de Sesión, si son de libre programación, no es justificativo, hay senadores, yo tengo un control interno, por ética no digo los nombres, meses no vienen, meses no vienen, yo no dudo que estén haciendo su trabajo, pero vamos jurado aquí cumplir las normas, no estamos en un país desarrollado como en Europa que no hay ni la asistencia, porque existe la ética personal de la asistencia, pero también recordemos que convivimos con la viveza criolla por desgracia.

Entonces no nos queda más que cumplir Presidente, yo le pido, por favor, que solamente se acepte ese permiso en caso se compruebe según Reglamento su justificativo, caso contrario no se lo debe aceptar y ninguno de nosotros debería apoyar lo que no es correcto, porque nosotros somos los que lógicamente ha entrado en una observación de auditoría de la Contraloría, porque recordemos que debemos dar el ejemplo nosotros, cómo le vamos a exigir a un funcionario público que atienda en una ventanilla única de cualquier gobernación y prefecturas si nosotros no venimos a cumplir nuestras horas en nuestro asiento que nos corresponde.

Eso quiero recordar Presidente, para evitar futuros procesos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, en la misma línea de la Senadora Santa María, creo que ese es el análisis correcto y lamento muchísimo que raíz de esta discusión de este permiso de la Senadora Nacif se tenga que querer justificar senadores que prácticamente no asisten a las sesiones cuando el pueblo nos ha elegido para venir precisamente, nos pagan por venir a las sesiones, no nos pagan para estar descansando en casa en algunos casos; algunos lógicamente hacen el trabajo y para eso tenemos una semana regional cada uno de nosotros que debemos programar todas las actividades que podamos realizar.

Y también antes de que la Senadora Santa María mencionaba yo iba a mencionar eso que los FICs no son justificativos para el tema de licencia, así ese sería el caso no correspondería la licencia porque son de libre programación y que cada uno tiene la opción de programar cuando corresponda y no estoy de acuerdo, qué es porque esta Sesión se transmite al pueblo boliviano que tengamos que decir aquí venimos de gana, no, los que venimos y somos puntuales en venir venimos a aprobar normativas, en algunos casos venimos a debatir inclusive, a hacer conocer las posturas teniendo la lógica de qué es lo que llegan a venir aquí entonces qué se cierre la Cámara de Senadores y que cada uno haga su trabajo en su región, seguramente se postulará después para alcalde, se postulará para otras candidaturas, porque hemos visto varias senadoras que piden permiso aquí a título de que están enfermas, sin embargo en sus Tik Tok, después salen entregando cosas en los departamentos, no están enfermas, sino que no les da la gana de venir a este Hemiciclo. Por lo tanto, yo pido a también al Secretario sí corresponde el permiso se lo dé y si no corresponde si es caso por FIC no corresponde a una licencia. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente.

Yo quería sugerirle a su Autoridad, a su Presidencia que inicie la Sesión Presidente, fue convocada a las 09:00 de la mañana mire la hora son las 11:30 y no empezamos, yo sé cada Senador ahora quiere argumentar lo que le parece a su criterio propio, pero es el caso hay un Reglamento en el tema de asistencia de licencias que se haga cumplir, pero iniciemos la Sesión, por favor, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: También agradezco a las senadoras y senadores que han intervenido mejorando el trabajo y del control de asistencia.



Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 15 de mayo; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Ley "De acceso a la información y documentación pública".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador William Torrez Tordoya, presenta el Proyecto de Ley que "Abroga el Decreto Supremo N° 4732".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Ley "Día de la Enfermera y Enfermero Boliviano".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.4 Los senadores Miguel Ángel Rejas Vargas y Roberto Padilla Bedoya, presentan el Proyecto de Ley "Interpretativa de la Ley N° 1549, Ley Transitoria Para Las Elecciones Judiciales 2024 y de Reposición de Plazos".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. A través de su Presidencia a toda la Directiva y a todos los colegas, senadores y senadoras.

Presidente, creo que todos tenemos conocimiento que el proceso de preselección al Órgano Judicial se ha venido paralizando y obstaculizando por diferentes medios, pero al final también en su momento nosotros como Presidente de Comisiones tanto de Constitución y de Justicia hemos remitido nuestros informes al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, dejando en manos de la Asamblea Legislativa, pero tanto es así que el mismo Presidente Nato no ha convocado a ninguna Asamblea para poder definir cuál sería el rumbo de las elecciones al Órgano Judicial.

En ese sentido Presidente nosotros, al menos de los colegas asambleístas hemos podido trabajar en lo que sería en una reglamentación general de la Cámara que quiero solicitar la Dispensación de la Observancia del Reglamento referente al artículo 128 y 129 del citado Reglamento referido a la remisión del Proyecto de Ley a comisiones y emisión de informe correspondiente, en este sentido se procede al tratamiento de la presentación del Proyecto de Ley de Interpretación de la Ley N° 1549 Ley Transitoria para Elecciones Judiciales 2024; en esta ley queremos nosotros hacer que por lo menos se amplíe los plazos y podamos interpretar de mejor manera y podamos tratarlo en esta Sesión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, la Constitución Política del Estado en su artículo 198 párrafo III nos da la Facultad de interpretar la norma, cuál sería la razón de ser de sacar una ley interpretativa de una ley. En todo caso sería pues una ley nueva, pero cuál la razón de ser de sacar una ley nueva Presidente, llegar nuevamente al limbo jurídico, ¿dónde está la Cámara de Diputados? O sea que nosotros vamos a someter nuestro trabajo a que cuando se le ocurra al Presidente de la Cámara de Diputados convoque para analizar nuestro proyecto, vamos a suponer que hoy día con toda la diligencia y toda la buena voluntad aprobemos ese proyecto ahora, va a ir a la Cámara de Diputados y cuándo se va aprobar en la Cámara de Diputados, nunca.

Entonces nosotros nos vamos a volver a cargar el muerto Senador Presidente, aquí no se necesita una ley corta, ni se necesita una ley larga, ni una ley interpretativa Senador Presidente sinceramente que el equipo jurídico del Senado no trabajé de manera más adecuada. Qué es la facultad interpretativa Senador Presidente, quiere decir que Usted esa norma, es decir, la 1549 nosotros como Asamblea podemos interpretarla.

Entonces qué es lo que nosotros necesitamos es sacar una Resolución Interpretativa de la Asamblea, porque la Facultad de interpretación no es de ninguna de las Comisiones es de la Asamblea Senador Presidente; en consecuencia si nosotros tomamos esa decisión de exigir al Vicepresidente que convoque a la Sesión, no para analizar la 073, ni la 075 que estamos viendo que eso no se va a dar, porque el Gobierno tiene una fidelidad pues con los auto prorrogados, entonces para qué poner en todas las cargas en el mismo carro.

Hagamos una solicitud de la Cámara de Senadores que el Presidente cumpla de la Asamblea Legislativa cumpla su obligación de convocar a una Asamblea para considerar la interpretación de la Ley N° 1549 y en esa Resolución como yo he presentado un Proyecto de Resolución Interpretativa al Señor Choquehuanca. También le he presentado al Senador Rejas y también al Senador Padilla, es una resolución interpretativa Senador Presidente, no es una nueva ley, que razón de ser tendría sacar una nueva ley y en esa resolución la Asamblea tiene que decir:

Resuelve: Disponer la reapertura del Proceso de Preselección en el estado en el que se encontraba el día 16 de abril.

Segundo: Ordena a la Comisión de Constitución de Constitución Mixta y a la Comisión de Justicia Plural, reformular el cronograma.



Se acabó, eso es lo que tiene que decir, la Ley N° 1549 está vigente Senador Presidente, porque es una Ley, que no solo nos afecta a nosotros, es una ley para la Asamblea y para el Órgano Legislativo no es que la ley ha dejado de tener vigencia, la Ley ilegalmente ha sido suspendida en su cumplimiento por órdenes de esa Sala Constitucional.

Ahora, nosotros no es que digamos que estamos incumpliendo una Resolución de Tribunal de Garantías, no, lo que nosotros tenemos que decir Senador Presidente ponderar cuál es la Resolución que tiene mayor vigencia, mayor eficacia jurídica, cuál es la resolución que es inamovible, es la Sentencia 070 y la Declaración 049 en lo que toca a las elecciones, solo en lo que toca a las elecciones, entonces en cumplimiento de esas dos disposiciones nosotros tenemos que continuar el proceso, porque ese es el mandato que tenemos por esas dos sentencias y Declaración Constitucional.

Esa es mi opinión Senador Presidente, me opongo a que el Senado haga una nueva ley, llámese interpretativa llámese corta o lo que se llame. Gracias.

Sen. Presidente: Bueno, frente a la ausencia del Presidente Nato de la Asamblea, los presidentes de ambas comisiones presentan esta norma Senadora Silvia y qué pasa si no hay Sesión de la Asamblea este año, ni al año para tratar esa resolución que Usted menciona.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Demandemos pues, mañana yo estoy dispuesta a hacer una Acción de Cumplimiento si ustedes me respaldan en el Senado, le hagamos una Acción de Cumplimiento a David Choquehuanca. A David Choquehuanca dónde se la ha presentado. Bueno lo denunciemos internacionalmente, pero nosotros no podemos cargar las culpas de otros, cómo Usted va a permitir que nosotros hagamos una nueva ley, cuando la ley está vigente; nosotros tenemos que interpretar esa ley, yo sinceramente les digo no, no comprendo cuál es la razón para seguir, parece que nosotros mismos nos ponemos obstáculos en el camino, en este momento internacionalmente y todo el pueblo de Bolivia sabe que aquí quién falla es el Presidente de la Asamblea legislativa, pero si nosotros hacemos esta ley nosotros nos vamos a volver a cargar el muerto Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, yo con mucho respeto a la hermana Senadora Salame mi respeto porque además su experiencia todo, pero los Jefes de Bancadas seguramente ya se han reunido, porque esto no sale de una sola reunión nada más a lo contrario es importante por el país hermanas senadoras, senadores, saben muy bien. Primero apenas entramos de acuerdo en 5 días con el Presidente de la Asamblea David Choquehuanca tanto tardando además con un conflicto, pero lamentablemente ahora nuevamente trunca con las Salas Constitucionales, Amparo aquí, Amparo allá 24 amparos, no próspera las elecciones quieren trancarlo y no dice nada la Asamblea Nato Choquehuanca no dice nada. Y peor, peor todavía sabemos muy bien, peor en la Cámara de Diputados la 073, la 074, la 075 se los han hecho vencer los plazos y no deriva a la Presidencia Nato de la Asamblea Legislativa, qué significa eso, no quieren elecciones judiciales así de clarito es ¿no?

Entonces para no entrar en mucho debate y esta auto convocatoria de las tres fuerzas políticas tiene que prosperar, yo consideraría pediría para no tardar mucho, para no entrar en debate un Cuarto Intermedio de 10 minutos en Sala, 10 minutos no nos va a perjudicar mucho, hablar con Jefes de Bancada y entendernos sobre este tema. Hemos dicho siempre nosotros que no sea al margen de la Constitución Política del Estado, primero aquí como Asamblea nosotros como Cámara alta tenemos que respetar la Carta Magna que es la Constitución Política del Estado no podemos hacer mayor a la Constitución ¿verdad? las normas tienen que respetarse, en esa consideración solicito unos diez minutos de Cuarto Intermedio y posteriormente dar continuidad Hermano Presidente.

Sen. Presidente: Cuarto Intermedio de diez minutos. Ser decreta Cuarto Intermedio de 10 minutos.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Bien se levanta el Cuarto Intermedio y continuamos con la Sesión, estamos en el punto de la solicitud de la Moción de Dispensación, en consideración del Pleno senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del Observancia del Reglamento, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: No existiendo mayoría, queda Rechazada la solicitud de Dispensación de Observancia del Reglamento, por tanto, se decreta su remisión a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, a habiéndose dispuesto que pase a la Comisión el Proyecto de Ley porque se ha rechazado la Dispensación de Trámite, y ya estando aprobado el Orden del Día, Senador Presidente solicitó a Usted que en cumplimiento del Reglamento General se dispense de todo el Reglamento el tratamiento de una Resolución Camaral desde la Cámara de Senadores que estoy proponiendo.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de la Senadora Salame solicito a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento, para la incorporación y posterior tratamiento de la presente Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud de Dispensación de Observancia del Reglamento, y se decreta su consideración de la Resolución Camaral en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta el Proyecto de Resolución Camaral referido a la conformación de la "Comisión Especial de Investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, y su administración".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, por haber realizado servicios meritorios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al Instituto Técnico Superior de Música “Helios” de la Ciudad de La Paz, por sus 38 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al maestro decano en Educación Musical, Prof. Eliodoro Nina Chipana, por su trayectoria musical, impulsando el desarrollo artístico y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Quisa Cruz de Huacullani” de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, por sus 77 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Pública Fiscal “San Juan”, por sus 22 años de creación, a celebrarse el 24 de junio del presente año, destacando su invaluable aporte al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cámara Boliviana de Construcción – CABOCO, por sus 75 años de fundación, a celebrarse el 8 de julio del presente año, por su invaluable aporte y compromiso al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Adventista Harry Pittman”, por sus 59 años, a celebrarse el 24 de mayo del presente.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “John Fitzgerald Kennedy 3”, por su 59 aniversario y su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de la juventud del Departamento de Oruro.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mariscal 27 de Mayo”, por sus 63 años de vida institucional, a celebrarse el 27 de mayo del presente año, destacándose en actividades culturales, académica-educativas de formación y capacitación de niñas y niños.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe de acuerdo a normativa vigente qué infracciones vehiculares de tránsito están sancionadas con el remolque del vehículo; informe cuál es el monto recaudado por concepto del pago realizado para autorización de circulación vehicular con vidrios oscurecidos y polarizados en vehículos de transporte terrestre; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de la Presidencia y a los Ministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural; de Economía y Finanzas Públicas; de Defensa; de Minería y Metalurgia; de Hidrocarburos y Energías; y de Obras Públicas y Servicios y Vivienda, que informen de cuánto fue el total del aporte de capital y los financiamientos del Tesoro General de la Nación, desde su creación hasta la fecha, de las empresas públicas dependientes de sus respectivos ministerios; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe cuáles son las medidas, protocolo y circulares emitidas por la Fiscalía General del Estado, respecto al tratamiento del Ministerio Público en causas que involucren a “Adolescentes en conflicto de ley”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe sobre el número de funcionarios policiales efectivos en todo el territorio nacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

4.3 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe sobre el currículum documentado del Notario de Fe Pública N° 21, Darío Valentín Alvarado Gómez de la Ciudad de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe cuál es el estado actual del denominado caso “Las Londras”, del Municipio de El Puente de la Provincia Guarayos; informe cuántas denuncias se tiene contra la emisión de títulos ejecutoriales desde la Gestión 2021 a la fecha; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Alcaldesa Municipal de El Alto, informe sobre la planimetría y/o cartografía de la zona complemento “Nueva Marca” del Municipio de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.4 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita a la Ministra de Relaciones Exteriores, informe cuántas veces solicitaron reunión con la Asociación de Viudas, Huérfanos, Heridos, Torturados, Víctimas de la “Masacre de Senkata”, y si fueron atendidos oportunamente; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Sucre, informe qué acciones se están asumiendo como Municipio de Sucre de cara al Bicentenario; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe qué acciones se están asumiendo como Gobernación de cara al Bicentenario; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre la atención de salud en el Departamento del Beni, con cuántos centros de salud de primer nivel cuenta el Departamento; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Minuta de Comunicación:

5.1 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 31/2023-2024. (Tema: Cumplimiento a la Acción Popular N° 033/2024).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

6.1 El Procurador General del Estado a.i., remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 479/2023-2024. (Tema: Daño económico al Estado, por el quiebre de la Empresa Pública Nacional Textil "ENATEX").

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Santiago Ticona Yupari.

Sen. Secretario:

6.2 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 507/2023-2024 y 503/2023-2024. (Temas: Presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado; Casos aperturados desde la entrada de la vigencia de la Ley N° 348).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Moyoviri Moya.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Actas de Comisión:

7.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.2 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.



Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.3 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposición:

8.1 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 062/2021-2022 C.S., que "Declara la celebración del día de la papa, el 3 de junio".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

8.2 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 006/2022-2023 C.S., "Proyecto de Ley que se Abroga la Ley N° 1466".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Solicitud de Consideración Inmediata:

9.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita conforme al parágrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 090/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Fabril 18 de Mayo II", por sus 50 años de vida institucional, por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes con principios y valores altamente comprometidos.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Remisión:

10.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita se pueda dar lectura a la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 27/2023-2024 enviada por el Órgano Ejecutivo, para conocimiento del Pleno Camaral.

Sen. Presidente: En atención a la solicitud de la Senadora Simona Quispe Apaza, Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota presentada por la Senadora Quispe, así como la respuesta a la Minuta de Comunicación referida.

Sen. Secretario:

"Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Presente, Ref.: Lo señalado; De mi mayor consideración; Por medio de la presente hago conocer a su Presidencia que mediante que la nota **CITE: MEFP/VTCP/DGCP / UEPS/N° 164/2024; 0914**, se recibió la respuesta de la Minuta de Comunicación N° 27/ 2023 -2024 por parte del Ministerio de Finanzas Públicas solicitada por mí Autoridad, respuesta a la cual señala qué es innecesario cualquier otra disposición adicional que verse sobre una materia ya regulada; Por el expuesto Presidente, solicito que esta respuesta de Minuta de Comunicación se lea de manera íntegra en la Sesión Plenaria, esto con la finalidad de hacer conocer a los senadores presentes de la negativa por parte del Órgano Ejecutivo a incorporar un artículo que permita fiscalizar los contratos de préstamo para tal efecto adjunto la respuesta señalada; Firma. Senadora Simona Quispe Apaza, Primera Vicepresidenta; Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional."

"La Paz, 11 abril 2024; **MEFP /VTCP /DGCP /UEPS/N° 164/2024; 0914**; Señor; Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Ref.: Respuesta a Minuta de Comunicación M.C. 27/2023-202; Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción **MP. VCGG-DGGLP N° 15/2023-2024**, de 1 de abril de 2024, tengo a bien responder la Minuta de Comunicación M.C. W 27/2023- 2024, de 27 de marzo de 2024, presentada por la Senadora Simona Quispe Apaza, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de acuerdo al siguiente detalle; **"RECOMIÉNDESE**, al Ministro Planificación del Desarrollo, Lic. Sergio Armando Cusicanqui Loayza; Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Montenegro Gómez García y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa Lunda, que en el marco de sus atribuciones y funciones enmarcadas en el Artículo 38, inciso 1) del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023 y la Constitución Política del Estado; Se incorpore en todos los Proyectos de Ley que Aprueban Contratos de Préstamo, un artículo adicional con el siguiente texto: "Artículo ... - El Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la o las Entidades Ejecutoras, presentaran de manera trimestral informes respaldados y documentados a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional/, quien remitirá en el día estos informes a las presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre el avance y ejecución de los proyectos financiados con el préstamo"; **RESPUESTA:** El Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, determina entre las, atribuciones de la ALP el controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas; realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras: así como controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado; Cada Contrato de Préstamo aprobado por Ley específica y proyectada por la Cartera de Estado encargada de gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, cooperación económica y/o donaciones establece el objetivo del Proyecto y/o Programa a ser financiado con recursos externos, la estructura de financiamiento acordada con el financiador e identifica a los responsables de ejecutar los recursos para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y/o programas, entre otros; El artículo 4 de la Ley N° 1546, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2024, publicada el 31 de diciembre del 2023, señala que la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos; El artículo 4 de la Ley N° 1313, de 10 de julio de 2020, para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones, modificado por la Disposición Adicional Séptima de la Ley N° 1393, de 13 de septiembre de 2021, determina el control y fiscalización por parte de la ALP, a través de la obligatoriedad periódica de brindar información relativa al endeudamiento público externo e interno, incluyendo la colocación de títulos valor en mercados de capital externos; Finalmente, por todo lo expuesto y tomando en cuenta la recomendación camaral transcrita en el oficio M.C. N° 27/2023-2024, esta Cartera de Estado considera que el marco normativo existente permite el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones de la ALP, siendo innecesaria cualquier otra disposición



adicional que verse sobre una materia ya regulada; Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas. Firman: Marcelo Montenegro, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.”

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quispe.

Sen.^a Quispe Apaza: Presidente, a ver, quería hacer notar también esto como ya se ha dado la lectura a la respuesta de Minuta de Comunicación, está Minuta de Comunicación hemos presentado a la Comisión en si a la Directiva y la Directiva ha derivado a la Comisión y la Comisión ha aprobado recomendando esta Minuta de Comunicación con la finalidad de que se pueda fiscalizar sobre los créditos que habíamos aprobado en todos los créditos que hemos aprobado hermano Presidente y todos los senadoras y senadores, yo personalmente no lo sé cómo están ejecutando en dónde están ejecutando y en qué avance está este crédito, los que se han aprobado.

Por tanta desinformación nosotros como fiscalizadores tenemos que tener la información, en qué Departamento en qué Municipio cómo se está administrando los créditos que nosotros habíamos aprobado, pero con una buena fe ¿no? El Pleno de la Cámara de Senadores también con toda fe y voluntad de ayudar cuando fiscalizas ayudamos al Ejecutivo de controlar que se pueda manejar y administrar la economía en nuestro país, pero lamentablemente al escuchar y al escuchar la lectura lo que nos dicen que es innecesario poner otro artículo a estos créditos.

Yo lamento mucho de que nos quieran ordenar no pueden poner ni una coma ni un punto no pueden mover y peor que es innecesario y ustedes como fiscalizadores tienen todo el derecho para fiscalizar según la Constitución al Reglamento interno, cuántas fiscalizaciones cuando pedimos peticiones de informe escrito hemos sido respondidos con respaldo de documentos; yo personalmente no he sido respondido, he sido respondida con una hojita que dice, derívese, entre a la página web tantos y tantos y nunca hay en esa página la ejecución de avance de estos créditos.

Yo más bien solicito hermano Presidente, a partir de ese momento cualquier crédito que llega directamente nosotros desde aquí debemos de modificar y aprobar con este artículo los créditos. Por esta razón, hermano Presidente yo me he permitido para poder informar a una respuesta negativa cuando a nosotros la Constitución Política del Estado nos ampara nuestras fiscalizaciones y atribuciones, pero cuando no somos respondidos, pues bueno, tenemos que tomar algunas acciones. nada más. Gracias.

Sen. Presidente: Habiéndose dado lectura se tomará nota.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Minuta de Comunicación:

1.1 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta los siguientes Proyectos de Minutas de Comunicación:

a) Que recomienda al Ministro de Gobierno, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos de la Policía Boliviana, propuesto por el Órgano Ejecutivo, al grado de General de la Policía Boliviana y ratificado por la Cámara de Senadores, mediante Resolución Camaral N° 23/2023-2024.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Gobierno, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos de la Policía Boliviana, propuesto por el Órgano Ejecutivo, al grado de General de la

Policía Boliviana y ratificado por la Cámara de Senadores, mediante Resolución Camaral N° 23/2023-2024 del 4 de abril de 2024.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Que recomienda al Ministro de Defensa, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, propuesto por el Órgano Ejecutivo al Grado de General de la Fuerza Aérea y Almirante, ratificados por la Cámara de Senadores mediante Resolución Camaral N° 25/2023-2024.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Defensa, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, propuesto por el Órgano Ejecutivo al Grado de General de la Fuerza Aérea y Almirante, ratificados por la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, por su creación a celebrarse el 20 de mayo del presente año, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, por su creación a celebrarse el 20 de mayo del presente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Franz Tamayo, por sus 50 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, presentado por la Senadora Virginia Velasco Condori.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Franz Tamayo, por sus 50 años de vida institucional, a celebrarse el 20 de mayo del presente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Centralía Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.)", del Municipio de Yotala Capital del Departamento de Chuquisaca, por sus 60 años de creación y fundación, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, asimismo solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Centralía Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.)", del Municipio de Yotala Capital del Departamento de Chuquisaca, por sus 60 años de fundación a celebrarse este 20 de mayo del presente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la "Catedral de la Santísima Trinidad", por su 100 aniversario y por desempeñar un papel fundamental en la promoción de valores éticos-morales, de servicio al prójimo y servicio social a las familias del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Catedral de la Santísima Trinidad", conmemoración de sus 100 de y por desempeñar un papel fundamental en la promoción de valores éticos-morales, de servicio al prójimo y servicio social a las familias del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al destacado beniano "Hugo Aguirre Ortiz", exponente del periodismo, escritor, biógrafo y gran reseñador de la historia y cultura del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al destacado beniano "Hugo Aguirre Ortiz", exponente del periodismo, escritor, biógrafo y gran reseñador de la historia y cultura del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al profesor y escritor Zoilo Salces Paz, por su destacada labor educativa con calidad científica e identidad cultural, en la formación de jóvenes estudiantes y producción literaria para la enseñanza de la comunidad estudiantil en el Departamento del Beni, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piesta", presentado por la Senadora Neila Velarde Salas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.



Sen. Justiniano: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al profesor y escritor Zoilo Salces Paz, por su destacada labor educativa y en conmemoración del aniversario de la Santísima Trinidad “Chope Piesta”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.6 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Bolivariano Pocoata Grande” del Municipio de Ancoraimes del Departamento de La Paz, por su 59 aniversario, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Bolivariano Pocoata Grande” del Municipio de Ancoraimes del Departamento de La Paz, por su 59 aniversario, a celebrarse el 21 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa Bolivia, por su Séptimo aniversario, a celebrarse el 24 de mayo del presente y por su invaluable aporte a la educación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Bolivia, del Municipio de Achocalla del Departamento de La Paz, por su Séptimo aniversario, a celebrarse el 24 de mayo del presente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.7 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Federación de Empresarios de Chuquisaca – FEPC, por sus 60 años de trabajo incansable en favor del desarrollo empresarial e industrial de Sucre, presentado por los Senadores Silvia Gilma Salame Farjat y Jorge Antonio Zamora Tardío.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, de igual forma solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, en favor de los Empresarios de Chuquisaca, los cuales en forma permanente no obstante la adversidad de la pandemia y demás han ido generando empleos y velando por el progreso de nuestro Departamento.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.8 El Senador Guido José Varela Mancilla, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "San Agustín B", Nivel Secundario del Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 15 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "San Agustín B", Nivel Secundario del Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 15 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Hilo Hilo", por su 57 aniversario, a celebrarse el 19 de mayo del presente año, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Municipio de Pelechuco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Hilo Hilo", del Municipio de Pelechuco del Departamento de La Paz por su 57 aniversario, a celebrarse el 19 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de una fracción de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, para la ejecución del proyecto de apertura de vía: 'Prolongación Calle Manuela Gandarillas, intersección Avenida Destacamento 317 (Zona la Madona)'"'. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PL 021 - Inf N° 10/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CAMARA DE SENADORES COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INFORMA

ASUNTO:

P.L. N° 021/2023-2024 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE APERTURA DE VÍA: 'PROLONGACIÓN CALLE MANUELA GANDARILLAS INTERSECCIÓN AVENIDA DESTACAMENTO 317 (ZONA LA MADONA)'".



I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 21 de marzo de 2024 mediante oficio P. N° 146/2023-2024 el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley No 021/2023-2024 CD, "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE APERTURA DE VÍA: 'PROLONGACIÓN CALLE MANUELA GANDARILLAS INTERSECCIÓN AVENIDA DESTACAMENTO 317 (ZONA LA MADONA)'; para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 21 de marzo de 2024, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 CD, a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
- **Artículo 158, parágrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **numeral. 3** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el **numeral. 13** establece: *aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.*
- **Artículo 163, Numerales 5.** El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
- **Artículo 300, Parágrafo I, Numerales 5 y 32.** Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales autónomos, en su jurisdicción: "elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, Municipales e Indígena originario campesino" y "elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental".
- **Artículo 302, Parágrafo I, Numerales 2, 28, 35 y 42.** Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: "Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción", "Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial", "Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines", "Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional".
- **Artículo 339 parágrafo II** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

b) LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".



- **Artículo 109, Parágrafo I.** Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado, y la presente Ley, correspondiente a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente.
- **Artículo 133, Parágrafo I.** Los acuerdos Intergubernativo destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de Ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberados.

c) LA LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

- **Artículo 16., numeral 21** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado; el numeral 22 del mismo artículo menciona que tiene la facultad de aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la ley del nivel central del Estado. El **numeral 22.** Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.
- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su **numeral 28** presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
- **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:
 - a) Bienes Municipales de Dominio Público.
 - b) Bienes de Patrimonio Institucional.
 - c) Bienes Municipales Patrimoniales.
- **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa:
 - a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito.
 - b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural.
 - c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo Municipal.
 - d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.
- **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.
- **Artículo 34.** Son Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal.

d) LEY N° 492 LEY DE ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE 25 DE ENERO DE 2014.

- **Artículo 1 (Objeto).** La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios Intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
- **Artículo 4 (Fuerza de Ley).** Los acuerdos o convenios Intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez cumplidas las formalidades establecidas en la presente Ley.

e) LEY DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1887.

- **Artículo 1.** Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

f) LEY 1071 DE 18 DE JUNIO DE 2018 QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.

- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: "Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales"-; "Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

g) DECRETO SUPREMO N° 181, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

- **Artículo 179, Parágrafo I.** Para la identificación de los bienes a ser dispuestos, anualmente el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el propósito de identificar los bienes que no son ni serán utilizados en la entidad.

Las entidades que prevean su reducción o división, deberán identificar los bienes a disponer.

Para la disposición de los bienes que sean producto de donaciones de otras entidades o instituciones, se deberán utilizar las presentes LN NB-SABS, si el Convenio no dispone lo contrario.

III.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Oficio con CITE: CS/CMPyDLE/STY N° 174/2023-2024 de fecha 19 de abril de 2024, emitido por el Senador Santiago Ticona, el cual adjunta el Folio Real con Matricula Computarizada N° 1.01.1.99.0013418 de fecha 17 de abril de 2024.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 357/2023-2024 de fecha 17 de abril de 2024, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.
- Oficio P. N° 146/2023-2024, recepcionada en fecha 21 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez; el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Proyecto de Ley N° 021/2023-2024.
 - Informe INF-CPPEyF-N° 001, PL-021/2023-2024 emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
 - Oficio con CITE: ALP/CD/BMLS/N° 003/2023-2024, de fecha 14 de noviembre de 2023, el cual adjunta la siguiente documentación:



- Ley N° 495/2022 emitido por el GAD Chuquisaca.
 - Oficio con CITE: DESPACHO GOB N° 1903/2022, de fecha 09 de noviembre de 2022, emitido por el Gobernador del Departamento Autónomo de Chuquisaca Damián Condori Herrera.
 - Oficio con CITE: DESPACHO GOB N° 1981/2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por el Gobernador del Departamento Autónomo de Chuquisaca Damián Condori Herrera el cual adjunta la siguiente documentación:
- Exposición de motivos.
- Oficio con CITE: DESPACHO GOB.N° 154/2023, de fecha 20 de septiembre de 2023, emitido por el Gobernador del Departamento Autónomo de Chuquisaca Damián Condori Herrera; el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Informe técnico con CITE: I.T.J.P.I.N° 99/2023; de fecha 19 de septiembre de 2023.
- Oficio con CITE: OF.J.A.F. N° 143/2023; de fecha 12 de mayo de 2023.
- Copia simple, Oficio CD-CPPEF N° 377/2022-2023; de fecha 02 de mayo de 2023.
- Informe complementario con CITE: N° 2045-23; de fecha 02 de agosto de 2023.
- Oficio CD-CPPEyF N° 661/2022-2023; de fecha 16 de agosto de 2023.
- Oficio CD-CPPEyF N° 485/2022-2023; de fecha 27 de junio de 2023.
- Informe técnico CD-CPPEyF N° 02/2022-2023; de fecha 17 de junio de 2023.
- Oficio con CITE: DESP.GOB CH N° 684/2023 de fecha 09 de junio de 2023, emitida por Damián Condori Herrera Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Oficio CD-CPPEF N° 438/2022-2023 de fecha 05 de junio de 2023, emitida por Omar A. Yujra Santos presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio con CITE: D.D.G.J. N° 028/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, emitida por José Ernesto Linares Mercado Director Departamental de Gestión Jurídica del G.A.D.CH; el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Exposición de motivos.
 - Copia Simple, del Informe Complementario con CITE: 1142/23 de fecha 05 de mayo de 2023.
 - Copia simple, del Oficio CD-CPPEF N° 377/2022-2023 de fecha 02 de mayo de 2023.
- Oficio con CITE: DESPACHO GOB. N° 0252, de fecha 13 de marzo de 2023, emitida por Damián Condori Herrera Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Oficio con CITE: N° 591/2023, de fecha 13 de marzo de 2023, emitido por Cinthia Montalvo Torres Jefe de Catastro Multifinanciero del G.A.M.S.
- Oficio con CITE: OF.J.A.F. 80/2023, de fecha 13 de marzo de 2023, emitido por Juana Pérez Alvis Directora de la Dirección Administrativa Financiera del G.A.D.CH; el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Folio Real con Matricula Computarizada N° 1.01.1.99.0013418 de fecha 01 de septiembre de 2022.
- Oficio con CITE: J.G.J. N° 065/2023 de fecha 13 de marzo de 2023, emitido por José Ernesto Linares Mercado Director de la Dirección Departamental de Gestión Jurídica del G.A.D.CH.
- Oficio CD-CPPEF N° 211/2022-2023 de fecha 16 de febrero de 2023, emitida por Omar A. Yujra Santos presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.



- Oficio con CITE: N° 591-23, de fecha 13 de marzo de 2023, emitido por Cynthia Montalvo Torres Jefe de Catastro Multifinalitario del G.A.M.S.
- Oficio con CITE: DESPACHO GOB. N° 1903/2022, de fecha 09 de noviembre del 2022, emitido por Damián Condori Herrera Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Oficio con CITE: DESPACHO GOB. N° 1981/2022, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por Damián Condori Herrera Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en la cual adjunta la siguiente documentación:
 - Exposición de motivos
 - Proyecto de Ley
 - Informe Jurídico J.G.J. N° 628/2022
 - Informe Técnico I.T.J.P.I. No 129/2022
 - Informe Técnico J.A.F. N° 708/2022
 - Ley Departamental 495/2022 de fecha 4 de octubre de 2022.
 - Ley Departamental 488/2022 de fecha 11 de agosto de 2022.
 - Convenio Intergubernativo J.G.J. N° 06/2022.
 - Planos Referenciales.
 - Testimonio 210/2018.

IV. ANÁLISIS.

Reconociendo la importancia de fortalecer los lazos entre el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a través de la cooperación, la solidaridad y el interés mutuo como pilares para el desarrollo de la ciudad y el departamento; las máximas autoridades ejecutivas de ambos gobiernos, en coordinación previa, suscribieron el "Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre para la transferencia gratuita de un terreno con el propósito de llevar a cabo el proyecto de apertura de la vía: 'Prolongación Calle Manuela Gandarillas - Intersección Avenida Destacamento 317 (Zona La Madona)'". Este acuerdo tiene como objetivo satisfacer la necesidad de las organizaciones sociales en Sucre y la población en general de contar con una extensión de terreno para prolongar la calle Manuela Gandarillas hasta la avenida Destacamento 317, así como una franja adicional para ampliar la acera en dicha avenida, todo ello en beneficio de la seguridad de los peatones.

El citado convenio Intergubernativo, fue ratificado a través de la Resolución Autonómica Municipal - Concejo Municipal de Sucre N° 234/22, por parte del Concejo Municipal de Sucre y posteriormente se promulga la Ley Departamental N° 488 - LEY DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE PARA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE APERTURA VÍA: 'PROLONGACIÓN CALLE MANUELA GANDARILLAS INTERSECCIÓN AVENIDA DESTACAMENTO 317 (ZONA LA MADONA)', sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca.

Considerando la importancia para el desarrollo integral vial, la contribución a la descongestión vehicular del sector y velar por la seguridad peatonal de la población del Municipio de Sucre y del Departamento de Chuquisaca, a través de la Asamblea Legislativa Departamental en coordinación con el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en fecha 04 de octubre de 2022, se promulga la Ley Departamental N° 495/2022 que Aprueba la Transferencia definitiva a Título Gratuito de una Fracción de Terreno, en Favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, acredita su Derecho Propietario a través del Folio Real con Matrícula Computarizada N° 1.01.1.99.0013418 vigente, correspondiente a un lote de terreno con una superficie de 50.746,00 m², ubicado en zona La Madona del Municipio de Sucre, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, en cuyo Asiento A-4 de Titularidad sobre el Dominio, se encuentra registrado



el Testimonio N° 210/2018 de 20 de julio de 2018, que corresponde a Escritura Pública de Minuta Unilateral de Cambio de Razón Social y Corrección De

Designación, otorgado ante el Notario de Gobierno del Departamento Autónomo de Chuquisaca, Abg. José Luis Soto Gonzales. Documento suficiente que acredita el derecho propietario del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca sobre la fracción de terreno que será objeto de transferencia definitiva a título gratuito a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

La superficie a ser transferida, tiene como finalidad la ejecución del proyecto de Apertura de Vía: "Prolongación Calle Manuela Gandarillas Intersección Avenida Destacamento 317 (Zona La Madona)".

El Informe Técnico con Cite: J.A.F. N° 708/2022, suscrito por Rodney Rada Puña, Jefe de Activos Fijos del GAD Chuquisaca, determinó como viable la transferencia del predio en base al reporte emitido por las unidades operativas dependientes del GAD Chuquisaca. En esa misma línea, el Informe Técnico con cite: I.T.J.P.I. N° 129/2022, de 27 de octubre de 2022, suscrito por Christian Ledesma Flores, Jefe de Pre inversión del GAD Chuquisaca, informó que existirían condiciones técnicas necesarias para la apertura de vía dentro de los predios del Gobierno Autónomo de Departamental de Chuquisaca.

El Informe Técnico con CITE: I.T.J.P.I. N° 99/2023, de fecha 19 de septiembre de 2023, suscrito por el Jefe de Preinversiones del GAD Chuquisaca, señala textualmente lo siguiente:

"...luego de haber participado de la reunión de coordinación en fecha 22 de agosto de 2023, en las oficinas de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas (De la Cámara de Diputados), dando cumplimiento a la solicitud, me permito informar...: con el objeto de tener un proyecto integral se debe considerar la construcción de la continuación de aceras sobre la avenida Destacamento 317, incrementa el área en una cantidad de 231.37 m2. Cediendo 165.27 m por un ancho de 1.40 m. Siendo el área total que el GAD Chuquisaca sedería y transferiría asciende a 1161.37 m2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERFICIE PARA APERTURA DE VÍA

COORDENADAS PARA VIA		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263655.258	7893107.36
2	263664.436	7893111.331
3	263627.795	7893195.998
4	263618.618	7893192.026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERFICIE PARA ACERAS

COORDENADAS PARA ACERAS		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263654.196	7893106.903
2	263619.956	7893091.833
3	263619.268	7893091.564
4	263608.759	7893087.449
5	263586.791	7893078.928



6	263577.414	7893075.38
7	263567.725	7893071.616
8	263539.223	7893060.463
9	263517.702	7893052.056
10	263515.805	7893051.267
11	263513.152	7893050.193
12	263500.947	7893045.089
13	263500.373	7893046.366
14	263515.268	7893052.56
15	263517.178	7893053.354
16	263538.714	7893061.767
17	263567.216	7893072.92
18	263576.912	7893076.688
19	263586.291	7893080.236
20	263608.251	7893088.753
21	263618.758	7893092.867
22	263619.419	7893093.126
23	263653.632	7893108.184

...CONCLUSIONES. Por todo lo anteriormente mencionado informamos que existen las condiciones técnicas para dar viabilidad y continuidad al pasaje Manuela Gandarillas y realizar estudios de Preinversión, dentro la superficie a transferir al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre...”

Así mismo, se debe tomar en cuenta que el objeto del Proyecto de Ley, es la transferencia de una fracción de terreno para el **Proyecto de apertura de vía**: “PROLONGACIÓN CALLE MANUELA GANDARILLAS INTERSECCIÓN AVENIDA. DESTACAMENTO 317 (ZONA LA MADONA)”, siendo este un Proyecto de Ley con un tratamiento especial al tratarse de una **APERTURA DE VÍA**, por lo que se hace necesario **incluir un Anexo en el cual se detalle las coordenadas para Aceras y las coordenadas para la Vía**.

Por otra parte, **revisada en su integridad la carpeta del Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.D., (aprobado por la Cámara de Diputados), se puede evidenciar que existen errores en el artículo Único y en el Anexo del PL**, los cuales se detallan a continuación:

1. Tanto en la Ley Departamental N° 495/2022, como en los Informes Técnicos, Informes Legales y demás documentación cursante en el Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.D., se puede verificar que la **fracción de terreno sujeto a ser transferido** cuenta con una **extensión** de 1161.37 m2, **pero en la parte dispositiva del Proyecto** de Ley aprobado en el Informe de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja, señalan una **extensión** de 1161.38 m2, observación que debe ser subsanado por la Cámara revisora.

2. En el artículo Único del Proyecto de Ley aprobado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja, señala textualmente que “...las **coordenadas georreferenciadas se detallan en Anexo que FORMA PARTE ÍNTEGRA E INDIVISIBLE DE LA PRESENTE LEY...**” y el “**ANEXO**” señala textualmente: “...**De conformidad al Informe Técnico con cite: I.T.J.P.I. N° 99/2023, de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, el predio objeto de transferencia por la presente Ley, queda delimitado por las siguientes coordenadas georreferenciadas...**”, pero revisado el



citado informe con cite: I.T.J.P.I. N° 99/2023, existen errores en las coordenadas para la vía, los cuales deben ser corregidos.

Por lo que, a objeto de una mejor comprensión de lo descrito, se detalla el siguiente cuadro comparativo de las coordenadas según el Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados y las Coordenadas según el Informe Técnico con CITE: I.T.J.P.I. N° 99/2023, bajo el siguiente detalle:

COORDENADAS SEGÚN PL APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS		
COORDENADAS ACERA		
1	263654.196	7893106.903
2	263619.956	7893091.833
3	263619.268	7893091.564
4	263608.759	7893087.449
5	263586.791	7893078.928
6	263577.414	7893075.38
7	263567.725	7893071.616
8	263539.223	7893060.463
9	263517.702	7893052.056
10	263515.805	7893051.267
11	263513.152	7893050.193
12	263500.947	7893045.089
13	263500.373	7893046.366
14	263515.268	7893052.56
15	263517.178	7893053.354
16	263538.714	7893061.767
17	263567.216	7893072.92
18	263576.912	7893076.688
19	263586.291	7893080.236
20	263608.251	7893088.753
21	263618.758	7893092.867
22	263619.419	7893093.126
23	263653.632	7893108.184

COORDENADAS SEGÚN INFORME TÉCNICO CON CITE: I.T.J.P.I. N°99/2023		
COORDENADAS PARA ACERAS		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263654.196	7893106.903
2	263619.956	7893091.833
3	263619.268	7893091.564
4	263608.759	7893087.449
5	263586.791	7893078.928
6	263577.414	7893075.38
7	263567.725	7893071.616
8	263539.223	7893060.463
9	263517.702	7893052.056
10	263515.805	7893051.267
11	263513.152	7893050.193
12	263500.947	7893045.089
13	263500.373	7893046.366
14	263515.268	7893052.56
15	263517.178	7893053.354
16	263538.714	7893061.767
17	263567.216	7893072.92
18	263576.912	7893076.688
19	263586.291	7893080.236
20	263608.251	7893088.753
21	263618.758	7893092.867
22	263619.419	7893093.126
23	263653.632	7893108.184

COORDENADAS CALLE		
1	263655.258	7893107.361
2	2636 18.321	7893 192.711
3	263627.5	7893196.682
4	2636 64.433	7893 111.337

COORDENADAS PARA VÍA		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263655.258	7893107.36
2	2636 64.436	7893 111.331
3	263627.795	7893195.998
4	2636 18.618	7893 192.026



Evidenciándose que, en las **Coordenadas para Vía, todos los numerales se encuentran errados.**

Así mismo, haciendo un análisis a nuestra normativa legal vigente, hacemos referencia a la Ley N° 3988 de 18 de diciembre de 2008 que eleva a rango de Ley el Decreto Ley N° 10135, de 16 de febrero de 1973, "Código de Tránsito" el cual en su Artículo 4°. (Clasificación) señala textualmente lo siguiente: "...**Las vías públicas se clasifican en** urbanas y rurales. Son **VÍAS URBANAS:** las autopistas, vías expresas, avenidas, **CALLES**, pasajes y paseos. Son vías rurales: las carreteras, caminos y sendas..."

Por todo lo descrito líneas supra, es necesario que **SE TOMA EN CUENTA DE MANERA ÍNTEGRA LOS CUADROS DE LAS COORDENADAS SEGÚN INFORME TÉCNICO CON CITE: I.T.J.P.I. N° 99/2023 en el Anexo del Proyecto de Ley** N° 021/2023-2024 C.D.

El proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.D., "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE APERTURA DE VÍA: `PROLONGACIÓN CALLE MANUELA GANDARILLAS INTERSECCIÓN AVENIDA DESTACAMENTO 317 (ZONA LA MADONA)`", **sea Aprobado con Modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 7 de mayo de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 021/2023-2024 C.D. (CON MODIFICACIONES)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito de una fracción de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, ubicado en la Calle Manuela Gandarillas intersección Avenida Destacamento 317, Zona La Madona, del Municipio de Sucre, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, con una extensión de 1.161,37 metros cuadrados (m²), con las siguientes colindancias: al Norte con Calle Manuela Gandarillas; al Sur con Avenida Destacamento 317; al Este con propiedad del



Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca (La Madona) y al Oeste con propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca (La Madona); cuyas coordenadas georreferenciadas se detallan en Anexo que forma parte íntegra e indivisible de la presente Ley, inmerso en una superficie mayor registrada en oficinas de Derechos Reales de Sucre, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 1.01.1.99.0013418 con una superficie total de 50.746,00 metros cuadrados (m²); a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de apertura de vía: "Prolongación Calle Manuela Gandarillas Intersección Avenida Destacamento 317 (Zona La Madona)"; de conformidad a la Ley Departamental N° 495/2022 de 4 de octubre de 2022, promulgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Es dado en la Sala de Sesiones.

ANEXO (CON MODIFICACIONES)

De conformidad al Informe Técnico con cite: I.T.J.P.I. N° 99/2023, de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, el predio objeto de transferencia por la presente Ley, queda delimitado por las siguientes coordenadas georreferenciadas:

COORDENADAS PARA ACERAS		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263654.196	7893106.903
2	263619.956	7893091.833
3	263619.268	7893091.564
4	263608.759	7893087.449
5	263586.791	7893078.928
6	263577.414	7893075.38
7	263567.725	7893071.616
8	263539.223	7893060.463
9	263517.702	7893052.056
10	263515.805	7893051.267
11	263513.152	7893050.193
12	263500.947	7893045.089
13	263500.373	7893046.366
14	263515.268	7893052.56
15	263517.178	7893053.354
16	263538.714	7893061.767
17	263567.216	7893072.92
18	263576.912	7893076.688
19	263586.291	7893080.236
20	263608.251	7893088.753
21	263618.758	7893092.867
22	263619.419	7893093.126
23	263653.632	7893108.184

COORDENADAS PARA VÍA		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263655.258	7893107.36
2	263664.436	7893111.331
3	263627.795	7893195.998
4	263618.618	7893192.026

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito de una fracción de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, ubicado en la Calle Manuela Gandarillas intersección Avenida Destacamento 317, Zona La Madona, del Municipio de Sucre, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, con una extensión de 1.161,37 metros cuadrados (m²), con las siguientes colindancias: al Norte con Calle Manuela Gandarillas; al Sur con Avenida Destacamento 317; al Este con propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca (La Madona) y al Oeste con propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca (La Madona); cuyas coordenadas georreferenciadas se detallan en Anexo que forma parte íntegra e indivisible de la presente Ley, inmerso en una superficie mayor registrada en oficinas de Derechos Reales de Sucre, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 1.01.1.99.0013418 con una superficie total de 50.746,00 metros cuadrados (m²); a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de apertura de vía: "Prolongación Calle Manuela Gandarillas Intersección Avenida Destacamento 317 (Zona La Madona)"; de conformidad a la Ley Departamental N° 495/2022 de 4 de octubre de 2022, promulgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Es dado en la Sala de Sesiones.

ANEXO (CON MODIFICACIONES)

De conformidad al Informe Técnico con cite: I.T.J.P.I. N° 99/2023, de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, el predio objeto de transferencia por la presente Ley, queda delimitado por las siguientes coordenadas georreferenciadas:



COORDENADAS PARA ACERAS		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263654.196	7893106.903
2	263619.956	7893091.833
3	263619.268	7893091.564
4	263608.759	7893087.449
5	263586.791	7893078.928
6	263577.414	7893075.38
7	263567.725	7893071.616
8	263539.223	7893060.463
9	263517.702	7893052.056
10	263515.805	7893051.267
11	263513.152	7893050.193
12	263500.947	7893045.089
13	263500.373	7893046.366
14	263515.268	7893052.56
15	263517.178	7893053.354
16	263538.714	7893061.767
17	263567.216	7893072.92
18	263576.912	7893076.688
19	263586.291	7893080.236
20	263608.251	7893088.753
21	263618.758	7893092.867
22	263619.419	7893093.126
23	263653.632	7893108.184

COORDENADAS PARA VÍA		
Nº	Coor. UTM NORTE	Coor. UTM ESTE
1	263655.258	7893107.36
2	263664.436	7893111.331
3	263627.795	7893195.998
4	263618.618	7893192.026

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, y existiendo modificaciones remítase a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba la transferencia, a título gratuito, de una fracción de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de apertura de vía: "Prolongación Calle Manuela Gandarillas Intersección Avenida Destacamento 317 (Zona La Madona)".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, agradecer por el apoyo, es un trámite que duró casi tres años, lo que da pena es que lamentablemente este Proyecto de Ley ha venido con errores de la Cámara de Diputados así que voy a pedir a la Directiva inmediatamente se pueda remitir esto a la Cámara de Diputados, porque tengo entendido que la próxima semana Diputados, porque tenemos entendido que la próxima semana la Cámara de Diputados va a sesionar en Sucre y ojalá los senadores también lo podamos hacer, lo puedan aprobar Presidente, porque es un proyecto, si bien son mil metros pero es un tema que va a solucionar un problema estructural sobre el tema diario en nuestra ciudad de Sucre, le rogaría por favor a través de su persona, ojalá esté escuchando nuestro Secretario General, que inmediatamente se pueda remitir el mismo a la Cámara de Diputados para que esté agendado en la Sesión que van a tener Presidente, y reiterar nuestro agradecimiento a nuestros senadores de Chuquisaca y estamos comprometidos y es también un incentivo para los chuquisaqueños para seguir trabajando, hay que hacerlo Presidente, le reitero, por favor que se haga de inmediato la remisión de este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Bueno, se va a remitir de forma inmediata.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 029/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, instituya



políticas públicas, mecanismos y acciones inmediatas de protección y resguardo en favor de niñas niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES**

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-Nº 09/2023-
2024**

**CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ABRIL DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. JHONNY FERNÁNDEZ SAUCEDO ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

I. ANTECEDENTES:

En fecha 11 de abril de 2024 años, el Senador Javier F. Martínez B., presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **JHONNY FERNÁNDEZ SAUCEDO ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.**

La Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Ley 263, en su numeral 11 establece la Mendicidad Forzada como uno de los fines de la trata de Personas en Nuestro país la misma que es conceptualizada (...) **Forzar a un niño, niña, adolescente o persona adulta a pedir dinero u otros beneficios en la calle o cualquier otro lugar público o privado a favor de un tercero.**

Siendo uno de los fines de la trata importantes y único en conceptualización y tipificación la mendicidad forzada solo se encuentra establecida en la Ley 263 ya que otros países de la Región no persiguen este fin es por ello que las Instancias llamadas por Ley Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Operadores de Justicia y La Sociedad Civil Organizada deben realizar acciones que coadyuven a reducir los niveles de mendicidad forzada a los que son sometidos los niños ,niñas y adolescentes en nuestro país por sus propios progenitores.

En cumplimiento a la normativa Internacional y Nacional en materia de Protección de los derechos fundamentales de niñas niños y adolescentes se deben iniciar acciones punitivas y sancionatorias que obliguen a las autoridades a perseguir y sancionar penalmente la Mendicidad forzada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Un estudio realizado por la Gobernación, la Alcaldía, el Comité Cívico Femenino, la Policía, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Red Nacional y Departamental por los derechos de niñas, niños,



Unicef, Fejuve y la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz de la Sierra viven 1.043 personas en situación de calle en calles, plazas y canales de drenaje, de las cuales 238 personas son menores de edad 77 %, son niños de entre 6 y 12 años el estudio tiene un 95% de nivel de confianza. Dato 2019.

Defensoría, Policía y Gobernación realizaron operativos conjuntos en el 2.º anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra lográndose rescatar de las calles a varios menores de edad considerados víctimas de mendicidad en rotondas, parque El Arenal y avenida Piraí, pudiendo rescatar a 15 menores de edad que estaban pidiendo dinero mientras sus padres esperaban en la zona.

Los niños víctimas de mendicidad forzada porque son obligados a pedir limosna, dinero a la vista de sus padres que están acostados en las esquinas de las avenidas, indicó la titular de la Defensoría de la Niñez, dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano varios padres opusieron en férrea defensa, incluso con empujones a las autoridades; sin embargo, los menores fueron llevados a diversos hogares y se puso en conocimiento de los jueces de la niñez.

Esta situación de vulnerabilidad y sometimiento a la mendicidad forzada de niñas niños y Adolescentes se agrava cada día en país y en particular en el municipio de Santa cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz, debido a la presencia de niños y niñas en las vías principales y de padres que cargan menores recién nacidos en el pecho y piden dinero exponiendo a los recién nacidos y menores de edad a riesgos inminentes como insolación, desnutrición y peligro de muerte

2. JUSTIFICACIÓN.

La presente Minuta de Comunicación tiene por objeto solicitar al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Instituya Políticas Públicas, Mecanismos y Acciones inmediatas de Protección y Resguardo en favor de niñas niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz, para precautelar y restituir los derechos fundamentales de niñas niños y adolescentes que son sometidos a Mendicidad forzada por sus propios progenitores en el marco de la Ley N° 263 de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y la Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.

- **Artículo 49 de la Convención sobre los Derechos del niño. Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del niño. Directrices de Modalidades Alternativas de Cuidado de los niños de 2 de septiembre de 1990.**
- **Observaciones Generales N° 14 del Comité de los Derechos del niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial Artículo 3, párrafo 1.**
- **(Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas a/Res/64/142).**
- **Constitución Política del Estado, Parágrafos I al V, Artículo 59, Artículo 60, parágrafos I y II, Artículo 61.**
- **Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.**
- **Sentencia Constitucional N° 025/2017.**
- **Ley N° 1168 Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes.**
- **Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Ley 263, numeral 11 Mendicidad Forzada.**
- **Sentencia Constitucional N° 025/2017.**
- **Decreto Supremo N° 2377.**
- **Decreto Supremo N° 3461.**
- **Decreto Supremo N° 2757.**
- **Decreto Supremo N° 3462.**
- **Decreto Supremo N° 3463.**



LEY N° 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"

Artículo 8. (FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS). En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones:

3. La Autonomía Municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural.

Artículo 9. (EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA). I. La autonomía se ejerce a través de:

3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo.

Artículo 34. (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL). El gobierno autónomo municipal está constituido por: I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrado por concejales y concejales electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda.

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejales o concejales por mayoría simple.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 160. "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

Artículo 161. I. "Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- La Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Ley 263, en su numeral 11 establece la Mendicidad Forzada como uno de los fines de la trata de Personas en Nuestro país la misma que es conceptualizada (...) **Forzar a un niño, niña, adolescente o persona adulta a pedir dinero u otros beneficios en la calle o cualquier otro lugar público o privado a favor de un tercero.**
- Siendo uno de los fines de la trata importantes y único en conceptualización y tipificación la mendicidad forzada solo se encuentra establecida en la Ley 263 ya que otros países de la Región no persiguen este fin es por ello que las Instancias llamadas por Ley Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Operadores de Justicia y La Sociedad Civil Organizada deben realizar acciones que coadyuven a reducir los niveles de mendicidad



forzada a los que son sometidos los niños ,niñas y adolescentes en nuestro país por sus propios progenitores.

- En cumplimiento a la normativa Internacional y Nacional en materia de Protección de los derechos fundamentales de niñas niños y adolescentes se deben iniciar acciones punitivas y sancionatorias que obliguen a las autoridades a perseguir y sancionar penalmente la Mendicidad forzada en el Estado Plurinacional de Bolivia.*
- Un estudio realizado por la Gobernación, la Alcaldía, el Comité Cívico Femenino, la Policía, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Red Nacional y Departamental por los derechos de niñas, niños, Unicef, Fejuve y la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz de la Sierra viven 1.043 personas en situación de calle en calles, plazas y canales de drenaje, de las cuales 238 personas son menores de edad 77 %, son niños de entre 6 y 12 años el estudio tiene un 95% de nivel de confianza. Dato 2019.*
- Defensoría, Policía y Gobernación realizaron operativos conjuntos en el 2.º anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra lográndose rescatar de las calles a varios menores de edad considerados víctimas de mendicidad en rotondas, parque El Arenal y avenida Piraí, pudiendo rescatar a 15 menores de edad que estaban pidiendo dinero mientras sus padres esperaban en la zona.*
- Los niños víctimas de mendicidad forzada porque son obligados a pedir limosna, dinero a la vista de sus padres que están acostados en las esquinas de las avenidas, indicó la titular de la Defensoría de la Niñez, dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano varios padres opusieron en férrea defensa, incluso con empujones a las autoridades; sin embargo, los menores fueron llevados a diversos hogares y se puso en conocimiento de los jueces de la niñez.*
- Esta situación de vulnerabilidad y sometimiento a la mendicidad forzada de niñas niños y Adolescentes se agrava cada día en el país y en particular en el municipio de Santa cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz, debido a la presencia de niños y niñas en las vías principales y de padres que cargan menores recién nacidos en el pecho y piden dinero exponiendo a los recién nacidos y menores de edad a riesgos inminentes como insolación, desnutrición y peligro de muerte.*

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.*

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 14 de abril de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, Presidenta; Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité Autonomías Municipales Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales.



MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. JHONNY FERNÁNDEZ SAUCEDO ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

Único. – Instituya Políticas Públicas, Mecanismos y Acciones inmediatas de Protección y Resguardo en favor de niñas niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Municipio de Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz, para precautelar y restituir los derechos fundamentales de niñas niños y adolescentes que son sometidos a Mendicidad forzada por sus propios progenitores en el marco de la Ley N° 263 de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y la Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

La Paz, 14 de abril de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido a los Proyectos de Declaración Camaral Nos. 083/2023-2024 y 085/2023-2024, de homenaje al Municipio de la Santísima Trinidad del Departamento del Beni, por sus 338 años de fundación, a celebrarse el 9 de junio del presente año. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-Nº 5/2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
La Paz 14 de mayo de 2024

ASUNTO:

HOMENAJE AL MUNICIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 338 AÑOS DE FUNDACIÓN."

I. ANTECEDENTES.

En fecha 25 de abril de 2024 años, Secretaria General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado PDC -Nº 83/2023-2024 de Reconocimiento a la Ciudad de la Santísima Trinidad aprobada en la 107ava Sesión Plenaria de Senadores presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 22 de abril de 2024 años mediante nota signada **CITE: CNPIOC-CMM Nº 314/2023-2024**, de fecha 19 abril de 2024 años en la que solicita proyecto de Declaración Camaral **A LA CIUDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN SUS 338 ANIVERSARIO.**

En fecha 25 de abril de 2024 años, Secretaria General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado PDC -Nº 85/2023-2024 de Homenaje al Municipio de la Santísima Trinidad aprobada en la 108ava Sesión Plenaria de Senadores presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 24 de abril de 2024 años mediante nota signada **CITE: ALP-CS-MRNB-INT Nº 065/2023-2024**, de fecha 24 de abril de 2024 años en la que solicita **RENDIR UN JUSTO Y MEREcido HOMENAJE A LOS CCCXXXVII AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.**

II. ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I de la Constitución Política del Estado instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 de la Constitución Política del Estado determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene el siguiente mandato, que sustenta el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El Artículo 164 del Reglamento de la Cámara de Senadores, señala que las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión por parte de Secretaria Técnica de la Comisión de Organizacional del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, a la normativa legal vigente en nuestro país y a todos los documentos de respaldo remitidos a este ente legislativo que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral y de acuerdo a los presupuestos normativos exigidos en el Reglamento General



de la Cámara de Senadores para el tratamiento de los Proyectos de Declaración Camaral presentados ante este ente legislativo se colige lo siguiente la Solicitud de Proyecto de Declaración Camaral fue presentada por dos Senadoras por una parte la **Senadora Cecilia Moyoviri Moye** ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 22 de abril de 2024 años mediante nota **signada CITE: CNPIOC-CMM N° 314 /2023-2024, de fecha 19 abril de 2024 años en la que Solicita Proyecto de Declaración Camaral A LA CIUDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN SUS 338 ANIVERSARIO** y por **otra parte** por la Senadora **María Roxana Nacif Barboza** ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 24 de abril de 2024 años mediante nota signada **CITE: ALP-CS-MRNB-INT N° 065 /2023-2024, de fecha 24 de abril de 2024 años** en la que solicita **RENDIR UN JUSTO Y MERECIDO HOMENAJE A LOS CCCXXXVII AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.**

Se establece que Presidencia y Secretaria de la Cámara de Senadores remiten ante este ente legislativo dos solicitudes de Proyecto de Declaración Camaral presentadas por dos Senadoras Nacionales de la Región mismas que son recibidas en diferentes fechas por Presidencia de la Cámara de Senadores y son agendadas por Secretaria General de la Cámara de Senadores en Diferentes Sesiones Plenarias de Senadores 107ava y 108ava para su Tratamiento, aprobación y remisión ante este ente legislativo para su tratamiento generando un conflicto Legislativo ya que Ambas solicitudes de Proyecto de Declaración Camaral hacen referencia al mismo Municipio y Ciudad la Santísima Trinidad del Departamento del Beni ambas identifican los mismos 338 años de fundación y aniversario, los antecedentes documentales establecen similares referencias de carácter histórico, la misma superficie de territorio, misma ubicación geográfica e identifican los mismos lugares Turísticos y otras características propias de la Ciudad de Trinidad

Ante la falta de un Reglamento específico para el tratamiento de Proyectos de Declaración Camaral en la Cámara de Senadores generalmente se procede a la aplicación de la Prelación en uso de la Costumbre Legislativa como fuente positiva del derecho como figura legal de homologación para la resolución de estos casos de presentación de una Declaración Camaral por dos Senadoras de la misma Región sobre el mismo asunto y con las mismas referencias documentales, geográficas e Históricas.

Hecho que genera en muchas ocasiones controversias entre las senadoras Solicitantes y más aún al momento de la Definición por parte del Pleno de Senadoras de la Comisión al definir qué Proyecto de Declaración Camaral debe ser Aprobado y que Proyecto de Declaración Camaral es Rechazado.

En tal razón en la búsqueda de una resolución positiva que no provoque controversias y conflictos legislativos entre las Senadoras solicitantes y en contra del Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores.

Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores procedió a convocar a los asesores de las Senadoras solicitantes informando e incidiendo que no existe un Reglamento Específico para tratamiento de Proyectos de Declaración Camaral, y que en estos casos se aplicaría la figura de la Prelación en el Tratamiento de Proyectos de Ley y se consolidaría en costumbre Legislativa la cual se homologaría en el tratamiento de Proyectos de Declaración Camaral como medio de resolución de conflictos ante la presentación de dos declaraciones Camarales sobre un mismo Asunto por dos Senadoras o Senadores de la Misma región solución que muchas veces genera controversia y malestar por una parte que se siente afectada o no atendida positivamente en su solicitud.

En la Consolidación de una salida alternativa y de solución acordada Secretaria técnica de la Comisión propuso dos medios de Resolución del Conflicto Legislativo

El primero la fusión de las dos Solicitudes de Proyecto de Declaración Camaral en una sola para que ambas Senadoras la entreguen en el Acto Principal de la Ciudad o Municipio.

EL segundo se mantenga la Fusión del proyecto de Declaración Camaral y que se entregue un original a cada Senadora para fines Legislativos.

Solicitando a los asesores poder llevar en consideración las dos salidas alternativas propuestas por Presidencia a través de Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores como medio de resolución coordinada ante las Senadoras Solicitantes.

Recibiendo como respuesta positiva ante la Consulta realizada como medio de Resolución Legislativa la posibilidad de que se proceda a gestionar ante Secretaria General de la Cámara de Senadores la impresión de dos ejemplares originales del Proyecto de Declaración Camaral uno para cada Senadora Nacional para fines Legislativos.

Es en tal razón que Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores procede a emitir el presente informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-Nº 5/2023-2024** el mismo que recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión el tratamiento y aprobación del Proyecto de Declaración bajo la modalidad de Fusión sin Modificaciones en base a los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías ha sido acordado y consolidado para su fusión por las dos Senadoras solicitantes el mismo que cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en la normativa vigente en nuestro país y en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación.

b) En tal razón, el informe final signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-Nº 5/ 2023-2024** emitido por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su APROBACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE FUSIÓN SIN MODIFICACIONES

c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la aprobación del informe signado **INF-ALP/CS/COTEyA./PDC-Nº 5/2023-2024** emitido por Secretaria Técnica por unanimidad estableciendo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

En observancia a todos los requisitos documentales y normativos presentados ante este ente Camaral por las Senadoras Cecilia Moyoviri Moya y la Senadora María Roxana Nacif Barboza en su calidad de Peticionantes, el pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la viabilidad de los Proyectos de Declaración Camaral signados **PDC Nº 83/2023-2024 y PDC. Nº 85 /2023-2024 denominados "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 338 AÑOS DE FUNDACIÓN"** Es en tal razón que emite la siguiente recomendación:

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES bajo la modalidad de Fusión de los Proyectos de Declaración Camaral signados PDC Nº 83/2023-2024 y PDC. Nº 85/2023-2024 denominados "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 338 AÑOS DE FUNDACIÓN"** presentados por las Senadoras María Roxana Nacif Barboza y Cecilia Moyoviri Moya.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algañaz, Presidenta; Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité Autonomías Municipales



Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución política del estado establece que *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, la ciudad de la Santísima Trinidad fue fundada a orillas del Río Mamoré por el Jesuita Cipriano Barace en junio de 1686, posteriormente en 1769 fue trasladada al sitio actual, cuyo centro histórico está ubicado en una loma precolombina. Por la condición ventajosa se eligió como asentamiento terminante el paraje actual efectuado por el padre Pedro de la Rocha, próximo a un pintoresco Arroyo Mojije que en el Idioma mojeño trinitario, ahora más conocido como Arroyo San Juan.

Que, en 1810 Trinidad fue el escenario de la sublevación indígena de Moxos contra el dominio español, encabezada por el cacique trinitario Pedro Ignacio Muiba, Hecho conocido como la "Revolución Mojeña".

Que, la ciudad de Trinidad nació bajo el signo Sagrado del Divino Tesoro del Divino Trino, para que regocije con matices de beneficencia el domingo que se le asigne las sagrada Eclesiástica y mantener en la atmosfera de la Trinidad el espíritu de veneración del Día Patronal.

Que, La ciudad de la Santísima Trinidad, capital del Departamento del Beni tiene una superficie de 35 km² y cuenta con una población estimada de 142,000 habitantes, siendo el municipio más poblado del Departamento del Beni.

Que, la ciudad de la Santísima Trinidad cuenta con lugares turísticos como el Museo ictícola Dr. Jorge Estivarez Justiniano; La Laguna Suárez; El Pantanal de Trinidad; El Museo Etno-Arqueológico; el Santuario Cuchini entre otros.

Que, la celebración de la Santísima Trinidad se realiza todos los años el domingo siguiente a Pentecostés, según el calendario católico, para este año, este misterio inescrutable se celebra el 26 de mayo.

Que, la ciudad de la Santísima Trinidad posee la expresión cultural viva de la Chope Piesta Santísima Trinidad, declarada Patrimonio Cultural de Bolivia mediante Ley N° 2612, del 18 de diciembre de 2003.

Que, la fundación de la ciudad de la Santísima Trinidad era un día de fiesta santa, Chope Piesta que en lengua misional trinitario mojeña que significa "Gran Fiesta", donde las comunidades indígenas cristianizadas ofrendaban con el sincretismo de su devoción a la Santísima Trinidad.

Que, Trinidad es la única ciudad en Bolivia y Latinoamérica donde su efeméride es a la vez una fiesta patronal.

Que, La ciudad Santísima Trinidad, es uno de los 19 municipios que conforman el Departamento del Beni.

Senadoras proyectista María Roxana Nacif Barboza y Cecilia Moyoviri Moya.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:



DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Ciudad de la Santísima Trinidad**, del Departamento del Beni, al conmemorarse sus trescientos treinta y ocho años de fundación, por las bondades y la riqueza productiva de sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) El Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, informe el estado legal del inmueble histórico del ex hotel Riberalta o ex hotel Prefectural; informe cuál es la cantidad de ítems en salud que actualmente dispone el Departamento del Beni, cantidad total y tipo; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe cuáles fueron los actuados técnicos legales que se realizaron desde la fase de inicio y durante la ejecución de la Actividad Obra o Proyecto – AOP, Construcción Macrocelda N° 11, Relleno Sanitario Lechuguillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Alcalde Municipal de Cochabamba, informe si se cumplió con las normas municipales de medio ambiente en la construcción del Parque del Arquitecto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con nota de atención.



Sen. Secretario:

d) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de Puerto Mayor de Carabuco, informe cuál es la ejecución presupuestaria por apertura programática, descripción, Comunidad/Distrito/Sección, presupuesto ejecutado y por ejecutar según el POA 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Mayor de Carabuco, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de Humanata, informe cuál es el techo presupuestario 2024 del Gobierno Municipal, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Humanata, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita a la Alcaldesa Municipal de El Alto, informe en qué consiste la Resolución Administrativa del año 2024, sobre nuevos asentamientos de vendedores en las calles aledañas del Mercado Central de la calle N° 8 de Villa Dolores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de Mocomoco, informe cuál es el techo presupuestario 2024 del Gobierno Municipal, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Mocomoco, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de Mapiri, informe sobre las acciones que el Gobierno Municipal llevó a cabo para controlar el ingreso y salida de combustible de su municipio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri, con nota de atención.

Sen. Secretario:

i) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, informe en base a qué reglamentación y normativas municipales se procedió a contratar el servicio de catering para los "Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024"; informe con qué reglamentación y normas municipales se procede a realizar la contratación del servicio de refrigerio escolar en el Municipio de Sucre; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:

j) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe en base a qué reglamentación y normativas municipales se procede a realizar la contratación del servicio de refrigerio y materiales escolares en el Municipio de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

k) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe cuántos animales han fallecido en las gestiones 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

l) La Senadora Saraí Betzabeth Reinaga La Madrid, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, informe respecto a las mascotas y su situación, como responsables del Centro Municipal de Zoonosis de la Ciudad de Sucre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:

m) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de Achocalla, informe cuántas unidades educativas fueron construidas y ejecutadas por proyectos dotados por parte del Órgano Ejecutivo en el Municipio de Achocalla; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, con nota de atención.

Sen. Secretario:

n) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Presidente del Concejo Municipal de Oruro, informe cuál es el cronograma de trabajo de los concejales municipales para realizar una revisión minuciosa de la Carta Orgánica Municipal de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Gobierno, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos de la Policía Boliviana, propuesto por el Órgano Ejecutivo, al grado de General de la Policía Boliviana y ratificado por la Cámara de Senadores, mediante Resolución Camaral N° 23/2023-2024.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"RECOMIÉNDESE al Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, propuestos por el Órgano Ejecutivo, al grado de General de la Policía Boliviana y ratificado por la Cámara de Senadores, mediante Resolución Camaral N° 23/2023-2024, de 4 de abril de 2024, los cuales cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Ley N° 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, de 16 de agosto de 2021 y no cuentan con ningún tipo de observación, correspondiendo su continuidad".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Que recomienda al Ministro de Defensa, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, propuesto por el Órgano Ejecutivo al Grado de General de la Fuerza Aérea y Almirante, ratificados por la Cámara de Senadores mediante Resolución Camaral N° 25/2023-2024.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"RECOMIÉNDESE al Ministro de Defensa, Dr. Edmundo Novillo Aguilar, dar continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, propuestos por el Órgano Ejecutivo: a) al Grado de General de la Fuerza Aérea y Almirante, ratificado por la Cámara de Senadores, mediante Resolución Camaral N° 25/2023-2024, de 4 de abril de 2024; y b) al grado de Generales de División y Vicealmirantes de las Fuerzas Armadas, ratificado por la Cámara de Senadores mediante Resolución Camaral N° 27/2023-2024, de 4 de abril de 2024. Los cuales cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Ley N° 1416 de Ascensos de las Fuerzas Armadas, de 27 de diciembre de 2021 y no cuentan con ningún tipo de observación, correspondiendo su continuidad".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral N° 090/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Fabril 18 de Mayo II", por sus 50 años de vida institucional, por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes con principios y valores altamente comprometidos.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, La Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo II, fue fundada a raíz de la necesidad consecuente de contar con centros educativos en la ciudad de La Paz, en el año de 1974, está ubicada en la zona de Pura Pura, Av. Quintanilla Zuazo esquina Republica de la ciudad de La Paz.

Que, La Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo II, cumple cincuenta años de vida institucional, brindando un servicio educativo con claridad, equidad y pluralismo; fortaleciendo los valores y la enseñanza técnica en las y los adolescentes, brindándoles un futuro prometedor.

Que, la Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo II, se encuentra bajo resolución N° R.A. 418 /2009 de fecha 11 de diciembre de 2009 que autoriza su legal funcionamiento, con registro RUE No. 80730119 para el nivel secundaria comunitaria productiva, con código de edificio escolar N° 81730041, dependencia fiscal, subsistema educación regular.

Que, la Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo II, forma parte de la comunidad, con un plantel docente y administrativo, profesional en la educación que tiene el compromiso de dar una educación de calidad basados en los valores de la Ley 070, eco-humanizadora, innovando, científica y tecnológicamente para transformar y mejorar nuestra sociedad.

Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo II**, por su destacada labor durante cincuenta años en la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes que, basada en principios y valores, plasmados en generaciones altamente comprometidas con el desarrollo de su región y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, por su creación a celebrarse el 20 de mayo del presente año,

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos,*

Que, el numeral 7 del art. 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, Villazón es una ciudad al sur de Bolivia, frontera con la República Argentina, fue fundada el 20 de mayo de 1910, a las 11:30 de la mañana, por el señor Manuel María Dehesa, encomendado por el Ministro de Hacienda Arturo Loayza, ejecutó la fundación de la ciudad. Se planearon las calles y se eligió el nombre en honor al presidente Eliodoro Villazón Montaña (1909-1913), aunque el pueblo se conoce simplemente con Villazón.

Villazón es una ciudad y municipio fronterizo del sur de Bolivia, capital de la provincia de Modesto Omiste en el Departamento de Potosí. La ciudad se encuentra sobre la orilla norte del río del mismo nombre. Al otro lado del río, en territorio argentino, se encuentra la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy.



Que, el Municipio de Villazón un enclave al sur de Bolivia, situada a 3.400 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Potosí, Villazón se encuentra a 347 kilómetros de la ciudad de Potosí. Desde se fundación, ha prosperado gracias al comercio, la agricultura y la ganadería, así como a su herencia cultural y atractivos turísticos. Al otro lado del río colinda con la ciudad de la Quiaca (Argentina), con la que se encuentra vinculada por vía terrestre y por vía férrea.

Que, el Municipio de Villazón, el comercio, la agricultura y la ganadería, constituyen las principales actividades económicas del municipio, el 75% de la población del municipio está concentrada en la localidad de Villazón, dedicada al intercambio comercial con la República Argentina, también tiene producción de artesanía y alfarería.

Que, el Municipio de Villazón, tiene una tradición arraigada desde 1914, con su famoso carnaval, esta festividad creció significativamente, con desfiles y bailes que atraen a locales y visitantes, dentro los cuales destacan los grupos, Unión Villazón, Estrellas del Norte, No somos nada, y Pecha –Pechas, mismos que hacen del carnaval una celebración inolvidable.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Villazón**, capital de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, conmemorando sus ciento catorce aniversarios de fundación, a celebrarse el 20 de mayo del presente año, al diamante que se pule solo, a la capital folclórica del sur, nuestro respeto para la ciudad centinela sur de nuestra patria, por su cultura, tradición e historia y su invaluable aporte en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Franz Tamayo, por sus 50 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente



Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social critica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la practica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien".

Que, la Unidad Educativa Franz Tamayo, fue fundada con el nombre de "SULLCATITI KHONKHO, el 20 de mayo de 1974, en la localidad (Sullcatiti Titiri y Qhunqhu Milluni) ubicada al centro de 12 ayllus de parcial arriba y parcial abajo y dentro del tercer núcleo German Bush del distrito educativo Jesús de Machaca provincia Ingavi del Departamento de La paz, donde empieza a funcionar el nivel medio, hasta el año 1987 llegando a constituirse en segundo colegio y faro de la educación Machaqueña.

Que, la Unidad Educativa Franz Tamayo lanza su primera promoción el año 1980 posteriormente en el año de 1988 mediante Resolución Ministerial N° 2125, cambia de nombre a Unidad Educativa a FRANZ TAMAYO, en reconocimiento al pedagogo, político, escritor y poeta Franz Tamayo, en la gestión de 2023 contaba con 76 estudiantes y 40 promociones egresadas del Colegio.

Que, el acta de refundación del 11 de mayo de 2009, que valida como fecha de fundación el 20 de mayo de 1974, asimismo, cuenta con R.A. N° 300/2013 de 2 de mayo de 2013, emitida por el Servicio Departamental de Educación de La Paz, reconociendo su legal funcionamiento, desde 1974, se autoriza el cambio de jurisdicción a la Dirección Distrital de Educación Jesús de Machaca y su funcionamiento con el nivel secundario y reducción de nivel primario, con dependencia fiscal, está ubicada en la provincia Ingavi, sexta sección municipal Jesús de Machaca, cantón Khonkho San Salvador, localidad comunidad Khonkho Milluni, perteneciente al núcleo German Bush, asimismo cuenta con certificado de Registro SIE con código N° 80660184.

Que, la Unidad Educativa Franz Tamayo, en sus cincuenta años de trayectoria ha impartido la enseñanza y educación, desarrollando los valores supremos constitucionales y velando por el aprendizaje, la formación y el interés superior que son las niñas, niños y adolescentes, contribuyendo al desarrollo social de nuestro país, logrando formar a diferentes generaciones en el Municipio Jesus de Machaca del departamento de La Paz, con conciencia social y vocación de servicio a su pueblo.

Senadora proyectista: Virginia Velasco Condori

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Unidad Educativa Franz Tamayo**, de la comunidad Sullkatiti Qhunqhu del Municipio de Jesús de Machaca, al conmemorarse cincuenta años de vida institucional,



por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y adolescentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Centralía Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.)", del Municipio de Yotala Capital del Departamento de Chuquisaca, por sus 60 años de creación y fundación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "*reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.*", asimismo, el parágrafo II, establece que: "*El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo*".

Que, la Centralia Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.), del Municipio Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, fue fundada el 20 de mayo de 1964 años, su primera autoridad central fue don Eleuterio Mancilla de la comunidad Tambo Ackachila, la Centralia representa a las 8 comunidades quechuas, que están ubicadas dentro del territorio de la Central Provincia Oropeza Quechuas Capital Yotala, del Departamento de Chuquisaca, Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Centralia Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.), se organizó para poder defender los recursos minerales con los que contaban



algunas comunidades de esta zona, reseñas históricas dan cuenta de que en algún momento hubo ciertos enfrentamientos entre los comunarios de la zona de Tambo Ackachila y comunarios afiliados a la subcentralia Thaqhos, asimismo se tiene constancia de que el nombre de Tambo Ackachila, se lo pone por cuanto la comunidad se encuentra en la ruta de la sal, misma que parte del Salar de Uyuni, pasando por el Departamento de Chuquisaca y culmina en las tierras del Departamento de Cochabamba, los habitantes de aquel entonces, los llamados habitantes de las tierras frías (Chiri jallpas) recorrían y transitaban estos senderos junto a sus llamadas cargadas de la sal, quienes recorrían distancias largas con el objetivo de realizar el trueque.

Que, la Centralia Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.), es la máxima organización y representación de las afiliadas y afiliados originarios quechuas de las 8 comunidades afiliadas a través de sus organizaciones comunales, mismos que se encuentran establecidos en terrenos dotados por la Reforma Agraria.

Que, la Centralia Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.), tiene como objetivo la búsqueda del Vivir Bien con respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural de los habitantes, en convivencia colectiva con acceso al agua, educación, salud y vivienda para todos.

Que, la Centralia Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.), es la máxima Organización de las comunidades originarias quechuas que toma como base jurídica: La aplicación del Derecho consuetudinario, es la costumbre y el derecho no escrito, propio de las naciones y de los pueblos indígenas originario campesino.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Centralia Única de Trabajadores Originarios de Comunidades Quechuas Tambo Ackachila (C.U.T.O.C.Q.T.A.)**, del Municipio de Yotala Capital de la Provincia Oropesa del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus sesenta años de creación y fundación, por su valioso aporte en defender y valorar la identidad cultural en las comunidades quechuas afiliadas a la Centralia del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Catedral de la Santísima Trinidad", por su 100 aniversario y por desempeñar un papel fundamental en la promoción de valores éticos-morales, de servicio al prójimo y servicio social a las familias del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*"

Que, el parágrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley*".

Que, la Catedral Santísima Trinidad, fue construida un 1 de enero de 1924, es de estilo Jesuítico llamado también colonial, su fachada está articulada por cuatro contrafuertes que la dividen verticalmente en tres Naves, dos visibles centrales y dos laterales incrustados no visibles.

Que, la Catedral Santísima Trinidad representa para los benianos un patrimonio arquitectónico-histórico, cuenta con objetos de gran valor por su antigüedad, se admiran numerosas reliquias, retablos de plata, cristalería, muebles y artesanados de madera (creación propia de los indígenas) y campanas fundidas en la época de los jesuitas.

Que, la Catedral Santísima Trinidad desempeña un papel fundamental en la promoción de valores éticos-morales en las familias benianas, promueve valores de servicio al prójimo y de servicio social a las personas en situación de calle.

Que, la Catedral Santísima Trinidad cumple sus 100 años de su construcción, cuenta con una Ley Departamental N° 15 de 27 de octubre de 2011, y la Ordenanza Municipal N° 072 que "Declara Patrimonio Histórico a la Catedral de Trinidad" y una Ley Nacional N° 529 de 23 de mayo de 2014 que "Declara Patrimonio Cultural e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia, estaba ubicada en la ciudad de la Santísima Trinidad del departamento del Beni.

Senadora Proyectista: Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del Art. 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Catedral de la Santísima Trinidad del Beni**, conmemorando su centésimo aniversario, por desempeñar un papel fundamental en promoción de valores éticos-morales, de servicio al prójimo y servicio social a las familias del Departamento del Beni y como Patrimonio Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al destacado beniano "Hugo Aguirre Ortiz", exponente del periodismo, escritor, biógrafo y gran reseñador de la historia y cultura del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, Hugo Aguirre Ortiz, nació en Casarabe de la Provincia Cercado del Departamento del Beni, el 17 de octubre de 1946, casado con la Sra. Yomar Suárez Lelarge, padre de Mariana Etelvina, Kenia Yomar, Víctor Hugo y Tanira Yomar.

Que, Hugo Aguirre Ortiz, canalizando su vocación con estudios de turismo, periodismo y relaciones públicas en IBEAS y la Universidad Técnica Túpac Katari, comenzó su labor en el campo de la cultura y comunicación.

Que, Hugo Aguirre Ortiz, en el año de 1969, creó y dirigió su programa histórico y narrativo en la radio estatal Illimani de la ciudad de La Paz, denominado Conozcamos Beni y Pando, el mismo que constituyó a la promoción de estos dos departamentos dentro del ámbito nacional, posteriormente ocupó un sitio en la Radio Progreso en la misma Sede de Gobierno, difundiendo también su programa con mayores investigaciones históricas y de promoción turística.



Que, Hugo Aguirre Ortiz, entre los años 70 y 80, fue reportero y columnista de los vespertinos paceños Nueva Jornada y Voz del Pueblo, asimismo, fue corresponsal del matutino La Razón del Beni, cuyo director era el extinto periodista, escritor y forjador de juventudes el Prof. José Natusch Velasco, quien logro afiliarlo a la Asociación Nacional de la Prensa – (ANP).

Que, Hugo Aguirre Ortiz, apertura una oficina de prensa con actividades de discursos y trabajos literarios con mucho éxito, una de las primeras en la ciudad de Trinidad y quizás en el país, lo que le permitió perfeccionar su propio estilo periodístico.

Que, Hugo Aguirre Ortiz, en 1988, fundó Carta Beniana Informativa, con análisis crítico de carácter político y económico, cívico – cultural, social y empresarial, en el año de 1993, emprende una fecunda labor como escritor de sus siete tomos de los libros titulados “En el Beni”: ¿Quién es Quién?”, publicaciones que reunió a lo largo de estos casi 20 años, para presentarlo en la primera, segunda y tercera edición de la ENCICLOPEDIA BENIANA, material que representa una visión histórica de todo lo que es, fue y será el Beni.

Que, Hugo Aguirre Ortiz, por esa infatigable labor en sus 45 años de vida periodística y escritor ha sido objeto de diversas distinciones como: diploma de reconocimiento del Gobierno Municipal de Trinidad; diploma de reconocimiento de la Universidad Técnica del Beni; pergamino de Periodista Mojeño del Club Social 18 de Noviembre; diploma de reconocimiento de la Policía Departamental; distinguido con el Emblema de Oro de la Fuerza Naval Boliviana del Segundo Distrito Naval Mamoré; distinguido con plaqueta de machetero por el Comité Cívico de Trinidad de la Provincia Cercado entre otros.

Senadora Proyectista: Cecilia Moyoviri Moyer

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al destacado ciudadano beniano **Hugo Aguirre Ortiz**, un vigoroso exponente del periodismo, escritor, biógrafo y gran reseñador de la historia y cultura del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



9. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al profesor y escritor Zoilo Salces Paz, por su destacada labor educativa con calidad científica e identidad cultural, en la formación de jóvenes estudiantes y producción literaria para la enseñanza de la comunidad estudiantil en el Departamento del Beni, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piesta.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, Zoilo Salces Paz nació en la ciudad de Santa Cruz, el 27 de enero de 1938, y desde sus tres años vivió en la ciudad de la Santísima Trinidad, capital del Departamento del Beni, desde sus 20 años comenzó a trabajar como maestro interino en el Colegio Nacional 6 de Agosto de Trinidad. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar en la normal de la ciudad de La Paz, se graduó como técnico Superior en Electricidad de la escuela Industrial Pedro domingo Murillo, fue el primer maestro en obtener el Título en Provisión Nacional como profesor de Estado, profesor de electricidad, dibujo Técnico y Director en la Sesión Industrial del colegio Nacional 6 de Agosto, profesor de matemática en el Colegio Beni, profesor y Director del Centro de Formación Técnica en el CEA San Vicente y Supervisor de Educación Básica.

Que, en la década del 60, fue uno de los protagonistas de la histórica movilización cívica contra el atraso en el Beni. Promovió y gestó importantes instituciones regionales como el comité Pro-Universidad Beniana, Comité Cívico del Beni, Universidad Autónoma del Beni, Sede Social de los Maestros Urbanos del Beni, Asociación de Volibol, Junta Vecinal El Carmen, entre ellas. conductor de los maestros benianos, organizó y presidió congresos departamentales de maestros y representó a los maestros benianos en congresos nacionales de maestros, se jubiló luego de 32 años de servicio activo.

Que, Zoilo Salces Paz, en sus primeros libros los editó semi artesanalmente por limitaciones económicas, y desde el 2001, con el apoyo de la Editorial Tiempo del Beni, sus libros se vienen publicando en offset, ha sido el primer escritor que publicó poemas, cuentos, fábulas, teatro y novela infantil y juvenil en el Beni, su literatura aunque poco conocida a nivel nacional, es acogida y valorada a nivel local y utilizada en las Unidades Educativas Trinitarias y el resto del Departamento del Beni, no obstante de no ser reconocida, figura en tres antologías nacionales: poesía, fábula y cuento infantil y se lo ha incluido en un Gran Diccionario de Literatura Infantil y Juvenil Latinoamericana, en proceso de publicación, es miembro de la Academia Beniana de Letras y de la Sociedad Beniana de Escritores. También es miembro de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil.

Que, Zoilo Salces Paz, en su transcendencia Literaria como escritor ha editado los libros siguientes: Creación y Destinos de la Universidad del Beni. 1995; Cantares des e Palma Poemas y Fabulas en Versos para Niños 2000 Cuentitos de Taita Juan- 2000; Ecos en Brisas de la Amazonia. – 2001; El Vigilante Invisible y el Castillo Verde, Novela infanta juvenil costumbrista 2003; Verdades con Risas Dramas – 2004; La Génesis y los Gestores de la Universidad Técnica del Beni. Editado 2006; Visión Histórica del Beni de la Junta Vecinal Nuestra Señora Del Carmen: editado 2007; Que no se Apague la Esperanza: novela juvenil. Continuación del vigilante invisible y el castillo verde- 2008; Bosquejo histórico de la educación en Bolivia, el colegio nacional 6 de agosto y la educación en el Beni. 2009; La historia del Beni en doce dramas: 12 dramas que resumen



la historia de Moxos-Beni. 2010; La educación, el Maestro y la Federación de trabajadores de educación urbana del Beni: 2011; Visión histórica de la gastronomía beniana y del mercado seccional N°1. 2012; Panorama histórico de la educación, la escuela y el maestro en el Beni. 2012; la Universidad Autónoma del Beni, gran obra del pueblo beniano. 2013; V Crónica de un Viaje a Santa Sna. 2013; Mundo mágico infantil - Tomo I. 2014; Mundo Mágico Infantil - Tomo II: 2014; Mundo Mágico Infantil - Tomo III. 2014; Mundo Mágico Infantil - Tomo IV. 2014; Tradición Oral y Voces del Beni 2016; Cosmovisión, Tradición Oral y Literatura Infantil Amazónica-Beniana. 2016; Caciques Inmortales de Moxos-Beni. 2017; **Diez Cuentos Benianos con Historia** 2018; Tierra, Hombre, Cosmovisión, Tradición Oral y Literatura Infantil y Juvenil Amazónica - Beniana: ensayo leído en momentos de ser recibido como miembro Académico Honorario de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil 2019; Cuentos Mojeños y German Busch en sus años Juveniles. 2020; Historia de Trinidad y de los Trinitarios 2021; Algunas Facetas de la Historia de Moxos-Beni. 2022; El kinder Rafael Seeghers y la Escuela Beniana un Siglo Atrás. 2023; Cuentos y un Poco de Historia 2023; Moxos-Beni, Las Misiones y el Oro de San Simón 2024.

Que, Zoilo Salces Paz, en su trayectoria como profesor y escritor ha sido merecedor de Plaquetas, medallas, diplomas, pergaminos entre otros, reconocimientos que han realizados diferentes instituciones como Comité Cívico del Beni, Casa de la Cultura del Beni, Gobierno autónomo Departamental del Beni, Alcaldía Municipal de Trinidad, Universidad Autónoma del Beni, Academia Boliviana de Literatura, Consejo Universitario, Federación de Maestros Jubilados entre otras Instituciones que reconocen el trabajo que ha realizado por el Profesor. y Escritor Zoilo Salces Paz a lo largo de su vida profesional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento en el mes aniversario de la Santísima Trinidad Chope Piesta, al **Profesor y Escritor Zoilo Salces Paz**, por su destacada labor educativa con calidad, pertinencia pedagógica, científica, identidad cultural, en la formación de jóvenes estudiantes y producción Literaria para la enseñanza de la comunidad estudiantil en el Departamento del Beni.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Bolivariano Pocoata Grande" del Municipio de Ancoraimes del Departamento de La Paz, por su 59 aniversario, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.



Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."*.

Que, el artículo 8 de la Ley N° 070 de Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" determina: *"El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional."*

Que, la Unidad Educativa Bolivariano Pocoata Grande, fue fundada el 21 de mayo de 1965, en la comunidad de Pocoata Grande del Municipio de Ancoraimes de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 315/2010 de 28 de julio de 2010, emitido por el Servicio Departamental de Educación de La Paz, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Bolivariano Pocoata Grande, con los niveles inicial, primario y secundario, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Ancoraimes.

Que, la Unidad Educativa Bolivariano Pocoata Grande, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 033627, Código SIE Unidad Educativa N° 70720023 y Código SIE de Edificio Escolar N° 70720023, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación formal, de dependencia fiscal del Distrito Educativo Ancoraimes del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Bolivariano Pocoata Grande, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Bolivariano Pocoata Grande**, del Municipio de Ancoraimes, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, por sus cincuenta y nueve aniversarios, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Bolivia, por su Séptimo aniversario, a celebrarse el 24 de mayo del presente y por su invaluable aporte a la educación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."*.

Que, el artículo 11 de la Ley N° 070 de Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", señala que: *"El Subsistema de Educación Regular comprende: a) Educación Inicial en Familia Comunitaria, b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional y c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva; El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional"*.

Que, la Unidad Educativa "Bolivia", fue fundada el 24 de mayo de 2017, en el ex fundo Achicala, en la Urbanización Olivos del Sur, del Municipio de Achocalla, Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 584/2019 de 27 de noviembre de 2019, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz; que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Bolivia, con los niveles inicial, primaria y secundaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Achocalla.



Que, la Unidad Educativa Bolivia, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 044107, Código SIE Unidad Educativa N° 50730044 y Código SIE de Edificio Escolar N° 50730044, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de Achocalla del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Bolivia, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Bolivia**, del Municipio de Achocalla, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, conmemorando siete años de vida institucional al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Federación de Empresarios de Chuquisaca – FEPCH, por sus 60 años de trabajo incansable en favor del desarrollo empresarial e industrial de Sucre.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca - FEPCH fue fundada el 25 de mayo de 1964 con el apoyo e inquietud inicial de la Cámara de Industria y Comercio, siendo su primer presidente el Lic. Antonio Santa Cruz Frías. Su misión es la de representar al sector empresarial privado del Departamento y promover oportunidades en el campo del desarrollo empresarial.

Que, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, integra a la Cámara de Constructores, Hotelera, de Aseguradoras, Agropecuaria, Asociación de Bancos Privados Filial Sucre, Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Asociación de Farmacias y la Cámara de Medios Privados de Comunicación, entre otras.

Que, los empresarios que lideraron al empresariado privado chuquisaqueño al frente de la FEPCH fueron: Lic. Antonio Santa Cruz Frías, Lic. Fernando Ardúz, Sr. Gastón Arana Lemaitre, Ing. Mariano Méndez Roca, Lic. José Camacho. Lic. Gustavo Dewer, Lic. Jaime Betancourt, Lic. Gonzalo Argandoña Fdez. de C. Lic. Pablo Mier, Lic. Marcelo Santa Cruz Ing. Jorge Pacheco Malfert, Arq. Gonzalo Poveda Orozco Lic. Gastón Solares Avila Lic. Juan Carlos Sabat, Ing. Alfredo León Dávalos, Lic. Yusef Schugair Dueri, Lic. Ernesto Poppe Murillo, Sra. Sussy Sandoval de Lagrava, Ing. Gastón Serrano Carvajal, Lic. Edwin Flores Barrientos y Ing. María Teresa Dalenz Zapata (en actual gestión directiva).

Que, la Federación es parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, siendo sus afiliados las organizaciones empresariales que actualmente están cobijadas en la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, las mismas que son: Cámara Departamental de la Construcción – CADECO, Asociación de Bancos Privados Filial Sucre – ASOBAN, Cámara Hotelera de Chuquisaca, Cámara de Exportadores de Chuquisaca – CADEX, Asociación de Agencias de Viajes y Turismo — ABAVYT, Asociación de Chefs de Bolivia- Filial Chuquisaca, Asociación Turística de Locales Seguros Sucre – ATLOSS, Unec S.A., Cámara de Empresas de Tecnologías de Información – CETIC.

Que, al pasar los años la Federación ha afianzado su decidida misión de velar por el desarrollo del departamento de Chuquisaca, razón por la cual y en cumplimiento a sus objetivos, pudo consolidar la Fundación para el Desarrollo de Chuquisaca (FUNDECH) y la Fundación FEXPO SUCRE, esta última basada en dos competencias institucionales el Área de Asentamiento Industrial y Campo Ferial para la ciudad de Sucre, y la Feria Multisectorial Fexpo Sucre reiniciada la gestión anterior, la Fundación Infocal Chuquisaca, el Consejo Departamental de Competitividad y la Unidad de Análisis Económico. Estas instancias mencionadas permiten coadyuvar con los planes de desarrollo económico del municipio, el plan de desarrollo económico del departamento, a generar fuentes de empleo y sobre todo consolidar la articulación pública y privada, para poder trabajar por el desarrollo regional.

Que, la Federación en el cumplimiento de los objetivos institucionales, de mejorar las condiciones para la inversión privada en el Municipio de Sucre, ha logrado la promulgación de diferentes Leyes en favor del sector empresarial y del emprendimiento para la ciudad de Sucre, entre ellas: Ley N° 175/2020 de Apoyo, Protección y Reactivación de la actividad económica en el municipio de Sucre en tiempo de Covid; Ley N° 184/2020 para el Fortalecimiento y Dinamización del Sistema Emprendedor del Municipio de Sucre; Ley N° 2739, que declara al departamento de Chuquisaca Zona Franca Cultural y Turística; Ley N° 2755 que crea en el Municipio de Sucre la Zona Franca Industrial y Comercial, la Federación a lo largo de sus sesenta años de vida que, ha recibido innumerables condecoraciones y reconocimientos a nivel regional como nacional.

Senadoras proyectistas: Silvia Gilma Salame Farjat y Jorge Antonio Zamora Tardío.

POR TANTO

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 107 de su Reglamento General.

DECLARA:

La necesidad de destacar y reconocer a la **Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca - FEPCH**, al conmemorarse sesenta años de su fundación, a celebrarse el 25 de mayo del presente año, por su contribución al desarrollo empresarial de Sucre, Chuquisaca y la región, contribuyendo de esta manera a la economía del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "San Agustín B", Nivel Secundario del Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 15 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el párrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa San Agustín "B" nivel secundario, fue fundada el 18 de mayo de 2009, desempeñando funciones con la filosofía al servicio de los menores, como respuesta a una necesidad Social, es decir al servicio de la población de menos oportunidades.

Que, la Unidad Educativa de San Agustín "B" nivel secundario, tomo en cuenta la misión y visión de la educación comunitaria productiva, por fijar sus objetivos y poder destacar su enseñanza como base para el desarrollo social, socio educativo, socio económico y político de los actores de la sociedad, en el Municipio de El Alto y departamento de La Paz.



Que, la Unidad Educativa San Agustín "B" nivel secundario, bajo tuición de la Resolución Administrativa N° 125/2009 de 18 de mayo de 2009 ha logrado regularizar su apertura de Funcionamiento obteniendo el código SIE 40730511.

Que, la Unidad Educativa de San Agustín "B" nivel secundario, dentro el periodo de actividades desde su fundación ha logrado obtener méritos como institución educativa en Ballet, Deportes en la rama de Fustal y las Olimpiadas Científicas en el transcurso de su vida institucional.

Que, el prestigio alcanzado por la institución da cuenta de la fidelidad de padres de familia, estudiantes y maestros, que se traduce en una permanente sostenibilidad desde hace mas de una década, la calidad de enseñanza y calidez de la familia estudiantil.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa San Agustín "B"**, nivel Secundario del Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, al conmemorarse quince años de su fundación (Bodas de Cristal), por su inobjetable contribución al fomento de la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Hilo Hilo", por su 57 aniversario, a celebrarse el 19 de mayo del presente año, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Municipio de Pelechuco.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES



CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (...), II. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, el 19 de mayo de 1967 fue fundada la Unidad Educativa "Hilo Hilo", en la comunidad de Hilo Hilo, Municipio de Pelechuco de la Provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz.

Que, desde su creación, la Unidad Educativa "Hilo Hilo", funcionó de manera continua desde la gestión 1967 con el nivel Primario, modificando desde el año 2014, su cobertura con los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional, mediante Resoluciones Ministeriales 046/04 de 28 de enero de 2004 y 556/04 de 05 de noviembre de 2004.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 43/2015 de 13 de enero de 2015, emitida por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Hilo Hilo", con los niveles de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, que funciona desde el año 1967, mediante el área curricular de educación Regular, con dependencia fiscal o estatal.

Que, la Unidad Educativa "Hilo Hilo" con legal funcionamiento, se encuentra registrada con Código SIE de Unidad Educativa 70670014 y Código SIE de Edificio Escolar 70670014 emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, durante los más de cincuenta años de funcionamiento, esta Unidad Educativa, conjuntamente el personal docente, administrativo, concejo educativo social comunitario y gobierno estudiantil, lleva adelante su labor de manera ininterrumpida, formando en sus aulas a niñas, niños y jóvenes revolucionarios que contribuyen al desarrollo del nuevo modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadoras proyectista María Roxana Nacif Barboza y Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Hilo Hilo**, de Pelechuco del Departamento de La Paz, en conmemorando sus cincuenta y siete aniversarios, a celebrarse el 19 de mayo del año en curso, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones y su inobjetable contribución a su municipio y por ende al Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve conminar al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar a Sesión de Asamblea en el plazo de 48 horas a objeto de disponer lo pertinente en cuanto al proceso de Preselección de Magistrados del Órgano Judicial.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de la Observancia del Reglamento, para la incorporación y posterior tratamiento de la presente Resolución Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado en su numeral 5 determina que, es una atribución privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional *"Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura"*.

Que, el constituyente boliviano propone un modelo de justicia en el que las autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, son elegidas por sufragio directo, con la finalidad de lograr el mismo grado de legitimidad que los Órganos Legislativo y Ejecutivo; en ese orden, se realizaron dos procesos electorarios, el primero en octubre de 2011 y el segundo el 3 de diciembre de 2017, con reglamentos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, en cumplimiento de la normativa señalada la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 23 de marzo de 2023, aprobó y emitió el Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura; sin embargo, por Resolución 24/2023, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro de una acción de amparo constitucional, el mismo quedó sin efecto; ordenándose al ente legislativo, emitir un nuevo reglamento que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la sala constitucional, el 22 de abril de 2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional revisó y aprobó un nuevo reglamento de preselección, junto con la convocatoria mediante la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. 007/2022-2023; sin embargo, dicha normativa fue sometida a control de constitucionalidad; a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta que, al ser admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dio lugar a la suspensión provisional del proceso como medida cautelar; hasta que, mediante SCP 0060/2023, de 31 de julio de 2023, se declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023).

CONSIDERANDO



Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023, de 31 de julio de 2023, en su parte resolutive además de señalar la inconstitucionalidad del Reglamento de Preselección, *"exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a cumplir con las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas; así como, contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de la preselección y elección de las máximas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con carácter inmediato, a partir de la notificación al personero del Órgano que generó la norma impugnada con el presente fallo"*.

Que, con el fin de garantizar tanto la legalidad formal como material, que debe expresarse en un proceso de preselección legítimo, se trabajó el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023, denominado *"Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024"* en una comisión multipartidaria, que logró acuerdos relevantes para la realización del proceso de preselección.

CONSIDERANDO

Que, en fecha 6 de febrero de 2024, se promulgo la Ley N° 1549 (Proyecto de Ley N° 144/2022-2023) *"Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024"*, y su respectiva Convocatoria que en su Artículo 2, refería que la norma tiene la finalidad de *"Garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales 2024, dentro de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 060/2023 de 31 de julio de 2023"*.

Que, una vez efectuado el proceso de habilitación e inhabilitación, algunos postulantes, presentaron acciones tutelares, debido a considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales durante el proceso de preselección.

Que, la acción popular presentada por la ciudadana Yeni Duri Bautista, como representante y presidenta de la CENTRAL INDÍGENA DE MUJERES AMAZÓNICAS DE PANDO, manifiesta que la *"Ley N° 1549"* de 6 de febrero de 2024, que tiene por objeto la convocatoria a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Consejo de la Magistratura y del Órgano Judicial, sin embargo, en dicha convocatoria el Estado no se enfoca en garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres de modo general y menos de las indígenas, razón por la cual no se cuenta con participantes, en especial en el departamento de Pando, tampoco adopto medidas de acciones afirmativas, que permitieran la amplia participación, agrega que, *"SE CONCEDE, dejando sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base al respeto a la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento, dictándose las medidas de acción afirmativa adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando Mujeres e Indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del Departamento, valoración de experiencia profesional de la mujer postulante de Pando con criterio de inclusión y despatriarcalización, valoración del ejercicio profesional conforme a reglas de integralidad del derecho (ejercicio de la profesión del derecho es en todas las áreas), valoración de experiencias indígenas originaria campesinas de justicia como ejercicio de derecho constitucional y cumplimiento de requisitos específico, valoración de experiencias indígenas originario campesinas con valor puntuable en el proceso de evaluación, regla de cumplimiento de requisitos conforme al principio de favorabilidad y de búsqueda de equilibrio para la inclusión de las mujeres e indígenas originarios de Pando al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional"*.

Que, la Sala Primera Constitucional de Pando, desvirtuando la naturaleza de la Acción Popular determinó, en fecha 31 de abril de 2024, otorgar la tutela exigida por la ciudadana Yeni Duri Bautista y anular todo el proceso de preselección, disponiendo, además, la inaplicabilidad de la Ley No 1549 *"Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024"*.

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional la atribución de proceder a la preselección de candidatas y candidatos a los altos cargos del sistema de justicia

y Tribunal Constitucional Plurinacional, aspecto que fue cumplido mediante la promulgación de la Ley N° 1549 *"Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024"*, la misma que daba cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional No 060/2023 bajo las previsiones del Artículo 203 de la Constitución Política del Estado son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, no cabiendo contra ellas ningún recurso ulterior.

Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional 060/2023 en su parte resolutive han instruido y exhortado a la Asamblea Legislativa Plurinacional agotar las acciones conducentes a garantizar la realización de las elecciones judiciales 2024 de manera inmediata por el carácter excepcional que tiene la necesidad de elección y evitar de esta manera la continuidad de funciones de los anteriores magistrados y magistradas, consejeras y consejeros que se han prorrogado en sus funciones.

Que, si bien la determinación asumida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando en la acción popular presentada por la ciudadana Yeni Duri Bautista determino la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley No 1549, la misma entra en directa contradicción con la Sentencia Constitucional Plurinacional No 060/2023, que es de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando además que la Resolución de la Acción Popular de 31 de abril de 2024, por previsión normativa debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, aspecto que no puede afectar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que continúan en carrera, debido a que los efectos de las acciones de tutela son "Inter Partes".

Que, el principio democrático, referido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 034/2020 con referencia al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional, determina claramente que se prohíbe a cualquier otra voluntad con menor entidad, entorpecer, corromper, envilecer o transgredir la voluntad popular, o cualquier medida que mutile o tienda a hacerlo, del derecho al voto activo, de tal modo que ni la actividad legislativa, ejecutiva o electoral, pueden limitar el acto electoral que materialice la voluntad popular; emergiendo en sentido contrario, la obligación de respeto absoluto a la voluntad popular en todas las etapas del proceso de selección y elección de magistradas y magistrados, por lo que se colige que ninguna acción tutelar que tenga la intención de anular el proceso de selección podría afectar el Estado de Derecho y la democracia, mucho menos derechos de los ciudadanos y ciudadanas que han cumplido las condiciones establecidas en la normativa vigente y la convocatoria.

Que, la Constitución Política del Estado, determina que el Estado entre sus fines tiene el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la norma fundamental por lo que, corresponde precautelar la separación de poderes y la funciones específicas de los órganos del Estado, por lo que no continuar con el proceso de preselección y elección de los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, pone en riesgo el desenvolvimiento de las funciones jurisdiccionales, colocando en una situación de crisis al principio democrático, la soberanía y los derechos de las bolivianas y bolivianos, por lo que cumplir la Ley N° 1549 es primordial para el fin señalado.

Que, la Sentencia Constitucional No 1925/2012, de 12 de octubre de 2012, refiere claramente que de *"acuerdo a la previsión constitucional inserta en el art. 202.1 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conocerá y resolverá en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; norma concordante con el art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que establece que la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado. La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el art. 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos desarrollados para ese fin. Por su parte, el art. 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de*



la inconstitucionalidad, la declaración de la inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo efectos erga homes; es decir, surte plenos efectos respecto a todos”, por lo que queda ratificado que la Ley No 1549 se encuentra plenamente vigente y debe ser cumplida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta la finalización del proceso de preselección y elección de las altas magistraturas del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional para la que fue concebida.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

R E S U E L V E:

PRIMERA. CONMINAR al Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar a Sesión Ordinaria de la ALP en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a objeto de disponer la reapertura del proceso de preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura.

SEGUNDA. CONMINAR al Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional proseguir con el proceso de preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, en cumplimiento al artículo 158 numeral 6 de la Constitución Política del Estado, Ley N° 1549, de 6 de febrero de 2024 y Sentencia Constitucional Plurinacional N° 060/2023, de 31 de julio de 2023, la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023; en lo que se refiere a las elecciones judiciales.

TERCERA. Con el fin de continuar con el proceso de preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, CONMINAR al Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional determine que los plazos establecidos en la Ley N° 1549 que quedaron suspendidos por medidas cautelares otorgadas por autoridades jurisdiccionales, sean reanudados, debiendo proseguirse con la evaluación de méritos, establecida en el Artículo 13, numeral 6 de la Ley N° 1549, hasta la finalización de todo el proceso.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, en realidad la Resolución está especificando que nosotros le conminemos, o sea, no le estamos exhortando, no le estamos pidiendo, le estamos conminando y en caso de que no cumpliera esto nos va dar curso en que en la Acción de Cumplimiento que alguno de nosotros pueda presentar esto también puede también ser un antecedente más del incumplimiento que él está dando a la reapertura del proceso, entonces el objetivo de esta Resolución es ese de que nosotros como Cámara de Senadores, nos pronunciemos con referencia la obligación que él tiene de tal manera que luego tomaremos otras acciones.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 28 senadores presentes, 24 votos, más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral, remítase al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, tomando en cuenta que se aprobó la Resolución, solicito la Reconsideración Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve conminar al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar a Sesión de Asamblea en el plazo de 48 horas a objeto de disponer lo pertinente en cuanto al Proceso de Preselección de Altas Autoridades del Órgano Judicial.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, jueves 16 de mayo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, mayo de 2024.

Sen. Presidente: Estaba prevista la Petición de Informe Oral, lamentablemente nos ha llegado una nota de reprogramación del Ministro de Obras Públicas, por tanto, no hay Sesión mañana; veremos la posibilidad de reprogramar para la siguiente Sesión el Informe Oral.

Concluye la Sesión a horas: 14:58.



126ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 22 de mayo de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretaria: Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Aramayo Paredes Natividad, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moscoso Arancibia Germán, Muñoz Rodríguez María, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Ponce Condo Yolanda María, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betsabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Varela Mancilla Guido José, Vega Rocha Hilda, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Arce Elizabet Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, colegas senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Lindaura Rasguido Mejía: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:54, correspondiente al día miércoles 22 de mayo de 2024.

Antes de iniciar queremos saludar y felicitar en este mes aniversario al Departamento de Chuquisaca, a tres días de la celebración del 25 de mayo, día en que se conmemora el 215 aniversario del primer grito libertario de América, desde este espacio de la Cámara de Senadores, felicitamos al Departamento de Chuquisaca, a la ciudad de Sucre, capital de nuestro país y, por tanto, queremos pedir colegas senadoras y senadores que se pongan de pie para entonar el Himno al Departamento de Chuquisaca.

-Entonan las Sagradas Notas del Himno al Departamento de Chuquisaca-

Sen. Presidente: ¡Viva Chuquisaca!

¡Vítore!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Leonardo Loza por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Por su intermedio saludar a todos los hermanos asambleístas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente. Buen día para todos. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Walter Jesús Justiniano Martínez por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: La Senadora Choque ha solicitado permiso.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla Bedoya: Gracias. Buenos días hermano Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Buenos días, no me llamó la lista. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Virginia Velasco Condori por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la Palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Buenos días, Senador Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Silvia Gilma Salame Farjat por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Buenos días, hermano Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Elena Judith Aguilar Flores por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.^a Secretaria:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, habilita al Senador Santos Ramos Socpaza desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde el 20 al 24 de mayo de 2024.



El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Mancilla desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador German Moscoso Arancibia desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betsabeth Reinaga la Madrid desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde el 20 al 24 de mayo de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, solicita licencia con motivo de asistencia a los 338° aniversario de la "Chope Piasta" y entrega de Declaración Camaral, a realizarse en la ciudad de Trinidad el 22 de mayo de 2024, presenta justificación en original.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, miércoles 22 de mayo; a horas 09:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.



3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen.ª Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Ley “que declara Prioridad Nacional la gestión del financiamiento necesario para la Fase II, de la construcción del tramo carretero doble vía Yacuiba – Campo Pajoso, parte de la Ruta Fundamental 9, en el Municipio de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Secretaria:

1.2 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Ley “De asignación y uso de recursos para saneamiento básico y otros proyectos sociales en el Departamento de Chuquisaca”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Secretaria:

1.3 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y el Senador Santiago Ticona Yupari, presentan el Proyecto de Ley “Lucha contra la Corrupción Judicial”.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.ª Secretaria:

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Resolución Camaral referido a la conformación de la “Comisión Especial del Bicentenario de la Cámara de Senadores”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.



Sen.^a Secretaria:

2.2 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, remite el Informe Técnico DIR.RR.HH/UAPyR/INF. N° 175/2023-2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Aprovecho para saludar a mis colegas y a Usted. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente. Un saludo a todos los colegas a través de Usted.

Por favor, solicitar a los colegas y las colegas de la Comisión de Constitución, puedan a la brevedad posible considerar la posibilidad de que conformemos una Comisión por el Bicentenario, porque todas las instituciones, los senados de otros países que ya han cumplido el Bicentenario, han hecho actividades interesantes como el tema de la redacción de sus avances legislativos, de su estructura, de su organización, el tema de las bibliotecas, el tema de la preservación de sus obras de arte. Entonces, tenemos mucha riqueza en el Senado, Presidente, y que ya de manera coordinada se puede elegir una Comisión que nos represente en este tan importante espacio que va a ser el Bicentenario y tengamos nuestra representación como Cámara de Senadores.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:**3. Proyectos de Declaración Camaral:**

3.1 La Senadora Laura Marlene Lujan Condori, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "María Quiroz Secundario" del Departamento de Oruro, por sus 22 años de creación y por sus servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

3.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a "Bolivian Railway Sporting Club" de la Ciudad de Uyuni de la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, por su constancia y brillante contribución en el deporte local, departamental y nacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

3.3 La Senadora Zoya Zamora Arce y el Senador Rodrigo Paz Pereira, presentan el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la pianista Mariana Alandia Navajas, por su trayectoria musical de 46 años, fomentando a la cultura y la formación artística a jóvenes.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Prosiga, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria:

3.4 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mariscal Sucre – Secundario” del Departamento de Oruro, por sus 34 años de vida institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

3.5 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Ing. Cecilia Jauregui Gamarra, fundadora de la Empresa Innovaplast (Planta de reciclaje y procesadora de plásticos), por su invaluable aporte a la generación de empleos y la defensa del medio ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

4. Petición de Informe Escrito:

4.1 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, que informe a quién se entregaron los productos y/o insumos, entendiendo que 6 municipios del Departamento de Cochabamba fueron beneficiados con 85,51 toneladas de ayuda humanitaria; de qué forma se controla la ayuda humanitaria; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Edith Chávez Torrez en contra de Miguel Ángel Ayala, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes; informe sobre el estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Genara Aliaga Flores en contra de Efraín Condori Guachalla; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

c) Al Alcalde Municipal de Colcapirhua, que informe sobre los trabajos de mantenimiento realizados en la presente gestión, en las unidades educativas del Municipio de Colcapirhua; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

4.2 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que informe cuántas denuncias conoce el Ministerio a su cargo, respecto a la vulneración de derechos laborales a causa de contratos civiles que buscan evadir los efectos de la relación laboral; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

4.3 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe hasta la fecha, a qué bancos se ha sancionado por no entregar dólares a los que solicitaron esta divisa; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

4.4 El Senador Luis Fernando Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe si su ministerio tiene conocimiento que la Policía Boliviana tiene registrados terrenos en la Urbanización "Ex Fundación" del Municipio de Riberalta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe sobre las "Empresas públicas deficitarias"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

4.5 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre los procesos de adquisición de bienes realizados por el ministerio a su cargo, con recursos del CRIDAI's; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) A la Ministra de la Presidencia, informe cuál es el grado de avance físico y financiero a la fecha, en la construcción y equipamiento del Hospital Municipal de San Julián; Hospital de La Guardia y Hospital de Warnes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:



4.6 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Gobernador del Departamento de Tarija, informe cuál es la situación físico-financiera del Hospital de Tercer Nivel San Juan de Dios a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

4.7 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de San Pedro de Curahuara, informe cuál es el mecanismo legal con el que su autoridad, accedió a tomar posesión del cargo como Alcalde interino en suplencia del Alcalde electo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

4.8 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe qué políticas beneficiosas se implementaron en el Departamento del Beni en las áreas rurales, en las gestiones 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.9 El Senador Misdrael Mamani Arenas, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe cuántas plantas a nivel nacional existen para industrializar el óleo químico de especies oleíferas, para la producción de aceite vegetal y sus derivados; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe cuál es el programa de apoyo a la producción de "Palma aceitera", insumo para la producción de biodiesel; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua; informe cuál es el programa de fomento a la producción de especies oleíferas, para cultivar palma aceitera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

d) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuál es el programa de fomento a la producción de especies oleíferas, para cultivar palma aceitera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen.ª Secretaria:

4.10 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe cuántos estudios de construcción de represas se realizaron por parte del gobierno departamental, desde la gestión 2010 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

b) Al Alcalde Municipal de Sucre, informe a cuánto ascendió el presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en la gestión 2023, para realizar gastos de propagandas, entrevistas y otros; informe cuántas escuelas y colegios se encuentran a cargo del Municipio de Sucre; qué trabajos de mantenimiento se realizan en las mismas; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

4.11 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Ministro de Defensa, informe qué operativo llevó a cabo el Comando Estratégico Operacional (CEO-LCC), el 19 de mayo de 2024, sobre la Ruta 9, a la altura de Campo Pajoso de la Ciudad de Yacuiba; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.12 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe dentro del caso CUD 201102012401510, de Acción Directa de Flagrancia, por el delito de Estafa y Estelionato con víctimas múltiples, cuál fue la razón que se colocó como víctimas a ciertas personas que no estaban en la acción directa, en fecha 27 de febrero de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuántos créditos internacionales vigentes se tienen a la fecha, detallando montos adeudados por cada crédito a entidades financieras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua; informe sobre el Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenta I, cuántas represas serán construidas en el Departamento de Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

d) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe cuáles son los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, que se encuentran habilitados para participar en las próximas elecciones generales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Respuestas a Minutas de Comunicación:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 28/2023-2024, enviado por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Avalúo de la afectación de las zonas, viviendas e infraestructura del Municipio de Cobija.)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Julio Diego Romaña Galindo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

6.1 El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 490/2023-2024. (Tema: Sanciones administrativas emergentes tras el incumplimiento contractual por parte de la Empresa Royal SRL).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores peticionarios Santiago Ticona Yupari y Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid.

Sen.ª Secretaria:

6.2 El Alcalde Municipal de Comanche, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 394/2023-2024. (Tema: Recepción en acto público de la Casa Hacienda Machicado).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen.ª Secretaria:

6.3 El Defensor del Pueblo, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 444/2023-2024. (Tema: Investigaciones sobre actos que hayan vulnerado los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen.ª Secretaria:



6.4 El Ejecutivo Regional del Gran Chaco del Departamento de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 508/2023-2024. (Tema: Avance físico de la construcción de la nueva terminal de buses de Yacuiba).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Miguel Ángel Rejas Vargas.

Sen.^a Secretaria:

6.5 La Contralora General del Estado a.i., remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 497/2023-2024. (Tema: Realización de auditorías a la construcción de aeropuertos).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Henry Omar Montero Mendoza.

Sen.^a Secretaria:

6.6 El Gobernador del Departamento del Beni, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 396/2023-2024. (Tema: Construcción de canchas de Pasto Sintético de Fútbol 7).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Fernando Alfonso Vaca Suárez.

Sen.^a Secretaria:

6.7 El Rector de la Universidad Amazónica de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 303/2023-2024. (Tema: Cumplimiento del pago de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Julio Diego Romaña Galindo.

Sen.^a Secretaria:

6.8 El Gobernador del Departamento de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 491/2023-2024. (Tema: Gastos y pagos realizados por la Gobernación en emergencias).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Eva Luz Humérez Alvez.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

7. Actas de Comisión:

7.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.^a Secretaria:

7.2 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

8. Reposición:

8.1 La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 015/2022-2023 C.S., que "Declara de Prioridad Nacional la Construcción de la Carretera Doble Vía Sucre-Potosí".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

9. Peticiones de Informe Oral:

9.1 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre el monto recaudado en la Reserva Eduardo Avaroa – REA, por concepto de ingreso de visitantes nacionales y extranjeros, desde la gestión 2018 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Heroínas" del Departamento de Cochabamba, por el arduo trabajo en el ámbito educativo en beneficio de la formación de niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina, presentado por la Senadora María Patricia Arce Guzmán.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Heroínas" del Departamento de Cochabamba, por el arduo trabajo en el ámbito educativo en beneficio de la formación de niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina, acto conmemorado a efectuarse este 7 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta los siguientes proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa Mixta Nocturna "José Ignacio Sanjinés", del Departamento de Potosí por su 75 aniversario, a celebrarse este 24 de mayo del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Mixta Nocturna "José Ignacio Sanjinés", del Departamento de Potosí en conmemoración a sus 75° aniversario, a celebrarse este 24 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.ª Secretaria:

b) De reconocimiento a la Fábrica de Embutidos "Cobolde", por contribuir al desarrollo del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fábrica de Embutidos "Cobolde", por contribuir al desarrollo del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, acto conmemorativo a efectuarse este 25 de mayo del año en curso.



Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.ª Secretaria:

c) De reconocimiento a la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L., por su destacada e invaluable contribución al desarrollo industrial y económico del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L., por su destacada e invaluable contribución al desarrollo industrial y económico del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.3 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Colorados de Bolivia" de la Ciudad de La Paz, por sus 53 años de fundación, a celebrarse el 24 de mayo del presente y por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.



Sen. Varela: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Colorados de Bolivia" de la Ciudad de La Paz, por sus 53 años de fundación, a celebrarse el 24 de mayo de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Yugoslavia B" de la Ciudad de La Paz, por sus 73 años de fundación, a celebrarse el 23 de mayo del presente y por su ininterrumpida labor en favor del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Yugoslavia B" de la Ciudad de La Paz, por sus 73 años de fundación, a celebrarse el 23 de mayo de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:



1.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al "Centro de Educación Alternativa Mercedes Vaca de Lanza", por trabajar por las necesidades sociales y educativas, aportando a uno de los pilares fundamentales del país, presentado por la Senadora Eva Luz Humérez Alvez.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.ª Humérez: Gracias, Presidente. Buen día. Buenos días a todos mis colegas senadores y senadoras.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al "Centro de Educación Alternativa Mercedes Vaca de Lanza", del Departamento de Pando, en conmemoración a sus 10 años de vida institucional, a celebrarse este 23 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Mercado Campesino "Kantuta" de la Ciudad de Oruro, por sus 50 años de vida institucional, a celebrarse el 28 de mayo de 2024, y por sus servicios en bien del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla Bedoya: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Mercado Campesino "Kantuta" de la Ciudad de Oruro, por sus 50 años de vida institucional, a celebrarse este 28 de mayo del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.6 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla”, por sus 40 años de actividad educativa, fomentando la formación de niños y jóvenes estudiantes, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.ª Zamora Arce: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla”, del Departamento de Tarija, por sus 40 años de vida institucional, a celebrarse el 27 de mayo de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.7 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al artista plástico, Jaime Palenque Espada, por su aporte a la cultura, a través de sus obras y en especial por haber formado parte de la creación del “Charango más grande del Mundo”, que hoy se encuentra registrado en los “Guinness World Records”.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al artista plástico, Jaime Palenque Espada, por su aporte a la cultura, a través de sus obras y en especial por haber formado parte de la creación del “Charango más grande del Mundo”, que hoy se encuentra registrado en los “Guinness World Records”.

Próximamente, Presidente, se va a realizar un viaje para poder preservar este instrumento que prácticamente yo creo que tendría que ser patrimonial ya que contamos con "Record Guinness" que es uno de los pocos con los que contamos en Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento al artista plástico chuquisaqueño, Johnny Reyes Quiroga, quien participó en el diseño, construcción y tallado del "Charango más Grande del Mundo" en Villa Serrano, junto a otros artistas de la Provincia Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al artista plástico chuquisaqueño, Johnny Reyes Quiroga, quien participó en el diseño, construcción y tallado del "Charango más Grande del Mundo" en Villa Serrano, junto a otros artistas de la Provincia Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.^a Secretaria:

c) De reconocimiento al maestro pedagogo chuquisaqueño y defensor del patrimonio artístico en Villa Serrano, José Lambertín Molina, por su larga y destacada trayectoria como promotor de mejoras en el ámbito de la educación y la cultura.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

Yo considero que los reconocimientos deben hacer en vida. El profesor José Lambertín tiene más de 90 años, es una persona que durante toda su vida ha trabajado por mejorar el sistema educativo, no solamente en lo que es su provincia Belisario Boeto, sino que ha dado parámetros para otro tipo de establecimientos. Por eso, sobre todo dada su avanzada edad y el viaje que se va a realizar para la preservación del patrimonio en esta provincia y otras provincias del Departamento de Chuquisaca, solicito la Dispensación de Trámite para la Declaración Camaral al profesor José Lambertín.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.^a Secretaria:

d) De reconocimiento al maestro orureño, Juan Sánchez Guzmán conocido artísticamente como "Jusan", por su larga y destacada trayectoria artística, además de su meritoria labor de educador de varias generaciones de artistas plásticos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, el profesor Sánchez, nacido en Oruro, se trasladó a Villa Serrano y allá dedicó su vida a difundir la cultura, especialmente, es maestro entallador; ha realizado cientos de charangos, ha tallado, ha enseñado lo que es ese arte del tallado y, además, también ha contribuido en la construcción del charango más grande del mundo. Por esta razón, y como ya dije anteriormente, por el inminente viaje que vamos a realizar, solicito la Dispensación de Trámite para conferirle la Declaración Camaral al profesor Juan Sánchez.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.8 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la OTB "10 de Noviembre - Tajibos" de la Ciudad de Cochabamba, por su aniversario a celebrarse el 24 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la OTB "10 de Noviembre - Tajibos" de la Ciudad de Cochabamba, en conmemoración a su 8º aniversario, a celebrarse este 24 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.ª Secretaria:

b) De reconocimiento al Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola - Sociedad Anónima de Economía Mixta "CIFEMA - SAM", de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón, por su 25 aniversario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola - Sociedad Anónima de Economía Mixta "CIFEMA - SAM", de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón, por su 25º aniversario, a celebrarse este 24 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.9 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Centro de Educación alternativa "CEA San Vicente II" de la Ciudad de Trinidad, por sus 50 años de creación e invaluable contribución a la labor de formación educativa de jóvenes y adultos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Educación alternativa "CEA San Vicente II" de la Ciudad de Trinidad, por sus 50 años de creación e invaluable contribución a la labor de formación educativa de jóvenes y adultos, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piesta".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a la Carrera de Ciencias de la Educación, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", por su valioso aporte a la Educación Superior del Estado Plurinacional de Bolivia, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piesta".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Carrera de Ciencias de la Educación, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", por su valioso aporte a la Educación Superior del Estado Plurinacional de Bolivia, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piesta".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.ª Secretaria:

c) De reconocimiento a la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", por su valioso aporte a la Educación Superior del Estado Plurinacional de Bolivia, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Pieta".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", por su valioso aporte a la Educación Superior del Estado Plurinacional de Bolivia, en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Pieta".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.10 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Nacional "Jaime de Zudáñez" por su 84º aniversario y por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, presentado por el Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.



Sen. Padilla Bedoya: Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio Nacional "Jaime de Zudáñez" de la Ciudad de Sucre por su 84º aniversario, a celebrarse el 24 de mayo del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 090/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "Los Caporales". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

***Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad
Legislatura 2022 – 2023***

**INFORME PL N° 017 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 105/2022-2023 C.S.
24º SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**



INFORMA:**ASUNTO:**

PL 105/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO".

NUEVA NOMINACIÓN: DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES"

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledesma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO"**, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 105/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Verónica Gallo como Presidente, el senador Miguel Pérez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE. SEN.NVGS-AT N° 259/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 069/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y al Tribunal Supremo Electoral - Servicio de Registro Cívico.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 070/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-N°. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General



de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL N° 0057/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1204/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISION: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 446/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

En fecha 09 de junio de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta N° PL 105/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-737/2023.

Mismo que se puso en conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISION: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 492/2022-2023 de 14 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 171/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISION:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 05 de julio de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0267/2023 de fecha 30 de junio de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0050-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota DESP.MCDyD-NE-N° 0269/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-N° 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la

Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- Nº 242/2023 dirigida al Lic. Andrónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACIÓN A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Prof. Armando López VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Ángel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLCLÓRICOS DANZA UNCIA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS "GRAN PODER"; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS "VIRGEN DEL CARMEN"; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLORICA DE INTEGRACIÓN BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS "VIRGEN DE GUADALUPE"; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTÓCTONAS DE POTOSÍ; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutiérrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSIÓN DEL FOLCLORE "OBDEFO"; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA "LOS CAPORALES"; Ángel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodríguez Vásquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loredo Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS "VIRGEN DE GUADALUPE" – SUCRE; Carlos Ramírez Suñiga Zaconeta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Pérez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibáñez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y



EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos "Señor de la Exaltación" presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento a la opinión pública de UNCÍA "CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ" presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISION:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora María Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- Nº 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

En fecha 25 de septiembre de 2023, el Sr. Vicente Estrada Pacheco adjunta documentación relativo a su biografía.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 99. Parágrafo I. *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II.* *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y; Parágrafo III.* *Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*

Artículo 100.- I. *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado”.*

Artículo 108. Núm. 14. *Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*

El Artículo 158. Parágrafo I. *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3.* *Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

Artículo 298. Parágrafo II. *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25.* *Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado Inc. 37. Políticas generales de turismo.*

Artículo 300. Parágrafo I. *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: Inc. 19.* *Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental Inc. 20. Políticas de turismo departamental.*

Artículo 302. Parágrafo I. *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: Inc. 16.* *Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal Inc. 17. Políticas de turismo local.*

Artículo 337. Parágrafo I. *Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; Parágrafo II.* *Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con*



el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

2.2. LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

Artículo 2. La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo Boliviano.

Artículo 4. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:

Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.

Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se transmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

Artículo 5. Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Artículo 6. Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.



2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

2. **Artes escénicas y del espectáculo.**
3. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**
6. **Actos y creencias religiosas.**

Música y danza.

Artículo 24. Parágrafo I. Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Báñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

Artículo 34. I. Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

Artículo 35. Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO). Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.

2.3. LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 86. Parágrafo I. Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;

2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;



3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;
4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;
5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;
6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.

Artículo 95. Parágrafo I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;
2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;

2.4. LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO "BOLIVIA TE ESPERA"

Artículo 1. Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.

Artículo 3. Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:

- a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;

Artículo 4. Parágrafo I. La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.5. DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;
- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;



j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;

m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;

s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.6. D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTÍCULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.

n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

2.7. LEY N° 137 DE 14 DE JUNIO DE 2011.

Artículo 1. Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “Los Caporales”.

Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “Los Caporales”.

2.8. RESOLUCIÓN N° 1501 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de Los Caporales.

2.9. LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014.

ARTÍCULO 1. Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.

ARTÍCULO 2. La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

2.10. LEY N° 249, 15 de junio de 2012

Artículo 1º. - Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.



Artículo 2º. - El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3º. - El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.11. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 4. Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 123. Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.

Artículo 124. Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 130. (Informe de Comisión). **Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material



e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- *Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.*
- *Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.*
- *En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA.

3.1. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1204/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME TÉCNICO VGIC-DGRM-UDPPISC-In17/2023 H.R..18387.23 de 17 de abril de 2023 elaborado por María Daniela Nina Jiménez Profesional del Escritorio de la UNESCO; quien realiza un análisis técnico e indica que:

a) Bolivia, como Estado parte de la Convención, ha inscrito cuatro elementos relacionados a las danzas y músicas bolivianas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO; Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la ciudad de La Paz, El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara, Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos y el Carnaval de Oruro declarado en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Además, en territorio nacional se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial boliviano a 24 danzas y bailes tradicionales, entre ellas a Los Caporales, por Ley N° 137 de 14 de junio de 2001.

El Proyecto de Ley, de declaratoria de un Día Nacional de celebración de la danza “Los Caporales” se encuentra enmarcado en la política exterior del Estado y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, concretamente los referidos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo, se adecua a las atribuciones otorgadas por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores, de difusión del patrimonio cultural. Además, permitirá su difusión de manera individualizada en el plano internacional, a través de sus Representaciones Diplomáticas.

b) De la postulación ante la UNESCO y observando el artículo 5 del Proyecto de Ley será importante que a efectos de que el mismo concuerde con la normativa vigente en cuanto a la postulación ante la UNESCO, se señale expresamente que dicho acto se realice en el marco de la precitada Ley, quedando como sigue:



ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- La postulación de la danza de "El Caporal" a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentada ante la UNESCO, deberá ser aprobada por el órgano rector, y gestionada exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.

Concluyendo por la procedencia de Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO" por las siguientes razones:

- a) El Proyecto de Ley es concordante con el marco normativo constitucional en materia de cultura y con el PDES;
- b) El Proyecto de Ley permitirá la promoción, difusión, conservación y defensa de la danza "Los Caporales" tanto en el plano nacional como en el internacional, así como la implementación de políticas públicas y de su postulación ante la UNESCO.
- c) En el marco de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de difundir la pluralidad de la cultura boliviana, el contenido del Proyecto de Ley es pertinente con la política exterior de Bolivia.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 240/2023 de 26 de abril de 2023 elaborado por Josué Quispe Perca Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 105/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LOS CAPORALES" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.* Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento".* Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de "LOS CAPORALES" ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: *"Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura".*

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2. INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0057/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/VESFP/DGESTTLA/EFA N° 0033/2023 de 13 de abril de 2023 elaborado por Roman Bismarck Uría Trino Técnico en Seguimiento de Centros de Capacitación Artística dependiente de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística; quien realiza un análisis concluyendo y recomendando:

1.- Al tener la Danza de los caporales una trayectoria histórica importante en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y haber sido reconocida tanto nacional como internacionalmente, cuenta con todo el respaldo normativo, al tener: la Ley 530 de Patrimonio Cultural Boliviano , Ley N° 137 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Los Caporales" y la Resolución N° 1501 del H. Concejo Departamental de La Paz que Declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Danza de los Caporales.

2.- Desde el Ministerio de Educación continuaremos trabajando en la enseñanza y aprendizaje, como practica educativa en los estudiantes de primaria y secundaria sobre la danza de los Caporales. De la misma manera la escuela Boliviana Intercultural de Música EBIM continuará fortaleciendo a través de la formación de profesionales, con mayor compromiso para la protección, conservación, restauración, difusión, defensa y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.

3.- En conclusión, **el PL 105/2022-2023 C.S es inviable, por contar con normativa ya vigente en la materia y no especificar el financiamiento presupuestario para la implementación de dicho proyecto de ley.**

3.2.2. INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0349/2023 de 25 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala "Se declara el día nacional de la danza LOS CAPORALES el 22 de enero de cada año.... Y el Artículo 2 señala.... La celebración del día nacional de la danza OS CAPORALES se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano.... Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día "**NACIONAL**" sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día "Nacional" en un Estado "Plurinacional"** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el "reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco", sin embargo, es importante considerar que mediante Ley Nro. 137 de 14 de junio de 2011 se declara dicha danza como Patrimonio Cultural Boliviano, establece acciones a cargo del Ministerio de Culturas y Turismo y Entidades Territoriales Autónomas de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 105/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del



Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 105/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3. INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

En fecha 09 de junio de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta Nº PL 105/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-737/2023, adjuntando:

3.3.1 INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 50/2023 de 11 de abril de 2023 elaborado por Hilda Lanes Mamani Encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis técnico y concluye que:

En cuanto a la fecha 22 de enero que es el objeto de declaración del presente Proyecto de Ley se pudo establecer que, de la revisión de los antecedentes de la documentación presentada, la misma no cuenta con sustento acreditado que respalde la declaración de fecha el 22 de enero de cada año.

3.3.2 INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF Nº 047-B/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.

b) En cumplimiento de la Ley Nº 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL Nº 1501, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA LOS CAPORALES DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, **es factible realizar la aprobación de dicha ley.**

c) Al contar con una Ley nacional de fecha 14 de junio, se debería establecer y declarar cada 14 de junio de cada año el día nacional de la danza "Los Caporales", en reconocimiento al día que fue declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial.

d) En cuanto a la fecha 22 de enero que es el objeto de declaración de la se pudo establecer que de la revisión de los antecedentes de la documentación presentada, la misma no cuenta con sustento acredite y respalde la declaración de fecha el 22 de enero de cada año, por lo mismo, se deja a consideración del Gobierno Central para que determine la aprobación de dicha Ley.

3.3.3 INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 059/2023 de 11 de mayo de 2023 elaborado por Abog. Fortunata Delia Poma Marino Profesional II – Asesor Legal de la Dirección de Desarrollo Normativo Departamental quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Se observa que pretende usar como fecha declarativa el 22 de enero, supuestamente reconociendo la fecha de nacimiento de uno de sus creadores, sin embargo, de la revisión de los antecedentes arrimados, la misma no adjunta documentación idónea que acredite que el citado Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco, haya nacido en dicha data, como tampoco se adjunta el registro donde consigne que los citados hermanos Estrada sean los creadores de la Danza de “Los Caporales”.

b) Propone cambio en el título: DECLÁRESE EL 14 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS CAPORALES”, EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

c) En fecha **16 de noviembre de 2006, mediante Resolución Departamental Nro. 1501, emitida por el entonces Honorable Concejo Departamental**, la DANZA DE LOS CAPORALES ya se encontraba declarada como patrimonio cultural a nivel departamental, por lo que también se podría haber considerado dicha **data declarativa** para el fin del presente Proyecto de Ley.

d) Con relación al artículo 1 (OBJETO).- Que dice: “Se declara día nacional de la danza “**LOS CAPORALES**”, el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”, dicha data declarativa no se adecua como objeto, ya que para la misma no se adjunta documentación idónea, como tampoco se adjunta el registro donde consigne que el referido Hermano Estrada sea uno de los creadores de la Danza de “Los Caporales”, en ese entendido se sugiere adecuar a la data descrita en la sugerencia de título.

e) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): la parte que consigna “...todas las regiones...”, es preciso se verifique y adecue usando el plural o en singular.

e) En el marco de la Constitución Política del Estado, artículo 321, parágrafo IV, que dice, “Todo proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

f) Con la finalidad de evitar la emisión de varias disposiciones normativas que tengan el mismo objeto de regulación se sugiere que dentro del Proyecto de Ley se incorpore un articulado de PERSONAJES-VESTIMENTA y MUSICA representativa de la Danza “Los Caporales”.

3.4. INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP. MCDyD-NE-N° 0270/23 de 17 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.4.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0036/2023 E-MCDyD/2023-01800 de 2 de mayo de 2023 elaborado por Maria Renee Quezada Ordoñez Profesional en Expresiones Orales dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis técnico y emite los siguientes criterios:

a) No adjunta acta de consentimiento para la propuesta de declaratoria, el cual debería estar plasmado en acta de consentimiento de los portadores de la manifestación, en este caso de las diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones que forman parte del Patrimonio que representan la danza de Los Caporales. Esta observación se la realiza en el marco de:



* La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003; en el cual, se tiene en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos nacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible, **no dejando de lado el consenso con los portadores del PCI.** (Las negrillas son nuestras).

* Por otra parte la Ley 530, la cual tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.

Concluyendo que el PL 105/2022-2023 C.S es inviable. Por tanto, se sugiere que el proyectista pueda elaborar un proyecto de ley, en función al consentimiento de los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente con los portadores o representante de las fraternidades para la postulación a este nivel, e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de los caporales o en su defecto realizar las gestiones necesarias para la modificación de la Ley N° 137 del 14 de junio de 2011, que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley 105/2022-2023 C.S.

3.4.1 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0108/2023 E-MCDyD/2023-01800 de 10 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) Dentro la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley N° 105, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza". Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación de una fecha 22 de enero de cada año como reconocimiento de la Danza "Los Caporales".

b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.

c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 137, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Los Caporales como lo observa el Informe INF/VPICCC/DGPC/UHCI N° 0036/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folclóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser **modificado.**

Concluyendo que el PL 105/2022-2023 C.S es INVIABLE, por existir observaciones técnicas como legales, por lo que el proyectista deberá subsanar dichas observaciones para el fin pretendido.

4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.

PL 105/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO".

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Verónica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 105/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folckore, Federación Departamental del Folklore de La Paz , Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos "Gran Poder", Asociación de Conjuntos Folklóricos "Virgen del Carmen", Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Guadalupe", Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore "OBDEFO"; Asociación de Conjuntos Folkloricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza "Los Caporales", Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS.

1) El 14 de junio de 2011, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 137 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Los Caporales".

2) Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año "Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco "El Jach'a Flores".

3) Las danzas "Pujllay y Ayarichi ingresaron en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ya fueron declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial por parte de la Unesco" **el 27 de noviembre de 2014.**

4) El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2º indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones



necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

5) La proclamación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el **18 de mayo de 2001**.

6) En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

7) La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

8. Resolución Nº 1501 del H. Concejo Departamental de La Paz de 16 de noviembre de 2006, que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de Los Caporales.

DESARROLLO DEL EVENTO

1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS CAPORALES”** contenidas en el Proyecto de Ley Nº 105/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Verónica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folcloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.

2) Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folclore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.

3) Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folclore boliviano.

4) Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.

5) Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.

6) En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.

7) En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:



QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO.	OBSERVACIONES QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 25 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA CREACIÓN DE LA DANZA LOS CAPORALES EN LA FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER.
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). – I. Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 25 de enero de cada año en reconocimiento a la CREACIÓN DE LA DANZA LOS CAPORALES EN LA FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER. II. Se reconoce como creadores de la danza Los Caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN).- La celebración del día nacional de la danza "LOS CAPORALES" se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS).- El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza "LOS CAPORALES" quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN).- El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LOS CAPORALES" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza "LOS CAPORALES", su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de "LOS CAPORALES" ante la UNESCO.	



5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS.

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:

- En 1972 se exhiben por primera vez la danza de Los Caporales en la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder por los hermanos Estrada Pacheco quienes se inspiraron en el personaje del caporal de la saya.
- Los creadores, según Resolución del Gran Poder son más de 20 jóvenes bailarines de la familia Estrada Pacheco.
- La juvenil, alegre, sensual y enérgica danza de los Caporales se ha convertido, en una manifestación infaltable en los certámenes dancísticos de mayor trascendencia, en una expresión integradora y en la de mayor difusión internacional de los pueblos andinos.
- La danza de los Caporales se caracteriza por ser una danza de movimientos ágiles en la que los varones especialmente hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire y saltos acrobáticos mientras las mujeres se destacan por mostrar y resaltar la sensualidad y femineidad a través del vestuario y de los movimientos sensuales. Es una expresión artística y cultural, en el ámbito del folklore.
- La vestimenta inicial de los varones consiste en: sombrero de ala ancha, chaqueta holgada, faja, pantalón de corte militar, botas y látigo. Para el caso de las mujeres El vestuario original constaba de una blusa de mangas anchas, sombrero tipo borsalino y pollera.
- Con el paso del tiempo se fueron acortando y estilizando las prendas. Las pesadas polleras fueron progresivamente reducidas hasta convertirse en unas llamativas minipolleras, adornadas con varias tiras de colores, en la parte del ruedo y bordados en la parte superior. Las blusas suelen ser ahora de mangas cortas, con escote cuadrado, totalmente bordadas y adornadas de cintas, encajes y zigzag, incorporan diseños y colores que identifican a las diferentes fraternidades o conjuntos de Caporales.
- Respecto a la música, han surgido diversos artistas solitarios y grupos que practican y crean temas musicales referidos a la danza del caporal.
- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional, tiene como principal fundamento, que la danza **"LOS CAPORALES"**, se manifieste en la mayoría de las actividades culturales festivas de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.
- Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.
- Las danzas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección.
- No contraviene norma legal en vigencia.



6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 105/2021-2022 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO"** los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 105/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
INFORME TÉCNICO VGIC-DGRM-UDPPISC-In17/2023 H.R. 18387.23	
a) Bolivia, como Estado parte de la Convención, ha inscrito cuatro elementos relacionados a las danzas y músicas bolivianas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO; Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la ciudad de La Paz, El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara, Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos y el Carnaval de Oruro declarado en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además, en territorio nacional se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial boliviano a 24 danzas y bailes tradicionales, entre ellas a Los Caporales, por Ley N°137 de 14 de junio de 2001. El Proyecto de Ley, de declaratoria de un Día Nacional de celebración de la danza "Los Caporales" se encuentra enmarcado en la política exterior del Estado y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, concretamente los referidos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Así mismo, se adecua a las atribuciones otorgadas por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores, de difusión del patrimonio cultural. Además, permitirá su difusión de manera individualizada en el plano internacional, a través de sus Representaciones Diplomáticas.	Se tomará en cuenta.



b) De la postulación ante la UNESCO y observando el artículo 5 del Proyecto de Ley será importante que a efectos de que el mismo concuerde con la normativa vigente en cuanto a la postulación ante la UNESCO, se señale expresamente que dicho acto se realice en el marco de la precitada Ley, quedando como sigue: ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- La postulación de la danza de "El Caporal" a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentada ante la UNESCO, deberá ser aprobada por el órgano rector, y gestionada exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura. Concluyendo por la procedencia de Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO" por las siguientes razones: a) El Proyecto de Ley es concordante con el marco normativo constitucional en materia de cultura y con el PDES; b) El Proyecto de Ley permitirá la promoción, difusión, conservación y defensa de la danza "Los Caporales" tanto en el plano nacional como en el internacional, así como la implementación de políticas públicas y de su postulación ante la UNESCO. c) En el marco de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de difundir la pluralidad de la cultura boliviana, el contenido del Proyecto de Ley es pertinente con la política exterior de Bolivia.	Se tomará en cuenta.
--	-----------------------------

Sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA DIABLADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento".</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	Se tomará en cuenta.
Sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 105/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LOS CAPORALES" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento".</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: "Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003).



El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de "LOS CAPORALES" ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>"Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura".</i>	Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría".
---	--

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0349/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
1.- Al tener la Danza de los caporales una trayectoria histórica importante en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y haber sido reconocida tanto nacional como internacionalmente, cuenta con todo el respaldo normativo, al tener: la Ley 530 de Patrimonio Cultural Boliviano , Ley N° 137 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Los Caporales" y la Resolución N° 1501 del H. Concejo Departamental de La Paz que Declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Danza de los Caporales.	
2.- Desde el Ministerio de Educación continuaremos trabajando en la enseñanza y aprendizaje, como practica educativa en los estudiantes de primaria y secundaria sobre la danza de los Caporales. De la misma manera la escuela Boliviana Intercultural de Música EBIM continuará fortaleciendo a través de la formación de profesionales, con mayor compromiso para la protección, conservación, restauración, difusión, defensa y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.	



3.- En conclusión, el PL 105/2022-2023 C.S es inviable, por contar con normativa ya vigente en la materia y no especificar el financiamiento presupuestario para la implementación de dicho proyecto de ley.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0349/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala "Se declara el día nacional de la danza LOS CAPORALES el 22 de enero de cada año.... Y el Artículo 2 señala ...La celebración del día nacional de la danza OS CAPORALES se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano... Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día "NACIONAL" sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día "Nacional" en un Estado "Plurinacional" (Las negrillas son nuestras).	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: Relativo a una nación. Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada es el "reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco", sin embargo es importante considerar que mediante Ley Nro. 137 de 14 de junio de 2011 se declara dicha danza como Patrimonio Cultural Boliviano, establece acciones a cargo del Ministerio de Culturas y Turismo y Entidades Territoriales Autónomas de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 137 de 14 de junio de 2011 solo declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Los Caporales", siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza "La Morenada" según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.



c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 105/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales. (Las negrillas son nuestras).	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.
d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 12 años desde su vigencia, la Ley Nro. 137 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado.



	Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de Los Caporales en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 105/2022-2023 C.S. que corre a fs. 186 a 197 de la carpeta legislativa concretamente el punto 5 de la parte resolutive que indica: <i>"Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas"</i> (Fs.199-211 de la carpeta legislativa).
--	---

6.3. Los informes técnico y jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 50/2023	
En cuanto a la fecha 22 de enero que es el objeto de declaración del presente Proyecto de Ley se pudo establecer que, de la revisión de los antecedentes de la documentación presentada, la misma no cuenta con sustento acreditado que respalde la declaración de fecha el 22 de enero de cada año.	Se tomará en cuenta.
INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF Nº 047-B/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.	



b) En cumplimiento de la Ley N° 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1501, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA LOS CAPORALES DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, es factible realizar la aprobación de dicha ley.	Se tomará en cuenta.
c) <u>Al contar con una Ley nacional de fecha 14 de junio, se debería establecer y declarar cada 14 de junio de cada año el día nacional de la danza "Los Caporales", en reconocimiento al día que fue declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial.</u>	En la Mesa Técnica cuya acta corre a fs. 200 a 211, la misma que contó con la presencia de la hija del Sr. Paz Vicente Estrada Sra. Zobeida estrada y los representantes y/o actores y portadores del PCI propusieron cambiar la fecha a 25 de enero en reconocimiento a la creación de la danza los caporales en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder.
d) En cuanto a la fecha 22 de enero que es el objeto de declaración de la se pudo establecer que, de la revisión de los antecedentes de la documentación presentada, la misma no cuenta con sustento acredite y respalde la declaración de fecha el 22 de enero de cada año, por lo mismo, se deja a consideración del Gobierno Central para que determine la aprobación de dicha Ley.	Se subsana con lo descrito en el cuadro anterior.
INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 059/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Se observa que pretende usar como fecha declarativa el 22 de enero, supuestamente reconociendo la fecha de nacimiento de uno de sus creadores, sin embargo, de la revisión de los antecedentes arrimados, la misma no adjunta documentación idónea que acredite que el citado Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco, haya nacido en dicha data, como tampoco se adjunta el registro donde consigne que los citados hermanos Estrada sean los creadores de la Danza de "Los Caporales".	En la Mesa Técnica cuya acta corre a fs. 200 a 211, la misma que contó con la presencia de la hija del Sr. Paz Vicente Estrada Sra. Zobeida estrada y los representantes y/o actores y portadores del PCI propusieron cambiar la fecha a 25 de enero en reconocimiento a la creación de la danza los caporales en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder.
b) Propone cambio en el título: DECLÁRESE EL 14 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES", EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.	Se subsana con lo descrito en el cuadro anterior.



c) En fecha 16 de noviembre de 2006, mediante Resolución Departamental Nro. 1501, emitida por el entonces Honorable Concejo Departamental, la DANZA DE LOS CAPORALES ya se encontraba declarada como patrimonio cultural a nivel departamental, por lo que también se podría haber considerado dicha data declarativa para el fin del presente Proyecto de Ley.	Se subsana con lo descrito en el cuadro anterior.
d) Con relación al artículo 1 (OBJETO).-Que dice: "Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco", dicha data declarativa no se adecua como objeto, ya que para la misma no se adjunta documentación idónea , como tampoco se adjunta el registro donde consigne que el referido Hermano Estrada sea uno de los creadores de la Danza de "Los Caporales", en ese entendido se sugiere adecuar a la data descrita en la sugerencia de título.	Se subsana con lo descrito en el cuadro anterior.
d) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): la parte que consigna "...todas las regiones..."; es preciso se verifique y adecue usando el plural o en singular.	Se tomará en cuenta.
e) En el marco de la la Constitución Política del Estado, artículo 321, parágrafo IV, que dice, "Todo proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General dela Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
f) Con la finalidad de evitar la emisión de varias disposiciones normativas que tengan el mismo objeto de regulación se sugiere que dentro del Proyecto de Ley se incorpore un articulado de PERSONAJES-VESTIMENTA y MÚSICA representativa de la Danza "Los Caporales".	Se tomará en cuenta.



6.4. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0036/2023 E-MCDyD/2023-01800	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) No adjunta acta de consentimiento para la propuesta de declaratoria, el cual debería estar plasmado en acta de consentimiento de los portadores de la manifestación, en este caso de las diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones que forman parte del Patrimonio que representan la danza de Los Caporales. Esta observación se la realiza en el marco de: * La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003; en el cual, se tiene en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos nacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible, no dejando de lado el consenso con los portadores del PCI. (Las negrillas son nuestras). * Por otra parte la Ley 530, la cual tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la <u>corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.</u>	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente: En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario "DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO", con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DIA NACIONAL de la danza. Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley. Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 105/2022-2023 C.S. que corre a fs. 200 a 211 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folklore, la Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican:



	1.- En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" contenidas en el Proyecto de Ley N° 105/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como actores y portadores de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folklóricas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folklóricas activas y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos. 2.- También consta en la carpeta la expresión de los portadores del patrimonio cultural inmaterial que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como: * Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio (Fs. 212 Y 213). * Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 214 Y 215). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 216). * Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos "Señor de la Exaltación" (Fs. 217 Y 218). * Pronunciamento a la opinión pública de UNCIA "CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI" (Fs. 219, 220 Y 221). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua (Fs. 252). 3.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro "Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial". Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo
--	--



	de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de "Patrimonio Cultural dela Humanidad" por parte de la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer nuestras Danzas como Bolivianas, debido a que la misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6 meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% Bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO. 4.- También se halla en la carpeta a fs. 253 a 308 documentación presentada por el Sr Paz Vicente Estrada Pacheco, y se toma conocimiento dentro del documento de Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folkloricos del Gran Poder ante el evento de caporales organizado por OBDEFO que indica: La Asociación de Conjuntos Flokloricos de Gran Poder, realizará un gran evento público, de REIVINDICACIÓN de la danza el caporal como paceaña y boliviana, al haber sido nacida de la creatividad del hermano folklorista VICENTE ESTRADA PACHECO, así mismo existe documentación en fotocopia simple de una Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nro. 313/2012 ..ARTÍCULO TERCERO.- Se confiere la Condecoración "Prócer Domingo Murillo en el grado de Palma de Oro" a las siguientes instituciones y personas: HERMANOS VICENTE Y VÍCTOR ESTRADA PACHECO, consta también notas del Ministerio de Culturas y Turismo dirigida al Sr. Vicente estrada Aspectos que denotan que el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco también cuenta con la calidad de portador del patrimonio cultural inmaterial.
--	---

Así mismo se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente con los portadores o representante de las fraternidades para la postulación a este nivel, e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de los caporales o en su defecto realizar las gestiones necesarias para la modificación de la Ley N° 137 del 14 de junio de 2011, que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley 105/2022-2023 C.S.	Se cumple con el Acta de la Mesa Técnica. La Ley N° 137 de 14 de junio de 2011 sirve como antecedente importante para el Estado Plurinacional de Bolivia ante una posible acción internacional ya que la misma cuenta con 12 años de vigencia. Con el presente proyecto de ley que declara un día de la danza, estuviésemos reforzando el sistema legal y jurídico que proteja esta expresión cultural y artística de nuestro país.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0108/2023 E-MCDyD/2023-01800	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Dentro la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley N° 105, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza". Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación de una fecha 22 de enero de cada año como reconocimiento de la Danza "Los Caporales".	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial.
c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 137, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Los Caporales como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0036/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folclóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser modificado.	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. El Proyecto de Ley no pretende modificar la Ley N° 137, como lo aprecia este informe.



El Servicio de Registro Cívico SERECI, hasta la fecha no hicieron llegar su respuesta a la consulta realizada con referencia a este Proyecto de Ley.

7. DE LA NORMATIVA ANÁLOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tenemos la Ley Nº 137 de 14 de junio de 2011 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Los Caporales" y la Resolución Nº 1501 del H. Concejo Departamental de La Paz de 16 de noviembre de 2006 que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de Los Caporales.

La Ley Nº 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, "Día Nacional de la Danza La Morenada", en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco "El Jach'a Flores". **Y su artículo 2 determina que la celebración del "Día Nacional de la Danza La Morenada", se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley Nº 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2º indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley Nº 512 y el artículo 2 de la Ley Nº 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley Nº 530 que indica: "Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente".

8. OTRAS CONSIDERACIONES.

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: "*En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.*"



Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviables.

También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Pérez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Los Tobas" el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a "La etnia Los Tobas" que habita la región del Gran Chaco Boliviano".

PL 102/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de las danzas "Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco".

PL 103/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Diablada" el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

PL 104/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta".

PL 105/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Los Caporales" el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco".

PL 106/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Llamerada" el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

PL 107/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de "El Ch'uta" el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz".

PL 108/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Kullawada" el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

PL 109/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Waka Wakas o Waka Thocoris" el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia". (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa).

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 171/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que "Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en



una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). **I.** Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia **II.** Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la danza “Los Caporales” por disposición de la Ley 137 de 14 de junio de 2011 ya es Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su ‘promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.



El objeto del presente proyecto es declarar que esta danza tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de esta danza puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 *declara el 7 de septiembre de cada año, "Día Nacional de la Danza La Morenada" y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.*
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en Paris, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

8.4. Del análisis de la documentación presentada por el Sr Paz Vicente Estrada Pacheco, que se halla en la carpeta a fs. 253 a 308 nos da referencia dentro del documento de Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folkloricos del Gran Poder ante el evento de caporales organizado por OBDEFO que indica: La Asociación de Conjuntos Folkloricos de Gran Poder, realizara un gran evento público, de REIVINDICACIÓN de la danza el caporal como paceña y boliviana, al haber sido nacida de la creatividad del hermano folklorista VICENTE ESTRADA PACHECO, así mismo existe documentación en fotocopia simple de una Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nro. 313/2012 ..ARTÍCULO TERCERO.- Se confiere la Condecoración "Prócer Domingo Murillo en el grado de Palma de Oro" a las siguientes instituciones y personas: HERMANOS VICENTE Y VICTOR ESTRADA PACHECO, consta también notas del Ministerio de Culturas y Turismo dirigida al Sr. Vicente estrada como Creador de la danza Los Caporales.

Aspectos que denotan que el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco también cuenta con la calidad **de portador del patrimonio cultural inmaterial en la danza de El Caporal.**

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 105/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO.	OBSERVACIONES QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 25 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA CREACIÓN DE LA DANZA LOS CAPORALES EN LA FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER.	DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES"



ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). I. Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 25 de enero de cada año en reconocimiento a la CREACIÓN DE LA DANZA LOS CAPORALES EN LA FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER. II. Se reconoce como creadores de la danza Los Caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). I. Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 11 de julio 25 de enero de cada año en conmemoración reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. de creación de la danza Los Caporales en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder. II. Se reconoce como creadores de la danza Los Caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza "LOS CAPORALES" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza "LOS CAPORALES" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica practique la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa.
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS).- El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza "LOS CAPORALES" quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, y coordinarán en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza "LOS CAPORALES" quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LOS CAPORALES" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza "LOS CAPORALES", su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.



El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza "LOS CAPORALES" , su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza "LOS CAPORALES" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de "LOS CAPORALES" ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza "LOS CAPORALES" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su gestión dicha postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 105/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES"

ARTÍCULO 1. (OBJETO). **I.** Se declara día nacional de la danza **"LOS CAPORALES"**, el 25 de enero de cada año en conmemoración a la fecha de creación de la danza Los Caporales en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder.

II. Se reconoce como creadores de la danza Los Caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza **"LOS CAPORALES"** se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza **"LOS CAPORALES"** el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). **I.** El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza **"LOS CAPORALES"** su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.



II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, queda encargado de aprobar la postulación de la danza "LOS CAPORALES" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.
Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los..... días del mes de..... del año dos mil veintitrés.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta danza generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica "(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción", concluyendo que es **PROCEDENTE**.

11. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 105/2022-2023 C.S. QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES" EL 22 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE UNO DE SUS CREADORES EL SR. PAZ VICENTE ESTRADA PACHECO**".

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES".

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 105/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.

DECRETA:



DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LOS CAPORALES"

ARTÍCULO 1. (OBJETO). I. Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 25 de enero de cada año en conmemoración a la fecha de creación de la danza Los Caporales en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder.

II. Se reconoce como creadores de la danza Los Caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza "LOS CAPORALES" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza "LOS CAPORALES" el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza "LOS CAPORALES" su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, queda encargado de aprobar la postulación de la danza "LOS CAPORALES" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Solicito permiso por una hora, tengo mesa técnica. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Bueno, como bien sabe la Sala y creo que ya la población boliviana, estos proyectos de ley, especialmente el de "los caporales", vienen esperando su tratamiento. Por ello, agradezco la voluntad de la Directiva de que el día de hoy se haya podido agendar, tratar y, bueno, si la benevolencia de los colegas senadores se da, pues también se pueda aprobar. Como menciona dentro del Proyecto de ley, se está haciendo un reconocimiento a aquellas personas que se ha demostrado que son los creadores de esta danza de los Caporales, que son justamente bolivianos. Y quiero comenzar con esto porque en Perú, hace unos días, se ha hecho un reconocimiento público, específicamente en Lima, justamente al Sr. Vicente Estrada Pacheco, mencionado dentro del Proyecto de Ley como creador de la danza de "los caporales".



¿Por qué menciono esto? Porque, en primera, me acaban de comunicar que el Sr. Estrada, que está subiendo y está haciéndose presente en este momento en el hemicycle, ha sido por voluntad propia sacado desde su internación en el hospital porque lamentablemente está muy mal de salud, pero él ha tenido la voluntad y el esfuerzo de poder llegar hasta aquí. Porque uno de los más grandes reconocimientos que se puede hacer en vida es, pues, hacer que Bolivia pueda defender lo suyo, como lo es la danza de "los caporales" del plagio que se está viviendo a nivel internacional y más allá de este plagio lo que nosotros tenemos que ver y realzar es que estas danzas, la cultura y la riqueza cultural que tenemos los bolivianos son más allá de una riqueza nominal, es una riqueza económica, colegas, el Perú está recaudando bastante platita gracias a nuestra riqueza cultural de la que ellos se están apropiando.

Ese es el fondo y la importancia de este Proyecto de Ley, que hace la declaratoria de un día especial, un día específico para que todos los bolivianos podamos gritarle al mundo que esta danza es nuestra, es de los bolivianos, y así se pueda no solamente conmemorar a nivel nacional, sino también, como bien expresa el Proyecto de Ley, pueda hacerse la Declaración, expresarse a nivel mundial con representaciones diplomáticas en los países donde tenemos presencia. Espero, después de tanto tiempo que hemos venido expresando la necesidad de la aprobación de estos proyectos de ley en cuanto a la defensa de lo nuestro por aquellos países que realizan el plagio indebido de nuestras danzas, no solamente realizando nuestro trabajo, sino también de aquellas personas que día a día hacen esta defensa.

No olvidemos que la anterior semana se mostró de nuevo dentro de los medios de comunicación a aquel joven que, alzando la bandera de Bolivia en otro país, expresó y defendió que la danza de "los caporales" es nuestra, y eso nos llena obviamente de orgullo, nos impulsa para poder seguir pidiendo a esta Sala y seguir luchando para que este Proyecto de Ley se lleve a cabo y, por supuesto, que se apruebe. Ya se encuentran aquí y espero que les podamos también de cierta forma rendir un homenaje a estas personas que son los creadores de esta danza de los caporales.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). I. Se declara día nacional de la danza "LOS CAPORALES", el 25 de enero de cada año en conmemoración a la fecha de creación de la danza Los Caporales en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder.

II. Se reconoce como creadores de la danza Los Caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias. Presidente.

Aquí yo tengo el problema, bueno, el tema de los caporales y otras danzas ya están dentro de una declaración en lo que ha hecho el Carnaval de Oruro, por ejemplo, como un hecho intangible, patrimonio

material, etc. mi pregunta es: ¿podemos, en un artículo, con el respeto que el Sr. Paz Estrada se merece, qué documentación tiene la Comisión para decir que él es el creador?, porque el Proyecto de Ley dice: "Se Declara al Día Nacional de la Danza de los Caporales el 25 de enero, se reconoce como creadores de la danza de los caporales a Víctor Estrada Pacheco y Paz Vicente Estrada Pacheco". ¿Podemos nosotros decir que un bien intangible que se da en muchos lugares y que se baila, ellos lo han creado?, yo no digo que no, pero tal vez si nos podría aclarar la Senadora Gallo, ¿qué documentos oficiales técnicos tenemos?, porque tengo entendido también que este Proyecto de Ley no tiene el visto bueno del Ministerio de Cultura.

Porque no sé, a mí me da miedo que luego mañana surja otro creador y otro creador, entonces, sería bueno revisar o que nos expliquen la parte de los documentos legales oficiales, los archivos, porque existen muchos archivos en el país, existe el archivo histórico de la Casa de la Moneda, la Casa de la Libertad, etc., ¿en qué nos basamos para afirmar que ellos han sido los creadores?, eso al respecto. Creo que nadie va a estar en desacuerdo en declarar el día de la danza, pero ¿por qué tiene que estar prácticamente relacionada al nacimiento de este señor?, por favor, con el respeto que él se merece, a veces no es bueno, pero me preocupa ese tema, Presidente. Eso con relación al artículo 1, y quisiera, por favor, antes de tomar mi decisión personal de votar o no, que nos digan ¿en qué documentos legales oficiales se basan para decir que él es el creador de la danza?, la danza está más en Oruro, aunque yo soy de Potosí me preocupo al respecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Como bien expresa la Senadora, y es válida por supuesto su observación, bueno, en primer lugar, el Proyecto de Ley declara "El Día Nacional de los Caporales el 25 de enero de cada año en conmemoración a la fecha de la creación de la danza de los caporales". Me hubiera encantado que esté también el Senador Ajpi porque ayer hemos hablado como 45 minutos sobre el tema, bueno, dentro del tratamiento de este Proyecto de Ley en las mesas técnicas que se han realizado, no solamente una sino un par más, donde se han presentado los documentos que aquí, por cierto, están reflejados, el sustento de este proyecto de ley es bastante amplio, donde se han presentado los archivos históricos que sustentan a estas personas, de hecho, como creadores de la danza.

Otro de los aspectos que no podemos olvidar, Presidente, que podríamos obviarlos, si queremos hacerlo, hagámoslo, si queremos ser tan papistas o lo que quieran, el término que quieran ponerle, no importa. No olvidemos que ha salido, y les puedo mostrar un reportaje del periódico de Lima, Perú, vuelvo a repetir, otro país, no el nuestro, que reconoce a estas personas porque ellos también tienen el sustento de los archivos documentales y demás que demuestran que estas personas han sido los creadores de esta danza. El Senador Ajpi ayer contaba que él, cuando tenía algo de 13 años, y espero que no se moleste, no creo que se moleste que tome su nombre, porque él hubiera expresado también en este momento, era su deseo de decir que cuando él estaba más o menos a esa edad, estos señores presentaron esta danza con estas características por primera vez y fue reconocido desde ese momento.

Les invito, por favor, se ha tenido más de un año, hasta el momento casi un año y medio, desde que hemos presentado el Proyecto de Ley y se ha hecho el tratamiento correspondiente en la Comisión sobre la documentación que presentamos, nuevamente, les indico que está aquí sustentado, donde se evidencia que estos señores son los creadores de esta danza y vuelvo a recalcar, podemos no hacerlo nosotros, pero creo que hay otros países que sí los están reconociendo a ellos, países que se están apropiando justamente de esta danza.

Sen. Presidente: Con las respectivas aclaraciones y la importancia que significa para los bolivianos esta danza que representa en su esencia a Bolivia, sin duda es importante que se contemple mediante una Ley su reconocimiento. Con la duda que la Senadora Santa María planteaba y las aclaraciones, con seguridad se debió discutir bastante de manera profunda en la respectiva Comisión, evidentemente esto se viene debatiendo casi más de un año, prácticamente todo el paquete de proyectos de ley a las diferentes danzas que son de identidad boliviana.



Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Saludar a todos los colegas presentes aquí.

Para mí es menester de que se pueda reconocer nuestras danzas y además declarar un día nacional de la danza los caporales, y no sólo eso, tenemos tinku, tenemos morenada, tenemos kullawada, etc., porque somos muy ricos en la cultura en nuestro país y bueno, como vemos incluso hay otros países como Perú que han ido empoderándose, por no visibilizar nosotros para no promocionar, etc. Eso tiene que ir de manera integral, Presidente, yo aplaudo que la Comisión haya debatido, haya recogido esos insumos y que seguramente no quisiéramos tener problemas, lo que se ha aclarado también, pero como decía es de manera integral, porque ahí tenemos que vender el tema de turismo, cultura, el tema de nuestros artistas, el tema de gastronomía, etc., que tenemos en todo el país.

Yo siempre digo, por ejemplo, en Machu Picchu tiene más de 10.000, 20.000 visitantes en este lugar turístico, pero resulta que en Bolivia todavía no estamos promocionando el Salar de Uyuni, Copacabana, Madidi, etc., no lo estamos promocionando, pero paralelamente ahí también tenemos que nosotros cuidar nuestras culturas, nuestras danzas, no solamente incluso danzas como "los caporales", tenemos, por ejemplo, danzas autóctonas originarias de cada Departamento y en ese contexto yo creo que es menester de que se pueda declarar un día tan importante para todos los bolivianos y bolivianas que nos identificamos con nuestras danzas. Imagínense en Oruro tenemos estas danzas que demuestran el orgullo, el patrimonio cultural, de la misma forma en La Paz "El Gran Poder", en la Ciudad de El Alto y en nuestras provincias se disfruta ese colorido, esa tradición, esa cultura que demuestra esa grandeza de cada uno de los bolivianos.

Por eso considero que se apruebe este Proyecto de Ley que obviamente, que no se ha ido trabajando de noche a la mañana, se ha ido trabajando seguramente pidiendo información de diferentes instancias para consolidar este día tan importante. Yo creo, Presidente, colegas senadores, necesitamos seguir apoyando estos proyectos de ley, porque es importante declarar un día nacional de las diferentes danzas que tenemos en nuestro país. Eso en cuanto, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, bueno, en realidad analicemos que no es la propia danza en sí la que se está declarando patrimonio, ojo, lean bien el Proyecto de Ley, no es la danza en sí, pero bueno, al final, Presidente, también en Potosí tenemos el tema de "ch'utillos", hay mucha cultura allá, les comentaba, en el Norte de Potosí hay un Municipio que se llama Colquechaca, donde existe competencia del tinku, de diablada, de caporales y entregan lo que es la montera de plata, inclusive, en un pueblo llamado Aullagas, el cual viendo voy sistematizando su historia.

Yo quiero dejar en Acta, Presidente, para que yo no tenga responsabilidad con mi Departamento al que represento, que no estoy de acuerdo, porque la Senadora Gallo, con el respeto que ella se merece, no ha leído ningún documento oficial, ninguna reseña, un artículo de periódico puede ser o un fundamento para un tema tan importante, importante. Entonces yo, Presidente, para ya no molestar y no dejar la testera, quiero hacer notar mi desacuerdo con este artículo y con el Proyecto en sí en general, porque, por ejemplo, en el artículo quinto pedimos a la UNESCO, ¿qué tiene que ver el tema de la UNESCO con el día que es objeto de este Proyecto de Ley?, pero tampoco es mi intención entorpecer, solamente dejar constancia en acta de mi desacuerdo.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza "LOS CAPORALES" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.ª Ponce: Primero, buenos días hermano Presidente y a todos los senadores que están aquí presentes.

En relación a los documentos que estaba pidiendo la Senadora Santa María, no quiero dejar en duda este tema, hermano Presidente, los hermanos Estrada han sido reconocidos en vida en el 2018 por el Ministerio de Culturas, existe el reconocimiento y también homenajes por el nombramiento a la impulsión de la danza de los caporales, justamente por ellos, nada más eso quería poner en constancia hermano Presidente y que no quede la duda que hay es reconocimiento.

Sen. Presidente: Con las aclaraciones, vamos a continuar. Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza "LOS CAPORALES" el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza "LOS CAPORALES" su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.



II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, queda encargado de aprobar la postulación de la danza "LOS CAPORALES" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Es una observación que en parte me parece pertinente, respecto si es pertinente o no, ¿esto tiene que hacer el Ministerio de Cultura?, lo de la UNESCO.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Sí, Presidente, y le agradezco mucho la oportunidad que me da al Senador de poder explicarlo.

El artículo cuatro, por ejemplo, dice: "promoción y difusión", dando al Ministerio de Culturas la facultad de poder hacer su trabajo que es la de promocionar, difundir, conservar y demás, todo lo que significa nuestra riqueza cultural. Específicamente en este Proyecto de Ley sobre la danza de los caporales, el artículo 5, dice: "postulación ante la UNESCO", que el Ministerio de Culturas queda encargado de aprobar la postulación de esta expresión cultural ante la UNESCO para que se pueda establecer o declarar como un patrimonio cultural de la humanidad, así como lo ha sido "los chunchos", por ejemplo, o la festividad de San Roque para nosotros los tarijeños, "el pujllay y ayarachi", que también es ya parte de la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Y así tenemos otros proyectos o más bien otros patrimonios, por ejemplo, el Carnaval de Oruro que también hacían mención, la fiesta de "ichapekene piesta" que justamente es también una de las declaraciones que se va a tratar el día de hoy, también tenemos nosotros nombrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, los recorridos rituales de la ciudad de La Paz durante la Alasita, o sea la fiesta de la Alasita, la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder que también es declarado como patrimonio cultural y todas estas, la fiesta de Tarija, "los chutillos" también, y todas estas declaraciones han sido realizadas por las facultades que tiene el Ministerio de Culturas al ser su obligación, en realidad se está volviendo a poner este articulado dentro de este Proyecto de Ley, porque lamentablemente desde el día que ha sido declarada como patrimonio cultural de los bolivianos, no solamente la danza de "los caporales", sino también la danza de "la morenada" que ya tiene su Ley y las otras danzas, el Ministerio de Culturas hasta el día de hoy que son más de 10 años, no lo ha hecho.



Lo único que estamos tratando de hacer con esto es ponerle énfasis a que se cumpla con la obligación del Ministerio a que se postule estas diferentes danzas ante la UNESCO, para dejar en claro ante el mundo que estas danzas son nuestras, son pertenecientes a Bolivia, sin embargo, hay una situación que es llamativa y por eso es la razón, por la urgencia y la necesidad emergente de una declaratoria específica o más bien de un día específico de cada una de las leyes. Si bien el Carnaval de Oruro es declarado como patrimonio de la humanidad y dentro de esta declaración se incluyen danzas como: los caporales, los tobas, la diablada y demás, específicamente la UNESCO no dice con esta declaratoria que estas danzas nos pertenecen a nosotros, clave ejemplo es de que cuando se declara patrimonio cultural a la fiesta de la Candelaria de Perú, la UNESCO reconoce que las danzas que se bailan dentro de estas fiestas son bolivianas, sin embargo, pese a todo esto, se sigue haciendo la apropiación indebida de nuestra riqueza cultural, de nuestras danzas.

Para generar y llegar a una defensa internacional ante la institución que corresponde que es la OMPI, nosotros necesitamos leyes y documentos que respalden la propiedad de estas danzas como de los bolivianos, es por eso la necesidad de estas leyes específicas que declaran un día de cada una de las danzas y como bien lo decía la Senadora Santa María, no es una ley patrimonial, porque ya tienen una ley patrimonial. Bolivia ya hace más de 10 años ha aprobado una ley donde se declara como patrimonio cultural de Bolivia a cada una de estas danzas, en una intención de justamente hacer la defensa de nuestra riqueza y expresiones culturales que no ha ido funcionando como quisiéramos que funcione a nivel internacional. El espíritu de estas danzas es justamente la declaratoria de un día para declararle su fecha, así como cada uno tenemos una fecha de nacimiento, su fecha específica de conmemoración y con esto presentar la documentación necesaria para la defensa internacional.

No sé si es que me he podido expresar bien o explicar bien y se me ha entendido, pero esa es la finalidad, Senador y colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senador Presidente, me queda una duda, ¿la UNESCO va a declarar patrimonio al día de la danza?, eso es lo que no entiendo, porque ya existe una Ley, ¿No es cierto?, que ha declarado patrimonio a esa danza y a otras. Aquí solamente entiendo que esta Ley tendría que ver con la declaración del día 29 de febrero "día de los caporales", pero ¿qué va a hacer la Ministra?, ¿va a hacer un trámite para que se declare el día como patrimonio?, no entiendo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Ya no quería hablar, pero a ver, el Proyecto de Ley es como una tesis, hemos aprendido en técnica legislativa, lo dice la norma, hay un Decreto Supremo que dice qué elementos tiene un Proyecto de Ley, el título tiene que estar en relación objeto, el articulado, los títulos y artículos de un Proyecto de Ley tienen que estar en relación al objeto. En este caso, complementando lo que mencionaba la Senadora Salame, si nuestro objeto es declarar día nacional de la danza a los caporales y al Señor que con todo respeto ni lo conozco, no tengo nada personal contra él, pero ¿cómo es posible que en el artículo quinto hablemos de que el Ministerio de Cultura apruebe la postulación de la danza, en este caso los caporales, ante la UNESCO?, ¿qué tiene que ver con el objeto de la Ley?, o sea, existe una falla de lo que es la técnica legislativa.

Es como si ahorita yo aprovechara y dijera: "por favor apóyenme, generaremos otro artículo y que entre mi fiesta de la cruz del 5 de mayo de Cotagaita y que también el Ministerio de Cultura luche para que sea declarado ante la UNESCO, porque también se baila los caporales", o sea, tiene que haber una lógica y hemos criticado tanto en los proyectos de ley que presenta el Ministro de Economía y Finanzas, dice: "el reformulado presupuestario en el título y objeto", y nos mete de contrabando otros artículos, ¿recuerdan?, tanto hemos protestado en este Senado, nos hemos opuesto, hemos tenido problemas con el Sr. y todo eso. Entonces, no sé, llama mi atención un poco la falta del manejo de la técnica legislativa, no es culpa de la Senadora porque hay una Comisión para esto, no es ella sola, ¿dónde está el apoyo también para las comisiones de una manera técnica y correcta?



Yo creo que este artículo quinto, como que tampoco no tiene nada que ver, podrá ser otra Ley que tampoco es malo, o quizá una Minuta de Comunicación en la cual se pida en el marco de sus competencias al Ministerio de Cultura que por favor gestione y empiece a reunir todos los requisitos que pida la UNESCO para que la danza sea declarado patrimonio. No sé si me dejó entender, porque tampoco depende del Ministerio de Culturas la aprobación o no de la postulación, como dice el artículo, depende de la UNESCO, porque es ante ellos que vamos a postular, ellos ponen los requisitos y dirán pues para aprobar la UNESCO: “cumplido, cumplido, cumplido, cumplido”, así le digamos con ley que lo hagamos incluir en la Constitución Política del Estado, no depende tampoco del Ministerio de Cultura.

Entonces yo sugeriría a la peticionaria pueda este artículo 5, más bien convertirlo en una Minuta, que le diga: “a la brevedad posible”, le puede poner también si quiere tiempo: “en un mes, empiece a reunir los requisitos para que el tema de los caporales sea postulado ante la UNESCO”. Solamente esa complementación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Nuevamente le agradezco a la Senadora Salame, por darme la oportunidad de poderlo explicar, específicamente no indica dentro del texto del Proyecto de Ley que la UNESCO vaya a declarar al día, dice que: “el Ministerio de Culturas queda encargado de la aprobación de la postulación ante la UNESCO de la danza”, de la danza, no del día, y esto viene, vuelvo a recalcar, también haciendo mención a lo que decía la Senadora Santa María, que viene desde el año 2012, prácticamente hace más de 10 años que el Ministerio debería haber cumplido con esta obligación, con su trabajo de hacer las postulaciones adecuadas y correspondientes ante la UNESCO para la declaratoria como patrimonio cultural a cada una de las danzas, no de su día. Sin embargo, dentro de los requisitos que pide la UNESCO, es que la entidad correspondiente deba realizar la postulación ante la UNESCO y en esta circunstancia la entidad correspondiente es el Ministerio de Cultura.

Vuelvo a recalcar, no lo ha hecho hace más de 10 años que en la Ley que indica que se declara como patrimonio cultural de los bolivianos, indica específicamente cuáles son las facultades y cuál es el encargo que se le pide al Ministerio, que lamentablemente no lo ha hecho. Ahora, sobre las Minutas de Comunicación, Senadora, desde que nosotros hemos asumido y hemos conocido de este tratamiento, lo hemos hecho como corresponde, porque se necesita acabar las instancias correspondientes necesarias anteriores para poder llegar a un proceso adecuado y correspondiente de forma internacional, hay que acabar instancias internas primero. En eso no solamente yo, hemos podido recabar documentación que anteriormente, en anteriores gestiones, antes de nuestro ejercicio legislativo, se ha hecho llegar esta documentación, peticiones y demás por los mismos detentores culturales o folklóricos, de las cuales yo no he sido parte, por cierto, son ellos y de ellos viene este Proyecto de Ley.

Vuelvo a recalcar también para su conocimiento, que este tratamiento se ha hecho durante un año, al momento, año y medio, debido a que sí se ha pedido un tiempo para poder recabar estas informaciones, hacer las observaciones y demás en el que nosotros hemos estado predispuestos. Hasta el momento no hemos tenido una nota oficial donde nos pidan algo específico, pero hemos estado a la espera y también hemos presentado todo lo correspondiente en las Mesas Técnicas, los archivos necesarios, le agradezco también a la Senadora de La Paz que ha hecho mención que están contemplados dentro de la extensa documentación de cada una de las danzas. Espero haber abarcado todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidente.

Primero, no estoy en desacuerdo con que se haga un tipo de este tipo de trámites para preservar, para proteger las danzas bolivianas, que evidentemente como antepusieron las senadoras, están siendo digamos mal utilizadas, no sé qué otro término, por otros países que se están apropiando, etc., pero también pienso que se debe tener cuidado al momento en que nosotros estamos pidiendo algo, no se olviden como buena orureña que soy, el “Carnaval de Oruro” está declarado como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible

de la Humanidad y en su declaración reza que reconoce como parte de la obra maestra no solamente a la danza de "la kullawada", sino son 18 categorías de danzas, entre ellas la kullawada, los caporales, la morenada, la diablada y otras más que ahorita no me vienen a la mente. Entonces pienso que tenemos que tener cuidado porque si ya hay y si ya están declaradas parte del patrimonio dentro de lo que es la obra maestra de la humanidad como es el Carnaval de Oruro, yo pienso que hay que tomar en cuenta, primero cuidado y segundo no repetir.

Yo no sé qué es lo que vamos a hacer al tratar de declarar o postular ante la UNESCO a una sola danza como es la kullawada, tendríamos que postular a todas las danzas, no solamente a una, tendrían que ser las 18 especialidades de danza y con el aditamento de que estas danzas ya están reconocidas dentro de la declaración de la obra maestra. Entonces, pienso que más bien debería hacerse una Declaración, una Minuta de Comunicación al Ministerio de Culturas para pedirles que pongan sus buenos oficios para que ellos empiecen a proteger este tipo de manifestaciones artísticas para beneficio no solamente del Carnaval de Oruro, sino de todas las expresiones artísticas que existen en Bolivia, estamos hablando del Gran Poder, de Urkupiña y todo, que son las mismas danzas, pero que tendrían que protegerse de esa manera. Eso es lo que quería decirle.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Nuevamente agradezco porque realmente son observaciones muy fundamentales que agradezco la oportunidad de este trámite que a mí me ha dado como boliviana ignorante del tema, el poderme nutrir de información y de conocimiento adecuado. Gracias a esta oportunidad yo he aprendido y me gustaría compartir también debido a la inquietud de la Senadora, qué es lo que sucede con el tema del Carnaval de Oruro, que muy merecido por supuesto tiene la declaratoria o más bien ha tenido la declaratoria de obra maestra, sin embargo, así como toda institución va evolucionando, cambiando, actualizándose a lo largo del tiempo, la UNESCO también ha realizado algunas actualizaciones, no se le ha quitado, eso hay que entenderlo muy puntual y claramente, no se le ha quitado en ningún momento el nombramiento al Carnaval de Oruro como obra maestra, pero sí se le ha otorgado otro nombramiento para generalizar a todos.

Hoy en día ya no se puede nombrar a nadie como obra maestra desde la UNESCO, sin embargo, aquellos que han sido nombrados a nivel internacional, mundial como obras maestras, no solamente la del Carnaval de Oruro, han migrado a una nueva denominación que es "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", entonces ellos tienen la misma denominación a nivel mundial que las otras expresiones que han sido nombradas como obras maestras, no se le ha quitado, simplemente se le ha cambiado y se le ha actualizado el nombramiento. De esto les doy el dato específicamente el año 2008, en la Novena Convención de la UNESCO, dice que: "se cambian los nombres de las obras maestras y todos pasan a formar parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", entendiéndose que desde ese momento para estos efectos de la UNESCO el Carnaval de Oruro ya no significaría específicamente, no tendría la denominación de "Obra Maestra", sino adquiere la nueva calidad de "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad". Eso no lo digo yo, colegas, es una determinación de esta entidad internacional que es la UNESCO.

Ahora bien, es muy cierto que dentro del Carnaval de Oruro y de esta declaración de la UNESCO se contemplan y hacen mención a 18 danzas o expresiones artísticas, lo mismo que en la Candelaria, que es un patrimonio de los peruanos y los de la Candelaria dicen: "las expresiones culturales que se detentan dentro de esta festividad de la Candelaria pertenecen a Bolivia", la UNESCO no dice quién es el dueño, ellos no determinan quién es el dueño de las expresiones culturales. Lo mismo que con las 18 danzas que están dentro del Carnaval de Oruro, que al momento ya no son 18 y si nosotros quisiéramos que las 18 sean denominadas como patrimonio cultural de la humanidad, así como el Carnaval de Oruro y tenga la misma denominación, no, eso no contempla la UNESCO, si desapareciera alguna es una pérdida para nosotros o si dentro del Carnaval de Oruro, no sé, por ejemplo, que por cualquier situación toda la fraternidad del pujllay no quiere participar, ya no participa, eso no quiere decir que tendría que quitársele la denominación, sería una gran pérdida para los bolivianos.



Pero, la declaratoria es a la actividad en general, al Carnaval de Oruro, no específicamente a las 18 danzas, que al momento entonces tendría que ir aumentándose 20, 50 o cuantas danzas se vaya incluyendo en el Carnaval, ¿qué es lo que sucede?, y también ¿por qué hago mención al pujllay?, el pujllay ayarichi ha estado dentro de las 18 danzas que estaban en la lista cuando se declara al Carnaval de Oruro como Obra Maestra, pero les vuelvo a repetir, la UNESCO para Bolivia ha declarado ocho expresiones u ocho declaratorias como patrimonios de la humanidad, entre ellas está el pujllay ayarichi que ha sido aprobado el año 2014 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es lo que se está buscando con este artículo 5, que el Ministerio debe postular a las otras danzas. Si tuviésemos las 18 o 20 o 50 danzas postuladas ante la UNESCO y aprobadas por la UNESCO sería una ganancia para todos los bolivianos y eso entiéndase como un efecto también turístico, económico, movimiento, lo que quieran.

Ahora bien, haciendo también mención a otra de las danzas que están declaradas dentro de las 18, se encuentra la danza de "la morenada". La morenada tiene el mismo tratamiento y ya ha avanzado un paso, el cual nosotros estamos buscando ahora, ellos tienen la declaratoria como Patrimonio Cultural de los bolivianos ya desde años antes y hace un par de años o hace como cuatro años, no recuerdo muy bien, también se ha declarado el 7 de septiembre el "Día Nacional de la Morenada" y es lo mismo que nosotros estamos buscando con cada una de estas danzas, y dentro de su postulado, de su articulado también expresa la necesidad de que el Ministerio debe elevar y aprobar la postulación, no van a aprobar ellos cada una de las danzas como una obra maestra, eso solamente es facultad de la UNESCO, pero sí tienen la tarea, la responsabilidad de elevarlo como una postulación ante la UNESCO para que sea aprobada como un Patrimonio Cultural de la Humanidad cada una de estas danzas. Eso es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Bien, gracias. Con las respectivas aclaraciones entramos a votación.

No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 5 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe el voto requerido, Presidente. Solo hay 9 votos.

Sen. Presidente: No existiendo mayoría. Queda rechazado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley sin el artículo 5, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.ª Zamora Arce: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 090/2023-2024 C.S., que declara Día Nacional de la Danza "Los Caporales".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 092/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "La Kullawada". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Saludos al Señor Estrada, a toda su familia y a toda la delegación que lo acompaña. Bienvenidos a nuestro Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

***Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad
Legislatura 2022 – 2023***

**INFORME PL N° 020 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 108/2022-2023 C.S.
24° SESIÓN DE COMISIÓN.**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO:

PL 108/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA".

NUEVA NOMINACIÓN: DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA"

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledesma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"**, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 108/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Verónica Gallo como Presidente, el senador Miguel Pérez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos



y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISION: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 262/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 075/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 076/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación.

En fecha 23 de mayo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta N° PL 108/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-695/2023.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-N°. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL N° 0055/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1209/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISION: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 449/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

En fecha 14 de julio de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0282/2023 de fecha 11 de julio de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota DESP.MCDyD-NE-N° 0299/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 174/2022-2023 y

según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-N° 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- N° 242/2023 dirigida al Lic. Andrónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACIÓN A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Prof. Armando López VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Ángel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNCÍA; Bernabé Torrejón Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS "GRAN PODER"; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS "VIRGEN DEL CARMEN"; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLÓRICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLÓRICA DE INTEGRACIÓN BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS "VIRGEN DE GUADALUPE"; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLÓRICAS Y AUTÓCTONAS DE POTOSÍ; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLÓRICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLÓRICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutiérrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS



FOLKLÓRICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSIÓN DEL FOLCLORE "OBDEFO"; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA "LOS CAPORALES"; Ángel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS DE ORURO; Ciriaco Rodríguez Vásquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loredó Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS "VIRGEN DE GUADALUPE" – SUCRE; Carlos Ramírez Suñiga Zaoneta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Pérez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibáñez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos "Señor de la Exaltación" presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamento a la opinión pública de UNCÍA "CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ" presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora María Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- Nº 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 99. Parágrafo I. *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II.* *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y; Parágrafo III.* *Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*

Artículo 100.- I. *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado”.*

Artículo 108. Núm. 14. *Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*

Artículo 158. Parágrafo I. *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3.* *Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

Artículo 298. Parágrafo II. *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es:*



Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado **Inc. 37.** Políticas generales de turismo.

Artículo 300. Parágrafo I. Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: **Inc. 19.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental **Inc. 20.** Políticas de turismo departamental.

Artículo 302. Parágrafo I. Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: **Inc. 16.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal **Inc. 17.** Políticas de turismo local.

Artículo 337. Parágrafo I. Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; Parágrafo II. Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

2.2. LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

Artículo 2. La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, **promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales**, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo Boliviano.

Artículo 4. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:

Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.

Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se transmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

Artículo 5. Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales,**



migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Artículo 6. Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.
2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

2. **Artes escénicas y del espectáculo.**
3. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**
6. **Actos y creencias religiosas.**
7. **Música y danza.**

Artículo 24. Parágrafo I. Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

Artículo 34. I. Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

Artículo 35. Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO). Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.



2.3. LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 86. Parágrafo I. Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;
2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;
3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;
4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;
5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;
6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.

Artículo 95. Parágrafo I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;
2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;

2.4. LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO "BOLIVIA TE ESPERA"

Artículo 1. Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.

Artículo 3. Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:

- a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;

Artículo 4. Parágrafo I. La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originario campesino, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.5. DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;



- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;*
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;*
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;*
- j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;*
- m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;*
- s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.6. D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTÍCULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN).

- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.*
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.*

2.7. LEY N° 134 DE 14 DE JUNIO DE 2011.

Artículo 1. Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Kullawada”.

Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Kullawada”.

2.8. RESOLUCIÓN N° 1502 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de La Kullawada.

2.9. LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014.

ARTÍCULO 1. Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.

ARTÍCULO 2. La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.



ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

2.10. LEY N° 249, 15 de junio de 2012.

Artículo 1°. - Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.

Artículo 2°. - El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°. - El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.11. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 4. Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 123. Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.

Artículo 124. Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 130. (Informe de Comisión). **Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.



CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.*
- Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.*
- En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA.

3.1. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1209/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME TÉCNICO VRE-DGRM-UDPPISC-In18/2023 H.R..18553.23 de 17 de abril de 2023 elaborado por María Daniela Nina Jiménez Profesional del Escritorio de la UNESCO; quien realiza un análisis técnico e indica que:

a) Bolivia, como Estado parte de la Convención, ha inscrito cuatro elementos relacionados a las danzas y músicas bolivianas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO; Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la ciudad de La Paz, El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara, Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos y el Carnaval de Oruro declarado en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Además, en territorio nacional se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial boliviano a 24 danzas y bailes tradicionales, entre ellas a La Kullawada, por Ley N° 134 de 14 de junio de 2011.

El Proyecto de Ley, de declaratoria de un Día Nacional de celebración de la danza "La Kullawada" se encuentra enmarcado en la política exterior del Estado y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, concretamente los referidos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo, se adecua a las atribuciones otorgadas por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores, de difusión del patrimonio cultural. Además, permitirá su difusión de manera individualizada en el plano internacional, a través de sus Representaciones Diplomáticas.



b) De la postulación ante la UNESCO y observando el artículo 5 del Proyecto de Ley será importante que a efectos de que el mismo concuerde con la normativa vigente en cuanto a la postulación ante la UNESCO, se señale expresamente que dicho acto se realice en el marco de la precitada Ley, quedando como sigue:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- La postulación de la danza de "La Kullawada" a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentada ante la UNESCO, deberá ser aprobada por el órgano rector, y gestionada exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.

Concluyendo por la procedencia de Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA" por las siguientes razones:

- a) El Proyecto de Ley es concordante con el marco normativo constitucional en materia de cultura y con el PDES;
- b) El Proyecto de Ley permitirá la promoción, difusión, conservación y defensa de la danza "LA KULLAWADA" tanto en el plano nacional como en el internacional, así como la implementación de políticas públicas y de su postulación ante la UNESCO.
- c) En el marco de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de difundir la pluralidad de la cultura boliviana, el contenido del Proyecto de Ley es pertinente con la política exterior de Bolivia.

3.1.2. INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 244/2023 de 26 de abril de 2023 elaborado por Josué Quispe Perca Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 108/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "**LA KULLAWADA**" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley Nº 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: "*Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento*". Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de "LA KULLAWADA" ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: "*Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura*".



Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2. INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0055/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/DGP/UPIIP N° 0108/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Edgar Ance Cruz Profesional de Análisis de Indicadores Educativos dependiente de la Dirección General de Planificación; quien realiza un análisis recomendando:

1.- Existe la Ley Nro. 134 de 14 de junio de 2011, que en su artículo 1 declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza KULLAWADA, y el artículo 2 menciona: "El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza "La Kullawada".

2.- Considerando a la Ley Nro. 134 y la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano todos los bolivianos y bolivianas, estamos obligados a cumplir y ejecutar y evitar devaluarlo reduciendo a un solo día de acción sobre la danza KULLAWADA, además no es necesario la promulgación de otras leyes, cuando no se cumplen las que existen.

3.- La propuesta no especifica el financiamiento presupuestario, por lo tanto, el proyecto de Ley es inviable.

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0344/2023 de 24 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala "Se declara el día nacional de la danza LA KULLAWADA, el 14 de junio de cada año... Y el Artículo 2 señala ...La celebración del día nacional de la danza LA KULLAWADA se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano... Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **"NACIONAL"** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día "Nacional" en un Estado "Plurinacional"** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el "reconocimiento a la fecha en que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia", hecho que ya se encuentra determinado en la Ley Nro. 134 de 14 de junio de 2011 y la Ley 530, de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 108/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique



gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 108/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3. INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

En fecha 23 de mayo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta Nº PL 108/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-695/2023, adjuntando:

3.3.1. INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 54/2023 de 11 de abril de 2023 elaborado por Hilda Lanes Mamani Encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial dependiente de la Secretaría Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis técnico y concluye que:

Es importante y necesario, que se pueda declarar el **Día de “LA KULLAWADA”**, de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, además de mantener viva la transmisión para las siguientes generaciones con el objetivo de motivar y favorece la continuidad de las prácticas de la expresión cultural.

3.3.2. INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF Nº 051-B/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico dependiente de la Secretaría Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.

b) En cumplimiento de la Ley Nº 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL Nº 1502, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA DE LA KULLAWADA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, **es factible realizar la aprobación de dicha ley.**

c) Por tanto es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley.

3.3.3. INFORME GADLP/AG/DDN/INF Nº 052/2023 de 03 de mayo de 2023 elaborado por Franz Reynaldo Chambi Mogro Técnico I – Técnico Legal de la Dirección de Desarrollo Normativo Departamental quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Propone cambio en el título: SE DECLARA EL 14 DE JUNIO COMO DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA KULLAWADA”.

- b) Con relación al artículo 1 (OBJETO): Se sugiere que se suprima la palabra **"de cada año"**.
- c) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): Se debe corregir la palabra **la** por **las**.
- d) Con relación al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS): Se sugiere cambiar el Nombre Jurídico por **(ALCANCE)**.
- e) Con relación al artículo 4 (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN): Se sugiere. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de **la promoción, difusión de la música y danza "LA KULLAWADA", su historia, el correcto uso de vestimenta** y ejecución dentro el territorio boliviano.
- f) Se requiere presupuesto y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 321, parágrafo IV, que dice, "Todo proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Por lo señalado se debe incorporar un nuevo artículo de **(Gestión y asignación de Recursos)**.

3.4. INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 14 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP. MCDyD-NE-Nº 0299/23 de 30 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.4.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI Nº 0048/2023 E-MCDyD/2023-01819 de 24 de abril de 2023 elaborado por Dora Gladys Valdez Apaza, Técnica en Patrimonio Inmaterial dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis técnico y emite los siguientes criterios:

- a) La propuesta de declarar un día nacional no corresponde, considerando que la expresión ya cuenta con una Declaratoria Nacional.
- b) Tampoco se ha encontrado documentación de respaldo que demuestre que la propuesta tiene consentimiento previo, libre e informado por la comunidad portadora vinculada a la expresión cultural. No se adjunta ningún respaldo que demuestre que la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL ha coordinado con los delegados y representantes de las Federaciones Departamentales y Asociaciones de conjuntos Folkloricos del país, que son los portadores de las expresiones y danzas.

3.4.1. INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAI Nº 0099/2023 E-MCDyD/2023-01819 de 08 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

- a) Dentro la exposición de motivos, refiere que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza". Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique **la modificación** de la Ley Nº 134 ya que no justifica porque la determinación de una fecha 14 de junio de cada año como reconocimiento.
- b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como



son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.

c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 134, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza La Kullawada como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0048/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como las Federaciones Departamentales y Asociaciones Folkloricas Religiosas de Bolivia, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de ley a ser **modificado**.

Concluyendo que el PL 108/2022-2023 C.S es INVIALE.

4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.

PL 108/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DIO QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA".

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Verónica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 108/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folklore, Federación Departamental del Folklore de La Paz, Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos "Gran Poder", Asociación de Conjuntos Folklóricos "Virgen del Carmen", Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Guadalupe", Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore "OBDEFO"; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza "Los Caporales", Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1) El 14 de junio de 2011, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 134 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza "La Kullawada".

2) Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año "Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco "El Jach'a Flores".

3) Las danzas "Pujllay y Ayarichi ingresaron en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ya fueron declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial por parte de la Unesco" **el 27 de noviembre de 2014.**

4) El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2º indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

5) La proclamación del Carnaval de Oruro como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad" por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el **18 de mayo de 2001.**

6) En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

7) La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

8) RESOLUCION N° 1502 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de La Kullawada.

DESARROLLO DEL EVENTO

1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DÍA NACIONAL DE LA DANZA "A KULLAWADA"** contenidas en el Proyecto de Ley N° 108/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Verónica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folkloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folkloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.

2) Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folklore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.

3) Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folklore boliviano.

4) Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.

5) Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.



6) En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.

7) En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	OBSERVACIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza "LA KULLAWADA" , el 14 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza "LA KULLAWADA" , el 31 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrion .
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza "LA KULLAWADA" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Añadir salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza "LA KULLAWADA" quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Añadir Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA KULLAWADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza "LA KULLAWADA" , su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza "LA KULLAWADA" ante la UNESCO.	

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS.

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:

- La danza de La Kullawada o Kullawa es una de las principales expresiones coreográficas aymaras, representa a las antiguas hilanderas y tejedores aymaras, cuyas actividades están centradas en los textiles.
- El nombre surge entre los pobladores del altiplano, preferentemente aquellos asentados cerca de las zonas lacustres, los textiles tenían gran importancia en las relaciones sociales y de reciprocidad de los pueblos pre - hispánicos especialmente de los kollas. El origen de esta danza se vincula por la actitud de bailar y tejer aprovechando la lana de los auquénidos y ovinos (ovejas); labor practicado por hombres y mujeres.
- La vestimenta consiste en: El traje bordado sobre astracán rojo o azul, es tieso. Sobre todo chaqueta o chaleco, sin mangas, en cuello terminado en solapas grandes y muy decoradas, se arma sobre dos piezas de cartón amoldadas al cuerpo, el pantalón en forma de buzo con una faja de monedas de plata, con menos adornos, guantes de lana, rueca (kh'ara) con bordados en pedrería, con flequillos de perlas de fantasía tanto para hombres como mujeres.

En cuanto a las mujeres estas visten polleras de más encendido rojo, amarillo, verde y demás colores, llevan un bordado (pechera) sobre la blusa y en los hombros una pequeña manta (lliclla) adornada y bordada de la misma manera que de los ponchillos, de la cintura cuelgan bolsas adornadas con platería, finalmente antifaz, pendientes y anillos en todos los dedos, en algunos casos, el rostro de las mujeres era cubierto con un pequeño velo y estas se ponían collares y llevaban pequeñas rucas.

- La Kullawa o Kullawada, era una danza que bailaban sólo los grandes del Imperio del Kollasuyo. El acto representaba el vestuario de los humanos. Tiene como símbolo el "Kapu" (rueca) que tiene adornos y los bailarines llevan en su mano.

- Dos personajes acompañan al grupo de bailarines el Waphuro, quien representa al maestro y guía de los hilanderos con una rueca más grande que el resto de los danzarines, a fin de señalar a sus dependientes algunas figuras coreográficas y otras indicaciones.

- La danza la componen parejas de hombres y mujeres formada de dos filas centrales de mujeres, custodiadas por danzarines varones.

- Se danza al compás de la comparsa, guiada por hombres y mujeres, se mece el cuerpo según la necesidad adoptando nuevas formas identificándose con la corriente actual del modernismo, considerado que antes de la llegada de Colon, los Kullawas lucían el esplendor de la riqueza del Ayllu, el símbolo de la dualidad andina hombre mujer.

- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional, tiene como principal fundamento, que la danza **"LA KULLAWADA"**, se manifieste en la mayoría de las actividades culturales festivas de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.

- Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.



- Las danzas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección.

- No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 108/2021-2022 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"** los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 108/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
INFORME TÉCNICO VRE-DGRM-UDPPISC-In18/2023 H.R.18553.23	
a) Bolivia, como Estado parte de la Convención, ha inscrito cuatro elementos relacionados a las danzas y músicas bolivianas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO; Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la ciudad de La Paz, El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara, Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos y el Carnaval de Oruro declarado en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además, en territorio nacional se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial boliviano a 24 danzas y bailes tradicionales, entre ellas a La Kullawada, por Ley N°134 de 14 de junio de 2011. El Proyecto de Ley, de declaratoria de un Día Nacional de celebración de la danza "La Kullawada" se encuentra enmarcado en la política exterior del Estado y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, concretamente los referidos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Así mismo, se adecua a las atribuciones otorgadas por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores, de difusión del patrimonio cultural. Además, permitirá su difusión de manera individualizada en el plano internacional, a través de sus Representaciones Diplomáticas.	Se tomará en cuenta

b) De la postulación ante la UNESCO y observando el artículo 5 del Proyecto de Ley será importante que a efectos de que el mismo concuerde con la normativa vigente en cuanto a la postulación ante la UNESCO, se señale expresamente que dicho acto se realice en el marco de la precitada Ley, quedando como sigue: <u>ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- La postulación de la danza de "La Kullawada" a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentada ante la UNESCO, deberá ser aprobada por el órgano rector, y gestionada exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones dela UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.</u> Concluyendo por la procedencia de Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA" por las siguientes razones: a) El Proyecto de Ley es concordante con el marco normativo constitucional en materia de cultura y con el PDES. b) El Proyecto de Ley permitirá la promoción, difusión, conservación y defensa de la danza "LA KULLAWADA" tanto en el plano nacional como en el internacional, así como la implementación de políticas públicas y de su postulación ante la UNESCO. c) En el marco de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de difundir la pluralidad de la cultura boliviana, el contenido del Proyecto de Ley es pertinente con la política exterior de Bolivia.	Se tomará en cuenta
OBSERVACIÓN INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 243/2023.	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 108/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo	Se tomará en cuenta.



primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA KULLAWADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento".</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de "LA KULLAWADA" ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>"Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura".</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: "Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003).

	Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.
--	---

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/DGP/UPIIP N° 0108/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
1.- Existe la Ley Nro. 134 de 14 de junio de 2011, que en su artículo 1 declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza KULLAWADA, y el artículo 2 menciona: “El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Kullawada”.	
2.- Considerando a la Ley Nro. 134 y la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano todos los bolivianos y bolivianas, estamos obligados a cumplir y ejecutar y evitar devaluarlo reduciendo a un solo día de acción sobre la danza KULLAWADA, además no es necesario la promulgación de otras leyes, cuando no se cumplen las que existen.	No se reducirá a un solo día de acción sobre la danza KULLAWADA, mas al contrario al igual que la Danza de La Morenada que se baila cada 7 de septiembre en su día nacional servirá para mostrarla al mundo.
3.- La propuesta no especifica el financiamiento presupuestario, por lo tanto, el proyecto de Ley es inviable.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General dela Cámara de Senadores, que indica: Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...

OBSERVACIÓN	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0344/2023	
a) El Artículo 1 del proyecto señala "Se declara el día nacional de la danza LA KULLAWADA, el 14 de junio de cada año... Y el Artículo 2 señala ...La celebración del día nacional de la danza LA KULLAWADA se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano ...Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día "NACIONAL" sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día "Nacional" en un Estado "Plurinacional" (Las negrillas son nuestras).	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: <i>Relativo a una nación</i>. Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada es el "reconocimiento a la fecha en que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia", hecho que ya se encuentra determinado en la Ley Nro. 134 de 14 de junio de 2011 y la Ley 530, de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 134 de 14 de junio de 2011 solo declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "La Kullawada", siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza "La Morenada" según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.
c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 108/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales . (Las negrillas son nuestras).	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.
d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.



	Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 12 años desde su vigencia, la Ley Nro. 134 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado. Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de La Kullawada en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 108/2022-2023 C.S. que corre a fs. 197 a 203 de la carpeta legislativa concretamente el punto 5 de la parte resolutive que indica: <i>"Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas"</i> (Fs.204 de la carpeta legislativa).



6.3. Los informes técnico y jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 54/2023	
Es importante y necesario, que se pueda declarar el Día de "LA KULLAWADA" , de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, además de mantener viva la transmisión para las siguientes generaciones con el objetivo de motivar y favorece la continuidad de las prácticas de la expresión cultural.	Se tomará en cuenta.
INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF Nº 051-B/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.	
b) En cumplimiento de la Ley Nº 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL Nº 1502, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA DE LA KULLAWADA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, es factible realizar la aprobación de dicha ley.	Se tomará en cuenta.
c) Por tanto es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley.	Se tomará en cuenta (facultad legislativa).
INFORME GADLP/AG/DDN/INF Nº 052/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Propone cambio en el título: SE DECLARA EL 14 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA".	Se tomara en cuenta.

b) Con relación al artículo 1 (OBJETO): Se sugiere que se suprima la palabra "de cada año" .	Se tomara en cuenta.
c) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): Se debe corregir la palabra la por las	Se tomará en cuenta.
d) Con relación al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS): Se sugiere cambiar el Nombre Jurídico por (ALCANCE) .	Se tomará en cuenta.
e) Con relación al artículo 4 (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN): Se sugiere... El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de <u>la promoción, difusión de la música y danza "LA KULLAWADA", su historia, el correcto uso de vestimenta</u> y ejecución dentro el territorio boliviano.	Se tomará en cuenta.
f) Se requiere presupuesto y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 321, párrafo IV, que dice, "Todo proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Por lo señalado se debe incorporar un nuevo artículo de (Gestión y asignación de Recursos) .	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>

6.4. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI Nº 0048/2023 E-MCDyD/2023-01819	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) La propuesta de declarar un día nacional no corresponde, considerando que la expresión ya cuenta con una Declaratoria Nacional.	Se halla declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial pero lo que pretende este proyecto de Ley es que tenga un día para ejecutar la misma, tratándose de otro objetivo.



b) Tampoco se ha encontrado documentación de respaldo que demuestre que la propuesta tiene consentimiento previo, libre e informado por la comunidad portadora vinculada a la expresión cultural. No se adjunta ningún respaldo que demuestre que la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL ha coordinado con los delegados y representantes de las Federaciones Departamentales y Asociaciones de conjuntos Folklóricos del país, que son los portadores de las expresiones y danzas.	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente: En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario "DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO", con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DÍA NACIONAL de la danza. Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley. Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 108/2022-2023 C.S. que corre a fs. 197 a 209 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folklore, la Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican: 1) En vista que la observación principal del
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0099/2023 E-MCDyD/2023-01819	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA



a) Dentro la exposición de motivos, refiere que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DÍA NACIONAL de la danza”. Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la modificación de la Ley N° 134 ya que no justifica porque la determinación de una fecha 14 de junio de cada año como reconocimiento.	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial. El proyecto de ley No se pretende la modificación de la Ley 134 sino la promulgación de otra ley cuyo objetivo es que se pueda ejecutar la Kullawada en las ciudades o poblaciones donde se ejecute la misma.
b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.
c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 134, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza La Kullawada como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0048/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como las Federaciones Departamentales y Asociaciones Folkloricas Religiosas de Bolivia, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de ley a ser modificado.	El acta de consentimiento de los portadores corre en la carpeta a fs. 197 a 209.



7. DE LA NORMATIVA ANÁLOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tenemos la Ley N° 134 de 14 de junio de 2011 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "La Kullawada" y la Resolución N° 1502 del H. Concejo Departamental de La Paz de 16 de noviembre de 2006 que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de La Kullawada.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, "Día Nacional de la Danza La Morenada", en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco "El Jach'a Flores". **Y su artículo 2 determina que la celebración del "Día Nacional de la Danza La Morenada", se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2° indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: *"Se establece la gestión **descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente"*.

8. OTRAS CONSIDERACIONES.

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: *"En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.*

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviables.



También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Pérez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Los Tobas" el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a "La etnia Los Tobas" que habita la región del Gran Chaco Boliviano".

PL 102/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de las danzas "Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco".

PL 103/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Diablada" el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

PL 104/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta".

PL 105/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Los Caporales" el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco".

PL 106/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Llamerada" el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

PL 107/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de "El Ch'uta" el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz".

PL 108/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Kullawada" el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

PL 109/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Waka Wakas o Waka Thocoris" el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia". (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa).

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 171/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que "Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia".

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.



8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc. c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los **Órganos Ejecutivo**, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la danza "La Kullawada" por disposición de la Ley 134 de 14 de junio de 2011 ya es Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.

El objeto del presente proyecto es declarar que esta danza tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de esta danza puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 *declara el 7 de septiembre de cada año, "Día Nacional de la Danza La Morenada" y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.*
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

8.4. En la Mesa Técnica, los portadores del PCI propusieron el cambio del artículo 1, debido a que la fecha sería la misma que de la Danza La Llamera, es decir el 14 de junio, por lo que proponen que sea el 31 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrión.

9. POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 108/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.		DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA"
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza "LA KULLAWADA" , el 14 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). - Se declara día nacional de la danza "LA KULLAWADA" , el 31 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrión.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza "LA KULLAWADA" , el 14 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. el 31 de enero de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrión.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza "LA KULLAWADA" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Añadir salvaguardia.	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza "LA KULLAWADA" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique practica la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa.



ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza "LA KULLAWADA" quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Añadir Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). – El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, y en coordinación coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza "LA KULLAWADA" quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA KULLAWADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza "LA KULLAWADA", su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza "LA KULLAWADA", su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza "LA LLAMERADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza "LA KULLAWADA" ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza de "LA KULLAWADA" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su gestionará dicha postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:



PROYECTO DE LEY N° 108/2022-2023 C.S.**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL****DECRETA:****DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA KULLAWADA"**

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza "LA KULLAWADA", el 31 de enero de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrión.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza "LA KULLAWADA" se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza "LA KULLAWADA" el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. I. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza "LA KULLAWADA" su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza "LA KULLAWADA" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará dicha postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los..... días del mes de..... del año dos mil veintitrés.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta danza generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica "(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá a la Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción", concluyendo que es **PROCEDENTE**.

11. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY**



Nº 108/2022-2023 C.S. QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA KULLAWADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA KULLAWADA”.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE LEY Nº 108/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA KULLAWADA”

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA KULLAWADA”, el 31 de enero de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrión.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA KULLAWADA” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA KULLAWADA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. I. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA KULLAWADA” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA KULLAWADA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará dicha postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA KULLAWADA”, el 31 de enero de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del músico y compositor nacional Luis Carrión.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA KULLAWADA” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidente.

Bueno, en la misma lógica -ya no alcancé porque a veces hay que bajar aquí- es momento que la Senadora lo disponga, que nos diga, qué documentos, qué documentación oficial, libro de historia, historiador o algo que nos demuestre la autoría del Sr. sobre esta danza y en el punto quinto lo mismo, es copia fiel del anterior PL, que no existe el respeto a la técnica legislativa, el título y el objeto no corresponde a la solicitud de declaración de la UNESCO, porque este es un día que se está declarando. No quiero ser antipática, pero lastimosamente hemos jurado hacer lo correcto y defender la Constitución y el Proceso Legislativo. Entonces, es mi deber decirlo y quiero que también quede en acta para librarme de mi responsabilidad, porque no estoy de acuerdo con el Proyecto de Ley, ni tampoco con los artículos primero y quinto, sobre todo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Cambiaré de documentación. Presidente, francamente no sé qué más decir, se ha tenido un año, lo he mencionado, no en una sino en varias ocasiones, hemos invitado a las mesas técnicas e incluso la Senadora Santa María pidió desde diciembre que se suspenda el tratamiento de estos proyectos de ley para tener tiempo de revisar y demás, me parece que no lo ha hecho y encuentro una falla enorme en eso porque no es propio de ella, ella siempre es bien meticulosa en estos aspectos, pero vuelvo a recalcar, está toda la documentación, están los archivos necesarios, no solamente correspondientes a la persona sino también sustentos de historiadores y demás que se ha incluido dentro de los proyectos de ley.



Este es de los caporales y este es de la kullawada y bueno, no sé si quieren suspender, podemos suspender un año más para que puedan leer la documentación y puedan encontrar -no sé- los respaldos que desean, pero no sé hasta dónde pueda ser prudente seguir suspendiendo los tratamientos de estos proyectos de ley que pareciera que no son importantes.

Así mismo lo que sucede con el tema del artículo cinco, se nota que somos muy amigos del Ministerio, le han quitado la responsabilidad de que haga sus funciones, que responda como corresponde dentro de lo que significa a la postulación de las diferentes leyes. El sustento que podríamos decir -anterior que podemos hacer mención, acotando a lo que ya dije porque si no, tendría que repetir todo, creo que no se me ha entendido o no he sido clara, debe ser mi culpa que no se haya entendido- es que por ejemplo, para la declaratoria del pujllay como Patrimonio Cultural de la Humanidad ha sucedido exactamente el mismo trámite legal, se ha presentado un Proyecto de Ley y en este indicaba claramente que el Ministerio de Culturas debería elevar la postulación ante la UNESCO para su aprobación como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Gracias a esto ahora el pujllay y ayarachi es declarado como Patrimonio Cultural, porque dentro de esta Ley se le obliga al Ministerio a realizar estas acciones y actividades correspondientes, y necesarias que la UNESCO pide y necesita. Eso es lo único demás que puedo decir del artículo cinco y que al haberse quitado -que bueno, es una decisión y respeto la decisión del Pleno- pero ese es el efecto, que se le ha quitado la responsabilidad al Ministerio de que actúe conforme debe y pide la UNESCO para la postulación de estas leyes para el nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad perteneciente a Bolivia.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza "LA KULLAWADA" el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 4. I. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de

la música y danza "LA KULLAWADA" su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza "LA KULLAWADA" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará dicha postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente. Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 092/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "La Kullawada".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.



Sen.^a Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 072/2023-2024 C.S., de Delimitación del Límite Intradepartamental de Dos Tramos entre los municipios de Zudáñez de la Provincia Zudáñez y Tarabuco de la Provincia Yamparáez, del Departamento de Chuquisaca. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ ALP/ CS/ COTEy A/ PL No. 8 /2024 Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024
Novena Sesión Ordinaria de Comisión**

ASUNTO:

**PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDAÑEZ
DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaria General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 19 de diciembre de 2024, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 072 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDAÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 23 de enero de 2024 años, se remite a conocimiento del Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDAÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA** Proyectado por el Órgano Ejecutivo para su consideración y tratamiento, instancia Legislativa que determina su remisión al Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales para elaboración de informe de Comité.

En fecha 09 de mayo de 2024 años la Secretaria del Comité de y Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales remite el informe de Comité signado INF/ALP/CS/CAM /SFV-Nº 06/2024 referido al Proyecto de ley **PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDAÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**, el mismo que recomienda al pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación con Modificaciones.

En la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 14 de mayo de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final signado **INF/ ALP/ CS/ COTEy A/ PL No.8 /2024.** referido al Proyecto de Ley **PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDAÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA** Proyectado por el Órgano Ejecutivo determinando su **aprobación** con Modificaciones para su prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El parágrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".



Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ.

19 - Julio - 2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

D.S. N° 1560.

Procedimientos administrativos

18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013

17 de mayo de 2013,

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.

Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

- a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28
- b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la: a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción. b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal. Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.

Artículo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). I. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara de Origen serán archivados y podrán ser propuestos nuevamente en la legislatura siguiente. II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados.

Artículo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.



IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, a todos los documentos de respaldo adheridos al presente Proyecto de Ley y en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes. Dirección de Límites de la Gobernación, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Cámara de Senadores sobre el Proyecto de Ley signado **PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDÁÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.**

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la cámara de Senadores establece que el mismo ha cumplido con los todos los requisitos técnicos y jurídicos para su aprobación salvando la existencia de errores de sintaxis y técnica legislativa en el documento de Proyecto de Ley en tal razón se recomienda al pleno de Senadoras de la Cámara de Senadores su consideración y tratamiento para su **aprobación con Modificaciones.**

A continuación, se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDÁÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.**

Que, mediante memorial de solicitud de inicio de delimitación Intradepartamental presentado por el Honorable Alcalde Municipal de Zudáñez del Departamento de Chuquisaca, elegido por voto directo, en calidad de representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Zudáñez, mediante el cual solicita el inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental del límite entre los Municipios de de Zudáñez y Tarabuco; de acuerdo a coordenadas georreferenciadas y datos técnico legales que acompañan la propuesta que cursa a fs. 01 al 48 (Zudáñez) y 76 al 153 (Tarabuco), respectivamente; solicitud de inicio de Procedimiento de Conciliación Administrativa que interpone el Municipio de Villa Zudáñez ante el Sr. Gobernador del Departamento de Chuquisaca.

Que, en el marco de la Ley N° 339 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, la Jefatura de Límites, dependiente de la Dirección de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, es la Autoridad Conciliadora del nivel Departamental para llevar adelante los Procedimientos de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales que involucren Límites Intradepartamentales.

Que, como resultado de la etapa de inicio, las partes habrían acordado iniciar el proceso de medición en campo en el lugar denominado comunidad de Lamboy, sector de Cerro Jaujapunta, punto tripartito entre los municipios de Zudáñez, Tarabuco y Presto, en fecha 3 de marzo de 2020, a horas 09:00 a.m. donde han participado todas las autoridades de acuerdo al acta de reunión de coordinación y planificación.

Que, en la etapa de ejecución de campo que se apertura en fecha 02 de marzo de 2020 de acuerdo al acta de apertura de trabajo de campo realizada por la Autoridad Conciliatoria, con dependencia Técnica de la Jefatura de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, mismo que se llevó adelante de forma voluntaria y bilateral, entre los representantes de los Municipios involucrados como también los comunarios y autoridades de las comunidades colindantes.

Que, durante el proceso de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales se ha llevado adelante reuniones de conciliación, asimismo se suscribieron **actas de acuerdo** de fechas 02 de marzo, 12, 13, 14 de octubre y 16, 17, 18 de noviembre y 07 de diciembre de 2020, que tienen insertos los resultados arribados, según consta en actas.



Que, en fecha **17 de marzo de 2021, se firman dos (2) actas de no conciliación por tramo**, ubicados en las comunidades de **Jacota y Yana Kollpa**, Tramo I y Tramo II, respectivamente.

Que, en el proceso de Demarcación realizada por el Instituto Geográfico Militar - I.G.M., ha sido remitido el Informe Técnico Sección SDGCH.: N° 266/21, de fecha 23 de diciembre de 2021, donde se han demarcado 18 vértices, en los tramos 1 y 2, conforme actas de acuerdo y conciliación elaboradas durante el procedimiento.

Que, el Informe Técnico Legal G.A.D.CH J.L. N° 106/2021 establece que haber concluido el procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Zudáñez – Tarabuco, aclarando que en la comunidad de Jacota y Yana Kollpa no se logró acuerdos, es decir no fueron conciliados.

Que, el Informe Jurídico CITE: D.A.G.J. N° 43/2022, concluye señalando; que habiéndose concluido con el trabajo de la demarcación (18 vértices) por parte del Instituto Geográfico Militar (IGM) satisfactoriamente y emitido el respectivo informe y de la revisión de los antecedentes se advierte que el presente Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Zudáñez - Tarabuco se enmarca en lo establecido en las normas vigentes. Consiguientemente recomienda al Sr. Gobernador del Gobierno Autónomo Departamento de Chuquisaca que en uso de sus atribuciones: Emitir la **RESOLUCIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS DENTRO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL**, entre los municipios de Zudáñez - Tarabuco, ambos del departamento de Chuquisaca, dentro los 10 días hábiles siguientes de recibida la documentación, de conformidad al Art. 92 del D.S. N° 1560, asimismo, la elaboración de Exposición de motivos y las propuestas del anteproyecto de Ley de Delimitación y Anteproyecto de Ley de Convocatoria a Referéndum.

El Gobernador del Departamento Autónomo de Chuquisaca, en su condición de Autoridad Jerárquica y en uso de sus atribuciones conferidas por el Artículo 279 de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales en sus Artículos 3 y 27 numeral II y el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 en su Artículo 92. Resuelve:

PRIMERO. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS en las actas suscritas por las partes dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de **Zudáñez - Tarabuco** en el límite Intradepartamental solicitado de acuerdo al Informe Técnico Legal Final G.A.D.CH.J.L. N° 106/2021, quedando definidas la delimitación de dos tramos conforme el siguiente detalle:

TABLA DE COORDENADAS:

TRAMO I

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617001	19° 02' 04.65059" S	64° 49' 33.36710" W	307834.508	7894342.458	20
10617002	19° 02' 16.45917" S	64° 49' 36.20319" W	307755.353	7893978.505	20
10617003	19° 02' 24.93320" S	64° 49' 32.68279" W	307861.003	7893719.017	20
10617004	19° 02' 27.07705" S	64° 48' 24.86680" W	309844.667	7893673.613	20
10617005	19° 02' 29.29723" S	64° 48' 13.67576" W	310172.600	7893608.712	20
10617006	19° 02' 35.60756" S	64° 47' 51.78785" W	310814.595	7893421.250	20
10617007	19° 02' 57.07438" S	64° 47' 21.28627" W	311713.186	7892770.310	20



TRAMO II

VERTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617008	19° 05' 20.90047" S	64° 46' 40.36743" W	312954.447	7888360.184	20
10617009	19° 05' 33.48231" S	64° 46' 40.97814" W	312940.522	7887973.142	20
10617010	19° 05' 51.68454" S	64° 46' 31.97448" W	313209.384	7887416.140	20
10617011	19° 06' 04.47441" S	64° 46' 21.35578" W	313523.751	7887026.029	20
10617012	19° 06' 52.52288" S	64° 45' 37.57692" W	314818.243	7885561.581	20
10617013	19° 07' 54.05307" S	64° 45' 02.28262" W	315868.727	7883680.050	20
10617014	19° 08' 35.42570" S	64° 45' 02.31206" W	315880.613	7882407.945	20
10617015	19° 09' 00.11466" S	64° 44' 51.88508" W	316192.905	7881651.877	20
10617016	19° 12' 49.43174" S	64° 43' 52.83586" W	317988.374	7874618.213	20
10617017	19° 13' 25.98163" S	64° 43' 40.05672" W	318372.800	7873498.113	20
10617018	19° 16' 08.88233" S	64° 43' 14.38906" W	319172.078	7868496.796	20

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE**SISTEMA DE REFERENCIA: WGS 84****PROYECCIÓN: UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR)****ZONA: 20****TRAMO – I**

Se inicia a partir del **Vértice 10617001** con coordenada (Este 307834.508 y Norte 7894342.458, Latitud 19° 02' 04.65059" S y Longitud 64° 49' 33.36710" W) Mojón Jauja Punta, cerro Jauja Punta, Tripartito entre los Municipios: Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi), Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy) y Presto (Comunidad Tomoroco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617002** con coordenada (Este 307755.353 y Norte 7893978.505, Latitud 19° 06' 16.45917" S y Longitud 64° 49' 36.20319" W) Mojón Yurac Cancha Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617003** con coordenada (Este 307861.003 y Norte 7893719.017, Latitud 19° 12' 24.93320" S y Longitud 64° 49' 32.68279" W) Mojón Cruz Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617004** con coordenada (Este 309844.667 y Norte 7893673.613, Latitud 19° 02' 27.07705" S y Longitud 64° 48' 24.86680" W) Mojón Batea Thocko Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617005** con coordenada (Este 310172.600 y Norte 7893608.712, Latitud 19° 02' 29.29723" S y Longitud 64° 48' 13.67576" W) Mojón Guadalupeyuc Mocko, Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617006** con coordenada (Este 310814.595 y Norte 7893421.250, Latitud 19° 02' 35.60756" S y Longitud 64° 47' 51.78785" W) Mojón Ckellu Ckellu Moco, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617007** con coordenada (Este 311713.186 y Norte 7892770.310, Latitud 19° 02' 57.07438" S y Longitud 64° 47' 21.28627" W) Mojón Paramaña Punta, cerro Ramusnioj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi y Comunidad Sindicato Agrario Jacota) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy y Comunidad Sindicato Agrario Jacota), finalizando el primer tramo de conciliación.

TRAMO – II

Se inicia a partir del **Vértice 10617008** con coordenada (Este 312954.447 y Norte 7888360.184, Latitud 19° 05' 20.90047" S y Longitud 64° 46' 40.36743" W) Mojón Maquiyuc Punta, cerro Marquijoj , entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Jacota y Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Sindicato Agrario Jacota y Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617009** con coordenada (Este 312940.522 y Norte 7887973.143, Latitud 19° 05' 33.48231" S y Longitud 64° 46' 40.97814" W) Mojón Ckollpa Thiquita, Estancia Pucarillo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617010** con coordenada (Este 313209.384 y Norte 7887416.14, Latitud 19° 05' 51.68454" S y Longitud 64° 46' 31.97448" W) Mojón Hicha Loma, Estancia Pucarillo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617011** con coordenada (Este 313523.751 y Norte 7887026.029, Latitud 19° 06' 04.47441" S y Longitud 64° 46' 21.35578" W) Mojón Olatitayuc Ckasa, cerro Rampa Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617012** con coordenada (Este 314818.243 y Norte 7885561.581, Latitud 19° 06' 52.52288" S y Longitud 64° 45' 37.57692" W) Mojón sin denominación, cerro Rampa Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617013** con coordenada (Este 315868.727 y Norte 7883680.05, Latitud 19° 07' 54.05307" S y Longitud 64° 45' 02.28262" W) Mojón sin denominación, Cordillera Mandinga, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617014** con coordenada (Este 315880.613 y Norte 7882407.945, Latitud 19° 08' 35.42570" S y Longitud 64° 45' 02.31206" W) Mojón sin denominación, cerro Tullurutaskha Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco y Comunidad Campesina Quiscoli San Jaquin), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617015** con coordenada (Este 316192.905 y Norte 7881651.877, Latitud 19° 09' 00.11466" S y Longitud 64° 44' 51.88508" W) Mojón sin denominación, cerro Tullurutaskha Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha y Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Campesina Quiscoli San Jaquin), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617016** con coordenada (Este 317988.374 y Norte 7874618.213, Latitud 19° 12' 49.43174" S y Longitud 64° 43' 52.83586" W) Mojón sin denominación, cerro Huacayo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Campesina Quiscoli San Jaquin y Comunidad Sindicato Agrario Rincon Lupiara), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617017** con coordenada (Este 318372.8 y Norte 7873498.113, Latitud 19° 13' 25.98163" S y Longitud 64° 43' 40.05672" W) Mojón sin denominación, cerro Taurayoj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Rincón Lupiara), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617018** con coordenada (Este 319172.078 y Norte 7868496.796, Latitud 19° 16' 08.88233" S y Longitud 64° 43' 14.38906" W) Mojón sin denominación, Estancia Thalisco Khasa, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Mandinga) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Rincón Lupiara).

SEGUNDO. - Dentro del Procedimiento de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los Municipios de Zudáñez – Tarabuco en los tramos I y II Conciliados, se han identificado las siguientes comunidades:

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZUDÁÑEZ

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19°14' 54.6599"S	64°41' 34.0144"W	322081	7870808	20	SINDICATO AGRARIO MANDINGA
2	19°10' 44.1471"S	64°42' 13.1780"W	320862	7878499	20	SINDICATO AGRARIO SUNDURHUASI



3	19°05' 39.5769"S	64°42' 53.1700"W	319601	7887852	20	SINDICATO AGRARIO CABRA CANCHA
4	19°05' 49.2549"S	64°45' 42.7973"W	314646	7887505	20	SINDICATO AGRARIO PUCARILLO
5	19°03' 41.1439"S	64°47' 13.4951"W	311955	7891418	20	SINDICATO AGRARIO JACOTA
6	19°03' 19.7255"S	64°46' 29.7857"W	313226	7892089	20	SINDICATO AGRARIO PUCA HUASI

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARABUCO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19°18' 03.32925" S	64°43'03.53016" W	319524	7864981	20	COMUNIDAD YANA KOLLA
2	19°16' 40.19379" S	64°45'27.81088" W	315286	7867495	20	SINDICATO AGRARIO RINCON LUPIARA
3	19°12' 38.69151" S	64°46'10.53230" W	313963	7874908	20	COMUNIDAD CAMPESINA QUISCOLI
4	19°10' 30.15896" S	64°46'44.44676" W	312932	7878850	20	SINDICATO AGRARIO QUISCOLI
5	19°06' 35.15957" S	64°46'36.65992" W	313086	7886078	20	COMUNIDAD ORIGINARIA TALISCO
6	19°03' 40.97075" S	64°47'13.24674" W	311962	7891423	20	COMUNIDAD JACOTA
7	19°03'08.64320" S	64°48'20.03840" W	309999	7892397	20	PUEBLO ORIGINARIO DE TRABJ DE JAUJA ESMERALDA
8	19°04'24.89540" S	64°49'01.12439" W	308822	7890040	20	SINDICATO AGRARIO LAMBOYU

TERCERO. – DETERMINAR LÍMITES NO CONCILIADOS, dentro del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación entre los municipios de Zudáñez – Tarabuco, de acuerdo a las actas de límites no conciliados.

TABLA DE COORDENADAS DE VÉRTICES NO CONCILIADOS DEL MUNICIPIO DE ZUDÁÑEZ

ID VERTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (NORTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617XX1	19° 05' 17.5455"S	64° 46' 52.1291"W	312609.582	7888459.857	20
10617XX2	19° 05' 15.1731"S	64° 46' 54.2685"W	312546.303	7888532.169	20
10617XX3	19° 05' 12.2749"S	64° 46' 54.6176"W	312535.190	7888621.175	20
10617XX4	19° 05' 08.6670"S	64° 46' 59.2159"W	312399.645	7888730.743	20
10617XX5	19° 04' 55.8367"S	64° 47' 07.8906"W	312142.041	7889122.662	20
10617XX6	19° 04' 40.2423"S	64° 47' 12.0191"W	312016.463	7889600.919	20
10617XX7	19° 04' 37.6983"S	64° 47' 18.5961"W	311823.395	7889677.180	20
10617XX8	19° 04' 11.8996"S	64° 47' 21.9672"W	311716.746	7890469.424	20
10617XX9	19° 03' 57.1335"S	64° 47' 40.9070"W	311158.390	7890917.787	20
10617X10	19° 03' 39.1539"S	64° 47' 45.2867"W	311024.684	7891469.305	20
10617X11	19° 03' 24.6208"S	64° 47' 42.3780"W	311105.154	7891917.037	20
10617X12	19° 03' 15.9454"S	64° 47' 34.6709"W	311327.762	7892186.087	20

TABLA DE COORDENADAS DE VERTICES NO CONCILIADOS DEL MUNICIPIO DE TARABUCO

ID VERTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (NORTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617X13	19° 03' 12.33120" S	64° 47' 03.30380" W	312243.741	7892306.554	20
10617X14	19° 03' 26.90492" S	64° 46' 47.13237" W	312721.106	7891863.252	20
10617X15	19° 03' 32.58626" S	64° 46' 53.89808" W	312525.070	7891686.557	20
10617X16	19° 04' 03.59037" S	64° 46' 11.60098" W	313771.326	7890745.783	20
10617X17	19° 04' 39.01912" S	64° 45' 58.35008" W	314169.696	7889660.351	20
10617X18	19° 05' 06.53651" S	64° 46' 15.51718" W	313676.393	7888809.198	20

CUARTO. – Dentro del Procedimiento de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los Municipios de Zudáñez – Tarabuco en el Tramo No Conciliado, se han identificado las siguientes comunidades.

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (NORTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19° 03' 41.1439"S	64° 47' 13.4951"W	311955	7891418	20	SINDICATO AGRARIO JACOTA

Cabe aclarar que en el segundo tramo (II) se menciona un área de conflicto, sin embargo, no se toma en cuenta en la presente Resolución Administrativa, ni en el proceso Intradepartamental, toda vez que no existe conflicto entre Zudáñez y Tarabuco, sino un conflicto entre los municipios de Tarabuco e Icla, razón por la cual la Jefatura de Límites concluye el procedimiento en el vértice 10617018; así que mientras no se vaya a solucionar ese conflicto no se puede definir o determinar el punto tripartito entre los municipios de Zudáñez, Tarabuco e Icla.

QUINTO. – Se determina que no se podrá definir el tramo no conciliado (sindicato Agrario Jacota) toda vez que no existe área de sobre posición, es así que dependerá del proceso Intradepartamental entre los municipios de Icla – Tarabuco, siendo inviable enviar a Referendo o enviar el proceso ante el TSJ, estando sujeto este tramo no conciliado al resultado final que vaya a tener el proceso Intradepartamental Icla – Tarabuco.

SEXTO. - Se aprueba los mapas oficiales del límite y/o tramo de la unidad territorial, que es parte indivisible del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación.

SÉPTIMO. - Se dispone la remisión de toda la documentación del presente Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación en el Límite Intradepartamental con los datos antes referidos entre los Municipios de Zudáñez - Tarabuco y el Anteproyecto de Ley de Delimitación y Anteproyecto de Referéndum Intradepartamental a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su correspondiente trámite legislativo.

OCTAVO. – Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución.

NOVENO. – REVOCAR la Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 330 de fecha 05 de septiembre de 2022, se establece que la presente Resolución no es susceptible a impugnación ni recurso ulterior.

DÉCIMO. - La Jefatura de Límites dependiente de la Dirección de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Ley signado **PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDÁÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**, ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos en la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y el Decreto Supremo 1560 para su consideración, tratamiento y **Aprobación con Modificaciones emitiendo** la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES EL PROYECTO DE LEY SIGNADO PL. 072/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDÁÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**.

Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY PL. 072/2023-2024 C.S

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZUDÁÑEZ DE LA PROVINCIA ZUDÁÑEZ Y TARABUCO DE LA PROVINCIA DE YAMPARÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental, correspondiente a dos (2) tramos, entre los municipios de Zudáñez de la provincia Zudáñez y Tarabuco de la provincia de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Zudáñez de la provincia Zudáñez y Tarabuco de la provincia de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, correspondiente a dieciocho (18) vértices acordados.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo intradepartamental, correspondiente a dos (2) tramos, entre los municipios de Zudáñez y Tarabuco del Departamento de Chuquisaca, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

TRAMO I

Se inicia a partir del **Vértice 10617001** con coordenada (Este 307834.508 y Norte 7894342.458, Latitud 19° 02' 04.65059" S y Longitud 64° 49' 33.36710" W) Mojón Jauja Punta, cerro Jauja Punta, Tripartito entre los Municipios: Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi), Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy) y Presto (Comunidad Tomoroco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617002** con coordenada (Este 307755.353 y Norte 7893978.505, Latitud 19° 06' 16.45917" S y Longitud 64° 49' 36.20319" W) Mojón Yurac Cancha Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617003** con coordenada (Este 307861.003 y Norte 7893719.017, Latitud 19° 12' 24.93320" S y Longitud 64° 49' 32.68279" W) Mojón Cruz Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617004** con coordenada (Este 309844.667 y Norte 7893673.613, Latitud 19° 02' 27.07705" S y Longitud 64° 48' 24.86680" W) Mojón Batea Thocko Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617005** con coordenada (Este 310172.600 y Norte 7893608.712, Latitud 19° 02' 29.29723" S y Longitud 64° 48' 13.67576" W) Mojón Guadalupeyuc Mocko, Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617006** con coordenada (Este 310814.595 y Norte 7893421.250, Latitud 19° 02' 35.60756" S y Longitud 64° 47' 51.78785" W) Mojón Ckellu Ckellu Moco, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617007** con coordenada (Este 311713.186 y Norte 7892770.310, Latitud 19° 02' 57.07438" S y Longitud 64° 47' 21.28627" W) Mojón Paramaña Punta, cerro Ramusnioj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi y Comunidad Sindicato Agrario Jacota) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy y Comunidad Sindicato Agrario Jacota), finalizando el primer tramo de conciliación.

TRAMO II

Se inicia a partir del **Vértice 10617008** con coordenada (Este 312954.447 y Norte 7888360.184, Latitud 19° 05' 20.90047" S y Longitud 64° 46' 40.36743" W) Mojón Maquiyuc Punta, cerro Marquijoj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Jacota y Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Sindicato Agrario Jacota y Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617009** con coordenada (Este 312940.522 y Norte 7887973.142, Latitud 19° 05' 33.48231" S y Longitud 64° 46' 40.97814" W) Mojón Ckollpa Thiquita, Estancia Pucarillo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617010** con coordenada (Este 313209.384 y Norte 7887416.14, Latitud 19° 05' 51.68454" S y Longitud 64° 46' 31.97448" W) Mojón Hicha Loma, Estancia Pucarillo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617011** con coordenada (Este 313523.751 y Norte 7887026.029, Latitud 19° 06' 04.47441" S y Longitud 64° 46' 21.35578" W) Mojón Olatitayuc Ckasa, cerro Rampa Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617012** con coordenada (Este 314818.243 y Norte 7885561.581, Latitud 19° 06' 52.52288" S y Longitud 64° 45' 37.57692" W) Mojón sin denominación, cerro Rampa Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617013** con coordenada (Este 315868.727 y Norte 7883680.05, Latitud 19° 07' 54.05307" S y Longitud 64° 45' 02.28262" W) Mojón sin denominación, Cordillera Mandinga, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617014** con coordenada (Este 315880.613 y Norte 7882407.945, Latitud 19° 08'



35.42570" S y Longitud 64° 45' 02.31206" W) Mojón sin denominación, cerro Tullurutaskha Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco y Comunidad Campesina Quiscoli San Joaquín), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617015** con coordenada (Este 316192.905 7881651.877, Latitud 19° 09' 00.11466" S y Longitud 64° 44' 51.88508" W) Mojón sin denominación, cerro Tullurutaskha Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha y Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Campesina Quiscoli San Joaquín), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617016** con coordenada (Este 317988.374 7874618.213, Latitud 19° 12' 49.43174" S y Longitud 64° 43' 52.83586" W) Mojón sin denominación, cerro Huacayo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Campesina Quiscoli San Joaquín y Comunidad Sindicato Agrario Rincon Lupiara), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617017** con coordenada (Este 318372.8 7873498.113, Latitud 19° 13' 25.98163" S y Longitud 64° 43' 40.05672" W) Mojón sin denominación, cerro Taurayoj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Rincón Lupiara), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617018** con coordenada (Este 319172.078 7868496.796, Latitud 19° 16' 08.88233" S y Longitud 64° 43' 14.38906" W) Mojón sin denominación, Estancia Thalisco Khasa, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Mandinga) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Rincón Lupiara).

TABLA DE COORDENADAS

TRAMO I

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617001	19° 02' 04.65059" S	64° 49' 33.36710" W	307834.508	7894342.458	20
10617002	19° 02' 16.45917" S	64° 49' 36.20319" W	307755.353	7893978.505	20
10617003	19° 02' 24.93320" S	64° 49' 32.68279" W	307861.003	7893719.017	20
10617004	19° 02' 27.07705" S	64° 48' 24.86680" W	309844.667	7893673.613	20
10617005	19° 02' 29.29723" S	64° 48' 13.67576" W	310172.600	7893608.712	20
10617006	19° 02' 35.60756" S	64° 47' 51.78785" W	310814.595	7893421.250	20
10617007	19° 02' 57.07438" S	64° 47' 21.28627" W	311713.186	7892770.310	20

TRAMO II

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617008	19° 05' 20.90047" S	64° 46' 40.36743" W	312954.447	7888360.184	20
10617009	19° 05' 33.48231" S	64° 46' 40.97814" W	312940.522	7887973.142	20
10617010	19° 05' 51.68454" S	64° 46' 31.97448" W	313209.384	7887416.140	20
10617011	19° 06' 04.47441" S	64° 46' 21.35578" W	313523.751	7887026.029	20
10617012	19° 06' 52.52288" S	64° 45' 37.57692" W	314818.243	7885561.581	20
10617013	19° 07' 54.05307" S	64° 45' 02.28262" W	315868.727	7883680.050	20
10617014	19° 08' 35.42570" S	64° 45' 02.31206" W	315880.613	7882407.945	20
10617015	19° 09' 00.11466" S	64° 44' 51.88508" W	316192.905	7881651.877	20
10617016	19° 12' 49.43174" S	64° 43' 52.83586" W	317988.374	7874618.213	20
10617017	19° 13' 25.98163" S	64° 43' 40.05672" W	318372.800	7873498.113	20
10617018	19° 16' 08.88233" S	64° 43' 14.38906" W	319172.078	7868496.796	20



ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios de Zudáñez de la provincia Zudáñez y Tarabuco de la provincia de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, correspondiente a dos (2) tramos, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZUDÁÑEZ

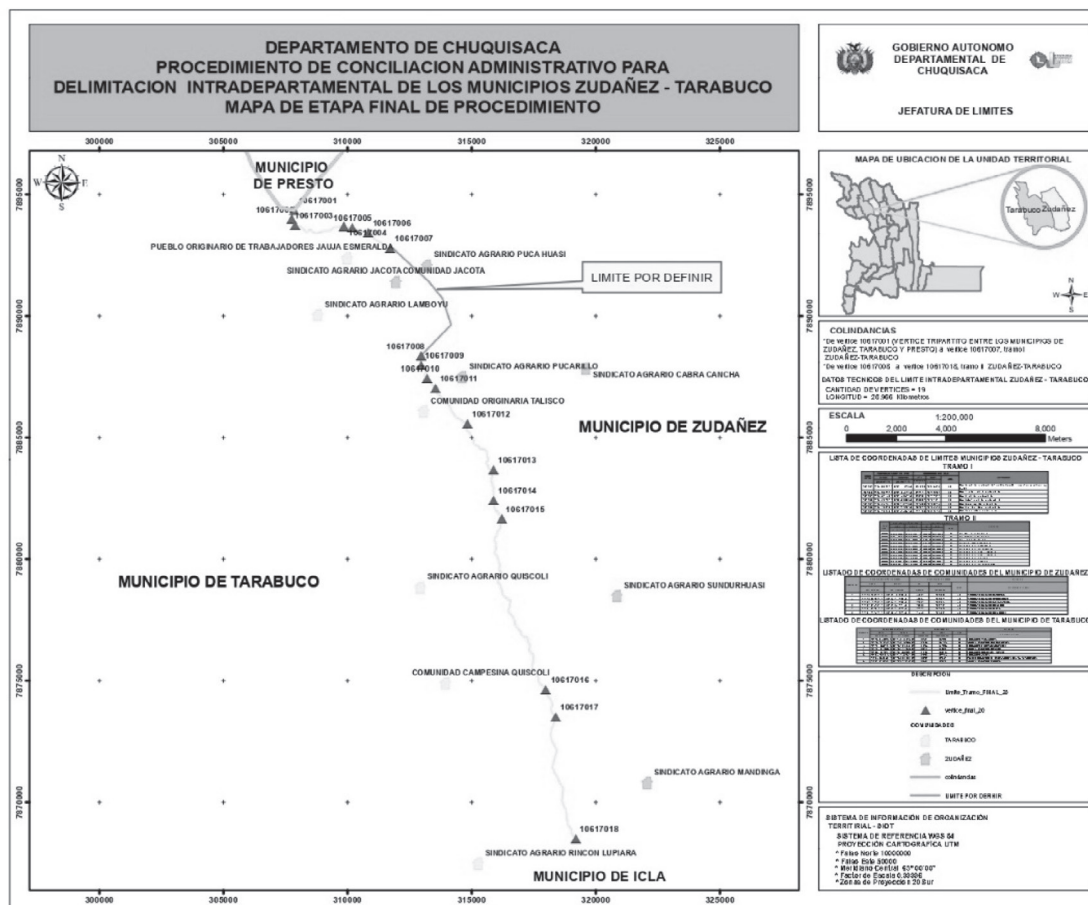
Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19°14' 54.6599"S	64°41' 34.0144"W	322081	7870808	20	SINDICATO AGRARIO MANDINGA
2	19°10' 44.1471"S	64°42' 13.1780"W	320862	7878499	20	SINDICATO AGRARIO SUNDURHUASI
3	19°05' 39.5769"S	64°42' 53.1700"W	319601	7887852	20	SINDICATO AGRARIO CABRA CANCHA
4	19°05' 49.2549"S	64°45' 42.7973"W	314646	7887505	20	SINDICATO AGRARIO PUCARILLO
5	19°03' 41.1439"S	64°47' 13.4951"W	311955	7891418	20	SINDICATO AGRARIO JACOTA
6	19°03' 19.7255"S	64°46' 29.7857"W	313226	7892089	20	SINDICATO AGRARIO PUCA HUASI

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARABUCO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19°18' 03.32925" S	64°43'03.53016" W	319524	7864981	20	COMUNIDAD YANA KOLLA
2	19°16' 40.19379" S	64°45'27.81088" W	315286	7867495	20	SINDICATO AGRARIO RINCON LUPIARA
3	19°12' 38.69151" S	64°46'10.53230" W	313963	7874908	20	COMUNIDAD CAMPE-SINA QUISCOLI
4	19°10' 30.15896" S	64°46'44.44676" W	312932	7878850	20	SINDICATO AGRARIO QUISCOLI
5	19°06' 35.15957" S	64°46'36.65992" W	313086	7886078	20	COMUNIDAD ORIGI-NARIA TALISCO
6	19°03' 40.97075" S	64°47'13.24674" W	311962	7891423	20	COMUNIDAD JACOTA
7	19°03'08.64320" S	64°48'20.03840" W	309999	7892397	20	PUEBLO ORIGINARIO DE TRABAJADORES DE JAUJA ESMERAL-DA
8	19°04'24.89540" S	64°49'01.12439" W	308822	7890040	20	SINDICATO AGRARIO LAMBOYU



ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Zudáñez y Tarabuco del Departamento de Chuquisaca, correspondiente a dos (2) tramos, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental, correspondiente a dos (2) tramos, entre los municipios de Zudáñez de la provincia Zudáñez y Tarabuco de la provincia de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Zudáñez de la provincia Zudáñez y Tarabuco de la provincia de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, correspondiente a dieciocho (18) vértices acordados.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo intradepartamental, correspondiente a dos (2) tramos, entre los municipios de Zudáñez y Tarabuco del Departamento de Chuquisaca, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

TRAMO I

Se inicia a partir del **Vértice 10617001** con coordenada (Este 307834.508 y Norte 7894342.458, Latitud 19° 02' 04.65059" S y Longitud 64° 49' 33.36710" W) Mojón Jauja Punta, cerro Jauja Punta, Tripartito entre los Municipios: Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi), Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy) y Presto (Comunidad Tomoroco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617002** con coordenada (Este 307755.353 y Norte 7893978.505, Latitud 19° 06' 16.45917" S y Longitud 64° 49' 36.20319" W) Mojón Yurac Cancha Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617003** con coordenada (Este 307861.003 y Norte 7893719.017, Latitud 19° 12' 24.93320" S y Longitud 64° 49' 32.68279" W) Mojón Cruz Punta, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboy), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617004** con coordenada (Este 309844.667 y Norte 7893673.613, Latitud 19° 02' 27.07705" S y Longitud 64° 48' 24.86680" W) Mojón Batea Thocko Punta, cerro Jauja Punta, entre los



Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboyo), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617005** con coordenada (Este 310172.600 y Norte 7893608.712, Latitud 19° 02' 29.29723" S y Longitud 64° 48' 13.67576" W) Mojón Guadalupeyuc Mocko, Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboyo), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617006** con coordenada (Este 310814.595 y Norte 7893421.250, Latitud 19° 02' 35.60756" S y Longitud 64° 47' 51.78785" W) Mojón Ckellu Ckellu Moco, cerro Jauja Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboyo), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617007** con coordenada (Este 311713.186 y Norte 7892770.310, Latitud 19° 02' 57.07438" S y Longitud 64° 47' 21.28627" W) Mojón Paramaña Punta, cerro Ramusnioj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Puca Huasi y Comunidad Sindicato Agrario Jacota) y el Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Lamboyo y Comunidad Sindicato Agrario Jacota), finalizando el primer tramo de conciliación.

TRAMO II

Se inicia a partir del **Vértice 10617008** con coordenada (Este 312954.447 y Norte 7888360.184, Latitud 19° 05' 20.90047" S y Longitud 64° 46' 40.36743" W) Mojón Maquiyuc Punta, cerro Marquijoj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Jacota y Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Sindicato Agrario Jacota y Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617009** con coordenada (Este 312940.522 y Norte 7887973.142, Latitud 19° 05' 33.48231" S y Longitud 64° 46' 40.97814" W) Mojón Ckollpa Thiquita, Estancia Pucarillo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617010** con coordenada (Este 313209.384 y Norte 7887416.14, Latitud 19° 05' 51.68454" S y Longitud 64° 46' 31.97448" W) Mojón Hicha Loma, Estancia Pucarillo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10617011** con coordenada (Este 313523.751 y Norte 7887026.029, Latitud 19° 06' 04.47441" S y Longitud 64° 46' 21.35578" W) Mojón Olatitayuc Ckasa, cerro Rampa Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617012** con coordenada (Este 314818.243 y Norte 7885561.581, Latitud 19° 06' 52.52288" S y Longitud 64° 45' 37.57692" W) Mojón sin denominación, cerro Rampa Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Pucarillo) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617013** con coordenada (Este 315868.727 y Norte 7883680.05, Latitud 19° 07' 54.05307" S y Longitud 64° 45' 02.28262" W) Mojón sin denominación, Cordillera Mandinga, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617014** con coordenada (Este 315880.613 y Norte 7882407.945, Latitud 19° 08' 35.42570" S y Longitud 64° 45' 02.31206" W) Mojón sin denominación, cerro Tullurutaskha Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Originaria Talisco y Comunidad Campesina Quiscoli San Jaquín), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617015** con coordenada (Este 316192.905 y Norte 7881651.877, Latitud 19° 09' 00.11466" S y Longitud 64° 44' 51.88508" W) Mojón sin denominación, cerro Tullurutaskha Punta, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Cabra Cancha y Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Campesina Quiscoli San Jaquín), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617016** con coordenada (Este 317988.374 y Norte 7874618.213, Latitud 19° 12' 49.43174" S y Longitud 64° 43' 52.83586" W) Mojón sin denominación, cerro Huacayo, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Campesina Quiscoli San Jaquín y Comunidad Sindicato Agrario Rincon Lupiara), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617017** con coordenada (Este 318372.8 y Norte 7873498.113, Latitud 19° 13' 25.98163" S y Longitud 64° 43' 40.05672" W) Mojón sin denominación, cerro Taurayoj, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad



Sindicato Agrario Sundurhuasi) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Rincón Lupiara), continua por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10617018** con coordenada (Este 319172.078 7868496.796, Latitud 19° 16' 08.88233" S y Longitud 64° 43' 14.38906" W) Mojón sin denominación, Estancia Thalisco Khasa, entre los Municipios de Zudáñez (Comunidad Sindicato Agrario Mandinga) y Municipio de Tarabuco (Comunidad Sindicato Agrario Rincón Lupiara).

TABLA DE COORDENADAS

TRAMO I

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617001	19° 02' 04.65059" S	64° 49' 33.36710" W	307834.508	7894342.458	20
10617002	19° 02' 16.45917" S	64° 49' 36.20319" W	307755.353	7893978.505	20
10617003	19° 02' 24.93320" S	64° 49' 32.68279" W	307861.003	7893719.017	20
10617004	19° 02' 27.07705" S	64° 48' 24.86680" W	309844.667	7893673.613	20
10617005	19° 02' 29.29723" S	64° 48' 13.67576" W	310172.600	7893608.712	20
10617006	19° 02' 35.60756" S	64° 47' 51.78785" W	310814.595	7893421.250	20
10617007	19° 02' 57.07438" S	64° 47' 21.28627" W	311713.186	7892770.310	20

TRAMO II

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM
10617008	19° 05' 20.90047" S	64° 46' 40.36743" W	312954.447	7888360.184	20
10617009	19° 05' 33.48231" S	64° 46' 40.97814" W	312940.522	7887973.142	20
10617010	19° 05' 51.68454" S	64° 46' 31.97448" W	313209.384	7887416.140	20
10617011	19° 06' 04.47441" S	64° 46' 21.35578" W	313523.751	7887026.029	20
10617012	19° 06' 52.52288" S	64° 45' 37.57692" W	314818.243	7885561.581	20
10617013	19° 07' 54.05307" S	64° 45' 02.28262" W	315868.727	7883680.050	20
10617014	19° 08' 35.42570" S	64° 45' 02.31206" W	315880.613	7882407.945	20
10617015	19° 09' 00.11466" S	64° 44' 51.88508" W	316192.905	7881651.877	20
10617016	19° 12' 49.43174" S	64° 43' 52.83586" W	317988.374	7874618.213	20
10617017	19° 13' 25.98163" S	64° 43' 40.05672" W	318372.800	7873498.113	20
10617018	19° 16' 08.88233" S	64° 43' 14.38906" W	319172.078	7868496.796	20



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios de Zudáñez de la provincia Zudáñez y Tarabuco de la provincia de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, correspondiente a dos (2) tramos, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZUDÁÑEZ

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19°14' 54.6599"S	64°41' 34.0144"W	322081	7870808	20	SINDICATO AGRARIO MANDINGA
2	19°10' 44.1471"S	64°42' 13.1780"W	320862	7878499	20	SINDICATO AGRARIO SUNDURHUASI
3	19°05' 39.5769"S	64°42' 53.1700"W	319601	7887852	20	SINDICATO AGRARIO CABRA CANCHA
4	19°05' 49.2549"S	64°45' 42.7973"W	314646	7887505	20	SINDICATO AGRARIO PUCARILLO
5	19°03' 41.1439"S	64°47' 13.4951"W	311955	7891418	20	SINDICATO AGRARIO JACOTA
6	19°03' 19.7255"S	64°46' 29.7857"W	313226	7892089	20	SINDICATO AGRARIO PUCA HUASI



COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARABUCO

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84			DESCRIPCIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	COMUNIDAD / LOCALIDAD
1	19°18' 03.32925" S	64°43'03.53016" W	319524	7864981	20	COMUNIDAD YANA KOLIPA
2	19°16' 40.19379" S	64°45'27.81088" W	315286	7867495	20	SINDICATO AGRARIO RINCON LUPIARA
3	19°12' 38.69151" S	64°46'10.53230" W	313963	7874908	20	COMUNIDAD CAMPESENA QUISCOLI
4	19°10' 30.15896" S	64°46'44.44676" W	312932	7878850	20	SINDICATO AGRARIO QUISCOLI
5	19°06' 35.15957" S	64°46'36.65992" W	313086	7886078	20	COMUNIDAD ORIGINARIA TALISCO
6	19°03' 40.97075" S	64°47'13.24674" W	311962	7891423	20	COMUNIDAD JACOTA
7	19°03'08.64320" S	64°48'20.03840" W	309999	7892397	20	PUEBLO ORIGINARIO DE TRABAJADORES DE JAUJA ESMERALDA
8	19°04'24.89540" S	64°49'01.12439" W	308822	7890040	20	SINDICATO AGRARIO LAMBOYU

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

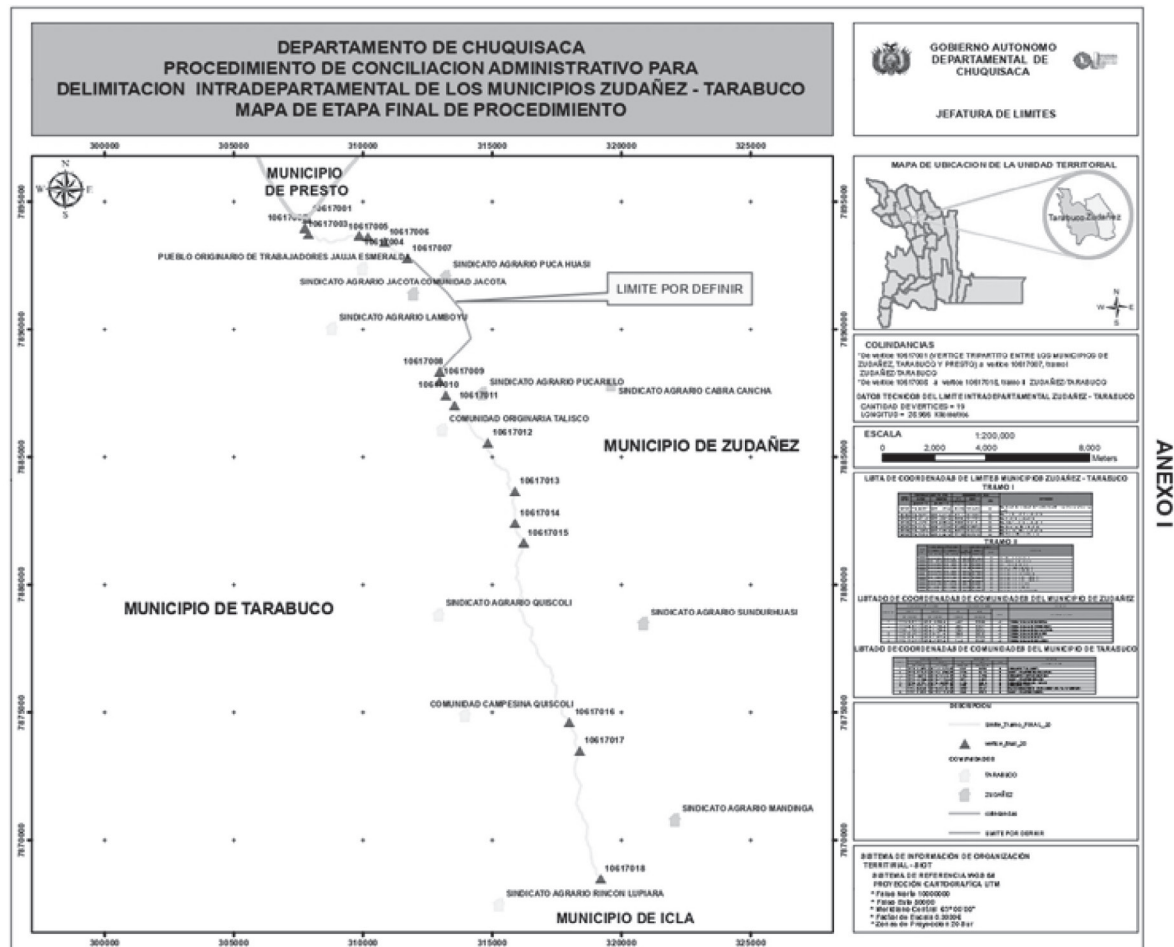
Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Zudáñez y Tarabuco del Departamento de Chuquisaca, correspondiente a dos (2) tramos, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.





Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrojan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle.

Con carácter previo. Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidente. Saludarle y mediante su persona, saludar a todos los colegas.

Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Presidente, había solicitado 2 horas y media de tolerancia, sobre eso quería hablar. Sé que la semana pasada se observó el tema de las tolerancias en la Sesión pasada y creo que había hablado al respecto el Senador Romaña, yo no sé, específicamente en Secretaría me imagino que deben tener las exigencias del caso, porque no amerita mediante solamente carta argumentar que tienes algún tipo de emergencia o por algo no puedas llegar en el horario. Yo en el caso estuve en tratamiento médico con un problema de riñones, por lo cual argumentaba y adjuntaba todo lo médico que me pedían en Secretaría: análisis médico, la consulta en la caja, y me he hecho ver en la caja para que me lo tomen en cuenta, porque si no es en la caja creo que no lo toman en cuenta, si no es en la caja que corresponde.

En este caso, nosotros en Cobija no tenemos lamentablemente la facilidad de vuelos, hay un solo vuelo y ese vuelo sale a todas las ciudades de Bolivia, entonces en conexión. Por lo que el día de ayer presenté la medicación que se le dio a mi hija, a mi bebé que estaba enferma de amigdalitis y demás y la llevé al pediatra, es por esto que tuve que venirme hoy a pesar de llevarla con una pediatra en la mañana, colegas, lamentablemente no hay otro vuelo para poder llegar desde Cobija y ustedes saben que por tierra es pues lejísimo.

Entonces, estoy de acuerdo con que se haga mayor control, pero siempre y cuando obviamente la persona realmente presente todos los descargos correspondientes y ese permiso lo amerite, y como lo dijo el Senador Romaña, la situación de vuelo se tome en cuenta, creo que los departamentos de Beni, Pando y Tarija tienen a veces complicaciones en el tema de vuelo y que eso se ha tomado en cuenta. Por favor pedirle a la Directiva, en este caso me dirijo sobre todo a la Directiva para que lo tomen en cuenta.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla Bedoya: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 072/2023-2024 C.S., de Delimitación del Límite Intradepartamental de Dos Tramos entre los municipios de Zudáñez de la Provincia Zudáñez y Tarabuco de la Provincia Yamparáez, del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, antes de que declare El Cuarto Intermedio, yo quisiera pedirle que el Proyecto de Ley N° 39 se posponga su tratamiento por lo siguiente, en realidad, Senador Presidente, yo considero que este Proyecto es innecesario porque el Código de Tránsito establece todo lo que dice la Ley, por un lado. Por otro lado, el Reglamento del Código de Tránsito que ha sido aprobado el año '78, dice con exactitud lo mismo, pero, además nosotros estaríamos invadiendo la facultad reglamentaria que tiene el ejecutivo, todos esos aspectos reglamentarios le corresponden al Órgano Ejecutivo. No sé en este caso si este Proyecto lo han remitido en consulta, tendría que ir al Ministerio de Gobierno para que la policía pueda opinar, pero como no sé y me gustaría ver esos papeles porque en el informe no consta, entonces quisiera por favor que se posponga el tratamiento de este Proyecto, Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, al retorno trataremos el Proyecto de Ley. Decretamos cuarto intermedio de 30 a 40 minutos.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio.

-Asume la Secretaria, la Senadora Dulce María Araujo Domínguez-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.4 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. "Prevención de accidentes de tránsito a través del uso de luces altas y bajas en carreteras de Bolivia". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, como señalé esta mañana, este Proyecto de Ley en realidad creo que está invadiendo la facultad reglamentaria del Órgano Ejecutivo, es más, a criterio mío es inoficioso este Proyecto porque todos los aspectos que consigna el Proyecto están en el Código de Tránsito y también están en el Reglamento al Código de Tránsito que ha sido aprobado en 1978. Entonces, por otro lado, en el expediente que nos han dado tampoco consta un Informe Técnico que diga que la causa de los accidentes sea el tema de la luz. Entonces, no entiendo por qué estamos haciendo este Proyecto, no sé quién ha presentado el Proyecto, mi opinión sería rechazarlo, pero para no rechazar algo que no tenemos un mayor conocimiento, yo pediría el diferimiento para el tratamiento de este Proyecto hasta que tengamos mayores elementos de conocimiento, Senador Presidente.

Y hablando de diferimiento, le comento de igual forma que en el caso de la Ley de las visitadoras sociales, que la anterior semana pedimos el diferimiento, hemos hecho un análisis exhaustivo del Proyecto y realmente



el Proyecto tiene varios aspectos que están contra el último Proyecto que nosotros hemos aprobado de la Ley del Psicólogo. Entonces, no podemos sacar una Ley en un sentido, otra Ley en otro sentido y ahorita acabamos de hacer eso, en uno de los proyectos de ley que se han aprobado hemos rechazado que la Ministra sea la que haga el trámite ante la UNESCO y en el otro hemos dado curso, creo que por Técnica Legislativa debe haber un mayor control en lo que son los proyectos de ley.

Sen. Presidente: Tiene la Palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Gracias, Presidente.

De la misma manera, bueno, yo vengo del sector de transporte y 1. No conozco el Proyecto de Ley 2. No ha sido ni siquiera consultado al sector de transporte a nivel de Bolivia. 3. En el Código de Tránsito evidentemente no se habla de "las luces led", evidentemente es multa directamente porque habla el Código de luces para son rompe nieblas, que es muy distinto. Ahora, los accidentes no se han dado por el tema de luces, evidentemente las luces led en barra encandilan totalmente las carreteras y sobre todo le dije, no lo conocemos nosotros, creo que yo pediría su postergación y que podamos conocer, yo no lo tengo impreso para ver y poder hacer las observaciones, porque esto también puede ser un arma para dar a que la Policía comience a extorsionar a nuestros compañeros, porque hoy ya tenemos problemas con el tema del Código de Tránsito, el estado de ebriedad lo vinculan con la 259 y la multa es 1000, al final ellos aplican la 259 y no aplican el Código de Tránsito donde la multa es 400. Entonces, estaríamos dando pie para que la policía prácticamente a nosotros los transportistas nos esté extorsionando totalmente.

Ahora, no sé si habla de luces bajas para utilizar en el día, como en Argentina, los vehículos modernos vienen con luz baja, pero creo que ahí hay que consultar al sector también, porque utilizar luz todo el día en carreteras que son de curvas, no hay necesidad, es una inversión más que va hacer, se van a arruinar las baterías, alternador, generador, todo. Entonces, yo creo que hay temas que tienen que socializarse un poco más para que se traigan aquí y no los pillamos de sorpresa, para que después ellos no estén manifestándose en la prensa que no están de acuerdo con esto. Yo quisiera pedir que se postergue y que se nos pase a nosotros para que yo le pueda pasar a la Confederación de Transporte Libre para que lo vean el proyecto, y si todo está bien y no hay ningún drama, se lo puede aprobar en la próxima Sesión, pero necesitamos conocerlo bien a fondo el Proyecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente, solo para aclarar algo que me parece interesante. Este Proyecto de Ley ha sido consensuado y ustedes verán, lamentablemente no lo tienen en todo el Proyecto, pero está avalado por mesas técnicas que se han elaborado entre la policía, entre el transporte -bueno, eso es lo que dice aquí- y está avalado, se trata de la luz media, no se trata ni de la luz larga ni de la corta y eso está dentro del Reglamento, la luz media es la que se usa en las carreteras permanentemente, o sea 24 horas, es la luz que se enciende así sea de día o sea de noche, inclusive solamente se cambia de luz cuando hay que hacer la señalización de la luz larga y de la luz corta.

Otra cosa que es interesante y que no hace mucho creo que hubo un accidente a consecuencia de ello, era que en los vehículos motorizados de transporte pesado se pueda contar con reflectores que determinen la dimensión del vehículo, quiere decir: de un comienzo hasta el final, que esté totalmente el vehículo visualizado para que no haya lo que hace poco: un choque, porque justamente no se ha visualizado la parte final del automóvil. Creo que son las dos cosas más importantes, pero lo que sí quiero decirles a los senadores es que, si lamentablemente no lo tienen el Proyecto de Ley, pero que ha sido consensuado con mesas de trabajo desde el 5 de enero y se ha trabajado en esto.

Sen. Presidente: Ya hemos pospuesto en una Sesión esta, de repente falta todavía mayor socialización para tener mayor información y conocimiento. Inicialmente se ha dudado evidentemente de este



Proyecto de Ley, pero viéndolo con mayor detalle, no vemos que pueda generar mayor conflicto a los transportistas principalmente, esto ha sido incluso con la participación del Ministerio de Gobierno, si no me equivoco, Senador Leonardo Loza proyectista, también es parte el Senador Paz. Entonces está promovido prácticamente desde el Ministerio de Gobierno para poner en vigencia todas las normativas en tema de tránsito, obviamente hay movilidades que no tienen luces prácticamente en las carreteras, las nuevas ya vienen con luces bajas encendidas 24 horas, si utilizan.

Entonces es importante evidentemente la socialización para tener mayor información y conocimiento, no sé si es necesario dar la palabra, porque es una lista larga que tenemos, de repente posponer para socializar con mayor detalle o alguna aclaración del Presidente de la Comisión de Seguridad de Estado.

Tiene la Palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias. Buenas tardes.

Sí, evidentemente cualquier Ley siempre es mejor cuando todos tengamos o debíamos tener la mayor información, sin embargo, este Proyecto de Ley, por supuesto, no sólo como Presidente de la Comisión, sino parte de este Proyecto que se ha venido trabajando desde el año pasado, se ha coordinado por supuesto con el Gobierno Central, con el Ministerio de Gobierno, con la Unidad de Tránsito de la Policía, se ha trabajado en mesas técnicas, se ha trabajado con el Ministerio de Obras Públicas con el tema de las carreteras, se ha trabajado con algunas autoescuelas.

Posiblemente lo que decía, el Senador Casso, faltaría quizá un poco más informar al transporte, porque en realidad esto no le va a afectar a nadie, tampoco se genera otra especie de multas o como para que multen policías que están acostumbrados a extorsionar en las distintas avenidas del país, sino la intención es cómo evitar algún tipo de accidente en las carreteras tanto para el transporte provincial, departamental, nacional, inclusive para el transporte que ingresa fuera de nuestras fronteras a nuestro país. Entonces, Presidente, sólo a manera de información, esto se ha compartido, se ha trabajado en mesas técnicas tanto con el Ministerio de Gobierno, con Tránsito, Obras Públicas y otras instancias, por eso en la Comisión se ha dado el curso de aprobar este Proyecto de Ley, como decía, posiblemente falte todavía informar, concientizar o compartir con algún sector de transporte, pero más allá, yo creo que el Pleno puede tomar las acciones que correspondan.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. Gallo: Gracias, Presidente.

Bueno, particularmente al conocer este Proyecto de Ley, sí me llamó la atención de decir ¿por qué una Ley cuando ya existe un Código de Tránsito que abarca todos estos puntos?, sin embargo, conversando también con el Senador Paz a la consulta de estas dudas, me indicaba que hay algunos aspectos que evidentemente no están contemplados, como el largo o que se especifique exactamente el largo de la movilidad en el tránsito de las carreteras y el uso obligatorio de las luces bajas durante el largo del día, no importa si es de noche o de día, pero que se use las luces bajas.

Pero más allá de esto, que han sido dudas particulares, el Senador comentaba que el Proyecto de Ley tiene informes de aprobación no solamente de tránsito, como decía el Senador Loza, también del Ministerio de Gobierno, de la Policía, con quienes habían sustentado reuniones y sobre todo que venía como una propuesta de la OMS, justamente porque hay países limítrofes, por lo menos con Bolivia, que ya cuentan con este tipo de normativa donde regulan estos aspectos, por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, indicaba el Senador Rodrigo que tienen estos proyectos de ley con la finalidad de bajar el índice de mortalidad que sucede por efecto de accidentes de tránsito. Para concluir, también parte de lo que el Senador Paz explicaba y de alguna forma sé que lo hubiera dicho de forma vehemente en esta Sala, es que este Proyecto de Ley es importante para justamente salvar vidas.

Todos aquellos que manejamos en carretera sabemos lo esencial e importante que son normativas, más allá de lo que establezca en el Código de Tránsito, que lamentablemente no siempre se cumple, pero que pueda ser ejecutado con mayor fuerza como lo que significa que se ejecute desde un Proyecto de Ley. Repito, el Senador Paz, decía que este Proyecto es específicamente y tiene un objeto de poder salvar las vidas, y que no está de más que esté regulado mediante una Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Si justamente, hermano Presidente, estaba viendo el Proyecto de Ley, no lo tenemos lamentablemente. Sugerirle, no sé si podemos utilizar las laptops para tener todos los proyectos de ley tratando en el día, si no va a estar en vano el uso electrónico en esta Sesión.

Aparte, hermano Presidente, sobre el Proyecto de Ley, yo creo que más allá de las luces, tanto bajo y alto, cuando hemos dado nuestros exámenes para tomar licencias, nos indica pues, nos hacen leer el Código de Tránsito y demás, entonces, de una u otra manera en ahí especifica de qué colores incluso tienen que ser las luces para las rompe nieblas. Hermano Presidente, incluso está indicando el Senador Loza que es Presidente de la Comisión, en su artículo tres mencionan: "El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, debiendo aplicar las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento de lo determinado en los artículos precedentes", este tipo de sanciones, no sé, medio que me hace dudar, ya no ha explicado el porqué. Entonces, en esa parte yo no logro entender porque dice y se contradice también a la vez, hermano presidente, ¿qué tipos de sanciones van a tener?

Lo más lógico, creo yo es que debería hacer una Minuta de Comunicación a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿para qué?, para que ellos procedan pues el tema de los caminos y el mantenimiento de los caminos de los nueve departamentos, porque corresponden también con el tema de su presupuesto. 1. Los ojos de gato, 2. El tema de semáforos. 3. Lamentablemente nosotros no cumplimos las normativas como transeúntes porque corremos apenas no haya movilidad, el tema de romper muelles tal vez. Entonces yo prefiero mandar esa Minuta de Comunicación a estar mandando un Proyecto de Ley que cobre sanciones, hermano Presidente, ya suficiente tenemos con algunas quejas de algunos policías, no de todos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Nuevamente, solo para aclarar que esta Ley va dirigida a las carreteras, solamente es para las carreteras, nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente.

Yo estoy de acuerdo, pero mire, no solamente son las luces que determinan que se puedan disminuir los accidentes en las carreteras o en las avenidas, en Bolivia la Policía de Tránsito no hace cumplir las normas para empezar, yo le pongo un ejemplo, en el Beni es obligatorio usar casco de protección, pero nadie lo usa, en Pando igual, si viera los accidentes que hay, se caen y se parten la cabeza, se fracturan el cráneo directamente, ¿pero y quién tiene que hacer cumplir eso?, la Dirección de Tránsito, ¿será que van a hacer cumplir las luces bajas y las luces altas? y ¿ese es un factor determinante?, no lo es. Existen muchos otros.

Yo creo que debería empezarse una campaña de educación ambiental para cumplir las normas y seamos sinceros, creo que todos manejamos carros aquí y tenemos licencia ambiental e inclusive no sabemos qué significan las líneas en la carretera, por ejemplo, cuando son líneas dobles, cuando hay una línea cortada, cuando está cortado al lado derecho, cortado al lado izquierdo, no lo sabemos, no lo platicamos, no lo usamos. Entonces yo pienso que debería ser un Proyecto de educación vial integral y que se tenga que desarrollar a todo nivel en el país, Presidente.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Casso.

Senador Casso: Nuevamente, evidentemente no hay que confundir la luz baja con media luz, que es muy distinto, eso hay que aclararlo.

De acuerdo al artículo 105, solicito la Moción de Aplazamiento de este Proyecto hasta que lo podamos socializar.

Particularmente, si me lo pasan hoy, paso a través del grupo para que todos mis transportistas lo puedan ver, porque yo le digo, es un arma más que le estamos queriendo dar a la policía para que nos extorsione y le digo, hablaba de los camiones la Senadora, los propios camiones tienen su propia Ley, la Ley 441 (de Control e Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental), pero, ¿quién hace el control? o cuando se da la inspección técnica debían tener las luces spots, tanto atrás como adelante, ¿quién es?, es la policía, como digo, le estamos queriendo dar más armas para que nos extorsionen, nos sancionen y no perdonen. Yo creo que no hay necesidad en las carreteras de aquí de Bolivia utilizar la luz baja, porque las carreteras son sinuosas, no es como la Argentina que es línea recta, ahí sí se necesita para poder ver a 2 km o 4 km la distancia que viene un vehículo.

Creo que, si la Policía cumplió su rol de no dar la inspección técnica a vehículos que no cumplan con sus normas, su media luz y todo, no ocurrirían los accidentes, porque las fallas de los accidentes más han sido fallas humanas que técnicas. Eso solicito, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Gracias, Presidente.

Como todo en la vida, media verdad es tener la razón, entonces la media verdad está en la Ley, la otra media verdad es cómo la imponemos, cómo hacemos que se cumpla. Yo creo que un país moderno, por ejemplo, en los países europeos y también en muchos países de América Latina, EE.UU. y Norteamérica, las luces prendidas están en el día -porque es sobre todo para el día esta Ley- en las ciudades y en las diferentes carreteras, lo que nosotros estamos proponiendo y creo que esta Ley lo hemos discutido ayer en el zoom de Comunidad Ciudadana, creemos que es importante porque realmente primero nos pone pues a la altura de lo que estamos manejando en el tema mundial, los nuevos autos, los autos modernos ya vienen automáticamente con esa luz, uno puede encender su auto y cuando va por la carretera está con estas luces prendidas en el día, además hay que ver qué significan de acuerdo a lo que es un camión o un auto más pequeño, eso también dice la Ley que estamos discutiendo.

Yo creo que es una necesidad imperiosa, es un tema de educación, de cómo se debe manejar, ahora que les vamos a dar a los policías para que pidan más coimas, ese es otro problema, esa es la segunda parte, ¿cómo imponemos que esto se resuelva?, es como en salud se nos dio con el tema del tabaco "prohibido fumar en bares, en lugares cerrados, en los aviones, etc.", al comienzo nadie le tiraba pelota, pero con el tiempo hemos generado un nivel de conciencia que por ejemplo, a nadie se le ocurre fumar en un avión o no se le ocurre tampoco fumar en las clases, me acuerdo antes fumábamos en las clases en medicina, en la facultad, estábamos en anatomía y éramos 200 o 300, fumaba el profesor y fumábamos los alumnos, a nadie se le ocurre ahora que eso pase, ha habido un proceso de educación continua que ha permitido, conocimientos, actitudes y prácticas, es lo que se llama.

Aquí queremos generar una Ley que dé un conocimiento y una forma de cómo debemos actuar respecto al tema de las luces. Con el tiempo vendrán pues las actitudes y las prácticas que irán mejorando y mejorando, pero hay que empezar por algo. Yo creo que es una gran idea que nosotros podamos legislar este tema, claro que sí. Ahora qué nos ocupemos de si están de acuerdo o no los transportistas porque van a creer que la Policía va ser más corrupta, en algún rato pues el ciudadano también va a aprender, va



a tener conocimientos, actitudes y prácticas para denunciar esas prácticas malignas de la Policía. Pero lo que no podemos hacer es porque dizque nos van a cobrar más, van a cobrar más a los transportistas o va a haber corrupción ahí. No, normar, nuestro papel es normar pues, es hacer leyes, es fiscalizar y todo aquello.

Me solidarizo, hemos hablado con el Senador Paz sobre este tema ayer, para justamente venir a esta reunión. Yo creo que nos va a hacer bien a todos, no sé para qué queremos darle vueltas al asunto y esperar dos o tres sesiones más para volver a tratar este tema, es una Ley muy tranquila, muy concreta que define qué hacemos en las carreteras interdepartamentales, interprovinciales respecto a la luz ya sean camiones, ya sean autos y es realmente importante en países como Bolivia, donde además no todas las carreteras están pavimentadas, a veces no ves un auto, pero si hay una luz ahí prendida de alguna manera vas a evitar accidentes, yo creo que es por educación y por el bien del país que deberíamos aprobar esta Ley, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente.

Yo quisiera igual manifestar mi apoyo al Proyecto de Ley, a pesar de que también yo creo que hay que reforzar, dieron algunas sugerencias escuchándolo al Senador Justiniano, realmente la situación de la educación vial que hay en nuestro país es crítica, ¿qué es lo que pasa extra?, sucede mucho en el área rural, sobre todo en las carreteras interprovinciales ni siquiera tienen luz, uno ve motocicletas transitando y vehículos con una luz que alumbra y la otra no alumbra, le digo porque cuando nos toca ir al área rural a hacer visita, realmente uno tiene muchas veces que ir manejando con la mayor precaución porque es lamentable, como no hay control en el área rural hay poca presencia policial y este tipo de cosas suceden, o sea, ves motocicletas sin luz, ves que algunos le ponen una linterna -a ese nivel- debe suceder en lo mismo en el Beni, pero es mucha la irresponsabilidad porque transitan así sin luz.

Esto también lo ves en la Ciudad, las motocicletas transitando sin luz y esto es error en este caso de la policía, porque es muy poco el control que se da no solamente en las carreteras que no son las troncales, sino las interprovinciales y en la misma Ciudad. Para esto, Presidente, las veces que uno se acerca y tiene reuniones con tránsito o ha tenido la oportunidad de conversar, siempre argumentan lo mismo, la falta de apoyo, de recursos que no tienen para poder hacer mayor control y bueno, excusándose en la situación económica de la policía para poder hacer más control en el área rural, dicen que tienen los vehículos, pero no tienen el combustible, o sea, esto es constante y ahí hay una falla de parte de la policía, porque obviamente entiendo que muchas veces los gobiernos departamentales y municipales con la situación económica que tienen no le hacen llegar los cupos que corresponden de apoyo en cuestión de combustible, por esto es que caemos en lo mismo, el centralismo.

He ahí el problema del centralismo y la situación económica por el cual atraviesan las gobernaciones y las alcaldías que están tan ahogados que lamentablemente no tienen para cubrir ni cosas básicas como la situación del trabajo efectivo que tiene que realizar muchas veces la Policía.

Entonces para esto, presidente, creo que habría que apoyar el Proyecto de Ley y habría que aprobarlo, pero igual yo creo que habría que de alguna manera ver todos nosotros cómo nos acercamos, es un trabajo de todos ver con la situación de Tránsito, de hacer socializaciones, nosotros tenemos los foros de interés, yo he hecho con jóvenes estudiantes de promociones para hacerles conocer a detalle lo que dice el Código de Tránsito, porque lamentablemente en ciudades como la mía el mayor problema, como lo dijo el Senador Justiniano, lo primero es la situación de la cabeza, lamentablemente lo que vienen a ser las fracturas de cráneo, porque no usan el casco y muchas veces tenemos que lamentar -pues- pérdidas humanas por esta situación, en Pando no tenemos lamentablemente un cirujano especialista en lo que es el tema de la cabeza para hacer este tipo de cirugía.

Entonces, es un problema que nos azota a todos y yo creo que habría que coadyuvar nosotros como senadores, no solamente con este Proyecto de Ley, sino también como lo dije, ser un poquito más atentos



con la situación del trabajo que está realizando Tránsito. Yo sé que muchas veces todos tenemos mucho trabajo como para estar pendientes también de un trabajo que hace Tránsito, pero lamentablemente es necesario, solamente eso.

Sen. Presidente: Bueno, veo que no hay desacuerdo con la Ley, pero sí requieren un poco más de información que piden algunos colegas senadoras y senadores. Por lo tanto, habiendo una Moción de Aplazamiento, vamos a entrar en votación. Si hay mayoría, aplazamos para la próxima Sesión, de lo contrario si no hay mayoría continuamos con el tratamiento del Proyecto de Ley.

En consideración del Pleno, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud de Moción de Aplazamiento del presente Proyecto de Ley.

Vamos a pedir por favor, que puedan revisar, leer y socializar para que la próxima no estemos en la misma situación, porque ya hemos tratado en las bancadas, se ha aplazado y ahora otra vez. Entonces somos muy recurrentes en este tema de aplazar, aplazar y aplazar proyectos de ley, esto debería tratarse en la próxima Sesión, está en agenda y se pueda brindar mayor información a los que no tienen conocimiento respecto al presente Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 032/2023-2024, que recomienda al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, cumplir y ejercer conforme sus competencias, instruyendo al Director Nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), de forma urgente solucionar la dotación de tierras y avasallamientos en la Región Autónoma del Gran Chaco, con la finalidad de evitar conflictos ulteriores. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO:

**MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
ING. SANTOS CONDORI NINA.**

1. ANTECEDENTES.

En los últimos años las tomas de tierras en Bolivia han aumentado no sólo en cantidad, sino también en intensidad. De palos y machetes se ha pasado a armas de fuego, secuestros y muertos de bala. Si el Estado ha tomado alguna acción, generalmente ha sido tardía y con escasos resultados.

Varias veces se ha denunciado que la policía simplemente observaba el escalamiento de violencia entre avasalladores y propietarios. Ante la ausencia de acciones punitivas legales, prima la percepción de que estos grupos armados gozan de protección gubernamental y de impunidad. Lo sucedido en las Londras el año 2021 pasado es un ejemplo de la relación existente entre avasalladores, organizaciones campesinas subordinadas al partido de gobierno, e instancias estatales (en este caso el INRA departamental de Santa Cruz). En circunstancias como éstas, no es de extrañarse que las tomas de tierras estén aumentando.

Los propietarios vulnerados se ven obligados a acudir a instancias judiciales para defender sus tierras y ante la falta de resultados, incluso en algunos casos, se sabe que han tenido que negociar con avasalladores y pagar “rescates” para recuperar sus propiedades. En otros casos, existen propietarios que han optado por intentar aplicar justicia por mano propia, contratando a su vez grupos de sicarios para expulsar violentamente a los avasalladores, generando más caos, más conflicto.

En la última gestión, el escenario agrario nacional ha estado marcado por varias acciones interrelacionadas entre sí: a) el aviso gubernamental de la existencia de 208 avasallamientos de predios en el país y la correspondiente solicitud a las distintas instituciones relacionadas con la aplicación de justicia para asumir acciones y eliminar estas vulneraciones al derecho propietario; b) la visibilización de varios avasallamientos actuales, destacándose el caso del predio Trébol en el municipio de Ascensión de Guarayos y el de la familia Kim en la zona urbana de las Lomas de Arena entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia; c) las exigencias al Estado de acciones contundentes para resolver estos problemas por parte de organizaciones de productores como la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); y finalmente d) las recientes acciones por parte de la policía, la fiscalía, el ministerio de gobierno, entre otros, en términos de desalojos, arrestos y procesos judiciales.

Al respecto, más allá de lo paradójico que es que sea el propio poder ejecutivo quien le pida públicamente a la fiscalía, a la policía que cumplan con su deber, es relevante establecer algunas precisiones importantes.

Ante la ausencia de información específica desde el Estado, se entiende que los 208 avasallamientos listados por el gobierno corresponden a denuncias de situaciones en que derechos de propietarios privados se ven amenazados por grupos de avasalladores en distintos departamentos del país, principalmente en Santa Cruz y Cochabamba. Si se considera que existen situaciones similares que por diversas razones no se denuncian o que involucran a otros actores, comunidades indígenas amenazadas, por ejemplo, lo menos que se puede decir que el dato proporcionado por el Estado es solo parte de una realidad mucho mayor. Vale aclarar también que esas cifras no consideran otras situaciones en que el término “avasalladores” es erróneamente empleado; como, por ejemplo, cuando distintos actores locales, particularmente en la Chiquitanía reclaman sobre cómo, a partir de autorizaciones de asentamiento otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), nuevas comunidades, legítimas o no, afiliadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), a las Bartolinas o a los interculturales, se asientan en tierras fiscales disponibles, vulnerando la noción de territorio que se forma en sentido amplio en las regiones (en los últimos años alrededor de 1.500 nuevas comunidades han recibido este tipo de autorizaciones. De este número, al menos dos tercios se hallan en el departamento de Santa Cruz).

Por todo ello, es imperativo que se deje de gobernar en función a intereses de orden sectorial y político y que el Estado recupere su rol como encargado de velar por el estado de derecho, aplicar imparcialmente las leyes y preservar la paz social. Ojalá que las señales recientemente demostradas por las diferentes instancias gubernamentales respecto a asumir acciones en contra de los avasallamientos de tierras sean parte de una política seria y consecuente y no solamente acciones circunstanciales motivadas por la presión mediática y coyuntural.



Asentamientos en Villa Montes con autorización del INRA. -

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante la Resolución Administrativa N° 43/2023 autorizó el asentamiento de la "Comunidad campesina intercultural Algarrobal-Perales" en el municipio de Villa Montes, esto en beneficio de 22 familias. Esta situación generó un rotundo rechazo por parte de organizaciones sociales e instituciones de esta región del Chaco, quienes exigen que prioricen la dotación de terrenos a los habitantes del lugar, antes que los llegados.

Los sectores que se han pronunciado en rechazo de la Resolución del INRA, ha sido la Central de Comunidades Campesinas de Villa Montes, la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), Comité Cívico de Villa Montes, Plataforma Ambiental de Villa Montes, entre otras.

Rechazo de la Región del Chaco. -

Si bien la Resolución del INRA data del 29 de diciembre del 2023, las familias interculturales recién el 27 de febrero de este año se hicieron presentes en la comunidad de Caipirenda, para tomar posesión de los terrenos fiscales que pertenecen al Distrito 8 del Municipio de Villa Montes.

El Ejecutivo de la Central de Campesinos de Villa Montes, Jorge Durán, señaló que tras la presencia de los interculturales en Caipirenda, han decidido que el sector campesino tenga que movilizarse y acudir a dichos predios, y se dieron que estaban las personas con la documentación otorgada por el INRA para tomar posesión de esas tierras. El ejecutivo de la Central de Campesinos cuestionó el accionar del INRA por no dar preferencia a las personas de la zona, sin embargo, da prioridad a personas que llegan de otros departamentos.

A raíz de toda esta situación, Durán manifestó que las centrales campesinas y OTBs de Villa Montes determinaron emitir un voto resolutivo en donde expresan claramente que se oponen a este asentamiento de interculturales, más cuando en este municipio existen familias campesinas y ganaderas que no tienen la tierra suficiente para trabajar, y ni siquiera han sido contemplados por el INRA.

En esa misma línea, solicitaron al INRA anular de manera inmediata la Resolución Administrativa 43/2023 y otras resoluciones vigentes que autoricen asentamientos en el Municipio de Villa Montes. Además de solicitar la presencia del Director Nacional del INRA para el lunes 4 de marzo a horas 10.00 en oficinas de la Central de Campesinos de Villa Montes, donde jamás hubo una respuesta.

Rechazo de la Fegachaco. -

En esa misma línea, ha sido la Fegachaco quien ha emitido un voto resolutivo en el que califican de ilegal e ilegítima la actitud cometida por el Director Nacional del INRA, lo que se considera una provocación a la pacífica posesión y convivencia que tienen en la zona los comunarios y ganaderos, vulnerando la Ley 1715 que señala que la dotación de tierras debe ser preferente para quienes residan en el lugar.

Es así que en asamblea de instituciones resolvieron, conminar a las autoridades de Villa Montes, al Alcalde Rubén Vaca, a la Ejecutiva Karen Sánchez, a que puedan convocar al Director Nacional del INRA a efecto de solicitar una explicación y la anulación inmediata de dicha resolución.

Dentro de las resoluciones que emanaron en la Asamblea se determinó que no permitirán el ingreso de personas extrañas y se asienten en tierras fiscales de Villa Montes, sin que se considere y priorice a los habitantes del lugar. Advirtieron que, en caso de enfrentamientos, heridos u otra situación mayor, será de absoluta responsabilidad del Director Nacional del INRA. No descartaron con asumir acciones de hecho en caso de no ser escuchados.



2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las Instituciones Públicas.

ARTÍCULO 175 "I. *Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."*

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.



Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Javier F. Martínez E., en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, haciendo referencia al siguiente marco legal:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.
2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional.
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.
6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 30. CAPÍTULO CUARTO, DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

- 1. A existir libremente.*
- 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.*
- 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.*
- 4. A la libre determinación y territorialidad.*
- 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.*
- 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.*
- 7. A la protección de sus lugares sagrados.*
- 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.*
- 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.*
- 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.*
- 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.*
- 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.*
- 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.*
- 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.*
- 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.*
- 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.*
- 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.*
- 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.*

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.



Artículo 33. CAPÍTULO QUINTO, DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS, SECCIÓN I, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE.

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34.

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 29894 DEL 7 DE FEBRERO DE 2009, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

CAPÍTULO III

MINISTRAS Y MINISTROS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PLURINACIONAL.

ARTÍCULO 13.- (DESCRIPCIÓN). I. Las tareas de la Administración Pública son realizadas por las Ministras y los Ministros del Estado Plurinacional, cuyas atribuciones determina la presente norma. Las Ministras o los Ministros del Estado Plurinacional son los siguientes:

s) *Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras*

ARTÍCULO 14.- (ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES). I. Las Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado tienen las siguientes atribuciones:

- 1) *Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del gobierno.*
- 2) *Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.*
- 3) *Dirigir la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.*
- 4) *Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.*
- 5) *Proponer proyectos de decretos supremos y suscribirlos con la Presidenta o el Presidente del Estado.*
- 6) *Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio.*
- 7) *Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten.*
- 8) *Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno.*
- 9) *Promover e implementar, en coordinación con los movimientos sociales, políticas públicas y actividades de evaluación y control de la gestión pública.*
- 10) *Proporcionar información sobre el uso de los recursos a quien lo solicite, de forma completa, veraz, adecuada y oportuna.*



11) Crear y/o implementar espacios específicos y permanentes para la participación social y el control social de la gestión pública en los Ministerios y en todas las demás instituciones públicas, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política del Estado.

12) Garantizar, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, el respeto al carácter plurinacional y de género en la designación de las servidoras y servidores públicos de todas las instituciones estatales.

13) Participar en las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros del Estado Plurinacional y en otros consejos o instancias de coordinación.

14) Elaborar el proyecto de presupuesto de su Ministerio, concurrir a la elaboración del Presupuesto General de la Nación y rendir cuentas de su ejecución.

15) Firmar decretos supremos y refrendar las resoluciones supremas relativas a su despacho.

16) Proponer a la Presidenta o al Presidente del Estado Plurinacional, en el área de su competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros.

17) Designar y remover al personal de su Ministerio, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia.

18) Elevar ante la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional la memoria y cuenta anual de su Ministerio.

19) Cumplir con lo estipulado en las disposiciones legales en vigencia sobre la gestión por resultados.

20) Garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de los recursos del pueblo.

21) Participar en la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo.

22) Emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales en coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.

23) Suscribir convenios institucionales e interministeriales en el marco de sus competencias.

24) Incluir en los procesos de planificación y gestión pública a todas las nacionalidades del Estado Plurinacional.

25) Crear Unidades Desconcentradas territorialmente, según los requerimientos y atención que el Gobierno deba brindar de acuerdo a temáticas específicas que así lo precisen, en el marco de sus competencias y atribuciones.

IV. Las Ministras y los Ministros de Estado dependen directamente de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, asumen la responsabilidad de los actos de administración adoptados en sus respectivas Carteras y se constituyen en la Máxima Autoridad Ejecutiva.

ARTÍCULO 109.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS). Las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:



- a) Formular una política y estrategia nacional de desarrollo agropecuario rural y forestal, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.*
- b) Plantear políticas y planes para el uso sostenible e incremento de los recursos naturales agropecuarios.*
- c) Diseñar la política nacional de tierra y territorio.*
- d) Supervisar el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, convocar y dirigir la Comisión Agraria Nacional y supervisar a las Comisiones Agrarias Departamentales.*
- e) Estructurar políticas y planes de aprovechamiento de los recursos forestales.*
- f) Otorgar derechos de aprovechamiento de los recursos forestales.*
- g) Regular los derechos sobre el aprovechamiento de los recursos forestales.*
- h) Fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas, protegiendo sus derechos sociales, económicos y culturales.*
- i) Apoyar al sector empresarial agropecuario y a los pequeños y medianos productores, así como al sector comunitario, en sus iniciativas económicas orientadas al mercado interno y a la exportación.*
- j) Promover y ejecutar planes y programas integrales de desarrollo rural.*
- k) Promover la implementación del seguro agropecuario.*
- l) Formular y desarrollar políticas, planes y programas para la seguridad y la soberanía alimentaria del país.*
- m) Formular y controlar el cumplimiento de políticas y normas para promover el desarrollo agrícola, pecuario y forestal.*
- n) Formular políticas de desarrollo integral que recuperen y revaloricen los usos legales de la hoja de coca, así como su investigación científica, industrialización y el desarrollo integral de las zonas productoras.*
- o) Formular políticas para la mecanización agrícola – pecuaria y estrategias de implementación, construcción y mantenimiento de infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria, en coordinación con los ministerios competentes.*
- p) Formular políticas para el incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística rural, así como la capacidad de competencia comercial de estos rubros productivos.*
- q) Establecer políticas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria.*
- r) Formular políticas para el desarrollo de estrategias para la oferta de asistencia técnica y para el establecimiento de mecanismos de investigación, innovación y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo y de agregación de valor de la producción agropecuaria y forestal.*
- s) Formular políticas para la mejora de las condiciones del empleo rural promoviendo el empleo digno para los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades económicas del ámbito rural.*
- t) Formular políticas de desarrollo, conservación y aprovechamiento forestal, en coordinación con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos.*



u) Otorgar derechos de uso, autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución; aprobar instrumentos de gestión, supervisar el cabal cumplimiento de las condiciones legales, reglamentarias y contractuales, así como aplicar y efectivizar las sanciones correspondientes.

v) Resolver los recursos jerárquicos presentados para su conocimiento.

w) Determinar en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la correcta distribución de los recursos asignados al FONABOSQUE.

x) Formular políticas y normas; establecer y estructurar mecanismos, para la conservación y el aprovechamiento de los recursos forestales y manejo integral del bosque.

y) Formular políticas para la prevención y control de riesgos forestales.

z) Formular políticas para el manejo de recursos forestales maderables y no maderables, y manejo integral del bosque.

aa) Coordinar con las diferentes instancias del Estado Plurinacional las acciones orientadas a formular el régimen general de recursos forestales y suelos.

LEY N° 1715 LEY DE 18 DE OCTUBRE DE 1996 "LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA"

ARTÍCULO 42, Capítulo II, Distribución de Tierras.

II. La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para asentamientos humanos se efectuará exclusivamente en favor de dichas organizaciones, representadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos campesinos a defecto de ellas.

ARTÍCULO 43.

Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las siguientes preferencias:

a) La dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar;

b) La dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que las posean insuficientemente.

Código Penal Boliviano:

Artículo 154. Que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado."

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17. Que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: "a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en



el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpellar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Artículo 143. Que señala: “(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaria, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles”.

“(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de la Entidades Territoriales Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores”.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

“Al Señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, cumplir y ejercer las siguientes competencias exclusivas y concurrentes, de forma urgente y necesaria, instruyendo al Director Nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), asumir su rol respectivo conforme a Ley. Para solucionar a la dotación de tierras y avasallamientos en la Región Autónoma del Gran Chaco con la finalidad de evitar conflictos posteriores y coordinar soluciones de carácter inmediato en el Chaco Tarijeño, en cumplimiento al artículo 109 del Decreto Supremo N° 29894. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos, y es fundamental que se actúe de manera urgente para resolver esta situación.

Asimismo, se recomienda realizar las gestiones correspondientes mediante el Instituto de Reforma Agraria (INRA), para derogar la Resolución Administrativa N° 43/2023 de fecha 29 de diciembre del año 2023, que ha generado rechazo y conflictos en la región, en cumplimiento de la Ley 1775, “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, artículo 42, 43 donde claramente emana, la dotación de tierras fiscales será en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y que preferentemente residan en el lugar de origen”.

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al entorno de la presente Minuta de Comunicación:

La presente Minuta de Comunicación, dirigida al Señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Ing. Santos Condori Nina, tiene como objetivo solicitar acciones de emergencia para abordar la problemática de la dotación de tierras y los avasallamientos en la Región Autónoma del Gran Chaco, particularmente en el Chaco Tarijeño. Este problema ha generado conflictos violentos y ha afectado la seguridad y los derechos de los propietarios de tierras en la zona.

En los últimos años, se ha observado un aumento en las tomas de tierras en Bolivia, con un incremento tanto en la cantidad como en la intensidad de los conflictos. Estos enfrentamientos han escalado desde disputas con palos y machetes hasta situaciones de violencia armada con armas de fuego, secuestros y muertes. La respuesta del Estado a estas situaciones ha sido percibida como tardía y poco efectiva, lo que ha llevado a la percepción de impunidad entre los grupos de avasalladores.

El problema se ha visto exacerbado por la presunta complicidad de algunas instancias estatales con los avasalladores, lo que ha generado desconfianza en las acciones gubernamentales para resolver el conflicto. Además, los propietarios afectados se han visto obligados a recurrir a instancias judiciales para defender sus tierras, sin obtener resultados satisfactorios en muchos casos.

En la última gestión, se han registrado múltiples acciones relacionadas con los avasallamientos de tierras, incluyendo denuncias gubernamentales, exigencias de organizaciones de productores y acciones por parte de la policía, la fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad de preservar el estado de derecho y garantizar la seguridad de los propietarios de tierras. Esto implica aplicar imparcialmente las leyes y tomar medidas efectivas para resolver los conflictos de tierras de manera pacífica y justa.

El problema de los avasallamientos de tierras no se limita a los casos denunciados, sino que es parte de una realidad más amplia que afecta a diferentes regiones y actores.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADO CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los Senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS.**



Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Hoja de la Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE:

*Al Señor **Ministro de Desarrollo Rural y Tierras**, Ing. Santos Condori Nina, cumplir y ejercer conforme sus competencias, instruyendo al Director Nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), de forma urgente e ineludible, asumiendo su rol respectivo de acuerdo a normativas vigentes; Para solucionar la dotación de tierras y avasallamientos en la Región Autónoma del Gran Chaco, con la finalidad de evitar conflictos ulteriores y coordinar soluciones de carácter inmediato en el Chaco Tarijeño, en cumplimiento al artículo 109 del Decreto Supremo N° 29894. Siendo fundamental que actúe de manera urgente para resolver esta situación, garantizando la seguridad y los derechos de todos los bolivianos.*

*Asimismo, se recomienda al Señor **Ministro de Desarrollo Rural y Tierras**, Ing. Santos Condori Nina, realizar las gestiones correspondientes mediante el Instituto de Reforma Agraria (INRA), para que se derogue la Resolución Administrativa N° 43/2023 de fecha 29 de diciembre del año 2023, que ha generado rechazo y conflictos en la región, en cumplimiento de la Ley 1775, "Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, artículo 42, 43 donde claramente emana, la dotación de tierras fiscales será en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y que preferentemente residan en el lugar de origen".*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 031/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, cumplir con sus atribuciones, asumiendo medidas para la protección y conservación del Oso Andino (Oso Jucumari), mediante la implementación de políticas y acciones concretas orientadas a su preservación y evitar su extinción. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:



COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de abril de 2024, fue remitido, por la Sen. Lindaura Rasguido Mejía Senadora Nacional, Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

El Oso Jucumari, conocido también como oso andino, es la única especie de osos (de los ocho que existe en el mundo) que habita en Sudamérica, desde la Cordillera de los Andes, Venezuela y Argentina, pero está catalogada como "vulnerable" según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En Bolivia podemos encontrar a este animalito a lo largo de la Cordillera Oriental, en los bosques de ceja de montaña, páramos húmedos y bosques montañosos, de La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En parques y áreas protegidas del Madidi, Apolobamba, Cotapata, Pílón Lajas, Isiboro Sécore, Carrasco, Amboró, El Palmar, Tariquía y Aguarague y los parques de Altamachi y Tunari.

La presencia del cambio climático hace que los bosques, donde habitan los osos Jucumaris, no produzcan suficiente alimento, esto provoca la migración de los osos a comunidades cercanas a los bosques, con áreas de cultivo y ganado, donde atacan al ganado y por defensa los comunarios acaban con la vida de estos osos.

Lo mencionado es uno de los peligros a los que se enfrentan los osos Jucumari, otra de las causas para la extinción de los osos de anteojos, es la disminución y pérdida del hábitat a causa de la tala y quema de árboles; la caza ilegal, así mismo el aumento de efectos del cambio climático, que provoca que la cantidad y calidad de los alimentos se reduzca en los bosques, esto afecta sobre todo a las hembras quienes requieren un hábitat de calidad para criar a sus crías.

EL oso jucumari se encuentra en peligro de extinción. La especie ha sido catalogada como "vulnerable" dentro de la Lista Roja de especies Amenazadas de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN).

En Bolivia se estima que existen alrededor de 3.000 osos adultos, equivalente al 33% de los 12.000 osos Jucumaris que existen en Sudamérica. Se estima que Bolivia y Perú tienen las poblaciones más altas de esta especie de osos. Si no se reduce la caza ilegal, disminución de su hábitat, así mismo los efectos del cambio climático, en 20 años podría perderse un tercio de la población y desaparecer.

Su inclusión en el libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia como una especie "vulnerable" refleja la urgencia de tomar medidas para su protección.

Ante el riesgo inminente de su desaparición se ha implementado el plan de acción 2020- 2025 con el objetivo de salvaguardar su existencia. Este plan requiere la colaboración activa de diversas entidades involucradas en la conservación. La sensibilización acerca de las amenazas que enfrentan estos animales debe extenderse más allá de la mera distribución de folletos por parte de la Instituciones gubernamentales. Es importante abordar de manera efectiva los problemas como el tráfico ilegal de fauna, que representan una amenaza para esta especie.



En el carnaval de Oruro 2024, se ha destacado por su valiosa iniciativa de difundir un mensaje de protección del oso andino, gracias al compromiso de organizaciones como Amor por los Animales Bolivia (APLAB) y Jucumari Bolivia. Bajo el lema "Oso Andino", Te queremos vivo, este mensaje resonó en la Fraternidad Artística Cultura La Diablada.

Amor por los Animales Bolivia (APLAB) ha desempeñado un papel destacado al capacitar y ofrecer talleres al bloque de los osos, demostrando un compromiso real con la defensa y conservación de los Jucumaris. Aunque estas organizaciones no cuenten con el financiamiento del Estado, su dedicación demuestra que incluso con recursos limitados se pueden lograr avances importantes.

El Carnaval de Oruro 2024 ofreció una valiosa oportunidad para sensibilizar a la población y obtener apoyo en la protección del Oso de anteojos, (Oso Jucumari) especialmente por su destacada presencia en la emblemática danza de la Diablada. Es importante resaltar estas iniciativas y otras, pero más aún se requiere el compromiso activo por parte de las autoridades gubernamentales, quienes, conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna, el Estado tiene la obligación de establecer medidas de restricción, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad y las medidas deben estar orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. *Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."*

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). *Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.*

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.



Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a) Legislación: *Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** *Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.*

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Sen. Lindaura Rasguido Mejía, de la Tercera Secretaría de la Cámara de Senadores, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación dirigido al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia el siguiente marco constitucional:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 33. *Refiere que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.*

Artículo 298. Numeral 6 del Parágrafo II, *Establece como competencia exclusiva del nivel central del estado el régimen general de biodiversidad y medio ambiente.*

Artículo 383. *El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades*



de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.

Ley No. 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Artículo 4. Numeral 4, *Establece el principio precautorio, por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recurso.*

Artículo 34. *Señala que son encargadas de proteger los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a sus competencias.*

Decreto Supremo N° Decreto Supremo No. 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Artículo 95.- *(Atribuciones de la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua).*

b) *Formular políticas y normas, establecer y estructurar mecanismos para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, agua, conservación y protección del medio ambiente, así como formular políticas sobre biocomercio, prevención y control de riesgos, contaminación hídrica, atmosférica, sustancias peligrosas y gestión de residuos sólidos y promover mecanismos institucionales para el ejercicio del control y la participación social en las actividades emergentes de las mismas.*

Artículo 98.- *Las Atribuciones del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:*

h) *Formular y ejecutar políticas y normas para la protección y preservación de la vida silvestre, reglamentar la caza y comercialización de productos y sus derivados.*

Ley No. 1333, de 27 de abril de 1992.

Artículo 55.- *Señala que es deber del Estado preservar la biodiversificación y la integridad del patrimonio genético de la flora y fauna tanto silvestre como de especies nativas domesticadas, así como normar las actividades de las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, dedicadas a la investigación, manejo y ejecución de proyectos del sector.*

Código Penal Boliviano.

Artículo 154. *Que, señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado."*

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17. *que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: "a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones*



públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Artículo 143. Que señala: “(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaria, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles”.

“(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de la Entidades Territoriales Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores”.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

“Recomiéndese al Ministro de Medio Ambiente y Agua, cumplir con sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley del Medio Ambiente.

Para Asumir medidas y acciones en el marco de sus competencias y obligaciones que sean necesarias para la protección, conservación y preservación del Oso Andino (Oso Jucumari) y evitar su extinción”.

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

El oso Jucumari, también conocido como oso andino, enfrenta múltiples amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Estas amenazas incluyen la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los efectos del cambio climático. La especie está catalogada como “vulnerable” según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Bolivia, donde se encuentra una parte significativa de la población de Osos Jucumaris, se estima que existen alrededor de 3.000 ejemplares adultos.

La Minuta de Comunicación propone recomendar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua asumir medidas para la protección y conservación del Oso Jucumari, en concordancia con la normativa boliviana y los principios constitucionales. Esta recomendación se fundamenta en la obligación del Estado de preservar la biodiversidad y garantizar un medio ambiente saludable para las presentes y futuras generaciones.

La protección del Oso Andino no solo es importante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, sino también por su valor simbólico y cultural para el pueblo boliviano. Además, la conservación de esta especie contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas en los que habita, promoviendo



la resiliencia frente al cambio climático y asegurando la continuidad de los servicios ambientales que proporcionan estos hábitats.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la normativa vigente, debe adoptar medidas efectivas para la protección y preservación del oso Jucumari, incluyendo acciones de conservación del hábitat, control de la caza ilegal y sensibilización de la población.

La protección del Oso Jucumari es una responsabilidad compartida que involucra al Estado, la sociedad civil y otros actores relevantes. La adopción de medidas concretas por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua es fundamental para garantizar la supervivencia de esta especie en riesgo de extinción. En este sentido, la Minuta de Comunicación constituye un instrumento legal válido para promover acciones en favor de la conservación del Oso Jucumari y el cumplimiento de los principios constitucionales y normativos relacionados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Hoja de la Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE: “Recomiéndese al Ministro de Medio Ambiente y Agua, cumplir con sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley del Medio Ambiente, asumiendo medidas y obligaciones necesarias en el marco de sus competencias para:

1. La protección y conservación del Oso Andino (Oso Jucumari), mediante la implementación de políticas y acciones concretas orientadas a su preservación y evitar su extinción.
2. Fortalecer las estrategias de conservación de la biodiversidad, priorizando la protección de los hábitats claves del Oso Andino (Oso Jucumari) y la mitigación de las amenazas que enfrenta esta especie.
3. Promover la sensibilización y la participación de la sociedad civil en la protección del Oso Andino (Oso Jucumari), fomentando la educación ambiental y la colaboración de las comunidades locales en la conservación de esta especie.
4. Establecer alianzas y coordinar acciones con otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para impulsar iniciativas integrales de conservación del Oso Andino (Oso Jucumari)”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.3 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 030/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, tomar acciones concretas para prevenir incendios y gestionar adecuadamente las quemas durante el año 2024. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO:



MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 24 de abril de 2024, fue remitido, por el Sen. Fernando Alfonso Vaca Suárez Senador Nacional, Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. *Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."*

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.



II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a) Legislación: *Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** *Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.*

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Fernando Alfonso Vaca Suárez, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente marco constitucional:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 33. Refiere que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34. Refiere que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Artículo 108. Numeral 16, dispone que es deber de las bolivianas y bolivianos proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.

Artículo 387. Numeral 1, dispone que el Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de flora, fauna y áreas degradadas.

Artículo 389. numeral 1, refiere que la conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros, sólo procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políticas de planificación y conforme con la ley.



Ley Forestal N° 1700

Artículo 2. (Objetivos del desarrollo forestal sostenible), refiere que se debe proteger y rehabilitar las cuencas hidrográficas, prevenir y detener la erosión de la tierra y la degradación de los bosques, praderas, suelos y aguas, y promover la forestación y reforestación.

Artículo 42. (Delitos forestales) numeral 3, se refiere que se constituyen circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo 206 numeral 1 del Código Penal cuando la quema en áreas forestales se efectúe sin la debida autorización o sin observar las regulaciones sobre quema controlada o se afecten tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas protegidas.

Decreto Supremo N° 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Artículo 95.- (Atribuciones de la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua).

h) Formular la Política Nacional de Cambios Climáticos, conducir, supervisar y evaluar el funcionamiento del Programa Nacional de Cambios Climáticos, fortalecer el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Estrategia Nacional de Implementación, y ejecutar y evaluar las acciones que permitan prevenir, reducir y mitigar los impactos de los cambios climáticos y adaptación al mismo, así como la formulación de legislación y su reglamentación.

o) Formular y normar políticas regulatorias, así como de fiscalización, supervisión y control de las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en lo relativo al medio ambiente biodiversidad, agua potable, saneamiento básico, riego y recursos hídricos.

Código Penal Boliviano:

Artículo 154. Que, señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: *"La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado."*

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17. que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: *"a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado"*.

Artículo 143. Que señala: *"(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaria, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles"*.



“(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de las Entidades Territoriales Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores”.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

“Recomiéndese al Ministro de Medio Ambiente y Agua que instruya a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT:

I. Cumpla su rol de fiscalización y control en materia de bosques y tierras, prohibiendo, monitoreando y sancionando cualquier tipo de quemas de bosques o pastizales por fuera del cronograma y autorizaciones establecidas para la gestión 2024 y hacer cumplir los plazos predeterminados en el cronograma para la otorgación de autorizaciones y ejecución de quemas, sin ampliación de los plazos de autorización.

II. Prohibir contundentemente cualquier quema y chaqueo en todo el territorio nacional durante los meses críticos atmosféricos, secos y de déficit pluvial en la gestión 2024.

III. Elaborar y socializar un plan de prevención y contingencia nacional relacionado a quemas e incendios en la gestión 2024, estableciendo coordinaciones con las Entidades Territoriales Autónomas, según competencias, para no repetir riesgos y afectación a los ecosistemas del territorio nacional”.

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

Es esencialmente imperativo comprender la gravedad de la situación que enfrenta nuestro Estado, en cuanto a la prevención de incendios forestales y el control de quemas. En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante aumento en la incidencia de incendios forestales, lo que ha resultado en la pérdida masiva de hectáreas de bosques y áreas protegidas en todo el país; Este fenómeno no solo representa una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas, sino también para la salud y seguridad de las comunidades que dependen de estos recursos naturales.

Los antecedentes revelan una serie de acciones y omisiones por parte de las autoridades competentes, especialmente la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que han contribuido al empeoramiento de la situación. Resoluciones Administrativas que amplían los plazos para autorización de desmontes y quemas, negociaciones con sectores productivos que resultan en la ampliación de los períodos de autorización, y una falta de eficacia en la investigación y sanción de quemas ilegales son solo algunos ejemplos de las deficiencias en el sistema actual.

Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece claramente el derecho que todas las personas tienen a un medio ambiente saludable y equilibrado, así como la responsabilidad del Estado de garantizar la conservación de los bosques naturales y la biodiversidad. De igual manera, la Ley Forestal N° 1700 y otros instrumentos legales establecen medidas específicas para prevenir y controlar los delitos forestales, incluyendo las quemas no autorizadas.



En este contexto, es fundamental que las autoridades competentes cumplan con su deber de proteger y preservar los recursos naturales del país, siendo necesario que la ABT cumpla con su rol de fiscalización y control, prohibiendo cualquier tipo de quema fuera de los períodos y autorizaciones establecidos para el año 2024. Asimismo, se debe vedar de manera contundente cualquier quema durante los meses críticos en los que las condiciones atmosféricas son propicias para la propagación de incendios.

La prevención de incendios forestales y el control de quemas deben ser considerados una prioridad nacional en la gestión 2024; Es responsabilidad de todas las instituciones y actores relevantes trabajar en conjunto para proteger nuestros recursos naturales y garantizar un medio ambiente saludable para las presentes y futuras generaciones. En este sentido, la Minuta de Comunicación busca establecer a través de la presente recomendación, las bases para una acción efectiva y coordinada que permita enfrentar este desafío con éxito; Esta acción o plan debe estar diseñado para evitar la repetición de situaciones como las que hemos presenciado en años anteriores y para proteger eficazmente nuestros ecosistemas y comunidades.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Hoja de la Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE: “Recomendar al Ministro de Medio Ambiente y Agua a tomar acciones concretas para prevenir incendios y gestionar adecuadamente las quemas durante el año 2024, instruyendo a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT para:

1. Cumplir de manera estricta su rol de fiscalización y control en materia de bosques y tierras, reglamentando, monitoreando y sancionando cualquier tipo de quema de bosques o pastizales que se realice fuera del cronograma y autorizaciones establecidas para la gestión 2024, haciendo cumplir los plazos predeterminados en el cronograma para la otorgación de autorizaciones y ejecución de quemas, sin ampliación de los mismos.

2. Vedar de forma contundente cualquier tipo de quema y chaqueo en todo el territorio nacional durante los meses críticos atmosféricos, secos y de déficit pluvial en la gestión 2024, en el contexto de la prevención de incendios forestales o quemas no controladas, tomando medidas para prevenir activamente la ocurrencia de incendios, implementando regulaciones, entre otras acciones destinadas a evitar el inicio y propagación de fuegos no deseados.

3. Elaborar y socializar un plan de prevención y contingencia nacional relacionado con quemas e incendios para el año 2024, realizando campañas de concientización, llevando a cabo labores de vigilancia y control, con el fin de prevenir posibles incendios forestales”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 033/2023-2024, que recomienda al Ministro de Educación, realizar las gestiones necesarias para brindar infraestructura propia y adecuada al Instituto de Formación Artística “Simeón Roncal” de la Ciudad de Sucre, el mismo que actualmente comparte infraestructura municipal con unidades educativas del sistema regular, incumpliendo las previsiones establecidas en la señalada normativa. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

INF CS-CPSES-MC N° 003/2023-2024

INFORME DE MINUTA DE COMUNICACIÓN COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME



ASUNTO:**MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN.****FECHA:** La Paz, 21 de mayo de 2024.**I. ANTECEDENTES.**

En fecha 20 de mayo de 2024, la senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación para ser dirigida al señor Ministro de Educación, Lic. Omar Veliz Ramos relacionada al Instituto Simeón Roncal en conformidad a lo establecido por el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Que, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Legislativo ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

El artículo 17 de la CPE establece: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación".

El párrafo II del artículo 80, señala que el Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística a través de institutos técnicos.

El artículo 91 en el párrafo III. establece que la educación superior está conformada por las Universidades, las Escuelas Superiores de Formación Docente y los Institutos Técnicos, Tecnológicos y Artísticos Fiscales y Privados.

Ley Nro. 070 de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

El artículo 28 señala que la educación superior, "Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional".

El artículo 30 determina que dentro del sistema de Educación Superior de Formación Profesional se halla comprendida la formación artística.

El Artículo 47 señala que es la formación profesional destinada al desarrollo de capacidades, competencias y destrezas artísticas, articulando teoría y práctica, para el fortalecimiento de las expresiones culturales y el desarrollo de las cualidades creativas de las bolivianas y los bolivianos.

El artículo 48 señala como objetivos:

1. Formar profesionales con capacidades, competencias y destrezas artísticas y creativas.
2. Recuperar, desarrollar, recrear y difundir las expresiones culturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.
3. Fortalecer la diversidad cultural del Estado Plurinacional, en sus diferentes manifestaciones artísticas.



El art. 49, establece lo siguiente:

1. Centros de Capacitación Artística, espacios educativos que desarrollan programas de corta duración, dirigidos a la formación integral de las bolivianas y los bolivianos. Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado.
2. Institutos de Formación Artística, espacios educativos que desarrollan programas de formación artística a nivel técnico medio y superior. Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado.
3. Escuelas Bolivianas Interculturales, son instituciones educativas, de carácter fiscal, que desarrollan programas especializados de formación profesional a nivel licenciatura en las diferentes expresiones artísticas. Serán creados por Decreto Supremo, considerando una institución por área artística.

Reglamento General de Centros de Capacitación Artística e Institutos de Formación artística aprobado mediante Resolución Ministerial No 063/2018 de 6 de febrero de 2018.

El artículo 114 determina que la misma donde funcionará la Sede Central y Subsele de los Centros de Capacitación Artística e Institutos de Formación Artística deberá cumplir con estándares académicos, de seguridad y ambientales mínimos de acuerdo a la oferta curricular para la formación artística.

El artículo 116 señala:

"Comprenden la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario detallados en los siguientes ámbitos: 1. Infraestructura. - Comprende:

- a) Área Administrativa: Es el espacio físico destinado a las actividades administrativas, adecuados en número y superficie a los requerimientos propios de la estructura orgánica.
- b) Área Académica: Es el espacio físico destinado exclusivamente al desarrollo del proceso de formación artística de enseñanza y aprendizaje, debiendo definirse en aulas y en espacios de práctica artística, en número y superficie adecuados a la oferta curricular y al número de estudiantes conforme al siguiente cuadro:

ÁREA ACADÉMICA	SUPERFICIE MÍNIMA POR ESTUDIANTE
Aulas	1,20 metros cuadrados
Espacios de práctica artística (talleres, estudios, salas u otros.	3 metros cuadrados

c) Áreas Complementarias y de Servicio: Está compuesta por las áreas adicionales a la actividad formativa, que son: salas de computación, bibliotecas, archivo, áreas de recreación, comedor, cocina, servicios sanitarios y otros.

d) Equipamiento y Mobiliario: La institución deberá contar con equipamiento suficiente, en buenas condiciones y en función a cada una de las carreras y cursos ofertados. Los mismos deberán ser actualizados y acordes a los avances tecnológicos y necesidades de la formación artística de las y los estudiantes".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría



del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Conforme a los fundamentos expuestos y documentación adjunta al proyecto de la minuta de comunicación, se establece que:

El 8 de junio de 1959 en el Paraninfo Universitario de San Francisco Xavier en presencia del Ministro de Educación y Bellas Artes Dr. Germán Monrroy Blok, el Director General de Educación Dr. Ciro M. Aparicio, el Director Nacional de Educación Musical y artística Prof. Luis Felipe Arce, se determinó la fundación y funcionamiento oficial de la Escuela Nacional de Música "Simeón Roncal" posesionando en este acto al personal Docente y administrativo que firmaron al pie del acta de fundación.

El 12 de junio de 1959 se hizo efectiva la siguiente resolución ministerial; "Vistos y considerando que es deber de los poderes públicos honrar la memoria de los eminentes servidores del país; que el maestro Simeón Roncal, contribuyó con su producción musical a enriquecer el folklore musical. RESUELVE: La Escuela de Música, Dependiente de la Escuela Nacional de Maestros, recientemente creada en la Capital de la República como contribución al cincuentenario de la fundación del citado establecimiento, llevará el nombre de "Simeón Roncal" Fdo. Germán Monrroy Blok.

El año 1990 el entonces Ministerio de Educación y Cultura, determinó la creación de la Escuela Folclórica "Miguel Ángel Valda", disponiendo que la Escuela Nacional de Música "Simeón Roncal" se dedique exclusivamente a la formación de músicos intérpretes de instrumentos universales, aunque debido al avance vertiginoso de las ciencias y las artes y a que la Escuela debe estar a la par del mundo moderno y dar satisfacción al requerimiento de intérpretes en diferentes instrumentos de las orquestas modernas, es que durante los años de funcionamiento se ha incrementado la enseñanza de otros instrumentos.

En la actualidad la Escuela ofrece una formación musical integral a niños y jóvenes en las Especialidades de: Piano, Teclado electrónico, Acordeón, Guitarra clásica, Violín, Mandolín, Instrumentos de Viento, Flauta Dulce, Trompeta, Saxofón, Clarinete, Tuba y otros. El alumno de especialidad debe completar su formación con materias complementarias como: teoría, ritmo, armonía, solfeo, canto, coro, danza, audición, historia y apreciación musical.

Existe también cursos de probatorio infantil, estimulación musical 1 para niños de 0 a 3 años y estimulación musical 2 para niños de 4 a 5 años, con el principal objetivo de descubrir talentos musicales y de proporcionar a los padres una opción de formación musical para sus hijos e hijas. El Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal" es completamente gratuito para los estudiantes.

El Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal", cuenta con 450 estudiantes, los mismos que se forman en el horario nocturno de 18.45 a 21.45 horas, de tres a cuatro días de la semana, empero debe compartir infraestructura con dos unidades educativas de la educación regular como son Unidad Educativa Adolfo Siles turno de la mañana y Unidad Educativa Modesta Careaga turno de la tarde, no contando con los ambientes necesarios y especializados para la enseñanza de las artes musicales.

IV. CONCLUSIÓN.

En virtud a la normativa establecida en la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que el presente proyecto de minuta de comunicación, es viable.

V. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE: Al señor Ministro de Educación, Omar Veliz Ramos que:

- I. *En el marco de sus atribuciones establecidas en los artículos 80 II y 91 III de la Constitución Política del Estado; artículos 28, 30, 47, 48 y 49 de la Ley No 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, así como el Reglamento General de Centros de Capacitación Artística e Institutos de Formación artística aprobado mediante Resolución Ministerial No 063/2018 de 6 de febrero de 2018, realizar las gestiones necesarias para brindar infraestructura propia y adecuada para sus fines y objetivos al Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal" de la ciudad de Sucre, el mismo que actualmente comparte infraestructura municipal con unidades educativas del sistema regular, incumpliendo las previsiones establecidas en la señalada normativa.*
- II. *Que, en el marco de la transversalidad normativa, a través de todos los mecanismos, se solicita coordine con el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, la cesión de los espacios del inmueble destinado a la casa de la cultura "La Sombrerería" en la ciudad de Sucre, que es detentada por el Ministerio mencionado, para que el Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal" pueda utilizar para la práctica y enseñanza artística, durante el periodo que dura la otorgación de la infraestructura correspondiente.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 091/2023-2024, de reconocimiento a la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz en sus 70 años de vida institucional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.



Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INF-CPSES N° 44/2023-2024
PDC N° 091/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO:

**PDC N° 91/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA PRENSA DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: SEN.POMT-N° 037/2023-2024 de fecha 25 de abril de 2024, presentada por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, por sus 70 años de vida institucional, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña Histórica.
- Acta de Fundación.
- Resolución Suprema N° 225813 que aprueba la modificación de la razón social por la de Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, de fecha 14 de diciembre de 2005.
- Acta Fundación.
- Resolución Administrativa Departamental RC/N° 290/2014, emitida por el Gobierno Autonomo de La Paz, que confiere la condecoración en la orden "Avelino Siñani – Elizardo Pérez" en el grado de "Chuspa Plateada", de fecha 4 de abril de 2014.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.

IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.

Art. 106. I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Sindicato, hoy federación, de Trabajadores de la Prensa de La Paz fue fundado el 23 de marzo de 1954, como parte del proceso revolucionario de abril de 1952. Desde entonces, se constituyó en una de las primeras organizaciones de los trabajadores de los medios de difusión en Bolivia.

Se erigió, inicialmente, como Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP) y fue legalmente reconocido con Personalidad Jurídica Nº 66017, emitida el 2 de febrero de 1955; 48 años después – sobre la base de las resoluciones emitidas en el XII Congreso Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, realizado en Quillacollo (Cochabamba), el 23, 24 y 25 de enero de 2002 y el Congreso Departamental de los Trabajadores de la Prensa de La Paz, que se desarrolló del 19 al 21 de abril de 2002 – el STPLP cambió su razón social a Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP).

La FTPLP está constituida por comités sindicales y sindicatos de trabajadores asalariados de diarios, revistas, periódicos impresos, radioemisoras, estaciones de televisión, periódicos, agencias digitales de noticias y comunicadores populares, comunitarios rurales, alternativos, periodistas autogestionarios, profesionales en comunicación social y otros que trabajan en medios de comunicación del departamento.

La FTPLP, desde su fundación, siempre tuvo como objetivos defender la libertad de expresión, precautelar el sistema democrático y salvaguardar los derechos humanos, promoviendo la unidad y luchando por un nuevo orden informativo y de comunicación acorde con los intereses del pueblo.

En sus primeros 10 años de vida (1954 - 1964), de manera orgánica, el Sindicato defendió el proceso nacionalista revolucionario que fue instaurado el 9 de abril de 1952.

Entre 1969 y 1970, el Sindicato de la Prensa fue un actor fundamental en la historia del país. Según el entonces codirector del matutino católico Presencia, Alberto Bailey Gutiérrez, la nacionalización de la Gulf, la democratización del Estado, la profundización de la libertad de expresión, la desmilitarización de las minas, la libre vigencia de los sindicatos y la lucha contra la pobreza fueron las reivindicaciones que pusieron en combate a los obreros de la comunicación y a otros sectores.



En ese marco, de acuerdo al artículo el Decreto del 19 de febrero, un hito del periodismo revolucionario, el régimen del Alfredo Ovando aprobó el Decreto N° 09113, donde 1) se prohibió a los dueños de los medios el despido de periodistas "a causa de sus opiniones"; 2) se concedió el descanso dominical "obligatorio"; 3) se autorizó la edición de un semanario de los periodistas (prensa), y 4) se aprobó la columna sindical, que aún está en plena vigencia.

Todo esto generó una gran polémica nacional. Según el periodista Daniel Rodríguez, los trabajadores de la prensa, como nunca antes, publicaron centenares de columnas sindicales a favor de los trabajadores y el pueblo en todos los diarios y editaron exitosamente su semanario Prensa, que luego de cinco meses de valiente y crítica existencia fue clausurado.

En esa misma coyuntura, bajo el gobierno de Juan José Torres (1970 - 1971), el Sindicato y sus afiliados coadyuvaron en la cooperativización del El Diario, ocuparon varios "medios comerciales reaccionarios" y se sumaron orgánicamente a las políticas del movimiento obrero y popular boliviano, que en mayo de 1970 había aprobado la famosa Tesis Socialista de la COB.

El diciembre de 1977 y enero de 1978, el Sindicato de la Prensa coadyuvo activamente en la huelga de hambre comandada por cuatro mujeres mineras que permitió una amnistía general y el retorno de dirigentes exiliados.

En 1985, de acuerdo a los documentos políticos aprobados en congresos por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, se alineó a la batalla contra el decreto neoliberal 21060. Sus afiliados acompañaron la "Marcha por la vida" que dio línea a la guerra antineoliberal, que tuvo su primera batalla exitosa en abril de 2000 con tres acontecimientos: La guerra de agua, los bloqueos campesinos de La Paz y Oruro y la rebelión policial.

El 2003, respaldó orgánica y militantemente las jornadas de febrero y octubre. De ese modo, el Sindicato (ahora Federación) de Trabajadores de la Prensa de La Paz fue un ente aglutinador de las demandas sociales y la defensa de los postulados del movimiento obrero y popular.

Hoy, como un quijote, la Federación continúa en la batalla por la libertad de expresión, el sistema democrático, los derechos humanos y un nuevo orden mundial informativo y de comunicación acorde con los intereses de los explotados, oprimidos y desplazados.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA PRENSA DE LA PAZ**, por sus 70 años de vida institucional.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el párrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*. IV. *El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. (...)"*.

Que, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz fue fundado el 23 de marzo de 1954, como parte del proceso revolucionario de abril de 1952, desde entonces se constituyó en una de las primeras organizaciones de los trabajadores de los medios de difusión en Bolivia.

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 66017 de 24 de febrero de 1955, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, obtuvo reconocimiento de su personería jurídica y consiguientemente la aprobación de su Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

Que, con la Resolución Suprema Nº 225813 de fecha 14 de diciembre de 2005, se resuelve aprobar la modificación de la Razón Social del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz por la de Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.

Que, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (F.T.P.L.P.), desde su fundación, siempre tuvo como objetivos defender la libertad de expresión, precautelar el sistema democrático y los derechos humanos, promoviendo la unidad y luchando por un nuevo orden informativo y de comunicación acorde con los intereses del pueblo.

Que, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (F.T.P.L.P.), está constituida por comités sindicales y sindicatos de trabajadores asalariados de diarios, revistas, periódicos impresos, radioemisoras, estaciones de televisión, periódicos, agencias digitales de noticias y comunicadores populares, comunitarios rurales, alternativos, periodistas autogestionarios, profesionales en comunicación social y otros que trabajan en medios de comunicación del departamento.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (F.T.P.L.P.)**, conmemorando setenta años de vida institucional, defendiendo el derecho a la libertad de prensa, expresión, opinión, comunicación y pensamiento como derechos inalienables de la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 092/2023-2024, de reconocimiento a la Institución Teresiana Internacional, por su trabajo dedicado en diversos proyectos, contribuyendo de esta manera a la educación y cultura en el Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES-DC N° 55/2023-2024

PDC N° 092/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO:

**PDC N° 92/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA INSTITUCIÓN TERESIANA
INTERNACIONAL.**

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CVRLSISS-SSF N° 400/2023-2024 de fecha 03 de mayo de 2024, presentado por la senadora Silvia Gilma Salame Farjat, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Institución Teresiana Internacional, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral



- Reseña Histórica
- Ley N° 1644
- Resolución Administrativa 01-2024 emitida por el Área de Educación – Conferencia Episcopal Boliviana, que resuelve conferir el reconocimiento en conmemoración a sus 100 años de aprobación pontificia.
- Notas de prensa

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Institución Teresiana, IT, es una Asociación Internacional de Laicos de la Iglesia Católica. Todos los miembros de la Institución comparten unos mismos Estatutos. Los unen los valores del Evangelio, los rasgos de un mismo carisma y de la espiritualidad laical de encarnación, centrada en Jesucristo, llamada a poner en diálogo la fe y las culturas, a comprometerse con los derechos de los más vulnerables y a promover el desarrollo equitativo y solidario de todos los pueblos.

La Institución Teresiana se funda en 1911 por Pedro Poveda. Cuenta con diversos proyectos, centros educativos y universitarios, centros culturales y sociales, publicaciones y editoriales. Impulsa la ONG InteRed y la Fundación Nueva América.

La Institución Teresiana nace de la inquietud de un sacerdote, Pedro Poveda, ante los cambios que la sociedad demandaba, Poveda ve una oportunidad para un cristianismo de presencia y transformación, novedoso en su tiempo.

Para Pedro Poveda, el modo de estar en el mundo de los miembros de la Institución se inspira en aquellos primeros cristianos que, en medio de una sociedad pagana, colaboraban en la construcción del bien común, sin ocultar su fe, iluminando su vida con la Palabra de Dios. Y por eso la enseñanza que brindan en el colegio es que uno tiene que ser profesional especialmente las mujeres y que la labor se hace en el mundo profesional.

Hoy incluye a 3000 miembros integrados en diversas asociaciones, con distintas modalidades de compromisos, que viven la misma espiritualidad y misión. Existe, además un amplio movimiento de colaboradores y organizaciones juveniles que viven una misión evangelizadora desde su testimonio y su trabajo profesional.



La misión de la Institución la llevan a cabo sus asociados, individual y asociadamente, buscando la promoción humana y la transformación social mediante la educación y la cultura. Colaboran en un proyecto de sociedad en el que se afirma la dignidad y los derechos de la persona, y especialmente, el derecho de todos a la educación y a ser agentes de su propia cultura.

La primera directora general de la Institución Teresiana fue Josefa Segovia. En los años 20 forman parte de la Institución un grupo de mujeres católicas entre las que destacan además de Josefa, María de Echarri y Carmen Cuesta, empeñadas en recristianizar la sociedad española en medio de la confrontación catolicismo-laicismo.

Estas mujeres, formadas en la Escuela Superior de Magisterio eran profesoras en las escuelas normales y colaboraron con la naciente Acción Católica de la Mujer además de participar en el Primer Congreso Nacional de Educación Católica y sus actividades.

La institución cuenta con proyectos educativos en treinta países de cuatro continentes, entre los que se encuentran: España, México, Colombia, Venezuela, Chile, Filipinas, Irlanda, India, Brasil, Bolivia y Uruguay.

A partir de 1924 los miembros de la Institución Teresiana repartidos en cuatro continentes se ejercitan cada día en poner en diálogo el evangelio y el carisma con las distintas culturas en las que están presentes. Poveda propone a los primeros cristianos como modelo de espiritualidad y de caminar con los jóvenes en una sociedad en constante cambio y compromiso con el mundo.

El 11 de enero de 2024 la Institución Teresiana celebra los cien años de la aprobación pontificia, un acontecimiento central en la trayectoria de "la obra de las Academias" fundada por Pedro Poveda en 1911, y que marca la apertura y encarnación del carisma en otras culturas.

La Institución Teresiana, asociación internacional, mantiene el compromiso de impulsar tres líneas de misión y espiritualidad: 1) Tejer redes de fraternidad en el mundo: diversidad, inclusión, diálogo e igualdad; 2) Comprometernos con las familias, agentes de transformación social; 3) Caminar con los jóvenes en una sociedad en cambio.

La celebración del centenario es un tiempo para reconocer a tantas personas que, en estos cien años, han hecho del carisma de la Institución la brújula de su vida. Un tiempo para agradecer a Dios los frutos recibidos desde las obras y proyectos desarrollados, los que permanecen y otros que han tenido un recorrido limitado.

Son mujeres y hombres que se asocian para vivir la fe y contribuir a la promoción humana y la transformación social, mediante la educación y la cultura, desde nuestras responsabilidades profesionales y familiares, participando en la misión evangelizadora de la Iglesia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento **INSTITUCIÓN TERESIANA INTERNACIONAL**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Institución Teresiana, cuyas siglas son I.T., es una asociación internacional de profesionales laicos de la Iglesia católica fundada en 1911 por Pedro Poveda. Son mujeres y hombres que, asociados en la fe, contribuyen a la promoción humana y la transformación social, mediante la educación y la cultura, desde sus responsabilidades profesionales y familiares, participando en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Que, cuenta con diversos proyectos, centros educativos, culturales, sociales y universidades, tiene innumerables publicaciones y editoriales. Impulsa la ONG InteRed y la Fundación Nueva América, con proyectos educativos en treinta países de cuatro continentes, entre los que se encuentran: España, México, Colombia, Venezuela, Chile, Filipinas, Irlanda, India, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Que, la Institución Teresiana, incluye a 3000 miembros integrados en diversas asociaciones, con distintas modalidades de compromisos, que viven la misma espiritualidad y misión, además de un amplio movimiento de colaboradores y organizaciones juveniles que viven una misión evangelizadora desde su testimonio y su trabajo profesional.

Que, la misión de la Institución la llevan a cabo sus asociados, individual y asociadamente, buscando la promoción humana y la transformación social mediante la educación y la cultura. Colaboran en un proyecto de sociedad en el que se afirma la dignidad y los derechos de la persona, y especialmente, el derecho de todos a la educación y a ser agentes de su propia cultura.

Que, el 11 de enero de 2024 la Institución Teresiana celebro los cien años de la aprobación pontificia. La Iglesia confirmaba con el breve promulgado por el Papa Pío XI el camino iniciado a impulsos del Espíritu. Son mujeres y hombres que se asocian para vivir la fe y contribuir a la promoción humana y la transformación social, mediante la educación y la cultura, desde nuestras responsabilidades profesionales y familiares, participando en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Institución Teresiana Internacional**, por su trabajo dedicado encarando diversos proyectos de centros educativos, universitarios, centros culturales y sociales, contribuyendo de esta manera a la educación y cultura en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 093/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "6 de Junio", por sus 50 años de trabajo dedicado y de compromiso con la formación de estudiantes, contribuyendo a la educación del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 45/2023-2024

PDC N° 93/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO:

PDC N° 93/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "6 DE JUNIO" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CVRLSISS-SSF Nro. 401/2023-2024 de 03 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjart, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "6 de Junio" del departamento de La Paz por su 50 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.

- Resolución Ministerial Nro. 537, que resuelve el cambio de denominación del Kindergarten a "6 de Junio", de fecha 31 de julio de 1974.
- Resolución Administrativa Nro. 1725/2021, emitida por la Dirección Departamental de Educación de La Paz por la que, se resuelve aprobar la regularización de funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 16 de septiembre de 2021.
- Diploma otorgado, por su destacada educación en la niñez, emitido por el Gobierno Municipal de El Alto, de fecha 28 de abril de 2008.
- Certificado otorgado, en conmemoración al día de la bandera y demostrando civismo y patriotismo, emitido por el Gobierno Municipal de El Alto, de fecha 17 de agosto de 2007.
- Certificado de Reconocimiento, por su participación en el Primer Festival Estudiantil de Talentos Artísticos "Luchando juntos contra la violencia", emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz y la Dirección Distrital de Educación El Alto 2, de fecha 14 de noviembre de 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “6 de junio” nivel inicial, presta servicio en el turno mañana, históricamente tiene una trayectoria muy larga, reconocida por la población, es dependiente de la dirección distrital de educación el alto 2, red educativa 103, sub - distrito 1 de la jurisdicción municipal de El Alto de la provincia Murillo del departamento de La Paz, se encuentra ubicada en la zona de ciudad satélite, plan 266.

Fue fundada un 6 de junio de 1974 con el nombre de “Jesús de Praga”, denominativo que fue reemplazado según Resolución Ministerial N° 537 por el actual “6 de junio” en justo homenaje al trabajador en educación, el 31 de julio de 1974. Actualmente cuenta con la Resolución Administrativa 1725/2021 emitida en fecha 16 de septiembre de 2021 con la que se regulariza el funcionamiento de la Unidad Educativa.

Considerando que la educación es el motor del desarrollo y también de la inclusión, la unidad educativa brinda educación socio comunitaria productiva; promueve una educación inclusiva con igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos sin distinciones personales, sociales y culturales, así mismo con esta premisa cuenta con estudiantes que presentan diferentes capacidades y discapacidades físicas, auditivas y del espectro autista, que son atendidos con compromiso profesional por parte del personal docente - administrativo – padres, madres de familia que desarrollan actividades pedagógicas formativas, recreativas, deportivas y culturales en beneficio de una educación con valores de respeto, tolerancia y empatía sin exclusión para iniciar y consolidar el proceso de formación en el nivel para su posterior transito al nivel de educación primaria.

La infraestructura fue construida por el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, el diseño es adecuado para estudiantes de este nivel de formación, cuenta con once aulas, sala de computación, salón de teatro, sala audio – visual, espacios recreativos y deportivos, colinda con la plaza 27 de mayo que brinda espacios naturales.

La Unidad Educativa “6 de Junio”, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 045543, con código SIE N° 40730017 y código SIE de Edificio Escolar N° 40730008, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Inicial en familia comunitaria en el Distrito Educativo de El Alto 2 del departamento de La Paz.

La institución educativa presta servicios en el nivel inicial en familia comunitaria en sus dos años de escolaridad con personal formado de acuerdo a las características requeridas, centrando las actividades pedagógicas de acuerdo a los lineamientos de la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez, trabajo en comunidad con calidad y calidez.

A lo largo de sus años de trabajo, ha recibido reconocimientos por su sacrificada labor en bien de la educación de la niñez, de parte del Gobierno Municipal de El Alto, además de otros por su participación en otras actividades educativas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa “**6 DE JUNIO**” del departamento de La Paz por su 50 aniversario de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, la Unidad Educativa 6 de junio, fue fundada en 1974 con el nombre de Jesús de Praga, denominativo que fue reemplazado por el actual 6 de junio el 31 de julio de 1974, según Resolución Ministerial N° 537, en justo homenaje al trabajador en educación.

Que, considerando que la educación es el motor del desarrollo y también de la inclusión, la unidad educativa brinda educación socio comunitaria productiva; promoviendo una educación inclusiva con igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos sin distinciones personales, sociales y culturales, así mismo con esta premisa cuenta con estudiantes que presentan diferentes capacidades y discapacidades físicas, auditivas y el espectro autista que son atendidos con compromiso profesional.

Que, la Unidad Educativa 6 de Junio, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 045543, con código SIE N° 40730017 y código SIE de Edificio Escolar N° 40730008, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Inicial en familia comunitaria en el Distrito Educativo de El Alto 2 del departamento de La Paz.

Que, a lo largo de estos 50 años de trabajo, ha recibido reconocimientos por su sacrificada labor en bien de la educación de la niñez, de parte del Gobierno Municipal de El Alto, además de otros por su participación en otras actividades educativas.

Que, actualmente la Unidad Educativa, cuenta con un notable plantel docente administrativo, que se esfuerza cotidianamente por entregar lo mejor de ellos para beneficio de sus estudiantes.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 6 de Junio**, de la ciudad de El Alto, por sus cincuenta años de vida institucional, de trabajo dedicado y de compromiso con la formación de estudiantes en sus primeros años, contribuyendo de esta manera a la educación en el Departamento de La Paz y al Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 094/2023-2024, de reconocimiento al Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" – INCOS, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de profesionales del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 46/2023-2024

PDC N° 94/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 94/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" –INCOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPSEyS N° 530/2023-2024 de 03 de mayo de 2024, presentada por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral al Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando De Palacios" –INCOS del Departamento De La Paz, adjuntando la siguiente documentación:



- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camara.
- Reseña histórica del Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando De Palacios" –INCOS.
- Decreto Supremo 1407 de fecha 6 de diciembre de 1948 que reconoce la creación y funcionamiento del INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS".
- Decreto Supremo 02479 de fecha 05 de abril de 1951 que reconoce al INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS", como alto instituto de la nación.
- Resolución Ministerial Nro. 0006/2017 que autoriza el cambio de nominación a INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" – INCOS LA PAZ.
- Certificado de registro de INSTITUCIONES DE FORMACIÓN SUPERIOR TÉCNICA TECNOLÓGICA.
- Resolución Ministerial N° 0254/2021 que confiere la distinción con la MEDALLA AL MERITO, de fecha 17 de mayo 2021.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camara la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La historia del Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios (INCOS) de La Paz se remonta hasta el año 1909; durante la presidencia del General Ismael Montes, se creó la "Escuela Nacional de Comercio"; en su primera época fue la única Institución en nivel comercial, por lo que pasó a formar parte de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), hasta la creación de su Facultad de Ciencias Económicas.

El 16 de mayo de 1944 se consolida definitivamente la trayectoria de este centro comercial de enseñanza con el nombre de "Instituto Comercial Superior de la Nación" e inicia formalmente sus actividades el 17 de agosto del mismo año, bajo la dirección del fundador y primer rector, el "Tte. Armando de Palacios", benemérito educador, con vasto currículum en la rama de la educación comercial.

El Decreto Supremo Nº 1407/1944 reconoció legalmente el funcionamiento del Instituto por la necesidad "indispensable de llenar el vacío existente en nuestra organización educacional por la falta de un instituto de altos estudios comerciales y económicos en general, que dirija oriente y unifique este aspecto de la educación en toda la República a falta de una Inspección o Dirección de Educación Comercial especializada".

A partir de ese momento, el Estado boliviano asignó al "Instituto Comercial Superior de la Nación" la facultad de formar profesionales especializados en la enseñanza de disciplinas económicas, además de dirigir y unificar la educación comercial, bancaria y de administración pública de todos los establecimientos públicos y privados del país.

El 5 de abril de 1951, a través del Decreto Supremo Nº 02479, el Gobierno reconoció al Instituto en jerarquía de Alto Instituto Superior y confirió de manera permanente la histórica infraestructura ubicada en la Calle Campero, donde en actualidad el INCOS La Paz continúa formando a destacados profesionales.

Finalmente, la Resolución Ministerial Nº 0006/2017, del 6 de enero, autoriza el cambio de nominación del Instituto Comercial Superior de la Nación por Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" - INCOS La Paz, en honor al primer rector de nuestra institución que marcó los senderos de la educación técnica en Bolivia.

En 1979, el Ministerio de Educación destacó la labor de los profesores especializados que hicieron del INCOS La Paz un semillero de eficientes profesionales, razón por la que se le otorgó la condecoración de la "Gran Orden Boliviana de la Educación". Asimismo, mediante R.S. Nº 206360 del 04 de agosto de 1989 es condecorado con la Orden Nacional del Cóndor de los Andes.

Asimismo, de acuerdo a la R.M. Nº 0254/2021 del 17 de mayo de 2021 se confiere la distinción con la Medalla al Mérito a favor del Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz, por su encomiable y destacada labor desplegada en el ámbito educativo, reflejada en su incalculable aporte en la formación de profesionales.

El INCOS La Paz tiene la misión de formar profesionales críticos, reflexivos y emprendedores, altamente calificados en el área Técnica Comercial, en las carreras de Contaduría General, Secretariado Ejecutivo, Sistemas Informáticos, Comercio Internacional y Administración Aduanera e Idioma Inglés.

También tiene claramente identificado la visión de liderazgo en la contribución al desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia, en la formación del talento humano, altamente capacitados en el área comercial y tiene la finalidad de mejorar la productividad y competitividad del país.

Actualmente, tiene como Rector al Mg. Sc. Luis S. Mamani Aruquipa, producto de un proceso de institucionalización de cargos directivos del Sistema Educativo Plurinacional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" –INCOS** del Departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio.

Que, la Senadora María Vania Rocha Muñoz en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado*"

Que, mediante el Decreto Supremo N° 1407 del 16 de mayo de 1944, se reconoce legalmente la creación y el funcionamiento del Instituto Comercial Superior de la Nación, bajo la dirección del fundador, Tte. Armando de Palacios, con la misión de formar profesionales especializados en la enseñanza de disciplinas económicas, educación comercial, bancaria y de administración pública de todos los establecimientos privados y públicos del país.

Que, el 5 de abril de 1951, a través del Decreto Supremo N° 02479, reconoció al Instituto Comercial Superior de la Nación como Alto Instituto Superior y confirió de manera permanente el edificio N° 94 ubicado en la Calle Campero, esquina Federico Suazo para desarrollar de manera adecuada sus labores educativas.

Que, 6 de enero de 2017 mediante Resolución Ministerial N° 0006/2017, se autoriza el cambio de nominación del "Instituto Comercial Superior de la Nación" por Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte.



Armando de Palacios INCOS - La Paz, en honor al primer rector y fundador, que marcó los senderos de la educación técnica en Bolivia.

Que, el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación Tte. Armando de Palacios INCOS - LA PAZ cuenta con Certificado de Registro de Instituciones de Formación Superior Técnica y Tecnológica con código RITT: 80730866 – LE: 80730598

Que actualmente Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación Tte. Armando de Palacios INCOS - LA PAZ, tiene la misión de formar profesionales críticos, reflexivos, emprendedores, altamente calificados, en las carreras de Contaduría General; Secretariado Ejecutivo; Sistemas Informáticos; Comercio Internacional y Administración Aduanera y Lingüística.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación Tte. Armando de Palacios INCOS – LA PAZ**, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de profesionales en el Departamento de La Paz en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 095/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Río Colorado" en su 40 aniversario y por su invaluable aporte al servicio de la educación formando estudiantes de alta competitividad quienes contribuyen al desarrollo del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 47/2023-2024

PDC N° 095/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 95/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "RÍO COLORADO" DEL DEPARTAMENTO DE BENI.

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: MMA/CP/N° 021/2023-2024 de 06 de mayo de 2024, presentada por el Senador Misdrael Mamani Arenas, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Rio Colorado" del departamento de Beni por su 40 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 304/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación Trinidad, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Rio Colorado", de fecha 12 de agosto de 2009.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"



Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El colegio técnico agropecuario Río Colorado, es el resultado de la visión de un Matrimonio de misioneros americanos, el pastor Arq. Roberto Caufield y su esposa Rosa Caufield.

Fue así que 1984, las autoridades de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, entre ellas el pastor Roberto Caufield, realizaron la ceremonia de fundación ante la presencia de toda la gente del lugar, entre ellos muchos emigrantes del área occidental y originarios de la etnia de los Tsimanes; eligieron como nombre de la nueva Institución "Río Colorado" en alusión al Río que bordea la comunidad.

La Unidad Educativa inicio sus funciones con 28 alumnos, dirigidos por los que seria los primeros profesores los Sres. Raúl Tapia, Néstor Portillo Máximo Huanta y los esposos Roberto y Rosa Caufield; en el año 1988 egresan los primeros 11 flamantes bachilleres con formación de Técnica Agropecuaria.

En un inicio se denominó a la Unidad Educativa como Colegio Agropecuario río Colorado, posteriormente fue modificando a su actual nombre, Unidad Educativa "Río Colorado".

Mediante Resolución Administrativa N° RA. 304/09 de 12 de agosto de 2009, el Ministerio de Educación certifica que la Unidad Educativa "Río Colorado" pertenece al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal o estatal y funciona con los niveles de primaria y secundaria en el distrito Educativo de San Borja de Departamento de Beni.

La Unidad Educativa "Río Colorado", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 029771, con código SIE N° 72210074 y código SIE de Edificio Escolar N° 72210081, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia de convenio y funciona con el nivel Primario y Secundario en el Distrito Educativo de San Borja del departamento de Beni.

La Unidad Educativa "Río Colorado" a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**RÍO COLORADO**" del departamento de Beni por su 40 aniversario de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, el Senador Misrael Mamani Arenas, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Unidad Educativa "Río Colorado", es el resultado de la visión de un Matrimonio de misioneros americanos, el pastor Arq. Roberto Caufield y su esposa Rosa Caufield.

Que, en 1984, las autoridades de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, entre ellas el pastor Roberto Caufield, realizaron la ceremonia de fundación ante la presencia de toda la gente del lugar, entre ellos muchos emigrantes del área occidental y originarios de la etnia de los Tsimanes; eligieron como nombre de la nueva Institución "Río Colorado" en alusión al Río que bordea la comunidad.

Que, la Unidad Educativa "Río Colorado" inicio sus funciones con 28 alumnos, dirigidos por los que sería los primeros profesores los Sres. Raúl Tapia, Néstor Portillo Máximo Huanta y los esposos Roberto y Rosa Caufield.

Que, la Unidad Educativa "Río Colorado" mediante Resolución Administrativa N° RA. 304/09 de 12 de agosto de 2009, el Ministerio de Educación certifica que la Unidad Educativa "Río Colorado" pertenece al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal o estatal y funciona con los niveles de primaria y secundaria en el distrito Educativo de San Borja de Departamento de Beni.

La Unidad Educativa "Río Colorado", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 029771, con código SIE N° 72210074 y código SIE de Edificio Escolar N° 72210081, perteneciente al área curricular de educación regular, de dependencia de convenio y funciona con el nivel Primario y Secundario en el Distrito Educativo de San Borja del departamento de Beni.



Que, la Unidad Educativa Río Colorado a lo largo de su vida institucional, viene formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Río Colorado**, en sus cuarenta aniversarios de fundación, por su invaluable aporte al servicio de la educación, formando a estudiantes capaces para ser profesionales de alta competitividad, que contribuyan al desarrollo del Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 096/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Quiquibey", por su 31 aniversario y por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de la juventud del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 48/2023-2024
PDC N° 96/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 96/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "QUIQUIBEY" DEL DEPARTAMENTO DE BENI.

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: MMA/CP/N°021/2023-2024 de 06 de mayo de 2024, presentada por el Senador Misdrael Mamani Arenas, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "QUIQUIBEY" del departamento de Beni por su 31 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa Nro. 534/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación Trinidad, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "QUIQUIBEY", de fecha 04 de noviembre de 2009.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

En el año 1990 se fundó la escuela particular "Quiquibey" en lo que fuera años antes la colonia Quiquibey del departamento de Beni; contando con la autorización de funcionamiento de las autoridades de Yucumo para su legal funcionamiento.

La Unidad Educativa inicio sus funciones con solamente 3 estudiantes en la que el único maestro era el profesor Primo Castillo, a quien los habitantes contrataban para que pudiera enseñar en la comunidad, posteriormente durante el mes de agosto de 1991 se licitó el cargo de profesor debido a que no se contaba con recursos económicos suficientes para seguir manteniendo al profesor particular.

El siguiente año, el 1992 la escuela Quiquibey se convierte en "Escuela Seccional Quiquibey" dependiente del Núcleo "La Embocada", su director fue el Prof. Macario Galves, perteneciendo ya a la Educación Estatal.

En el año 1993 se emitió la resolución ministerial N° 031465 mediante la cual se crea el núcleo escolar Quiquibey, lo que permitió que se contara ya con un profesor con ítem, para el puesto contrataron a quien ya enseñaba en la Unidad Educativa el profesor Primo Castillo, fue así que ese año la Unidad Educativa ya contaba con 45 alumnos. Posteriormente con la presencia del director Prof. Ruperto Julio se llevó adelante la modificación del nombre de la Unidad Educativa por el que lleva actualmente.

Mediante Resolución Administrativa No RA.534/09 de 04 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación certifica que la Unidad Educativa "QUIQUIBEY" y aprueba su legal funcionamiento.

La Unidad Educativa "QUIQUIBEY", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 031465, con código SIE N° 72210054 y código SIE de Edificio Escolar N° 72210025, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial, Primario y Secundario en el Distrito Educativo de San Borja del departamento de Beni.

La Unidad Educativa "QUIQUIBEY" a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "QUIQUIBEY" del departamento de Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, la Unidad Educativa Quiquibey, inicio sus funciones con solamente 3 estudiantes en la que el único maestro era el profesor Primo Castillo, a quien los habitantes contrataban para que pudiera enseñar en la comunidad, posteriormente durante el mes de agosto de 1991 se licitó el cargo de profesor debido a que no se contaba con recursos económicos suficientes para seguir manteniendo al profesor particular.

Que, el siguiente año, el 1992 la escuela Quiquibey se convierte en "Escuela Seccional Quiquibey" dependiente del Núcleo La Embocada, momento en el que designo como su director fue el Prof. Macario Galves, perteneciendo a la Educación Estatal.

Que, en el año 1993 se emitió la Resolución Ministerial N° 031465, mediante la cual se crea el núcleo escolar Quiquibey, lo que permitió que se contara ya con un profesor con ítem, en ese año la Unidad Educativa ya contaba con 45 alumnos.

Que, mediante Resolución Administrativa No RA.534/09 de 04 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación certifica que la Unidad Educativa "QUIQUIBEY" y aprueba su legal funcionamiento.

La Unidad Educativa "QUIQUIBEY", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 031465, con código SIE N° 72210054 y código SIE de Edificio Escolar N° 72210025, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial, Primario y Secundario en el Distrito Educativo de San Borja del Departamento de Beni.

Que, la Unidad Educativa "QUIQUIBEY" a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

Senador proyectista: Misdrael Mamani Arenas

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Quiquibey**, en su treinta y un aniversario de fundación, por su trayectoria institucional, su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones de jóvenes estudiantes en el Departamento de Beni, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 098/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Santa María" por su 50 aniversario de creación y su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Departamento de Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 50/2023-2024
PDC N° 98/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 98/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARIA" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CMOT.EH.MIN.MET-AMCN-INT/Nro 134/2023-2024 de 02 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Ana María Castillo Negrette, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Santa María" del departamento de Potosí por su 50 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Acta de Apertura del Colegio Católico Particular "Santa María" de fecha 4 de marzo de 1974.



- Resolución Administrativa Departamental Nro. 597/2018, emitida por el Director Departamental de Educación – Potosí, resolviendo autorizar la actualización de la Resolución Administrativa de creación y funcionamiento de la Unidad Educativa Santa Rosa, de fecha 14 de diciembre de 2018.
- Resolución Ministerial Nro. 498, emitida por el Ministerio de Educación, que autoriza la ampliación de funcionamiento del nivel medio, de fecha 04 de mayo de 1985.
- Memoria fotográfica.
-

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

En tiempos de una profunda crisis económica, social y política ocasionados por los gobiernos civiles y otros, que en su momento no consideraron que fundar una Unidad Educativa significaba aportar a uno de los pilares fundamentales del país, como es la Educación, columna vertebral para el desarrollo de la



Patria y particularmente del departamento de Potosí, por sus características usuales de marginamiento que emergieron en la pobreza económica y social; porque la propia historia nos ha ido mostrando que Potosí siempre fue marginada. En este contexto peculiar de una realidad, el Colegio Católico Particular "Santa María", surge a la vida institucional educativa.

Asimismo, las necesidades sociales y educativas descritas, según la Profesora María Dora Villegas de Andrade, se procedió a la apertura oficial del establecimiento educacional "Santa María", con ciclos, Pre Kinder, Kinder, Primero, Segundo y Tercero Básico, correspondiente a la gestión escolar de 1974, iniciando sus actividades con 73 estudiantes efectivos.

En tal contexto, su primer plantel docente estaba conformado por la Profesora María Dora Villegas de Andrade Directora; Profesora Nancy Gonzales de Araya Maestra de Pre Kinder y Kinder; Profesora Lourdes Taborga B. Maestra de Segundo Básico; Profesora Teresa Davesies T. Maestra de Tercero Básico, por la gran demanda que se tenía en la Ciudad de Potosí a nivel distrital y departamental, se obtuvo la Resolución Ministerial N° 2155 de fecha 16 de abril de 1974 y posteriormente después de 9 años de funcionamiento mediante Resolución Ministerial N° 498 de 04 de mayo de 1983, se autorizó la ampliación y su oferta educativa nivel Ciclo Medio (Educación Secundaria), con lo que se consolidó con tres niveles de educación escolarizada, inicial, Primaria y Secundaria.

Finalmente, la fecha de fundación del Establecimiento tiene marcado como fecha el 04 de marzo de 1974, pero la fecha de agasajo por aniversario se estableció el día 27 de mayo de cada gestión ya que el Colegio lleva el nombre de Santa María, como justo reconocimiento a la inmaculada Virgen María.

La Unidad Educativa "Santa María", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 045693, con código SIE N° 81480168 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81480089, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia privada y funciona con nivel inicial, primario y secundario en el Distrito Educativo Potosí del departamento de Potosí.

Actualmente la Unidad Educativa "Santa María" sigue siendo el centro educativo donde los estudiantes desarrollan una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**SANTA MARÍA**" del departamento de Potosí por su 50 aniversario de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: "*I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio*".

Que, se fundó la Unidad Educativa Santa María, con el motivo de aportar a uno de los pilares fundamentales del país como es la Educación, columna vertebral para el desarrollo de la Patria y particularmente del departamento de Potosí.

Que, por las necesidades sociales y educativas, se procedió a la apertura oficial del establecimiento educacional "Santa María", con ciclos, Pre Kinder, Kinder, Primero, Segundo y Tercero Básico, correspondiente a la gestión escolar de 1974, iniciando sus actividades con 73 estudiantes efectivos.

Que, la Unidad Educativa Santa María tuvo como primer plantel docente a la Profesora María Dora Villegas de Andrade Directora; Profesora Nancy Gonzales de Araya Maestra de Pre Kinder y Kinder; Profesora Lourdes Taborga B. Maestra de Segundo Básico; Profesora Teresa Davesies T. Maestra de Tercero Básico.

Que, la Unidad Educativa Santa María obtuvo la Resolución Ministerial N° 2155 de fecha 16 de abril de 1974 que establecía el legal funcionamiento y posteriormente después de 9 años de funcionamiento mediante Resolución Ministerial N° 498 de 04 de mayo de 1983, se autorizó la ampliación y su oferta educativa nivel Secundaria, con lo que se consolidó con tres niveles de educación escolarizada, inicial, Primaria y Secundaria.

Que, la Unidad Educativa Santa María tiene marcado como fecha de fundación del establecimiento el 04 de marzo de 1974, pero la fecha de agasajo por aniversario se estableció el día 27 de mayo de cada gestión ya que el Colegio lleva el nombre de Santa María, como justo reconocimiento a la inmaculada Virgen María.

Que, la Unidad Educativa Santa María, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 045693, con código SIE N° 81480168 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81480089, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia privada y funciona con nivel inicial, primario y secundario en el Distrito Educativo Potosí del departamento de Potosí.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Santa María**, por sus cincuenta aniversarios de creación, su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del Departamento de Potosí en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 099/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Oscar Alfaro" por su 32 aniversario de creación y su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de niñas y niños del Municipio de Villazón del Departamento de Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 51/2023-2024
PDC N° 99/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 99/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "OSCAR ALFARO" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: ALP/CS/HVR/SN Nro. 122/2023-2024 de fecha 07 de mayo de 2024, presentada por el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Oscar Alfaro" del departamento de Potosí por su 32 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.

- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Acta de Fundación.
- Resolución Administrativa Nro. 002/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación – Potosí, por la que, resuelve aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Oscar Alfaro”, de fecha 8 de abril de 2009.
- Resolución Nro. Cd-CESO 00-043, emitida por la Comisión de Educación, Salud y Deportes de la Cámara de Diputados, que rinde homenaje otorgándole el grado “Institución Meritoria del Estado Plurinacional de Bolivia”, d fecha 21 de abril de 2016.
- Decreto Departamental N° 192/2016 del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, que reconoce y felicita a la unidad educativa en sus 25 años, de fecha 18 de mayo de 2016.
- Memoria Fotográfica.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Oscar Alfaro", se fundó el día 15 de mayo de 1992 en el municipio de Villazon, del Departamento de Potosí, con la participación de las Autoridades Políticas, administrativas, Comandante de Frontera y la presencia del Cónsul de la República Argentina, directora del entonces DIRME y personal docente; siendo una fracturación de la unidad educativa 20 de mayo, como ramificación por el constante crecimiento demográfico, vegetativo y el excedente número de estudiantes entre 4 y 5 años de edad.

Todo lo anterior genero la dificultad que conlleva proseguir la enseñanza y aprendizaje de las niñas y niños, bajo estos argumentos contundentes, se logró la creación de un nuevo establecimiento educativo con la denominativa inicial de Jardín de niños "Oscar Alfaro".

En tal contexto, cabe mencionar que la unidad educativa "Oscar Alfaro", al inicio de sus actividades funcionó con infraestructura y mobiliaria prestada hasta 1997 en el turno tarde.

Posteriormente conto con una nueva infraestructura situada en las calles final Oruro entre calle Monteagudo y Manuel Asencio Padilla, al este de la ciudad de Villazón, construida en 14.560 M2 de terreno donado por el club deportivo y cultural "Abaroa" contando con amplias aulas hexagonales que albergan cada una a más de 35 alumnos de acuerdo a la reforma educativa Ley N° 070 y el nuevo Modelo educativo Socio Comunitario Productivo; y cuenta con un parque de acuerdo a la edad de las niñas y niños que en la actualidad cuenta con doscientos inscritos, que para esta gestión se proyecta la apertura de un nuevo curso por el crecimiento vegetativo constante.

El Ministerio de Educación Certifica que la unidad educativa "Oscar Alfaro", se encuentra signada con el código de SIE unidad educativa: 81340002, código SIE de edificio escolar 81340002 que pertenece al área curricular de educación Regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles INICIAL en la Provincia Modesto Omiste, dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Villazón del departamento de Potosí, ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el registro de unidades educativas RUE. Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, otorga el presente certificado de registro en La Paz el 28 de Julio de 2009.

Finalmente subrayar que los docentes de la unidad educativa "Oscar Alfaro" adaptan sus conocimientos a la edad cronológica de las y los niños fortaleciendo sus habilidades y destrezas en las diferentes áreas de conocimiento detectando potencialidades que a futuro deben desarrollar y así potenciar el "saber hacer o aprender haciendo" valorando la experiencia como fuente del conocimiento enseñando a investigar en busca de una educación productiva, en la vida y para la vida.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **"OSCAR ALFARO"** del departamento de Potosí por su 32 aniversario de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Unidad Educativa Oscar Alfaro, se fundó el día 15 de mayo de 1992 en el Municipio de Villazón, del Departamento de Potosí, con la participación de las Autoridades Políticas, Administrativas, Comandante de Frontera, la presencia del Cónsul de la República Argentina, la directora del entonces DIRME y personal docente.

Que, los docentes de la Unidad Educativa Oscar Alfaro adaptan sus conocimientos a la edad cronológica de los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades y destrezas en las diferentes áreas de conocimiento, detectando potencialidades que a futuro deben desarrollar y así potenciar el *"saber hacer o aprender haciendo"* valorando la experiencia como fuente del conocimiento enseñando a investigar en busca de una educación productiva, en la vida y para la vida.

Que, la Unidad Educativa Oscar Alfaro, en 2016 recibió el homenaje camaral con la resolución N° CD-CESD 00-43, en el grado de Institución Meritoria del Estado Plurinacional de Bolivia, asimismo el Gobierno Departamental de Potosí reconoce y felicita públicamente con el decreto departamental N° 192/2016 a la institución, por sus 25 años de vida institucional.

Que, la Unidad Educativa Oscar Alfaro, se encuentra signada con el código de SIE unidad educativa: 81340002, código SIE de edificio escolar 81340002 que pertenece al área curricular de educación Regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles INICIAL en la Provincia Modesto Omiste, dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Villazón del departamento de Potosí.

Que, actualmente la Unidad Educativa Oscar Alfaro sigue recibiendo en sus aulas a niños y niñas del municipio de Villazón a los cuales enseña valores y principios para su futuro desarrollo.

Senador proyectista: Pedro Benjamín Vargas Fernández.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Oscar Alfaro**, por sus treinta y dos aniversarios de creación y su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de niñas y niños del Municipio de Villazón en el Departamento de Potosí en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.9 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 100/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez B" por su 43 aniversario de trabajo dedicado y su incansable aporte a la enseñanza a los estudiantes, contribuyendo de esta manera a la educación del Departamento de Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 52/2023-2024
PDC N° 100/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 100/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ALONSO DE IBÁÑEZ B" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.**

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: ALP/CS/HVR/SN N° 124/2023-2024, de fecha 07 de mayo de 2024, presentada por el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad



Educativa “Alonso de Ibañez B” del departamento de Potosí por su 43 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camara.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa .
- Acta de Fundación de fecha 08 de febrero de 1981.
- Acta de Aniversario de fecha 1991.
- Resolución Administrativa Departamental Nro. 062/011, emitida por el Servicio Departamental de Educación Potosí, que resuelve autorizar la creación y funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 10 de febrero de 2011.
- Fotocopia simple del Certificado de participación, en las II Olimpiadas Matemáticas Binacionales, otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Villazón, de fecha octubre de 2001.
- Fotocopia simple del Certificado de participación, en las II Olimpiadas Matemáticas Locales, otorgado por el Instituto Internacional de Integración “Escuela sin frontera”, Dirección Distrital de Educación de Villazón, de fecha octubre de 2001.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camara la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez "B", fue fundada el día 09 de febrero de 1981 en el municipio de Villazon, del Departamento de Potosí, con el motivo de integrar el barrio Villa Florida a la ciudad de Villazon.

La autorización para la fundación de la Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez "B", fue emitida por la Dirección Departamental de Educación de Potosí en aplicación del D. S. 27136 D. S. 25232 art. 9 inc. c) y d) Resuelve: Primero Autorizar. – la creación y funcionamiento de la unidad educativa "Alonso de Ibáñez "B", del distrito educativo de Villazon.

Así, al comienzo de sus actividades habilitaron dos habitaciones y algunos cajones como asientos y mesas para satisfacer la comodidad de 36 estudiantes, en el mismo año la escuelita paso a depender de la supervisión de educación urbana de Villazon; por resolución administrativa N° 041/2003 se amplía la cobertura para los grados de primaria y secundaria.

En tal contexto, la Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez "B", festeja su aniversario, el 15 de mayo en homenaje al día del fallecimiento de Don Alonso de Ibáñez, en vista de que la fecha de fundación es el 09 de febrero y no se pueden realizar los festejos de la escuela por encontrarse en descanso pedagógico esta decisión fue determinada en Concejo de maestros y padres de familia el 15 de abril de 1991.

Hasta 1997 funcionó en la calle María Luisa Cabrera tanto el nivel primario como el nivel secundario. Una vez terminada la construcción del nuevo edificio en la calle Venezuela, se trasladaron los del nivel primario de primero a quinto grado, por disposición de la Honorable Alcaldía Municipal, quedándose en el edificio viejo los de nivel secundario.

La Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez B", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 034306, con código SIE N° 81340080 y código SIE de Edificio Escolar N° 81340003, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Secundario en el Distrito Educativo de Villazon del departamento de Potosí.

La Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez B", fue acreedor de varios reconocimientos y/o certificados emitidos por diferentes Instituciones e Instancias del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

Actualmente la Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez B" sigue siendo el centro educativo donde los estudiantes desarrollan una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**ALONSO DE IBÁÑEZ B**" del departamento de Potosí por su 43 aniversario de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, la Unidad Educativa Alonso de Ibáñez "B", fue fundada el 09 de febrero de 1981 en el Municipio de Villazón, del Departamento de Potosí, con el motivo de integrar el barrio Villa Florida a la ciudad de Villazón. Que, al comienzo de sus actividades habilitaron dos habitaciones y algunos cajones como asientos y mesas para satisfacer la comodidad de 36 estudiantes, en el mismo año la escuelita paso a depender de la Supervisión de Educación Urbana de Villazón; por Resolución Administrativa N° 041/2003 mediante la cual se amplía la cobertura para los niveles de primaria y secundaria.

Que, la Unidad Educativa Alonso de Ibáñez "B", festeja su aniversario, el 15 de mayo en homenaje al día del fallecimiento de Don Alonzo de Ibáñez, en vista de que la fecha de fundación es el 09 de febrero y no se pueden realizar los festejos de la escuela por encontrarse en descanso pedagógico esta decisión fue determinada en concejo de maestros y padres de familia el 15 de abril de 1991.

Que, La Unidad Educativa Alonso de Ibáñez "B", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 034306, con código SIE N° 81340080 y código SIE de Edificio Escolar N° 81340003, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Secundario en el Distrito Educativo de Villazón del departamento de Potosí.

Que, La Unidad Educativa "Alonso de Ibáñez B", fue acreedor de varios reconocimientos y certificados, emitidos por diferentes instituciones e instancias del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, Actualmente la Unidad Educativa Alonso de Ibáñez "B" sigue siendo el centro educativo, donde los estudiantes desarrollan una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senador proyectista: Pedro Benjamín Vargas Fernández.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Alonso de Ibañez "B"**, por sus cuarenta y tres aniversarios de trabajo dedicado e incansable aportando a la enseñanza y educación de estudiantes, en la ciudad de Villazón contribuyendo de esta manera al Departamento de Potosí y al Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.10 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 101/2023-2024, de homenaje póstumo al Lic. Oscar Saavedra, por su valioso aporte, capacidad intelectual y su contribución al desarrollo, conservación e investigación de la civilización hidráulica del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES-DC N° 53/2023-2024
PDC N° 101/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 101/2023-2024. RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL LIC. OSCAR SAAVEDRA ARTEAGA DEL DEPARTAMENTO DE BENI.**

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CNPIOCI-CMM N° 0338/2023-2024 de fecha 10 de mayo de 2024, presentado por la senadora Cecilia Moyoviri Moye, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores



se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento Póstumo al Lic. Oscar Saavedra Arteaga del departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Hoja de Vida del Lic. Oscar Saavedra Arteaga.
- Fotocopia de Cedula de Identidad.
- Certificado de defunción.
- Título en Provisión Nacional de Administrador de Empresas.
- Resolución de Gobernación N° 326/2023 que otorga RECONOCIMIENTO PÓSTUMO al Sr. Oscar Saavedra Arteaga, de fecha 16 de noviembre del 2023.
- Certificado de Reconocimiento al Mérito: Investigación y Estudio en Ciencias Sociales y Naturales, otorgado por La Casa de la Cultural del Beni, de fecha 17 de noviembre de 2014.
- Certificado de Reconocimiento al Mérito: Intelectual - Investigativo, otorgado por La Casa de la Cultural del Beni, de fecha 01 de diciembre de 2014.
- Ordenanza Municipal No. 047/2004 del Gobierno Municipal de Reyes, que declara Visitante Distinguido, de fecha 8 de octubre de 2004.
- Ordenanza Municipal No. 59/2004 del Honorable concejo Municipal de Rurrenabaque, que declara Huésped de honor, de fecha 7 de octubre de 2004.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Oscar Saavedra Arteaga, nació en la ciudad de Trinidad el 19 de diciembre del año 1967, hijo de Oscar Saavedra Aguilera y Gaby Arteaga Becerra. Casado con Irina Emilia Pedraza Gromiak.

Realizo sus estudios superiores obteniendo el título como Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Técnica del Beni, cuenta con el Diplomado "Especialista en Agricultura Ecológica" del Instituto Latinoamericano de Ciencias y Fondo Verde (2011), Diplomado en "Docencia Universitaria Basada en la Formación por Competencias" en la Escuela Internacional de Alta Gestión de la UPDS.

Durante 10 años implementó proyectos sostenibles para organismos internacionales como Oxfam Gran Bretaña, FAO, IRG de EEUU, AVINA América y Bolivia, Samaritans Purse. Co-Gestor de la Integración



de Regiones en Latinoamérica (Beni/Bolivia-Rondonia/Brasil) proceso en marcha de la Organización Foro Amazonia Sustentable en el Beni.

Elaboro muchos proyectos sobre camellones, culturas hidráulicas, manejo de sistema productivo adaptados al cambio climático, implementación de camellones productivos en municipios inundables de la cuenca del río Mamoré y en la micro cuenca del río Macoví y río San Ignacito, manejo de la relación agua y suelo, fertilidad y estructura, entre otros, además ha sido expositor en diferentes plataformas nacionales e internacionales.

Fue especialista en ciencias sociales y naturales, ha desarrollado una propuesta de economía ecológica que genera servicios ambientales, crecimiento económico y desarrollo organizacional.

Realizo la evaluación económica del Gasoducto Santa cruz de la Sierra y la Provincia Ñuflo de Chávez; asimismo, diseño y ejecuto proyectos de desarrollo, evaluación y análisis de riesgo de inversión, análisis espacial para evaluación recursos naturales, adaptación al cambio climático, impactos ambientales del desarrollo y los modelos de desarrollo alternativo en la Amazonia Beni.

Fue miembro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas- CEM de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza- UICN; Integrante del Comité Científico de Biotecnología de Bolivia; Docente en la Universidad Domingo Savio en Comercio Exterior, Integración Económica, Administración Estratégica, Ecología y Desarrollo, Economía y Desarrollo Sostenible, Derecho ambiental y metodología de investigación. UNIVALLE. Metodología de investigación y Contabilidad de costos.

Entre los años 2000-2007, ha desarrollado una tecnología en el campo de la agroecología y biotecnología denominada Biotecnología Hidroagrícola Sustentable (BTHAS), aplicada durante 10 años en la Amazonia/ Beni como sistema integrado de adaptación al cambio climático en la agropecuaria y generación de servicios ecosistémicos, con experimentaciones en los Andes de Bolivia.

Participo como expositor en varios eventos tanto nacionales como internacionales, relacionados a la hidrología, culturas hidráulicas, cambio climático, entre otras temáticas que le otorgaron un reconocimiento a nivel académico a nivel internacional.

Fue una persona con mucho talento, capacidad intelectual y sobre todo amor a su cultura, su tierra y su gente; su trabajo enfocado hacia la investigación y su dedicación como profesional le ha hecho merecedor de distinciones por su labor y contribución al desarrollo y conservación del departamento del Beni y del estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a Póstumo al **LIC. OSCAR SAAVEDRA ARTEAGA** investigador de la civilización hidráulica del departamento de Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el Lic. Oscar Saavedra Arteaga, de profesión Administrador de Empresas tuvo un desarrollo profesional amplio, especializándose en agricultura ecológica, en el Instituto Latinoamericano de Ciencias y Fondo Verde el año 2011, realizando el Diplomado en docencia universitaria basada en la formación por competencias, en la Escuela Internacional de Alta Gestión de la UPDS y muchos otros cursos que le permitieron desempeñarse como un profesional de alta calidad.

Que, el Lic. Oscar Saavedra Arteaga, durante 10 años implementó proyectos sostenibles para organismos internacionales como Oxfam Gran Bretaña, FAO, IRG de EEUU, AVINA América y Bolivia, Samaritans Purse. Co-Gestor de la Integración de Regiones en Latinoamérica (Beni/Bolivia-Rondonia/Brasil) proceso en marcha de la Organización Foro Amazonia Sustentable en el Departamento del Beni.

Que, el Lic. Oscar Saavedra Arteaga, elaboro varios proyectos sobre camellones, culturas hidráulicas, manejo de sistema productivo adaptados al cambio climático, implementación de camellones productivos en municipios de la cuenca del río Mamoré y en la micro cuenca del Río Macoví y río San Ignacito, manejo de la relación agua y suelo, evaluación económica del Gasoducto Santa Cruz de la Sierra y la provincia Ñuflo de Chávez. Diseño y ejecuto proyectos de desarrollo, evaluación y análisis de riesgo de inversión impactos ambientales y modelos alternativos en la Amazonia Beniano.

Que, el Lic. Oscar Saavedra Arteaga, desarrolló tecnología en el campo de la agroecología y biotecnología denominada Biotecnología Hidroagrícola Sustentable (BTHAS), aplicada durante 10 años en la Amazonia como sistema integrado de adaptación al cambio climático en la agropecuaria y generación de servicios ecosistémicos, con experimentaciones en los Andes de Bolivia.

Que, el Lic. Oscar Saavedra Arteaga, fue un profesional que se esmeró y dedico a la investigación, por lo que su dedicación como profesional le ha permitido ser merecedor de diferentes distinciones.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje póstumo al **Lic. Oscar Saavedra Arteaga**, por su capacidad intelectual, su contribución al desarrollo de la investigación a la civilización hidráulica del Departamento del Beni, aportado de esta manera al engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.11 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 087/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Francisco Fajardo", por su 76 aniversario y por su invaluable aporte al servicio de la educación boliviana, formando estudiantes con ímpetu para el desarrollo del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 43/2023-2024
PDC N° 87/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 87/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "FRANCISCO FAJARDO" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: MRCHT/N° 026/2023-2024, de fecha 24 de abril 2024, presentada por la Senadora Mery Rosalia Choque Torrez, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "Francisco Fajardo" del departamento de Oruro por su 76 aniversario de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Acta de fundación.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa No. 493/09 emitida por el Servicio Departamental de Educación de Oruro, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 14 de julio de 2019.



- Ordenanza Municipal N° 18/98, emitida por el Honorable Concejo Municipal, que condecora a la Unidad educativa con la medalla Escudo de Oruro en el grado de Marcos Beltrán Ávila, de fecha 7 de septiembre de 1998.
- Resolución Suprema N° 218479 que confiere la condecoración de la Gran Orden Boliviana de la Educación en el grado de "Oficial", de fecha 2 de septiembre de 1998.
- Resolución Prefectural No. 309/98, emitida por la Prefectura de Oruro, que confiere la condecoración departamental al Honor al Mérito "Sebastián Pagador" en primer grado Escudo Nacional, de fecha 2 de septiembre de 1998.
- Resolución CES/206/2011-2012 emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, que rinde homenaje por sus 63 años y otorga el reconocimiento como institución meritoria del Estado plurinacional de Bolivia, de fecha 23 de agosto de 2011.
- Resolución de homenaje 086/2017-2018, emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, que rinde un homenaje camarl por sus 69 años de fundación, de fecha 10 de mayo de 2017.
- Resolución de homenaje camarl N° 107/2018-2019 emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados.
- Ordenanza Municipal N° 015/2023, emitida por el Concejo Municipal de Oruro, que condecora y distingue con la medalla "Josermo Murillo Vacareza" de fecha 09 de mayo de 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camarl la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.



Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El nombre de la Unidad Educativa es en homenaje al Dr. Francisco Fajardo Canelas ilustre abogado que dedico su vida de justicia, llegando a ser Prefecto del departamento de Oruro, así como Rector de la Universidad Técnica de Oruro y creador de la facultad de economía en la UTO.

La Unidad Educativa "Francisco Fajardo" fue creada el 7 de febrero de 1948 con el nombre de "Escuela Mixta Zona Norte", nace fruto de la preocupación de los padres de familia de los sectores aledaños a la Plaza Sebastián Pagador.

En 1949 se oficializo el cambio de nombre del establecimiento en reconocimiento y homenaje al jurisconsulto, Dr. Francisco Fajardo mediante los tramites en el ministerio de educación se obtuvo el decreto ley N° 01163.

La Unidad Educativa "Francisco Fajardo", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 028576, con código SIE N° 81230129 y código SIE de Edificio Escolar N° 81230097, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Primario en el Distrito Educativo de Oruro del departamento de Oruro.

Durante estos 75 años al servicio de la educación, cientos de niños, niñas han pasado por nuestras aulas, muchos de ellos regresaron como destacados profesionales. Podemos decir con satisfacción que la UE. Ha logrado varios reconocimientos lo que nos hace valorar lo logrado en estos años.

Se puede mencionar los siguientes:

1. Medalla de honor al mérito" - 2011 (Otorgado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.)
2. Medalla de honor al mérito" Bodas Titanio" - 2018 (Otorgado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia).
3. Escudo Departamental de Oruro "Bodas de Honor" "Bodas de Diamante por sus 75 años (Otorgado por la Asamblea legislativa Departamental de Oruro).

A lo largo de este tiempo por muchos años la Unidad Educativa "Francisco Fajardo", por muchos años brindo atención a más de 1000 estudiantes en el nivel primario haciéndose acreedora de un alto prestigio y reconocimientos por su valiosa contribución al servicio de la educación del Departamento de Oruro.

La Unidad Educativa "Francisco Fajardo", es reconocido como una prestigiosa Unidad Educativa avalado por la enseñanza de alta calidad que se imparte a niños y niñas en sus aulas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**FRANCISCO FAJARDO**" del departamento de Oruro por su 76 aniversario de creación.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, la Unidad Educativa Francisco Fajardo, fue creada el 7 de febrero de 1948 con el nombre de Escuela Mixta Zona Norte. Es así que la Unidad Educativa Francisco Fajardo nace fruto de la preocupación de los padres de familia de los sectores aledaños a la Plaza Sebastián Pagador.

Que, la Unidad Educativa Francisco Fajardo lleva ese nombre en homenaje a Dr. Francisco Fajardo Canelas, ilustre abogado y personaje reconocido de la ciudad de Oruro, quien llegó a representar en 1910 al departamento como diputado para posteriormente ocupar altos cargos en las instituciones del departamento.

Que, la Unidad Educativa Francisco Fajardo, durante estos 75 años al servicio de la educación, cientos de niños, niñas han pasado por sus aulas, muchos de ellos regresaron como destacados profesionales.

Que, la Unidad Educativa Francisco Fajardo, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 028576, con código SIE N° 81230129 y código SIE de Edificio Escolar N° 81230097, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Primario en el Distrito Educativo de Oruro del Departamento de Oruro.

Que, a lo largo de muchos años la Unidad Educativa Francisco Fajardo, brindo atención a más de 1000 estudiantes en el nivel primario haciéndose acreedora de un alto prestigio y reconocimientos por su valiosa contribución al servicio de la educación, en el Departamento de Oruro, recibiendo distintas condecoraciones entre las que destacan la medalla Escudo de Oruro en el grado de Marcos Beltrán Ávila, otorgada por el Honorable Concejo Municipal de Oruro y la Gran Orden Boliviana de la Educación en el grado de Oficial otorgada por Resolución Suprema N° 218479, entre otras.

Que, la Unidad Educativa Francisco Fajardo, es reconocido como una prestigiosa Unidad Educativa, avalada por su enseñanza de alta calidad que imparte a niños y niñas de la ciudad de Oruro.

Senadora proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Francisco Fajardo**, en sus setenta y seis aniversarios de fundación, por su invaluable aporte al servicio de la educación boliviana, formando a estudiantes con ímpetu para ser profesionales de alta competitividad, en favor del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.12 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 112/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "27 de Mayo" en su 63 aniversario de fundación, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 00/2023-2024
PDC N° 112/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 112/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "27 DE MAYO" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: COMT. EH.MIN.MET-AMCN-INT/Nro. 141/2023-2024 de fecha 13 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Ana María Castillo Negrette, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "27 de Mayo" del departamento de La Paz por su 63 aniversario de fundación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camarl.
- Acta de Refundación de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Ministerial N° 85, emitida por el Ministerio de Desarrollo Humano, resolviendo legalizar el funcionamiento del Kindergarten "27 de mayo", fundado el 13 de marzo de 1961.
- Resolución Suprema 205691 de la Presidencia de la Republica, por la cual se le otorga la Condecoración Nacional de la "Gran Orden Boliviana de la Educación", de fecha 30 de diciembre de 1988.
- Ordenanza Municipal No. 276/2011, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que confiere la condecoración "Prócer Pedro Domingo Murillo" en el grado de Honor Cívico, de fecha de 17 de mayo de 2011.
- Resolución CES/235/2011-2012, emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, que rinde homenaje a la Unidad Educativa por sus 50 años de fundación otorgándole el reconocimiento como Institución Meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia e imposición de la "Medalla de Honor al Mérito", de fecha 29 de septiembre de 2011.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camarl la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Jardín de Niños “27 de mayo”, fue fundado un 13 de marzo de 1961, fecha que se conmemora los levantamientos de la colina de San Sebastián, más conocido como la sublevación de las Heroínas de la Coronilla, razón por la que festejan que 27 de mayo el aniversario.

La Unidad Educativa “27 de mayo” nace por el desdoblamiento del Jardín de Niños “Simona Manzaneda”, bajo la dirección de la profesora Aida Vizcarra, por la excesiva cantidad de alumnos.

La Unidad Educativa “27 de mayo” inicia con 150 estudiantes, durante décadas funciono en un ambiente particular ubicado en la calle Almirante Grau, de la populosa Zona San Pedro en calidad de inquilinos.

Asimismo, la perseverancia de la Directora muy comprometida con su vocación con el nivel inicial y los padres de familia, de ese entonces insistieron sin claudicar con su objetivo y gracias a las huelgas de hambre y movilizaciones, se logró conseguir los acuerdos necesarios para la construcción de la nueva infraestructura en la gestión 2004, donde actualmente está ubicada nuestra Unidad Educativa.

Finalmente, mediante Resolución Secretarial N° 85/1993 de 09 de noviembre de 1993, legaliza el funcionamiento del Kindergarten “27 de Mayo”, con el nivel inicial, que funciona desde el año 1961 del área de educación formal.

La Unidad Educativa “27 de Mayo”, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 043242, con código SIE N° 80730008 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730007, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con nivel Inicial en el Distrito Educativo La Paz 1 del departamento de La Paz.

A lo largo de su trayectoria institucional la Unidad Educativa “27 de Mayo” fue acreedora de varias condecoraciones en las que se pueden mencionar la Condecoración Nacional de la “Gran Orden Boliviana de la Educación” conferida por Resolución Suprema 205691 de la Presidencia de la Republica en el año 1988, la condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo” en el grado de Honor Cívico emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el año 2011 y la “Medalla de Honor al Mérito” y el reconocimiento como Institución Meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia en homenaje a la Unidad Educativa por sus 50 años de fundación emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados.

Actualmente la Unidad Educativa “27 de Mayo” mantiene los mismo principios y valores con los que fue fundada y sigue trabajando arduamente para otorgar una educación efectiva y afectiva a los niños en los primeros años de escolaridad preparándolos para los siguientes niveles y puedan desarrollarse de manera óptima.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **“27 DE MAYO”** del departamento de La Paz por su 63 aniversario de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Unidad Educativa "27 de mayo", fue fundado un 13 de marzo de 1961, lleva el nombre en conmemoración a los levantamientos de la colina de San Sebastián en la ciudad de Cochabamba, más conocido como la sublevación de las Heroínas de la Coronilla, razón por la que festejan su aniversario en la misma fecha.

Que, la Unidad Educativa "27 de Mayo" mediante Resolución Ministerial N° 85/1993 de 09 de noviembre de 1993, legaliza el funcionamiento del Kindergarten "27 de Mayo", con el nivel inicial, que funciona desde el año 1961 en el área de educación formal.

Que, la Unidad Educativa "27 de Mayo", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 043242, con código SIE N° 80730008 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730007, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con nivel Inicial en el Distrito Educativo La Paz 1 del departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "27 de Mayo", a lo largo de su trayectoria institucional fue acreedora de varias condecoraciones en las que se pueden mencionar la Condecoración Nacional de la "Gran Orden Boliviana de la Educación" conferida por la Presidencia de la Republica, la condecoración "Prócer Pedro Domingo Murillo" en el grado de Honor Cívico en el año 2011 y la "Medalla de Honor al Mérito" emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados.

Que, actualmente la Unidad Educativa "27 de Mayo" mantiene los principios y valores con los que fue fundada y sigue trabajando arduamente para otorgar una educación efectiva y afectiva a las niñas y niños en los primeros años de escolaridad, preparándolos para los siguientes niveles y puedan desarrollarse de manera óptima.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette.



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 27 de Mayo**, en su sesenta y tres aniversario de fundación, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de las niñas y niños del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3.13 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 111/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy 3", en su 59 aniversario de fundación, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de la juventud del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INF-CPSES N° 61/2023-2024
PDC N° 111/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 111/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "JOHN FITZGERALD KENNEDY 3" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPSEyS N° 544/2023-2024 de fecha 14 de mayo de 2024, presentada por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy 3" del departamento de Oruro por su 59 aniversario de fundación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa No 391/09 emitida por el Servicio Departamental de Educación Oruro, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 14 de Julio de 2009.
- Condecoración Franz Tamayo, otorgado por la Cámara de Senadores, en el año 2015.
- Medalla Municipal a la Educación "Marcos Beltran Avila", otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en noviembre de 2015.
- Medalla "Honor al Mérito", otorgado por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Por Resolución Ministerial N° 241, de fecha 17 de abril de 1964, se autoriza la nominación y funcionamiento de la escuela tipo en la zona norte de la ciudad de Oruro, con el nombre del estadista norteamericano "John Fitzgerald Kennedy".

El lunes 15 de marzo de 1965, fue el día de la creación del establecimiento educativo "John Fitzgerald Kennedy", fue en esa fecha que la Dirección Distrital de Educación a cargo del profesor Julio Emilio Valdez, autoriza, para que se proceda con la inscripción de estudiantes para el nivel secundario de la Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy 3".

Esta situación permitió que la secundaria "John Fitzgerald Kennedy 3" inicie actividades en la palestra educativa de la ciudad de Oruro, el 29 de mayo de 1965; designando al profesor Julio Guillén Pinto como su primer director y a un selecto grupo de docentes quienes iniciaron las actividades pedagógicas que supieron llevar adelante el colegio en sus inicios.

Los primeros cuatro años de vida, funcionó en la zona de BARRIOS MINEROS San José, iniciando su labor educativa con tres del nivel medio, que gradualmente fueron completados y consolidándose con la promoción de los primeros 10 bachilleres que egresaron en el año 1968.

El 11 de septiembre de 1986, gracias a las gestiones del profesor David García se consolida un lote de terreno ubicado en la zona norte entre las calles Capitán Víctor Ustariz, esquina Corneta Mamani con una superficie de 1743. M2, que la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro otorgo a favor del Ministerio de Educación y Cultura para el funcionamiento de los establecimientos "Escuela Melvin Jones" y el colegio "John Fitzgerald Kennedy" a título gratuito por tratarse de orden social, espacio que en la actualidad ocupan los establecimientos mencionados.

El 5 de septiembre del 2011, la Comisión de Educación y Salud de la Honorable Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional confiere la Condecoración con el grado de "HONOR AL MÉRITO", como justo reconocimiento a los 46 años al servicio, prestados a favor de la educación.

El 30 de octubre de 2015 el Gobierno Autónomo Municipal De Oruro, Honorable Concejo Municipal, confiere la condecoración: MEDALLA MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN, "MARCOS BELTRÁN ÁVILA", como justo reconocimiento a los 50 años de labor educativa eficiente.

La Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de la gestión 2015, confiere la condecoración "FRANZ TAMAYO", por la realización de sus SERVICIOS MERITORIOS Y EMINENTES al Estado Plurinacional de Bolivia.

La Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy 3", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 028569, con código SIE N° 81230117 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81230098, perteneciente al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal y funciona con Secundario en el Distrito Educativo Oruro del departamento de Oruro.

Entre los símbolos que representan a la Unidad Educativa está la bandera bicolor rojo y azul, es el rojo la pasión por el amor a la vida, es la lucha por conseguir los objetivos, con confianza y coraje, el azul símbolo de intelectualidad, constancia la ciencia, implica constancia, confianza y esperanza. El escudo actual con el águila en pleno nos recuerda, la fuerza, la majestuosidad, el poder y la sabiduría ejemplar de la agudeza visual que invita a proyectarnos mediante el conocimiento a grandes vuelos de altura y superación constante.



Producto de un concurso interno en la gestión escolar 2010, se establece como el lema Institucional la inspiración que la señorita Lizeth Mariela Quispe Flores expresó con un mensaje de profunda convicción y cariño a su colegio con el texto que hoy caracteriza a la comunidad educativa; "Con orgullo, esfuerzo y saber... kennedystas a vencer".

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**JOHN FITZGERALD KENNEDY 3**" del departamento de Oruro por su 59 aniversario de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.*"

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: "*I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio.*"

Que, la Unidad Educativa John Fitzgerald Kennedy "3" inicia actividades educativas, por primera vez el 29 de mayo de 1965, en la palestra educativa de la ciudad de Oruro, designando al profesor Julio Guillén Pinto como su primer director y un selecto grupo de docentes. Los primeros cuatro años de vida, funcionó en la zona de Barrios Mineros San José, iniciando su labor educativa con tres cursos del nivel medio, que gradualmente fueron completados y consolidándose con la promoción de los primeros 10 bachilleres que egresaron en el año 1968.

Que, la Unidad Educativa John Fitzgerald Kennedy "3", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 028569, con código SIE N° 81230117 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81230098, perteneciente al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal y funciona con el nivel secundario en el Distrito Educativo Oruro del departamento de Oruro.

Que, la Unidad Educativa John Fitzgerald Kennedy "3", es representada con la bandera bicolor rojo y azul, el rojo significa la pasión y el amor a la vida, es la lucha por conseguir los objetivos, con confianza y coraje; y el azul es el símbolo de la intelectualidad, la ciencia, la constancia, la confianza y esperanza.



Que, la Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy 3", actualmente sigue manteniendo los principios con los que se fundó, teniendo firme el objetivo de educar a la juventud de Oruro, con el lema que caracteriza a la Unidad Educativa "Con orgullo, esfuerzo y saber, kennedystas a vencer".

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa John Fitzgerald Kennedy "3"**, en sus cincuenta y nueve aniversarios de fundación, por su trayectoria institucional, por su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones en favor del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.14 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 110/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa Adventista "Harry Pittman" del Municipio de El Alto, por su invaluable aporte a la enseñanza de los estudiantes contribuyendo a la educación del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 60/2023-2024
PDC N° 110/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:



ASUNTO: PDC N° 110/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA ADVENTISTA "HARRY PITTMAN" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS.PV/NI/135/2023-2024 presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa Adventista "Harry Pittman" del municipio de El Alto del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 519/ 2019, emitida por la Dirección Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 28 de octubre del 2019.
- Reconocimiento conferido por el Gobierno Autónomo Municipal del El Alto, por sus LXIII aniversario de la Unidad Educativa, de fecha mayo de 2023.
- Reconocimiento del centro educativo cristiano "BETHEL" por sus LXIII de aniversario gestión 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc.) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.



Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Adventista Harry Pittman", fue fundada el 24 de mayo de 1965, en la Zona Ballivian del Municipio de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

Mediante la Resolución Administrativa N° 519/2019 de 28 de octubre de 2019, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Adventista Harry Pittman", con los niveles inicial, primaria y secundaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación El Alto-1.

La Unidad Educativa "Adventista Harry Pittman", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 044918, Código SIE Unidad Educativa N° 40730272 y Código SIE de Edificio Escolar N° 40730178, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia privada y funciona con los niveles inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de El Alto-1 del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa "Adventista Harry Pittman", desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **ADVENTISTA "HARRY PITTMAN"** del municipio de El Alto del departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Unidad Educativa Adventista Harry Pittman, fue fundada el 24 de mayo de 1965, en la Zona Ballivián de la ciudad de El Alto, del Municipio de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 519/2019 de 28 de octubre de 2019, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Adventista Harry Pittman, con los niveles inicial, primaria y secundaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación El Alto-1.

Que, la Unidad Educativa Adventista Harry Pittman, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 044918, Código SIE Unidad Educativa N° 40730272 y Código SIE de Edificio Escolar N° 40730178, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia privada y funciona con los niveles inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de El Alto-1 del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Adventista Harry Pittman, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Que, la Unidad Educativa Adventista Harry Pittman, no solo transmite conocimiento, académico, sino que además promueve el desarrollo equilibrando e integral de las personas, en los ámbitos físico, intelectual, social y espiritual, por lo que los adventistas creen que el carácter y los propósitos a desarrollar son los de una vida de fe y respeto por la dignidad de todos los seres humanos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Adventista Harry Pittman**, de la Ciudad de El Alto, conmemorando sus sesenta y cuatro aniversarios de fundación, por su invaluable aporte a la educación formando de niñas, niños y jóvenes estudiantes, contribuyendo de esta manera a la educación en el Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.15 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 108/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "San Juan" del Municipio de Yacuiba, en sus 22 años de aniversario, por su destacada labor educativa y su valioso aporte formando estudiantes altamente competitivos en favor del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 59/2023-2024

PDC N° 108/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 108/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SAN JUAN" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/COM.C.DD.HH.L.YS.E/INTMARV N°181/N° 26/2023-2024 presentado por el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "San Juan" del municipio de Yacuiba del departamento de Tarija por sus 22 años de aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de declaración camaral.
- Nota de solicitud de reconocimiento enviada por la Unidad Educativa.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa No 073/ 2016, emitida por la Dirección Departamental de Educación, que



aprueba la regularización de la apertura legal de la Unidad Educativa, de fecha 24 de febrero de 2016.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Publica Fiscal “SAN JUAN”, fue creada el 22 de marzo del año 2002, la Unidad Educativa inicio con los niveles inicial y primario bajo la responsabilidad de la profesora Eliana Carol Ortiz Calvimontes, con un total de 29 estudiantes en los dos niveles inicial y primario, posteriormente se solicitó la ampliación para contar con el nivel secundario, actualmente funciona con los tres niveles del Sub Sistema de Educación Regular, teniendo como director al Prof. Mario Rodríguez Galian.



Es necesario mencionar la dedicada labor de los vecinos de lo que ahora es barrio San Juan a la cabeza de sus dirigentes y los presidentes de las juntas de ese entonces que hicieron gestiones para el equipamiento al momento de su funcionamiento.

La Unidad Educativa Pública Fiscal "San Juan", cuenta con Resolución Administrativa N° 073/2016 de 24 de febrero de 2016, que aprueba la Aplicación del Nivel Secundaria Comunitaria Productiva, a favor de la Unidad Educativa Fiscal "San Juan" llegando a contar con sus niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria Comunitaria Productiva, se encuentra ubicada en la localidad de San Isidro del Municipio de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija.

Cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 039430 con Código SIE de Unidad Educativa 81710094 y Código SIE de Edificio Escolar 81710067, funciona bajo el Sistema de Educación Regular, es de dependencia Fiscal, y cuenta con los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria en el distrito educativo de Yacuiba del Departamento de Tarija.

La Unidad Educativa Pública Fiscal "San Juan", recibe a estudiantes de diferentes barrios como: San Miguel de la Seiba, Barrio Nacional, Barrio Miraflores, Comunidad San Isidro Sud Oeste bajo la Dirección del Prof. Mario Rodríguez Galian, con visión y misión de elevar permanentemente la calidad educativa de los estudiantes.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**SAN JUAN**" del municipio de Yacuiba departamento de Tarija por sus 22 años de aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.



Que, la Unidad Educativa San Juan, fue creada el 22 de marzo del año 2002, iniciando con los niveles inicial y primario bajo la responsabilidad de la profesora Eliana Carol Ortiz Calvimontes, iniciando actividades con un total de 29 estudiantes.

Que, es necesario mencionar la dedicada labor de los vecinos de lo que ahora es barrio San Juan, a la cabeza de sus dirigentes y los presidentes de las juntas vecinales de ese entonces que hicieron gestiones para el equipamiento al momento de su funcionamiento.

Que, la Unidad Educativa San Juan, se encuentra ubicada en la localidad de San Isidro del Municipio de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa San Juan cuenta con Resolución Administrativa N° 073/2016 de 24 de febrero de 2016, que aprueba la aplicación al Nivel Secundario Comunitaria Productiva, llegando a contar con los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

Que, la Unidad Educativa San Juan, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 039430 con Código SIE de Unidad Educativa 81710094 y Código SIE de Edificio Escolar 81710067, funciona bajo el Sistema de Educación Regular, es de dependencia fiscal, y cuenta con los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria en el distrito educativo de Yacuiba del Departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa San Juan, recibe a estudiantes de diferentes barrios del municipio, con la visión y misión de elevar permanentemente la calidad educativa de los estudiantes.

Senador proyectista: Miguel Ángel Rejas Vargas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa San Juan**, de la localidad de San Isidro del Municipio de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco del Municipio de Yacuiba, en conmemorando los veintidós años de su fundación, por su destacada labor educativa, su valioso aporte formando estudiantes altamente competitivos, en favor del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen.^a Secretaria:

3.16 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 107/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Huacullani", por su destacada labor educativa en la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes en el área rural, en favor del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INF-CPSES N° 58/2023-2024
PDC N° 107/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 107/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "HUACULLANI" DEL DEPARTAMENTO DE URURO.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: T.S.C.S.A.L.P – N° 251/2023-2024 de fecha 14 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "Huacullani" del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Nota de fecha 7 de diciembre de 2023, presentada por Autoridades Indígena Originario Campesinas, dirigida el Sen. Andrónico Rodríguez, a fin de realizar una charla de Liderazgo de Jóvenes en Curahuara de Carangas.
- Nota de fecha 7 de diciembre de 2023, presentada por Autoridades Indígena Originario Campesinas, dirigida el Sen. Andrónico Rodríguez, invitando para formar parte del reconocimiento a la Unidad Educativa por cumplir 76 años de antigüedad.
- Memorándum por el cual se posesiona a la Unidad Educativa referida, otorgado por la "Dirección General de las Escuelas de Cristo".
- Solicitudes de fecha 30 de enero de 1951 y de 31 de enero de 1951, respectivamente, por la que se solicita al Ministro de Educación, autorización de funcionamiento.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.



Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “Huacullani” de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro fue fundada el 26 de mayo de 1947, bajo los auspicios del obispado de la Jurisdicción respectiva, tal como lo acreditan las publicaciones que se acompañan, con un buen número de alumnos, las cuales se encuentran bajo la dirección del maestro rural Mariano Ramírez Marca.

Asimismo, la Unidad Educativa “Huacullani” de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, inició con los grados de Pre-escolar y el nivel primario, posteriormente comienza a funcionar de manera legal, disponiéndose su funcionamiento conforme las normas legales existentes y la Resolución Administrativa 427/2019 de fecha 17 de mayo de 2019, dedicando su vida institucional a la formación integral de niños de la comunidad.

En tal sentido, la Unidad Educativa “HuacullaniI”, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 81200004 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81200004; el cual pertenece al área curricular de educación REGULAR, de dependencia fiscal o estatal, con niveles Inicial en Familia Comunitaria, y Primaria Comunitaria Vocacional, ubicado en el Distrito Educativo de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro.



Finalmente resaltar que la Unidad Educativa “Huacullani” de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, a lo largo de su carrera educativa fue formando niñas, niños dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes pedagógicas conforme el avance de la ciencia y tecnología y con los saberes ancestrales de los nuevos paradigmas educativos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa “**HUACULLANI**” del municipio de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *“El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación”*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *“Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado”*.

Que, la Unidad Educativa Huacullani de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro. Fue fundada el 26 de mayo de 1947, bajo los auspicios del obispado de la Jurisdicción respectiva, tal como lo acreditan las publicaciones que acompaño con un buen número de alumnos, las cuales se encuentran ajo la dirección del maestro rural Mariano Ramírez Marca.

Que, la Unidad Educativa Huacullani brinda servicios en los grados de Pre-escolar y el nivel primario, posteriormente comienza a funcionar de manera legal, disponiéndose su funcionamiento conforme las normas legales existentes y la Resolución Administrativa 427/2019 de fecha 17 de mayo de 2019, dedicando su vida institucional a la formación integral de niños de la comunidad.

Que, la Unidad Educativa Huacullani, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 81200004 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81200004; el cual pertenece al área curricular de educación REGULAR, de dependencia fiscal o estatal, con niveles Inicial en Familia Comunitaria, y Primaria Comunitaria Vocacional, ubicado en el Distrito Educativo de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro.

Que, la Unidad Educativa Huacullani de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, a lo largo de su carrera educativa fue formando niñas, niños, dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes pedagógicas conforme el avance de la ciencia y tecnología y con los saberes ancestrales de los nuevos paradigmas educativos.

Senadora proyectista: Lindauro Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Huacullani**, de la Comunidad Jilahuata Manasaya de la Provincia Sajama de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, por su destacada labor en favor de la educación, para la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes en el área rural, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.17 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 105/2023-2024, de reconocimiento al Instituto Técnico Superior de Música "Helios", por su aporte en la enseñanza de la música a jóvenes y adultos, contribuyendo a la educación y el arte del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 57/2023-2024
PDC N° 105/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



INFORME:

ASUNTO: PDC N° 105/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE MÚSICA "HELIOS" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: T.S.C.S.A.L.P – N° 250/2023-2024 de fecha 13 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral al Instituto Técnico Superior de Música "Helios" del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica del Instituto Técnico Superior de Música "Helios".
- Resolución Ministerial N° 733, que resuelve la apertura y funcionamiento de la academia particular de música "Helios", de fecha 24 de marzo 1988.
- Resolución Administrativa N° 095/02 por la que se autoriza la ampliación de oferta curricular, de fecha 6 de marzo del 2002.
- Resolución Ministerial N° 657/2021, emitida por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, por la cual se autoriza el Cambio de Razón Social de la Academia Superior de Música "Helios" por el Instituto Técnico de Música Helios, de fecha 31 de octubre 2011.
- Certificado de NIT.
- Licencia de Funcionamiento de actividades económicas.
- Certificado de Acreditación emitida por la Asociación de Institutos, Academias y Escuelas Privadas de profesionalización técnica y tecnológica ADINACEP – L.P.
- Galardón de carácter Civil "Paceñito de Oro" otorgado en el año 2005.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la



cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Instituto Técnico Superior de Música "Helios" se fundó con el nombre de Academia de Música Helios, por el Prof. Eliodoro Nina Chipana, y fue por medio de la Resolución Ministerial Nº 733/1988 que empezó a funcionar de manera legal para poder impartir instrucción musical en la ciudad de La Paz.

Cuenta con el nivel de formación de técnico Superior en Música, que tiene una duración de 3 años y cursos de capacitación musical de 2 semestres de duración, en los siguientes instrumentos: teclados, pianos, órgano, acordeón; de cuerda: guitarra, charango, mandolina, guitarra eléctrica y bajo.

A lo largo de su trayectoria educativa la academia ha desarrollado una importante labor en la formación de nuevos profesionales cantores y ejecutantes de instrumentos musicales, a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la institución, ponen en práctica estrategias propuestas aplicando diferentes metodologías en los instrumentos con un modelo pedagógico de aprendizaje de corte social, humanista y cultural.

Asimismo, el Instituto Técnico Superior de Música "Helios" cuenta con docentes profesionales, con altos estudios y acreditados en cada uno de los instrumentos que se enseñan en el instituto, también cuenta con profesionales en las diferentes asignaturas teóricas, que responden a un perfil investigador, innovador y proactivo, con un estilo de enseñanza en el que consideran a los estudiantes como personas que construyen sus propio conocimientos y habilidad, superando sus propias barreras, capaces de desarrollarse técnica y espiritualmente.

Muchos egresados del Instituto Técnico Superior de Música "Helios" han desarrollado sus habilidades dentro de la actividad musical de nuestro medio incursionando tanto en el género folclórico, así como en el tropical.

En los conciertos se presentan los alumnos demostrando la calidad interpretativa del instrumento que estudiaron, estas presentaciones se realizan en diferentes ambientes de la ciudad de La Paz.

Cabe resaltar que el Instituto Técnico Superior de Música "Helios", desde 1988 al 2023 realizó más de 50 conciertos, en el Club de La Paz y la Casa de la Cultura de la Ciudad de La Paz. De esta manera la academia se ha caracterizado por la publicación de innumerables métodos de enseñanza para diferentes instrumentos que hoy son utilizados como texto de consulta en el sistema educativo.

Es remarcable la producción musical que el Instituto Técnico Superior de Música "Helios" ha ido realizando, durante el largo de su historia se han publicado varios textos de estudio, métodos y cancioneros para los distintos instrumentos que enseñan, siendo escritos la mayoría de ellos por el Prof. Eliodoro Nina quien también como se mencionó anteriormente es el fundador del instituto.



Finalmente, el Instituto Técnico Superior de Música “Helios” en mérito a su amplia trayectoria Institucional fue merecedor de varios reconocimientos, por diferentes Instituciones paceñas, con certificados y diplomas que avalan la labor desarrollada en el campo de la enseñanza musical.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE MÚSICA “HELIOS”** del departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *“El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación”*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *“Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado”*.

Que, el Instituto Técnico Superior de Música “HELIOS” se fundó con el nombre de Academia de Música HELIOS, por el Prof. Eliodoro Nina Chipana, y fue por medio de la Resolución Ministerial N° 733/1988 que empezó a funcionar de manera legal para poder impartir instrucción musical en la ciudad de La Paz.

Que, a lo largo de su trayectoria educativa el Instituto Técnico Superior de Música HELIOS, ha desarrollado una importante labor en la formación de nuevos profesionales cantores y ejecutantes de instrumentos musicales, a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la institución.

Que, asimismo, el Instituto Técnico Superior de Música HELIOS cuenta con docentes profesionales, con altos estudios y acreditados en cada uno de los instrumentos que se enseñan en el instituto, también cuenta con profesionales en las diferentes asignaturas teóricas, que responden a un perfil investigador, innovador y proactivo, con un estilo de enseñanza, en el que consideran a los estudiantes como personas que construyen sus propio conocimientos y habilidad, superando sus propias barreras capaces de desarrollarse técnica y espiritualmente.

Que, Cabe resaltar que el Instituto Técnico Superior de Música HELIOS, desde 1988 al 2023 realizó más de 50 conciertos, en el Club de La Paz y la Casa de la Cultura de la Ciudad de La Paz, de esta manera la academia se ha caracterizado por la publicación de innumerables métodos de enseñanza, para diferentes instrumentos que hoy son utilizados como texto de consulta en el sistema educativo.



Que, es remarcable la producción musical que el Instituto Técnico Superior de Música HELIOS, ha ido realizando, durante el largo de su historia ha publicado varios textos de estudio, métodos y cancioneros para los distintos instrumentos que ensañan, sientos escritos la mayoría de ellos por el Prof. Eliodoro Nina fundador del instituto.

Senadora proyectista: Lindauro Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto Técnico Superior de Música HELIOS**, por su aporte en la enseñanza de la música a jóvenes y adultos, contribuyendo de esta manera a la educación y al arte del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.18 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 104/2023-2024, de reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata del Municipio de Achacachi, por su invaluable aporte al servicio de la formación de docentes profesionales de alta competitividad. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 56/2023-2024

PDC N° 104/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:



ASUNTO: PDC N° 104/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS DE WARISATA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: T.SC.S.A.L.P.LRM N° 228/2023-2024 presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña histórica.
- Decreto Supremo N° 0156 que tiene por objeto crear el sistema Plurinacional de Formación de Maestros.
- Testimonio notarial N° 755/2018 de protocolización de reposición del acta de fundación de la primera escuela indígena de Warisata.
- Reconocimiento Institucional, otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Arquitectura por estar fundada con base en la "Pedagogía del Adobe", de fecha 13 de agosto 2012.
- Resolución N°159/2011 emitido por la Brigada Parlamentaria de La Paz, que confiere la resolución de Reconocimiento Público, de fecha 1 de agosto de 2011.
- Reconocimiento otorgado por la Dirección Departamental de Educación La Paz, por sus XCI aniversario de fundación, de fecha 2 de agosto de 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La “Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata”, fue fundada el 02 de agosto del año 1931, ubicada a diez kilómetros de Villa de la Libertad (ciudad de Achacachi) capital de la Provincia Omasuyos.

Durante la primera mitad del siglo XX, los pueblos indígenas andinos lucharon por conseguir escuelas para sus niños. En una época en la que la integración aun no era un principio constitucional, en el campo, hubo líderes y maestros indígenas que buscaron fundar una escuela o gestionar la creación de un centro escolar sin mucho éxito debido a preconcepciones discriminatorias que existían en ese entonces. Uno de estos líderes fue Avelino Siñani que aprendió a leer y escribir a ocultas del hacendado y se propuso compartir ese saber con los niños aimaras de su comunidad en una humilde escuela que el mismo creó en 1919. Años después conoció al profesor Elizardo Pérez, que había sido enviado por el gobierno Boliviano a trabajar en la región. Unidos con la misma visión comenzaron a trabajar y construir la escuela para Warisata.

La “Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata”, con más de 92 años de vida institucional, fue la cuna de la revolución del conocimiento de los indígenas, un “instrumento de liberación de las masas indígenas de Bolivia”.

La “Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata” es una institución educativa legalmente constituida, conforme su Acta de Reposición de Fundación debidamente protocolizada ante Notario de Fe Pública, que reconoce su personalidad jurídica constituyéndose en una de las primeras instituciones educativas de mayor representación no solo en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica.

La Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, tiene la premisa de educar en un ayllu recuperando los valores ancestrales de organización social y de trabajo, lo cual le permite llegar de manera más próxima a los sujetos que buscan educar; se basa bajo los principios filosóficos de Trabajo - Estudio - Producción - Investigación, sus Valores: Respeto - Honestidad - Responsabilidad - Puntualidad - Compromiso - Disciplina, su Lema: “Warisata, Forjador de generaciones con responsabilidad ideológica”.

La Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, en su larga trayectoria institucional, ha sido merecedora de varios reconocimientos de instituciones públicas y privadas, por su ardua labor de servicio en educación a favor del pueblo, entre los reconocimientos más notables obtenidos están: De la Cámara de Diputados por su amplia trayectoria y mérito educativo; de la Dirección Departamental de Educación de La Paz; de la Universidad de San Andrés; de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia; de la Brigada Parlamentaria de La Paz entre otros.

La escuela superior de formación de maestros de Warisata, estaba en reciprocidad con la sociedad y a naturaleza a través de las labores agropecuarias y los talleres concibiendo así una “Escuela Productiva bajo la trilogía de “Estudio, Trabajo, Producción”.

La Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, no se enfoca únicamente en la educación del aula, sino diversifica el conocimiento en sus múltiples aspectos económicos, sociales culturales, incluso en los artísticos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS DE WARISATA** del departamento de La Paz.



V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 165 y 166 parágrafo V del Reglamento General de la Cámara de Senadores, donde establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, fue fundada el 02 de agosto del año 1931, ubicada a diez kilómetros de Villa de la Libertad Ciudad de Achacachi capital de la Provincia Omasuyos.

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, con más de 92 años de vida institucional, fue la cuna de la revolución del conocimiento de los indígenas, un instrumento de liberación de las masas indígenas de Bolivia.

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata es una institución educativa legalmente constituida, conforme su Acta de Reposición de Fundación debidamente protocolizada ante Notario de Fe Pública, que reconoce su personalidad jurídica constituyéndose en una de las primeras instituciones educativas de mayor representación no solo en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica.

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, tiene la premisa de educar en un ayllu, recuperando los valores ancestrales de organización social y de trabajo, lo cual le permite llegar de manera más próxima a los sujetos que buscan educar; se basa bajo los principios filosóficos de Trabajo - Estudio - Producción - Investigación, los valores que inculca son Respeto - Honestidad - Responsabilidad - Puntualidad - Compromiso - Disciplina, su lema es Warisata, Forjador de generaciones con responsabilidad ideológica.

Que, la escuela superior de formación de maestros de Warisata, estaba en reciprocidad con la sociedad y la naturaleza, a través de las labores agropecuarias y los talleres concibiendo así una Escuela Productiva bajo la trilogía de Estudio, Trabajo y Producción.

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, no se enfoca únicamente en la educación del aula, sino diversifica el conocimiento en sus múltiples aspectos económicos, sociales culturales, incluso en los artísticos.



Senadora proyectista: Lindauro Rasguido Mejía

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata** del Municipio de Achacachi por su invaluable aporte al servicio de la formación de docentes profesionales de alta competitividad y contribuir en la base del actual modelo educativo socio comunitario productivo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Lindauro Rasguido Mejía-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Heroínas".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la*



obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio”.

Que, la Unidad Educativa Heroínas, fue fundada el 27 de mayo de 1918, en la localidad de Quillacollo ubicada en la calle Ayacucho S/N, entre 6 de agosto y Gral. Camacho del Departamento de Cochabamba.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 1774/2000, aprobada el 3 de julio del 2000, que autoriza su legal funcionamiento del Centro Educativo Heroínas, con fecha de fundación 27 de mayo de 1918.

Que, la Unidad Educativa Heroínas, merece todo el reconocimiento por los servicios educativos prestados en beneficio de la población de Quillacollo, cumpliendo con un aporte valioso a la educación y formación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Senadora proyectista: María Patricia Arce Guzmán.

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Heroínas**, por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo, en beneficio de la formación de niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina, donde se forjaron notables recursos humanos, que hoy contribuyen desde los diferentes espacios en el desarrollo y potenciamiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Dulce María Araujo Domínguez-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Mixta Nocturna “José Ignacio Sanjinés”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, en el párrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: "... *La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación; III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio...*".

Que, el numeral 2, del artículo 1 de la ley 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", a la letra dice: "*La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla...*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, instruye lo siguiente: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.*"

Que, las razones que motivaron a la fundación del Colegio Nocturno "José Ignacio Sanjinés" un día lunes 2 de mayo de 1949, gracias al empeño e interés de un grupo de profesores que comprendieron la urgente necesidad de funcionamiento de un centro educativo nocturno para ayudar a numerosos jóvenes que, privados de recursos económicos, truncaban su porvenir por cumplir con sus obligaciones de trabajo, tomando en cuenta que este colegio llegó a crearse como una necesidad por llenar el conocimiento o superación de la clase obrera o aquella gente que está trabajando en el día, no podía asistir a un establecimiento educacional diurno o porque la educación humanística era por lo general un privilegio de los económicamente pudientes, siendo sus fundadores los profesores Luis Ampuero Galarza como primer director, Juan L. Ayllon Calderón, Hugo Flores, Sara de Mendieta, Edelmira Espinoza, Flore de Garabito, Severa Villalba, Luz Echalar, José Vargas Duran de Castro, Federico Bacarreza, Augusto Murillo, obteniendo la plena colaboración por el Jefe de Distrito Escolar, Dr. Vicente Terán Erquicia y el inspector de Secundaria, Profesor Pacífico Sequeiros.

Que, el primer nombre con el que se había declarado para este centro educacional fue el de "Colegio Nocturno para Obreros", pero el nombre con el nació a la vida educativa fue con la denominación de "Colegio Secundario Nocturno", como lo señala el acta de Posesión de Profesores del 2 de mayo del año 1949. Luego mediante Resolución Ministerial No. 43/56, fue designado con el nombre de "Colegio Nacional Pichincha Nocturno", en razón de haberse fundado en esta vieja casona y seguir en ella sus tareas educativas. Posteriormente y gracias a la iniciativa del historiador Luis Subieta Sagarnaga, apoyado por estudiantes del mismo colegio, tomó el nombre de Colegio Nocturno Mixto "José Ignacio Sanjinés", autorizado por el Ministerio de Educación por Resolución expresa del año 1958.

Que, esta unidad educativa desde su fundación 1949, hasta la actualidad es conocida en toda su historia de servicio a la educación y el desarrollo regional. Los documentos jurídico – legales se encuentran en dependencias de la Dirección Departamental de Educación y el propio establecimiento, cuya ardua labor por formar estudiantes idóneos y con compromiso social, formación sólida en los ámbitos académico y de principios y una visión de país, albergando en el interior del Colegio el nivel Secundario Comunitario Productivo.



Que, la Unidad Educativa Mixto Nocturno José Ignacio Sanjinés, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código SIE de Unidad Educativa N° 81480120 y código SIE de Edificio Escolar N° 81480060, perteneciente al área curricular de educación formal de educación de dependencia Fiscal o estatal con el nivel Secundaria, en el Distrito Educativo de Potosí del Departamento de Potosí.

Senadora proyectista Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Mixto Nocturno José Ignacio Sanjinés**, por su Septuagésimo Quinto aniversario de creación, a celebrarse este 24 de mayo del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Municipio de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Fábrica de Embutidos "Cobolde".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral I del Artículo 308 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país"*.



Que, la empresa de embutidos CONALDE, inicio su emprendimiento en la ciudad de Sucre el año 1970, con la puesta en marcha de la empresa Conalde, cuya planta fue instalada en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca propiamente en la localidad de Monteagudo, este proyecto no solo contempla la fabricación de embutidos de cerdo, sino también la comercialización y distribución de ganado porcino y vacuno a nivel nacional, teniendo en cuenta el potencial ganadero de la zona.

Que, COBOLDE es la pionera en la fabricación de embutidos y derivados en el sur del País. Posteriormente cambio de razón social pero esta vez con la planta de elaboración en la ciudad de Sucre con el rotulo de COBOLDE-FENACRE, a partir del año 1994 COBOLDE MR, hoy por hoy se constituye en una empresa mediana, pujante y líder en la elaboración de embutidos en la ciudad de Sucre.

Que, a partir del año 1995 se ha preocupado de elaborar productos de alta calidad, cumpliendo normas establecidas en cuanto a inocuidad alimentaria, lo cual les permite satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores, Cobolde es una empresa legalmente establecida, cumple con todos los requerimientos legales y alberga a trabajadores, así como también mantiene un buen número de proveedores de materias primas e insumos creando de esta manera un valor agregado importante a productores del mismo departamento.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Senadoras proyectistas: Ana María Castillo Negrette y Trinidad Rocha Robles.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fábrica de Embutidos COBOLDE**, por contribuir al desarrollo del departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral I del artículo 308 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país"*.

Que, la afición por los chocolates fue transmitida por varias generaciones de la familia Taboada. Empezó con José Napoleón Taboada, a quien le encantaba disfrutar una buena taza de chocolate caliente diario. Ya en 1948, su nieto, Jorge Taboada Moscoso, decidió comenzar con la fábrica, siendo sus primeros productos que crearon fueron los bombones de chocolate artesanales, setenta y un años después, chocolates Taboada es una fábrica consolidada y de gran tradición en el departamento de Chuquisaca y Bolivia.

Que, con la firme idea de crear productos de alta calidad la fábrica utiliza cacao criollo proveniente del norte y oriente boliviano. El objetivo es elaborar un chocolate puro sin sustitutos de la manteca de cacao. Además, todos los envases son de materia biodegradable, todo ello bajo la premisa de conservar el auténtico sabor artesanal. Actualmente, chocolates Taboada produce 20 toneladas de chocolate al mes en siete variedades.

Que, los inicios de la fábrica Taboada comenzó apenas con tres personas. Ahora cuentan con 90 trabajadores quienes siguen la visión de la empresa de renovar e innovar cada 10 años los equipos y maquinarias para automatizar el proceso de producción, pero siempre manteniendo la receta original y la línea artesanal con la que empezó hace más de siete décadas.

Senadoras Proyectistas Ana María Castillo Negrette y Trinidad Rocha.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L.**, por su destacada e invaluable contribución al desarrollo industrial y económico del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Colorados de Bolivia".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 165 y 166 parágrafo V del Reglamento General de la Cámara de Senadores, donde establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Unidad Educativa Colorados de Bolivia, fue fundada el 4 de febrero de 1971, con los ciclos Pre-Básico, Básico, bajo la R.M. N° 561/1973 que autorizo la creación y funcionamiento de la Unidad Educativa "Colorados de Bolivia" de la Ciudad de El Alto, Ciudad Satélite, donde se resuelve denominase Colorados de Bolivia desde 1973, por crecimiento vegetativo se gestionó y se llevó a reducirse sin el ciclo intermedio y se independizo con los ciclos; Pre – Básico y Básico (1ro – 5to), funcionando en el turno mañana. Actualmente funciona con los niveles; Inicial en Familia Comunitaria y Nivel Primaria Comunitaria Vocacional.

Que, la Unidad Educativa Colorados de Bolivia, según la Resolución Administrativa N° 293/2024 de fecha 02 de febrero donde menciona que funciona desde el año 1971, cuenta con Registro de la Unidad Educativa "RUE": Código SIE de Unidad Educativa N° 40730015 y Código de Edificio Escolar N° 40730007, dependencia fiscal o estatal emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Que, la Unidad Educativa Colorados de Bolivia queda ubicada en Ciudad Satélite, c/ Daniel Bracamontes: al 13 A, al este 8 A, S/N dependiente del Distrito Municipal "A", de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Colorados de Bolivia**, de la Ciudad de La Paz, conmemorando los cincuenta y tres años de su fundación, a celebrarse el 24 de mayo del presente año, por su ininterrumpida labor, su valioso aporte de manera integral al servicio de la educación, en favor de niñas y niños del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Yugoslavia B".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*



Que, la Unidad Educativa Yugoslavia "B", inicia sus actividades al servicio de la Educación el 25 de mayo de 1951, inicialmente como escuela para niñas, estaba ubicada en la calle Campero, posteriormente por el crecimiento vegetativo de los estudiantes se amplía el nivel secundario, gracias a la colaboración del Lic. Edwin López Irahola, el 13 de marzo de 1986 se logra la Resolución Ministerial N° 580 que autoriza el funcionamiento del nivel secundario, luego por razones de desdoblamiento en el año 1990 se traslada el establecimiento a la Avenida Illimani.

Que, la Unidad Educativa Yugoslavia "B", cuenta con Registro RUE: Código SIE de Unidad Educativa N° 80730456 y Código de Edificio Escolar N° 80730321, dependencia fiscal o estatal, emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, actualmente está ubicada en la Zona Santa Barbara ente las Calles Bueno y Ballivián.

Que, la Unidad Educativa Yugoslavia "B", cuenta con Resolución Ministerial N° 580 de 13 de marzo de 1989, donde resuelve autorizar el funcionamiento legal del Nivel Medio del Colegio Yugoslavia de la Ciudad de La Paz que alberga a niños y jóvenes de la zona y a muchos otros que trabajan en lugares aledaños a este barrio y que sustentan sus estudios con sus propios recursos.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Yugoslavia "B"**, de la Ciudad de La Paz, conmemorando los setenta y tres años de su fundación, a celebrarse el 23 de mayo del presente año, por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte de manera integral al servicio de la educación, cumpliendo con la formación de niñas, niños y jóvenes del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

7. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al "Centro de Educación Alternativa Mercedes Vaca de Lanza".



Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."*.

Que, el párrafo I y II del Artículo 91 de la Constitución Política del Estado, menciona que *"La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos"*.

Que, la Unidad Educativa Mercedes Vaca de Lanza, fue fundada el 23 de mayo de 2014, como Centro de Educación Alternativa Mercedes Vaca de Lanza, cuenta con Certificado de Registro de Servicios Educativos, con Código SIE de unidad educativa 82480057 y con Código SIE de edificio escolar 82480054, extendido por el Ministerio de Educación, del Estado Plurinacional de Bolivia. Con el certificado de Registro de Unidad Educativa, con Código SIE de unidad educativa 82480057 y con Código SIE de edificio escolar 82480054, extendido por el Ministerio de Educación, del Estado Plurinacional de Bolivia y con la Resolución Administrativa N° 359/2021 extendida por la Dirección Departamental de Educación de Pando. Demostrando así no solo la legitimidad sino la legalidad en sus trabajos.

Que, el Centro de Educación Alternativa Mercedes Vaca de Lanza, cumple la misión de formar profesionales críticos, reflexivos, emprendedores, altamente calificados en las áreas técnicas que administra, actualmente, sigue recibiendo en sus aulas a todo aquel que tiene el deseo de formarse en áreas técnicas.

Que, su primer director fue el Prof. Eloy Sánchez Rivas, quien dejó una senda muy bien marcada que siguió la Lic. Margarita da Silva, posteriormente la dirección recae cargo de la Lic. Juana Ticona Ticona ya 10 años en el cargo, en la actualidad se cuenta con 12 docentes y un excelente plantel administrativo, que dedican su trabajo y tiempo al servicio de la población para brindar oportunidades de formación e innovación.

Senador Projectista: Eva Luz Humérez Alvez

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Centro de Educación Alternativa Mercedes Vaca de Lanza**, por sus doce aniversarios de creación, cuya fortaleza institucional se debe a su trabajo incansable



por satisfacer las necesidades sociales y educativas, aportando a uno de los pilares fundamentales del país, como es la educación, que es columna vertebral de la promesa de desarrollo de la Patria, en particular del Departamento de Pando.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

8. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Mercado Campesino "Kantuta".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el parágrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

Que, el artículo 160° de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado"*.

Que, el Mercado Campesino Kantuta de la Ciudad de Oruro, fue fundado en fecha 28 de mayo de 1974 con el nombre de "Asociación de Productores Campesinos Provinciales del Mercado Campesino Kantuta", a iniciativa de los productores agropecuarios de las provincias: Cercado de Oruro, Tapacari y Ayopaya de Cochabamba e Inquisivi de La Paz.

Que, el Mercado Campesino Kantuta de la Ciudad de Oruro, fue el primer mercado que albergó a productores agrícolas campesinos en 1973, formando parte de la primera Feria de Productores en la Plaza 6 de Agosto, hoy Plaza Sebastián Pagador. En 1978 se trasladaron al Barrio Kantuta, tras intensos trámites de su fundador Sr. Pacífico Lovera y su directorio.



Que, el Mercado Campesino Kantuta de la Ciudad de Oruro, cuenta con Personería Jurídica reconocida por la Resolución Administrativa Nro.0250/11 de fecha 9 de noviembre de 2011. Con domicilio en la ciudad de Oruro Provincia Cercado del Departamento de Oruro, en la presente gestión cumple 50 años al servicio de la Población Orureña y del País.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Mercado Campesino Kantuta** de la Ciudad de Oruro, en conmemoración a sus cincuenta aniversarios de vida Institucional, a celebrarse el 28 de mayo del presente año y por los diferentes servicios prestados a la sociedad orureña, contribuyendo de esta manera al engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

9. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 165 y 166 parágrafo V del Reglamento General de la Cámara de Senadores, donde establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el “Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado”



Que, La Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla”, fue fundada el 27 de mayo de 1984 y nace como una respuesta a la necesidad del servicio educativo a los niños que viven en dicha zona.

Que, la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla” bajo la Resolución Administrativa, SEDUCA Nro. 075/10 y el Certificado de Registro Nro. 81730002 dan fe y acreditan su activo nivel educativo.

Que, La Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla”, cumple cuarenta (40) años brindando un servicio educativo con claridad, equidad y pluralismo; fortaleciendo los valores y la enseñanza en las niñas y los niños y las y los adolescentes, brindándoles un futuro prometedor.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla**, por sus cuarenta años de actividad educativa, fomentando la formación de niñas, niños y jóvenes estudiantes, motivando con responsabilidad, eficiencia y vocación al aprendizaje educativo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

10. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al artista plástico, Jaime Palenque Espada.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el señor Jaime Palenque Espada, es un chuquisaqueño nacido el 16 de septiembre de 1948, en el Municipio de Villa Serrano. A lo largo de su vida ha brindado invaluable aporte a la cultura de su región y al Departamento de Chuquisaca.

Que, el señor Jaime Palenque Espada, artista plástico, ejerce su labor desde 1975, hasta la actualidad, fruto de su actividad ha sido parte de varias instituciones, también ha sido parte de muchas actividades en pro de la cultura, destacando entre otras, la de miembro de la "Escuela de Talladores Raymundo Espada Soliz ETRES" de Villa Serrano.

Que, el señor Jaime Palenque Espada, fue miembro responsable del equipo de constructores del charango más grande del mundo, que incluye tallado, diseño y construcción de los elementos estructurales y musicales del charango, trastadura, detalles de acabado y otros. Obra que se encuentra en el ingreso al municipio de Villa Serrano.

Que, el señor Jaime Palenque Espada, fue miembro del equipo de la postulación, trámite e inscripción al Récord Guinness del charango más grande del mundo, mismo que tuvo como resultado la importante obtención del certificado de Récord Guinness como el "charango más grande del mundo" en el año 2005, hazaña que pone a Bolivia dentro del registro de Récords Mundiales.

Que, el señor Jaime Palenque Espada, por su actividad como artista plástico fue reconocido por varias instituciones tanto públicas como privadas por su aporte a la cultura de su región en particular, Chuquisaca y Bolivia en general.

Que, varias obras de autoría del señor Jaime Palenque Espada, se encuentran en países de Europa, Japón, EE.UU. y países de Sudamérica.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO, la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

DECLARA:

Es un honor destacar y reconocer al **Artista Plástico, Jaime Palenque Espada**, por su aporte a la cultura, a través de sus obras y en especial por haber formado parte de la creación del "Charango más Grande del Mundo", que hoy se encuentra registrado dentro del registro de los "Guinness World Records", de este modo contribuir a la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

11. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al artista plástico chuquisaqueño, Johnny Reyes Quiroga.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el señor Johnny Reyes Quiroga, nació en Villa Serrano, Municipio de Chuquisaca, un 4 de febrero del año 1961, se graduó como Ingeniero Civil en 1985 por la Universidad Mayor Autónoma Tomás Frías; U.M.A.T.F. y obtuvo la Maestría en Proyectos de Desarrollo en 2004 por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Que, el señor Johnny Reyes Quiroga, es un artista chuquisaqueño muy destacado, por haber participado en la construcción y tallado del Charango más Grande del Mundo. tallados de charangos, bustos, esculturas autóctonas de personajes, torneados en madera, junto a los profesores. Jaime Palenque y Juan Sánchez, todos trabajaron en el tallado, diseño y construcción de los elementos estructurales y musicales del charango, trastadura, detalles de acabados.

Que, la experiencia artística de Johnny Reyes Quiroga, abarca varias instituciones, entre ellas, como miembro activo de la Escuela de Talladores Raymundo Espada Solís (ETRES), de Villa Serrano, con especialidad trabajos tallados en madera, piedra, fibra de Vidrio, hierro forjado.

Que, el señor Johnny Reyes Quiroga, participó en exposiciones artísticas de tallados en madera y construcción de charangos en Villa Serrano, Potosí y Sucre. Fue también responsable de la postulación, trámite e inscripción al Récord Guinness, del Charango más Grande del Mundo en el año 2005.

Que, el señor Johnny Reyes Quiroga, fue asesor técnico en la Fundación Cultural Mauro Núñez Cáceres, fotógrafo especialista en Naturaleza y Medio Ambiente, miembro de Fotógrafos de Naturaleza de Bolivia FNB, con participación en giras fotográficas nacionales; miembro del Club Ornitológico de Chuquisaca (COCH) con participación en actividades de avistamiento, fotografía y registro de aves en el Departamento de Chuquisaca.

Que, el señor Johnny Reyes Quiroga, obtuvo varios reconocimientos, entre los que destacan la del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano, al trabajo desarrollado en la construcción e inscripción



del Charango más Grande del Mundo, por la Asamblea Departamental de Chuquisaca; Medalla Marcelo Quiroga, Reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en el año 2014.

Senadora proyectista Silvia Gilma Salame Farjat,

POR TANTO, la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Es un honor destacar y reconocer al **Artista Plástico, Johnny Reyes Quiroga**, al chuquisaqueño quien participó en el diseño, construcción y tallado del "Charango más Grande del Mundo" en Villa Serrano, junto a otros artistas de la Provincia Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca y por la gestiones realizadas para su registro en el Libro de Récords Mundial "Guinness" en el año 2005, contribuyendo de este modo a la creación preservación, desarrollo y difusión del arte y folclore, más representativos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

12. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al maestro pedagogo chuquisaqueño y defensor del patrimonio artístico en Villa Serrano, José Lambertín Molina.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.



Que, el señor José Lambertín Molina, nació el 21 de octubre de 1929 en el Municipio de Villa Serrano, desarrolló su labor como profesor y pedagogo en diversas regiones de la geografía rural boliviana. Maestro egresado de la Normal de Vacas, Toribio Claure, Cochabamba, el año 1950 realizó estudios de post grado en Planificación y Administración Educativa en la Universidad de Albuquerque, Estados Unidos y en Educación Popular, en Caxías do Sul, Brasil. Se desempeñó como maestro en distintas escuelas en el Departamento de Chuquisaca y fue docente en las normales de Cororo en Tarabuco y Franz Tamayo de Villa Serrano.

Que, el señor José Lambertín Molina, en el ámbito internacional, es fundador del Centro Educativo Técnico Humanístico Co´e Piaju, Yataití del Norte, en Paraguay. Fue director del curso en Administración y Planeamiento Educativo para Directores y Supervisores de Bolivia, y director Nacional del Nivel Secundario Rural y Supervisor Departamental de Educación Rural en Chuquisaca.

Que, la trayectoria del señor José Lambertín Molina, ha estado vinculada a la promoción de la educación como un derecho que pueda ser ejercido en el área rural, sobre todo. participó en la creación, diseño y consolidación de centros educativos, internados, núcleos escolares en distintos lugares de Bolivia, con metodologías participativas y comunitarias. Participó en las gestiones de la fundación y construcción de la Escuela Normal Franz Tamayo, su larga experiencia otorgó mejoras en las estrategias pedagógicas y organizacionales a diversas instituciones, logrando mejorar las condiciones de para una educación de calidad.

Que, sus 65 años de trayectoria profesional, el señor Lambertín Molina, se caracterizó por la profunda entrega al desarrollo de la educación en el área rural, en territorios con abismal olvido político y económica, ha escrito dos libros: Tarabuquillo. Retazos de su historia y Escuela Normal "Franz Tamayo de Villa Serrano". Retazos de su historia, como un recuento histórico para poder seguir repensando cómo construir caminos hacia la democratización de formas de educación justa y equitativa, que sirvan para reimaginar y vivir el conocimiento como práctica de libertad y como sentido de comunidad.

Que, en un país con intensas divisiones sociales y económicas, el trabajo del señor Lambertín Molina en el ámbito educativos, ha constituido un incesante esfuerzo para contribuir a la dignidad del área rural y la vida en esos sectores del país.

Que, el maestro Lambertín Molina a lo largo de toda su trayectoria, ha recibido reconocimientos por parte del Municipio de Villa Serrano, de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca, del Concejo Municipal de San Lucas y de organizaciones que trabajan en el ámbito educativo, entre otros.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO, la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Es un honor de destacar y reconocer al chuquisaqueño, **Maestro Pedagogo José Lambertín Molina**, defensor del patrimonio artístico en Villa Serrano, por su larga y destacada trayectoria como promotor de mejoras en el ámbito de la educación y la cultura, contribuyendo de esta manera sustancialmente sobre todo en áreas rurales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

13. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al maestro orureño, Juan Sánchez Guzmán.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el maestro Juan Sánchez Guzmán, conocido artísticamente como "Jusan", nació en la ciudad de Oruro el 16 de diciembre de 1944. Realizó estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Oruro, de la carrera de Artes "Zacarias Benavides" de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, habiendo sido licenciado en Artesanía y Arte Popular en el Instituto Superior de Educación de Tarija.

Que, el maestro, Juan Sánchez Guzmán ha tenido una prolífica carrera artística y profesional habiéndose desempeñado como Catedrático Institucionalizado en el área de Expresión y Creatividad, Universidad Pedagógica Mariscal Sucre, Director de la Carrera de Educación Técnica, "Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre, Supervisor Departamental de Educación Artística y Técnicas integradas de Chuquisaca, Catedrático de artes en el Liceo Militar "Teniente Edmundo Andrade" de Sucre, Director del Taller de Arte Popular del Centro Cultural Masis, "Responsable del Taller de Pintura del Centro Cultural Simón Rodríguez, Jefe de área de Calle Arte del Festival Internacional de la Cultura, Presidente de Arte y Cultura de Villa Serrano, Presidente del Comité Cívico de la provincia Belisario Boeto.y Alcalde Municipal de Villa Serrano.

Que, el maestro Juan Sánchez Guzmán, recibió condecoraciones, entre ellas destacan: Medalla de oro: ANDECOP al mérito de docente, Paleta de oro Centro Cultural Simón Rodríguez, Libro de oro: Colegio Simón Rodríguez nivel primario, Plaqueta de plata: argentino Majlcu pe Plata Oruro, Plaqueta de plata: Feria artesanal chuquisaqueña, Medalla de plata: premio de Cono Sur Potosí, 1er premio: Tarija Musical 77 (artesanías), 2do premio: Nacional de pintura "Tarija ayer y hoy", plaquetas: IV Feria Nacional de artesanías "Oruro 89", Distinción de "el águila negra" otorgada por el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, Paleta de oro y anillo de oro, otorgado por el Colegio Simón- Rodríguez Carreño, reconocimientos por la Cámara de Diputados, Asamblea Departamental de Chuquisaca, Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano por la construcción del charango más grande del mundo.

Que, el maestro Juan Sánchez Guzmán, ha participado en la construcción del charango funcional más grande del mundo junto al Prof. Jaime Palenque espada y el Ing. Johnny Reyes Quiroga, que incluye tallado, diseño y construcción de los elementos estructurales y musicales del charango, trastadura, detalles de acabados, entre otros, que le valió el ingreso en el Libro Guinness de los records en el año en el año 2005, poniendo en alto el nombre de Bolivia, fue construido en homenaje al centenario del nacimiento del eximio artista Mauro Núñez Cáceres, maestro Juan Sánchez Guzmán, sin duda se constituye en un ícono y formador de artistas plásticos.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO, la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

La necesidad de destacar y reconocer al **Maestro Juan Sánchez Guzmán**, orureño de nacimiento, conocido artísticamente como "Jusan", por su larga y destacada trayectoria artística, además su meritoria labor como educador de varias generaciones de artistas plásticos, contribuyendo de esta manera al arte en el Departamento de Chuquisaca y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

14. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la OTB "10 de Noviembre - Tajibos".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "*Reconocer Honores Públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado*".



Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el párrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos,*

Que, el 24 de mayo de 2016, en el Departamento de Cochabamba, Municipio de Cercado, se fundó la OTB 10 de noviembre Tajibos con Personería Jurídica conforme al Decreto Departamental N° 3081/2017 y Resolución Municipal N° 0202/2017, en favor de la organización territorial de base con el nombre de 10 de noviembre Tajibos, nombre que hasta la actualidad se fue difundiendo y conociendo a nivel departamental por su gente sencilla y trabajadora.

Que, la OTB de 10 de noviembre Tajibos, en la actualidad está conformada por más de 140 habitantes aproximadamente, su población sin duda es de gente trabajadora, emprendedora, que aporta al desarrollo del departamento, contamos con infinidad de gente visionaria en el rubro de la mecánica, cerrajería, panadería, pastelería, gastronomía, carpintería en madera y aluminio, peluquería negocios como tiendas de barrio, ferreterías, farmacias venta de lubricantes, abarrotes carnicerías, artesano, también se incrementó la población de jóvenes profesionales hijos de vecinos que en sus inicios se fueron asentando en la zona siendo ahora ellos parte de la construcción de la OTB de 10 de noviembre Tajibos.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **OTB 10 de Noviembre Tajibos**, de la Ciudad de Cochabamba, en conmemoración a su Octavo aniversario de su fundación, a celebrarse el 24 de mayo del presente año, por el esfuerzo y las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

15. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola - Sociedad Anónima de Economía Mixta "CIFEMA - SAM".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honres públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, en el parágrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla"*.

Que, el Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola (CIFEMA) es un centro universitario que pretende potenciar la mecanización del agro boliviano a través de la investigación y la formación profesional en el desarrollo, fabricación y manejo de maquinaria agrícola; brindando servicios especializados y desarrollando tecnologías apropiadas y accesibles a los pequeños y medianos productores del país. CIFEMA nació en 1979 a partir de convenio entre la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE). En 1999 dio origen a CIFEMA-SAM, una empresa de economía mixta orientada a la producción de maquinaria agrícola.

Que, en su proceso, CIFEMA ha sufrido cambios, tras tener avances en investigación con el desarrollo de equipos mecánicos para trabajos de campo y en formación de mecánicos rurales; incorporó la fábrica de implementos agrícolas para garantizar la fabricación de los equipos desarrollados en la investigación; amplió la formación con la creación de cursos para mecánicos agrícolas, el programa de Técnico Superior en Mecanización Agrícola y el curso de Mecánica Industrial.

Que, a partir de 1999, el programa de fabricación y comercialización de implementos y equipos agrícolas de CIFEMA se constituye en Sociedad Anónima de Economía Mixta (CIFEMA SAM), cuyos socios fundadores son la UMSS y COSUDE; manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la investigación y con la formación de recursos humanos dependiendo, este, directamente de la Facultad de Agronomía, como CIFEMA UMSS. Cuenta con acreditación como Centro Universitario de Excelencia, otorgada mediante resolución N° 30/97 del Honorable Consejo Universitario de la UMSS.

Que, CIFEMA-UMSS se desarrollan las actividades de investigación y enseñanza de la mecanización agrícola, mientras que CIFEMA - SAM se constituye en la empresa, el objetivo principal de CIFEMA es alivianar el trabajo pesado de campo de familias campesinas, con el desarrollo y adecuación de equipos para diferentes labores de la producción agrícola.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola - Sociedad Anónima de Economía Mixta "CIFEMA - SAM"**, de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón, por su Vigésimoquinto aniversario, de vida institucional misma que han sido dedicada a potenciar la mecanización del agro boliviano, con la formación de profesionales competentes en el desarrollo, fabricación y manejo racional de maquinaria y de implementos, equipos agrícolas; brindando servicios especializados y desarrollando tecnologías apropiadas, accesibles a los pequeños y medianos productores del país en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

16. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Centro de Educación alternativa "CEA San Vicente II".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, en la década de los 70, en la Ciudad de Trinidad, se vio la imperiosa necesidad de una educación que atienda a todos los sectores sociales que les permita la formación y prestación de servicios educativos que



satisfagan las necesidades generales de la sociedad, tanto en el campo intelectual como en el área técnica. Es así, que se planteó la demanda e inquietud de un pequeño grupo de profesores con vocación de servicio y gran espíritu de superación, quienes emprendieron acciones de gestión y organización del primer centro Educativo de Adultos denominado Panamericano, nombre que le dieron porque fue la institución educativa, donde funcionó en sus inicios y por un lapso de 18 años los cobijó la Institución Educativa.

Que, el Centro Integrado de Educación de Jóvenes y Adultos Panamericana, tuvo como primer director y fundador al Prof. Max Oscar Vargas Duran de Castro, apoyado por el Director Distrital de Educación urbana del Beni, Prof. Wilson Arteaga Villavicencio y bajo un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia con el nombre de Centro Integrado de Educación de Jóvenes y Adultos Panamericano, con el correr de los años el centro sufrió una crisis y tuvieron que abandonar las instalaciones del colegio Evangélico Metodista Panamericano, en el periodo de Crisis, el Prof. Hernán Cortez Korner, ejerció el Cargo de Director, quien logró la institucionalización del centro, su traslado a la Unidad Educativa San Vicente y se lo denominó Centro de Educación de Adultos San Vicente "II", con un plantel docente Administrativo con el que se fundó:

Que, el CEA San Vicente "II", es una institución fiscal que cuenta con Resolución Administrativa N° 103/05 de fecha 26 de diciembre de 2005, emitida por la Dirección del Servicio Departamental de Educación del Beni SEDUCA-BENI, en la que resuelve en su artículo 1° la aprobación de regularización y acreditación de funcionamiento del centro, área curricular de Educación Alternativa fiscal, supervisado por el Ministerio de Educación y el SEDUCA – BENI. con la asignación de códigos N° 82230081 IE- UE y Artículo 4° el cumplimiento SEDUCA y Dirección Distrital está basado en el Certificado de Registro de Unidad Educativa, (RUE) N° 82230081 y Código de Edificio Escolar 82230013. A la fecha el CEA San Vicente "II" cuenta con una población vegetativa media de 300 a 400 estudiantes de los diferentes distritos de la ciudad de Trinidad.

Que, el CEA San Vicente "II", a lo largo de su trayectoria en el proceso docente educativo, ha asumido el compromiso de seguir lanzando bachilleres con valores, principios y motivados por el espíritu de superación en institutos de Educación superior y universidades de nuestro departamento.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un Justo y Merecido Reconocimiento en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piesta" a la **Unidad Educativa de Educación Alternativa (CEA) San Vicente "II"**, de la ciudad de Trinidad, en conmemorando sus cincuenta años de creación, por su invaluable contribución a la formación educativa de jóvenes y adultos, en los niveles Primaria y Secundaria en el Departamento del Beni del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

17. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Carrera de Ciencias de la Educación dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma del Beni, fue creada con el nombre de Carrera de Pedagogía, mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 007/1995 de fecha 24 de febrero de 1995, creación que se dio viendo la necesidad para elevar el nivel de profesionalización, de los bachilleres, maestros normalistas y docentes universitarios, quienes son los responsables de la formación de los estudiantes en los diferentes ciclos de la educación.

Que, mediante Resolución N° 105/08 de 17 de junio de 2008, el Honorable Consejo Universitario aprueba la regularización del cambio de denominación de la carrera de Pedagogía a Carrera de Ciencias de la Educación, a recomendación de la Sectorial de Ciencias de la Educación y Humanidades del año 1997 y la Resolución del Consejo de la Carrera de Pedagogía de fecha 8 de octubre de 1998.

Que, la Carrera de Ciencias de la Educación, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma del Beni, creada el año 2000, está reconocida por el sistema de la Universidad Boliviana, por lo que sus actividades, certificados y documentos emitidos, son reconocidos y validados en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.



Que, la Carrera de ciencias de la Educación y de acuerdo al Modelo de Desarrollo Curricular y los programas de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivian, fue una de las carreras del proceso de evaluación y acreditación de su diseño curricular, que se había establecido mediante Resolución Rectoral N° 265/2019 de 07 de marzo de 2019, cumplido la evaluación el Honorable Consejo Universitario, mediante Resolución N° 142/2019 de 04 de septiembre de 2019, resuelve aprobar el documento de diseño curricular de siguientes carreras: Carrera de Bioquímica y Farmacia; Carrera de Enfermería - Riberalta; Carrera de Ciencias de la Educación; Carrera de Administración de Empresa – Trinidad; Carrera de Pedagogía; Carrera Técnico Superior en Artes Plásticas y Música.

Que, el 12 de enero de 2022, mediante Resolución N° 002/2022, el Honorable Consejo Universitario de la Carrera de Ciencias de la Educación y en cumplimiento al Reglamento de Evaluación y Acreditación de la Universidad Autónoma del Beni, resuelve aprobar el inicio del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera de ciencias de la Educación (AAAC) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Que, la Carrera de Ciencias de la Educación, en el proceso de Evaluación externa que tenía como finalidad lograr la acreditación de la carrera, previo cumplimiento de requisitos exigidos por la CEUB, cumplido todo el procedimiento, la comisión compuesta por 4 pares nacionales y uno internacional, una vez analizado los documentos de autoevaluación de la carrera, emite en su informe con una nota de aprobación de 82.82, con lo cual la Carrera de Ciencias de la Educación es Acreditada, en el entendido que la acreditación estará sujeta al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de evaluación externa.

Senadora proyectista: Dra. Sen. Neila Velarde Salas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un Justo y Merecido reconocimiento en el mes aniversario de la ciudad de la santísima trinidad "Chope Piesta" a la **Carrera de Ciencias de la Educación**, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, por su valioso aporte a la Educación Superior su contribución en la formación de profesionales altamente capacitados para contribuir con el desarrollo del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen.^a Secretaria:

18. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Carrera de Economía de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Carrera de Economía fue creada mediante la Resolución Facultativa N°22/94 del Honorable Consejo Facultativo de 23 de Agosto de 1994, posteriormente fue aprobada por el Honorable Consejo Universitario el 20 de Diciembre del mismo año, con Resolución del H.C.U. N° 104/94. Simultáneamente se crea la carrera de Auditoría que posteriormente se denominó, Carrera de Contaduría Pública, quedando compuesta la Facultad de Ciencias Económicas por tres carreras: Administración de Empresas, Economía y Contaduría Pública.

Que, la Carrera de Economía, inicio sus labores académicas en el año 1995, en el edificio ubicado en la Av. Bolívar, entre las calles Carmelo López y 9 de Abril, constituida con una infraestructura propia, docentes, estudiantes y personal administrativo que cubre el área de la educación superior con funciones de enseñanza-aprendizaje, investigación científica y tecnológica e interacción social universitaria.

Que, dentro el recorrido de los 27 años de funcionamiento, la Carrera de Economía ha tenido varios profesionales que condujeron los destinos de la Carrera, muchos de ellos en forma interina (marzo de 1995 – mayo de 2002) y posteriormente se eligieron Directores titulares (Junio 2002, a la fecha), profesionales que ejercieron el cargo de Director de la Carrera de Economía fueron los siguientes: Lic. Mario Silvio Pobeda Bellido - Marzo de 1995 – Agosto de 1997; Lic. Jorge Eduardo Yaca Ortiz - Septiembre de 1997- Junio de 1999; Msc. Nancy Córdova Montenegro - Julio de 1999 – Noviembre de 2000; Lic. Jorge Eduardo Yaca Ortiz - Diciembre de 2000 – Mayo de 2002; Msc. Nancy Córdova Montenegro - Junio de 2002 – Mayo de 2005; Msc. Nancy Córdova Montenegro - Junio de 2005 – Mayo de 2009; Msc. Nieves Rey de Bello - Mayo de 2009 – Mayo de 2013; Lic. Roberto Kreidstein Confessori - junio de 2013 – Abril de 2022; Msc. Pablo Miranda Yáñez - Abril de 2022 a la fecha.

Que, la carrera de Economía desde su fundación ha tenido diferentes ajustes a sus planes de estudios, con el fin de adaptarse a los cambios que se viene dando en el país y nuestro departamento, planes de estudios que han sido aprobados por resoluciones del Consejo Universitario, el PLAN 2010 fue aprobado por resolución N° 235/2009, cuyo plan tiene una duración de cuatro años y medio, con 30 asignaturas y una



carga horaria de 6000 horas académicas, distribuida en cinco áreas de conocimiento, planes de estudios, que fueron ajustados a las exigencias de la universidad Boliviana y el modelo de la Universidad Autónoma del Beni – José Ballivian (UAB-JB).

Que, la Carrera de Economía desde su creación y en el transcurrir de sus 27 años de funcionamiento, se ha fortalecido cada día en constante crecimiento, formando profesionales de acuerdo al perfil que necesita Bolivia y el departamento del Beni para su desarrollo, es así que ha realizado el proceso de Autoevaluación de la Carrera de Economía, el año 2022, Conformándose la Comisión de Autoevaluación, la misma que estuvo integrada por los siguientes docentes: M.Sc. Rolando Ruiz Ramallo (responsable de la comisión); M.Sc. Carlos Alain Farah Cabral, M.Sc. María Teresa Morales Terrazas, M.Sc. Rolando Vaca Videz, Lic. Juan Videz Ribera y el Ing. Rubén Alberto Torres Tagle, la comisión trabajó en 6 fases, de acuerdo a la metodología del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), donde se capacitaron a los actores del proceso, se recogió información, se analizó y evaluó la información obtenida en las 10 áreas que contiene el proceso de autoevaluación, habiéndose obtenido una calificación de 80 Puntos, demostrando que la Carrera de Economía se encuentra bajo los parámetros de: "Funcionamiento en condiciones buenas".

Que, el proceso de Evaluación externa tuvo como Coordinador al docente M.Sc. Carlos Alain Farah Cabral, evaluación que tenía como finalidad lograr la acreditación de la carrera, previo cumplimiento de requisitos exigidos por la (CEUB), evaluaciones verifican in situ la documentación presentada y el estado en que se encuentra la carrera reflejada en las 10 áreas, cumplido todo el procedimiento, la comisión compuesta por 4 pares nacionales y uno internacional, una vez analizado los documentos de autoevaluación de la carrera, emite en su informe con una nota de aprobación de 84.69, con lo cual la Carrera de Economía es Acreditada por cinco años.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento en el mes aniversario de la ciudad de la Santísima Trinidad "Chope Pieta" a la **Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián**, por su valioso aporte a la educación superior y su contribución en la formación de profesionales altamente capacitados, que contribuyen al desarrollo del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:



19. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Nacional "Jaime de Zudáñez".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el Colegio Nacional Jaime de Zudáñez se fundó anteriormente un 3 de febrero de 1.940 con el nombre de Colegio Secundario "Charcas", en honor a las etnias que habitaban estas tierras anteriores al colonialismo.

Que, posteriormente se realizó una segunda fundación, el 25 de mayo de 1940 con el nombre de Colegio Nacional Jaime de Zudáñez.

Que, lleva el nombre del prócer de la independencia América el Dr. Jaime de Zudáñez que protagonizó un 25 de mayo de 1809 el Primer Grito Libertario dado en la nueva América.

Que, el primer Director del establecimiento fue el Profesor Raúl Bravo, junto con destacados profesores como: Ernesto Ayala, Roberto Alvarado, Ángel Mendoza, Renato Coca, Antonio Soto, Néstor Paniagua, Walter Sandi y otros.

Que, por sus aulas han pasado varias generaciones que hoy trabajan por el bien del país y también bachilleres que han migrado a otros países, llevando en alto el nombre del colegio y de nuestro país.

Que, el Colegio Nacional Jaime de Zudáñez, es lugar donde se forjan las "Águilas Rojas" nombre que llevan los nuevos bachilleres que se gradúan en el Colegio año tras año.

Senador proyectista: Roberto Padilla Bedoya.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Reconocimiento al: **Colegio Nacional Jaime de Zudáñez**, por sus ochenta y cuatro aniversarios de fundación, por su ininterrumpida labor, su valioso aporte de manera integral al



servicio de la educación, cumpliendo con la formación de estudiantes para el engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia,

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

20. Petición de Informe Oral al Ministro de Medio Ambiente y Agua.

Sen. Presidente: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a las senadoras peticionarias o Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias. hermano Presidente.

Hemos presentado esta Petición de Informe Oral, en virtud de que la reserva Eduardo Avaroa que se encuentra en el sudoeste potosino, es parte del destino turístico Salar de Uyuni y Lagunas de Colores, es así que se cancela un monto de dinero para entrar a esta reserva natural, los turistas nacionales pagan Bs. 40 y los turistas extranjeros pagan Bs. 150. En la reserva Eduardo Avaroa, hermanos, se encuentran importantes atractivos turísticos naturales, entre ellos la laguna verde, laguna colorada, tenemos fauna, flora andina y ahí está nuestra preciada vicuña, por el concepto de estos montos, la reserva Eduardo Avaroa el año 2022 recaudó más de 7 millones de bolivianos, pero no sabemos este dinero cómo lo están manejando en el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), la reserva Eduardo Avaroa su cabeza de sector depende del SERNAP y el SERNAP a su vez del Ministerio de Medio ambiente.

Nosotros como potosinos creemos que una vez más con nuestros recursos naturales se genera dinero, pero no regresa a nuestros lugares, a nuestro Municipio. En este caso, la reserva Eduardo Avaroa se encuentra en el municipio de San Pablo de Lipes y apenas el POA de este municipio el año 2023 llegó a 3 millones, imagínense, la reserva Eduardo Avaroa recauda mucho más que el POA del Municipio, pero la pregunta es ¿este dinero que se recauda volverá al Municipio de San Pablo de Lipes?, conocemos extraoficialmente que no vuelve ningún centavo, es por ello que hemos pedido ya la gestión pasada con una Petición de Informe Escrito primeramente y no ha sido respondido, hermano Presidente.

Es por eso que ahora estamos haciendo una Petición de Informe Oral donde le vamos a preguntar al Ministro de Medio Ambiente el destino de estos recursos económicos, ¿cómo se beneficia el Municipio de San Pablo de Lipes?, ¿cómo gastan este dinero? ¿gastarán en el tema de turismo?, ¿gastarán en el tema de la conservación de la fauna y flora?, porque sabemos también que allá se hace bastante actividad turística



constante. Vemos que no existen buenos baños, no existe mantenimiento de caminos. Es ese el objetivo de la Petición de Informe Oral, hermano Presidente.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria; jueves 23 de mayo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, mayo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Concluimos la Sesión, estaba previsto para mañana, jueves, Sesión de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos, sin embargo, nos ha reprogramado, por lo tanto, no tenemos Sesión mañana, jueves, si no a la espera de la respuesta afirmativa para la siguiente semana.

Concluye la Sesión a horas: 15:45.

131ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 29 de mayo de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretario: Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Dehne Franco Enrique Fernando, Fernández Rea Paola Andrea, Huarachi Huarachi Gilmar, Loza Leonardo, Llavería Chusgo Ermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Martínez Espinoza Javier Franz, Párraga León Laura Miguelina, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Rocha Robles Trinidad, Romaña Galindo Julio Diego, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Senadora Presidenta, existe 22 senadores presentes.

Pero, de acuerdo al artículo 76 del Reglamento habla de Instalación I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva, uno de los cuales deberá ser Secretaria o Secretario.

De acuerdo a la Directiva hay 3 senadores que están en semana regional, y presenta su Baja Médica el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández de acuerdo al artículo 28 Baja Médica de la Caja Petrolera.

Por el cual no existe el Quórum Reglamentario de la Directiva, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: No existiendo el Quórum en la Directiva por Baja Médica del Primer Secretario Senador Pedro Benjamín Vargas, de acuerdo al artículo 76 del Reglamento General, requerimos al menos 3 miembros de la Directiva, por lo que si el Quórum requerido no existe la posible instalar la presente Sesión.

Por tanto, se queda en suspensión, se suspende esta Sesión de hoy miércoles, ya que nosotros también habíamos pedido al Senador que podría habilitarse vía virtual, pero nosotros Cámara el Pleno hemos dejado sin efecto esta Resolución y por esa razón no se ha podido habilitar.

La presente Sesión queda suspendida. Gracias.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz. Como se suspendió, de todas maneras, estoy presente.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rek.



Sen.ª Rek: Presidenta, no ha aclarado Usted de manera conveniente si se posterga hasta dentro de una hora y se habilita el Senador por Zoom, pienso que no se puede suspender una Sesión, primero es falta de formalismo, es una falta de formalidad tenemos aquí todos los senadores que han viajado, uso de pasaje, un gasto que hay para el país, mañana es un día de feriado.

Entonces, mañana no hay Sesión con seguridad, no pueden tampoco dejar que un día de feriado, la gente permanezca aquí Usted no ha dado ninguna definición de que es lo que va a pasar, pienso que habría que buscar una solución para que la Sesión o se dé, no sé, hagamos una votación, se dé con las dos personas presentes y con la Directiva presente, no hay temas tan importantes tampoco que tratar como para que no sea posible que funcione.

Finalmente, podemos llevar a cabo o sino en una hora que llegue o sea habilitado por el Zoom el Senador que está ausente porque tiene Baja Médica.

Creo que esto también deja en evidencia la importancia de que haya habilitaciones por Zoom para casos excepcionales, para casos absolutamente necesarios porque realmente es un contra tiempo que no tiene sentido de no poder Sesionar por la ausencia de una persona que podría estar por Zoom conectados y generar la Sesión correspondiente, veamos algún tipo de solución, eso es lo queremos generar en este momento.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta. A través suyo aprovechar de saludar a nuestras colegas y nuestros colegas senadores.

Presidenta, lamentablemente la Directiva debiera prever este tipo de escenarios donde al menos 4 estén habilitados cada semana, entiendo que tienen la obligación de sacar su semana regional, pero hay que prever los escenarios en caso de enfermedad de alguno de los secretarios.

Por otra parte, lamentablemente que esta Sesión sea suspendida por falta de Quórum de la Directiva, representa un gasto terrible para el Estado Presidenta, nosotros no estamos en condiciones para que vengan 36 senadores más o menos en este caso 22 y que podamos suspender una Sesión porque sí, le hago la misma observación que la Senadora Centa Rek ¿se ha suspendido la Sesión para cuándo? Se va a llevar a cabo la Sesión mañana, se va a llevar a cabo la Sesión el viernes, se va a llevar a cabo la Sesión el sábado, cuándo va a llevarse a cabo la Sesión esta semana o directamente se va a suspender para la siguiente semana.

Le rogaría, que por favor la Directiva nos aclare ¿para cuándo se va a suspender la Sesión? entiendo que estamos bastante atados de manos en este momento, pero le solicitaría que nos pueda dar respuestas también le pediría que puedan ustedes mejorar la comunicación para las habilitaciones que puedan tener y que estén 4 personas, en caso que hubiera alguna eventualidad de salud como ha habido en este caso.

Sen.ª Presidenta: Bien a ver senadores ha dado la lectura nuestro Senador Secretario, el artículo 76 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, claramente señala que en la Directiva para instalar el Quórum Reglamentario debe ser por lo menos 3 senadoras o senadores.

En este caso, falta un Senador y también ya ha hecho conocer la Licencia con Baja Médica, el Senador Pedro y también por otro lado la Resolución que hemos aprobado el 2023, N° 35 claramente señala: "dejar sin efecto la Resolución Camaral de Sesiones Virtuales".

Entonces, en este caso para no incumplir el Reglamento o procedimiento, se suspende para que todos no tengan la preocupación de las sesiones hasta la próxima semana y se comunicará con 24 horas de anticipación, así que dejamos suspendido con excepcional.



Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidenta.

Realmente, molesta a quienes estamos realizando presencia para esta Sesión convocada, pero más debe molestarles obviamente a nuestros compatriotas porque esto es una burla, a los colegas senadores, una burla para la gente, Presidenta definitivamente se debe considerar y espero que el Secretario General de la Cámara puede encontrar los mecanismos y los artículos necesarios que puedan salvar esta engorrosa situación es decir como no se pudo haber previsto, hay sugerencias está el tema de la Resolución de Sesiones Virtuales, entiendo que era para una circunstancia muy específica en tiempo de Pandemia cosa que no se presenta en este caso.

Otro es, ver la posibilidad de analizar el tema de nuestro Reglamento de debates en más de una oportunidad, se hicieron a Sesiones, atendiendo precisamente la votación interna y se prescindió del propio Reglamento, a tercero debe dejarse con definición muy segura el tema de la realización de una Sesión en esta Semana, entiendo que hay temas muy importantes y no podemos irnos a nuestra región sin Sesionar y prácticamente generándole una burla al país, o sea, esto es serio Presidenta, por favor no me está escuchando el Secretario General de repente puede encontrar los artículos, le ruego por favor tomar en consideración el tema de analizar el Reglamento o el tema de las sesiones virtuales, falta un solo miembro de la Directiva, un solo miembro de la Directiva, no puede ser, Presidenta, por favor.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Mis estimadas senadoras y senadores. Buenos días para cada uno de ustedes.

Yo quería tocar dos puntos ahora, ya que esta Sesión se suspendió, tal vez es primera vez y creo que hay bajar la temperatura a no ser que se haga un sobre esto para otro fin, tengo entendido en 4 años por primera vez nos ocurrirá esto, así que vayamos con calma porque esto no es no es la Cámara de Diputados.

Entonces, Presidenta, creo que la equivocación tal vez, pero Usted no tiene el control ni tampoco, el Secretario que nuestro Senador Vargas se haya enfermado hospitalizado sino estaríamos en Sesión, llevar adelante una Sesión sin el Quórum en la Directiva es ilegal, así de claro, es ilegal, así que se quieren incumplir la norma, incumplimos la norma.

Pero, no va a tener ningún valor, por ende, sabemos que esta Sesión está suspendida, pena que se haya convocado sí es que se sabía que se iba suspender evidentemente ahí está la equivocación.

Quiero, aprovechar Presidenta pena que no se dio la Sesión, pero sí quiero dejar en reflejo y el día de ayer falleció una gran mujer la Señora Susana Seleme, una gran cruceña, una gran boliviana, una gran luchadora por la democracia tal vez muchos de ustedes no la conozcan fue una mujer de compromiso nacional, una mujer que dedicó su vida, su familia, el riesgo de exilios para instaurar la democracia en Bolivia, una mujer muy activa sobre los valores de la democracia algunos la aceptarían y otros no, pero era bajo el derecho de un país que tiene que mantener su democracia, sus libertades, sus valores.

Yo quería, pero se ha suspendido la Sesión hoy íbamos a poner un reconocimiento Camaral, espero que se pueda hacer la siguiente Sesión que se lleva adelante porque más allá del posicionamientos políticos aquellos hombres y mujeres desde sus perspectivas que lucharon por construir la democracia, que lucharon por dar las libertades, que lucharon por tener nuevas constituciones porque parte de ello es la democracia.

Creo, que en su momento tienen que ser reconocidos en vida o de forma póstuma quería expresar eso, no voy a pedir un minuto de silencio porque el minuto de silencio es cerrar una etapa, la mejor manera recordar a estos hombres y mujeres que lucharon por la democracia es justamente no cerrando esa etapa sino siempre teniendo los presentes para que esos valores de libertad hoy se requiere más que nunca sean



parte de la fortaleza en la construcción de la democracia y en el desarrollo de la misma y que pueda ser de utilidad para las siguientes generaciones.

Gracias, Presidenta. Voy a presentar esa Declaración Camaral, hoy día no se va poder tratar evidentemente porque está suspendida la Sesión, para la siguiente Sesión y agradecería que su equipo técnico pueda tomar en consideración para agilizarlo de forma rápida para poderla tener en debate la próxima semana.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias. Primero saludar a todos los senadores y senadoras mediante su Autoridad.

Me da pena que, lamentablemente nunca ocurrió en los años que hemos estado aquí siempre hemos realizado bien el Directorio, cuando yo estuve también en la anterior organizados.

Pero, ocurre que en esta situación yo pienso que esto no debe pasar esta situación, primero que nada, nosotros como senadores quedamos mal, completamente mal, no hay confianza entre nosotros ya parecería así, tienen la responsabilidad de coordinación sino no hay coordinación a donde vamos a llegar, nadie nos va a creer ya que vinimos hacer algo un poco más bien me hace pensar mucho.

Entonces, mi sugerencia que no pase nunca más esta situación, la Senadora Lindaura no tenía porque habilitarse si tenían algún enfermo si hubiera no podía habilitar a su suplente por esta situación, que estamos haciendo aquí, entonces Usted sabe muy bien cuántas veces me he quedado por nada más.

Yo, nunca hecho así he dejado un walkcover al Senado es difícil y estamos mal, creo hay que organizarse que haya una responsabilidad del Directorio y no puede pasar esta situación, no perjudiquemos al país, no perjudiquemos a los senadores, no está bueno y nada más quiero decirles, estamos muy desconformes con la situación que está pasando aquí.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermana Presidenta. Un saludo cordial a Usted y a todos los colegas senadores.

En principio creo que comparto el malestar de la mayoría porque estamos hablando del Primer Secretario, el primer Secretario sabe desde un inicio quienes de la Directiva tienen semana regional y prever esta situación, yo la verdad lamento mucho.

Pero, sin embargo, yo hermana Presidenta de acuerdo al artículo 34 de nuestro Reglamento que indica que el Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación.

En ese contexto, yo solicito si es que hemos aprobado la licencia por motivo de enfermedad del Secretario que podamos por esta vez, no sé, dar continuidad a la Sesión porque es por motivos de enfermedad.

Sin embargo, pienso que el Pleno tiene la potestad por esta vez dar curso a que podamos llevar adelante esta Sesión.

Creo, que nadie podría impugnar por ilegalidad sí es que todos votamos de que se lleve adelante tomando en cuenta que es una licencia, no es ausencia, no es semana regional sino que es licencia por motivos de enfermedad que entiendo que ha debido producir el día de hoy, porque él ha manifestado que el martes estaba en predisposición de llevar adelante una Sesión, entiendo que se ha debido enfermar en horas de la mañana del día de hoy y tomando en cuenta esa situación deberíamos reconsiderar y sacar una Resolución de que permitimos que se dé continuidad tomando en cuenta el artículo 34 del Reglamento.

Sen.^a Presidenta: Senadora Alarcón, la convocatoria es con 24 horas de anticipación y el Senador Vargas ayer en la tarde nos han hecho conocer, ya estaba convocada la Sesión.



Entonces, creo que desde la semana pasada estaba mal, nadie estamos libre del tema de salud, yo no entiendo, no sé, tal vez la enfermedad también hay que calcular y programar no creo, como decían esto es la primera vez que ha pasado nunca ha habido con Baja Médica y su Baja Médica no es cosa sencilla, no entiendo yo, acaban de informarme, no estoy tan informada, no es cosa sencilla hermanos, eso no creo que podemos entorpecer como yo ya había dicho ya hemos suspendido también la Sesión según el artículo 76 del Reglamento.

Pero, excepcionalmente se les está dando la palabra. Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermana Presidenta. Por intermedio saludar a nuestros hermanos y hermanas senadoras.

Realmente, muy molesta al igual que todos porque toda la verdad no es culpa suya, esto de verdad appena de sobremanera porque los técnicos sabían muy bien, sí tenían Quórum en la Directiva o no, el día de ayer yo había sugerido, que si no había Quórum se suspenda la Sesión y el día de ayer podía suspenderse.

Pero, en la tarde volvieron a mandar un comunicado porque volví a preguntar y me dijeron que sí se iba llevar, esto es una farsa de verdad, no es culpa suya lamento mucho que todos estos problemas sucedan cuando Usted está en ejercicio.

Le voy a pedir por favor a todos los técnicos que vean este tema no puede ser que sabiendo que no va a haber Quórum en Directiva estén convocando a Directiva, no puede ser se imagina que el gasto que está generando, no puede, ser nuevamente lo digo no puede ser es una burla, es primera vez que esto pasa en Senado, pero sino ponemos un alto esto se va a volver a repetir y no quisiéramos ser como otras cámaras o que se vuelva a repetir lo que está pasando el día de hoy.

Por eso, le pediría hermana Presidenta también es responsabilidad de nuestro hermano Senador Primer Secretario porque no es la primera vez que sucede esto con él y lo digo porque lo único que hago es ser correcta con todos y no se hace, se asume una responsabilidad es para asumirla bien y no hacer lo que uno como dijo la senadora, lo que nos da la gana por el hecho que estamos en un cargo.

Creo, que todos somos iguales y todos merecemos respeto en esta Sala, solamente le voy a pedir hermana que para en otra se pueda llamar la atención y no puede ser, yo de verdad dudo hasta del Certificado Médico, discúlpeme que lo diga soy bien maliciosa porque he visto muchas cosas y dudo porque no puede ser anterior semana decía voy a poder el martes y el día de ayer no asistió tampoco y el día de hoy se enferma o sea no puede ser esto, de verdad es para tomar muy en cuenta todo esto que está sucediendo aquí.

Sen.^a Presidenta: Hay muchos oradores y no sé si vamos a seguir continuando porque ya hemos suspendido la Sesión por falta de Quórum Reglamentario, según el artículo 76 del Reglamento.

Sí, gracias senadoras y senadores.

Concluye a horas: 10:34.